

JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTES: SUP-JRC-349/2001 Y SUP-JRC-350/2001 ACUMULADOS

ACTORES: “COALICIÓN POR UN GOBIERNO DIFERENTE” Y PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

AUTORIDAD RESPONSABLE: SALA “A” DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS OROZCO HENRÍQUEZ

SECRETARIOS: JUAN CARLOS SILVA ADAYA Y HUGO DOMÍNGUEZ BALBOA

México, Distrito Federal, a treinta de diciembre de dos mil uno. **VISTOS** para resolver los autos de los expedientes SUP-JRC-349/2001 y SUP-JRC-350/2001, relativos a los juicios de revisión constitucional electoral promovidos la “Coalición por un Gobierno Diferente” y el Partido Revolucionario Institucional, respectivamente, en contra de la resolución de treinta de noviembre del año en curso, dictada por la Sala “A” del Tribunal Electoral de Estado de Chiapas en los recursos de queja identificados con los números TEE/RQ/044-“A”/2001 y TEE/RQ/045-“A” acumulados, y

R E S U L T A N D O

- I.** El siete de octubre de dos mil uno, tuvieron verificativo las elecciones locales en el Estado de Chiapas, a efecto de renovar ayuntamientos, entre ellos el del Municipio de Tuxtla Gutiérrez.
- II.** El diez de octubre del año en curso, el Consejo Electoral de Tuxtla Gutiérrez, realizó su sesión de cómputo municipal arrojando los resultados siguientes:

RESULTADOS DEL CÓMPUTO MUNICIPAL DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ		
PARTIDO POLÍTICO	CON NÚMERO	CON LETRA
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL	39,028	TREINTA Y NUEVE MIL VEINTIOCHO
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	13,133	TRECE MIL CIENTO TREINTA Y TRES
COALICIÓN ELECTORAL “POR UN GOBIERNO DIFERENTE”	34,889	TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
PARTIDO ALIANZA SOCIAL	2,960	DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA
CANDIDATOS NO REGISTRADOS	19	DIECINUEVE

26	1612	BA			X	X						X	
27	1612	CA			X							X	
28	1612	CB		X								X	
29	1613	CB											X
30	1614	BA				X							
31	1614	CA		X								X	
32	1614	CB										X	
33	1615	BA										X	
34	1615	CA				X						X	
35	1616	BA										X	
36	1616	CA	X	X	X							X	
37	1616	CB										X	
38	1617	BA				X						X	
39	1617	CB				X							
40	1617	CC				X						X	
41	1618	CA				X						X	
42	1619	BA			X								
43	1619	CB				X							
44	1621	CA			X	X							
45	1622	BA				X						X	
46	1622	CA										X	
47	1622	CB				X							
48	1622	CC				X						X	
49	1623	BA				X							
50	1623	CA		X		X							
51	1624	BA				X						X	
52	1625	CC										X	
53	1626	BA				X						X	
54	1626	CA				X							
55	1627	BA	X			X						X	
56	1627	CA				X							
57	1630	CA				X							
58	1632	CA		X	X	X						X	
59	1633	BA										X	
60	1636	BA										X	
61	1636	CA										X	
62	1636	CB										X	
63	1637	CB										X	
64	1638	BA				X						X	
65	1638	CB										X	
66	1639	CA				X							
67	1640	BA										X	
68	1640	CC				X						X	
69	1641	CB				X							
70	1642	CA										X	
71	1643	CA				X							
72	1644	BA										X	
73	1646	BA							X				
74	1646	CA							X				
75	1646	CB							X				
76	1647	BA										X	
77	1647	CA				X						X	
78	1647	CB				X							
79	1648	BA				X							
80	1649	BA										X	
81	1650	BA										X	
82	1650	CA										X	
83	1651	CB										X	
84	1652	BA				X							
85	1652	CA											X
86	1653	CA										X	
87	1653	CB				X							
88	1654	BA				X						X	
89	1654	CA				X						X	
90	1655	BA				X						X	
91	1655	CA				X						X	
92	1655	CB				X							
93	1657	BA				X						X	
94	1657	CA		X		X						X	
95	1657	CB				X						X	
96	1658	CA		X									
97	1658	CB		X		X							
98	1659	CA				X						X	
99	1660	BA		X									
100	1660	CA		X								X	
101	1660	CB		X					X				
102	1661	BA		X	X							X	
103	1661	CA										X	
104	1661	CB										X	
105	1662	BA										X	

106	1662	CA								X		
107	1663	BA		X		X						
108	1663	CA								X		X
109	1663	CB								X		
110	1664	BA		X		X						
111	1664	CA		X		X						
112	1666	CA				X						
113	1666	CB								X		
114	1667	CA								X		
115	1668	CA				X						
116	1669	BA								X		
117	1669	CA				X				X		
118	1671	BA				X			X	X		
119	1671	CA								X		
120	1672	BA				X						
121	1675	CA		X		X			X			X
122	1676	BA								X		
123	1677	CA			X							
124	1678	BA				X						
125	1678	CA		X								
126	1679	CA		X								
127	1680	BA										X
128	1685	CB								X		
129	1686	BA		X	X	X						
130	1687	CA		X		C				X		
131	1688	CA		X						X		
132	1689	BA				X				X		
133	1689	CB				X				X		
134	1691	BA				X						
135	1691	CA				X						
136	1693	BA				X						
137	1694	BA				X						
138	1694	CA				X				X		X
139	1695	CA								X		
140	1696	BA		X						X		
141	1696	CA								X		
142	1697	CA				X				X		
143	1698	BA				X				X		
144	1698	CB		X								
145	1700	BA				X				X		
146	1700	CB		X		X						
147	1701	CA				X						
148	1702	BA				X				X		
149	1702	CA								X		
150	1703	BA		X						X		
151	1703	CA				X				X		
152	1704	CA				X				X		
153	1704	CB		X								
154	1705	CA				X						
155	1705	CB								X		
156	1706	BA								X		
157	1706	CA								X		
158	1706	CB								X		
159	1707	BA				X						
160	1707	CA				X						
161	1707	CB				X						
162	1707	CC								X		
163	1708	BA				X				X		
164	1708	CA				X						
165	1709	BA								X		
166	1709	CA				X						
167	1709	CB		X								
168	1710	BA				X						
169	1711	BA				X						
170	1713	BA		X								
171	1714	CB		X		X						
172	1715	CA				X				X		
173	1716	CA				X						
174	1716	CB				X				X		
175	1717	BA								X		X
176	1717	CA								X		
177	1717	CB		X						X		
178	1718	BA								X		
179	1718	CA				X						
180	1720	BA			X	X						
181	1721	BA		X						X		
182	1721	CB				X						X
183	1722	BA		X								
184	1723	BA								X		X
185	1723	CA		X						X		

186	1724	BA		X	X					X		
187	1724	CA			X					X		
188	1725	BA		X	X			X		X		
189	1725	CA			X			X		X		
190	1725	CB			X					X		
191	1726	CA						X		X		
192	1726	CB		X				X		X		
193	1727	CA		X								
194	1728	BA		X	X							
195	1728	CA								X		
196	1729	BA		X						X		X
197	1729	CA						X				
198	1730	BA			X							
199	1730	CA			X					X		
200	1731	CB		X								
201	1734	BA			X							
202	1734	CA			X							
203	1734	CB		X								
204	1735	CB			X							
205	1736	CB			X					X		
206	1736	CD		X	X							
207	1737	BA								X		
208	1737	CA			X							
209	1737	CB										X
210	1738	BA						X				
211	1738	CA		X	X							
212	1738	CB										X
213	1739	BA		X	X					X		
214	1739	CA			X					X		
215	1739	CB								X		
216	1740	BA								X		
217	1742	CC			X					X		
218	1743	BA			X					X		
219	1743	CB			X					X		
220	1745	BA			X							
221	1746	BA			X							
222	1746	CA			X					X		
223	1747	CA			X							
224	1747	CB			X							
225	1748	BA			X							
226	1749	BA			X							
227	1749	CA			X							
228	1749	CB			X	X						
229	1750	CA			X					X		
230	1751	BA								X		
231	1751	CA								X		X
232	1753	BA		X	X							

SEXTA.- Los hoy recurrentes impugnan de manera conjunta la casilla 1671 contigua B, invocando la causal de nulidad prevista en el inciso c) del artículo 57 de la Ley de la Materia; la casilla 1708 contigua D, haciendo valer la causal establecida en el inciso k) del citado precepto legal, así como las casillas 1671 contigua B y 1754 contigua B, en la que invocan la causal de nulidad señalada en el inciso i); del artículo 57 de la Ley de Medio de Impugnación en Materia Electoral.

Las aseveraciones hechas respecto de las casillas citadas en el párrafo precedente, son inatendibles porque de las constancias que forman el expediente en especial el encarte y la lista de ubicación de las casillas aprobada por el Consejo Municipal Electoral de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, al cual se les da pleno valor probatorio en términos del artículo 27, párrafo 1, inciso a) de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas; se desprende que tales casillas no existen en ese municipio.

Del igual forma ambos recurrentes impugnan la casilla 1616 contigua invocando las causales de nulidad establecidas en los incisos a), b), c) y d) del artículo 57 de la Ley de la materia. Sin embargo, al no especificar el Partido Revolucionario Institucional ni la Coalición actores de qué casilla contigua se trata, consecuentemente, para esta Sala devienen en inatendibles los argumentos vertidos por los recurrentes respecto a la anulación de la votación recibida en esta casilla al no saber con precisión cuál de ellas se combate, de conformidad con el artículo 47, párrafo 1, inciso c), de la ley adjetiva electoral.

De manera individual, la Coalición impugnante recurre la casilla 1712 contigua B, por las causales de nulidad previstas en los incisos i) y k) del artículo 57 del ordenamiento antes referido. Sin embargo, no señala hechos o agravios en los que funde las causales de nulidad invocadas, por lo que incumple con lo prevenido en el artículo 13, párrafo 1, inciso g), de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas. Y en esa tesitura, no se estudiará la casilla impugnada.

SÉPTIMA. Artículo 57 inciso a), de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas.- La coalición recurrente en cuanto a la casilla 1616CA, y conjuntamente con el Partido Revolucionario Institucional, tocante a la casilla 1627BA, manifiestan que no se instalaron en el lugar autorizado oficialmente; actualizándose con ello la causal de nulidad prevista en el párrafo 1, inciso a) de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas.

Respecto a la casilla 1627BA, el Partido Revolucionario Institucional en síntesis, esgrime que de la lectura del acta de instalación correspondiente, en lo que toca a la ubicación de la misma, no corresponde con la dirección establecida en el encarte oficial, por tanto, se creó confusión en la ciudadanía y al mismo tiempo se actualiza la causal de nulidad establecida en el inciso a) del artículo 57 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas.

Previo al estudio de los hechos y agravios esgrimidos por cuanto hace a esta causal, conviene precisar que de conformidad con el artículo 57 inciso a), en análisis, debe considerarse que la causa de nulidad en cita, por regla general se compone de dos elementos a saber: 1).- La instalación de la casilla en lugar distinto al señalado por el Consejo Electoral correspondiente y, 2).- La falta de causa justificada para ello.

Por otra parte, los artículos 190, 212 y 213 del Código Electoral del Estado, señalan que:
(Se transcriben)

Los elementos de convicción que dieron origen al recurso de queja, para determinar si la instalación de las casillas cuya votación se impugna se realizó en el lugar previamente señalado por el organismo electoral, o bien, si su ubicación se realizó en lugar diverso, son las actas de instalación y cierre de casilla, las actas de escrutinio y cómputo, y la publicación oficial de integración y ubicación de las casillas comúnmente llamado encarte.

Ahora bien, del análisis comparativo entre la publicación oficial de 04 de octubre del año en curso, que contiene, además, la ubicación de cada una de las casillas y lo asentado en el rubro denominado “instalación de casilla”, de las actas de instalación y cierre” de las casillas en estudio, se obtiene lo siguiente:

De la casilla 1616Ca, en el encarte respectivo se aprecia el sitio y domicilio siguientes: “ESCUELA PRIMARIA FRAL. PROFR. MANUEL AGUILAR ÁLVAREZ, CALLE ANGOSTURA S/N, ENTRE ITZANTUM Y LÍNEA DE TRANSMISIÓN MZNA. 85, FRACC. PRIMERO DE MAYO.” Mientras en el acta de instalación y cierre de casilla se asentó: “PREESCOLAR MARGARITAS SALAZAR DE LA COL. 1º DE MAYO.” Asimismo, en la hoja de incidentes se asentó: “8:25. Se instaló la casilla en los (no se entiende) Dirección de la colonia 1ero. de mayo. En el kinder Margaritas Salazar. Por motivo que la primaria no se encontraba abierta y se tuvo que poner en un lugar visible.

Tocante a la casilla 1627, en el primero dice “ACERA DE LA SRA. MARÍA SOL GÓMEZ, ANDADOR No 3-A MANZANA 5 ZONA NÚMERO 14 ENTRE ANDADORES 21 Y 22, COLONIA INFONAVIT GRIJALVA”, en el segundo “ACERA DE LA CASA DE LA SEÑORA ANA MARÍA SOL ANDADOR 22.”

De lo anterior se desprende, que los lugares mencionados en el encarte y los anotados en las actas de la jornada electoral de las casillas que se analizan, contienen textos que necesariamente se deben entender como lugares distintos. Por otro lado, de la lectura de la hoja de incidentes levantada en la casilla 1627CA, no se asentó circunstancia alguna relativa a la ubicación de la casilla en análisis. Por tales razones, se considera indispensable en los casos que se analizan, allegarse de mayores elementos de convicción suficientes para acreditar que existe una relación lógica de identidad material entre los lugares mencionados, o bien que las casillas se fijaron en lugar distinto al que señaló la autoridad electoral para la instalación de la misma.

En ese sentido, el Presidente de este Tribunal Electoral, con fundamento en el artículo 28 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas, y mediante proveídos de doce y veintitrés de noviembre del año en curso, ordenó la práctica de diligencias para mejor proveer consistentes en la inspección judicial de los lugares donde se autorizó instalar las casillas 1616CA y 1627BA, y el que se determinó por los funcionarios de casilla. Asimismo, se ordenó al personal actuante tomara placas fotográficas de los lugares previamente designados por el consejo municipal electoral respectivo y de los sitios donde fueron instaladas.

Diligencias que fueron realizadas los días trece y veintitrés de noviembre del año que transcurre, y en las que se hizo constar, en la primer de ellas, que la Secretaría de Acuerdos de esta Sala, dio fe que se constituyó en el lugar ordenado en el proveído de mérito, haciéndolo en el lugar asentado en el acta de instalación y

cierre de casilla, esto en virtud que la dirección que se registró en el encarte es errónea, tal y como lo manifestó la persona quien dijo llamarse Joel Esponda, el cual a preguntas del funcionario encargado de la práctica de la diligencia respondió que el lugar de instalación de la casilla lo es la acera de la casa de la señora Ana María Sol Gómez, y que la nomenclatura correcta es andador 22, número 14 esquina con andador 3-A, sección 2 de la colonia Infonavit Grijalva; que la casilla se instaló en una esquina de la explanada ubicada frente del lugar autorizado porque les daba el sol y porque en anteriores elecciones la casilla siempre se ha instalado ahí.

La funcionaria comisionada para la práctica de esta inspección judicial, tomó placas fotográficas del lugar previamente autorizado y del lugar donde efectivamente se instaló; de éstas, claramente se aprecia que el lugar donde se instaló la casilla 1627BA, y el sitio previamente autorizado, se encuentran uno frente al otro, mediando entre éstos una distancia aproximada de treinta metros en línea recta sin que hayan elementos que impidieran la visibilidad y el acceso de los electores entre estos dos sitios.

Por cuanto hace a la diligencia practicada el veintitrés de noviembre del año en curso, el actuario adscrito a este tribunal electoral, dio fe que se constituyó en el domicilio que ocupa la Escuela Primaria Federal Profesor Manuel Aguilar Juárez, sito en la calle Angostura sin número del Fraccionamiento Primero de Mayo, lugar autorizado en el encarte para la instalación de la casilla 1616CA; así también, en el domicilio que ocupa el jardín de niños Margarita Salazar, ubicado en la calle angostura sin número del Fraccionamiento Primero de Mayo; inmuebles que se encuentran uno junto al otro. Asimismo, el ciudadano Jorge Algarín Toledo, con domicilio en la calle Angostura, número dos, Manzana 4, del Fraccionamiento Primero de Mayo, a preguntas del funcionario judicial, respondió que la casilla se instaló en el jardín de niños, esto es, frente a su domicilio, porque la escuela primaria estaba cerrada.

El actuario comisionado para la práctica de esta inspección judicial, tomó placas fotográficas del lugar previamente autorizado y del lugar donde efectivamente se instaló; de éstas, claramente se aprecia que el lugar donde se instaló la casilla 1627BA, y el sitio previamente autorizado, se encuentran uno junto al otro, sin que hayan elementos que impidieran la visibilidad y el acceso de los electores entre estos dos sitios.

Bajo esa tesitura, se colige que los sitios autorizados para la instalación de las casillas y el lugar donde éstas se instalaron, guardan una relación de tal contigüidad que resulta intrascendente por cuanto hace a la casilla 1627BA que en las actas de instalación y cierre de casilla y de escrutinio y cómputo se advierta que en los recuadros destinados a señalar si las casillas se instalaron en el lugar designado por la autoridad electoral y si el escrutinio y cómputo se llevó a cabo en el lugar aprobado por el Consejo respectivo, la respuesta plasmada sea afirmativa; y por cuanto hace a la casilla 1616CA, se haya asentado un domicilio distinto en las actas respectivas; toda vez que no se causó confusión en el electorado. Y en tales condiciones, resultan inoperantes los agravios vertidos por los recurrentes en cuanto a estas casillas y por la causal que se analiza.

OCTAVA Artículo 57, inciso b). La Coalición Por un Gobierno Diferente y el Partido Revolucionario Institucional, en sus agravios, manifiestan que se recibió la votación por personas u organismos distintos a los legalmente facultados, en las casillas siguientes: 1605CB, 1606CG, 1608CA, 1610CC, 1611CA, 1612CB, 1614CA, 1616CA, 1623CA, 1632CA, 1657CA, 1658CA, 1658CB, 1660BA, 1660CA, 1660CB, 1661BA, 1663BA, 1664BA, 1664CA, 1675CA, 1678CA, 1679CA, 1686BA, 1687CA, 1688CA, 1696BA, 1698CB, 1700CB, 1703BA, 1704CB, 1709CB, 1713BA, 1714CB, 1717CB, 1721BA, 1722BA, 1723CA, 1724BA, 1725BA, 1726CB, 1727CA, 1728BA, 1729BA, 1731CB, 1734CB, 1736CD, 1738CA, 1739BA, 1753BA.

Previo al estudio de los elementos que integran la causal de nulidad invocada, conviene precisar que el artículo 210 del Código Electoral del Estado, establece lo siguiente:
(Se transcribe)

Ningún representante de partido político podrá asumir las funciones de Presidente, Secretario o Escrutador de la mesa directiva de casilla.

A fin de estar en posibilidad de determinar si se actualiza la violación alegada, se procede a elaborar un cuadro comparativo que contiene: en la primera columna, el número de casilla; en la segunda, el nombre de los funcionarios que debieron actuar según el encarte o documento oficial (acta circunstanciada de la sesión correspondiente del consejo municipal electoral en la que se designa a los funcionarios de las mesas directivas de casilla) publicado para la instalación e integración de las casillas en el distrito electoral; en la tercera, los funcionarios que actuaron y cargo que ocuparon el día de la jornada electoral; en la cuarta si aparecen o no en la lista nominal; y finalmente un cuadro de observaciones, en el que consignan todas aquellas circunstancias especiales al caso concreto.

NÚM. PROG.	NÚMERO DE CASILLA	FUNCIONARIOS QUE DEBIERON ACTUAR SEGÚN EL ENCARTÉ	FUNCIONARIOS QUE ACTUARON Y CARGO QUE OCUPARON EL DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL	¿ESTÁ EN LA LISTA NOMINAL? SI/NO	OBSERVACIONES*
1	1605CB	P: CRUZ OCAÑA ESTHER S: TRINIDAD ESQUINCA ANA SILVIA 1E: NAÑEZ PÉREZ MARIA TERESA 2E: MORALES HERNÁNDEZ JUAN MANUEL 1S: VÁZQUEZ RAMÍREZ MANUEL 2S: ABARCA MORALES MANUEL 3S: PÉREZ NUCAMENDI ESAUH	P: ESTHER CRUZ OCAÑA S: ANA SILVIA TRINIDAD ESQUINCA 1E: Ma. TERESA NAÑEZ PÉREZ 2E: JUANA GÓMEZ VELASCO		FUNGIOÓ COMO SEGUNDO ESCRUTADOR EL PRIMER SUPLENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 1605 CASILLA CONTIGUA A.
2	1606CG	P: MENDEZ PIMENTEL MARIO S: MIMIAGA ALVAREZ MARIA DEL PILAR 1E: RAMOS SÁNCHEZ GABRIELA 2E: GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ MARIANA 1S: MARTÍNEZ LÓPEZ ROSVITA 2S: VARGAS JIMÉNEZ MAGDALENA 3S: BRAVO PÉREZ ELSIRA VICENTA	P: M. DEL PILAR MIMIAGA ALVAREZ S: GABRIELA RAMOS SÁNCHEZ 1E: ROSBITA MARTINES LOPEZ 2E: MARIANA GUTIÉRREZ HERNANDEZ		FALTÓ EL PRESIDENTE HACIÉNDOSE EL CORRIMIENTO CORRESPONDIENTE.
3	1608CA	P: GARCÍA PÉREZ ROBERTO CARLOS S: MONTES ALEGRIA ELIZABETH 1E: MARTÍNEZ GARCÍA NUBIA 2E: SALAZAR FUSTER BLANCA ESTELA 1S: VASQUEZ SANTIZ ROSA DEL CARMEN 2S: MARTÍNEZ PÉREZ RUTH 3S: OLIVER PÉREZ YOLANDA	P: ROBERTO CARLOS GARCÍA PEREZ S: ELIZABETH MONTES ALEGRIA 1E: AIDE ALVARADO MARTINEZ 2E: BLANCA ESTHELA SALAZAR F.		FUNGIOÓ COMO PRIMER ESCRUTADOR EL DESIGNADO COMO SEGUNDO ESCRUTADOR DE LA CASILLA 1608B.
4	1610CC	P: COUTINO GONZALEZ RENE S: ESTRADA RUIZ MARIA DE LOURDES 1E: CORONEL FLORES LILIA MARISOL 2E: GUILLÉN DÍAZ ADULFO 1S: GONZÁLEZ CORZO BEATRIZ 2S: VAQUERIZO RAMÍREZ DILERY 3S: INO CANCINO JORGE	P: RENE COUTINO GONZALEZ S: BEATRIZ GONZÁLEZ CORZO 1E: ADULFO GUILLÉN DÍAZ 2E: ABRAHAM SÁNCHEZ JIMENEZ	SI	ACTUARON COMO SECRETARIO, PRIMERO Y SEGUNDO ESCRUTADORES. EL PRIMER SUPLENTE, SEGUNDO ESCRUTADOR Y UN ELECTOR DE ESA SECCIÓN RESPECTIVAMENTE.
5	1611CA	P: HIDALGO MARIN CLAUDIA S: HERNÁNDEZ MACAL MARIA GUADALUPE 1E: DOMIGNUEZ HERNÁNDEZ LIELA JESÚS 2E: OMAYEY TECO MARIA DEL CARMEN 1S: LÓPEZ VENTURA ELSA NELLY 2S: ALBORES MORFIN ADELA ASUNCIÓN 3S: PÉREZ JIMÉNEZ ELIN	P: CLAUDIA HIDALGO MARIN S: MA. GPE. HDEZ. MACAL 1E: LIELA JESÚS DOMINGUEZ HDEZ. 2E: MARIA DEL CARMEN OMALLEY TECO		FUNGIERON LOS FUNCIONARIOS DESIGNADOS OFICIALMENTE
6	1612CB	P: GUTIÉRREZ ELVIRA MARIA TERESA DE JESUS S: ALVARADO TORRES HORACIO 1E: CRUZ VICENTE ANTONIO ALBERTO 2E: DOMINGUEZ JIMÉNEZ BLANCA ESTHELA 1S: CRUZ TOLEDO RUSSBEY 2S: BUSTAMANTE RODRÍGUEZ MARIA LUISA 3S: SERRANO MARTÍNEZ SANTIAGO	P: MARIA TERESA DE JESÚS GUTIÉRREZ ELVIRA S: ANTONIO ALBERTO CRUZ VICENTE 1E: EDUARDO VILLATORO SUAREZ 2E: FILADELFO PÉREZ RODRIGUEZ	SI	FUNGIERON: COMO SECRETARIO, PRIMERO Y SEGUNDO ESCRUTADORES EL PRIMER ESCRUTADOR, DE ESA CASILLA, UN ELECTOR PERTENECIENTE A ESA SECCIÓN Y EL SEGUNDO SUPLENTE GENERAL DE LA CASILLA 1612CA RESPECTIVAMENTE.
7	1614CA	P: YUIN ESQUIPULAS EUCARIO S: PÉREZ VÁZQUEZ FLOR DE MARIA 1E: LÓPEZ DE LA CRUZ AMINTA 2E: MARTÍNEZ CORDOVA ARCELIA 1S: SÁNCHEZ JUÁREZ JUAN CARLOS	P: EUCARIO YUIN ESQUIPULAS S: AMINTA LÓPEZ DE LA CRUZ 1E: ARCELIS MARTÍNEZ CENTENO 2E:	SI	FUNGIERON COMO SECRETARIO Y PRIMER ESCRUTADOR EL PRIMER ESCRUTADOR Y UN ELECTOR DE ESA SECCIÓN, RESPECTIVAMENTE: FALTÓ EL SEGUNDO ESCRUTADOR

		2S: GUERRA SOL HEBENCIO 3S: MOLINA LEÓN MARIA MAGDALENA			
8	1616CA	P: VARGAS LARA VÍCTOR MANUEL S: PACHUCA COUTIÑO LAURA ELENA 1E: MENDEZ MERIDA MARIA GUADALUPE 2E: TREJO GARCÍA RAUL 1S: PRIETO JIMÉNEZ AMABLE 2S: HERNÁNDEZ SANTOS MARIA ARMINDA 3S:FIGUEROA VELASCO BLANCA LIDIA	P: VÍCTOR MANUEL VARGAS LARA S: LAURA ELENA PACHUCA COUTIÑO 1E: MENDEZ MERIDA MARIA GUADALUPE 2E: PRIETO JIMÉNEZ AMABLE		EL PRIMER SUPLENTE GENERAL FUNGIÓ COMO SEGUNDO ESCRUTADOR.
9	1623CA	P: CANCINO MACIAZ ROBERTO S: CARPIO LIEVANO JAVIER DE JESUS 1E: LÓPEZ SUAREZ JOSUE 2E: NUCAMENDI GUTIÉRREZ FRANCISCO JAVIER 1S: SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ ADRIANA 2S: Pérez CASTELLANOS ELIZABETH 3S:ESPINOSA PÉREZ PIOQUINTO	P: JAVIER DE JESÚS CARPIO S: JAVIER DE JESÚS CARPIO 1E: JOSUÉ SUAREZ LOPEZ 2E: JUAN LÓPEZ SANTIZ	SI	FUNGIÓ COMO PRESIDENTE Y SECRETARIO EL DESIGNADO OFICIALMENTE COMO SECRETARIO Y COMO SEGUNDO ESCRUTADOR UN ELECTOR DE ESA SECCIÓN.
10	1632CA	P: BARRIOS CHAMBE ALEJANDRO NICOLAS S: ESCOBEDO CONDE PATRICIA 1E: AVENDAÑO GARCÍA GUADALUPE 2E: AVENDAÑO GARCÍA BULMARO 1S: PÉREZ GÓMEZ FERNANDO 2S: SARMIENTO TOLEDO CICERON 3S:SAMAYOA RECINOS AURA DELY	P: ALEJANDRO BARRIOS CH. S: PATRICIA ESCOBEDO CONDE 1E: 2E: BULMARO AVENDAÑO GARCIA :		LA CASILLA FUNCIONÓ SIN EL PRIMER ESCRUTADOR.
11	1657CA	P: MORALES BRAVO EXAL S: GALVEZ MOTA BLANCA LUVIA 1E: HERNÁNDEZ MORALES ARMANDO 2E: BIELMA MURILLO RICARDO 1S: GARCÍA VALDEZ ROSA MARGARITA 2S: BALLINAS VELÁSQUEZ GUADALUPE 3S:OVILLA RUIZ ANA PATRICIA	P: EXAL MORALES S: GALVEZ BLANCA LUVIA 1E: HERNÁNDEZ MORALES ARMANDO 2E: BIELMA MURILLO RICARDO	SI	EXISTE PLENA COINCIDENCIA ENTRE LOS FUNCIONARIOS AUTORIZADOS
12	1658CA	P: LEÓN GARCÍA ROSALINDA S: TAPIA TAPIA RITA 1E: HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ REYNOL JORGE 2E: LÓPEZ OCAÑA MANUELA 1S: MALDONADO DOMÍNGUEZ JESUS 2S: GÓMEZ GARCÍA MARDONIA 3S:ALVARADO VELÁSQUEZ MARIA REYA	P: ENRIQUE IBARRA PINEDA S: ADOLFO GARCÍA HIDALGO 1E: ROSARIO REYES RAMOS 2E: SEBASTIANA GÓMEZ JIMENEZ	NO	FUNGIERON COMO PRESIDENTE, SECRETARIO, PRIMERO Y SEGUNDO ESCRUTADORES UN ELECTOR UN CIUDADANO QUE NO APARECE EN LA LISTA NOMINAL DE ESA SECCIÓN, LA SEGUNDA ESCRUTADORA DE LA CASILLA 1658B Y EL SEGUNDO SUPLENTE DE LA CASILLA 1658CB RESPECTIVAMENTE
13	1658CB	P: ORDÓÑEZ RODRÍGUEZ JAVIER S: ALEMAN JIMÉNEZ TANIA 1E: GARCÍA TECO VÍCTOR HUGO 2E:HERNÁNDEZ CARRILLO ROBERTO 1S: SANTIZ MORFIN MARIA LUIZA 2S: GÓMEZ JIMENEZ SEBSTIANA 3S:GONZÁLEZ MONTROYA CARMEN	P: ORDÓÑEZ RODRÍGUEZ JAVIER S: ALEMAN JIMÉNEZ TANIA 1E: GARCÍA TECO VÍCTOR HUGO 2E: HDZ. CARRILLO ROBERTO		ACTUARON LOS FUNCIONARIOS QUE APARECEN EN EL ENCARTE.
14	1660BA	P: CASTELLANOS HERNÁNDEZ VÍCTOR GABRIEL S: GUTIÉRREZ GARCÍA RICARDO 1E: DÍAZ HERNÁNDEZ MERCEDALIA 2E: COLMENAREZ MEDINA ROSEMBER 1S: CRUZ MANDUJANO ULBE ESTHER 2S: LÓPEZ BARRIOS MARIA AUXILIADORA 3S:VILLALOBOS PÉREZ CRUZ ALEJANDRO	P: VÍCTOR GABRIEL CASTELLANOS HERNÁNDEZ S: FRANCISCO JAVIER CASTELLANOS HERNANDEZ 1E: ROSENBER COLMENARES MEDINA 2E:	NO	FUNGIERON COMO SECRETARIO Y PRIMER ESCRUTADOR UN CIUDADANO QUE NO APARECE EN LISTA NOMINAL Y EL SEGUNDO ESCRUTADOR DE ESA CASILLA RESPECTIVAMENTE, Y FALTÓ EL SEGUNDO ESCRUTADOR.
15	1660CA	P: CABRERA GUTIÉRREZ CONSUELO	* P: CONSUELO CABRERA GTZ.	NO	*ASI SE ASENTÓ EN EL ACTA DE INSTALACIÓN Y CIERRE DE CASILLA EN EL APARTADO CORRESPONDIENTE A LA FASE DE VOTACIÓN; EN EL APARTADO RELATIVO AL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO Y

		S: SÁNCHEZ MOLINA ELI DE JESÚS 1E: CASTELLANOS GONZÁLEZ JUANITA 2E: PÉREZ SÁNCHEZ AMELIA 1S: CRUZ RUIZ JOSE 2S: PÉREZ DÍAZ OFELIA 3S:GÓMEZ NAVARRO JUANA	S: ALICIA GÓMEZ PEREZCANCINO 1E: SUSANA M. MICELI CHANONA 2E: AURA DEL CARMEN SOLIS H.		EN EL ACTA DE ESCRUTINIO Y COMPUTO FUNGIERON COMO PRIMER Y SEGUNDO ESCRUTADORES AMELIA PÉREZ SÁNCHEZ Y SUSANA MABEL MICELI RESPECTIVAMENTE. ASIMISMO, LOS FUNCIONARIOS HABILITADOS NO APARECEN EN LA LISTA NOMINAL.
16	1660CB	P: RASGADO JUÁREZ ANTONIO S: CLEMENTE CLEMENTE ALEXIS 1E: GÓMEZ FLORES GRACIELA 2E: CRUZ BURGUETE ELEXER 1S: GÓMEZ RAMÍREZ HECTOR 2S: ARGUETA CANCINO CLARA LUZ 3S:COUTIÑO MORENO IDOLINA	P: GRACIELA GÓMEZ FLORES S: CLARA LUZ ARGUETA CANCINO 1E: HECTOR GÓMEZ RAMIREZ 2E:		FUNGIERON COMO PRESIDENTE, SECRETARIO Y PRIMER ESCRUTADOR EL PRIMER ESCRUTADOR, SEGUNDO Y PRIMER SUPLENTE DE ESA CASILLA RESPECTIVAMENTE, FALTO EL SEGUNDO ESCRUTADOR.
17	1661BA	P: FRANCO GONZALEZ JUAN FRANCISCO S: CERON LÓPEZ MANUEL DE JESUS 1E: LÓPEZ TOMAS ENEDINA 2E: OCAÑA CRUZ ORLANDO 1S: PÉREZ ROBLERO MARIBEL 2S: HERNÁNDEZ MOSCOSO MARIA DEL SOCORRO 3S:GÓMEZ HERNÁNDEZ MARIA ELENA	P: FRANCISCO GONZÁLEZ JUAN FRANCISCO S: CERON LÓPEZ MANUEL DE JESUS 1E: PÉREZ ROBLERO MARIBEL 2E:		EL PRIMER SUPLENTE FUNGIO COMO PRIMER ESCRUTADOR: FALTÓ EL SEGUNDO ESCRUTADOR
18**	1663BA	P: VELEZ TORRES MARIA DEL LOURDES S: TRUJILLO SÁNCHEZ LEONARDO 1E: MUÑOZ FERRER ANA ROCIO 2E: CORONADO TOLEDO SANDRA LUZ 1S: MUENCH NAVARRO MAGDA INES 2S: RUIZ HIDALGO GUADALUPE 3S: ALVAREZ MENDEZ ANA ISABEL	P: MARIA DE LOURDES VELEZ TORRES S: TRUJILLO SÁNCHEZ LEONARDO 1E: MUÑOZ FERRER ANA ROCÍO 2E:		FALTO EL SEGUNDO ESCRUTADOR
19	1664BA	P: FRANCO MADARIAGA EDGAR FRANCISCO S: ARRAZOLA FUENTES LUIS ENRIQUE 1E: TRUJILLO SOLAR MARIA TERESA 2E: PINTO Pérez GUSTAVO 1S: Díaz CANO OCTAVIO 2S: MORALES VALENCIA FULVIA LIDEY 3S:GUILLÉN HERNANDEZ MARTÍN ALFONSO	P: FRANCO MADARIAGA EDGAR F. S: LUIS ENRIQUE ARRAZOLA FUENTES 1E:MARIA TERESA TRUJILLO 2E:		FALTÓ EL SEGUNDO ESCRUTADOR
20	1664CA	P: PÉREZ HERNADEZ ISIDRO S: COUTIÑO DE COSS ROSBEL YOLANDA 1E: RUIZ RAMÍREZ MARIA CONCEPCIÓN 2E: BALBUENA RAMÍREZ MARIA DE DOLORES 1S: AGUILAR MARIA MARTHA 2S: AGUILAR MARTÍNEZ MARIA DEL CARMEN 3S:TELLO BUCIO MIGUEL ANGEL	P: ISIDRO PÉREZ HERNANDEZ S: MAURILLA CARMELA SÁNCHEZ CASTRO 1E: MARIA CONCEPCIÓN RUIZ RAMIREZ 2E: MARIA DOLORES BALBUENA RAMÍREZ	SI	FUNGIO COMO SECRETARIO, UN ELECTOR DE ESA SECCION
21	1675CA	P: CABRERA AGUILAR FRANCISCO YEUDIEL S: AGUILAR RUBIO JOSÉ ALFREDO 1E: NANGUYASMU OROZCO BETHZABE LUCRECIA 2E: BELTRÁN GÓMEZ MARIA DEL CARMEN 1S: ARAMONI CALDERON ROSA MARIA 2S: OBREGÓN VELAZCO SILVIA ELENA 3S:ALFONSO VELASCO CARLOS AUGUSTO	P: GLADIS GABRIELA ORANTES SANTIAGO S: JOSÉ ALFREDO AGUILAR RUBIO 1E: MARIA DEL CARMEN BELTRÁN GOMEZ 2E: ROSA MARIA ARAMONI CALDERON		ACTUARON COMO PRESIDENTE, PRIMERO Y SEGUNDO ESCRUTADORES, EL TERCER SUPLENTE DE LA CASILLA 1675B, EL SEGUNDO ESCRUTADOR Y EL PRIMER SUPLENTE DE ESTA CASILLA RESPECTIVAMENTE.
22	1678CA	P: DÍAZ VILLEGAS JESUS	P: JESUS DÍAZ VILLEGAS		FALTÓ EL SECRETARIO Y HUBO CORRIMIENTO DE LOS DEMÁS FUNCIONARIOS SIN HABILITAR AL SEGUNDO ESCRUTADOR.

		S: CAMACHO LARA SEMIRAMIS BERENICE 1E: ZAMBRANO AGUILAR PATRICIO MANUEL 2E: MOTA FARIAS ANA MARIA 1S: REYES ROMAN MANUELA 2S: Vázquez CUNDAPI RICARDO 3S:OCAÑA TRUJILLO GABRIELA	S: PATRICIO MANUEL ZAMBRANO AGUILAR 1E: ANA MARIA MOTA FARIAS 2E:		
23	1679CA	P: LOARCA ORTIZ MARIA GUADALUPE S: VIDAL RAMÍREZ MARTHA GUADALUPE 1E: DÍAZ CASTAÑEDA ENRIQUE LENIN 2E: JIMÉNEZ FONSECA LEOPOLDO 1S: AGUILAR ACEVEDO BLANCA ZONIA 2S: PÉREZ LÓPEZ FRANCISCO 3S:NOH BRICENO JOSÉ RODRIGO	P: BLANCA ZONIA AGUILAR ACEVEDO S: CLAUDIA IBETH VÁZQUEZ ESCOBAR 1E: ALFONSO SOLORZAHO MONTECINOS 2E:		FUNGIERON COMO PRESIDENTE, SECRETARIO Y PRIMER ESCRUTADOR EL PRIMER SUPLENTE GENERAL DE ESA CASILLA Y EL PRIMER Y SEGUNDO ESCRUTADORES DE LA CASILLA 1679B FALTANDO EL SEGUNDO ESCRUTADOR
24	1686BA	P: DÍAZ GONZALEZ MARIA CRUZ S: NUCAMENDI CORZO RAMIRO 1E: VÁZQUEZ DE LA CRUZ BEATRIZ EUGENIA 2E: RUIZ MARROQUIN ANTELMO 1S: CALUMAYOR RODRÍGUEZ GLORIA 2S: HERNÁNDEZ BLANCO FABOLA 3S:MENEZ MOLINA YUIBETH	P: OLGA REYES LIN S: KARLA BONIFAZ GALVEZ 1E: BEATRIZ Vázquez DE LA CRUZ 2E: MARIA DE Lourdes SANCHEZ RAFAEL	NO	NO APARECEN EN LA LISTA NOMINAL LOS CIUDADANOS QUE OCUPARON LOS CARGOS DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y SEGUNDO ESCRUTADOR RESPECTIVAMENTE.
25	1687CA	P: MARTINEZ HERNÁNDEZ SARA S: RUIZ MORALES LORENA ALEJANDRA 1E: GÓMEZ MARTÍNEZ DULCE MARIA 2E: CUESTA BLANCO GLORIA MAGDALENA 1S: AGUILAR LIMON JOSEFA ISABEL 2S: LÓPEZ DÍAZ OLGA 3S:RODAS ZOILA	P: SARA MARTÍNEZ HERNANDEZ S: DULCE MARIA GÓMEZ MARTINEZ 1E: GLORIA MAGDALENA CUESTA BLANCO 2E: ARMANDO CRUZ LÓPEZ	NO	ACTUARON COMO SECRETARIO, PRIMER Y SEGUNDO ESCRUTADORES, EL PRIMERO Y SEGUNDO ESCRUTADORES Y UN CIUDADANO QUE NO SE ENCUENTRA EN LA LITA NOMINAL DE ESTA SECCION
26	1688 CA	P: LÓPEZ MUÑOZ IVAN FERNANDO S: RODRÍGUEZ SERGIO SÁNCHEZ ALEJANDRO 1E: GALLEGOS GÓMEZ CARMEN 2E: BURGUETE AGUILAR MARIA ISABEL 1S: MORALES CRUZ FLORINDA 2S: FLORES MONTOYA SUSANA 3S:RAMÍREZ VARGAS RAUL	P: IVAN FERNANDO LÓPEZ MUÑOZ S: SERGIO ALEJANDRO RODRÍGUEZ SANCHEZ 1E: CARMEN GALLEGOS GOMEZ 2E: MARIA ISABEL BURGUETE AGUILAR 1S:		PLENA COINCIDENCIA CON LOS CIUDADANOS PREVIAMENTE DESIGNADOS
27	1696BA	P: IBÁÑEZ DURANTE ANA LUISA S: AGUILAR SALAS LAURA LILIA 1E: GÓMEZ PÉREZ AVELINO 2E: GONZÁLEZ VELÁSQUEZ GILBERTO 1S: HERNÁNDEZ AVENDAÑO MARIA INES 2S: LÓPEZ OVANDO ROSA ANA 3S:LÓPEZ RODRÍGUEZ NIDIA	P: IBANEZ DURANTE ANA LUISA S: AGUILAR SALAS LAURA LILIA 1E: GONZLAEZ VELÁSQUEZ GILBERTO 2E:		CORRIMIENTO DEL SEGUNDO COMO PRIMER ESCRUTADOR Y Falto el segundo escrutador.
28	1698CB	P: ALVARADO AVENDAÑO EDITH S: AGUILAR AQUINO FIDEL 1E: PERAGALLO BOZZIERE MARGARITA 2E: ZEBADUA ORDÓÑEZ RICARDO 1S: URBINA PAREDES LUIS 2S: GONZÁLEZ VENEGAS EVELINA 3S:LECONA DE PAZ ROBERTO	P: NORA EDITH ALVARADO AVENDAÑO S: ELIZABETH GONZÁLEZ VENEGAS 1E: MARGARITA PARAGALLO BOZZIERE		FUNGió COMo SECRETARIO El SEGUNdo SUPLENte y faltó el segunDo eScrutadOr
29	1700CB	P: FERNÁNDEZ GONZÁLEZ CARLOS HUGO S: JIMÉNEZ VÁZQUEZ LUIS 1E: SAYNES OSIRIS 2E: GÓMEZ PÉREZ JOSE 1S: CANCINO SERRANO MARIA DEL ROCIO 2S: MOTA PAREDES GLORIA	P: GLORIA MOTA PAREDES S: ESCARLET OCHOA GUADALU 1E: GUADALUPE FERNÁNDEZ ESTRADA	NO	El primer eScrutaDor no apArece en la lista nominal

		3S:CABALLERO FERNANDO			
30	1703BA	P: CANTÚ NATAREN GABRIELA S: ZAVALETA TORREZ LUIS ALBERTO 1E: VÁZQUEZ MENDOZA JOSÉ EDEL 2E: HERNÁNDEZ MARTÍNEZ CLAUDIA ALEJANDRA 1S: GARCÍA CORDOVA JOSEFINA 2S: CORTES GUTIÉRREZ FLOR DE MARIA 3S:VÁZQUEZ CABRERA ANA LAURA	P: GABRIELA CANTÚ NATAREN S: Ma. ANTONIA LÓPEZ GOMEZ 1E: CIPRIANO CHAVEZ MARTINEZ 2E: RAMIRO CRUZ RUIZ		FUNGIERON COMO SECRETARIO Y PRIMER ESCRUTADOR LOS REPRESENTANTES SUPLENTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y PARTIDO ACCIÓN NACIONAL RESPECTIVAMENTE
31	1704 CB	P: MENDEZ BENAVIDES CARLOS OSCAR S: RAMÍREZGALLEGS SAUL 1E: PÉREZ ACOSTA LORENA 2E: CONSOSPO HERNÁNDEZ MARICELA 1S: VÁZQUEZ GONZÁLEZ CLAUDIA 2S: ESCOBAR LEAL ISABEL 3S:CRUZ DÍAZ GUADALUPE	P: CARLOS O. MENDEZ BENAVIDES S: OSCAR MENDEZ CAMACHO 1E: LORENA PÉREZ ACOSTA 2E: PEDRO PÉREZ ACOSTA	SI	ACTUARON COMO SECRETARIO Y SEGUNDO ESCRUTADOR DOS ELECTORES DE ESA SECCIÓN
32	1709CB	P: DOMINGUEZ VÁZQUEZ PATRICIA DEL CARMEN S: ESPINOSA DAHMLow BEATRIZ 1E: POLA LAZARO UVEL 2E: CELAYA CASTRO VÍCTOR MANUEL 1S: JIMÉNEZ CASTELLANOS JUAN ALBERTO 2S: HERNÁNDEZ MENDOZA MARLITH 3S:ARIZMENDI PANIAGUA MARINA	P: HERNÁNDEZ MENDOZA MARLITH S: GUIRRIA PÉREZ CRISTÓBAL ULISES 1E: POLA LAZARO UVEL 2E: OLGA LIDIA OZUNA PÉREZ	SI	FUNGIERON COMO PRESIDENTE, SECRETARIO Y SEGUNDO ESCRUTADOR EL SEGUNDO SUPLENTE DE ESA CASILLA, UN ELECTOR DE ESA SECCIÓN Y EL PRIMER SUPLENTE DE LA CASILLA 1709B RESPECTIVAMENTE
33	1713BA	P: SÁNCHEZ PÉREZ ULISES ABENAMAR S: SÁNCHEZ CASTRO FERNANDO 1E: GRAJALES NUCAMENDI HERLINDA MARGARITA 2E: LARA HERNÁNDEZ LAURA 1S: LÓPEZ LÓPEZ ALI 2S: ALEGRIA MENDEZ GREGORIO 3S:SANTIAGO PÉREZ BERNABE	P: ULISES SANCHEZ PEREZ S: HERLINDA MARGARITA GRAJALES NUCAMENDI 1E: 2E:		ACTUÓ COMO SECRETARIO EL PRIMER ESCRUTADOR FALTANDO LOS DOS ESCRUTADORES.
34	1714CB	P: ARELLANO SANTOS JOSÉ ALEJANDRO S: PÉREZ HERNÁNDEZ MARIA DEL CRMEN 1E: SANCHEZ PÉREZ AIDA ISABEL 2E: ABADÍA MELGAR ROSEMBERG 1SE: HIDALGO GONZÁLEZ ROSALVA 2S: MARTÍNEZ AQUINO GUADALUPE 3S: GÓMEZ HERNÁNDEZ BERSAIN	P: JOSÉ ALEJANDRO ARELLANO SANTOS S: BERSAIN GÓMEZ HERNÁNDEZ 1E: ROSEMBERG ABADÍA MELGAR 2E:		FUNGIERON COMO SECRETARIO Y PRIMER ESCRUTADOR EL TERCER SUPLENTE Y EL SEGUNDO ESCRUTADOR RESPECTIVAMENTE; QUEDÓ VACANTE EL PUESTO DE SEGUNDO ESCRUTADOR
35	1717CB	P: RAMÍREZ MAGDALENO MANUEL ANTONIO S: RAMÍREZ MAGDALENO PATRICIA 1E: GÓMEZ SANOS IRLANDA 2E: ALFARO AGUILAR CLEOTILDE 1S: CASTILLO CRUZ HILDA 2S: ESTRADA PAREDES FLOR DE MARIA 3S:SALGADO LÓPEZ VÍCTOR HUGO	P: PATRICIA RAMÍREZ MAGDALENO S: CLEOTILDE ALFARO AGUILAR 1E: LUVIN DE JESÚS SELVAS OZUNA 2E: BRENDA LUCERO TIPPA SELVAS	NO	FUNGIERON COMO PRESIDENTE, SECRETARIO, PRIMERO Y SEGUNDO ESCRUTADORES EL SECRETARIO Y EL SEGUNDO ESCRUTADOR DE ESA CASILLA Y DOS ELECTORES RESPECTIVAMENTE EL SEGUNDO DE ESTOS NO APARECE EN LA LISTA NOMINAL.
36	1721BA	P: GARCÍA ESTRADA MARIA ISABLE S: BELTRÁN GONZÁLEZ JESÚS DE LOS ANGELES 1E: PÉREZ CALDERON YOLANDA 2E: BALLINAS HERNÁNDEZ ARMANDO	P: ROSA LINDA RUIZ GOMEZ S: Ma. DEL SOCORRO ROSAS DIEGO 1E: YOLANDA PÉREZ CALDERON 2E: B. ARMANDO BALLINAS MTZ.		ACTUARON COMO PRESIDENTE, SECRETARIO Y PRIMER ESCRUTADOR EL PRIMER SUPLENTE, TERCER SUPLENTE Y EL PRIMER ESCRUTADOR DE ESA CASILLA.

		1S: RUIZ GÓMEZ ROSALINDA 2S: GRAJALES PEREYRA MARIA DE LOS ANGELES 3S:ROSAS DIEGO SOCORRO			
	1722BA	P: ALBORES JOSÉ HERNÁNDEZ ALEJANDRO S: ZEPEDA HUGO HERNÁNDEZ HUGO ENRIQUE 1E: CENTENO OCHOA VIRGINIA MARICELA 2E: ESTRADA SANSEBASTIAN BLANCA ESTELA 1S: ALVAREZ MORALES LEOVA 2S: URBINA CENTENO OSCAR 3S:PÉREZ CRUZ NECTAR	P: NOEMÍ MACIAS PÉREZ S: HUGO ENRIQUE ZEPEDA HERNANDEZ 1E: GUADALUPE PÉREZ GONZALEZ 2E: MARTHA MACIAS PEREZ	SI	FUNGIERON COMO PRESIDENTE, PRIMER Y SEGUNDO ESCRUTADORES LA PRIMER SUPLENTE DE LA CASILLA 1722CA Y DOS ELECTORES DE ESA SECCIÓN RESPECTIVAMENTE
38	1723CA	P: TOLEDO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER S: VÁZQUEZ RUIZ BLANCA ELENA 1E: REVUELTAS DÍAZ JOSE 2E: OVILLA ROSALES MARCO ANTONIO 1S: OVANDO CHATU ARMANDO RUBISEL 2S: HERNÁNDEZ LÓPEZ BRENDA GRISEL 3S:MARTÍNEZ ALIAS MARIA TERESA	P: FRANCISCO TOLEDO MARTINEZ S: BLANCA ELENA VÁZQUEZ RUIZ 1E: JOSÉ REVUELTAS DÍAZ 2E:		FALTO EL SEGUNDO ESCRUTADOR
39	1724BA	P: AVENDAÑO GÓMEZ ROBERTO CIBERIO S: COUTIÑO AGUILAR BEATRIZ ANGELINA 1E: MARTÍNEZ MOLINA MARIA ELENA 2E: MAHEDA PASCACIO LUIS ENRIQUE 1S: FLORES ENRIQUEZ MARIO 2S: LÓPEZ SANTOS GUILLERMA 3S: RAMOS CRUZ MARCOS ALEJANDRO	P: ROBERTO AVENDAÑO S: BEATRIZ COUTIÑO A. 1E: 2E:		FALTARON LOS DOS ESCRUTADORES.
40	1725BA	P: OSORIO LÓPEZ ERICK S: NUCAMENDI BALTAZAR MARIA GUADALUPE 1E: RUIZ MANCILLA RICRDO 2E: CANO MALDONADO LUVIA 1S: CASTRO RUIZ CARLOS ALBERTO 2S: JUÁREZ JIMÉNEZ JULIO CESAR 3S: RAMOS AVENDAÑO MARISOL	P: ERICK OSORIO LOPEZ S: RICARDO MANZILLA RUIZ 1E: 2E: GREGORIA CASELLANOS MENDEZ		FUNGÍO COMO ESCRUTADOR EL PRIMER ESCRUTADOR EL PRIMER ESCRUTADOR DE LA CASILLA 1725CA; FALTO EL SEGUNDO ESCRUTADOR.
41	1726CB	P: CHANDOMI MACIAS CARLOS DANIEL S: CIFUENTES DE LA CRUZ ADRIANA 1E: TOLEDO CAMACHO BLANCA ELENA 2E: GORDILLO RODRÍGUEZ ANDRES 1S: JUÁREZ VELÁSQUEZ SUHEY CONCEPCIÓN 2S: GÓMEZ TEVERA JORGE 3S:LÓPEZ CENTENO ROSA MARIA	P: OSCAR SANCHEZ RODRIGUEZ S: BLANCA ELENA TOLEDO CAMACHO 1E: JORGE GÓMEZ TEVERA	NO	ACTUARON COMO PRESIDENTE, SECRETARIO Y PRIMER ESCRUTADOR, UN CIUDADANO QUE NO APARECE EN LA LISTA NOMINAL, EL PRIMER ESCRUTADOR Y EL SEGUNDO SUPLENTE DE ESA CASILLA RESPECTIVAMENTE
42	1727CA	P: GONZÁLEZ GÓMEZ MARIA ELENA S: ESPINOSA SOLIS RODULFO ANTONIO 1E: NAFATE GONZÁLEZ JESÚS HUMBERTO 2E: JIMÉNEZ CHANDOMI MARIA ANTONIA 1S: RAMOS RUIZ CRISTINA 2S: RAMOS RUIZ ENRIQUE 3S:ESTRADA SUAREZ FLOR DE MARIA	P: GONZÁLEZ GÓMEZ MARIA ELENA S: ADRIANA ELIZABETH LÓPEZ HIDALGO 1E: MENDEZ LÓPEZ RUBISEL 2E: JIMÉNEZ CHANDOMI MARIA ANTONIA	NO	FUNGIERON COMO SECRETARIO, Y PRIMER ESCRUTADOR UN CIUDADANO QUE NO APARECE EN LA LISTA NOMINAL Y UN ELECTOR DE ESA SECCIÓN.
43	1728BA	P: SUAREZ MARTINEZ JOSUE S: SÁNCHEZ PÉREZ CARLOS 1E: SÁNCHEZ GONSALES ROSA MARIA YANET 2E: HERNÁNDEZ ZARATE SANDRA HERCILI 1S: PÉREZ SANCHEA JESUS 2S: LÓPEZ ESPINOSA IRENE 3S:LÓPEZ GÓMEZ MARCELA	P: JOSUÉ SUAREZ MARTINEZ S: CARLOS SÁNCHEZ PEREZ 1E: SANDRA HERCILI HERNANDEZ 2E: IRENE LÓPEZ ESPINOZA		FUNGIERON COMO PRIMERO Y SEGUNDO ESCRUTADORES EL SEGUNDO ESCRUTADOR Y EL SEGUNDO SUPLENTE RESPECTIVAMENTE
44	1729BA	P: REYES SOLIS JORGE ALBERTO	P: NANCY CAROLINA REYES SOLIS	SI	ACTUARON COMO PRESIDENTE, SECRETARIO, PRIMER Y SEGUNDO ESCRUTADORES UN ELECTOR DE ESA SECCIÓN, EL PRIMERO Y SEGUNDO

		S: PÉREZ RAMOS FREDY 1E: ESCOBAR ALEGRIA ETELBERTO 2E: DÍAZ BARRIOS BLANCA OLGA 1S:MARTÍNEZ VARGAS YOLANDA 3S: GORDILLO MORALES RONAY ALEJANDRO	S: ETELBERTO ESCOBAR ALEGRIA 1E: BLANCA O. DÍAZ BARRIOS 2E: YOLANDA MARTÍNEZ VARGAS		ESCRUTADORES Y EL PRIMER SUPLENTE DE ESA CASILLA RESPECTIVAMENTE.
45	1731CB	P: RAMÍREZ RUIZ RAUL S: GONZÁLEZ CHATU HECTOR MIGUEL 1E: GÓMEZ SARMIENTO ROSARIO AMPARO 2E: HERNANDEZ MARTINEZ MARIA DE LOURDES 1S: CASTILLEJOS COUTIÑO MRCELO 2S: GONZÁLEZ LÓPEZ MARVIN ERICA 3S:NAVARRO GÓMEZ FELIPE	P: RAUL RAMÍREZ RUIZ S: HECTOR MIGUEL GONZÁLEZ CHATI 1E: ROSARIO AMPARO GÓMEZ SARMIENTO 2E: EUGENIO CANO AYALA		FUNGIO COMO SEGUNDO ESCRUTADOR EL DESIGNADO PREVIAMENTE COMO SECRETARIO DE LA CASILLA 1731CA
46	1734CB	P: GALDAMEZ ROQUE RICARDO HUMBERTO S: ALVAREZ MOTA ARTURO 1E: MARTILL LÓPEZ JOSÉ IVAN 2E: GALDAMEZ VERA RICARDO 1S: ENCISO GARCÍA JOSÉ LUIS 2S: CENTENO SÁNCHEZ ROSSINA 3S: SOLÓRZANO SANTEÑO BERNARDO	P: RICARDO HUMBERTO GALDAMEZ ROQUE S: JOSÉ IVAN MARTILL LOPEZ 1E: RICARDO GALDAMEZ VERA 2E:		ACTUARON COMO SECRETARIO Y PRIMER ESCRUTADOR EL PRIMERO Y SEGUNDO ESCRUTADORES DE ESA CASILLA FALTANDO EL SEGUNDO ESCRUTADOR
47	1736CD	P: VÁZQUEZ MARTINEZ LUCANOR BOLIVAR S: GURRIA QUEVEDO CLAUDIA MARIA 1E: VELÁSQUEZ LÓPEZ LORENA 2E: HERNÁNDEZ TORRES BLANCA CECILIA 1S: REYES ALBORES MAGNOLIA HILDEGAR 2S: LÓPEZ MORALES RAYMUNDO 3S: DOMINGUEZ MARQUEZ HILDA	P: MARIA DEL PILAR PRIETO VALENCIA S: JOSÉ DOLORES GALINDO BURGOS 1E: HUMBERTO ANTONIO ARREOLA 2E:		LA CASILLA SE INTEGRÓ CON ELECTORES DE ESA SECCIÓN FALTANDO EL SEGUNDO ESCRUTADOR
48	1738CA	P: MORALES JUÁREZ GLORIA MARIA S: CHAME CHAMPO ROSA ESMERALDA 1E: RICO GRABOSKI PEDRO 2E: MENDOZA TRUJILLO JOSÉ OCTAVIO 1S: SANTOS JJON GUADALUPE ARGELIA 2S: DE LA CRUZ MORALES ELIZABETH 3S: DE LA CRUZ LÓPEZ ADRIAN	P: MORALES JUÁREZ GLORIA MARIA S: CHAME CHAMPO R. ESMERALDA 1E: MENDOZA TRUJILLO JOSÉ OCTAVIO 2E:		EL SEGUNDO ESCRUTADOR FUNGIO COMO PRIMER ESCRUTADOR QUEDO VACANTE EL LUGAR DEL SEGUNDO ESCRUTADOR
49	1739BA	P: GUTIERREZ ESPINOZA YOLANDA S: MORALES TRUJILLO GLADIS 1E: VÁZQUEZ LÓPEZ NEPTALI 2E: RAMÍREZ PÉREZ PATRICIA JACQUELINE 1S: TOMAS FERNÁNDEZ MATILDE 2S: JIMÉNEZ LÓPEZ MARCO ANTONIO 3S: CIPRIANO SELVAS MARIA DE JESUS	P: YOLANDA GUTIERREZ ESPINOZA S: PATRICIA JACQUELINE RAMÍREZ PEREZ 1E: DEYSI CASTELLANOS VELASQUEZ 2E:	NO	FUNGIERON COMO SECRETARIO Y PRIMER ESCRUTADOR EL SEGUNDO ESCRUTADOR DE ESA CASILLA Y UN CIUDADANO QUE NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN LA LISTA NOMINAL.
50	1753BA	P: BEJARANO ROMERO JORGE OSWALDO S: DOMINGUEZ HENING ESGAR ANTONIO 1E: RUIZ FLORES JUAN CARLOS 2E: CASTILLO CASTILLO ISIDORO 1S: GONZÁLEZ JIMÉNEZ MIGUEL ARTURO 2S: AMBROSIO ZARATE HERIBERTO 3S:GUTIÉRREZ SARAVIA ANABEL AURORA	P: BEJARANO ROMERO JORGE OSWALDO S: DOMINGUEZ HENING EDGAR ANTONIO 1E: AMBROSIO ZARATE HERIBERTO 2E:		EL PRESIDENTE ABANDONÓ LA CASILLA DURANTE LA FASE DE RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN HACIÉNDOSE EL CORRIMIENTO CON EL SECRETARIO Y EL ESCRUTADOR QUEDANDO VACANTES LOS LUGARES DE LOS ESCRUTADORES.

Primer grupo.- Formato por las casillas 1611CA, 1657CA, 1658CB, 1688CA, en las cuales, se observa que, los nombres de los ciudadanos que actuaron el día de la jornada electoral, coinciden plenamente con los nombres establecidos en el “encarte”, situación que no irroga perjuicio alguno a los recurrentes. Por lo anterior, esta Sala concluye que no se actualiza la causal de nulidad en estudio, por lo que se declaran infundados los agravios esgrimidos al respecto, en relación a las casillas que en este apartado se analizan.

Igual tratamiento merecen las casillas 1606CG, 1616CA, 1721BA, 1728BA, ya que del cuadro de referencia se desprende que, quienes recibieron la votación, finalmente estaban facultados para desempeñar algún cargo de funcionario en las mencionadas casillas, toda vez que dichos ciudadanos fueron designados por el Consejo Municipal para tal efecto, pues sus nombres aparecen incluidos en la lista de integración de mesas directivas de casilla, sólo que, al no presentarse alguno de los funcionarios que originalmente fueron designados para desempeñar los cargos de presidente, secretario y escrutadores, según el caso, estos fueron ocupados por quienes aparecen como suplentes en el listado referido, únicamente recorriéndose en el orden en que estaban designados.

Por tanto, la votación se recibió por ciudadanos que fueron capacitados y designados por el propio Consejo Municipal Electoral de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; por lo que al quedar cubiertos los requisitos que señala el artículo 189 del Código Electoral del Estado de Chiapas, se considera que en la especie no se vulnera el principio de certeza que rige el proceso electoral. Y en esa tesitura, se declaran infundados los agravios vertidos al respecto, en las casillas 1606CG, 1616CA, 1721BA, 1728BA.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis relevante sustentada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consultable en las páginas 85 y 86 del Suplemento Número 2 de la Revista Justicia Electoral, clave de tesis SUP61.3 EL1/98 de rubro y texto siguientes:

“SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS PROPIETARIOS DE CASILLA POR LOS SUPLENTE GENERALES PREVIAMENTE DESIGNADOS POR LA COMISIÓN MUNICIPAL. CUANDO NO CONSTITUYE CAUSAL DE NULIDAD (LEGISLACIÓN DE VERACRUZ). (Se transcribe)

Segundo grupo.- Éste lo forman las casillas 1605CB, 1608CA, 1731CB y 1675CA; en las cuales basta comparar los nombres de los ciudadanos que actuaron durante el desarrollo de la jornada electoral como funcionarios de casilla, con los nombres de los ciudadanos previamente insaculados, capacitados y designados por el Consejo Municipal, para advertir que algunos de ellos coinciden entre sí; no obstante, no pasa inadvertido para esta Sala, que en determinados espacios existan diferencias por lo que se estima que fueron desempeñados por personas no designadas previamente para esas casillas por la propia autoridad electoral.

En efecto, del análisis de las constancias que obran en autos, específicamente de las pruebas que se relacionaron en párrafos precedentes, este órgano jurisdiccional considera que ante la ausencia de alguno o algunos de los funcionarios designados por el Consejo Municipal, para integrar las mesas directivas, el presidente de casilla, de acuerdo con las facultades que le otorga el artículo 210 en su fracción I, del Código Electoral del Estado de Chiapas, procedió a integrar las mesas directivas, con personas autorizadas para fungir como funcionarios de casilla de otras casillas de la misma sección.

A mayor abundamiento, en las casillas 1605CB, 1608CA, 1675CA y 1731CB, ante la ausencia de alguno o algunos funcionarios previamente designados por la autoridad electoral respectiva para ocupar los cargos en la mesa directiva de tales casillas, ciudadanos que fueron insaculados, capacitados y designados para actuar en diferentes casillas, desempeñaron determinados cargos en la mesa directiva de las casillas cuya votación se impugna. Sin embargo, dicha circunstancia resulta insuficiente declarar la nulidad de la votación recibida en las mencionadas casillas, si se toma en cuenta que las casillas en las que actuaron aquellos, corresponden a la misma sección de las casillas para las que primigeniamente fueron designados, y al ser esto así, es inconcuso que los referidos ciudadanos se encontraban facultados para desempeñar cualquiera de los cargos dentro de la mesa directiva de las casillas cuestionadas.

Robustece lo anterior, la tesis relevante aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicada en la página sesenta y siete del Suplemento número uno de la Revista Justicia Electoral, cuyo epígrafe y texto son:

SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL. (Se transcribe)

Así como la tesis de jurisprudencia con clave de publicación S3ELJ16/2000, cuyo rubro se transcribe a continuación:

PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA. (Se transcribe)

TESIS DE JURISPRUDENCIA J.16/2000. Tercera Época. Sala Superior. Materia Electoral. Aprobada por Unanimidad de votos.

De lo antes expuesto, se colige que las sustituciones realizadas en las casillas en estudio, no vulneran el principio de certeza que debe regir en la jornada electoral, por lo que se declaran infundados los motivos de inconformidad expresados al respecto por los recurrentes.

Tercer grupo.- En este apartado se encuentra las casillas 1610CC, 1612CB, 1664CA, 1740CB, 1709CB, 1722BA, 1729BA y 1736CD; en las cuales, al analizar la documentación respectiva que está agregada en autos, se constató que existieron sustituciones de funcionarios con ciudadanos, cuyos nombres no coinciden con los asentados en el encarte respectivo. Sin embargo, en todos los casos, tales nombres sí fueron encontrados en las listas nominales correspondientes.

En consecuencia, y con apoyo en los criterios jurisprudencial y relevante antes citados, se conserva la votación en las casillas que en este apartado se analizan, porque, en los casos sometidos a estudio, los nombres de los ciudadanos habilitados como funcionarios, aparecen en las listas nominales respectivas, por lo que se desestiman los agravios hechos valer.

Cuarto grupo.- Lo conforma las casillas 1614CA, 1623CA, 1632CA, 1660CB, 1661BA, 1663BA, 1664BA, 1678CA, 1679CA, 1696BA, 1698CB, 1714CB, 1723CA, 1725BA, 1734CB, 1736CD, 1738CA; en las que del análisis de las actas respectivas, se advierte la constante de haber funcionado sin la asistencia de un escrutador. No obstante tal circunstancia no actualiza la causal de nulidad materia del presente estudio.

En efecto, los escrutadores de conformidad con el artículo 141 del Código Electoral del Estado de Chiapas, tienen principalmente, las atribuciones siguientes: I.- Contar la cantidad de boletas depositadas en cada urna, y el número de electores anotados en la lista nominal de electores y II.- Contar el número de votos emitidos a favor de cada candidato o fórmula. De lo antes expuesto, se colige que los escrutadores realizan actividades de apoyo las cuales puede realizar uno solo de ellos, por lo que resulta irrelevante que deban actuar los dos escrutadores para que en forma eficaz puedan realizar las funciones legalmente encomendadas. Y en tales condiciones se desestima el agravio esgrimido al respecto.

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Sala Xalapa, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; inserto en la tesis relevante visible en la página ocho del apartado relativo a las tesis relevantes de las Salas Regionales, Tomo II, de la Compilación de Jurisprudencia y Tesis Relevantes, Tercer Época, Primera Edición, Publicado por la Coordinación de Jurisprudencia y Estadística Judicial, de ese Tribunal; de rubro y texto siguientes:

ESCRUTADORES. LA FALTA DE UNO DE ELLOS DURANTE EL DESARROLLO DE LA JORNADA ELECTORAL NO CONSTITUYE CAUSA DE NULIDAD. (Se transcribe)

Mención especial merece la casilla 1623CA, donde se advierte de las constancias respectivas que el ciudadano que aparece en el encarte como secretario a falta del presidente, firmó las actas en los espacios relativos a presidente y secretario. En primer término, cabe decir que la casilla funcionó con tres funcionarios, esto es se compuso con la mayoría de sus integrantes; en segundo, la circunstancia de haber asentado su firma en ambos rubros, de ningún modo implica que haya ocupado los dos cargos, pues de tal hecho, se deduce que hubo un corrimiento de funcionarios, es decir, funcionó con un presidente, secretario y un escrutador por lo que en ese orden de ideas, lo procedente es confirmar la votación recibida en esa casilla.

Quinto grupo.- Se integra con las casillas 1658CA, 1660BA, 1660CA, 1686BA, 1687CA, 1700CB, 1703BA, 1713BA, 1717CB, 1724BA, 1726CB, 1727CA, 1739BA y 1753BA; en las cuales esta Sala considera que sí se actualiza la causal de nulidad invocada por el actor, por las consideraciones que a continuación se exponen:

En las casillas 1658CA, 1660BA, 1660CA, 1686BA, 1687CA, 1700CB, 1717CB, 1726CB, 1727CA y 1739BA; en éstas, las personas que actuaron como presidente, secretario o escrutador, no fueron de las previamente designadas por el Consejo Municipal correspondiente, y por tanto no aparecieron en el encarte respectivo. Ante tal situación, este órgano jurisdiccional, agotando el principio de exhaustividad, requirió a la autoridad responsable para que enviara las listas nominales de las casillas citadas.

Obtenido tales documentos, se pudo constatar que los ciudadanos que actuaron como presidentes, secretarios o, en su caso, como escrutadores; no se encuentran inscritos en las listas nominales correspondientes.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis relevante sustentada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, visible a foja r.1 del apartado relativo a las tesis relevantes de la Sala Superior, Tomo II, de la Compilación de Jurisprudencia y Tesis Relevantes, Tercera Época, Primera Edición, publicado por la Coordinación de Jurisprudencia y Estadística Judicial de este Tribunal; de rubro y texto siguientes:

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR). (Se transcribe)

Mención especial merecen las casillas 1703BA, 1724BA y 1753BA; en la primera de ellas fungieron como secretario y primer escrutador los representantes suplentes de los Partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, como se asentó en la hoja de incidentes respectiva, violándose con ello, el último párrafo del artículo 210, del Código Electoral del Estado. Asimismo, en las casillas 1724BA y 1753BA, funcionaron sin los dos escrutadores, motivo suficiente para arribar a la conclusión que la casilla no se integró adecuadamente. Y por ende, procede declarar la nulidad de la votación en esas casillas.

Las razones expuestas, encuentran sustento en la tesis de jurisprudencia consultable a foja e.9 del apartado relativo a la jurisprudencia de la Sala Superior, Tomo I, de la Compilación de Jurisprudencia y Tesis Relevantes, Tercera Época, Primera Edición, publicado por la Coordinación de Jurisprudencia y Estadística Judicial de este Tribunal; de rubro y texto siguientes:

ESCRUTADORES. SU AUSENCIA TOTAL DURANTE LA FASE DE RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN, ES MOTIVO SUFICIENTE PARA CONSIDERAR QUE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA SE INTEGRÓ INDEBIDAMENTE. (Se transcribe)

Por las razones expuestas, se vulnera el principio de certeza que rige la jornada electoral, al contrariarse lo dispuesto en la fracción I y en el último párrafo del numeral 210 del Código Electoral del Estado de Chiapas, quedando acreditados los extremos de la causal de nulidad en estudio, por lo que resultan fundados los agravios vertidos por los recurrentes, procediéndose a declarar la nulidad de la votación recibidas en esas casillas.

NOVENA. Artículo 57 inciso c) Con relación a las casillas 1612BA. 1612CA, 1616CA, 1619BA, 1621CA, 1632CA, 1677CA y 1749CB, los partidos impugnantes invocan como causal de nulidad la prevista en el inciso c) del artículo 57 de la ley procesal de la materia, alegando que se permitió sufragar a ciudadanos que no se encuentran inscritos en la lista nominal.

Como se advierte de la disposición que se invoca, son dos los elementos que deben concurrir para que se actualice la nulidad de votación que nos ocupa, a saber:

- a) Que se permita sufragar sin credencial para votar o permitir el voto a aquellos cuyo nombre no aparezca en la lista nominal de electores, salvo los casos de excepción previstos en el artículo 214 del Código Electoral del Estado; y
- b) Que lo anterior sea determinante para el resultado de la votación.

Ahora bien, se procede al estudio de las casillas en que se invoca la causal de nulidad apuntada, para ello, habrá de tomarse en cuenta, las actas de instalación y cierre de votación de casilla, actas de escrutinio y cómputo, hojas de incidentes levantadas en casilla y las listas nominales; documentales que merecen valor probatorio pleno, conforme lo señalan los artículos 21 y 27 párrafo 1, inciso a) de la Ley adjetiva de la materia, en tanto constituyen documentos públicos.

A efecto de ilustrar con mayor claridad el estudio y análisis que se hace sobre estas casillas, se introduce el siguiente cuadro esquemático:

No.	CASILLA	PERSONAS QUE SUFRAGARON Y NO APARECEN EN LA LISTA NOMINAL	VOT. PART. POL. 1°	VOT. PART. POL. 2°	DIFERENCIA, ENTRE 1° Y 2°	DETERMINANTE S/N
1	1612BA	2	87	72	15	NO

2	1612CA	2	82	79	3	NO
3	1616CA	1	68	65	3	NO
4	1619BA	1	95	92	3	NO
5	1621CA	1	83	48	35	NO
6	1632CA	1	49	41	8	NO
7	1677CA	2	69	54	15	NO
8	1749CB	1	124	79	45	NO

Del cuadro de referencia se colige:

Que en las casillas 1612BA, 1612CA, 1616CA, 1619BA, 1621CA, 1632CA, 1677CA y 1749CB, si bien es cierto que se actualiza el primer supuesto de nulidad que requiere esta causal para configurarse, también lo es, que no existe determinancia, toda vez, que el número de los ciudadanos que votaron sin estar inscritos en las listas nominales de las secciones correspondientes, es menor a la diferencia existente entre los partidos políticos que alcanzaron el primero y segundo lugar en cada una de las casillas que aquí se estudian. En consecuencia, lo procedente es declarar INFUNDADOS los agravios esgrimidos por los recurrentes a este respecto.

DÉCIMA. Artículo 57, inciso d). La Coalición “Por un Gobierno Diferente” y el Partido Revolucionario Institucional, invocan como causa de nulidad la limitación del ejercicio del derecho del voto de los ciudadanos, toda vez que si se plasmaron las dieciocho horas en el acta de clausura de casilla se presume que las casillas fueron cerradas antes de la hora legalmente fijada. Las casillas que encuadran en esta causal de nulidad son 1602BA, 1602CC, 1603CB, 1605CA, 1606BA, 1606CE, 1606CG, 1607BA, 1607CA, 1610CC, 1612BA, 1614BA, 1615CA, 1617BA, 1617CB, 161OCB, 1621CA, 1622CB, 1622CC, 1623BA, 1623CA, 1626BA, 1626CA, 1627BA, 1627CA, 1630CA, 1632CA, 1638BA, 1639CA, 1640CC, 1641CB, 1643CA, 1647CA, 1647CB, 1648BA, 1652BA, 1653CB, 1654BA, 1654CA, 1655BA, 1655CA, 1655CB, 1657CA, 1657CB, 1658CB, 1659CA, 1663BA, 1664BA, 1664CA, 1666CA, 1668CA, 1669CA, 1671BA, 1672BA, 1675CA, 1678BA, 1689BA, 1689CB, 1691BA, 1691CA, 1693BA, 1694BA, 1694CA, 1697CA, 1698BA, 1700BA, 1701CA, 1703CA, 1704CA, 1705CA, 1707BA, 1707CA, 1707CB, 1708BA, 1708CA, 1709CA, 1710BA, 1711BA, 1714CB, 1715CA, 1716CA, 1716CB, 1718CA, 1720BA, 1721CB, 1724CA, 1725BA, 1725CA, 1725CB, 1728BA, 1730BA, 1734BA, 1734CA, 1735CB, 1736CB, 1736CD, 1737CA, 1738CA, 1739CA, 1742CC, 1743BA, 1745BA, 1746BA, 1747CA, 1747CB, 1748BA, 1749BA, 1749CA, 1749CB.

Dichos argumentos se encuadran en el supuesto previsto en el inciso d) del artículo 57, de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas, conforme al principio general de derecho iura novit curia, pues debe considerarse que con el cierre de la votación antes de la hora legalmente señalada para ello, faltando electores dela lista nominal respectiva por sufragar, se traduce en el impedimento jurídico y material de sufragar de estos últimos, provocado por los funcionarios de casilla.

Asimismo, conviene precisar que el artículo 222 del Código Electoral del Estado de Chiapas, dispone:

(Se transcribe)

A su vez el precepto 223 dice: (Se transcribe)

Por último, el artículo 234 señala, en su primer párrafo:

(Se transcribe)

Precisado lo anterior, cabe decir, que el valor protegido por esta causal es precisamente la universalidad el votos, es decir, aquel principio mediante el cual la capacidad de ejercicio del derecho al voto la tiene toda persona que reúnen los requisitos constitucional y legalmente establecidos para ello.

En consecuencia, para la actualización de la causal de nulidad en estudio se debe acreditar que el cierre de la casilla fue antes de las seis de la tarde, faltando electores por sufragar, para sí acreditar que se impidió el derecho de voto a ciudadanos que reúnen los requisitos para ello. Además, que no existió causa justificada para dicho cierre anticipado.

Sobre la base anterior, se procede al estudio de las casillas impugnadas, para lo cual se valoran como elementos probatorios las actas de las casillas, así como las hojas de incidentes, que al ser documentales públicas se les otorga valor probatorio pleno, y cuyos datos se plasman en la siguiente tabla.

Ésta se integra con columnas en la que se asienta la información de la forma siguiente: en las dos primeras el progresivo y el número y tipo de casilla; en la

tercera, la hora de instalación; en la cuarta, la hora de cierre de la votación y, en la quinta, la hora de clausura.

CASILLA		HORA DE INSTALACIÓN	HORA DE CIERRE	HORA DE CLAUSURA
1	1602BA	8:15	--	18:00
2	1602CC	8:30	6:00	18:00
3	1603CB	8:00	6:00 II	6:00
4	1605CA	8:00	--	18:00
5	1606BA	8:30	6:00PM I	6:00
6	1606CE	8:55	6:15 I	6.15
7	1606CG	9:15	--	
8	1607BA	8:20	18:00 I	18:00
9	1607CA	9:10	6:00 I	8:05
10	1610CC	8:00	19:45 I	19:45
11	1612BA	8:10	18:00 I	18:00
12	1614BA	8:20	--	16:00
13	1615CA	8:00	18:00 I	18:00
14	1617BA	8:00	18:00 I	18:00
15	1617CB	8:20	6:00 I y III	6:00
16	1619CB	8:54	18:00 I	8:00 PM
17	1621CA	8:15	6:00PM I	6:PM
18	1622CB	8:40	6:00PM I	
19	1622CC	8:00	--	18:00
20	1523BA	7:50	6:00 I	6:00
21	1623CA	7:50		
22	1626BA	9:30		20:00
23	1626CA	9:15	--	18:00
24	1627BA	8:15	--	19:55
25	1627CA	8:15	18:00 I	VEINTE
26	1630CA	8:00	18:00 I	18:00
27	1632CA	9:20	18:00 I	
28	1638BA	8:51	6 I	18:00
29	1639CA	8:17	18:00 I	6:15PM
30	1640CC	8:25	6:15PM III	6:05PM
31	1641CB	8:30	18:05	18:00
32	1643CA	8:07	18:00 I	6:00
33	1647CA	8:30	6:00 I	6:00
34	1647CB	8:15	I	18
35	1648BA	8:15	18:00 I	18:00hrpm
36	1652BA	8:30	--	18:00
37	1653CB	8:15	18:00 I	18:00
38	1654BA	8:30	18:00 I	
39	1654CA	8:35	18:00 I	
40	1655BA	8:45	18:00 I	8:30
41	1655CA	8:30	6:05 I	6:10
42	1655CB	8:20	--	18:00
43	1657CA	8:00	18:00 I	18:00
44	1657CB	8:15	18:00 I	18:00
45	1658CB	--	6:00 I	18:00
46	1659CA	8:30AM	--	
47	1663BA	8:20	--	6:05PM
48	1664BA	8:45	6:05 I	6:00
49	1664CA	9:00	I	18:00
50	1666CA	8:20	18:00 I	18:00
51	1668CA	8:30	18:00 III	
52	1669CA	7:45	--	18:00
53	1671BA	8:15	18:00 I	
54	1672BA	8:30	18:00 I	18:00
55	1675CA	8:15	18:00 I	6:10
56	1678BA	8:30	18:00 I	
57	1689BA	9:00	--	20:30
58	1689CB	8:40	18:00 I	6
59	1691BA	8:20	6 I	19:30
60	1691CA	8:48	18:00 I	Siete
61	1693BA	8:00AM	--	6:00PM
62	1694BA	8:45	6:00PM I	18:00
63	1694CA	8:45	--	20:00
64	1697CA	8:20	I	19:15
65	1698BA	8:40	18:00 I	18
66	1700BA	8:30	I	18:00
67	1701CA	8:50	I	18:00
68	1703CA	8:00	18:00 I	6:00PM
69	1704CA	9:00	6:00PM I	6:00
70	1705CA	8:30	I	6:00
71	1707BA	8:00	6:00 I	18:00
72	1707CA	8:00	18:00 I	18:10
73	1707CB	8:10	I	18:00
74	1708BA	8:45	I	6:00PM
75	1708CA	8:30	18:00	18:00
76	1709CA	9:15	18:00	6:00
77	1710BA	8:00	--	18:00
78	1711BA	8:30	18:00 I	19:10

79	1714CB	8:30	18:00 I	18:00
80	1715CA	08:00	Diciocho (SIC)	18:00
81	1716CA	8:30	18:00 III	18:00
82	1716CB	8:35	18:00	20:45
83	1718CA	8:30	18:00 I	6:05
84	1720BA	8:00	6:05 I	18:00
85	1721CB	8:30AM	6:00 I	18:00
86	1724CA	8:30	6:00PM I	6:00
87	1725BA	9:00	6:00 I	7:45
88	1725CA	8:35	6:00 I	8:00
89	1725CB	9:45	6:05 III	6:10
90	1728BA	8:00	6:10III	18:05
91	1730BA	8:25	18:05 I	18:00
92	1734BA	08:00	--	18:05
93	1734CA	08:00	I	18:00
94	1735CB	8:55	18:00 I	18:00
95	1736CB	8:20	--	18:00HORAS
96	1736CD	8:30	18:00 I	18:00
97	1737CA	8:40	--	18:00
98	1738CA	8:20	6:00 I	6:00
99	1739CA	*	*	
100	1742CC	8:15	18:00 I	18:00
101	1743BA	8:25	18:00 I	18:00 Hrs
102	1745BA	8:15	6:00PM I	18:00
103	1746BA	8:30	6 I	6PM
104	1747CA	8:30	18:00 I	20:00
105	1747CB	8:00	18:00 I	18:00
106	1748BA	8:30	I	6:00
107	1749BA	8:40	18:00 I	20:45
109	1749CA	8:15	18:05 I	18:05
109	1749CB	8:22	18:10 I	19:45
-- Espacio en blanco no se consignó ningún dato				
* No se encontraron las actas de casilla respectivas				

Del cuadro que antecede, se advierte que en las casillas 1607CA, 1697CA y 1725CA; en el acta de clausura y remisión del paquete electoral respectivas, en el recuadro correspondiente a la hora de clausura de la casilla se asentó una hora posterior a la asentada en el apartado correspondiente al cierre de la votación del acta de instalación y cierre de casilla; por lo cual es infundada la presunción de los recurrentes en el sentido de que se limitó el derecho de los ciudadanos al sufragio, por haberse cerrado la casilla antes de la hora legalmente fijada.

En las casillas 1602CC, 1603CB, 1606BA, 1606CE, 1607BA, 1610CC, 1612BA, 1615CA, 1617BA, 1617CB, 1621CA, 1623BA, 1630CA, 1638BA, 1639CA, 1640CC, 1641CB, 1643CA, 1647CB, 1652BA, 1653CB, 1657CA, 1657CB, 1663BA, 1664CA, 1666CA, 1675CA, 1693BA, 1701CA, 1703CA, 1705CA, 1707BA, 1710BA, 1715CA, 1720BA, 1721CB, 1724CA, 1725CB, 1728BA, 1734CA, 1735CB, 1736CD, 1738CA, 1742CC, 1743BA, 1745BA, 1747CB y 1749CA; se asentó la misma hora en el apartado de cierre de la votación y en la hora de clausura del acta respectiva, por lo que se presume que las casillas en comento fueron cerradas y no clausuradas a esa hora. Aunado a que en esas casillas con excepción de las 1602CC y 1640CC, en el espacio relativo al cierre de la votación se marcó el recuadro relativo a la causa de cierre de la votación. Y toda vez que los recurrentes no aportan elementos que controviertan lo asentado en las actas de cierre de la votación, lo procedente es declarar infundados los agravios formulados al respecto.

A igual conclusión se arriba respecto de las casillas 1647CA, 1664BA, 1698BA, 1704CA, 1707CA, 1707CB, 1734BA; donde, si bien se aprecia, que en las actas de instalación y cierre de casilla, no se asentó la hora de cierre de la votación, también se advierte que se marcó el recuadro correspondiente a la causa por la que se cerró la casilla, específicamente la relativa a que a las seis de la tarde ya no había electores en la casilla. Consecuentemente, devienen en infundados los motivos de inconformidad esgrimidos.

Respecto de las casillas 1602BA, 1605CA, 1622CC, 1626CA 1648BA, 1655CA, 1658CB, 1730BA 1736CB y 1737CA; donde en las actas respectivas en el apartado de cierre de la votación, no se asentó dato alguno, y en las actas de clausura de casilla se asentaron las dieciocho horas; cabe decir, que la anterior circunstancia no significa que la clausura de esas casilla haya sucedido a esa hora y que, por consiguiente, el cierre de la votación se haya dado con anterioridad. Se dice esto, porque del acta circunstanciada de la sesión permanente para el seguimiento de la jornada electoral y la recepción y salvaguarda de los paquetes electorales dela elección de miembros de ayuntamientos de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; se desprende que la recepción de los paquetes electorales inició a las diecinueve horas del siete de octubre pasado, recibándose el primer paquete electoral a las diecinueve horas con treinta y seis minutos y el último a las veintitrés horas, cinco minutos; razón por la cual, al advertirse un lapso considerable entre la hora asentada en las actas de clausura y remisión del paquete

electoral al Consejo Municipal Electoral de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se presume que la hora asentada en tales actas es en realidad, la hora de cierre de la votación de esas casillas.

Tocante a las casillas 1606CG, 1619CB, 1623CA, 1626BA, 1627BA, 1627CA, 1632CA, 1655BA, 1672BA, 1689BA, 1691BA, 1691CA, 1709CA, 1711BA, 1716CB, 1725BA, 1739CA, 1747CA, 1748BA, 1749BA y 1749CB; los recurrentes manifiestan que en éstas se limitó el derecho al voto, pues fueron instaladas con posterioridad a la hora legalmente señalada. Cabe decir, que en estas casillas, como se desprende de las actas de instalación y cierre de casilla, hojas de incidentes y el encarte correspondiente, se advierte que hubo corrimientos y habilitaciones de funcionarios de casilla; en ese contexto, es lógico deducir el por qué se abrieron las casillas en estudio con posterioridad a la hora señalada; circunstancia prevista en el artículo 210 del Código Electoral del Estado. En las relatadas condiciones, resultan infundados los agravios argüidos por los recurrentes.

Igual tratamiento merecen las casillas 1655CA, 1655CB, 1689CB, 1700BA, 1708BA, 1708CA, 1714CB, 1716CA, 1718CA y 1746BA; toda vez que la recepción tardía de la votación se debió a corrimientos y habilitaciones de funcionarios de casilla; pero además, presumen que esas casillas se cerraron antes de la hora legalmente permitida por haberse asentado en las actas de clausura y remisión del paquete electoral, la misma hora que en el apartado de cierre de la votación de las actas de instalación y cierre de casilla. Al respecto, cabe decir que resultan inatendibles las manifestaciones mencionadas. Se dice esto, porque como ha quedado asentado en párrafos precedentes, si las casillas se cerraron a las dieciocho horas, es inconcuso que la clausura de las mismas ocurrió con posterioridad, debiéndose en todo caso, a un error de los funcionarios que asentaron los datos o, inclusive, a una deficiente capacitación por parte del personal del Instituto Estatal Electoral. En esta tesitura, no se surten en la especie los extremos de la causal de nulidad invocada.

Por cuanto hace a las casillas 1622CB, 1654BA, 1654CA, 1669CA, 1671BA, al no constar en autos las actas de clausura de casilla y remisión del paquete electoral, éstas fueron requeridas; no obstante, por oficio sin número de fecha veintisiete de octubre, el Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral, manifestó que no se encontraron en el paquete electoral. Antes esas circunstancias, y toda vez que en las actas de instalación de casilla y cierre de votación aparece que la votación se cerró dentro de los horarios legalmente establecidos, por lógica se deduce que las casillas mencionadas se clausuraron con posterioridad. Bajo esa tesitura, resultan infundadas las manifestaciones de los recurrentes en el sentido que tales casillas fueron cerradas antes de las dieciocho horas.

Relativo a la casilla 1614BA, no se asentó dato alguno en el apartado de cierre de la votación; además que se asentaron las dieciséis horas en el acta de clausura de casilla. Aquí debe decirse que el dato antes asentado se debió a un error involuntario del funcionario que asentó el dato. Se arriba a la anterior conclusión, porque en el acta de incidentes de esa casilla, asentaron un hecho sucedido a las diecisiete horas; y posteriormente plasmaron otro hecho del cual no señalaron la hora en que sucedió; en consecuencia, se infiere que el dato asentado en el apartado respectivo del acta de instalación y cierre de casilla, es erróneo. Y en tales condiciones, no se acredita la causal de nulidad invocada.

En cuanto a las casillas 1659CA, 1668CA, 1678BA; los recurrentes se duelen que las casillas fueron clausuradas a las dieciocho horas. Del estudio de los autos que integran el sumario, se desprende que en las actas de instalación y cierre de casilla no se asentó el dato relativo al cierre de aquellas; asimismo, no fueron remitidas las actas de clausura y remisión de casilla. Así las cosas, y agotando el principio de exhaustividad, esta Sala requirió las citadas documentales, recibiendo oficio sin número de veintisiete de noviembre del año en curso, signado por el Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral, en el cual expresó que al revisar los paquetes electorales respectivos, no se encontraron las constancias de clausura de casilla y remisión de paquetes electorales de las casillas que se analizan, entre otras documentales.

Para lo anterior, al no aportar el recurrente medios probatorios que funden sus afirmaciones y por la imposibilidad material de este órgano de allegarse las probanzas conducentes a conocer si sucedieron los hechos expuestos por los recurrentes. Lo procedente es conservar la votación recibida en las casillas en estudio, pues con su anulación pararía un daño mayor al que se pretende remediar, toda vez que se estaría causando un perjuicio a aquellos ciudadanos que emitieron su sufragio el día de la jornada electoral, al afectárseles su derecho político fundamental de votar.

Por último, en las casillas 1694BA y 1694CA, los recurrentes señalan que la votación se suspendió durante una hora, quince minutos, circunstancias que limita el voto ciudadano. En efecto, según consta en las actas de incidentes de las casillas analizadas, la votación se interrumpió por espacio de una hora quince minutos, en ambas casillas, por las siguientes causas en la primera de ellas se asentó:

“Se suspende la votación por inconformidad de los votantes por las boletas de diputados ya que no pertenecen a la zona. Habiendo votado hasta este momento 47 personas, reiniciando (sic) a las 11:15 AM.”; en la 1694CA: “Se suspendió la votación durante 1:15 min., debido a la confusión de algunos votantes referente a que ellos vivían en la zona oriente y esta casilla está asignada a la zona poniente, esta confusión fue debidamente aclarada por un representante del IFE.”

De lo anterior, se colige que medió una causa justificada para que los funcionarios de esas casillas suspendieran la recepción de la votación; toda vez que acontecieron circunstancias que no estaban a su alcance solventar, y que únicamente técnicos en la materia podrían aclarar. Asimismo, si tomamos en cuenta que el porcentaje de votación en esas casillas fue superior al promedio de votación municipal, es inconcuso que tal interrupción de la votación no fue determinante para el resultado de la votación.

UNDÉCIMA.- Artículo 57, inciso g). La coalición y el partido recurrentes, aducen que al momento de realizarse la jornada electoral, en las casillas 1606BA, 1606CA, 1606CB, 1606CF, 1609CA, 1609CB, 1646BA, 1646CA, 1646CB, 1660CB, 1671BA, 1675CA, 1725CA, 1726CA, 1729CA Y 1738BA; hubo inducción y presión sobre los electores por particulares que hacían encuestas antes de que los electores sufragaran, que éstos les trabajas al Ayuntamiento y al Partido Acción Nacional, que se perifoneó a favor de la candidata del partido citado, que un electoral al presentarse a votar lo acompañaba un menor el cual llevaba una bandera haciendo alusión a la candidata del Partido Acción Nacional, que existieron roces entre los funcionarios de casilla y los representantes del Partido Acción Nacional, que se instalaron casillas frente a la casa de campaña del candidato del Partido Acción Nacional, que asistieron personas a votar y sus carros tenían propaganda del partido citado y, por personas que influían e inducían el voto a favor de la candidata del Partido Acción Nacional.

Para establecer la procedencia y determinancia de dicho agravio, se analiza lo dispuesto en el artículo 57 inciso g) de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado, el cual establece que la votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite que se ejerció violencia física o presión contra los miembros de la mesa directiva de casilla o de los electores, siempre que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación, debiéndose entender por violencia física según criterio sostenido del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la materialización de aquellos actos que afectan la integridad física de las personas y por presión, el ejercicio de apremio o coacción moral sobre los votantes, de tal manera que se afecte la libertad o el secreto del voto, siendo la finalidad en ambos casos, provocar determinada conducta que se refleje en el resultado de la votación de manera decisiva.

El mismo precepto legal que nos incumbe, establece que es necesario para actualizar la causal de nulidad, además de la violencia física o coacción comprobada, que ello sea determinante para el resultado de la votación.

De esta manera, los recurrentes deben demostrar que se realizaron actos materiales que afectaron la integridad física de los electores o funcionarios de la casilla, o bien que se les coaccionó, por medio de amenazas, cohecho, soborno o cualquier otro método como el proselitismo o la compra de votos, ya sea antes o durante la jornada electoral, de manera tal que se afecte la certeza de la votación o la libertad del sufragio, porque se realizó sobre un número de electores que permita cambiar las posiciones entre el primero y el segundo lugar (determinancia cuantitativa); o se realizó durante la mayor parte de la jornada electoral o durante el escrutinio y cómputo (determinancia cualitativa).

En el último caso, al comprobarse que se ejerció la presión durante un lapso considerado de la jornada a favor de cierto partido, y en caso que éste obtenga el mayor número de votos, existiría la presunción que la mencionada presión se ejerció sobre la mayoría de los electores y, consecuentemente, se inferiría que ello fue determinante para el resultado de la votación.

Por otro lado, y al igual que en todo proceso judicial, el contencioso electoral no se basa en simples dichos de las partes, sino que ellas tienen la obligación de probar sus afirmaciones, a través de los medios idóneos que permitan al juzgador conocer la verdad material de los hechos que rodean al caso concreto que se resuelva. Por ello en la causal que nos ocupa no basta que el inconforme señale en su escrito inicial que se cometieron tales o cuales irregularidades que pudiesen ser consideradas como violencia o presión, es más, ni siquiera es suficiente con lo manifestado en el escrito de protesta, ya que esto constituye un mero indicio, en el sentido que se realizaron las conductas presuntamente irregulares.

En tal virtud es necesario que se ofrezcan medios de convicción que demuestren las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en que se dieron los actos presuntamente violentos o de presión, a fin de generar en el ánimo de este órgano jurisdiccional la certeza de su comisión. O bien, que dichas circunstancias se deriven de autos y queden fehacientemente acreditadas.

Hechas las anteriores consideraciones, se procede al estudio de los hechos expuestos en los escritos recursales que encuadran en el supuesto del inciso g) del artículo 57 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas.

Para lo cual se analizarán las actas de jornada electoral, las hojas de incidentes y demás documentación idónea y relacionada, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio por tratarse de documentales públicas, de conformidad con el artículo 27 párrafo 1, inciso a) de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas; además de las pruebas aportadas por los recurrentes, consistentes en una videocinta de aproximadamente trece minutos, dieciocho segundos de duración; y diez placas fotográficas.

Referente a las casillas 1606CA, 1606CF, 1725CA y 1738BA; luego de analizar las actas de instalación y cierre de casilla y, final de escrutinio y cómputo de las casillas impugnadas, en el apartado en donde se establecen si ocurrieron incidentes durante la votación y el escrutinio y cómputo, respectivamente, se marcó el recuadro relativo al “no”. Y en este sentido al no aportar el recurrente medios de convicción que desvirtúen lo asentado en estas documentales, se infiere que no se suscitaron las irregularidades que invocan las recurrentes.

A igual conclusión se arriba respecto de la casilla 1606BA, toda vez que en los recuadros respectivos a señalar si sucedieron incidentes, aparecen en blanco. En este sentido, esta Sala presume que no acontecieron las presuntas irregularidades que señalan los recurrentes.

En las casillas 1606CB y 1671BA; se suscribieron hojas de incidentes; sin embargo, en tales instrumentos públicos no se consignan los hechos irregulares que los recurrentes manifiestan que sucedieron el día de la jornada electoral. En este tenor, y ante la omisión de elementos de prueba por parte de los recurrentes que controviertan lo asentado en esas documentales; este órgano jurisdiccional arriba a la conclusión que no se dieron los actos de presión que mencionan los impugnantes.

Por cuanto a las casillas 1609CA y 1609CB, donde en el apartado relativo a señalar si hubo incidencias durante la votación, en la primera de ellas, éste aparece en blanco y en la segunda, se suscribió hoja de incidentes pero lo ahí consignado no guarda relación con los motivos de inconformidad que se analizan. Sin embargo, en la casilla 1609BA, sí se suscribió hoja de incidentes, en la que se asentó que a las ocho treinta horas se perifoneó a favor del Partido Acción Nacional, entre otros sucesos. Tal circunstancia aunque sólo se registró en una de las actas de casilla, ésta por su naturaleza se hace extensiva a las casillas que aquí se analizan.

Ahora bien, este acontecimiento si bien ocurrió, en la hoja de incidentes no se precisa el tiempo que estuvo dándose tal irregularidad; aunado a que el recurrente no aporta los medios para acreditarla. Para estar en condiciones de precisar si es determinante para el resultado de la votación. Y en este tenor, no se acredita la causal de nulidad en estudio por cuanto a estas casillas se refiere.

Respecto de las casillas 1646BA, 1646CA y 1646CB; los recurrentes esgrimen que un elector se hacía acompañar de su hijo y que dicho menor portaba una banderola alusiva a la candidata del Partido Acción Nacional; circunstancia que sólo se consigna en la hoja de incidentes levantada en la casilla 1646CB. Sin embargo en esa documental no se consignan más datos que acrediten cuanto tiempo estuvieron esas personas en la casilla o sus inmediaciones. Más aún, los recurrentes manifiestan que se trata de un elector, de ahí se presume que éste únicamente estuvo el tiempo necesario para votar; por lo que tal circunstancia no significa que se hubiera inducido al electorado durante toda la fase de la votación. Y en ese tenor, se conserva la votación recibida en esas casillas.

En la casilla 1660CB, la Coalición recurrente señala que el presidente de la casilla se retiró porque tuvo un roce con el representante del Partido Acción Nacional. En efecto, de la hoja de incidentes correspondiente, se aprecia: “El representante del PRD argumenta que aunado a lo anterior el presidente se retira porque tuvo un roce con el representante del Partido Acción Nacional”; la anterior circunstancia de modo alguno acarrea la nulidad de la votación recibida en esta casilla. Se dice esto, porque si bien se asentó ese suceso, de su simple lectura se advierte que fue una opinión del Representante del Partido de la Revolución Democrática. Por lo que no puede dársele valor probatorio pleno a tal acontecimiento. Asimismo, esta circunstancia no puede viciar los demás actos celebrados en esa casilla. Y, consecuentemente, se desestiman las argumentaciones hechas valer por la Coalición recurrente.

Respecto de la casilla 1675CA, los impugnantes manifiestan que la casilla se instaló frente a la casa del candidato del Partido Acción Nacional. Sobre esto, cabe decir que la instalación de aquélla no presupone una inducción determinante al voto, habida cuenta que se está en una zona urbana, y por el nivel cultural de la

población; de tal manera, tal circunstancia no es determinante para el resultado de la votación recibida en esa casilla.

A igual conclusión se arriba respecto de la casilla 1726CA, donde se argumenta que frente de donde fue instalada, se encuentra una barda pintada con un anuncio alusivo a la candidata del Partido Acción Nacional. En efecto, en la hoja de incidentes relativa a la casilla 1726CA, fotografías que obran en autos y de la diligencia de inspección judicial practicada por la Secretaría de Acuerdos de esta Sala, se advierte que frente al lugar donde se instaló esta casilla hay una barda con publicidad alusiva a la candidata postulada por el Partido Acción Nacional.

Sin embargo, dicha circunstancia si bien es una causa para trasladar la casilla a un lugar distinto, también lo es que el no traslado de esta casilla, no es causa suficiente para anular la votación recibida en la misma. Aunado a que la diferencia de votos entre el primer y segundo lugares de esa casilla, es de seis votos; por lo que tal propaganda no influyó en el resultado de la votación. Y en tales condiciones se conserva la votación recibida en esas casillas.

Por último, 1729CA, como lo manifiestan los recurrentes que y como aparece registrado en el acta de incidentes, el coordinador general del Partido Acción Nacional, al pedirle que se retirara ocasionó un ambiente molesto para los votantes. Lo anterior se desestima toda vez que de la citada lectura no se aprecia en qué consistieron y la duración de los actos o conductas atribuidos a dicho representante que dicen ocasionaron un ambiente molesto para los votantes. Además que el recurrente no aporta medios suficientes para determinar la naturaleza de dichos actos de molestia. En ese orden de ideas, resultan inoperantes los agravios vertidos por los recurrentes por cuanto hace a esta casilla o por la causal alegada.

No es óbice a lo expuesto con anterioridad, las dos videocintas que para acreditar sus afirmaciones respecto a la causal de nulidad en análisis, la coalición recurrente, ofreció en las que aparecen imágenes acontecidas en distintas casillas, el día de la jornada electoral.

En efecto, respecto a estas pruebas técnicas, esta Sala, después de observar con detalle las imágenes que se reproducen de las videocintas de referencia, considera que no son aptas y suficientes para determinar que efectivamente ocurrieron los hechos que aducen los partidos señalados con anterioridad, pues contrario a lo que esgrimen los recurrentes, de las imágenes que en dichas cintas de video se reproducen, no se identifican las casillas en la que supuestamente sucedieron las irregularidades que pudieran afectar la certeza y legalidad de la votación.

A la misma conclusión se arriba, tocante a las placas fotográficas que la coalición actora presenta, en la cual aduce en su escrito recursal, se aprecia funcionarios del Ayuntamiento de esta ciudad, induciendo a los electores. De las anteriores pruebas técnicas, no se aprecian los hechos aducidos por los recurrentes, consistentes en el acarreo de votantes con el objetivo de inducir al voto. Por lo que esta Sala después de analizarlas considera que son ineficaces para probar las presuntas irregularidades que dice la recurrente sucedieron el día de la jornada electoral.

DUODÉCIMA. Artículo 57, inciso i). La Coalición “Por un Gobierno Diferente” y el Partido Revolucionario Institucional, invocan la causal de nulidad consistente en existir error en la computación de votos en las casillas siguientes: 1602BA, 1602CA, 1602CB, 1602CC, 1604CA, 1605CA, 1606BA, 1606CA, 1606CB, 1606CC, 1606CD, 1606CE, 1606CF, 1606CG, 1610CC, 1611CA, 1611CB, 1612BA, 1612CA, 1612CB, 1614CA, 1614CB, 1615BA, 1615CA, 1616BA (sic) 1616CA, 1616CB, 1617BA, 1617CC, 1618CA, 1622BA, 1622CA, 1622CC, 1624BA, 1625CC, 1626BA, 1627BA, 1632CA, 1633BA, 1636BA, 1636CA, 1636CB, 1637CB, 1638BA, 1638CB, 1640BA, 1640CC, 1642CA, 1644BA, 1647BA, 1647CA, 1649BA, 1650BA, 1650CA, 1651CB, 1653CA, 1654BA, 1654CA, 1655BA, 1655CA, 1657BA, 1657CA, 1657CB, 1659CA, 1660CA, 1661BA, 1661CA, 1661CB, 1662BA, 1662CA, 1663CA, 1663CB, 1666CB, 1667CA, 1669BA, 1669CA, 1671BA, 1671CA, 1676BA, 1685CB, 1688CA, 1689BA, 1689CB, 1694CA, 1695CA, 1696BA, 1696CA, 1697CA, 1698BA, 1700BA, 1702BA, 1702CA, 1703CA, 1704CA, 1705CB, 1706BA, 1706CA, 1706CB, 1707CC, 1708BA, 1709BA, 1715CA, 1716CB, 1717BA, 1717CA, 1718BA, 1721BA, 1723BA, 1723CA, 1724CA, 1725BA, 1725CA, 1725CB, 1726CA, 1728CA, 1751BA, 1730CA, 1736CB, 1737BA, 1739CA, 1739CB, 1740BA, 1742CC, 1743BA, 1743CB, 1746CA, 1750CA, 1751BA y 1751CA.

De la lectura del inciso de mérito, es necesario acreditar además de la existencia del error o dolo, la determinancia. Los inconformes manifiestan que existen diferencias en las cifras anotadas en los diversos rubros de las actas de escrutinio y cómputo correspondientes a las casillas cuestionadas, o bien que hay espacios en blanco.

Así se procede al análisis de los documentos idóneos que constan en el expediente tomándose en cuenta todas aquellas discrepancias o diferencias que surja en la

confrontación de los datos, con el objeto de dilucidar si resultan determinantes o no para el resultado de la votación.

Para lograr el cometido anterior, los datos obtenidos de las copias certificadas de las actas de escrutinio y cómputo y de la jornada electoral, así como, en su caso, de las listas nominales utilizadas en la jornada electoral y de la relación de boletas entregadas a los presidentes de las mesas directivas de casilla por el Consejo Municipal Electoral de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se asientan en un cuadro hecho con la finalidad de sistematizar el estudio de la causal de referencia.

Dicho cuadro contiene en la columna número uno, el número de casilla; en las columnas marcadas con los arábigos 1, 2 y 3, se asienta el número de boletas recibidas, boletas sobrantes y el número de boletas recibidas menos boletas sobrantes; en las columnas numeradas del 4 al 6 se contiene el número de electores que votaron conforme a la lista nominal, votos extraídos de la urna y votación, emitida, respectivamente. Es conveniente aclarar que el último rubro corresponde al término votación total emitida, que se maneja en las diferentes tesis de jurisprudencia y relevantes aplicables al caso concreto, el cual es la suma de la votación de los partidos políticos y coaliciones, más los votos nulos y los votos a favor de los candidatos no registrados.

Obtenidos tales valores, en la columna B se determina la diferencia máxima entre las columnas 4 5 y 6, es decir, entre los electores que votaron, el total de votos extraídos y la votación total emitida, con la finalidad de determinar la existencia del error, para lo cual se tomar el valor más alto y se le deduce el menor.

La columna A tiene (sic) se establece la diferencia en votos entre el partido o coalición que obtuvo el primer lugar y el segundo; si la diferencia es menor al error encontrado, el mismo no es determinante para el resultado de la votación. Por el contrario, si el error es igual o mayor a la diferencia de votos entre el primer y segundo lugar, debe tenerse por acreditada la causal de nulidad que se estudia, ya que se han actualizado sus supuestos, la existencia del error y su determinancia en el resultado de la votación.

Hechas las anteriores consideraciones, se procede al estudio de las casillas impugnadas

		1	2	3	4	5	6	A	B	C
CASILLA		BOLETAS RECIBIDAS	BOLETAS SOBRANTES	BOLETAS RECIBIDAS MENOS BOLETAS SOBRANTES	ELECTORES QUE VOTARON CONFORME LISTA NOMINAL	VOTOS EXTRAÍDOS DE LA URNA	VOTACIÓN EMITIDA	DIF. ENTRE 1º Y 2º LUGAR	DIF. MAX. ENTRE 4, 5 Y 6	DETERMINANTE (COMP. ENTRE A Y B)
1	1602BA	587	--		204	204	204	3	0	NO
2	1602CA	587	426	161	161	161	161	44	0	NO
3	1602CB	587	--		173	173	179	13	6	NO
4	1602CC	587	406	181	181	181	181	19	0	NO
5	1604CA	619	409	210	202	215	215	43	13	NO
6	1605CA	571	391	180	595*	180	180	10	0	NO
7	1606BA	703	492	211	211	211	215	13	4	NO
8	1606CA	686	471	215	215	215	216	7	1	NO
9	1606CB	685	468	217	216	216	216	20	0	NO
10	1606CC	686	488	198	197	198	198	1	1	SI
11	1606CD	686*	--		--	--	210	26	8	SI
12	1606CE	685	462	223	224	224	223	2	1	NO
13	1606CF	686	473	213	211	211	211	3	0	NO
14	C606CG	685	461	224	223	226	226	12	3	NO
15	1610CC	669	457	212	201*	212	201	13	11	NO
16	1611CA	720	475	245	245	231	241	7	14	SI
17	1611CB	720	468	252	239	--	253	23	14	NO
18	1612BA	660	465	195	198	195	195	15	3	NO
19	1612CA	661	442	219	219	219	219	3	0	NO
20	1612CB	660	478	182	182	179	183	7	4	NO
21	1614CA	656	451	205	100	205	205	42	6	NO
22	1614CB	657	464	193	1**	193	193	30	0	NO
23	1615BA	582	416	166	166	166	167	38	1	NO
24	1615CA	583	420	163	163	163	163	2	0	NO
25	1616BA	625	471	154	156	155	155	3	1	NO
26	1616CA	625	450	175	175	174	174	3	1	NO
27	1616CB	625	451	174	174	174	174	12	0	NO
28	1617BA	576	382	194	193	194	191	9	3	NO
29	1617CC	575	360	215	209	216	214	2	7	SI
30	1618CA	565	322	243	240	236	236	1	4	SI
31	1622BA	585	414	171	172	--	181	2	9	SI
32	1622CA	590*	406	184	186	--	186	68	0	NO
33	1622CC	591*	477*	84	136	140	140	12	4	NO
34	1624BA	627	447	180	180	180	172	2	8	SI
35	1625CC	582	416	166	160	160	160	9	0	NO
36	1626BA	680	461	219	217	218	218	28	1	NO
37	1627BA	716	394*	322	322	323	322	53	1	NO
38	1632CA	402	372	30	130	--	130	8	0	NO
39	1633BA	577	332	245	244	244	238	9	6	NO

Ahora bien, con los datos obtenidos en el cuadro de referencia, se elaboran para resolver respecto de las mismas los siguientes grupos:

Primer Grupo.- Lo integran las casillas 1602BA, 1602CA, 1602CC, 1606CB, 1606CF, 1612CA, 1615CA, 1616CB, 1625CC, 1640BA, 1649BA, 1650BA, 1651CB, 1653CA, 1655BA, 1657CA, 1657CB, 1663CA, 1667CA, 1669BA, 1671BA 1676BA, 1694CA, 1697CA, 1706CA, 1709BA, 1716CB, 1737BA, 1740BA y 1751CA; al comparar la cantidad asentada en los rubros “número de electores que votaron conforme a la lista nominal”, “votos extraídos de la urna” y “votación emitida”; se advierte que existe plena coincidencia, lo que se deduce que efectivamente los votos emitidos por los ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal fueron los aplicados a los partidos políticos, a los candidatos no registrados y a los votos nulos, por lo que en concepto de quienes resuelven se estima que en relación a esas casillas no está acreditado el primer elemento que integra la causal de nulidad invocada, referente en el error. Y en ese tenor, se desestiman los agravios esgrimidos por cuando hace a las casillas citadas.

No es óbice de lo anterior, que en la casilla 1657CA, en el rubro boletas extraídas de la urna se haya asentado la cantidad de “0” (cero); toda vez que los rubros restantes consignan cantidades similares incluso idénticas a la obtenida de restar boletas sobrantes a boletas recibidas. Y en ese tenor no se acredita el error de la causal de nulidad en estudio.

Segundo grupo.- Está compuesto por las casillas 1605CA, 1622CA, 1632CA, 1657CA, 1689CB, 1700BA, 1708BA.

Tocante a las casillas 1622CA, 1632CA, 1689CB, 1700BA, 1708BA; en las que en el acta final de escrutinio y cómputo se encontró en blanco el rubro relativo a total de boletas extraídas de la urna, cuyos datos no es posible obtener de otros documentos distintos al en que debió asentarse ya que la acción de extraer los votos de las urnas es un acto que materialmente sólo puede darse el día de la jornada electoral, por los funcionarios de la mesa directiva de casilla, por lo que al ser un acto único e irrepetible, resulta materialmente imposible ser subsanado. Sin embargo, esta Sala considera que dicha omisión no puede ser considerada como error en el cómputo por lo que ningún efecto jurídico debe surtir.

Asentado lo anterior es pertinente dejar establecido que en relación a las casillas antes citadas y a la casilla 1657CA, donde en el rubro de boletas extraídas de la urna, se asentó la cantidad de “cero”, la cual no se tomará en cuenta para obtener el error máximo por ser ilógica respecto a los demás rubros; al comparar la cantidad asentada en el rubro “número de electores que votaron conforme a la lista nominal” con la que se asentó en el rubro relativo a “votación emitida”; se advierte que existe plena coincidencia, de donde deduce que efectivamente los votos emitidos por los ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal fueron los aplicados a los partidos políticos, a los no registrados y a los votos nulos, por lo que en concepto de quienes resuelven se estima que en relación a esas casillas no está acreditado el primer elemento que integra la causa de nulidad invocada, referente en el error. Y en ese orden de ideas se declaran infundados los motivos de inconformidad vertidos por el recurrente.

Respecto a la casilla 1605CA, del análisis del acta respectiva, se advierte que existe plena coincidencia en los rubros boletas extraídas de la urna y votación emitida y en el espacio relativo a ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal se asentó una cantidad ilógica. En ese sentido, se requirió la lista nominal de esa casilla utilizada el día de la jornada electoral, sin embargo la autoridad responsable no la remitió; sin embargo, como se aprecia en el cuadro de referencia si al número de boletas recibidas le restamos el número de boletas sobrantes nos da una cantidad idéntica a la consignada en los rubros boletas extraídas de la urna y votación emitida, lo que hace presumir fundadamente a esta Sala que el número de electores que sufragaron es idéntico a los rubros consignados. Y en ese sentido, resultan infundados los agravios vertidos al respecto.

Tercer grupo.- Se compone de las casillas 1602CB, 1604CA, 1606BA, 1606CA, 1606CE, 1606CG, 1610CC, 1612BA, 1612CB, 1614CA, 1615BA, 1616BA, 1616CA, 1617BA, 1622CC, 1626BA, 1627BA, 1633BA, 1636BA, 1636CA, 1636CB, 1637CB, 1638BA, 1638CB, 1642CA, 1644BA, 1647BA, 1647CA, 1654CA, 1655CA, 1659CA, 1660CA, 1661CA, 1662BA, 1662CA, 1663CB, 1666CB, 1671CA, 1685CB, 1689BA, 1695CA, 1696BA, 1696CA, 1698BA, 1702CA, 1703CA, 1704CA, 1705CB, 1706BA, 1707CC, 1715CA, 1717BA, 1717CA, 1721BA, 1725BA, 1725CA, 1725CB, 1726CA, 1728CA, 1751BA, 1736CB, 1739CA, 1739CB, 1742CC, 1743BA, 1751BA.

En estas casillas, que al confrontar las actas de escrutinio y cómputo respectivas, los datos asentados en los rubros relativos a “ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal”, “boletas extraídas de la urna” y “votación total emitida”; se

advierde que existen discrepancias entre las diversas cantidades asentadas, circunstancias que demuestran de manera fehaciente que existió error en el escrutinio y cómputo correspondiente, conducta que se encuentra perfectamente encuadrada en el primer supuesto que integra la causal de nulidad en estudio.

Sin embargo, es pertinente destacar que atendiendo al criterio jurisprudencial transcrito previamente, el que existan discrepancias entre los rubros ya mencionados que acreditan la existencia del error, no es suficiente para que se actualice la causal de nulidad de votación recibida en casilla, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 párrafo uno inciso i), de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas, el error acreditado debe ser determinante para el resultado de la votación, lo que exige que sea grave al grado tal de que influya en el resultado de la votación. Luego, es necesario comprobar que la irregularidad o el número de votos computados de manera irregular, revelan una diferencia numérica igual o mayor al que existe entre los partidos que obtuvieron el primero y el segundo lugar en la votación respectivamente.

En el caso de las casillas que aquí se trata, no se encuentra agotado este último extremo, ya que si bien es cierto, como puede ser constatado en el cuadro que antecede, en las mismas se acreditó el error, sin embargo, también es cierto que las discrepancias existentes en cada casilla, al ser confrontadas con la diferencia de votación que existe entre los partidos políticos que ocuparon el primero y el segundo lugar en cada una de ellas, en todos los casos el error en que se incurrió al realizar el cómputo fue menor. En consecuencia, esta Sala estima que en autos no se acreditaron de manera fehaciente los elementos que integran la causa de nulidad que aquí se estudia.

Cuarto grupo.- Lo conforman las casillas 1611CB, 1614CB, 1640CC, 1650CA, 1654BA, 1669CA, 1706CB, 1723CA, 1724CA 1611CB, 1614CB, 1640CC, 1650CA, 1654BA, 1669CA, 1706CB, 1723CA, 1724CA y 1746CA; donde existen discrepancias en dos rubros, además que en uno de ellos se asentó una cantidad ilógica o aparece en blanco.

En efecto, en las casilla 1611CB, 1650CA, 1654BA, 1669CA, 1706CB, 1723CA, 1724CA, 1611CB, 1650CA, 1654BA, 1669CA, 1706CB, 1723CA, 1724CA y 1746CA; donde existen discrepancias en dos rubros, además que en uno de ellos se asentó una cantidad ilógica o aparece en blanco.

En efecto, en las casillas 1611CB, 1650CA, 1654BA, 1669CA, 1706CB, 1723CA, 1724CA 1611CB, 1650CA, 1654BA, 1669CA, 1706CB, 1723CA, 1724CA y 1746CA; existen discrepancias en los rubros ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal y votos extraídos de la urna y el rubro boletas extraídas de la urna aparece en blanco. Sin embargo, conviene precisar que, en primer lugar, sólo se compararán los datos asentados en rubro anterior con el de votación emitida, para obtener el error máximo, lo que resulta que el error es menor a la diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar de la votación en esa casilla. Y en tales condiciones, se desestiman el agravio vertido al respecto.

Tocante a la casilla 1614CB, en el rubro ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal se asentó una cantidad ilógica (1); sin embargo del análisis de la lista nominal se advierte que votaron ciento noventa y un ciudadanos, cantidad discrepante con los rubros votos extraídos de la urna y votación emitida que fue de ciento noventa y tres; acreditándose en consecuencia el primer supuesto de la causal en estudio, sin embargo tal error es menor a la diferencia de votos que obtuvieron el primero y el segundo lugar de la votación recibida en esa casilla. Y en ese orden de ideas, se confirma la votación recibida en esa casilla.

Igual tratamiento merece la casilla 1640CC; donde en el rubro ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal aparece en blanco; pero subsanándolo de contar directamente de la lista nominal resultó una cantidad mayor a la consignada en los rubros restantes, la cual no resulta determinante para acreditar los extremos de la causal de nulidad invocada. Y siendo así, se desestiman los agravios vertidos por los recurrentes.

Quinto grupo.- Formato por las casillas 1606CC, 1611CA, 1617CC, 1618CA, 1622BA, 1624BA, 1661BA, 1661CB, 1688CA, 1718BA, 1723BA, 1730CA, 1743CB y 1750CA; en las que esta Sala considera que sí se actualiza la causal de nulidad prevista en el artículo 57, párrafo 1, inciso i) de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas, por las consideraciones que enseguida se exponen.

En relación a estas casillas, al confrontar los datos establecidos en el cuadro que sirve de referencia, específicamente a aquellas cantidades relativas a los rubros “ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal”, “boletas extraídas de la urna” y “votación emitida”; se pone de manifiesto que dichas cantidades existen discrepancias que deben ser consideradas como errores realizados en el momento de llevar a cabo el escrutinio y cómputo en cada una de esas casillas, quedando acreditado el primer elemento que integra la causal de nulidad sometida a estudio.

Como se puede apreciar, los votos computados de manera errónea, igualan o superan la diferencia de votos que existe entre los partidos o coalición que ocuparon el primero y segundo lugar de la votación en cada una de las casillas en estudio, de ahí que esta Sala considere que en el presente caso, y por las consideraciones expuestas y con apoyo además en los criterios de jurisprudencia previamente transcritos, se actualizan los extremos de la causal de nulidad de votación prevista en el párrafo uno, inciso i), del artículo 57 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas, por lo que deberá declararse fundados los agravios formulados respecto de esas casillas.

Es nuestro parecer, que dichas omisiones constituyen una conculcación grave del principio de certeza que debe regir el actuar de los órganos electorales pues no existen datos que nos permitan corroborar la exactitud del cómputo, pues todos los elementos de verificación fueron omitidos. Bajo esa óptica, resultan fundados los agravios vertidos respecto a estas casillas y, en consecuencia, lo procedente es la anulación de la votación recibida en esas casillas.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

178	1729	CA											X	
179	1729	CB											X	
180	1729	CC											X	
181	1730	BA											X	
182	1730	CA											X	
183	1730	CB											X	
184	1730	CC											X	
185	1731	BA											X	
186	1731	CA											X	
187	1731	CB											X	
188	1732	BA											X	
189	1732	CA											X	
190	1732	CB											X	
191	1742	BA											X	
192	1742	CA											X	
193	1742	CB											X	
194	1742	CC											X	
195	1743	BA											X	
196	1743	CA											X	
197	1743	CB											X	
198	1743	CC											X	
199	1744	BA											X	
200	1744	CA											X	
201	1744	CB											X	
202	1744	CC											X	
203	1744	CD											X	
204	1744	CE											X	
205	1746	BA											X	
206	1746	CA											X	
207	1746	CB											X	
208	1750	BA											X	
209	1750	CA											X	
210	1750	CB											X	
211	1750	CC											X	
212	1751	BA											X	
213	1751	CA											X	
214	1752	BA											X	
215	1754	BA											X	
TOTAL													215	

Respecto de estas casillas la impugnante, en síntesis, aduce que hubo “entrega irregular, extemporánea y en algunos casos hasta ilegítima de los paquetes electorales. Baste dar una revisión a los recibos de entrega y recepción ante el consejo municipal y considerar las altas horas de la noche a las que llegaron los paquetes multirreferidos”.

Cabe precisar, antes de entrar al análisis de las casillas impugnadas por esta causal, que por lo que hace a las casillas 1606CC, 1606CD, 1611CA, 1618CA, 1622BA, 1624BA, 1657BA, 1658CA, 1660BA, 1660CA, 1661BA, 1661CB, 1686BA, 1688CA, 1717CB, 1718BA, 1730BA, 1743CB, 1746CA y 1750CA; no se entrará a su estudio, toda vez que como se advierte en párrafos anteriores, resultaron fundados los agravios esgrimidos en estas mismas casillas, y se procedió a declarar la nulidad de la votación recibida en ellas.

Hecha la anterior aclaración se procede a señalar el marco normativo en el que se regula el momento de la clausura de la casilla, así como los actos relativos a la remisión del paquete electoral.

Así tenemos que, el Código Electoral del Estado, en su artículo 234 establece lo siguiente:

(Se transcribe)

Precisado el marco sustantivo legal relacionado con la causa de nulidad que nos ocupa, corresponde establecer los elementos que han de satisfacerse para tener por actualizada la causal de nulidad de votación recibida en casilla, materia de estudio en este apartado.

Conforme con el texto del artículo 57, inciso j) de la Ley de Medios de Impugnación, mismo que se ha mencionado con anterioridad, son dos los elementos que conforman la causal de nulidad en estudio:

- a) Entregar al Consejo respectivo, el paquete electoral fuera de los plazos que señale el código; o que se entregue a un Consejo distinto.
- b) Que lo anterior se realice sin causa justificada.

En cuanto al primero de los elementos mencionados, cabe realizar los siguientes apuntamientos.

De conformidad con el artículo 234 del Código Electoral, la obligación de entregar los paquetes de casilla al Consejo respectivo, corresponde a los integrantes de la mesa directiva de casilla (sin que se precise si alguno o todos).

La responsabilidad que confiere la legislación electoral a los citados funcionarios, para la entrega de los paquetes de casilla, es un acto de gran trascendencia para el desarrollo del proceso electoral, pues implica el tránsito de un momento a otro, esto es de la jornada electoral al cómputo de la elección de que se trate, transfiriendo la responsabilidad y manejo del proceso electoral, de las mesas directivas de casilla a los diferentes Consejos Electorales, todo lo cual debe realizarse bajo el cumplimiento de los principios que rigen en la materia, como los son el de certeza, objetividad, veracidad y oportunidad, consustanciales en esta etapa. De ahí, que el legislador ordinario fuera puntual al establecer los requisitos y formalidades que deben atenderse en la clausura de casilla y remisión de los paquetes.

Por cuanto hace al término “inmediatamente”, a que alude el artículo 234, fracción I del código de la materia, fracción en la que nos centraremos, ya que las casillas impugnadas encuadran en ella; debe entenderse en el sentido de que, entre la clausura de la casilla y la entrega de los paquetes, sólo transcurra el tiempo suficiente para el traslado del lugar en que se instaló la casilla al domicilio del Consejo Municipal, considerando las características de la localidad, los medios de transporte y las condiciones particulares del momento y del lugar; como lo ha establecido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las tesis de jurisprudencia y relevante visibles en las páginas P.1, Tomo I, y P.4 Tomo II de la Compilación de Jurisprudencia y Tesis Relevantes, Tercera Época, Primera Edición, publicado por la Coordinación de Jurisprudencia y Estadística Judicial de ese Tribunal; de rubro y texto siguientes:

tesis de jurisprudencia

‘PAQUETES ELECTORALES. QUÉ DEBEN ENTENDERSE POR ENTREGA INMEDIATA DE LOS. (Se transcribe)

Sala Superior S3ELJD 02/97.

tesis relevante

‘PAQUETES ELECTORALES. PLAZO INMEDIATO PARA SU ENTREGA (LEGISLACIÓN DE SONORA). (Se transcribe)

Sala Superior S3ELJD 039/97.

En los términos anteriores, se surtirá la causal de nulidad en estudio, cuando los paquetes que contengan los expedientes electorales de casillas que se ubiquen en la cabecera de distrito y/o del municipio, sean entregados ante el Consejo Municipal, después de esta temporalidad.

Ahora bien, en cuanto al segundo elemento, relativo a que no exista alguna causa justificada para que la entrega de los paquetes se realice fuera de los plazos legales, cabe destacar que el propio Código establece en qué casos la entrega de los paquetes fuera de los plazos establecidos se encuentra justificada, al consignar en el último párrafo del artículo 234 que la demora sólo se acreditará por causa justificada, cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiendo como caso fortuito, acontecimientos imprevisibles que obstaculizan en forma absoluta el cumplimiento de una obligación, teniendo el carácter de un evento natural, como lo son las enfermedades, la muerte, el rayo, el granizo, la helada, las nevadas muy abundantes, las inundaciones, los temblores, etcétera; y por fuerza mayor, hechos derivados de la actividad humana, tales como la guerra, la invasión, el bombardeo, el bloqueo, los ataques de bandido, los abusos de la fuerza, los robos, etcétera.

Por lo que, para tener por actualizada la causal de que se trata, es menester demostrar fehacientemente en cada caso, los elementos apuntados, atento a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral. En tal virtud, no basta la sola afirmación del impugnante en el sentido de que los paquetes de las casillas cuestionadas en este apartado, se entregaron de manera extemporánea y sin causa justificada, sino que es menester aportar los elementos necesarios que acrediten sus afirmaciones.

Así tenemos que al realizar un minucioso estudio de las actas de instalación y cierre de casilla, recibos de entrega del paquete electoral al Consejo Municipal Electoral y, demás documentación idónea, a la que se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 19, 21 y 27, párrafo 1, inciso a), de la Ley Adjetiva Electoral, se constata lo siguiente:

En relación con las casillas 1604BA, 1604CA, 1604CB, 1605BA, 1605CA, 1605CB, 1606BA, 1606CA, 1606CB, 1606CE, 1606CF, 1606CG, 1607BA,

1607CA, 1608BA, 1608CA, 1608CB, 1608CC, 1610BA, 1610CA, 1610CB, 1610CC, 1611BA, 1611CB, 1612BA, 1612CA, 1612CB, 1618B, (sic), 1618CB, 1619BA, 1619CA, 1619CB, 1620BA, 1620CA, 1620CB, 1621BA, 1621CA, 1622CA, 1622CB, 1622CC, 1623BA, 1623CA, 1624CA, 1624CB, 1625BA, 1625CA, 1625CB, 1625CC, 1626BA, 1626CA, 1627BA, 1627CA, 1628BA, 1628CA, 1629BA, 1629CA, 1629CB, 1629CC, 1630BA, 1630CA, 1630CB, 1631BA, 1631CA, 1631CB, 1632BA, 1632CA, 1653BA, 1653CA, 1653CB, 1654BA, 1654CA, 1655BA, 1655CA, 1655CB, 1656BA, 1656CA, 1657CA, 1657CB, 1658BA, 1658CB, 1658CC, 1659BA, 1659CA, 1660CB, 1661CA, 1662BA, 1662CA, 1662CB, 1663BA, 1663CA, 1663CB, 1664BA, 1664CA, 1664CB, 1665BA, 1665CA, 1666BA, 1666CA, 1666CB, 1667BA, 1667CA, 1681BA, 1681CA, 1682BA, 1682CA, 1682CB, 1683BA, 1683CA, 1683CB, 1684BA, 1684CA, 1685BA, 1685CA, 1685CB, 1686CA, 1686CB, 1687BA, 1687CA, 1688BA, 1689BA, 1689CA, 1689CB, 1690BA, 1690CA, 1690CB, 1691BA, 1691CA, 1692BA, 1692CA, 1693BA, 1693CA, 1712BA, 1712CA, 1712CB, 1713BA, 1713CA, 1713CB, 1714BA, 1714CA, 1714CB, 1715BA, 1715CA, 1716BA, 1716CA, 1716CB, 1717BA, 1717CA, 1718CA, 1719BA, 1719CA, 1720BA, 1720CA, 1720CB, 1721BA, 1721CA, 1722BA, 1727BA, 1728BA, 1728CA, 1729BA, 1729CA, 1729CB, 1729CC, 1730CA, 1730CB, 1730CC, 1731BA, 1731CA, 1731CB, 1732BA, 1732CA, 1732CB, 1742BA, 1742CA, 1742CB, 1742CC, 1743BA, 1743CA, 1743CC, 1744BA, 1744CA, 1744CB, 1744CC, 1744CD, 1744CE, 1746BA, 1746CB, 1750BA, 1750CB, 1750CC, 1751BA, 1751CA, 1752BA, 1754BA; se desestiman los agravios hechos valer por la coalición impugnante, toda vez que, de las constancias que obran en autos, entre ellas, el oficio sin número de 27 veintisiete de noviembre del año en curso, en el que el Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral, en cumplimiento al requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional el mismo día, informa que: “con relación a lo solicitado... me permito hacer de su conocimiento que al revisar el contenido del acta circunstanciada de la sesión permanente para el seguimiento de la jornada electoral y la recepción y salvaguarda de los paquetes electorales de la elección de miembros de ayuntamientos de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, de fecha 7 de octubre del año en curso, realizada por el Consejo Municipal Electoral de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se advierte, que no se encuentra asentado en dicho documento, quiénes y cuántas personas fueron autorizadas para encargarse de recibir y firmar los acuses de recibo de los paquetes electorales de la elección del 07 siete de octubre del actual, que fueron entregados por quienes fungieron como funcionarios de mesas directivas de casilla, motivo por el cual no es posible proporcionar los datos solicitados...”, de lo anterior, se deduce que los paquetes fueron entregados en el tiempo propio, pero por motivos de recepción, el registro fue posterior, ya que ante el cúmulo de paquetes electorales recibidos en el Consejo Municipal y que fueron más de 400 cuatrocientos, el personal, en el mencionado Consejo, fue insuficiente y por ello tardaron en llenar los recibos de paquetería electoral, anotando la hora en que llenaban el recibo y no la hora en que efectivamente llegaron al Consejo Municipal los multimencionados paquetes. Aunado a lo anterior, en el acta circunstanciada de cómputo municipal, no se observa que se hubieran manifestado irregularidades o alteraciones tanto de los paquetes electorales como en las actas de escrutinio y cómputo, por las que, ante la incertidumbre generada en los resultados de la votación, se hubiera solicitado realizar nuevamente el escrutinio y cómputo en esas casillas.

Ahora bien, no pasa desapercibido por esta Sala que además, de los argumentos antes señalados, en las casillas 1659CA, 1660CB, 1683CA, 1684BA, 1714BA, 1742CA y 1746BA, la coalición impugnante expresa lo siguiente:

1. Casilla 1660CB, entregó el paquete Héctor Gómez Ramírez, quien fungió como Segundo Escrutador y en la 1746BA lo hizo Cruz Maite Bartolo Cervantes, quien se desempeñó como Secretaria de Casilla, y manifiesta la coalición recurrente que quienes los debieron entregar eran Antonio Rasgado Juárez y Elba Rosario Hernández Díaz.
2. Casillas 1659CA y 1742CA los paquetes electorales fueron entregados por Israel Sandoval Hernández y José A. Sánchez respectivamente, y en la 1683CA se desconoce quién lo entregó y por tanto aduce que son “personas ajenas a la casilla”.
3. Casilla 1684BA la persona que entregó el paquete fue Alma Yolanda Ramos y 1714BA quien entregó el paquete fue José Luis González Paredes, quienes son representantes del Partido Acción Nacional.

Al respecto, cabe decir, que los argumentos anteriormente vertidos se desestiman, toda vez que de conformidad con el párrafo segundo del artículo 234 del código electoral ya mencionado, los integrantes de las mesas directivas de casilla están facultados para entregar los paquetes electorales, lo que quiere decir que alguno, algunos o todos los funcionarios de la mesa directiva, y no sólo el presidente, pueden entregar el paquete electoral, ahora bien, acorde con el artículo 137 del mismo ordenamiento, la mesa directiva se integra con un presidente, un secretario, dos escrutadores y 3 suplentes comunes designados por el Consejo General y cuyos nombres además aparecen en el encarte correspondiente. Por lo que se

deduce que cualquiera de los mencionados anteriormente ya sea solos o en conjunto pueden dirigirse al Consejo Municipal y entregar la paquetería correspondiente.

Dicho esto, observamos que en la casilla 1660BA, el paquete fue entregado por Héctor Gómez Ramírez, quien el día de la jornada electoral se desempeñó como primer escrutador y en el encarte respectivo originalmente estaba nombrado como primer suplente, lo que denota que al ser funcionario de casilla estaba facultado para entregar el paquete electoral.

Ahora bien en la casilla 1659CA, del análisis del recibo respectivo y contrario a lo que expone la coalición recurrente, quien entregó el paquete de la casilla es la misma persona que fungió como presidente, el ciudadano Israel Sandoval Hernández.

En la casilla 1746BA, también contrario a lo que argumenta la coalición el paquete fue entregado por Benjamín Jiménez Jiménez, quien el día de la jornada electoral se desempeñó como presidente de la casilla, razón por la cual estaba facultado para entregar el paquete electoral, pero aún suponiendo sin conceder, que hubiera sido la persona que la coalición menciona, esto resultaría irrelevante, toda vez que, al ser secretaria de la casilla, también es uno de los miembros facultados para entregar el paquete electoral.

Por lo que respecta a la casilla 1742CA, observamos que quien entregó el paquete electoral según consta en el recibo correspondiente fue José A. Sánchez, quien se desempeñó como presidente de la casilla 1742CC, aquí cabe aclarar que en las actas utilizadas en la jornada electoral para la casilla 1742CC se observa que se anota el nombre José Antonio Cruz Sánchez, a diferencia de José A. Sánchez, pero esto es explicable, dado que, ante la premura del tiempo y el número de funcionarios que se suelen juntar en un mismo momento para entregar los paquetes electorales, los encargados de elaborar los recibos de recepción de paquetería suelen cometer errores en el llenado de los nombres. Ahora bien, para una mayor precisión en el estudio de lo aquí esgrimido, se procedió a analizar el recibo de la casilla 1742CC, y se observó que, quien entregó el paquete fue Jorge Humberto Aguilar, quien fungió como presidente de la casilla 1742CA, con lo que se denota que únicamente hubo una simple rotación en la entrega de los paquetes, pues los mencionados funcionarios entregaron el paquete de casilla diferente pero perteneciente a la misma sección. Sin embargo, esto no redundaría en la certeza de la votación emitida en casilla, toda vez que ambos eran funcionario facultados para entregarlos.

En relación con la casilla 1683CA, se observa que, aunque si bien es cierto, no existe recibo de recepción del paquete electoral, esto no es trascendente, dado que en las actas circunstanciadas de la jornada electoral y del cómputo en el Consejo Municipal, no se denota que se hayan manifestado irregularidades, aunado a que en el acta de la sesión de cómputo municipal propiamente dicha, no se asientan objeciones relativas a que el paquete y/o el acta de escrutinio y cómputo mostrará irregularidades o alteraciones, por las que se hubiera solicitado nuevamente realizar el conteo; y lo que sí se demuestra de las mencionadas actas, es que el paquete fue entregado al Consejo Municipal. Por las anteriores razones, esta Sala Electoral presume que la entrega del paquete electoral la realizó alguno o algunos de los funcionarios autorizados para tal efecto.

Por último y en cuanto a las casillas 1684BA y 1714BA, si bien es cierto, se observa que quienes entregaron los paquetes electorales fueron los representantes del Partido Acción Nacional, ante esas casillas, esto no afecta la certeza de la votación emitida en las mismas, ya que en las actas de escrutinio y cómputo de esas casillas se ve que en ellas el partido político ganador fue precisamente Acción Nacional, lo que crea presunción de que quienes estaban más interesados en que se respetaran los resultados de los comicios en las multicitadas casillas eran precisamente los miembros de ese partido. Aunado a esto, en las actas circunstanciadas tanto de la jornada electoral como de cómputo municipal, en ningún momento se denota que se hayan presentado observaciones contra esta circunstancia y/o que se hubieran alegado irregularidades o alteraciones en las actas y que, dado esto, de las mismas se hubiera solicitado nuevamente su escrutinio y cómputo. Y en esa tesitura, se confirma la votación recibida en las mismas.

DÉCIMA CUARTA. Artículo 57, inciso k). En las casillas 1608Ba, 1613CB, 1652CA, 1663CA, 1675CA, 1680BA, 1694CA, 1717BA, 1721CB, 1729BA, 1737CB, 1738CB y 1751CA, los recurrentes invocan la causal contenida en el inciso k) del artículo 57 de la Ley de Medios de Impugnación.

Cabe precisar, antes de entrar al análisis de las casillas impugnadas por esta causal, que por lo que hace a la casilla 1723BA, no se entrará a su estudio, toda vez que como se advierte en párrafos anteriores, resultó fundado el agravio esgrimido en esta casilla al invocarse la causal i) del mismo ordenamiento; y por lo mismo, se procedió a declarar la nulidad de la votación recibida en ella.

Una vez aclarado lo anterior, es oportuno mencionad que la citada causal k), consiste en anular la votación recibida en casilla cuando existan irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en el acta de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para su resultado.

Al respecto debe decirse, que para la actualización de tal causal es necesario acreditar que existió irregularidad, entendida como una violación a las normas y procedimientos previstos en la legislación electoral y que la misma debe ser de tal manera grave, que no quede duda de su existencia, a la vez que no pueda ser reparada.

Por otro lado, hay que acreditar que se pone en duda la certeza de la votación, que se traduce en la vulneración de las características del voto (universal, libre, secreto y directo) o de los principios rectores de la materia electoral.

Bajo este tenor, se procede al estudio de los agravios hechos valer por los recurrentes.

En la casilla 1608BA, se alega que extraviaron dos boletas de la elección de ayuntamientos, que no fueron depositadas por los votantes; si bien se asentó tal irregularidad en la hoja de incidentes respectiva, se trata de una irregularidad menor que no pone en duda la certeza de la votación recibida en esa casilla. Ni mucho menos puede acarrear su nulidad por lo que se declaran inoperantes los agravios esgrimidos al respecto.

Tocante a las casillas 1613CB, 1652CA, 1663CA, 1675CA, 1680BA, 1694CA, 1717BA, 1721CB, 1729BA, 1637CB y 1751CA; se hacen valer circunstancias que son intrascendentes que no ponen en duda la certeza de la votación recibida en esas casillas. En esa tesitura, y al no acreditarse la causal de nulidad invocada, devienen en inoperantes los agravios vertidos al respecto.

Respecto de la casilla 1738CB, expresan los recurrentes que se dejó votar a personas después del cierre de casilla, cuando ya habían empezado a anular las boletas sobrantes. Cabe decir, que si bien es una irregularidad grave; sin embargo, ésta no es determinante para el resultado de la votación. Se dice esto porque de la hoja de incidentes se advierte que, efectivamente se reinició la votación utilizando las boletas del folio 119374 al 119384, esto es se utilizaron diez boletas presumiblemente para igual número de electores; no obstante la diferencia de votos entre el Partido Acción Nacional y la Coalición “Por un Gobierno Diferente” ocupantes de la primera y segunda posiciones respectivamente, es de veinticuatro votos. Por tanto, no se acredita el elemento de determinancia que señala la referida causal de nulidad y, por ende, debe confirmarse la votación recibida en esa casilla.

DÉCIMA QUINTA. Modificación del cómputo municipal. Al acreditarse las causales de nulidad invocadas, únicamente por lo que hace a las casillas 1606CC, 1606CD, 1611CA, 1617CC, 1618CA, 1622BA, 1424BA, 1657BA, 1658CA, 1660BA, 1660CA, 1661BA, 1661CB, 1686BA, 1687CA, 1688CA, 1700CB, 1702BA, 1703BA, 1713BA, 1717CB, 1718BA, 1723BA, 1724BA, 1726CB, 1727CA, 1730CA, 1739BA, 1743CB, 1750CA y 1753 BA, se declara la nulidad de la votación recibida en las mismas, en las que hubo los siguientes resultados:

CASILLA									
1606CC	68	67	49	0	4	0		10	198
1606CD	85	56	59	0	5	0		5	5
1611CA	76	66	83	0	6	0		10	
1617CC	88	23	88	0	6	0		11	
1618CA	95	31	94	0	9	0		7	
1622BA	35	69	67	0	3	0		7	
1624BA	44	65	63	0	0	0		0	
1657BA	128	31	97	0	13	0		3	
1658CA	121	26	90	0	5	0		3	
1660BA	57	77	70	0	1	0		6	245
1660CA	40	62	82	0	2	0		6	211
1661BA	62	79	77	0	7	0		6	192
1661CB	65	64	66	0	2	0		9	231
1686BA	98	32	95	0	3	0		4	206
1687CA	89	39	88	0	9	0		10	232
1688CA	100	29	90	0	7	0		4	235
1700CB	144	19	93	0	3	0		3	230
1702BA	125	21	146	0	13	0		7	262

1703BA	86	31	36	0	2	0		3	312
1713BA	76	22	66	0	5	0		9	158
1717CB	107	47	97	0	4	0		5	178
1718BA	71	34	71	0	9	0		6	260
1723BA	99	25	81	0	6	0		7	191
1724BA	80	21	67	0	5	0		6	218
1726CB	90	8	83	0	5	0		3	179
1727CA	97	33	81	0	10	0		5	189
1730CA	82	39	76	0	5	0		0	226
1739BA	70	22	31	0	3	0		4	202
1743CB	75	53	74	0	0	0		12	130
1750CA	103	55	101	0	8	0		14	214
1753BA	84	36	38	0	7	0		8	281
TOTAL	2640	1282	2397	0	167	0		193	6474

Por lo anterior y dado que los presentes recursos fueron los únicos que se interpusieron impugnando los resultados del cómputo municipal para la elección de miembros de ayuntamiento, realizado por el Consejo Municipal Electoral del municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; con fundamento en el artículo 52 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado, ha lugar a la modificación del acta de cómputo municipal, para quedar en los términos siguientes:

PARTIDOS POLÍTICOS			
Partido Acción Nacional	39028	2640	36388
Partido Revolucionario Institucional	13133	1282	11851
PRD, PT, PVEM y PCD	34889	2397	32492
PSN	0	0	0
PAS	2960	167	2793
PAC	0	0	0
CANDIDATOS NO REGISTRADOS	19		19
CANDIDATOS VÁLIDOS	90029	6486	83543
VOTOS NULOS	2329	193	2136
VOTACIÓN TOTAL	92358	6679	85679

Del cuadro que antecede se desprende que una vez realizada la recomposición del cómputo municipal, al restarse la votación anulada, no existe variación alguna en la posición de la planilla que obtuvo el primer lugar con la que obtuvo el segundo, por lo que se confirma la declaración de validez de la elección impugnada, así como la expedición de la constancia de mayoría y validez de la elección de ayuntamiento a la planilla de candidatos postulada por el Partido Acción Nacional, otorgada por el Presidente del Consejo Municipal del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

DÉCIMA SEXTA. Del estudio cuidadoso del recurso de queja presentado por el recurrente, correspondiente a la primera parte de su escrito; se puede apreciar que reclama diversas irregularidades que desde su óptica son graves y que por lo mismo le irrogan agravios a su representado. El quejoso las hace consistir medularmente en las siguientes apreciaciones.

I. Se duele el actor de que durante la etapa previa a la jornada electoral no existió equidad en el uso de los medios de comunicación, siendo provocado esto por el Partido Acción Nacional y el actual Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, por conducto de su Presidente señor Francisco Rojas Toledo. Y que lo anterior, provocó un trato desigual para la coalición que representa, en cuanto al uso de tiempo en los medios de publicidad electrónicos y periodísticos, motivo por el cual, según dice el inconforme, los ciudadanos residentes en Tuxtla Gutiérrez no tuvieron la oportunidad de conocer las propuestas de la Coalición “Por un Gobierno Diferente” de manera proporcional a las de Acción Nacional.

II. Alega el inconforme, que durante el periodo de tres días posteriores a la elección e incluso en el desarrollo de la misma, se difundieron spots publicitarios por parte del Ayuntamiento en funciones; y que esta publicidad infiere un beneficio para la candidata de Acción nacional.

III. Aduce de igual manera, que el resultado de la elección debe ser puesto en duda, porque según su criterio, "...el manejo inequitativo del acceso y cobertura de los medios de comunicación, no sólo fue cuantitativo sino cualitativo y consistió en la transmisión de hechos negativos o distorsionados..." del partido actor.

IV. Reclama también, que el Instituto Estatal Electoral del Estado de Chiapas, actuó de manera irregular porque, dice el promovente, "...permitió constantes irregularidades en el proceso electoral..." y que a pesar de haber solicitado su intervención "...el Instituto Estatal Electoral de Chiapas, nunca realizó ninguna medida tendente a frenar dicha irregularidad y que de esta manera el Gobierno de Tuxtla Gutiérrez adoptara los medios pertinentes para garantizar el adecuado desarrollo del proceso electoral...".

V. Asimismo, manifiesta que las actividades de campaña del Partido Acción Nacional fueron transmitidas en mayor tiempo de difusión, tanto en radio como en televisión, en comparación con el resto de los partidos políticos contendientes.

Ahora bien, tomando en consideración lo argumentado por el recurrente y valorando las probanzas existentes en el expediente que se resuelve atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Código electoral del Estado.

En consideración al agravio expresado por el actor, debe dilucidarse en primer lugar, si está probado que los mensajes contenidos en los videos y en las cintas de audio aportadas por el quejoso, fueron difundidos en televisión y radio de manera sistemática y excesiva, de tal forma que lograra impactar en el sentido del voto de los ciudadanos tuxtlecos. Pues bien, los medios de convicción, valorados al tenor de la lógica, la sana crítica y la experiencia, son ineficaces para acreditar que no existió equidad en el acceso a los medios de electrónicos de comunicación, así como tampoco para demostrar que los habitantes de la capital del Estado, no tuvieron la oportunidad de conocer las propuestas de la Coalición impugnante.

Se sostiene lo anterior, toda vez que los videos identificados con los arábigos 1, 2, 4, 6, 7 y 8 se desprende que efectivamente contienen imágenes de diversos canales locales de televisión, en los que se ven imágenes de la candidata ganadora al momento de ser entrevistada, así como también, aparece el Alcalde de Tuxtla Gutiérrez, en los que promociona obras realizadas por su gobierno; asimismo se aprecia a este funcionario municipal enviando un mensaje a la ciudadanía para que emita su voto, utilizando frases como "gobierno de continuidad" y "mi calificación la harán el día siete de octubre, si trabaje bien y si no voten diferente", palabras que evidencian una clara inducción al voto.

No obstante lo anterior, las videocintas no indican que se hubieran transmitido al público televidente en días y horarios específicos, es decir, que estos videos lo único que demuestran es la grabación de los mensajes, pero no del volumen de difusión que pudiera haber tenido.

Y por cuanto hace a las sesenta y uno audio cintas, de su contenido se escuchan distintos programas radiofónicos de noticias, en las cuales se difunde información de todos los partidos políticos y no sólo de alguno en particular, inclusive al desahogar esta prueba técnica, se advierte que contiene más publicidad de la coalición actuante que del partido ganador. Por otro lado, estos programas de radio, por su propia naturaleza, no son susceptibles de contratación para publicidad particular, pues su contenido esencial son las noticias que obtienen sus reporteros.

Amén, que la doctrina ha sido uniforme desde antaño al considerar medios de prueba imperfectos a los documentos técnicos privados, ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y la dificultad para demostrar de modo absoluto e indubitable las falsificaciones o alteraciones, de modo que por mayoría de razón, es aplicable ese criterio respecto de las fotografías y del video, pues es conocido que actualmente existen, al alcance común de la gente, un sinnúmero de aparatos, instrumentos y recursos tecnológicos y científicos para la obtención de imágenes impresas, de acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien la realiza. Esto desde luego, no implica la afirmación de que el oferente haya procedido de ese modo, ya que sólo se destaca la facilidad con la que cualquier persona lo puede hacer, y que tal situación es obstáculo para conceder a los medios de prueba, como los que se examinan, pleno valor probatorio si no están suficientemente administrados con otros elementos que sean bastantes para suplir lo que a éstos les faltan. Sin tales elementos, estos medios de prueba sólo arrojan indicios de mayor o menor calidad de convicción, por lo que, ante la omisión de aportar los elementos de perfeccionamiento citados, no se prueban plenamente los hechos invocados como causa suficiente de nulidad.

A solicitud del promovente, este Tribunal, mediante proveído de fecha trece de noviembre del año en curso, requirió a siete medios de comunicación para que remitieran informe en el que expidieran la contratación de tiempo aire para la transmisión de publicidad, por parte del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y de los

Partidos Políticos en el periodo comprendido del quince de septiembre al siete de octubre del año que transcurre; así como las pautas de transmisión de los mismos y el nombre de quien contrate. Sobre el particular, debe decirse, que tan sólo se obtuvo respuesta de cuatro de ellos, dos en el sentido de que este órgano resolutor carece de facultades para ordenar tal diligencia, en virtud de que su actividad es regulada por la legislación federal; mientras que los otros dos informan que el Ayuntamiento aludido no contrató publicidad a favor de partido político o persona alguna, sin mencionar nada más.

Respeto de los periódicos que se analizan, no son por si mismos, prueba plena del hecho que se pretende acreditar con ellos, por lo tanto se desestiman como medio de convicción. En virtud de que la información o mensajes que se publican en tales medios, no tienen consigo la certeza total sobre la veracidad de tal información o mensajes, y al no existir en el expediente otras pruebas, que administradas con los referidos periódicos generen certeza, se estima que los mismos únicamente generan un indicio serio sobre el particular.

Finalmente, en relación a la solicitud que hace el Partido de la Revolución Democrática a la responsable, para que exhorte al Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez, en el sentido de que se abstenga de seguir haciendo proselitismo en los medios de publicidad; y que dicho organismo electoral omitió hacer lo solicitado. A este respecto, quienes esto resolvemos, consideramos que aún cuando la autoridad responsable, lo hubiere hecho, el Alcalde pudo acatar su exhorto o ignorarlo, pues tal institución electoral carece de facultades para tal petición.

En consideración a lo anterior, se considera mínima la gravedad de las irregularidades planteadas por el representante de la Coalición “Por un Gobierno Diferente”, sin que por si mismas se consideren determinantes para el resultado de la elección municipal, tomando en consideración que el margen de diferencia entre el Partido Acción Nacional, que resultó ganador en la contienda electoral, y el segundo lugar, es de cuatro mil ciento treinta y nueve votos y al no acreditarse los elementos indispensables para que este Tribunal Electoral del Estado, pueda declarar la nulidad de la elección que se combate, según se señalan en el artículo 59 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral, lo procedente es declarar INFUNDADO el agravio esgrimido en esta parte del recurso de queja que se resuelve.

DÉCIMA SÉPTIMA.- En la tercera parte de su recurso de Queja, el inconforme impugna la elegibilidad de la ciudadana Victoria Isabel Rincón Carrillo, para su elegida como Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez, porque a juzgar por el promovente, no tiene la calidad de chiapaneca, en virtud de que nació en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz; y que a pesar de ser hija de padre chiapaneco, esto no implica que su nacimiento haya sido de manera accidental. Al respecto, la parte actora, hace una serie de razonamientos con los cuales pretende que se declare la inelegibilidad de la ciudadana que fue nombrada al inicio de esta consideración.

Antes de entrar al análisis de los agravios, conviene precisar, en lo que nos compete, el marco normativo en el que se señalan los requisitos de elegibilidad que deben cumplir los candidatos a miembros de Ayuntamiento y las características de este último.

Así tenemos que, según lo dispuesto en el artículos 7º de la Constitución Política del Estado de Chiapas, son chiapanecos por nacimiento: a) las personas que nazcan en el territorio del estado; y b) los hijos de padre o madre chiapanecos que accidentalmente hayan nacido fuera del mismo. Y por residencia: los mexicanos por nacimiento o naturalización conforme a las leyes del país, que no estén en los supuestos a que se refiere la fracción I del artículo en estudio, y que residan en el estado más de cinco años consecutivos. Mientras que el artículo 8º de la propia Constitución Política Local se dispone que son ciudadanos chiapanecos: I. Los varones y las mujeres que satisfagan los requisitos de la fracción I, incisos a) y b) antes mencionados, que hayan cumplido dieciocho años de edad y que tengan modo honesto de vivir; y los mexicanos en general, que tengan más de cinco años de residencia consecutiva en el estado y modo honesto de vivir. Por tanto, quienes cumplan con lo dispuesto por estos preceptos, gozan de los derechos que otorga el artículo 10 del mismo ordenamiento.

Ahora bien, aunado a lo anterior, en el artículo 60 de la Constitución Política del Estado de Chiapas se establece que:

(Se transcribe)

Por su parte, el artículo 22 de la Ley Orgánica Municipal, establece que para ser miembro de un Ayuntamiento se requiere:

(Se transcribe)

Del mismo modo, el Código Electoral del Estado en su artículo 8, determina que son elegibles para los cargos de Gobernador, Diputados al Congreso del Estado y

miembros de los Ayuntamientos, los ciudadanos del Estado que teniendo la calidad de electores reúnan los requisitos de elegibilidad en los términos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y el presente Código.

Una vez asentado lo anterior, se toma en cuenta que de una interpretación gramatical del artículo 7 de la Constitución Local resulta que, al expresar el artículo en mención, en su inciso b) los hijos de padre o madre chiapanecos, que accidentalmente hayan nacido fuera del Estado de Chiapas son chiapanecos por nacimiento, la palabra chiapanecos debe ser entendida en su sentido natural, es decir, sin agregar algún otro elemento que limite la extensión del término. Esto es así, porque el propio texto no proporciona base alguna para atribuir a la palabra chiapanecos, el sentido restringido a que se refiere el actor, al considerar, que la expresión en comento comprende únicamente a los chiapanecos por nacimiento.

Por el contrario, si el precepto constitucional que se analiza reconoce como chiapanecos a los que tienen tal calidad, tanto por razón de su nacimiento, como por razón de su residencia, es de considerarse, que al aplicarse el principio general de interpretación, que prevé que una determinada palabra utilizada varias veces en la ley, debe dársele siempre el mismo sentido, entonces no hay razón para considerar, como en el presente caso concreto, que en un mismo precepto la palabra chiapanecos se utilice en sentidos distintos.

Debe estimarse que tanto los chiapanecos que nacieron en el Estado de Chiapas como lo que siendo hijos de padre o madre chiapaneca hayan nacido accidentalmente fuera del territorio del mismo y, a los que residen en la propia entidad, se consideran chiapanecos, en observancia al derecho fundamental de igualdad, debe estimarse que todos los chiapanecos gozan de los mismos derechos, prerrogativas, cargas, etcétera, salvo los casos que expresamente prevea la referida Constitución.

Además, en el multicitado artículo 7 de la Constitución Local no se advierte algún elemento que permita considerar que los chiapanecos que hayan nacido en el territorio del estado estén sujetos a una condición distinta que los chiapanecos hijos de padre o madre que accidentalmente hayan nacido fuera del mismo, lo mismo sucede con los chiapanecos por residencia; por tanto, debe partirse de la base que ambas clases de chiapanecos se encuentran en las mismas condiciones jurídicas en lo atinente al referido artículo.

Ahora bien, por cuanto a los argumentos vertidos por el recurrente en relación a que el nacimiento de la candidata electa, Victoria Isabel Rincón Carrillo, no aconteció de manera accidental en la ciudad y puerto de Coatzacoalcos, Veracruz; este órgano jurisdiccional, estima que son insuficientes para decretar la inelegibilidad de la aludida.

Primeramente, porque sus aseveraciones son simples suposiciones, toda vez que respecto de las cuales no aporta medio de convicción alguno; pues está obligado a probar el que niega, cuando su negación implica la afirmación expresa de un hecho, tal como lo previene el artículo 20 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral. En segundo lugar, robustece lo anterior, el hecho de que la calidad de chiapaneco únicamente pierde quien deje de ser ciudadano mexicano, es decir, que en el supuesto sin conceder, de que los padres de la citada candidata electa hubieran adquirido la calidad de veracruzanos, no por eso dejan de ser chiapanecos; atentos a lo prescrito por el artículo 12 de la Constitución Política del Estado de Chiapas.

Vertidas las consideraciones anteriores, concluimos que:

a) La ciudadana Victoria Isabel Rincón Carrillo, candidata del Partido Acción Nacional a la Presidencia Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, es chiapaneca por nacimiento toda vez que es hija de padre chiapaneco (Gilberto Rincón, oriundo del municipio de Motozintla, Chiapas, como se desprende de la copia certificada del acta de nacimiento expedida por el entonces oficial 01 del Registro Civil de Motozintla, Chiapas) esto de conformidad con el inciso b) de la fracción I del artículo 7 de la Constitución Local y, a la vez, cumple el requisito exigido en el párrafo A de la fracción I del artículo 60 del mismo ordenamiento que dice: “Ser ciudadano chiapaneco por nacimiento en pleno goce de sus derechos”.

Ahora bien, al quedar comprobado que los puntos controvertidos en el presente concepto de impugnación, no se acreditan por parte del recurrente, quien además, de conformidad con el artículo 20 de la Ley General de Medios, al encerrar su negación una afirmación expresa de un hecho, obligación que en la especie ha sido omitida por el representante de la Coalición “Por un Gobierno Diferente”. Consecuentemente, se DESESTIMAN los agravios esgrimidos en atención a los razonamientos anteriormente plasmados.

Por lo expuesto, fundado y, además con apoyo en lo dispuesto en los artículos 300, 301, 307, 315 del Código Electoral del Estado, 69, 70, 71, 74 y 75 la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se:

RESUELVE

PRIMERO: Se declaran parcialmente fundados los recursos interpuestos por la Coalición “Por un Gobierno Diferente” y por el Partido Revolucionario Institucional.

SEGUNDO. Se declara la nulidad de la votación recibida en las casillas: 1606CC, 1606CD, 1611CA, 1617CC, 1618CA, 1622BA, 1624BA, 1657BA, 1658CA, 1660BA, 1660CA, 1661BA, 1661CB, 1686BA, 1687CA, 1688CA, 1700CB, 1702BA, 1703BA, 1713BA, 1717CB, 1718BA, 1723BA, 1724BA, 1726CB, 1727CA, 1730CA, 1739BA, 1743CB, 1750CA y 1753BA, correspondientes al Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para la elección de miembros de Ayuntamiento. En términos de las consideraciones respectivas de esta resolución.

TERCERO. Se modifican los resultados consignados en la acta de cómputo municipal de la elección de miembros de ayuntamiento, para quedar en los términos precisados en la consideración DÉCIMA QUINTA de la presente resolución; misma que sustituye al acta de cómputo municipal para los efectos legales correspondientes.

CUARTO. En consecuencia, se confirma el cómputo municipal, la validez de la elección y la expedición de la constancia respectiva otorgada a la planilla de Miembros de Ayuntamiento del Partido Acción Nacional en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

QUINTO. En el caso de que la asignación de regidores por el principio de representación proporcional se vea afectada con la recomposición del cómputo municipal derivado de esta sentencia, remítase copia certificada de la presente al Consejo General del Instituto Estatal Electoral, para que proceda en términos de los artículos 255 al 259 del Código Electoral del Estado de Chiapas.

V. El tres de septiembre del presente año, la “Coalición por un Gobierno Diferente” y el Partido Revolucionario Institucional, por conducto de sus representantes, los ciudadanos Martín García Cruz y José Luis González Díaz, respectivamente, promovieron sendos juicios de revisión constitucional electoral.

A. Al respecto, la “Coalición por un Gobierno Diferente” hizo valer los siguientes agravios:

...

ANTECEDENTES

1. El día 7 de octubre del 2001, entre otras se celebró la elección municipal del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez en el Estado de Chiapas.

2. El día 10 de octubre del 2001, el Consejo Electoral Municipal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez realizó cómputo municipal respecto de la elección de ayuntamiento declarando válida la elección y expidiendo la correspondiente constancia de mayoría a favor de la candidata registrada por el Partido Acción Nacional, Victoria Isabel Rincón Carrillo.

3. El día 15 de octubre del año en curso el suscrito representante de la coalición “Por un Gobierno Diferente” ante el Consejo Electoral Municipal del Ayuntamiento Tuxtla Gutiérrez interpuso recurso de queja en contra del cómputo realizado respecto a la elección de Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez; de la declaración de validez de dicha elección y a la expedición de la constancia de mayoría que se otorga a la candidata a Presidente Municipal y planilla de regidores del Partido Acción Nacional realizado por el Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez; así mismo la declaración de inelegibilidad de victoria Isabel Rincón Carrillo, a asumir el cargo de Presidente Municipal, por no cumplir los requisitos constitucionales y legales que regulan dicha materia, por las consideraciones de hecho y de derecho que dicho recurso se hicieron valer, anexando al efecto las pruebas que se estimaron convenientes y solicitando a la responsable que en uso de las facultades que la ley le irroga se allegará de las que manifesté imposibilidad de presentar por no haber recibido respuesta de los siguientes permisionarios COMUNICACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V. CANAL 5, TV AZTECA CHIAPAS S.A. DE C.V., TELEVISIÓN DEL GOLFO DE CV., ORGANIZACIÓN RADIOFÓNICA DE MÉXICO S.A. DE C.V., CORPORACIÓN RADIO NÚCLEO S.A. DE C.V., TV AZTECA CHIAPAS S.A.

DE C.V., y de las siguientes autoridades: INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS y DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, anexando al efecto copias de los acuses de recibo de las mencionadas, lo anterior en términos de lo artículo 19 párrafo 2. de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral Estatal.

4. De dicho recurso conoció el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, mediante auto de fecha 26 de octubre de 2001, se asigno para su estudio y elaboración del proyecto de sentencia a la Sala “A” adscrita a dicho tribunal a cargo del magistrado Eugenio Narcía Mendoza, signándole el número de expediente TEE/RQ/044-A/2001.

5. Dentro de las diligencias que se llevaron a cabo en el expediente citado, el magistrado instructor mediante auto de fecha 13 de noviembre de 2001, ordeno se giraran oficios de estilo a los representantes legales de: 1. COMUNICACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., 2. CANAL 5, 3. TV AZTECA CHIAPAS S.A. DE C.V., 4. TELEVISIÓN DEL GOLFO DE CV., 5. ORGANIZACIÓN RADIOFÓNICA DE MÉXICO S.A. DE C.V., 6. CENTRO DE ACTIVIDAD RADIOFÓNICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V., 7. CORPORACIÓN RADIO NÚCLEO S.A. DE C.V. y 8. TV AZTECA CHIAPAS S.A. DE C.V., para que los permisionarios citados les informaran de:

a) La contratación de tiempo-aire para la trasmisión de la publicidad o spots, por parte del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; de los Partidos Políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Coalición Electoral “Por un gobierno diferente” en el periodo comprendido entre el quince de septiembre al siete de octubre de dos mil uno.

b) Las pautas de trasmisión de los mismos, desglosando en cada caso, el guión técnico y/o literal, o en su caso anexando copia del promocional, así como el horario y lapso contratado para su difusión.

c) El nombre y en su caso del puesto de quien solicita la contratación, anexando en medida de lo posible la factura o medio del pago del servicio.

Cabe hacer la consideración que la responsable fue omisa de requerir a las autoridades INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS y LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, la información que oportunamente fue solicitada por el suscrito y de las cuales no recibí contestación.

6. El día quince de noviembre del año en curso la Secretaria de Acuerdos de la Sala “A” del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, Licenciada María Magdalena Vila Domínguez, da cuenta de que día 14 de noviembre de 2001, fueron entregados los oficios números TEE/MSN-A/097/2001, TEE/MSN-A/099/2001, TEE/MSN-A/100/2001, TEE/MSN-A/101/2001, TEE/MSN-A/102/2001, TEE/MSN-A/103/2001, a 1. COMUNICACIONES DEL SURESTE CANAL 5; 2. TELEVISIÓN DEL GOLFO DE CV., 3. ORGANIZACIÓN RADIOFÓNICA DE MÉXICO S.A. DE C.V., 4. CENTRO DE ACTIVIDAD RADIOFÓNICA DE CHIAPAS S.A. DE C.V., 5. CORPORACIÓN RADIO NÚCLEO S.A. DE C.V. 6. TV AZTECA CHIAPAS, S.A. DE C.V., respectivamente, faltado de entregar el oficio TEE/MSN-A/098/2001, dirigido al representante legal de TV CHIAPAS S.A.

7. El día treinta de octubre del año en curso la responsable realizo una diligencia judicial, en la que se reprodujeron las pruebas técnicas consistentes en ocho video grabaciones de publicidad del Partido Acción Nacional; del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y del Presidente Municipal de dicho ayuntamiento.

8. Una vez sustanciado el recurso en mérito dictó sentencia confirmando por unanimidad de votos, en los siguientes términos:

PRIMERO. SE DECLARAN PARCIALMENTE FUNDADOS LOS RECURSOS INTERPUESTOS POR LA COALICIÓN “POR UN GOBIERNO DIFERENTE Y POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL”

SEGUNDO. [...]

TERCERO. SE MODIFICAN LOS RESULTADOS CONSIGNADOS EN EL ACTA DE CÓMPUTO MUNICIPAL DE LA ELECCIÓN DE MIEMBROS DE AYUNTAMIENTO, PARA QUEDAR EN LOS TÉRMINOS PRECISADOS EN LA CONSIDERACIÓN DÉCIMA QUINTA DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN; MISMA QUE SUSTITUYE AL ACTA DE CÓMPUTO MUNICIPAL PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTE.

CUARTO. EN CONSECUENCIA, SE CONFIRMA EL CÓMPUTO MUNICIPAL, LA VALIDEZ DE LA ELECCIÓN Y LA EXPEDICIÓN DE LA CONSTANCIA RESPECTIVA OTORGADA A LA PLANILLA DE MIEMBROS DE AYUNTAMIENTO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

QUINTO. [...]

En este orden de ideas la sentencia que emite el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas causa perjuicio a la sociedad de Tuxtla Gutiérrez y al instituto que represento, toda vez que la misma no fue sustanciada conforme a derecho, violentando con ello los principios de legalidad, certeza y objetividad que señalan los artículo 14, 16, 17 y 41 del pacto federal, los que manifiesto en los siguientes:

AGRAVIOS

La coalición que represento considera que a efecto de orden y método es pertinente agrupar en tres apartados los agravios que se irrogan a este instituto político y al pueblo de Tuxtla Gutiérrez, de donde se apreciara de modo indiscutible que durante la jornada electoral del siete de octubre celebrada en dicho Municipio, se cometieron de forma generalizadas violaciones substanciales que fueron determinantes para el resultado de la votación, tanto desde un aspecto cualitativo y cuantitativo; asimismo se determinará que en las diversas casillas instaladas en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez se actualizan diversas causales de nulidad de la votación contempladas en el artículo 57 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral y que finalmente la candidata del Partido Acción nacional Victoria Isabel Rincón Carrillo, declarada vencedora por el Consejo Electoral Municipal de Tuxtla Gutiérrez, no cumple con los requisitos de elegibilidad que señala el artículo 60 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, para poder ser parte del Ayuntamiento de dicho Municipio, aspectos que fueron desestimados por la Sala “A” del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, de manera ilegal como paso a demostrar;

PRIMERA PARTE.

PRIMERO

Causa agravio al instituto que representó la totalidad del considerando décimo sexto de la sentencia que se impugna, en la cual la responsable presume hacer un análisis del primer apartado del escrito de queja presentado por el suscrito, en el cual se abordan diferentes tópicos en la etapa previa a la jornada electoral respecto al uso de los medios de comunicación propiciado tanto por el Partido Acción Nacional y el actual Gobierno del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez de extracción panista y su presidente municipal C. Francisco Rojas Toledo, sosteniendo el suscrito que dichas actividades crearon un clima de inequidad y abstencionismo durante la jornada electoral.

En efecto, la responsable sostiene a fojas 298 de la resolución que se impugna sostiene de manera categórica que:

[...] los videos identificados con los arábigos 1, 2, 4, 6, 7 y 8 se desprende que efectivamente contienen imágenes de diversos canales de televisión, en los que se ven imágenes de la candidata ganadora al momento de ser entrevistada, así como también aparece el Alcalde de Tuxtla Gutiérrez, en los que promociona obras realizadas por su gobierno; asimismo se aprecia a este funcionario municipal enviando un mensaje a la ciudadanía para que emita su voto, utilizando frases como “gobierno de continuidad” y “mi calificación la harán el día siete de octubre, si trabaje y si no voten diferente”, palabras que evidencian una clara inducción al voto.

No obstante lo anterior, la videocintas no indican que se hubieran transmitido al público televidente en días y horarios específicos, es decir, que estos videos lo único que demuestran es la grabación de los mensajes, pero no del volumen de difusión que pudieran haber tenido.

No obstante, que la pretensión de esta coalición fue satisfecha de manera parcial, al haber sido acreditado en el sumario que el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, realizó actos de proselitismo a favor de la candidata a alcalde de esta ciudad y del Partido Acción Nacional, el Tribunal Electoral Estatal falta al principio de exhaustividad, base que se encuentra derivado de principios constitucionales rectores de la función electoral tales como la legalidad y la certeza, y que constituyen elementos normativos considerados en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, el mandamiento que existe dirigido a las autoridades electorales a estudiar completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento y no únicamente a un aspecto concreto, por mas que lo crean suficiente para sustentar una decisión desestimatoria. En el caso concreto la autoridad señalada como responsable debió estudiar todos y cada uno de las líneas litigiosas planteadas en el escrito recursal presentado por el suscrito, para que de esta manera la sentencia fuese congruente ente lo solicitado y lo resuelto, analizando en su caso las pruebas ofrecidas para que en su valoración de este modo se estuviera en posibilidades reales de emitir una resolución apegada a derecho, por lo que es claro que al no analizarse de manera integral todos los aspectos planteados, se estaría en contra del espíritu de los artículos 16, 17 y 41 del Pacto Federal, que establecen bases de la administración de la justicia y la legalidad de los actos de autoridad, de tal modo y por la brevedad de los plazos en que se desarrollo la parte impugnativa electoral, que no permitirían que

se realizará un reenvío del expediente y se diera a la autoridad responsable la oportunidad de subsanar las irregularidades cometidas, esta autoridad en amplitud de jurisdicción debe de analizar todos y cada uno de los argumentos vertidos en la instancia inferior para dilucidar la violación a no de los elementos totales de la actividad electoral en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez durante la elección del 7 de octubre de 2001, pues ha sido criterio de este Tribunal que en caso de acreditarse violaciones a los principios rectores de la función electoral, las mismas deben considerarse como violaciones sustanciales que son determinantes para el resultado de la elección, tal y como se señala en la siguiente jurisprudencia:

NULIDAD DE ELECCIÓN. VIOLACIONES SUSTANCIALES QUE SON DETERMINANTES PARA EL RESULTADO DE LA ELECCIÓN (LEGISLACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ).

(se transcribe)...

A este respecto, debe de considerarse que la actuación de una autoridad a favor de un partido político, crea necesariamente condiciones de inequidad en la contienda política, actividad contraria a las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral constituyen normas de orden público que no admiten salvedad y, por ende, los actores dirigidos a su incumplimiento, transgresión o inobservancia, carecen de eficacia o efectos jurídicos, siendo la nulidad o invalidez su consecuencia jurídica prevista en la ley, sobre todo, cuando las violaciones al marco jurídico electoral son reiteradas y de particular gravedad.

Dicha consideración se deriva del artículo 3º, en relación con el 1º, ambos del código electoral, que señala respecto a la validez de los actos jurídicos se aplican los principios generales de derecho que son acordes con normas expresas. Además, bajo el principio de reserva de ley, es de destacar que no existe disposición en contrario, por la cual se prevea que, dentro del sistema de nulidades de las normas de orden público, deban subsistir los actos inválidos o nulos, puesto que se trata de una elección de un cargo público y no existe ningún interés superior sobre la soberanía popular ni sobre el Estado de Derecho.

En el caso particular, la responsable sostiene que las irregularidades, denunciadas en esta apartado constituyen irregularidades de mínima gravedad, sin que las mismas se consideren determinantes, esto es, no obstante del deficiente análisis de las consideraciones vertidas por el suscrito en el escrito de queja, los actos realizados por el Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez, del Instituto Electoral del Estado de Chiapas y del Partido Acción Nacional, no constituyen para la responsable como violaciones graves ocurridas durante el proceso electoral, no obstante que dichas conductas van en contra del:

- a) Derecho al voto universal, libre, secreto, directo y personal.
- b) La equidad en la competencia electoral, ya que la misma fue afectada por el uso de recursos públicos en beneficio de la candidata del Partido Acción Nacional.
- c) Del derecho a la información, vinculado con el uso permanente de los medios de comunicación.
- d) La imparcialidad con que debe conducirse las autoridades en sus ámbitos Federal, Local y Municipal, de ahí que vínculo entre el órgano electoral, el Partido Acción Nacional y el Gobierno del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Son a todas luces ilegal.

Al efecto debe decirse que aunque las campañas electorales, se desarrollan en la etapa de preparación de la elección, trascienden a la jornada electoral, que incluso, el resultado de la elección depende en forma trascendente de las campañas electorales, razón por la cual no es posible analizar cada una de las etapas del proceso electoral en forma aislada, ya que la validez de la elección se ve afectada por actos anteriores o posteriores a la jornada electoral.

En este sentido, entre los planteamientos hechos a la responsable en el escrito primario y que no se estudiaron en su totalidad o fueron realizados de manera parcial, tenemos que la responsable no requirió a la Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, ni al Instituto Electoral del Estado de Chiapas, la información solicitada por la coalición según consta de los acuses de recibo de dichas autoridades y que obran en el expediente formado por el inferior.

Ahora bien la factibilidad que tuvo la responsable de solicitar se encuentra fundada en el artículo 1º cuarto párrafo del Código Electoral del Estado de Chiapas, que establece que “Para el desempeño de sus funciones las autoridades electorales establecidas por la Constitución Política del Estado y este Código, contarán con el apoyo y colaboración de las autoridades estatales y municipales”.

Sobre el particular debe decirse que la omisión de la responsable de solicitar dicha información constituye una violación grave al artículo 17 del Pacto Federal que establece el derecho de todo gobernado a la administración de justicia de forma expedita y completa, pues es claro si la responsable no contó con todos los elementos probatorios a su alcance, no tuvo la oportunidad de emitir una

resolución completa, tal y como lo mandata la Constitución Federal, ahora bien este principio se encuentra relacionado con el derecho a la información que establece el artículo 6° de la Ley Suprema, esto es, el derecho a la información veraz como principio básico de un mejoramiento de la conciencia ciudadana, de tal manera que no es posible hablar de una administración de justicia en tanto no obre la información solicitada en el expediente y que al analizarse detalladamente se llegue a conclusiones certeras y verdaderas en un resolución definitiva.

A este respecto son procedentes las siguientes jurisprudencias en materia electoral.

EXHAUSTIVIDAD PRINCIPIO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN.

(se transcribe)...

ALCANCE DEL PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA JURISDICCIÓN ELECTORAL.

(se transcribe)...

Es pertinente destacar que la información que en su oportunidad fue solicitada a dichas autoridades por el suscrito y que la autoridad fue omisa de solicitar, esencialmente tiene la finalidad de esclarecer en las ordenes de inserción de transmisión de publicidad en medios de comunicación masiva (radio y televisión) ordenada por el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, en cuanto hace sus tiempos de trasmisión, su cobertura por canal, los guiones técnicos de cada promocional y los lapsos en que fueron trasmitidos, como elemento toral de nuestra impugnación original, pues de esta manera puede crearse en su perfeccionamiento certeza que el contenido de los promocionales que constan en los videos y audio casetes anexados como prueba y tienen un carácter faccioso y tendencioso con que fueron realizados con el fin de influir e la preferencia del electorado a favor del Partido Acción Nacional y de su candidata a Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez Victoria Isabel Rincón Carrillo, aspectos que fueron ampliamente explicados en el recurso de queja interpuesto en la instancia inferior y que la responsable si bien es cierto reconoce que “evidencia (n) una clara inducción al voto”, y aunque no lo dice en la sentencia de manera textual, es claro que se refiere que dicha inducción al voto es a favor del Partido Acción Nacional.

Como he sostenido la responsable es omisa en el estudio particular en la sentencia impugnada de los argumentos vertidos en la primera parte identificada en mi escrito de queja, y de la valoración particular de cada probanza, en virtud de lo anterior solicito a este órgano jurisdiccional que en amplitud de jurisdicción cada agravio y elementos probatorios que se acompañaron sean analizado en su totalidad en su oportunidad, para que sea emitida una nueve resolución conforme a derecho, sin ser óbice de lo anterior me permito destacar algunas violaciones procedimentales que repercuten en el análisis y posterior emisión de la sentencia que ahora se combate, en este orden de ideas tenemos que en la diligencia practicada el día 30 de octubre de 2001, por la Sala “A” del Tribunal Electoral autoridad responsable reprodujo los videos identificados con los arábigos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, solo manifestó apreciaciones genéricas y superficiales, sin circunstanciar sobre cada ellos los guiones técnicos (audio-imagen) sobre cada promocional según se desprende de la acta levantada al efecto y que obra en el expediente.

A este respecto es importante destacar que sobre cada video-promocional no se valoró su contenido y que se refiere esencialmente a la actividad promocional del Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez a favor del Partido Acción Nacional y su Candidata en dicha elección, mediante mensajes subliminales que fueron difundidos durante el proceso electoral, y por otro una campaña de desprestigio en contra de la coalición “Por un Gobierno Diferente” y nuestro candidato Carlos Morales Vázquez, por lo que al contrario de lo que sostiene la responsable en el sentido que no quedó especificado el volumen de difusión, día y horarios, no puede constituir por si mismo un razonamiento para desvirtuar o desestimar dichas probanzas, más aún sostiene la responsable que tales probanzas necesitan de perfeccionamiento con otras probanzas, las responsable omite señalar que debido a su negligencia no fueron solicitadas como medio de perfeccionamiento la información a las autoridades que he identificado, en tanto que a la información requerida a las concesionarias o permisionarias de medios de comunicación con cobertura en Tuxtla Gutiérrez, las que contestaron lo hicieron de manera irregular y otras simplemente no contestaron, sin que la responsable actuara conforme al marco constitucional y legal a su alcance para allegarse de dicha información, aspectos que se abordaran más adelante. En este orden de ideas, nunca se valoro como aspecto cualitativo de los spots de Francisco Rojas Toledo, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y del Partido Acción Nacional, que fueron difundidos durante todo el proceso electoral e inclusive dentro de la jornada electoral, que señalan los siguiente:

Spot de televisión del H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez	Versión 20 segundos
--	---------------------

Comercial del H. Ayuntamiento	Testimonios señora Narcisa Morales
Video En primer plano aparece la señora Narcisa Morales Ruiz presidente de la colonia con una franja azul, su rostro congelado, el rostro de un niño comiendo, un policía municipal manejando y hablando por radio, un poste de luz, un tubo de agua y el niño lavándose las manos, una maquina pesada excavando, dos obreros trabajando y la señora Narcisa en primer plano y al fondo la calle excavada, el logotipo de todos por Tuxtla, H. Ayuntamiento.	Texto El ayuntamiento a apoyado a la gente que menos tiene con vigilancia, iluminación, agua potable y alcantarillado. Paco a trabajado digan lo que digan a tenido obras concretas estos son resultados que se sienten.
Spot de televisión del H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez,	Versión 30 segundos
Comercial del H. Ayuntamiento	Paco Rojas demanda,
Video Aparece paco roja sentado, con un cintillo de su nombre Dr. Francisco Rojas Toledo presidente constitucional de Tuxtla Gutiérrez, al fondo una planta y la pared de la era maya.	Texto Pueblo de Tuxtla Gutiérrez, después de esta campaña de hostigamiento en contra de mi persona a través de la mentira, injuria, difamación y la descalificaron. He tomado la determinación de denunciar penalmente aquellos que han afectado mi integridad como persona, pero sobretodo a la de mi familia a la que voy a defender. Hoy Tuxtla merece ser informado con la verdad, y yo me comprometo a seguir trabajando por Tuxtla hasta el último día de mi gobierno, mucha gracias.
Spot de televisión de H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez,	Versión 20 segundo
Comercial del H. Ayuntamiento	Sabes a donde va tu pago predial (señora Isabel)
Video Aparece las letras azules con fondo blanco, después la señora Isabel con una franja azul, sobre imponiendo el nombre con el escenario de personas trabajando, sobre imponiendo en el rostro las letras azules.	Texto Nos estamos beneficiando con el pago de nuestro predial en obras como: la ampliación de el centro de salud, canchas para usos múltiples puentes peatonales, puede que ya muy pronto podrán tener que circular autos por que tu pago predial si vale. Estos son resultados que se sienten
Spot de televisión del H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez,	Versión 20 segundos
Comercial del H. Ayuntamiento	Pago predial (señor Jesús)
Video Aparece las letras azules, después en closot el rostro del señor Jesús, de la colonia las granjas con la franja azul, con el escenario de algunos árboles fuera de foco. Sobre imponiendo las letras azules, el logotipo todos por Tuxtla H. Ayuntamiento.	Texto Sabes a donde va nuestro pago predial. El doctor Paco nos a atendido muy bien gracias a dios, nos a echado la mano aquí bastante, a arreglado las calles, nomás que va por parte, por parte pues por que en junto no le puede hacer, en junto, no por eso ahí esta arreglando lado oriente. Por que tu pago predial si vale. Estos son resultados que se sienten.

Spot de televisión del H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez,	Versión 20 segundos
Comercial del H. Ayuntamiento	Resultados a la vista
Video	Texto
En primer plano esta Paco Rojas sentado al fondo una bandera de México, sobre el lado izquierdo de la pantalla el logotipo todos por Tuxtla, con la pared de la era maya, al lado de la bandera una fotografía de Paco y Vicente Fox y el cintillo Paco Rojas Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez.	Tuxtleca y Tuxtleco, hoy tu eres testigo de lo que e hecho por Tuxtla, y sigo cumpliendo con mis compromisos desde que tu me diste tu voto, la ciudad a estado cambiando, los resultados están a la vista nadie los puede negar, por eso me comprometo a seguir trabajando por Tuxtla hasta el último día de mi gobierno. Todos por Tuxtla
Spot de televisión del H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez,	Versión 20 segundos
Comercial del H. Ayuntamiento	Maestro
Video	Texto
Aparece el maestro Nubel Nelson Chacon Morales congelado su rostro con el sonido de una máquina escribiendo, imágenes de los niños en el salón sonriendo, un niño con una leche agarrándolo, salón con el logotipo de todos por Tuxtla entrando los niños a el, los niños en la cancha, otros niños uniformados corriendo en un campo, un niño sonriendo y el profesor del perfil al fondo del salón	El Ayuntamiento si a cumplido el cambio se ve, desayunos escolares, aulas, apoyo a los proyectos alcalde por un día, paco se la rifo con la niñez y el que lucha por un niño esta luchando por su municipio esto son resultados que se sienten
Spot de televisión de la candidata del PAN Victoria Rincón Carillo	Versión 20 segundos
	Bote de basura
Video	Texto
Aparece el rostro de Carlos Salinas en un bote de basura con el logotipo del PRI y posteriormente sale el logotipo del PRD y el rostro de Carlos Morales se encima sobre el logotipo, después se convierte en logotipo del PAN.	Después de 71 años ellos siguen creyendo que tú todavía no te has dado cuenta que entre este y este otro no existe ninguna diferencia son solo los mismos de siempre no te dejes engañar por eso este 7 de octubre vota por el PAN. El partido del cambio.
Spot de televisión de la candidata del PAN Victoria Rincón Carrillo.	Versión 20 segundos
	Logo PRI al PRD.
Video	Texto
Aparece el logotipo del PRI con el rostro de Carlos Morales con letras a lado el logo del PRD, posteriormente se duplica el rostro y se encima al PRD con letras para convertirse al logotipo del PAN.	Después de 71 años ellos siguen creyendo que tú todavía no te has dado cuenta que entre este y este otro no existe ninguna diferencia son solo los mismos de siempre no te dejes engañar por eso este 7 de octubre vota por el PAN. El partido del cambio.
Spot de televisión de la candidata del PAN Victoria Rincón Carrillo	Versión 30 segundos
	Dos caras
Video	Texto
Aparecen 2 caritas y el fondo negro después fondo morado con el logotipo del PRD encimado el logotipo del PRI, posteriormente el logotipo del PAN.	Cualquier semejanza con la realidad es para coincidencia, ya se, hay que inventar que somos un gobierno diferente, ¡pero Carlos se van a dar cuenta! Además como decimos que no tenemos nada que ver con el PRD. No nomás me pongo un fondito morado y escondemos el logotipo del PRD y ya esta

	pero eso si nada de mencionar a mi hermano si que vas a decir que no eres priísta eso ya lo dije. No cabe duda ay quienes no pueden negar su cuna. Por eso en Tuxtla vamos a votar para fortalecer el cambio de verdad, este 7 de octubre vota por el PAN el partido del cambio.
Spot de televisión de la candidata del PAN Victoria Rincón Carrillo.	Versión 20 segundos
	Cárcel Mayito
Video	Texto
Aparece el rostro de Mario Besares y el rostro del Exprocurador del D. F. Samuel del Villar después en di solvencia el rostro de Rosario Robles y Cuauhtémoc Cárdenas, unas letras blancas con fondo azul después el logotipo del PAN.	Este hombre era inocente, sin pruebas este otro señor abuso de su autoridad para meterlo a la cárcel, un gobierno perredista fabrico pruebas para incriminar a gente inocente. Este es el gobierno diferente que necesitas no te dejes engañar, por eso este 7 de octubre vota por el PAN el partido del cambio.

Dentro de la sentencia impugnada la responsable no valora que el mensajes publicitarios descritos, y que fueron difundidos durante el proceso electoral no se concretan a realizar la difusión de la comunicación de obras de carácter social realizadas por el Ayuntamiento, en realidad los mensajes son parciales respecto de alguno de los contendientes en campaña ya que, al establecer que: “el ayuntamiento si ha cumplido el cambio se ve” o desde que: “desde que tu me diste tu voto, la ciudad a estado cambiando, los resultados están a la vista nadie lo puede negar...”, no son expresiones mediante la cual se llegue a suponer que únicamente se haya concretado a realizar la comunicación de las obras realizadas, sino que puede apreciarse que constituye una influencia indebida en el electorado porque en el trascurso del proceso electoral e inclusive en la época de prohibición establecida en la ley para realizar propaganda electoral, se realizó de manera ilegal con recursos públicos una comunicación sobre la gestión del gobierno de manera tendenciosa, primero como culto a la personalidad de un funcionario público que siendo la primera autoridad de un Municipio con autoridad jerárquica sobre todo el personal humano del ayuntamiento; segundo, por que siendo conocida su persona y su carácter de funcionario público por todos los habitantes de dicha demarcación; tercero, porque siendo un hecho público y conocido su filiación partidista, y que el Partido Acción Nacional le llevó al poder.

Reitero que las campañas dirigidas a promocionar y enaltecer los logros de un gobierno, son ilegales, cuando se informa de logros de la gestión social del ayuntamiento se promueve a los ciudadanos de cara a un proceso electoral, se realiza de modo tendencioso, y parcial, cargado de manifestaciones subjetivas o facciosas.

Esto es, más bien, de lo que se trata es que no se violenten las disposiciones legales establecidas con el objeto de que en la campaña electoral y desde luego dentro del tiempo de prohibición respecto de la promoción que hagan las propias autoridades dentro del marco de sus atribuciones, que no excedan las formas que también legalmente se encuentran previstas para esos efectos y que se refieren a principios constitucionales como la certeza, la imparcialidad, el derecho del sufragio de manera libre, secreta, sin presiones de ninguna índole o distingo.

La responsable omite estudiar de manera seria que la emisión de los mensajes o spots constituye una violación sustancial dirigida a la jornada electoral y durante ésta, tomando en cuenta los mensajes transmitidos en los medios electrónicos, que el Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez ordena utilizando su jerarquía dentro de la administración pública municipal, todo lo cual, en atención a lo ya considerado, es una irregularidad grave, plenamente acreditada, violatoria del principio de equidad en la elección de que se trata y, por lo tanto, del de certeza respecto del resultado de la elección.

A este respecto los mensajes ordenados por el Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, C. Francisco Rojas Toledo, durante todo el proceso electoral, realiza apreciaciones o juicios valorativos de carácter subjetivo y personal que evidencian no sólo una toma de posición partidista sino también facciosa, ya que la pretendida invitación a votar tiene un carácter sesgado o tendencioso destinado a influir la voluntad de los electores.

En su oportunidad se sustento en el escrito de queja y que la responsable jurisdiccional local no estudio de manera integral, que la publicidad sustentada por el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, y del C. Francisco Rojas Toledo, hace alusión consideraciones sobre ciertos hechos que, así sea veladamente, hacen referencia a una contienda política que tuvo lugar hace unos cuantos años, conteniendo un mensaje de aspecto subliminal que repercute a los posibles electorados, puesto que la publicidad de la candidata de Acción Nacional, se baso en la connotación “cambio”, concepto utilizada indistintamente en la publicidad del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, sea de manera “institucional”, cuando señala que “desde que tu me diste tu voto” o a través del presidente municipal, para mostrarlo se realizaron diversas comparaciones de los mensajes del ayuntamiento y los difundidos por la candidata de Acción Nacional, Victoria Isabel Rincón Carrillo, dentro de la campaña electoral realizada en la ciudad capital de Chiapas.

Mensaje del Presidente Municipal	Mensaje del Partido Acción Nacional
Tuxtla y Tuxtla, hoy tu eres testigo de lo que he hecho por Tuxtla, y sigo cumpliendo con mis compromisos desde que tu me diste tu voto, la ciudad a estado cambiando, los resultados están a la vista nadie los puede negar, por eso me comprometo a seguir trabajando por Tuxtla hasta el último día de mi gobierno. Todos por Tuxtla ó El Ayuntamiento si a cumplido el cambio se ve, desayunos escolares, aulas, apoyo a los proyectos alcalde por un día, paco se la rifo con la niñez y el que lucha por un niño esta luchando por su municipio esto son resultados que se tienen	Texto Después de 71 años ellos siguen creyendo que tú todavía no te has dado cuenta que entre este y este otro no existe ninguna diferencia son solo los mismos de siempre no te dejes engañar por eso este 7 de octubre vota por el PAN. El partido del cambio.

La responsable omite también que el ayuntamiento utiliza alusiones religiosas en su propaganda “El doctor Paco nos atendió muy bien gracias dios”, pues dentro del rol de la comunicación, un spots siempre es dirigido, y el utilizar este tipo de fraseo es pretender con la incidir en el ánimo de la gente a través de sus creencias más íntimas.

Aunque en la resolución coincide con el de la voz que los mensajes difundidos por el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez son una auténtica invitación a votar a favor el Partido Acción Nacional, adolece en su resolución de un estudio circunstanciado de cada publicidad ordenada por el Ayuntamiento a las diferencias concesionarias de medios de comunicación, publicidad que se encuentra cargada en su constitución de elementos subjetivos e ideológicos, análogos o similares de ese instituto político, que tiene como uno de los ejes temáticos el concepto de “cambio”, amén de realizar una comparación entre lo que ocurría “desde que tu me diste tu voto”, con lo que acontece a partir de entonces en que estima que los propios residentes de Tuxtla Gutiérrez “no pueden negar los cambios realizados”, y que la “ciudad esta cambiando”, lo cual conduce a valorar negativamente el pasado y positivamente el presente, en el entendido de que es un hecho público y notorio que desde hace dos administraciones el Partido Acción Nacional ha obtenido la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, con lo cual, teniendo en cuenta que el emisor del mensaje es el Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez, que accedió a ese puesto postulado por el Partido Acción Nacional, el mensaje resulta tendencioso.

Quiero destacar que al contrario de lo que sostiene la responsable los argumentos vertidos en el escrito de queja no pueden se considerados ineficaces, ya que no fueron estudiados en su totalidad, en su caso algunos de ellos simplemente no se abordaron, en tanto que la valoración de las pruebas técnicas ofrecidas en que contienen publicidad y proselitismo difundida por el Ayuntamiento y su Presidente Municipal y de la difundida por el Partido Acción Nacional no pueden desestimarse por el hecho que de no se demuestre el volumen de su difusión, ya que en primer lugar nunca se ha negado el contenido de los promocionales, tampoco pueden desestimarse su valor probatorio si la autoridad jurisdiccional no permitió el perfeccionamiento de las mismas, por su omisión de solicitar información a las autoridades y de allegarse de la información requerida a las concesionarias de medios de comunicación con cobertura en Tuxtla Gutiérrez, no obstante que se manifestó la imposibilidad de presentarlas en términos de la legislación de medios de impugnación en materia electoral estatal, esto es, la responsable tuvo la obligación ineludible de solicitar cualquier documento que resulte valioso para establecer en su resolución aspectos ciertos, apegándose con ello a los principios de certeza y legalidad, de tal manera, la solicitud de pruebas,

es un acto posible dentro del procedimiento de substanciación siempre y cuando la realización de tal quehacer, no represente una dilación que haga jurídica o materialmente irreparable la violación reclamada, o se convierta en obstáculo para resolver dentro de los plazos establecidos en la ley; habida cuenta que, las constancias que lleguen a recabarse, pueden contener información útil para el esclarecimiento de los hechos que son materia del asunto y, en su caso, la obtención de datos susceptibles de subsanar las deficiencias advertidas que, a su vez, revelen la satisfacción de los principios de certeza o legalidad, rectores de los actos electorales, porque, ante todo, debe lograrse salvaguardar el valor jurídico constitucionalmente tutelado de mayor trascendencia, que es el voto universal, libre, secreto y directo, por ser el acto mediante el cual se expresa la voluntad ciudadana para elegir a sus representantes.

No obstante lo anterior, cabe hacer la siguiente observación, la presentación de ciertas pruebas, por parte del actor dentro de un proceso de cualquier índole, que vinculan la denuncia de ciertas conductas en que se tratan hechos que constituyen en muchos casos de verdaderos hechos ilegales, aunado a la maquinación y el ocultamiento, de ciertos grupos de intereses dentro de la sociedad, hacen difícil su exhibición, puesto que no obstante los partidos políticos son entes de interés público, su actuación se circunscribe al ámbito del derecho privado, esto es, sus actos no pueden constituirse provenientes de autoridad, cuya característica esencial lo es el uso de la fuerza pública, razón por la cual la imposibilidad de presentar cualquier probanza que se encuentre en poder de un tercero sea de carácter público o privado, es mayúscula. Sin embargo, y en atención que al incitarse la actividad jurisdiccional del Estado, la denuncia en cuestión se eleva al derecho público, del cual el mismo Estado a través de sus instancias de control legal y constitucional, esta obligado a salvaguardar, auxiliando a las partes a conseguir mediante los causes legales que la ley le otorga las probanzas necesarias para establecer certeza de las pretensiones reclamadas por cada una, en los términos y condiciones que la misma ley consigne, aseveraciones que se corroboran de una interpretación funcional de los artículos 19 de la Constitución local, 1º del Código Electoral del Estado de Chiapas y el artículo 1º de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral Estatal, que establecen, en primer lugar la función pública de organizar las elecciones y el aspecto jurisdiccional de instituciones públicas de organizar las elecciones y el aspecto jurisdiccional de instituciones públicas creada ex profeso para ello, en tanto las normas secundarias citadas establecen de manera coincidente que las disposiciones que se derivan de tales ordenamientos y que regulan la función electoral son de orden público y de observancia general en el Estado de Chiapas.

Esta es, en esencia la razón por la cual esta autoridad al analizar los agravios no estudiados por el inferior, debe de requerir a las autoridades la información solicitada y una vez que la misma este a disposición, se establezca si la misma perfecciona las pruebas técnicas que desestima la responsable, y si en la adminiculación de las mismas, producen convicción respecto de los agravios expresados.

Dentro de otro aspecto de la falta de exhaustividad en la resolución impugnada lo constituye la omisión al estudio particular de lo expresado como argumentos o agravios en el escrito de queja, y que redundaron en una sentencia incompleta e incongruente, así tenemos que a lo expresado por el suscrito, respecto a la campaña de desprestigio orquestada por el Partido Acción Nacional en contra de nuestro candidato a Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, y del Partido de la Revolución Democrática, instituto político que formó parte de la coalición electoral “Por un Gobierno Diferente”, actos que redundaron desde la óptica de este instituto político en un abstencionismo generalizado dentro de la jornada electoral, tal y como lo demuestre de la tabla de participación de cada una de las casillas instaladas en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, y que la responsable no valoró en su sentencia, estos aspectos deben considerarse como violaciones substanciales ocurridas durante el desarrollo del proceso electoral.

En efecto, la responsable en la resolución que se impugna no valora los argumentos esgrimidos por este instituto político que fueron dirigidos a demostrar que durante la campaña electoral el Partido Acción Nacional y su candidata, el Presidente del Ayuntamiento realizaron una campaña de desprestigio en contra de este instituto y su candidato, valiéndose para ello de la difusión de propaganda en los principales medios de comunicación tales como televisión, radio y prensa, con cobertura en Tuxtla Gutiérrez y que este hecho redundó en un abstencionismo generalizado en la jornada electoral, para tal efecto se presentaron diversas probanzas consistentes en video grabaciones de los spots difundidos en la campaña electoral por aquel partido, de los realizados por el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, de diversos ejemplares de periódicos de circulación en dicha ciudad y sesenta y ocho audio cassetes, en donde consta de manera indubitable la campaña sucia que fuimos objetos, a este respecto, la responsable realiza un estudio deficiente o en su caso desvirtuando el planteamiento de la litis, como paso a demostrar.

A fojas 298 de la resolución se sostiene que respecto a las 68 audio cintas se desprende que se difunde información de todos los partidos políticos y que existe

más publicidad de la coalición que del partido ganador.

En esta misma foja, se realiza un análisis de los videos presentados y que señala la responsable que efectivamente contienen imágenes de diversos canales de televisión, sin detallar un estudio circunstanciado de cada promocional, a efecto de estudiar a detalle la calidad de los mismos.

Y a fojas 300 de la resolución, se analizan los periódicos concluyendo que por su naturaleza los mismos no trae consigo certeza total sobre la veracidad de tal información y que los mismos únicamente generan un indicio serio sobre el particular.

Partiendo de que las probanzas presentadas por si mismas y de manera aislada no pueden generar convicción plena sobre los hechos que se denuncian por la naturaleza de cada una de ellas, la ilegalidad de la responsable radica en que no adminiculo las mismas entre si, de tal manera que de un estudio a detalle tenemos que los guiones técnicos o contenido de la propaganda difundida por el partido ganador y el ayuntamiento, en radio y televisión son coincidentes, hechos verificables por los sentidos a través de la reproducción de dichos materiales, también se crea convicción en el reconocimiento de la responsable de que “los videos [...] efectivamente contienen imágenes de diversos canales locales de televisión..”, y “y por cuanto hace a los sesenta y uno audio cintas, de sus contenido se escuchan distintos programas radiofónicos de noticias”, y respecto a los periódicos “se estiman que los mismos generan un indicio serio sobre el particular” lo que crea a través de la prueba indiciaria una certeza real de los eventos denunciados.

Cabe hacer la distinción, que la denuncia que se presentó en el escrito de queja respecto a la campaña de desprestigio no fue estudiado en la sentencia, situación que es la forma más flagrante a la violación de derechos constitucionales que operan a favor de todo gobernado y que pueden resumirse de la siguiente forma: la omisión por parte de la autoridad jurisdiccional del estudio de planteamientos concretos en una demanda, es contraria a las garantías de legalidad, audiencia, seguridad jurídica y el acceso a la administración de la justicia, que se desprenden de los artículos 14, 16, 17 y 41 de la Constitución Federal, que establece que nadie puede ser privado de derechos sin que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, fundando y motivando el acto de autoridad y tratándose de resoluciones las mismas deben de ser completas e imparciales, pues solo así se estará en condiciones de hablar de una verdadera administración de justicia, en tanto que el último numeral se refiere de manera clara que los actos electorales deben estar sujetos a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. En este orden de ideas esta autoridad debe al emitir su resolución, realizar un estudio particular de los agravios y probanzas hechos valer por el suscrito en el recurso primigenio, para que de este modo las conculcaciones realizadas por la responsable, sean subsanadas, sin óbice de lo anterior esta representación estima convenientes destacar aspectos relevantes sobre el tópico que la autoridad responsable no estudio, y que constituyen violaciones graves a los principios rectores de la función electoral, a saber las siguiente:

La Ley Electoral en el Estado de Chiapas prohíbe es la realización de propaganda electoral durante el desarrollo de la jornada electoral y los tres días previos a ella, lapso en el que, se ha demostrado que la autoridad municipal lo hizo, es decir, durante el proceso electoral constituye el periodo en que los electores evalúan los mensajes de la oferta política que ofrecen los diversos partidos políticos, para que dentro de los tres días previos a la elección se ubiquen sin presiones de ninguna índole a la reflexión de que decisión tomar el día de la jornada electoral, con el ejercicio del sufragio, dada la trascendencia que tiene en que la violación sustancial referida haya verificado durante los tres días anteriores a la jornada electoral, periodo que debe ser respetado y reservado para que el elector pueda reflexionar con plena libertad el sentido de su voto, sin que sea admisible que se ejerza en forma indebida influencia alguna, se resalta la importancia que puede tener la información de remita la Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, respecto de las ordenes de inserción de publicidad a favor de dicho municipio en las principales concesionarias de radio y televisión con cobertura en dicho municipio, y de los informes que rindan estas mismas empresas privadas de comunicación, en el plazo comprendido del 15 de septiembre al 7 de octubre, periodo en que se desarrolla más intensamente la campaña electoral y se encuentra el plazo prohibido de tres días que señala la ley.

Ahora bien, si bien es cierto que en la Ley Electoral del Estado de Chiapas, no establece de manera expresa la prohibición de la difusión de propaganda electoral durante los treinta días previos al día de las elecciones, como sucede en otras partes del país, tal como el caso del Estado de Chihuahua en sus los artículos 85, párrafo 7, y 90, párrafo 2, sí existe la prohibición de que en los tres días anteriores a la jornada electoral y el día de la elección, no se permitirá entre otros cualquier cato que implique propaganda o proselitismo político-electoral, según se colige del artículo 69 primer párrafo del Código Electoral del Estado de Chiapas, en relación y en términos de una interpretación lógica funcional y sistemática de este

primer ordenamiento con la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en su artículo 57 párrafo 1, inciso g), que establece el sistema de nulidades cuando se ejerza presión sobre los electores por alguna autoridad, que afecte la libertad y secreto del voto, estas disposiciones tienen especial relevancia, puesto que con ella el legislador común impuso una base que tiene como fin de propiciar la equidad en la contienda para los partidos políticos en campaña electoral, principio que se considera violentado con la actuación realizada por el Presidente Municipal y el gobierno de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, al realizar y difundir diversos videos transmitidos, de manera sistemática en la semana anterior a la jornada electoral y dentro de ella misma, anterior al siete de Octubre de 2001, “en las principales estaciones y canales de radio y televisión” de cobertura local de Tuxtla Gutiérrez.

La circunstancia que se hicieron valer respecto a las características específicas que recaen sobre el Presidente de Tuxtla Gutiérrez y su actividad como primera autoridad dentro el municipio aludido, o son consideradas en la sentencia por la responsable, no obstante que resulta un hecho conocido y notorio que la asunción para desempeñar el cargo popular de Presidente del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas del C. Francisco Rojas Toledo, se debió a que el Partido Acción Nacional, en su oportunidad, lo postuló como candidato a ese puesto de elección popular, del cual obtuvo el triunfo, lo que se corrobora de la constancia de Mayoría otorgada por el Consejo Municipal de dicha ciudad capital; por tanto, si bien no se puede estrictamente atribuir al partido político la responsabilidad de los actos que lleva a cabo un representante popular electo como consecuencia de que el propio instituto político específico, puedan beneficiar en cierto modo a un contendiente, por lo que válidamente se puede deducir que en el caso, no se trata de sancionar al partido por las conductas que llevó a cabo el funcionario municipal ya aludido, sino más bien el objetivo es evitar que mediante la expresión de votos irregulares de parte de los ciudadanos, cuyo sentido fue determinado por una influencia indebida, ya que no se les dejó actuar con libertad, se violenten los principios de legalidad y de certeza que deben regir la celebración de elecciones libres y auténticas.

Por otro lado, de una interpretación armónica de lo que dispone el texto del artículo 41, fracción I, de la Constitución Federal, en relación con lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV, del mismo ordenamiento legal, permite establecer que las constituciones y leyes de los Estados en materia electoral regularán la forma concreta de cómo intervienen los partidos políticos en su fin primordial, que es el de promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público. De esta forma, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, párrafo octavo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y 16, párrafo 1, de la ley electoral de la misma entidad federativa, los partidos políticos tienen como fin promover la participación de la ciudadanía en la vida democrática del Estado; contribuir a la integración de sus poderes y hacer posible el acceso de los ciudadanos al poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen, lo cual se estima que tiene como único objeto permitir al electorado tener claridad de la oferta política que representan los candidatos postulados por los partidos políticos de acuerdo con un programa de gobierno que dicho candidato, a menos de que exista renuncia expresa a las ligas o compromisos con el instituto político que lo postuló, está obligado a desarrollar y seguir, por lo tanto, en el caso bajo estudio, como ya se apuntó, lo que se estará sancionando es la influencia indebida que el Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez, ejerció sobre el electorado.

Como puede verse de la simple lectura de la sentencia impugnada en la parte que nos ocupa, la responsable no realiza un estudio sobre la calidad de la publicidad difundida durante el proceso electoral tanto por el Partido Acción Nacional y el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, pues a fojas 298 de la resolución solo afirma que efectivamente existe por parte de dicho funcionario una actividad de proselitismo y se infiere de su lectura que es a favor del partido ganador y su candidata, manifestando igualmente que el elemento no probado lo constituye el volumen de difusión, parte equivocada, pues el elemento substancial que debe considerarse son las formas de participación que realiza una autoridad a favor de un partido político o candidato, y de los mismos contendientes dentro del proceso electoral, ya que es esta eventualidad la que constituye que un proceso electoral de sea inequitativo entre los contendientes, o propicien aspectos de abstencionismo generalizado dentro de la jornada electoral, aspectos que fueron ampliamente expresados en el recurso de queja y que la responsable no estudio, en perjuicio de los intereses de este instituto político.

Por otro lado, la responsable omite gravemente el estudio ofertado por el suscrito respecto de la calidad de la publicidad que emite una autoridad municipal dentro del proceso electoral, publicidad que es determinante para la equidad que debe existir dentro de cualquier proceso electoral, esto es, cuando en el proceso existe la difusión de publicidad ordenada por una autoridad que paga dicha inserción con recursos públicos y en ella intervienen mensajes que se desvían de la difusión de obras o servicios de carácter general y vinculados necesariamente a la actividad de la institución que emite los mensajes, en este orden de ideas, la publicidad de una

autoridad se convierte en propaganda electoral porque en ella confluyen fraseos o palabras que en su contexto quedan ligadas a situaciones o hechos que sucedieron en el pasado, y que relacionan a sujetos o circunstancias que en la imagen del electoral puedan crear un ánimo diverso al que puedo haber tenido en condiciones libres de presión, condicionado este aspecto a la carga subliminal que con que se reciben y que repercute en la jornada electoral, esta situación como ya he explicado ocurre en el caso de la elección de Ayuntamiento en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, pues la responsable reconoce parcialmente que el Presidente Municipal en funciones realizó acciones de inducción al voto, de ahí que acreditada la irregularidad cometida durante el proceso electoral, se constituya por sí misma en una violación substancial a los principios rectores de la materia electoral, basta recordar que el Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez en funciones fue postulado por el Partido Acción Nacional hace tres años y que conforme a los estatutos de dicho partido político para ser candidato a cargos de elección popular es requisito ser militante del mismo, aspectos que ya se abordaron en este mismo agravio y en el escrito de queja que la responsable no estudio.

Por otro lado, la propaganda electoral que realizan los partidos políticos no sólo debe entenderse en el sentido de estar dirigida a captar adeptos, pues lo ordinario es que el propósito sea efectivamente el de presentar ante la ciudadanía las candidaturas y programas electorales con la finalidad de obtener mayor número de votos, sin embargo, atendiendo a las reglas de la experiencia y la sana crítica, se puede llegar a la convicción de que la propaganda electoral no solamente se limita a lo señalado, sino que también busca reducir el número de adeptos, simpatizantes y/o votos de los otros partidos políticos que participan en la contienda electoral, lo cual puede lograrse descalificando a los candidatos o partidos adversarios ante la ciudadanía; no obstante, tal actitud puede conllevar dos efectos, por una parte, el atraer votos en detrimento de los contrincantes, o bien, únicamente reducir las preferencias electorales hacia éstos, lo cual puede traducirse en abstencionismo en la jornada electoral.

La responsable omite considerar, que en la tesitura planteada los partidos políticos podrían entender que en la jornada electoral y durante los tres días anteriores en que, de conformidad con el artículo 69, párrafo 1, de la Ley Electoral del Estado de Chiapas, se prohíbe la realización de reuniones o actos de campaña, así como de propaganda o proselitismo electoral, sería válido realizar actos que descalificaran a los partidos o candidatos contrincantes, sin promocionarse a sí mismos, lo cual, bajo esa perspectiva, y atendiendo a una lectura gramatical de la norma no violaría el precepto en cita, situación que resulta inadmisibles, por lo que en este sentido es necesario realizar un estudio sistemático y funcional de la norma, así lo que debe entenderse es que el legislador común pretendió es que el electorado tuviera un espacio de reflexión para el momento de emitir su voto lo hiciera fuera de influencias positivas o negativas, venidas de los participantes en la justa electoral o de las autoridades municipales, locales o federales, esto es fuera de presión de cualquier índole, para que así se garantice la emisión del voto universal, libre, secreto y directo en los términos que disponga la legislación electoral, elemento básico y primordial de todo el proceso electoral, según se colige del artículo 58 de la Constitución del Estado de Chiapas.

Por otro lado, diversas disposiciones en materia electoral dentro del Estado de Chiapas, regulan la actividad de los participantes en el proceso electoral, de tal manera el artículo 37 fracciones XIV, del Código Electoral de Chiapas, sostiene que los partidos políticos tienen la obligación de conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios de un Estado democrático, respetable de la libre participación política de los demás partidos políticos y de los derechos de la ciudadanía. En tanto que el primer párrafo del artículo 68 fracción VII y el segundo párrafo en su fracción XI, del mismo ordenamiento, señalan: que los partidos políticos o coaliciones, durante sus campañas electorales político-electorales, realizaran actos de campaña y propaganda electoral conforme a las siguientes bases y que la propaganda que en el curso de una campaña difundan los partidos políticos a través de la radio y la televisión, se ajustará a lo dispuesto por el artículo 6° de la Constitución Política Federal. En todo caso, los partidos, las coaliciones y los candidatos deberán evitar en ella cualquier ofensa, difamación o calumnia que denigre a los candidatos, partidos políticos, instituciones y terceros y finalmente que durante las campañas electorales se prohíben las expresiones verbales o escritas a la moral, que injurien a las autoridades, a los demás partidos políticos o candidatos, a que tiendan a incitar a la violencia y al desorden.

En este sentido constitucionalmente el Instituto Electoral de Chiapas, es el encargado de vigilar el proceso electoral, se destaca la de:

- a).- Contribuir al desarrollo de la vida democrática;
- b).- Preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos;
- c).- Garantizar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones;

d).- Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, así como a los miembros de los Ayuntamientos;

e).- Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio;

f) Promover el fortalecimiento de la cultura política y democrática de la ciudadanía chiapaneca; y

g) Llevar a cabo la promoción del voto durante los procesos electorales.

Ahora bien, la responsable señala en la resolución que se impugna solo un aspecto de lo planteado en el recurso de queja, en el sentido de la solicitud de que se exhorte al Presidente Municipal de abstenerse de realizar proselitismo, acto del cual el órgano de dirección del proceso electoral se abstuvo de realizar, manifestando que aún en el caso que esta solicitud se hubiese realizado el alcalde pudo no acatar dicha solicitud pues tal institución carece de facultades para tal petición, sin especificar los motivos o fundamento que le llevan a tal consideración, aspecto que violenta el principio de motivación y fundamentación de los actos de autoridad, tal y como se desprende del artículo 16 del Pacto Federal, no obstante lo anterior se equivoca la responsable, toda vez que la inamovilidad del Consejo Electoral Municipal de Tuxtla Gutiérrez, y del Instituto Estatal Electoral de Chiapas, fueron elementos fundamentales de una contienda electoral llena de descalificaciones en contra de nuestro candidato a la Presidencia municipal realizada en la propaganda electoral de entre otros la de los partidos políticos, y específicamente la del Partido Acción Nacional, en contubernio con el Presidente del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, C. Francisco Rojas Toledo, actividades que tuvieron un fin claro y específico, que fue la buscar reducir el número de adeptos, simpatizantes y/o votos de la coalición electoral “Por un gobierno diferente”, el cual encabezó dignamente el Lic. Carlos Morales Vázquez, lo cual puedo lograrse bajo una perspectiva de descalificaciones generalizadas y sistemáticas a través de medios escritos, (prensa, panfletos, etc.) electrónicos (televisión y radio, pues son hubo en realidad un arbitro imparcial en donde se generaran condiciones de equidad e imparcialidad para la celebración de unas elecciones verdaderamente democráticas.

Abundando las probanzas aportadas y no estudiadas, consistentes en las video grabaciones, los 61 audio cassetes y los diversos ejemplares de periódicos, relacionadas armónicamente crean certeza de que existió una campaña de desprestigio en contra del instituto político que represento y de nuestro candidato, de manera ejemplificativa basta ver la simple lectura del tipo de publicidad, propaganda y declaraciones que se emitieron durante el proceso electoral:

Entre los spots realizados por el Partido Acción Nacional y difundidos en el proceso electoral tenemos los siguientes:

Dentro del I video y audio, presentado por el Partido Acción Nacional, dentro del proceso electoral, en el cual se alude que nuestro candidato Carlos Morales Vázquez, era candidato del Lic. Carlos Salinas de Gortari, personaje que amplios sectores de la sociedad mexicana ha sido motivo del descrédito público y demostrado, por una campaña ventilada en todos los medios de comunicación del país, fuera de discutir si este personaje es culpable de los hechos que la misma sociedad le imputa, el hecho objetivo es que al mismo se le aprecia en la publicidad como un ser despreciable, y que al señalarse su vinculo con nuestro candidato, puede considerarse que la preferencia inicial decaiga, por la descalificación subliminal que realizó el Partido Acción Nacional.

En otros videos, mismos que obran como parte del expediente formado con motivo del recurso de queja interpuesto por el suscrito se aprecia, uno que alude a la inocencia de Mario Bezarez “Mayito”, en las cuales se incluyen imágenes de los siguientes personajes de la vida pública del país y todos pertenecientes al Partido de la Revolución Democrática, Samuel del Villar, ex Procurador de Justicia del Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ex Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Rosario Robles, ex Jefa de Gobierno sustituta del Distrito Federal; todas figuras públicas ampliamente reconocidas en de la vida política y social del país, cuyo mensaje principal es ver que un hombre inocente fue encarcelado por una injusticia de estos ex funcionarios y militantes pertenecientes al Partido de la Revolución Democrática, y que es como Ustedes saben, parte de la Coalición Electoral que represento. Esta situación es de suya grave, puesto que implica otra descalificación con la siguiente pregunta: ¿Este es el gobierno diferente que quieres?, aunado con diverso promocional que señala su dialogo lo esencialmente que nuestro candidato por ser un ciudadano con relaciones pasadas del Partido Revolucionario Institucional, es una persona no digna de confianza, en perjuicio de dicho instituto político, que no tiene militancia en Partido de la Revolución Democrática, y que el contexto implica que nuestro candidato no es una persona confiable, pues realiza su actividad en la oscuridad y el sigilo, expresiones que dentro de cualquier óptica es una campaña de desprestigio clara y sistematizada en contra de la coalición electoral “Por Un Gobierno Diferente”

En diversa propaganda, se destaca de poner como iguales al Partido Revolucionario Institucional y al Partido de la Revolución Democrática, cuando es conocido de la opinión pública que el segundo de los mencionados en esta entidad se ha distinguido por una conducta tenaz y decidida a remover en los cauces legales al primero de los institutos políticos.

En todos los comerciales aparecen la identificación de logo y lega del Partido Acción Nacional.

Respecto a Radio y Televisión tenemos que:

NOTA INFORMATIVA	FUENTE	OBSERVACIONES
Entrevista con el presidente del PAN Javier Zepeda Constantino (corresponsal: Javier Solís Gálvez) el cual culpa tajantemente a Carlos Morales de ser el autor para que no le dieran el registro como candidata a presidenta Municipal Victoria Rincón Carrillo también basándose que no hay razón jurídica para que no le dieran el registro a la candidata y que la única candidata y la próxima presidente municipal del PAN es Victoria Rincón Carrillo	Radio prensa 98.5 FM Augusto Solórzano. Esta información se localiza en la cinta número “1”, del paquete denominado sin fecha.	Dentro de esta entrevista, concedida por el presidente del comité estatal del PAN, se puede determinar que el discurso, cuenta claramente con una carga ofensiva y campaña de desprestigio hacia el candidato de la Coalición Carlos Morales Vázquez, por ser el autor principal, de la gestación de este hecho. Ello sin contar con bases sólidas para realizar este acto. Se muestra claramente el ataque sin fundamentos hacia el candidato de la coalición Carlos Morales Vázquez, dentro de esta problemática.
Aquí el locutor Leonel Palacio, hace el comentario de que Victoria Rincón culpa rotundamente a Carlos Morales de haber influido en la revocación de su candidatura y relaciona la presidente del instituto municipal electoral José Enrique Loen Vidal de ser compadres y de que para colmo este es también originario de Ocozocoautla.	Radio Prensa 710 AM (Noticiero radiofónico), Leonel Palacios, conductor. De igual manera se encuentra dentro del paquete, de cintas que no tienen fecha, “1”.	En esta nota se comprueba, el grado de los ataques de desprestigio en contra del candidato de la coalición Carlos Morales Vázquez.
Habla un ciudadano al programa demandado que una persona contrato a su sobrino por medio del engaño diciéndole que repartirían volantes del IEE que les pagarían 100 y ellos sin leerlos lo repartieron pero su sorpresa fue que estaban repartiendo propaganda en contra de Carlos Morales Vázquez, manifestando que contrataron por medio de aparatos de sonido una noche anterior en la colonia San José Terán y que	Estación 170 am programa Radio prensa conductor Leonel Palacios. Esta grabación se encuentra en el cassette número “2” (sin fecha)	

en total contrataron a 35 menores de edad culpando a los funcionarios del PAN ya que el volante que repartieron es en contra del Carlos Morales y del PRI.		En esta intervención vía telefónica, claramente se ve el comentario que es de descalificación hacia el candidato de la coalición.
Dirigiendo su programa entra una llamada telefónica del presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Francisco Rojas Toledo haciendo el comentario directamente refiriéndose hacia el candidato de la coalición Carlos Morales que facilidad tiene que con palabras descalifiquen a su persona y defendiéndose haciendo referencia que su padre fue presidente municipal hace 25 años atrás y que no permitirá que manchen su imagen y de su familia hace un señalamiento hacia los candidatos que no haya propuesta y que en seis años si ha habido cambio y que no se puede corregir en este tiempo lo que se estuvo haciendo durante 75 años y haciendo referencia indirectamente del candidato de la coalición que el estuvo en el PRI y que también se avergüenza de su actual partido ya que le pone otro color y que si miente en este momento va a mentir cuando gobierne, claramente se ve el comentario que es de descalificación hacia el candidato de la coalición.	Estación 1240 AM conductor Mario Taccias Aquino Programa: Enlace Noticiosa. Esta información se encuentra en la cinta “4”	
En este programa Victoria Rincón, candidata del PAN para la alcaldía de Tuxtla; hace mención que sobre las obras que va a realizar en su gobierno pero hace mención sobre la avenida central y hace el comentario en plural “estamos remodelando la avenida central con recursos del gobierno federal ya que es un presupuesto que esta destinado a obras de pavimentación y remodelación de esta y	Estación 990 radio núcleo Entrevista de Miguel Angel Osio con Victoria Rincón, candidata del PAN por el municipio de Tuxtla. Se localiza en la cinta “4”, sin fecha.	Cabe mencionar que esta empresa era la que estaba haciendo las encuestas de salida en estas elecciones estaban a escasos metro de las casillas y que encuestaban “antes de que el ciudadano emitiera su voto” se entiende que es una inducción al voto y que es un operativo que han implementado en las campañas políticas anteriores, ya que en este incidente se levantaron actas donde la firma el

	también defendiendo al presidente municipal que el no decide las obras del ayuntamiento si no es copladen, hace mención de las empresas encuestadoras como lo es la empresa arcop con un porcentaje de 16 puntos y menciona que la empresa arcop y que siempre le ha trabajado al PAN en todas las campañas y hace mención de Baja California, Yucatán, y la presidencial.		presidente o secretario de las casillas.
	Se presento en entrevista el Lic. Beltrán de Quino miembro del ayuntamiento haciendo mención sobre las obras que ha hecho y esta haciendo el ayuntamiento sobre pavimentación, alumbrado desayunos escolares y señalando que los gobiernos anteriores no habían hecho nada por las obras y que el actual presidente municipal (Francisco Rojas) ha hecho lo que los gobiernos anteriores no lo hicieron en su momento.	Estación 990 conductor Juan Jorge Ruiz Constantino programa buenos Días Chiapas, esta información se encuentra en la cinta “5”, sin fecha.	El contenido de esta intervención, lleva una carga persuasiva hacia la obtención del voto ciudadano, puesto se sabe que Victoria Rincón es de extracción panista y como ella dice y recalca, su gobierno será de continuidad, al igual de sus sucesores, alcaldes panistas.
	En entrevista con el Ing. Alberto González Díaz. Efectivamente creo hay mucho que hacer en el tema del agua estamos comentando la participación que tuvo el SMAPA y que haya ese reconocimiento que consideramos. Importante que lo conozca la sociedad sin embargo estamos consiente de todo el rezago que ha habido en el sector agua eso no es solo si no de Tuxtla Gutiérrez si no de todo el país se necesita actualmente veinte dos mil millones de pesos invertir cada año para poder hacer autosuficiente los organismos operadores de agua potable de todo el país de aquella ciudad 50 mil habitantes y estos veinte dos mil millones de pesos es durante 25 año esos se acaba hacer el planteamiento con la comisión nacional de agua y hacienda para	Programa, Tocando Fondo de Figueroa Niño, entrevistando al Ing. Alberto González Díaz. Director de SMAPA, en TGZ, Chiapas. Información contenida en la cinta “6”.	Es evidente lo tendencioso de su intervención, puesto es evidente, que se prepara un panorama favorecedor, hacia la candidata Victoria Rincón.

poder consolidar los organismos que el rezago es muy grande y en Tuxtla no es la excepción creo yo que se estén dando los pasos son importantes y firmes para una consolidación y es lo que estamos nosotros comunicando a la sociedad y desde luego con esta conciencia de que debe haber una continuidad que esto debe tener una consolidación y una profesionalización de los organismos en donde se debe evitar la corrupción y se debe evitar hacer la infraestructura que no tenga un uso inmediato y un costo beneficio eso es precisamente lo que hemos hecho en el SMAPA sabemos que hace falta muchísimo por hacer pero ya esta tomado el camino que se tiene que seguir. • En entrevista vía telefónica con la candidata del PAN Victoria Rincón Carrillo haciendo mención de que es Tuxtla y que no es posible que el IME le quería revocar la candidatura y hace mención de que abrió campaña con un gallo motorizado e hizo mención de que el candidato del PRD abrió campaña con agresiones a la gente que trabaja en el ayuntamiento y que querían amarran al presidente municipal.		Es perfectamente entendible el aballasamiento, en ataques y descalificaciones en contra del candidato aliancista Carlos Morales Vázquez.
• En entrevista con el presidente municipal Francisco Rojas Toledo y el conductor le pregunta que opinión le merece de que dicen que su candidata es la Sra. Victoria Rincón Carrillo. Lo cual contesta: (paco) creo que son puros chismes infundidos mentiras, groserías e insultos de parte de los de color amarillo y negro que ahora son de moradito que hasta eso les da vergüenza el color de su partido ya que no encuentran como descalificar al ayuntamiento y en lo personal me han acusado de corrupción por	• Estación 98.5 conductor Ariel Gómez León el chunco, información contenida en la cinta “10”.	Es inminente la falta de imparcialidad, del alcalde capitalino, pues muestra un actitud favorable hacia la candidata, Vicki Rincón; y si un rechazo total e irrespetuoso al candidato aliancista, Carlos Morales Vázquez.

ayudar a Vicky, que he usado recursos del ayuntamiento para ayudar a Vicky que he apoyado con carros del ayuntamiento para la campaña de Vicky, que he pintado bardas con pintura del ayuntamiento para ayudar a Vicky. Este lavando su imagen de que el no ha hecho nada malo y descalificando al candidato del PRD como violentos mentirosos, groseros y diciendo que los resultados se sienten y se ve en todo Tuxtla y vuelve a descalificar que el gobierno diferente que ofrece el candidato del PRD será de agresiones insultos, tomas de tierras, pinta de paredes, ambulante en la calle que esa sería su forma de gobernar y el no respondería a acusaciones ni mentadas de madres. Hace mención también de la imparcialidad de parte del IME defendiendo a la candidata del PAN de que si es chiapaneca y que solo por que mujer no creen que tiene capacidad y que es una actitud arbitraria por parte del IME y defiende todo el tiempo a la candidata del PAN Victoria Rincón Carrillo. También hace la invitación de ir a votar y diciendo que los ciudadanos tienen la decisión del camino que debe tomar la ciudad “si la ciudadanía quieren continuar con el cambio o deciden buscar otra forma de gobierno.	Programa Tocando Fondo con Javier Figueroa Niño Estación 990 AM, entrevistando a Paco Rojas Alcalde Tuxtleco, información almacenada en la cinta “10” sin fecha.	
En entrevista con Francisco Rojas Presidente Municipal preguntándole que comentarios tiene acerca del candidato de la coalición respondiendo “da risa a los señalamientos que hace el candidato del PRD morado no tiene valor de dar la cara que dice que va a tener un gobierno diferente y a falta de propuestas no le queda mas que difamar y si un tipo fue capaz de renunciar a su partido que lo cobijo durante muchos años y luego	Estación 1240 AM Mario Tacias, programa: Enlace Noticioso, entrevista con el Alcalde Capitalino Paco Rojas. Información en la cinta “1” del Mes de Julio 01.	En esta entrevista se muestra más que clara, las imputaciones y descalificaciones sobrepasadas del edil Capitalino Paco Rojas, en contra del candidato por un gobierno diferente, Carlos Morales Vázquez. Es muy claro que la candidata carece de fundamentos en su discurso y pero no en sus injurias y campaña de hostigamiento hacia la campaña del candidato, Carlos Morales Vázquez, abanderado por la coalición de cuatro partidos.

le da vergüenza utilizar el color de su partido el PRD, usando el color morado manda a sus achichincles para atacarnos. - En entrevista con la candidata del PAN Victoria Rincón Carrillo hace el comentario sobre el debate que esta organizando el candidato a de la coalición mencionada que todavía no son tiempos para hablar de debate ya que todavía no son los tiempos y argumenta que los candidatos que retan a debate son los candidatos que están debajo de la preferencia electoral o sea que los perdedores con lo que piden debate para levantar el raiting. El conductor le pregunta si están haciendo una campaña austera pero si empezando la campaña le va a hechar todo el dinero contestando ella que ellos no tienen recursos suficientes como lo esta haciendo el candidato de la coalición refiriéndose a la propaganda como lo es los espectaculares y demás propaganda. - Grabación de una conferencia de prensa ofrecida por la candidata del PAN argumentando que el candidato del PRD que habla de democracia sin embargo únicamente me invita a debatir a mi y democracia es que todos los candidatos debatan y que el quiere debatir por que se siente perdido y que ella esta haciendo una campaña política austera no como lo esta haciendo Carlos Morales. - En entrevista con el presidente municipal Francisco Rojas haciendo mención que su gobierno ha	- Augusto Solórzano Programa: Reporteros En Acción, 98.5 de FM. Entrevista con Victoria Rincón, candidata del PAN por la alcaldía de Tuxtla. - Información ubicada en la cinta “2” del mes de Julio	Es rotunda la campaña de desprestigio y hostigamiento de la candidata panista hacia el candidato de la coalición por un gobierno diferente.
---	--	--

	• respondido que ha hecho aulas, luminarias, que es una de las ciudades mas limpias, y que son seis años que se ha visto el cambio y que son resultados que se sienten han mostrado resultados y que no hay necesidad de tener “un Gobierno Diferente” y que se ha visto que saben gobernar haciendo mención de que hay un partido que no tiene propuestas y que solamente descalifica y nosotros les contestaremos con mas trabajo así que seguimos trabajando por Tuxtla, y sigue haciendo el comentario de que ha sabido gobernar y que haya resultados que se sienten.	• Noti Núcleo, Miguel Angel Osio, estación 990 AM, información ubicada en la cinta “2” del mes de Julio. • Programa Nuestra Ciudad con Javier Figueroa Niño, estación 990 AM, información ubicada en la cinta “2” del mes de Julio.	
NOTA INFORMATIVA	FUENTE	OBSERVACIONES	
• Entrevista con el presidente del PAN Javier Zepeda Constantino (corresponsal: Javier Solís Gálvez) el cual culpa tajantemente a Carlos Morales de ser el autor para que no le dieran el registro como candidata a presidenta Municipal Victoria Rincón Carrillo también basándose que no hay razón jurídica para que no le dieran el registro a la candidata y la próxima presidenta municipal del PAN es Victoria Rincón Carrillo • Aquí el locutor Leonel Palacio, hace el comentario de que Victoria Rincón culpa rotundamente a Carlos Morales de haber influido en la revocación de su candidatura y relaciona al presidente del instituto municipal electoral José Enrique Loen Vidal de ser compadres y de que para colmo este es también	• Radio prensa 98.5 FM Augusto Solórzano. Esta información se localiza en la cinta número “1”, del paquete denominado sin fecha. • Radio Prensa 710 AM (Noticiero radiofónico), Leonel Palacios, conductor. De igual manera se encuentra dentro del paquete, de cintas que no tienen fecha, “1”. • Estación 710 AM programa	• Dentro de esta entrevista, concedida por el presidente del comité estatal del PAN, se puede determinar que el discurso, cuenta claramente con una carga ofensiva y campaña de desprestigio hacia el candidato de la Coalición Carlos Morales Vázquez, por ser el autor principal, de la gestación de este hecho. Ello sin contar con bases sólidas para realizar este acto. Se muestra claramente el ataque sin fundamentos hacia el candidato de la coalición Carlos Morales Vázquez, dentro de esta problemática.	

originario de Ocozocoautla. - Habla un ciudadano al programa demandando que una persona contrato a su sobrino por medio del engaño diciéndole que repartirían volantes del IEE que les pagarían 100 y ellos sin leerlos los repartieron pero su sorpresa fue que estaban repartiendo propaganda en contra de Carlos Morales Vázquez, manifestando que contrataron por medio de aparatos de sonido una noche anterior en la colonia San José Terán y que en total contrataron a 35 menores de edad culpando a los funcionarios del PAN ya que el volante que repartieron es en contra de Carlos Morales y del PRI. - Dirigiendo su programa entra una llamada telefónica del presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Francisco Rojas Toledo haciendo el comentario directamente refiriéndose hacia el candidato de la coalición Carlos Morales que facilidad tiene que con palabras descalifiquen a su persona y defendiéndose haciendo referencia que su padre fue presidente municipal hace 25 años atrás y que no permitirá que manchen su imagen y de su familia hace un señalamiento hacia los candidatos que no haya propuesta y que en seis años si ha habido cambio y que no se puede corregir en este tiempo lo que se estuvo haciendo durante 75 años y haciendo referencia indirectamente del candidato de la coalición que el estuvo en el PRI y que también se avergüenza de su actual partido ya que le pone otro color y	Radio prensa conductor Leonel Palacios. Esta grabación se encuentra en el cassette número “2” (sin fecha) Estación 1240 AM conductor Mario Taccias Aquino Programa: Enlace Noticiosa. Esta información se encuentra en la cinta “4”	- En esta nota se comprueba, el grado de los ataques de desprestigio en contra del candidato de la coalición Carlos Morales Vázquez. - En esta intervención vía telefónica, claramente se ve el comentario que es de descalificación hacia el candidato de la coalición.
---	--	--

	que si miente en este momento va a mentir cuando gobierne, claramente se ve el comentario que es de descalificación hacia el candidato de la coalición.		
En este programa Victoria Rincón, candidata del PAN para la alcaldía de Tuxtla; hace mención que sobre las obras que va a realizar en su gobierno pero hace mención sobre la avenida central y hace el comentario en plural “estamos remodelando la avenida central con recursos del gobierno federal ya que es un presupuesto que esta destinado a obras de pavimentación y remodelación de esta y también defendiendo al presidente municipal que el no decide las obras del ayuntamiento si no es copladen, hace mención de las empresas encuestadoras como lo es la empresa arcop con un porcentaje de 16 puntos y menciona que la empresa arcop y que siempre le ha trabajado al PAN en todas las campañas y hace mención de baja California, Yucatán, y la presidencial.	Estación 990 radio núcleo Entrevista de Miguel Angel Osio con Victoria Rincón, candidata del PAN por el municipio de Tuxtla. Se localiza en la cinta “4”, sin fecha.	Cabe mencionar que esta empresa era la que estaba haciendo las encuestas de salida en estas elecciones estaban a escasos metros de las casillas y que encuestaban “antes de que el ciudadano emitiera su voto” se entiende que es una inducción al voto y que es un operativo que han implementado en las campañas políticas anteriores, ya que en este incidente se levantaron actas donde la firma el presidente o secretario de las casillas.	
Se presento en entrevista el Lic. Beltrán de Aquino miembro del ayuntamiento haciendo mención sobre las obras que ha hecho y esta haciendo el ayuntamiento sobre pavimentación, alumbrado desayunos escolares y señalando que los gobiernos anteriores no habían hecho nada por las obras y que el actual presidente municipal (Francisco Rojas) ha hecho lo que los gobiernos anteriores no lo hicieron en su momento.	Estación 990 conductor Juan Jorge Ruiz Constantino programa buenos días Chiapas, esta información se encuentra en la “5”, sin fecha.	El contenido de esta intervención, lleva una carga persuasiva hacia la obtención del voto ciudadano, puesto se sabe que Victoria Rincón es de extracción panista y como ella dice y recalca, su gobierno será de continuidad, al igual de sus sucesores, alcaldes panistas.	Es evidente lo tendencioso de su intervención, puesto es evidente, que se prepara

• En entrevista con el Ing. Alberto González Díaz. Efectivamente creo hay mucho que hacer en el tema del agua estamos comentando la participación que tuvo el SMAPA y que haya ese reconocimiento que consideramos. Importante que lo conozca la sociedad sin embargo estamos consiente de todo el rezagó que ha habido en el sector agua eso no es solo si no de Tuxtla Gutiérrez sino de todo el país se necesita actualmente veinte dos mil millones de pesos invertir cada año para poder hacer autosuficiente los organismos operadores de agua potable de todo el país de aquella ciudad 50 mil habitantes y estos veinte dos mil millones de pesos es durante 25 año esos se acaba hacer el planteamiento con la comisión nacional de agua y hacienda para poder consolidad los organismos que el rezago es muy grande y en Tuxtla no es la excepción creo yo que se estén dando los pasos son importantes y firmes para una consolidación y es lo que estamos nosotros comunicando a la sociedad y desde luego con esta conciencia de que debe hacer una continuidad que esto debe tener una consolidación y una profesionalización de los organismos en donde se debe evitar la corrupción y se debe evitar hacer la infraestructura que no tenga un uso inmediato y un costo beneficio eso es precisamente lo que hemos hecho en el SMPA sabemos que hace falta muchísimo por hacer pero ya esta toado el camino que se tiene que seguir. • En entrevista vía	• Programa, Tocando Fondo de Figueroa Niño, entrevistando al Ing. Alberto González Díaz. Director de SMAPA, en TGZ, Chiapas. Información contenida en la cinta “6”.	un panorama favorecedor, hacia la candidata Victoria Rincón. Es perfectamente entendible el aballasamiento, en ataques y descalificaciones en contra del candidato aliancista Carlos Morales Vázquez.
--	---	---

telefónica con la candidata del PAN Victoria Rincón Carrillo haciendo mención de que es Tuxtleca y que no es posible que el IME le quería revocar la candidatura y hace mención de que abrió campaña con un gallo motorizado e hizo mención de que el candidato del PRD abrió campaña con agresiones a la gente que trabaja en el ayuntamiento y que querían amarrar al presidente municipal. • En entrevista con el presidente municipal Francisco Rojas Toledo y el conductor le pregunta que opinión le merece de que dicen que su candidata es la Sra. Victoria Rincón Carrillo. Lo cual contesta: (paco) creo que son puros chismes infundios mentiras, groserías e insultos de parte de los de color amarillo y negro que ahora son de moradito que hasta eso les da vergüenza el color de su partido ya que no encuentran como descalificar al ayuntamiento y en lo personal me han acusado de corrupción por ayudar a Vicky, que he usado recursos del ayuntamiento para ayudar a Vicky que he apoyado con carros del ayuntamiento para la campaña de Vicky, que he pintado bardas con pintura del ayuntamiento para ayudar a Vicky. Esta lavando su imagen de que el no ha hecho nada malo y descalificando al candidato del PRD como violentos mentirosos, groseros y diciendo que los resultados se sienten y se ve en todo Tuxtla y vuelve a descalificar que el gobierno diferente que ofrece el candidato del PRD será de agresiones insultos, tomas de tierras, pinta de paredes, ambulante en la calle que esa sería su forma de gobernar y el no respondería a acusaciones ni mentadas de madres.	• Estación 98.5 conductor Ariel Gómez León el chunco, información contenida en la cinta “10”. • Programa Tocando Fondo, con Javier Figueroa Niño Estación 990 AM, entrevistando a Paco Rojas Alcalde Tuxtleco, información almacenada en la cinta “10” sin fecha.	Es inminente la falta de imparcialidad, del alcalde capitalino, pues muestra un actitud favorable hacia la candidata, Vicki Rincón; y si un rechazo total e irrespetuoso al candidato aliancista, Carlos Morales Vázquez.
---	---	--

Hace mención también de la imparcialidad de parte del IME defendiendo a la candidata del PAN de que si es chiapaneca y que solo por que mujer no creen que tiene capacidad y que es una actitud arbitraria por parte del IME y defiende todo el tiempo a la candidata del PAN Victoria Rincón Carrillo. También hace la invitación de ir a votar y diciendo que los ciudadanos tienen la decisión del camino que debe tomar la ciudad “si la ciudadanía quieren continuar con el cambio o deciden buscar otra forma de gobierno.		En esta entrevista se muestra más que clara, las imputaciones y descalificaciones sobrepasadas del edil Capitalino, Paco Rojas, en contra del candidato por un gobierno diferente, Carlos Morales Vázquez.
• En entrevista con Francisco Rojas Presidente Municipal preguntándole que comentarios tiene acerca del candidato de la coalición respondiendo “da risa a los señalamientos que hace el candidato del PRD morado no tiene valor de dar la cara que dice que va a tener un gobierno diferente y a falta de propuestas no le queda mas que difamar y si un tipo fue capaza de renunciar a su partido que lo cobijo durante muchos años y luego le da vergüenza utilizar el color de su partido el PRD, usando el color morado manda a sus achichincles para atacarnos.	• Estación 1240 AM Mario Tasias, programa: Enlace Noticioso, entrevista con el Alcalde Capitalino Paco Rojas. Información en la cinta “1” del mes de Julio 01.	Es muy claro que la candidata carece de fundamentos en su discurso y pero no en sus injurias y campaña del candidato, Carlos Morales Vázquez, abanderado por la coalición de cuatro partidos.
• En entrevista con la candidata del PAN Victoria Rincón Carrillo hace el comentario sobre el debate que esta organizando el candidato de la coalición menciona que todavía no son tiempos para hablar de debate ya que todavía no son los tiempos y argumenta que los candidatos que retan a debate son los candidatos que están debajo de la preferencia electoral o sea que los perdedores con lo que piden debate para levantar el raiting. El	• Augusto Solórzano programa: Reporteros En Acción, 98.5 de FM. Entrevista con Victoria Rincón, candidata del PAN por la alcaldía de Tuxtla. Información ubicada en la cinta “2” del mes de Julio	Es rotunda la campaña de desprestigio y hostigamiento de la candidata panista hacia el candidato de la

conductor le pregunta si están haciendo una campaña austera pero si empezando la campaña le va a hechar todo el dinero contestando ella que ellos no tienen recursos suficientes como lo esta haciendo el candidato de la coalición refiriéndose a la propaganda como lo es los espectaculares y demás propaganda. • Grabación de una conferencia de prensa ofrecida por la candidata del PAN argumentando que el candidato del PRD que habla de democracia sin embargo únicamente me invita a debatir a mi y democracia es que todos los candidatos debatan y que el quiere debatir por que se siente perdido y que ella esta haciendo una campaña política austera no como lo esta haciendo Carlos Morales. • En entrevista con el presidente municipal Francisco Rojas haciendo mención que su gobierno ha respondido que ha hecho aulas, luminarias, que es una de las ciudades mas limpias, y que son seis años que se ha visto el cambio y que son resultados que se sienten han mostrado resultados y que no hay necesidad de tener “un Gobierno Diferente” y que se ha visto que saben gobernar haciendo mención de que hay un partido que no tiene propuestas y que solamente descalifica y nosotros les contestaremos con mas trabajo así que seguimos trabajando por Tuxtla, y sigue haciendo el comentario de que ha sabido gobernar y que hay resultados que se sienten. • El Comité Directivo Municipal del PAN aseguro que	• Noti Núcleo, Miguel Angel Osio, estación 990 AM, información ubicada en la cinta “2” del mes de Julio. • Programa Nuestra Ciudad con Javier Figueroa Niños, estación 990 AM, información ubicada en la cinta “2” del mes de Julio.	coalición por un gobierno diferente. La series de injurias, siguen dándose como se ve, pues todo el partido acción nacional esta cooperando para estas descalificaciones.
--	--	---

su candidata Vicky Rincón, fue victima de la ira perredista planeada con CMV y ejecutada por el presidente Municipal electoral, esto para dejarla sin registro ante el IEE. José Abarca, Presidente del Comité Municipal dijo: para golpes bajos, el PRD se pinta solo, citando el caso Stanley con Samuel del Villar, de igual forma las irregularidades de Dolores Padierna y Rosario Robles en Distrito Federal. Recientemente Acción Nacional aseguro que pronto presentará las pruebas que comprometen a CMV y al CME, de quién dijo serán removidos de sus cargos por no cumplir las expectativas del proceso electoral. (Javier Solís Gálvez, reportero en acción).	Reporteros en Acción, del Centro de Radiofónica, TGZ. Información ubicada en la cinta “1” 8/Agosto/01 9/Agosto/01 10/Agosto/01	Los comentarios vertidos en esta intervención, dentro de este medio, son carentes de ética política y seriedad democrática.
Luego de obtener su registro como candidata del PAN para la alcaldía de Tuxtla, Rincón Carrillo dijo- que se refuerza su candidatura y sostiene que los cobardes son los que tiran la piedra y esconden la mano- además denuncia su contrincante CMV sigue atacando a su persona, en conferencia de prensa la candidata blanquiazul informó- hoy estaremos muy atentos pues los que quisieron atentar contra mi candidatura sabemos que volverán a contraatacar con mentiras e infundios. Mirena Mollendo reporteros en acción.	Noticiero: Reporteros en Acción con Augusto Solórzano y Ricardo Ochoa, 98.5 FM, información ubicada en la cinta “1”	Dentro de las barbaridades vertidas en contra de los candidatos para la alcaldía de tuxtla, en especial con Carlos Morales, la señora no mide consecuencias, ya que de igual forma despliega su ira en contra de un órgano electoral, dejando entre ver su respetabilidad política ante estos funcionarios, electorales.
Victoria Rincón hablaba de fincar responsabilidades en contra de los integrantes de CME, o su solicitud de remoción, en este caso queda el CME mal parado, en participación telefónica el presidente del CME Enrique León Vidal menciona: El Consejo Municipal Electoral	Noticiero: Reporteros en Acción con Augusto Sólorzano y Richardo Ochoa, 98.5 FM, información ubicada en la cinta “1”	

Actúo conforme al derecho, en base a los artículos 7, 8 y 60 de la Constitución; 8 del Código estatal electoral, 22 de la ley orgánica electoral, donde la señora Vicky Rincón presenta un acta de Coatzacoalcos y según estos artículos se requiere ser chiapaneco por nacimiento, la señora Vicky Rincón no reúne los requisitos de elegibilidad por lo que CME, declara improcedente su candidatura, luego pasa a la segunda instancia, somos respetuosos del dictamen CEE, hasta las 15:00 hrs. no nos había llegado algún comunicado oficial al respecto, pero escuchando ahorita su programa, yo si quiero aclarar que esto se complemente con el artículo 27 y 28 del código civil del estado de Chiapas, donde cuando vives más de 6 meses en un lugar adquieres tu residencia, adquieres tu domicilio, y la señora vivió varios años en Veracruz así es que somos un grupo de profesionistas, respetuosos como primera instancia y respetamos la segunda instancia, que es el CEE pero definitivamente no quedamos mal parados, nosotros actuamos conforme a el derecho, y si actuar conforme al derecho esta mal pues ..que pasa no.. fue por unanimidad el dictamen, y somos respetuosos de la que haya determinado hoy CEE. Todavía no tengo el comunicado oficial pero le repito respetamos las instancias debidas conforme al derecho, pero si que quede claro no se actúo bajo línea de nadie y no se actúo bajo presión de nadie si no simplemente actuamos el CME conforme a derecho y se voto por unanimidad que si ahora hay otros detalles, señor la señora no es chiapaneca por nacimiento conforme lo	Se determina con esta, mención en los medios que el PAN, pone en evidencia su estrategia de desprestigio ante la ciudadanía.
---	---

requiere la constitución general del estado, y esta en sus artículos 7, 8 y 60. José Abarca, menciona que el PRD juega sucio, ya que lo único que se demuestra es que su candidato se siente derrotado y no nos extraña que, puesto afirmamos que las estrategias que ellos implementan se basan en la ilegalidad de sus acciones. Al responder la pregunta de cómo marcha la campaña. Ella contestó: En próximos días vamos a dar a conocer nuestras propuestas, y que no nada más como decíamos por ahí “capacidad que resuelve” que nosotros tenemos la capacidad de resolución y con la experiencia de seis años y estar muy ligada con el Gobierno Municipal pues esto nos da la experiencia de poder decirte cada uno de los problemas que existen dentro del Municipio. Al referirse el problema de sobrepoblación, dijo que además de las personas que vienen de afuera y se instalan en lugares muy accidentados geográficamente, el grupo MOCRI, no respeta esta situación y de la noche a la mañana se instalan en un terreno de Gobierno del Estado y hoy salen con palos y piedras, y piden que se les otorguen todos los servicios. Es cierto que ha invertido una gran cantidad de viáticos, para que mi gente vaya a capacitarse y prepararse, primer curso que haya los voy a mandar, a final de cuentas la visión de la candidata de que si se quedan, se queda con mucho personal y sería muy bueno, porque sería con experiencia y gente preparada y si no pues estas gentes tendrán una mejor visión y	Reporteros en Acción, con Augusto Solórzano, 98.5 cinta “3” mes de Agosto. Radio Núcleo Programa: Buenos Días Chiapas, Juan Jorge Ruiz Constantino, entrevista con Vicky Rincón. CASSETTE 6 21/Agosto/01 Radio Núcleo, programa Nuestra Ciudad, locutor: Javier Figueroa Niño, entrevista con Paco Rojas, cinta “6”	Sus imputaciones infundadas de la candidata, con relacionar a Carlos Vázquez con grupos, de choque. El apoyo es total y su confiabilidad de que su candidata salga avante en este proceso electoral, pone en duda la calidad de la elección.
--	---	---

diferente modo de ver las cosas. Yo no he terminado mi Gobierno y me va juzgar mi historia, ahí sabremos si hubo o no hubo resultados, yo no se si fui buen gobernante, lo que si puedo decir con sinceridad de que todos los tuxtlecos y tuxtlecas, que le puse toda mi entrega y capacidad y todo mi amor a la ciudad, que el tiempo va a juzgar mis resultados bueno ya los están viendo, y que la sociedad tiene que definir si realmente merezco una buena calificación o una mala calificación eso se verá el 7 de Octubre, voy a saber realmente si gusto mi forma de gobernar y dar confianza nuevamente de donde yo vengo, para mi esa será la mejor calificación. Este año comenzamos a hacer un número importante de aulas, esto gracias al apoyo del Gobernador Pablo Salazar, peor no podemos dejar de negar que no se puede dejar un rezago en educación, sabemos que las computadoras son fundamentales en nuestra sociedad, que por primera vez en tuxtla, vamos a comprar computadoras a prepas y secundarias, así mismo en el parque Joyo Mayu haremos la inauguración de canchas de futbol para los chavos vayan a jugar. Finalmente yo quiero invitarlos al programa de TV a la 1:30 p.m. véannos por favor, en Azteca 7, esperamos contar con su participación y vean lo que estamos haciendo, mi esposa va estar conmigo, estará como mi pareja y quiero que nos conozcan como una pareja más en Tuxtla y que a mi esposa le agradezco todo lo que ha ofrecido en su trabajo en el Dif Municipal, que ha hecho una labor grandísima. • Carta del Ayuntamiento Tuxtleco: con falta de equidad y respecto a los candidatos el PRD Carlos Morales Vázquez aspirante a la alcaldía tuxtleca y Celso Cruz Farrera,	Se puede escuchar, que el actual alcalde, se vale de los medios que vías que tiene en su disposición en el H. Ayuntamiento, tuxtleco.
--	--

candidato a diputado iniciaron con una actitud agresiva y provocadora su campaña política en la explanada del parque central con el objetivo de entrar a palacio municipal, según versión de los presentes fue una manifestación aproximada de 50 personas, que en la puerta de la casa municipal gritaron sustantivos provocadores contra la candidata del PAN, ante este hecho los guardias de la presidencia municipal cerraron los accesos para evitar que esto repercutiera en contra de los empleados del ayuntamiento y alguno que resultará agredido. Esto es lo que dice el ayuntamiento capitalino en esta desplegado informativo (Leído por Fermín Ledesma Domínguez). • Toco el punto del caso de Casa Blanca, Paco Rojas dijo, el PRD son gente violentan, muy agresiva y que no tienen conocimientos completos del problema, donde se demuestra que la propiedad valió menos de lo que realmente se compró, pero yo nada más les quiero decir antes de empezar Tuxtlecós que vengo muy optimista, muy contento con deseos de trabajar y darle gracias a Dios por un día más de vida, gracias a Dios por que tengo salud, gracias a Dios por que tengo un trabajo, y hay que hacer las cosas muy contento, muy alegre, optimista hay que hacer las cosas con bien, solamente a todos aquellos que me acusan con esas mentirosas y esas difamaciones yo voy a contestarles con la verdad como lo estamos haciendo día con día, con aquello de las pinturas demostramos que eso no fue cierto, a todas aquellas groserías e insultos que he	• Programa: Chiapas hoy, locutor: Fermín Ledesma Domínguez. 93.9 FM Nota: Grabación existente en el lado “A” CASSETTE 8 7/Agosto/01	En este programa se trata de convencer a los ciudadanos, de su buena fe, su honestidad, su calidad humana, con cargas y tintes del martir del nuevo milenio.
---	--	---

recibido de parte del PRD, pues y su candidato desde luego yo le voy a contestar, con mucho respeto y a todas las descalificaciones que han hecho a mi Gobierno, yo le voy a contestar con trabajo, yo creo que no se vale querer obtener la simpatía de la sociedad tratando de descalificar un Gobierno si tienen pruebas, metanme al bote por favor háganlo, en la instancia que corresponda, que casualidad que durante año y medio no se denunció nada y cuando se acercan las campañas, empiezan hacer sus denuncias, como que te da y trae un tinte electoral, no se vale yo creo que la gente quiere escuchar, que vas hacer con la seguridad, que vas a hacer con la pavimentación de calles, que vas hacer con los errores que cometió Paco Rojas y no hizo bien, por que soy perfecto lo reconozco, he cometido errores, no se sí he sido un buen Gobernante, no lo se, la historia lo juzgará y la sociedad me juzgara el día 7 de Octubre, yo lo único que puedo decirles a los tuxtlecos que le he puesto todos los kilos a mi ciudad, que la amo profundamente, aquí dar a vivir pase lo que pase, que soy médico ginecólogo y que al final de cuentas, yo no entre a esto para hacer lo mismo, de lo que hicieron los demás, no vivo de la política, gracias a Dios yo tengo una empresa, tengo mi consultorio, tengo muchas pacientes que ya empezaron a acercarse gracias a Dios por que saben que ya voy a regresar, no tengo necesidad, bien no pude haberme metido en esto y dedicarme a mi vida profesional que me iba muy bien, me metí porque también quería aportar mi mejor parte de

- Entrevista con Paco Rojas en el programa Dígalo Ahora, de Arlette Aguilar, en el mes de agosto del 2001. Información ubicada en la cinta número 10.

trabajo, vuelvo a repetir no se si fui buen gobernante, lo que si les puedo decir a los tuxtlecos que le puse todas las ganas, todo el coraje, toda la entrega, la capacidad y todo mi amor a mi amor a la ciudad, tons creo que hoy los ciudadanos quieren escuchar propuestas y si tienen pruebas señores metanme al bote, por favor metanme al bote ya me hubieran metido desde cuando, por que no lo han hecho, desde que empezó mi gobierno han estado constantemente descalificándome, lamentablemente, esto refleja Arlette una falta de respuestas o quizás como las encuestas señalan va muy alto la calificación de mi Gobierno es muy alta entonces quizá esto demuestra una preocupación, pero creo que a lo mejor ganaría mas simpatías sin lugar de hacer actos violentos como lo han hecho, que si han llegado a la presidencia municipal, o con actos que realmente no ayudan yo creo que se puede lograr más, a final de cuentas yo más trabajo, más trabajo.		
NOTA INFORMATIVA del mes de OCTUBRE	FUENTE	OBSERVACIONES
El Partido Acción Nacional dice que la empresa GALOP, no ha encuestado al PRD en Tuxtla Gutiérrez y que por lo tanto Morales Vázquez esta mintiendo, no es por encuestas falsas como se obtendrá el triunfo y el delegado Estatal del pan Javier Zepeda Constantino en conferencia de prensa con la presencia con el diputado Enoch Araujo Sánchez y la candidata panista Victoria Rincón mencionó que dichas encuestas nunca se llevaron a cabo, Así como también hace mención de que la empresa revelo que nunca encuestó a la ciudadanía Tuxtleca y que no ha trabajado con el partido del sol azteca Zepeda Constantino menciono también que de esta manera el PRD	REPORTEROS EN ACCIÓN	En esta nota se ve claramente la campaña de desprestigio de parte del Partido Acción nacional por parte de sus dirigentes como lo es ENOCH ARAUJO SÁNCHEZ, JAVIER ZEPEDA CONSTANTINO y la candidata del PAN VICTORIA RINCÓN CARRILLO acerca de una encuesta publicada por el candidato de la Coalición CARLOS MORALES VAZQUEZ, y que tratan de engañar a la ciudadanía. Información extraída del cassette 1 del mes de octubre.

inventa y engaña a la ciudadanía y que el partido cuenta con dudoso apoyo.		
Llamada de la señora Marisela Ruiz dando sus comentarios acerca de la administración del ayuntamiento Tuxtleco y de Paco Rojas Presidente Municipal, las respuestas de Paco Rojas son que esta señora hace esos comentarios porque se imagina de que partido es y que sus respuestas son violentas y se dice contestar con mucho respeto y que si tiene pruebas, que con mucho gusto tiene derecho a demandarlo y la invita a que acuda a la presidencia municipal para que le entregue todos los documentos de los viajes que el hizo y que la asociación de municipios de México, y lamenta que ella escuche y que el no a escuchado las propuestas del candidato que el imagina que ella apoya y que solamente a hablado en todos sus comerciales que el a gastado en viáticos en viajes, etc., que son puras mentiras, que el a pavimentado calles, que a hecho muchas cosas, y le da las gracias por sus comentarios y por su actitud agresiva, que refiere a que partido viene, que se preguntaría nada más que el candidato que ella seguramente esta apoyando que hacia hace 10 años cuando era diputado del PRI cuando habían los fraudes electorales, cuando había corrupción de los diputados solamente levantar las manos sobre el gobernador que estaba, ese es el Gobierno diferente que queremos el pregunta, alguien que se salió de su partido lo traiciono y ahora le da vergüenza los colores de su partido y usa el color morado, no será que es una gente en la que no se puede confiar no lo sabe no le queda a el mas que la sociedad tomar juicio lo que si sabe es que han demostrado que si son capaces de gobernar y han entregado cuentas claras.	Programa dígalo ahora con Arlet Aguilar Molina	En esta entrevista con la conductora Arlet Molina hacia Francisco Rojas Toledo presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez, haciendo mención también de que este es un programa donde la ciudadanía interviene e hizo una llamada una la señora Marisela Ruiz sobre su administración y el contestando con un tono despectivo que esas eran una mas de los comentarios violentos que vienen por parte del candidato de la coalición e hizo mención que el era un traidor de su partido anterior y que se avergüenza de su actual partido el PRD haciendo todo tipo de descalificaciones insultando las acciones de campaña. Información extraída del cassette 3 del mes de octubre.
Habla Paco Rojas en una entrevista después de las elecciones, dijo que hizo		Este comentario del presidente municipal nos da a entender que

a un lado a un candidato para el gobierno municipal.		verdaderamente tenía metida la mano en el proceso electoral. Información extraída del Cassette 4 de octubre.
En una entrevista a la candidata Vicky Rincón, menciona que el recurso que se les negó, al municipio de Tuxtla Gutiérrez, hizo que se deterioraran mas las calles y que todos esos programas estaban asignados a la comisión estatal de caminos, que depende directamente del gobierno del estado, y que hoy están empezando a tener los primeros resultados, que están empezando a recibir, los primeros recursos, para empezar a bachear por lo menos algunas de las calles que están mas dañadas, y que ella va a seguir con lo mismo.		En estos comentarios la candidata Victoria Rincón Carrillo hace mención sobre los recursos que se le fue negado al ayuntamiento y hace mención y que ahora ya lo están haciendo puesto que hace el comentario como si ella fuera la administradora del H. Ayuntamiento a consideración son comentarios que la candidata estaba tomando como discursos de campaña para que la ciudadanía tuviera una inclinación hacia ella. Información extraída del cassette 5
SE VAN A DAR CUENTA ADEMÁS COMO DECIMOS QUE NO TENEMOS NADA QUE VER CON EL PRD, NO MIRA NADA MAS ME PONGO UN FONDITO MORADO ESCONDEMOS EL LOGOTIPO DEL PRD Y YA ESTA, PERO ESO SI NADA DE MENCIONAR A MI HERMANO EE, SÍ CARLOS A SI QUE VAS A DECIR QUE NO ERES PRISITA, Y ESO YA LO DIJE, ¡NO CABE DUDA AY QUIENES NO PUEDEN NEGAR SU CUNA! POR ESO EN TUXTLA VAMOS A VOTAR PARA FORTALECER EL CAMBIO DE VERDAD. ESTE SIETE DE OCTUBRE VOTA POR EL PAN EL PARTIDO DEL CAMBIO.	Spot PAN	Este es un ejemplo de los muchos spot radiofónicos en contra del candidato de la Coalición y cabe hacer mención que como prueba de ello son los comentarios de los que hace mención el actual presidente municipal francisco rojas, de que el candidato de la coalición se avergüenza de sus colores de partidos. Cassette 5.
Comenta Augusto Solórzano que hay dos fuerzas electorales y que uno esta descalificando al otro con panfletos y quien se está quejando es el partido del sol azteca quien ya tiene identificado de quienes e trata, que están distribuyendo el panfleto por parte del PAN. *Comenta Augusto Solórzano que en la casilla 1609 del distrito II el presidente de casilla supuesto del IEE. Obstaculizó a la prensa y	Estación reporteros en acción Augusto Solórzano	Como podemos ver en los propios comentarios del conductor hace mención de los panfletos con descalificativos hacia la persona de Carlos Morales Vázquez por parte del PAN así como también comentarios sobre las graves irregularidades del proceso electoral así como también, una cinta de una conferencia que dio a conocer el presidente del pan haciendo mención de los resultados y un señalamiento hacia el

que la prensa se identificó y este sin razón de ser les dijo que si no se retiraban les traería a la policía y los reporteros dudan de la votación de esta casilla por que no supieron por que los retiraron.		PRD de una coalición nefasta.
*Comenta el presidente del PAN en entrevista, cual era el resultado de las encuestas de salida por parte de la empresa arcop “comenta el presidente del PAN” PAN 45 puntos de la “alianza nefasta 29” y del PRI 16 puntos (palabras del presidente del PAN) y haciendo mención de que es aquí en Tuxtla donde se ha dado muestra de lo ruin que ha sido la actitud política del PRD y que el pan a demostrado civilidad política ya que ellos se han apegado a derecho.		Información extraída del Cassette 6 del mes de octubre.
Nota informativa del mes de AGOSTO	Fuente	Observaciones
- El líder municipal de Tuxtla Gutiérrez del PRD, Gregorio Apan del Toro, denuncia campaña de desprestigio en contra de Carlos Morales que había hecho daños y perjuicios dentro del inmueble de la Presidencia Municipal.	Reporteros en acción conductor Leonel Palacios	Comentario del presidente del PRD municipal Gregorio Apan del Toro en defensa de las injurias de parte del equipo panista hacia el candidato del PRD Carlos Morales Vázquez.

Respecto a la información que tuvo acceso la ciudadanía mediante la prensa tenemos:

Fecha: 2001	Medios informativos	Nota
Agosto 01	El Sol de Chiapas Pag. 18-A Encabezado: Seguirá Paco Rojas promocionando la obra pública.	El presidente municipal, de Tuxtla Gutiérrez, Francisco Rojas Toledo, advirtió al PRD que continuará publicitando e inaugurando la obra pública municipal inaugurándola hasta el último día de su administración, toda vez que no puede ser detenida solamente por el capricho de un partido político.
Agosto 02	La Tribuna pag. 7 Encabezado: Arremete el PAN en contra de candidatos del PRI y PRD a la alcaldía de la capital chiapaneca.	José Augusto Abarca Coello, presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Tuxtla Gutiérrez, consideró que el candidato del PRI, Julio César García Cáceres es un emisario del pasado, sinónimo de corrupción, saqueo, caciquismo y autoritarismo, mientras que en el caso de Carlos Morales, candidato del PRD, lo calificó como un “emisario de la violencia, espejismo fugaz y los

		chiapanecos saben que no es una opción seria y que hoy reniega de sus propios colores, buscando engañar a la ciudadanía”.
Agosto 03	Cuarto Poder pag. 19 Encabezado: Paco Rojas no acatará indicaciones del IEE. Subcabeza: inaugurará diariamente obras públicas durante el proceso electoral.	El edil tuxtleco afirmó que no acatará el exhorto que podría hacerle el IEE, en el sentido de suspender la inauguración de obras públicas, acompañado de la candidata del PAN a la presidencia municipal.
Agosto 04	La república: pag. 1-23 Rincón Fuera de la tienda La Voz del Sureste: pag. 1 Rechazan registro de Vicki	La candidata panista, acusó que Carlos Morales tiene las manos metidas en la decisión del Consejo Municipal al rechazarle su registro, por no ser originaria de Tuxtla. Aseguró que los perredistas están jugando sucio, pues el presidente del organismo electoral municipal de nombre José Enrique León Vidal “además de ser coiteco, guarda una vieja y sospechosa amistad con el candidato del PRD por la alcaldía tuxtleca” Carlos Morales Vázquez.
Agosto 04	Cuarto Poder pag. 10 Rechaza Paco Rojas apoyo a la candidatura de Vicki Rincón Diario de Chipas, pag. 25 Denuncia PRD, campaña sucia del PAN	En clara referencia a Carlos Morales, el alcalde capitalino señaló que “para seguir callando a los chismosos, a los mentirosos, a los injuriosos, a los violentos, a los que cierran carreteras, a los que les da vergüenza el color de su partido y usan el morado, les demostramos con hechos de que el ayuntamiento trabaja de manera transparente” El representante de la candidata del PRD a la diputación del lado poniente, presentó formal denuncia ante la fiscalía especial de delitos electorales en contra del ayuntamiento municipal por repartir pintura a bordo de un vehículo oficial.
Agosto 05	Expreso Cuarto Poded: Pag. 10. Indigna a Paco Rojas cancelación de registro de Vicki.	Victoria Rincón acusó a León Vidal de estar coludido con Carlos Morales al serle negado su registro por el Consejo Municipal Electoral. El alcalde de Tuxtla sostuvo que Vicki Rincón tiene capacidad para gobernar y calificó al PRD de ser un partido violento, cuyos militantes atentan contra el estado de derecho, invaden propiedades y tomas de edificios públicos.
Agosto 06	La Voz del Sureste: pag. 1-2	Tergiversando la idea de las acciones de Carlos Morales, el edil de Tuxtla Gutiérrez

	Intenta Carlos Morales tomar alcaldía. El Sol de Chiapas: Con violencia inicia campaña el PRD	realizó declaraciones a favor de la candidata panista Victoria Rincón Carrillo, y subliminalmente invitó a la ciudadanía a votar por ella. Señaló que Carlos Morales y sus huestes pretenden opacar la “brillante” campaña electoral de la diputada Victoria Rincón Carrillo y lo acusó de provocador y violento.
Agosto 09	La Voz del Sureste: Implican a Carlos Morales en invasiones Cuarto Poder: Refrendan apoyo a la candidatura de Vicki Rincón.	Con el objetivo de desprestigiar la imagen de Carlos Morales, el directo de la Tenencia de la Tierra, del ayuntamiento capitalino señaló que éste ha promovido invasión de terrenos en el fraccionamiento La Misión. En un acto proselitista, la abanderada panista se refirió a Carlos Morales en los siguientes términos: “No vamos a permitir y no dejaremos que vivales del pasado, los expriistas que ayer fueron cómplices de la corrupción, de las injusticias, los que defendieron la antidemocracia, hoy pretendan cínicamente gobernar la capital.”
Agosto 11	Es!, pag. 9 Amenazan a Carlos Morales	Anónimamente dejan cada de cartón conteniendo los restos de un animal muerto y un mensaje que decía: “si te sigues metiendo conmigo esto te va a pasar”
Agosto 14	Diario de Chiapas: pag. 75 El PRD no sabe gobernar, sostiene Zepeda Constantino Expreso pag. 15	El dirigente estatal del PAN señaló que el PRD actúa enmascarado en la violencia, cuyos militantes terminan matándose entre ellos. Refiriéndose más que nada a Carlos Morales refirió que “hoy por hoy bloquean carreteras toman edificios públicos compran votos, acarrean gente, mapachean e intentan engañar a la gente con un cambio de imagen”. En el boletín difundido por la casa de campaña de la candidata panista se denosta indirectamente a Carlos Morales al asegurar que “no queremos que nos gobiernen oportunistas, que de la noche a la mañana traicionan a sus amigos y cambian de partido”.
Septiembre 4	El Diario de Chiapas Pag. 17 Empleados del ayuntamiento, en labores de proselitismo, revelan.	Trabajadores del ayuntamiento revelaron que el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez obliga a los trabajadores a apoyar a la campaña de Victoria Rincón y a ser representantes de casillas.
Septiembre 8	La Voz del Sureste. Pag. 8.	El alcalde de Tuxtla, Francisco Rojas Toledo, señaló que los partidos que

	Campaña de Chismes hace PRD y PT, asegura Paco Rojas.	integran la coalición por “un Gobierno Diferente” están anticipando su derrota y por eso están desprestigiando el proceso electoral. “yo digo que ellos son los violentos, porque ese es sus antecedentes” dijo. “Esta situación refleja la desesperación de que han perdido, ya que las encuestas demuestran que la tendencia del candidato del PRD-morado y petistas es muy bajo” señaló.
Septiembre 10	La Voz del sureste Pag. 4. Prevén Violencia en Elecciones. Dice el alcalde tuxtleco que por culpa del PRD Diario de Chiapas. Pág. 9 Advierte Paco Rojas violencia electoral. Buscará Carlos Morales, justificar su derrota con violencia, adelanta.	Francisco Rojas Toledo acusa que el PRD se está preparando para un conato de violencia para el día de las elecciones. Agregó que al no favorecerle los votos al candidato perredista, Carlos Morales, el partido de la violencia querrá culpar al ayuntamiento municipal de ser el responsable de “la derrota de un expriista”. Francisco Rojas Toledo acusó al PRD de preparar boicot el 7 de octubre, toda vez que es un partido violenta que buscará justificar su derrota.
Septiembre 12	Cuarto Poder. Pag. 15 Paco Rojas ha gastado más de 10 mdp en publicidad en 3 años.	Una investigación de Cuarto Poder revela que para este año electoral, el ayuntamiento capitalino aumentó en un 300 por ciento el presupuesto para comunicación social, con el fin de promocionar la imagen del ayuntamiento y el munícipe, inclusive se llegó a gastar más de lo presupuestado para este año.
Septiembre 18	Cuarto Poder, Pag. 16 No a la violencia: Vicky Rincón	“la postura de los ciudadanos es muy clara, quieren un gobierno de continuidad, no un gobierno que provoque desorden y violencia” afirmó Victoria Rincón Carrillo en alusión a Carlos Morales, el cual Francisco Rojas Toledo acusa de violento.
Septiembre 19	Cuarto Poder, pag. 16 Vicky Rincón prevé violencia en las elecciones.	La candidata panista consideró que podría haber riesgo de violencia en estas elecciones al acusar que arribaron a la capital estudiantes ultras de la UNAM para apoyar a Carlos Morales.
Septiembre 20	Cuarto Poder, pag. 13 Edil capitalino: reitera triunfo de Vicky Rincón	En franca campaña a favor de la candidata panista Francisco Rojas Toledo aseguró que el triunfo de Vicky Rincón está garantizado y de que va arriba en las preferencias

		electorales de su más cercano rival, Carlos Morales.
Septiembre 21	Es Pag. 5 Al augurar violencia electoral, Victoria Rincón Carrillo incita al abstencionismo: Blanca Ruth Esponda Cuarto Poder; pag. 20 No quiero broncas electorales: Paco Rojas.	La lider del PRI señaló en alusión a la posible violencia electoral que augura la candidata del PAN que es una forma subliminal que incita al abstencionismo porque hace creer que habrá violencia el 7 de octubre. “Esta práctica es muy recurrida por la dacha, al hacer creer que habrá violencia, el electorado se abstiene a votar y es que el abstencionismo les ha beneficiado en las votaciones anteriores, eso es una actitud anticívica” dijo. Al asegurar implícitamente el triunfo de la candidata panista a la presidencia de Tuxtla Gutiérrez, el edil capitalino aseguró que quienes lo han acusado de desvíos de fondos “el 8 de octubre se van a quedar con el ojo morado”
Septiembre 22	Diario de Chiapas. Pag. 18 Los tuxtlecos quieren un gobierno de continuidad.	En reunión sostenida con simpatizantes a su candidatura, Victoria Rincón aseguró que la ciudadanía quiere un gobierno de continuidad, y en clara alusión al candidato Carlos Morales Vázquez, agregó: “los ciudadanos se han pronunciado por un gobierno de continuidad que promueva el desarrollo y no la violencia”
Septiembre 23	Cuarto Poder: pag. 28 No dejarse engañar pide Vicki Rincón	En su campaña de descrédito y adjudicarle una imagen violenta a Carlos Morales, tal como lo han venido haciendo el propio presidente municipal y dirigentes panistas, Victoria Rincón Carrillo llamó a no dejarse engañar por personas que lo único que saben es promover la violencia y desorden. “no se dejen engañar por aquellos que todo critican y nada proponen. Por los que han demostrado que no saben gobernar, que lo único que han aportado al municipio es invasiones, violencia y desorden” acotó.
Septiembre 26	Cuarto Poder, pag. 12 Paco Rojas procederá penalmente contra Carlos Morales. El Sol de Chiapas, pag. 10 A	El edil tuxtleco señaló convencido el triunfo de la candidatura panista, Victoria Rincón, toda vez que el PRD no realiza propuestas concretas para solucionar los problemas de la ciudad. Al referirse a Carlos Morales, el presidente municipal panista señaló

	La Voz del Sureste pag. 4 Tendrá Tuxtla comicios “cerrados”. Confía alcalde en triunfo panista	que éste solamente alienta la violencia. En entrevista realizada durante entrega de quipos de cómputos a escuelas primarias y secundarias, Francisco Rojas Toledo manifestó estar “confiadísimo” en que Victoria Rincón resultará triunfadora el próximo 7 de octubre. “Si Victoria Rincón estuviera abajo no le pegarían algunos columnistas; si la oposición tuviera encuestas favorables ya las hubieran publicado; y tercero, todas las encuestas que tenemos son favorables” dijo.
Octubre 27	Cuarto Poder pag. 21 Aunque las elecciones estén a la vuelta, dice, Paco Rojas inaugurará más obras.	Pese a la cercanía de los comicios locales, en Tuxtla, el ayuntamiento no cancelará la entrega de obras y tampoco las suspenderá, anunció el alcalde capitalino Francisco Rojas Toledo.
Octubre 03	Cuarto Poder: pag. 11-A El PAN prepara fraude electoral	El candidato del PRI, Julio César García Cáceres, alertó que el PAN y el ayuntamiento capitalino preparan un fraude electoral para hacer ganar a su candidata, Victoria Rincón Carrillo.
Octubre 06	Cuarto Poder pag. 6-A Paco canjearía los votos	El ciudadano Tomás Vázquez Símuta, denunció que el alcalde Francisco Rojas Toledo pretende expropiarle un predio ubicado en la colonia Albania Baja de esta ciudad para donarlo a un grupo de ancianos a cambio de su voto. Según su propio testimonio el ciudadano denunciante señaló que el edil manifestó otorgar ese espacio para ellos pero que “no se vayan a olvidar por quien iban a votar este 7 de octubre”, por lo que señaló que su actitud es ilegal.
Octubre 10	Es. Pag. 1-25 Improbable la nulificación de elecciones en la capital. Afirmó consejero electoral.	El consejero del Instituto Estatal Electoral opinó al referirse a la posibilidad de la anulación de las elecciones en Tuxtla que: “sinceramente lo veo difícil porque una cosa es que se impugnen irregularidades y otra es que se comprueben”.

En base de los elementos planteados y de un análisis concatenado de las pruebas ofrecidas en su oportunidad y de las que este tribunal en ejercicio de sus facultades se allegue se podrá concluir que dentro del proceso electoral celebrado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez se propicio una contienda electoral llena de descalificaciones en contra de nuestro candidato a la Presidencia municipal realizada en la propaganda electoral de entre otros la de los partidos políticos, y específicamente la del partido Acción Nacional, en contubernio con el Presidente del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, C. Francisco Rojas Toledo, actividades que tuvieron un fin claro y específico, que fue la buscar reducir el número de adeptos, simpatizantes y/o votos de la coalición electoral “Por un gobierno diferente”, el

Lic. Carlos Morales Vázquez, lo cual puedo lograrse bajo una perspectiva de descalificaciones generalizadas y sistemáticas a través de medios escritos, (prensa, panfletos, etc.) electrónicos (televisión y radio; no obstante, tal actitud llevó a un doble efecto, por una parte, el atraer votos en detrimento de nuestra coalición, reduciendo las preferencias electorales, y en segundo creando un ambiente de enrarecido y no propicio para el desarrollo de una jornada electoral lo cual se tradujo en un gran abstencionismo en la jornada electoral, como paso a ilustrar con la siguiente tabla concentradora de resultados.

CASILLA	TIPO	PADRÓN TOTAL	VOTO	VOTACIÓN	ABSTENCIÓN	PORC ABST.
1602	BA	578	04	35.29	374	64.71
1602	CA	578	170	29.41	408	70.59
1602	CB	578	179	30.97	399	69.03
1602	CC	578	181	31.31	397	68.69
1603	BA	515	178	34.56	337	65.44
1603	CA	515	172	33.40	343	66.60
1603	CB	516	165	31.98	351	68.02
1604	BA	610	189	30.98	421	69.02
1604	CA	611	215	35.19	396	64.81
1604	CB	611	212	34.70	399	65.30
1605	BA	563	176	31.26	387	68.74
1605	CA	563	180	31.97	383	68.74
1605	CB	564	182	32.27	382	67.73
1606	BA	677	215	31.76	462	68.24
1606	CA	677	216	31.91	461	68.09
1606	CB	677	216	31.91	461	68.09
1606	CC	677	198	29.25	479	70.75
1606	CD	677	210	31.02	467	68.98
1606	CE	677	223	32.94	454	67.06
1606	CF	677	211	31.17	466	68.83
1606	CG	677	226	33.38	451	66.62
1608	CA	648	183	28.24	465	71.76
1608	CB	648	187	28.86	461	71.14
1608	CC	648	217	33.49	431	66.51
1609	BA	741	237	31.98	504	68.02
1609	CA	741	216	29.15	525	70.85
1609	CB	742	230	31.00	512	69.00
1610	BA	649	231	35.59	418	64.41
1610	CA	649	216	33.28	433	66.72
1610	CB	649	239	36.83	410	63.17
1610	CC	650	202	31.08	448	68.92
1611	BA	711	253	35.58	458	64.42
1611	CA	711	241	33.90	470	66.10

1611	CB	711	253	35.58	458	64.42
1612	CA	652	219	33.59	433	66.41
1612	CB	652	183	28.07	469	71.93
1613	BA	652	206	31.60	446	68.40
1613	CA	652	206	31.60	446	68.40
1613	CB	652	192	29.45	460	70.55
1614	CB	647	221	34.16	426	65.84
1614	BA	647	205	31.68	442	68.32
1614	CA	648	193	29.78	455	70.22
1615	BA	574	167	29.09	407	70.91
1615	CA	574	163	28.40	411	71.60
1615	CB	575	170	29.57	405	70.43
1615	CC	575	165	28.70	410	71.30
1616	BA	616	155	25.16	461	74.84
1616	CA	616	174	28.25	442	71.75
1616	CB	616	174	28.25	442	71.75
1616	CC	616	181	29.38	435	70.62
1616	CD	617	177	28.69	440	71.31
1617	BA	567	191	33.69	376	66.31
1617	CA	567	202	35.63	365	64.37
1617	CB	567	182	32.10	385	67.90
1617	CC	567	214	37.74	353	62.26
1618	BA	556	211	37.95	345	62.05
1618	CA	556	236	42.45	320	57.55
1618	CB	557	188	33.75	369	66.25
1619	BA	501	217	43.31	284	56.69
1619	CA	502	184	36.65	318	63.35
1619	CB	502	173	34.46	329	65.54
1620	BA	573	243	42.41	330	57.59
1620	CA	573	223	38.92	350	61.08
1620	CB	573	222	38.74	351	61.26
1621	BA	420	155	36.90	265	63.10
1621	CA	420	147	35.00	273	65.00
1622	BA	581	181	31.15	400	68.85
1622	CA	581	186	32.01	395	67.99
1622	CB	581	128	22.03	453	77.97
1622	CC	582	140	24.05	442	75.95
1623	BA	690	224	32.46	466	67.54
1623	CA	690	223	32.32	467	67.68

1624	BA	619	172	27.79	447	72.21
1624	CA	619	179	28.92	440	71.08
1624	CB	620	175	28.23	445	71.77
1625	BA	573	179	31.24	394	68.76
1625	CA	573	157	27.40	416	72.60
1625	CC	573	160	27.92	413	72.08
1626	BA	672	218	32.44	454	67.56
1626	CA	672	219	32.59	453	67.41
1627	BA	707	322	45.54	385	54.46
1627	CA	707	281	39.75	426	60.25
1628	BA	678	305	44.99	373	55.01
1628	CA	679	275	40.50	404	59.50
1629	BA	596	200	33.56	396	66.44
1629	CA	596	194	32.55	402	67.45
1629	CB	596	218	36.58	378	63.42
1629	CC	597	209	35.01	388	64.99
1630	BA	546	200	36.63	346	63.37
1630	CA	546	195	35.71	351	64.29
1630	CB	546	205	37.55	341	62.45
1631	BA	562	228	40.57	334	59.43
1631	CA	563	199	35.35	364	64.65
1631	CB	563	218	38.72	345	61.28
1632	BA	392	127	32.40	265	67.60
1632	CA	393	130	33.08	263	66.92
1633	BA	568	238	41.90	330	58.10
1633	CA	568	197	34.68	371	65.32
1633	CB	569	238	41.83	331	58.17
1634	BA	575	208	36.17	367	63.83
1634	CA	575	233	40.52	342	59.48
1635	BA	660	283	42.88	377	57.12
1636	BA	592	198	33.45	394	66.55
1636	CA	592	177	29.90	415	70.10
1636	CB	593	187	31.53	406	68.47
1637	BA	579	212	36.61	367	63.39
1637	CB	579	214	36.96	365	63.04
1638	BA	744	198	26.61	546	73.39
1638	CA	744	166	22.31	578	77.69
1638	CB	745	203	27.25	542	72.75
1639	CA	521	153	29.37	368	70.63

1639	CB	521	158	30.33	363	69.67
1640	BA	725	257	35.45	468	64.55
1640	CA	725	233	32.14	492	67.86
1640	CB	725	228	31.45	497	68.55
1640	CC	725	259	35.72	466	64.28
1640	CD	726	241	33.20	485	66.80
1641	BA	547	243	44.42	304	55.58
1641	CA	547	268	48.99	279	51.01
1641	CB	548	232	42.34	316	57.66
1642	BA	492	219	44.51	273	55.49
1642	CA	493	235	47.67	258	52.33
1643	BA	611	234	38.30	377	61.70
1643	CA	612	256	41.83	356	58.17
1644	BA	588	249	42.35	339	57.65
1644	CA	589	227	38.54	362	61.46
1645	BA	506	252	49.80	254	50.20
1645	CA	506	235	46.44	271	53.56
1645	CB	506	242	47.83	264	52.17
1646	BA	565	236	41.77	329	58.23
1646	CA	565	265	46.90	300	53.10
1646	CB	565	249	44.07	316	55.93
1647	BA	617	217	35.17	400	64.83
1647	CA	618	236	38.19	382	61.81
1647	CB	618	241	39.00	377	61.00
1648	BA	696	250	35.92	446	64.08
1649	BA	532	263	49.44	269	50.56
1649	CA	532	230	43.23	302	56.77
1649	CB	533	250	46.90	283	53.10
1650	BA	517	190	36.75	327	63.25
1651	BA	622	216	34.73	406	65.27
1651	CA	623	218	34.99	405	65.01
1651	BC	623	226	36.28	397	63.72
1652	BA	704	265	37.64	439	62.36
1652	CA	704	266	37.78	438	62.22
1653	BA	546	227	41.58	319	58.42
1653	CA	546	207	37.91	339	62.09
1653	CB	547	237	43.33	310	56.67
1654	BA	659	278	42.19	381	57.81
1654	CA	660	255	38.64	405	61.36

1655	BA	545	241	44.22	304	55.78
1655	CA	545	260	47.71	285	52.29
1655	CB	546	249	45.60	297	54.40
1656	BA	655	295	45.04	360	54.96
1656	CA	656	273	41.62	383	58.38
1657	BA	699	272	38.91	427	61.09
1657	CA	699	284	40.63	415	59.37
1657	CB	700	270	38.57	430	61.43
1658	BA	607	244	40.20	363	59.80
1658	CA	607	245	40.36	362	59.64
1658	CB	607	245	40.36	362	59.64
1658	CC	608	278	45.72	330	54.28
1659	BA	586	207	35.32	379	64.68
1659	CA	586	206	35.15	380	64.85
1659	CB	587	218	37.14	369	62.86
1660	BA	665	211	31.73	454	68.27
1660	CA	665	192	28.87	473	71.13
1660	CB	666	197	29.58	469	70.42
1661	BA	732	231	31.56	501	68.44
1661	CA	733	199	27.15	534	72.85
1661	CB	733	206	28.10	527	71.90
1662	BA	599	258	43.07	341	56.93
1662	CA	599	247	41.24	352	58.76
1662	CB	599	265	44.24	334	55.76
1663	BA	734	311	42.37	423	57.63
1663	CA	734	273	37.19	461	62.81
1663	CB	734	288	39.24	446	60.76
1664	BA	562	231	41.10	331	58.90
1664	CA	563	200	35.52	363	64.48
1664	CB	563	182	32.33	381	67.67
1665	BA	578	245	42.39	333	57.61
1665	CA	578	236	40.83	342	59.17
1666	BA	537	202	37.62	335	62.38
1666	CA	538	216	40.15	322	59.85
1666	CB	538	225	41.82	313	58.18
1667	BA	497	198	39.84	299	60.16
1667	CA	497	193	38.83	304	61.17
1668	BA	535	241	45.05	294	54.95
1668	CA	536	230	42.91	306	57.09

1668	CB	536	225	41.98	311	58.02
1669	BA	544	230	42.28	314	57.72
1669	CA	545	251	46.06	294	53.94
1669	CB	545	253	46.42	292	53.58
1670	BA	579	235	40.59	344	59.41
1670	CA	580	250	43.10	330	56.90
1671	BA	681	297	43.61	384	56.39
1671	CA	682	260	38.12	422	61.88
1672	BA	688	286	41.57	402	58.43
1672	CA	689	343	49.78	346	50.22
1673	BA	641	268	41.81	373	58.19
1673	CA	642	267	41.59	375	58.41
1673	CB	642	272	42.37	370	57.63
1674	BA	579	236	40.76	343	59.24
1674	CA	579	246	42.49	333	57.51
1675	BA	455	245	53.85	210	46.15
1675	CA	456	235	51.54	221	48.46
1676	BA	579	267	46.11	312	53.89
1676	CA	579	253	43.70	326	56.30
1677	BA	400	171	42.75	229	57.25
1677	CA	401	153	38.15	248	61.85
1678	BA	496	199	40.12	297	59.88
1678	CA	496	196	39.52	300	60.48
1679	BA	578	244	42.21	334	57.79
1679	CA	579	235	40.59	344	59.41
1680	BA	681	279	40.97	402	59.03
1680	CA	682	280	41.06	402	58.94
1681	BA	623	294	47.19	329	52.81
1681	CA	623	275	44.14	348	55.86
1682	BA	541	254	46.95	287	53.05
1682	CA	541	230	42.51	311	57.49
1682	CB	542	210	38.75	332	61.25
1683	BA	522	210	40.23	312	59.77
1683	CA	522	195	37.36	327	62.64
1683	CB	522	231	44.25	291	55.75
1684	BA	746	288	38.61	458	61.39
1684	CA	746	313	41.96	433	58.04
1685	BA	742	341	45.96	401	54.04
1685	CA	743	323	43.47	420	56.53

1685	CB	743	344	46.30	399	53.70
1686	BA	680	232	34.12	448	65.88
1686	CA	680	232	34.12	448	65.88
1686	CB	680	248	36.47	432	63.53
1687	BA	553	186	33.63	367	66.37
1687	CA	554	235	42.42	319	57.58
1688	BA	602	247	41.03	355	58.97
1688	CA	602	230	38.21	372	61.79
1689	BA	567	242	42.68	325	57.32
1689	CA	567	223	39.33	344	60.67
1689	CB	568	205	36.09	363	63.91
1690	BA	584	246	42.12	338	57.88
1690	CA	585	207	35.38	378	64.62
1690	CB	585	173	29.57	412	70.43
1691	BA	705	304	43.12	401	56.88
1691	CA	706	307	43.48	399	56.52
1692	BA	611	220	36.01	391	63.99
1692	CA	611	225	36.82	386	63.18
1693	BA	588	258	43.88	330	56.12
1693	CA	588	261	44.39	327	55.61
1694	BA	592	230	38.85	362	61.15
1694	CA	592	222	37.50	370	62.50
1695	BA	654	256	39.14	398	60.86
1695	CA	655	252	38.47	403	61.53
1696	BA	489	209	42.74	280	57.26
1696	CA	489	243	49.69	246	50.31
1697	BA	487	193	39.63	294	60.37
1697	CA	488	191	39.14	297	60.86
1698	BA	618	266	43.04	352	56.96
1698	CA	619	297	47.98	322	52.02
1698	CB	619	307	49.60	312	50.40
1699	BA	748	321	42.91	427	57.09
1699	CA	748	333	44.52	415	55.48
1700	BA	720	282	39.17	438	60.83
1700	CA	720	269	37.36	451	62.64
1700	CB	721	262	36.34	459	63.66
1701	BA	626	191	30.51	435	69.49
1701	CA	627	192	30.62	435	69.38
1702	BA	732	312	42.62	420	57.38

1702	CA	732	293	40.03	439	59.97
1703	BA	563	158	28.06	405	71.94
1703	CA	564	123	21.81	441	78.19
1703	CB	564	156	27.66	408	72.34
1703	CC	564	149	26.42	415	73.58
1704	BA	622	165	26.53	457	73.47
1704	CA	622	179	28.78	443	71.22
1704	CB	623	169	27.13	454	72.87
1705	BA	561	391	69.70	170	30.30
1705	CA	562	157	27.94	405	72.06
1705	CB	562	110	19.57	452	80.43
1706	BA	682	233	34.16	449	65.84
1706	CA	682	199	29.18	483	70.82
1706	CB	683	195	28.55	488	71.45
1707	BA	593	217	36.59	376	63.41
1707	CB	593	238	40.13	355	59.87
1707	CC	594	247	41.58	347	58.42
1708	BA	654	253	38.69	401	61.31
1708	CA	655	244	37.25	411	62.75
1708	CB	655	256	39.08	399	60.92
1709	BA	564	234	41.49	330	58.51
1709	CA	564	215	38.12	349	61.88
1709	CB	565	203	35.93	362	64.07
1710	BA	447	178	39.82	269	60.18
1710	CA	448	165	36.83	283	63.17
1711	BA	505	223	44.16	282	55.84
1711	CA	506	198	39.13	308	60.87
1712	BA	729	218	29.90	511	70.10
1712	CA	729	253	34.71	476	65.29
1713	BA	541	178	32.90	363	67.10
1713	CA	541	172	31.79	369	68.21
1713	CB	541	147	27.17	394	72.83
1714	BA	600	261	43.50	339	56.50
1714	CA	600	248	41.33	352	58.67
1714	CB	601	248	41.26	353	58.74
1715	BA	747	262	35.07	485	64.93
1715	CA	747	272	36.41	475	63.59
1716	BA	562	215	38.26	347	61.74
1716	CA	563	222	39.43	341	60.57

1716	CB	563	231	41.03	332	58.97
1717	BA	743	246	33.11	497	66.89
1717	CA	743	232	31.22	511	68.78
1717	CB	744	260	34.95	484	65.05
1718	BA	566	193	34.10	373	65.90
1718	CA	566	227	40.11	339	59.89
1719	BA	492	222	45.12	270	54.88
1720	BA	524	202	38.55	322	61.45
1720	CA	524	196	37.40	328	62.60
1720	CB	525	180	34.29	345	65.71
1721	BA	563	195	34.64	368	65.36
1721	CA	563	163	28.95	400	71.05
1721	CB	564	164	29.08	400	70.92
1722	BA	568	204	35.92	364	64.08
1722	CA	569	212	37.26	357	62.74
1723	BA	603	218	36.15	385	63.85
1723	CA	603	207	34.33	396	65.67
1723	CB	604	229	37.91	375	62.09
1724	BA	525	179	34.10	346	65.90
1724	CA	525	198	37.71	327	62.29
1724	CB	526	194	36.88	332	63.12
1725	BA	550	186	33.82	364	66.18
1725	CA	550	192	34.91	358	65.09
1725	CB	551	189	34.30	362	65.70
1726	BA	585	206	35.21	379	64.79
1726	CA	585	188	32.14	397	67.86
1726	CB	585	189	32.31	396	67.69
1727	BA	738	240	32.52	498	67.48
1727	CA	738	226	30.62	512	69.38
1728	BA	514	181	35.21	333	64.79
1728	CA	514	205	39.88	309	60.12
1729	CA	712	189	26.54	523	73.46
1729	CB	712	200	28.09	512	71.91
1729	CC	713	192	26.93	521	73.07
1730	BA	618	197	31.88	421	68.12
1730	CA	618	202	32.69	416	67.31
1730	CB	618	196	31.72	422	68.28
1730	CC	618	197	31.88	421	68.12
1731	BA	674	220	32.64	454	67.36

1731	CA	674	227	33.68	447	66.32
1731	CB	675	242	35.85	433	64.15
1732	BA	626	192	30.67	434	69.33
1732	CA	626	206	32.91	420	67.09
1732	CB	626	186	29.71	440	70.29
1733	BA	604	192	31.79	412	68.21
1733	CA	604	229	37.91	375	62.09
1733	CB	605	208	34.38	397	65.62
1734	BA	540	165	30.56	375	69.44
1734	CA	541	164	30.31	377	69.69
1734	CB	541	137	25.32	404	74.68
1735	BA	681	212	31.13	469	68.87
1735	CA	681	207	30.40	474	69.60
1735	CB	681	201	29.52	480	70.48
1735	CC	682	188	27.57	494	72.43
1735	CD	682	206	30.21	476	69.79
1736	BA	690	253	36.67	437	63.33
1736	CA	690	219	31.74	471	68.26
1736	CB	691	186	26.92	505	73.08
1736	CC	691	220	31.84	471	68.16
1736	CD	691	234	33.86	457	66.14
1736	CE	691	269	38.93	422	61.07
1737	BA	667	173	25.94	494	74.06
1737	CA	668	171	25.60	497	74.40
1737	CB	668	167	25.00	501	75.00
1738	BA	595	169	28.40	426	71.60
1738	CA	595	185	31.09	410	68.91
1738	CB	595	156	26.22	439	73.78
1739	BA	573	130	22.69	443	77.31
1739	CA	574	127	22.13	447	77.87
1739	CB	574	117	20.38	457	79.62
1740	BA	624	193	30.93	431	69.07
1740	CA	624	188	30.13	436	69.87
1740	CB	625	208	33.28	417	66.72
1741	BA	534	182	34.08	352	65.92
1741	CA	535	195	36.45	340	63.55
1741	CB	535	189	35.33	346	64.67
1742	BA	577	147	25.48	430	74.52
1742	CA	578	143	24.74	435	75.26

1742	CB	578	157	27.16	421	72.84
1742	CC	578	159	27.51	419	72.49
1743	BA	706	261	36.97	445	63.03
1743	CA	706	199	28.19	507	71.81
1743	CB	707	214	30.27	493	69.73
1743	CC	707	222	31.40	485	68.60
1744	BA	728	206	28.30	522	71.70
1744	CA	728	178	24.45	550	75.55
1744	CB	728	177	24.31	551	75.69
1744	CC	728	200	27.47	528	72.53
1744	CD	729	206	28.26	523	71.74
1744	CE	729	191	26.20	538	73.80
1745	BA	709	261	36.81	448	63.19
1745	CA	710	235	33.10	475	66.90
1746	BA	557	226	40.57	331	59.43
1746	CA	557	217	38.96	340	61.04
1747	BA	545	213	39.08	332	60.92
1747	CA	545	173	31.74	372	68.26
1747	CB	545	221	40.55	324	59.45
1748	BA	593	299	50.42	294	49.58
1749	BA	579	209	36.10	370	63.90
1749	CA	579	213	36.79	366	63.21
1749	CB	579	227	39.21	352	60.79
1749	CC	580	232	40.00	348	60.00
1750	BA	686	274	39.94	412	60.06
1750	CA	687	281	40.90	406	59.10
1750	CB	687	254	36.97	433	63.03
1750	CC	687	304	44.25	383	55.75
1751	BA	693	196	28.28	497	71.72
1751	CA	694	169	24.35	525	75.65
1752	BA	633	85	13.43	548	86.57
1753	BA	486	173	35.60	313	64.40
1754	BA	571	571	100.00	0	0.00

TOTAL CASILLAS: 417

Es necesario ya manera de conclusión reiterada que un proceso electoral cargada de enconos, mentiras, agravios, descalificaciones, sin ninguna regulación por parte del órgano electoral y si azuzada por el gobierno municipal y del descrédito del Partido Acción Nacional, no puede propiciar un ambiente adecuado para que el electorado participe de manera libre y responsable en la jornada electoral, que no puede hablarse de elecciones democráticas cuando el ambiente en que el elector va a decidir se encuentra cargado de violencia disfrazada de comunicación social a lo menos y de descalificación a lo más, estas condiciones no pueden ser base para una jornada de libertad cívica, por lo que también, es parte de las violaciones substanciales cometidas en el proceso electoral que deben dar origen a la nulidad

de la elección, para sus vicios queden subsanadas y el elector tenga oportunidad de elegir en condiciones de libertad democrática.

SEGUNDO.

Señala la responsable a fojas 299 de la resolución que se combate lo siguiente:

A SOLICITUD DEL PROMOVENTE, ESTE TRIBUNAL, MEDIANTE PROVEIDO DE FECHA TRECE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, REQUIRIÓ A SIETE MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA QUE REMITIERAN INFORME EN EL QUE SE EXPUSIERAN LA CONTRA TACION DE TIEMPO AIRE PARA LA TRASMISIÓN DE PUBLICIDAD, POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ Y DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL QUINCE DE SEPTIEMBRE AL SIETE DE OCTUBRE DEL AÑO QUE TRASCURRE; ASI COMO LAS PAUTAS DE TRASMISIÓN DE LOS MISMOS Y EL NOMBRE DE QUIEN CONTRATE SOBRE EL PARTICULAR, DEBE DECIDIRSE, QUE TAN SOLO SE OBTUVO RESPUESTA DE CUATRO DE ELLOS, DOS EN EL SENTIDO QUE ESTE ORGANO CARECE DE FACULTAD PARA ORDENAR TAL DILIGENCIA, EN VIRTUD DE QUE SU ACTIVIDAD ES REGULADA POR LA LEGISLACIÓN FEDERAL, MIENTRAS QUE LOS OTROS DOS INFORMAN QUE EL AYUNTAMIENTO ALUDIDO NO CONTRATO PUBLICIDAD A FAVOR DE PARTIDO O PERSONA ALGUNA SIN MENCIONAR NADA MAS.

Este apartado merece un tratamiento especial, pues la simple lectura se desprende la inactividad y falta de elementos que tuvo la responsable para emitir su resolución faltando con ello a los principios de legalidad, certeza y exhaustividad que se desprenden del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo siguiente:

Esta Sala Superior, al resolver siendo Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado SUP- JDC-O10/97. Organización Política "Partido de la Sociedad Nacionalista", De fecha 12 de marzo de 1997, emitió la siguiente jurisprudencia: .

EXHAUSTIVIDAD PRINCIPIO DE. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN. (Se transcribe)

Este criterio es contundente la forma de garantizar la certeza de los actos electorales, esto se constituye en la integración de todos y cada uno de los elementos que sean necesarios para sustentar una decisión conforme a derecho, el aspecto del desahogo de las pruebas resulta fundamental en todo proceso jurisdiccional, pues esta través de este medio que el actor puede sustentar los extremos de sus pretensiones, y el juzgador puede analizar si las mismas son idóneas para los mismos fines. Ahora bien, dada la naturaleza de los hechos generadores y que dieron motivo al recurso de queja presentado por el suscrito, en el cual se manifiestan que durante el proceso electoral el Presidente Constitucional del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, realizó actos de proselitismo mediante la inserción de publicidad realizada por dicho ayuntamiento con mensajes subliminales a favor del Partido Acción Nacional y su candidata; que existió inequidad en la difusión de la publicidad de los partidos contendientes, que el Partido Acción Nacional difundió durante el proceso electoral propaganda que causaron desprestigio al instituto que represento y su candidato a la elección de Ayuntamiento de dicha ciudad ocasionando con ello un gran abstencionismo durante la jornada electoral, de tal manera que al momento de realizar nuestro capítulo de pruebas manifesté en términos de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, mi imposibilidad de presentarlas toda vez que las mismas obran en poder del mismo ayuntamiento y de las diversas concesionarias de medios de comunicación, para lo cual exhibí en su oportunidad sendos acuses de recibo otorgados por las mismas, todos los documentos señalados obran en autos del expediente que dio origen a mi recurso de queja.

Como puede observarse, sería prácticamente imposible que un partido político que denuncia actividades ilícitas recabe los medios de convicción necesarios para acreditar, de manera evidente e indubitable, los hechos sobre los que versa la denuncia, en virtud de que, por regla general, las pruebas que los demuestran se encuentran en poder de autoridades o dependencias gubernamentales o particulares que están impedidas a proporcionarlas a particulares, de ello se sigue que no puede exigirse al denunciante acreditar fehacientemente los hechos atribuidos, porque proceder de tal forma, implicaría hacer nugatorias las normas que otorgan el derecho a los partidos políticos de acreditar cualquier tipo de irregularidades e iría en contra del espíritu del Constituyente permanente; y que tienen derecho de acuerdo con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho a una administración completa, y del artículo 19 de la Constitución del Estado de Chiapas, que establece que el Tribunal del Estado de Chiapas será la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, y que función estatal electoral será la certeza, la

legalidad, independencia, objetividad e imparcialidad, del cual se infiere que para realizar la función para el cual fue creado, se encuentra facultado para realizar las investigaciones pertinentes, tendentes a comprobar si son o no ciertos los hechos denunciados; en el entendido de que, si bien, para que se dé trámite a un recurso jurisdiccional no se requiere de prueba plena de los hechos denunciados, sí se exige, en cambio, de cuando menos elementos que aunque sea de modo indiciario permitan arribar al conocimiento de que existe la factibilidad jurídica de llegar a la cabal comprobación de los mismos, con la única salvedad que se cumpla con los requisitos que se mencionan en el artículo 19 párrafo segundo de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

No omito señalar la importancia que dicha información reviste en el presente asunto, toda vez que de la información veraz que rinda el la Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, y de las diversas concesionarias de medios de comunicación con cobertura en Tuxtla Gutiérrez, se podrá observar:

A) Que esa autoridad municipal mandato ordenes de inserción de publicidad a costo del mismo ayuntamiento, en que se destacan diversas obras publicas, durante el proceso electoral, destacando la injerencia de esa autoridad en el proceso electoral y a favor de uno de los contendientes.

B) La calidad de los guiones técnicos o contenidos de cada promocional, de los cuales se desprende que la constitución de los mismos contienen mensajes, sesgados, tendenciosos y facciosos que redundan en publicidad o propaganda a favor del Partido Acción Nacional y su candidata.

C) Respecto a la publicidad de Partido Acción Nacional, se observara que en ellos existe mensajes que injurian y denigran al instituto que represento ya nuestro candidato CARLOS MORALES VAZQUEZ.

D) Los tiempos de cobertura y transmisión en las diferentes publicidades o propaganda y que estas situaciones impactaron durante el proceso electoral e inclusive dentro del plazo prohibido de tres días que señala la ley electoral.

Ahora bien, dentro de las diligencias que se llevaron a cabo en el expediente primigenio, el magistrado instructor mediante auto de fecha 13 de noviembre de 2001, ordeno se giraran oficios de estilo a los representantes legales de: 1. COMUNICACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., 2. CANAL 5, 3.TV AZTECA CHIAPAS, S.A. DE C.V., 4.TELVISION DEL GOLFO DE CV., 5. ORGANIZACION RADIOFONICA DE MEXICO S.A. DE C.V., 6. CENTRO DE ACTIVIDAD RADIOFONICA DE MEXICO S.A., DE C.V., 7. CORPORACION RADIO NUCLEO S.A. DE C.V. y 8. TV AZTECA CHIAPAS S.A. DE C. V ., para que los permisionarios citados le informaran de:

a) La contratación de tiempo- aire para la transmisión de la publicidad o spots, por parte del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; de los Partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la coalición Electoral "Por un gobierno diferente" en el periodo comprendido entre el quince de septiembre al siete de octubre de dos mil uno.

b) Las Pautas de transmisión de los mismos, desglosando en cada caso, el guión técnico y/o literal, o en su caso anexando copia del promocional, así como el horario, tiempo y lapso contratado para su difusión.

c) El nombre y en su caso del puesto de quien solicita la contratación, anexando en medida de lo posible la factura o medio de pago del servicio.

Cabe hacer la consideración que la responsable fue omisa de requerir a las autoridades INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS y LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, aspectos que ya fueron abundados en el agravio que antecede.

El día quince de noviembre del año en curso la Secretaria de Acuerdos de la Sala "A" del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, Licenciada María Magdalena Vila Domínguez, da cuenta de que día 14 de noviembre de 2001, fueron entregados los oficios números TEE/MSN-A/097/2001, TEE/MSN-A /099/2001, TEE/MSN-A /100/2001, TEE/MSN-A/101/2001, TEE/MSN-A /102/2001, TEE/MSN-A /103/2001, a I. COMUNICACIONES DEL SURESTE CANAL 5; 2., TELVISION DEL GOLFO DE CV., 3. ORGANIZACION RADIOFONICA DE MEXICO S.A. DE C. V , 4. CENTRO DE ACTIVIDAD RADIOFONICA DE CHIAPAS S.A DE C. V , 5. CORPORACION RADIO NUCLEO S.A. DE C.V. 6. TV AZTECA CHIAPAS S.A DE C.V., respectivamente, faltado de entregar el oficio TEE/MSN-A/098/2001, dirigido al representante legal de TV CHIAPAS S.A., esto es a seis concesionarias y no siete como señala la responsable.

No obstante lo anterior, en la sentencia la responsable sólo se limita a precisar que solo se obtuvo respuesta de cuatro de ellos, dos en el sentido de que el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, carece de facultades para solicitar ese tipo de

información, las contestaciones a que hace mención la responsable son al tenor siguiente:

Oficio de fecha 16 de noviembre del 2001 signado por el C.P. Eduardo A. Mujica Reyes, en su calidad de Gerente Administrativo, de la Empresa Televisión del Golfo S.A. de C.V.

Lic. José María Chambe Hernández
Magistrado Supernumerario en funciones
De Juez Instructor
Tribunal Electoral del Estado de Chiapas
PRESENTE

Por este conducto, me refiero a su oficio TEE/MSN-A/2001 de fecha 13 de Noviembre del año en curso, por el que solicita, la siguiente información: "La contratación de tiempo aire para la transmisión de la publicidad o spots, por parte del H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, de los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Coalición por un Gobierno Diferente, en el periodo comprendido entre el 15 de septiembre al 7 de octubre del actual" así como, las pautas de transmisión de los mismos y el nombre y en su caso del puesto de quien solicita la contratación.

Sobre el particular, le comento que toda vez que se ha revisado el marco jurídico aplicable (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal de Radio y Televisión), se desprende que no existe ninguna atribución a cargo del órgano que usted forma parte, para solicitar a la concesionaria de televisión que representó, la información de referencia.

Lo anterior, lo hago de su conocimiento para los fines administrativos a que haya lugar.

Oficio de fecha 19 de Noviembre del 2001 del Centro de Actividad Radiofónica, signado por C.P. Robertony Domínguez Moreno en su calidad de apoderado legal de dicha empresa.

Lic. José María Chambe Hernández.
Magistrado Supernumerario en funciones de Juez Instructor
Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.

En atención a su oficio TEE/NSM-A/101/2001, de fecha 13 de noviembre del año en curso, en el que nos solicita la información siguiente: "La contratación de tiempo-aire para la transmisión de la publicidad o spots, por parte del H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; de los partidos de Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Coalición por un Gobierno Diferente, en el periodo comprendido entre el 15 de septiembre al 7 de Octubre del actual" así como las pautas de transmisión de los mismos y el nombre y en su caso el puesto de quien solicita la contratación.

Sobre el particular, le informo que toda vez que se han revisado el marco jurídico aplicable (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal de Radio y Televisión) se desprende que no existe ninguna atribución a cargo del órgano que usted forma parte, para solicitar a la concesionaria de radio que represento, la información de referencia. Lo anterior toda vez que las estaciones de radio y televisión están sujetas a la jurisdicción federal. En todo caso, los órganos electorales del estado de Chiapas deben hacer los requerimientos exclusivamente a los partidos políticos.

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.

En tanto que los oficios en que señala la responsable que las concesionarias informan que el ayuntamiento aludido no contrato publicidad a favor de partido político o persona alguna, sin mencionar nada, dichas contestaciones son al tenor siguiente:

Oficio de fecha 14 de noviembre del 2001 signado por la C.P. Jeannette Ruiz Bravo, Gerente de finanzas CORPORACION RADIO NUCLEO, S. A. DE C.V.

LIC. JOSE MARIA CHAMBE HERNANDEZ

MAGISTRADO SUPERNUMERARIO
EN FUNCIONES DE JUEZ INSTRUCTOR
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS.

En contestación a su oficio TEEIMSN-A110212001 de fecha 13 de noviembre del 2001 y recibido el 14 del mismo mes y año en curso, donde textualmente nos solicitan la siguiente información:

a) Primera pregunta.- La contratación de tiempo-aire para la transmisión de la publicidad o spots, por parte del H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas de los partidos políticos Acción nacional, Revolucionario Institucional y de la "Coalición por un Gobierno Diferente" en el período comprendido entre el 15 quince de septiembre al 07 siete de octubre del actual.

Respuesta.- No tenemos contratación alguna que haya hecho el H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en favor de ningún partido político y tampoco existen contratos que haya hecho el H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en favor de los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional o de la Coalición por un Gobierno Diferente.

b).- Segunda pregunta.- Las pautas de transmisión de los mismos, desglosando en cada paso el guión técnico y/o literal, o en su caso anexando copia del promocional, así como del horario, tiempo y lapso contratado para su difusión.

Respuesta.- puesto que no tenemos contratación alguna que haya hecho el H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas en favor de ningún partido político, ni tampoco tenemos pautas de transmisión, ni guión técnico y/o literal, ni horarios, tiempo y lapsos contratados para su difusión.

c).-Tercera Pregunta.- El nombre y en su caso del puesto de quien solicita la contratación, anexando en medida de lo posible la factura o medio de pago del servicio.

Respuesta.- Al no existir contratación alguna que haya hecho el H. Ayuntamiento Constitucional en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a favor de ningún partido político, ni tampoco de los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional o de la Coalición por un Gobierno Diferente, no tenemos ningún nombre o puesto de quien haya la contratación, ni factura o medio de pago del servicio.

Así mismo deseamos hacer notar que el oficio CEPGD 08/2001 de fecha 15 de octubre suscrito por el C. Martín García Cruz, representante de la Coalición por un Gobierno Diferente; nunca nos fue entregado.

Esperando que con lo anterior se de por contestado su oficio, quedamos a sus ordenes.

Oficio de fecha 21 de Noviembre del 2001 de la Organización Radiofónica Mexicana signada por el Sr. Ramón Ángel Camejo Roviroza en su calidad de Gerente Administrativo de la Organización Radiofónica Mexicana.

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
MAGISTRATURA SUPERNUMERARIA SALA "A" TUXTLA GUTIÉRREZ,
CHIAPAS

En contestación a su oficio TEE/MSM-A/100/2001, en el cual nos solicitan información de contratación de tiempo aire para la transmisión de publicidad o spots por parte del Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a favor de los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Coalición por un Gobierno Diferente, en el periodo comprendido del 15 de septiembre al 7 de Octubre del 2001

Queremos informarle que en ningún momento el H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, contrató publicidad alusiva a campañas políticas a favor de ningún partido o persona en particular, esto por disposición de las leyes electorales y de nuestra dirección General no es permitido en este corporativo de Organización Radiofónica Mexicana.

Esperamos haber cumplido con su solicitud, quedando a sus ordenes.

La sentencia es ilegal a todas luces en la parte que se combate pues en ella la responsable, realiza una inactividad grave y sistemática como máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, por lo siguiente, las respuestas que signan los concesionarios de medios de comunicación en el sentido de que dicho órgano no cuenta con facultades para solicitar información de particulares son ilegales de suyas, pero lo que en este punto se refiere la violación a los principios rectores de la función electoral que realiza la Sala "A" del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, se constriñe a lo siguiente:

Al existir elementos probatorios de carácter indiciario que fueron acompañados al escrito recursal ya los cuales les fue reconocido con tal carácter, por dicho tribunal, al actualizarse dicha eventualidad, la responsable se encontraba obligada a realizar todas las diligencias y actuaciones necesarias para constatar todos y cada uno de los extremos de las pretensiones hechas valer por el suscrito y poder llegar así al conocimiento pleno de los hechos sometidos a su potestad, a manera de ejemplo, me permito destacar que conforme a la copia de la "orden de inserción" signada por el Director de comunicación Social del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Lic. Carlos Aguilera, dirigida al Lic. Simón Valanci Buzali, del Centro de Actividad Radiofónica, concesionaria de las radiodifusoras XHCQ, XEW AM, y XEON AM, en la cual pide sustituir las versiones de diversos spots publicitarios

producidos por el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, a difundirse en el plazo comprendido del 21 de septiembre al 21 de Octubre de 2001, con el número de impactos de 266 mensuales por radiodifusoras, documento que no fue tomado por la responsable, se acredita de manera indiciaria que efectivamente la autoridad municipal ordeno dentro de la campaña electoral publicidad en la que se destaca la realización de obras públicas por el ayuntamiento de extracción panista, y del cual se desprende igualmente los títulos de identificación de cada publicidad y los tiempos y periodos que solicita la autoridad municipal se difundan a la ciudadanía con residencia en Tuxtla Gutiérrez, estos últimos potenciales electores, elementos que fueron desestimados en la omisión de la responsable a analizarlos.

En opinión de este instituto político, la autoridad electoral al aceptar las contestaciones de las concesionarias y más aún la negativa implícita de los permisionarios, producen que no tuvieran a su alcance los elementos necesarios para resolver conforme a derecho, más aún se aprecia negligencia en su actuar, pues en el escrito impugnativo presentado a su potestad, se le reitero la imposibilidad de presentarlos y que dicha información constituía el modo de perfeccionar las probanzas presentadas en el escrito de cuenta, esto es, a través de dicha información pudo tener certeza de los extremos alegados por el suscrito, incurriendo con ello en violación al principio de exhaustividad electoral y del cual ya me he referido.

Más aún, de la simple lectura de las contestaciones se desvían de los solicitado, pues nunca se requirió como información si el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez contrato publicidad a favor de cualquier partido político, pues los oficios presentados por esta coalición se desprende una serie de información específica y consistente en:

a) La contratación de tiempo- aire para la transmisión en el periodo comprendido entre el quince de septiembre al siete de octubre de dos mil uno, de la publicidad o spots, por parte de:

1. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
2. De los Partidos políticos:
 - 2.1 Acción Nacional;
 - 2.2. Revolucionario Institucional, y;
 - 2.3 De la coalición Electoral "Por un gobierno diferente".

b) Las Pautas de transmisión de los mismos, desglosando en cada caso, el guión técnico y/o literal, o en su caso anexando copia del promocional, así como el horario, tiempo y lapso contratado para su difusión.

c) El nombre y en su caso del puesto de quien solicita la contratación, anexando en medida de lo posible la factura o medio de pago del servicio.

El silencio que ocurre en la sentencia del Tribunal respecto a sus facultades para realizar requerimientos entre otros a particulares, implicaría que dicha autoridad electoral no tiene facultades plenas de investigación o las que existen tienen restricciones. Esta eventualidad vulneraría el ejercicio efectivo de acceso a los principios de certeza y legalidad, lo anterior obedece a que la autoridad no estaría en condiciones de hacer todo lo posible por allegarse de elementos probatorios suficientes que permitan hacer vigentes las normas que rigen la función electoral, que son, además, normas de orden público, situación que no es valido sostener.

Otros argumentos robustecen lo anterior, la interpretación de las normas Constitucionales y de las normas legales, tiene la finalidad de magnificar los valores y principios inmanentes en la naturaleza de las instituciones, convirtiendo a la norma escrita en una expresión del derecho vivo, el derecho eficaz que resulta no sólo en la reconstrucción del pensamiento y voluntad que yace en el fondo de la ley escrita, utilizando para ello la interpretación de los métodos clásicos de orden gramatical, lógico, histórico, o sistemático, sino también en la búsqueda del fin que debe perseguir la norma para la consecución de sus postulados fundamentales del derecho.

Estas consideraciones han sido sostenida por nuestros órganos jurisdiccionales federales en el siguiente criterio jurisprudencial:

Octava Época

Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989

Página: 419

INTERPRETACIÓN DE NORMAS CONSTITUCIONALES Y DE NORMAS LEGALES. SUS DIFERENCIAS. (Se transcribe)

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Al respecto, debe decirse que el Tribunal Electoral Estatal establece como punto total, para la confirmación de los actos combatidos la insuficiencia de pruebas que permitan la veracidad de los hechos denunciados, y en términos de las contestaciones de los permisionarios y de las omisiones de la misma autoridad a solicitar del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez las ordenes de inserción de publicidad mandatadas a los diversos concesionarios de radio y televisión en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, de requerir al Instituto Electoral de Chiapas los monitoreos de publicidad de los partidos políticos, de el consentimiento a las contestaciones de las permisionarias que así lo hicieron y que se destaca de manera totalmente irregular, del consentimiento y la inacción de requerir a las permisionarias rebeldes su l contestación y de la falta de valoración de pruebas ofrecidas tal como la copia simple l de la "orden de inserción" signada por el Director de comunicación Social del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Lic. Carlos Aguilera, dirigida al Lic. Simón Valanci Buzali, del Centro de Actividad Radiofónica, concesionaria de las radiodifusoras XHCQ, XEW AM, y XEON AM, en la cual pide sustituir las versiones de diversos spots publicitarios producidos por el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, a difundirse en el plazo comprendido del 21 de septiembre al 21 de Octubre de 2001, con el número de impactos de 266 mensuales por radiodifusoras, del cual por un lado pudo creado un indicio cierto de la actividad del Ayuntamiento a difundir publicidad y toda vez que dicha documental consta de la identificación de los spots, pudo realizar un análisis del contenido de cada promocional y saber si estos eran o no tendenciosos como lo he sostenido desde el escrito primario.

En este orden de ideas, no era válido asumir lisa y llanamente la irregular contestación o la negativa de contestación de parte de la concesionaria, pues como se ha apuntado sería hacer nugatorio el derecho, puesto que en este caso se constituyen en obstáculos para la procuración e impartición de la justicia que tutela el artículo 17 de la Constitución Federal de la República, asimismo se observa sin lugar a dudas, que la solicitud de información no interfieren con derechos particulares, puesto que esta actividad se realiza en ejercicio de una función pública, sin que exista justificación alguna a no entregarla, ya que el interés particular no puede ser oponible a facultades derivadas de la propia Constitución y que una institución pública realiza en ejercicio de sus funciones y de manera exclusiva en la materia correspondiente.

Por otro lado, se desprende igualmente que conforme a diversos numerales de la ley del sistema de medios de impugnación estatal, una vez satisfecho la obligación del promovente de una prueba, la sala responsable debe de allegarse de los elementos necesarios para llegar a la verdad, de tal manera, dentro de sus facultades de requerir información a terceros y que, conforme al Título VI de este ordenamiento, el artículo 87 establece una serie de medios de apremio para hacer cumplir sus decisiones, más aún el artículo 89 de esta ley establece de forma clara la facultad de practicar requerimientos, y que, como ya abundado este tipo de diligencias no solo se constriñen a las autoridades cualquiera que sean su ámbito jurisdiccional, sino que esta facultad se extiende a los particulares, puesto que estando en ejercicio de una función publica ninguna razón particular puede estar sobre el estado de derecho.

En este orden de ideas resulta que la inactividad procesal realizada por la responsable es en perjuicio en la sociedad en su conjunto, ya este Instituto Político, toda vez que la responsable no tuvo a su disposición los medios necesarios para emitir una resolución en que se expusieran de manera congruente y derivado de un análisis lógico la relación de lo pedido los elementos probatorios pudiese llegar a conclusiones ciertas y concretas, faltando con ello a los principios de exhaustividad, certeza, legalidad y de procuración de justicia que establecen en los artículos 16, 17 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Una vez establecido lo ilegal de la sentencia combatida lo procedente es que este alto tribunal en ejercicio de las facultades que la Constitución le otorga y en amplitud de jurisdicción se allegue de los elementos probatorios que en tiempo y forma solicite para perfeccionar diversas probanzas, y analice en su conjunto con las que se dejaron de valorar, o fueron indebidamente valoradas, requiriendo al efecto a la Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, al Instituto Estatal Electoral del Estado ya las permisionarias y concesionarias de los medios electrónicos de comunicación con cobertura local que quedaron identificados en los oficios respectivos y que fueron anexados al presente expediente, solicitando de ellos la información que se consigna en ellos, este Tribunal este en posibilidades de valorar su contenido y pueda dilucidar, si las mismas son idóneas para perfeccionar las pruebas presentadas al recurso de r, queja, y que esencialmente se refiere a las pruebas técnicas consistente en video l, cassetes, audio cassetes, en donde consta la publicidad presentada al electorado durante el proceso de renovación de Ayuntamiento de esta ciudad capital, para que de esta forma queden subsanadas las irregularidades cometidos en nuestro perjuicio por el inferior jerárquico.

TERCERO

Por otra parte, dentro de la sentencia en estudio, también es omisa de estudiar los agravios enderezados a combatir la actuación del órgano electoral municipal, quien dentro de la sesión del computo municipal, se negó a abrir la paquetería electoral, no obstante que en ella se manifestaron errores en las actas que daban validamente origen a esta etapa de nuevo computo, a este respecto debe decirse que la neutralidad de los órganos electorales constituye un factor fundamental en la salvaguarda del principio de equidad que debe prevalecer durante todo el proceso electoral, pero si no existe una actitud en ese sentido, los principios rectores de la función electoral afectada.

Esta afectación es decisiva en una elección cuyos resultados son muy cerrados, como ocurre en la elección del ayuntamiento tanta veces referido del Estado de Chiapas, en la que, según el cómputo realizado por el Consejo Electoral Municipal con sede en Tuxtla Gutiérrez, del Instituto Electoral de Chiapas, la diferencia entre los partidos que ocuparon el primero y segundo lugar es de apenas 4.60 puntos porcentuales.

Podría partirse de la base que esta irregularidad, por sí sola, no pudiera constituir un factor determinante en el resultado de la elección de Presidente Municipal de Chiapas; sin embargo, esta no es la única anomalía que aparece demostrada en esta demanda, puesto que en el presente caso acontecieron otras que se mencionarán en seguida.

En efecto, según quedó asentado en otra parte de este sumario, en la sesión de cómputo Municipal el consejo Municipal la actuación del consejo fue parcial como se desprende de la acta circunstanciada del Computo municipal de fecha diez de octubre de 2001.

La sesión del cómputo municipal realizada por el Consejo Municipal Electoral de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Con la finalidad de calificar la validez de la elección de Ayuntamiento, fue sustentado en un procedimiento de violaciones constitucionales posteriores al día de la jornada electoral, en base a la realización del cómputo Con fundamento de hechos superficiales y no apegados al procedimiento legal que señala la Ley Electoral, dicho cómputo es claro y preciso Con todo lujo de detalles tal y Como quedaron insertadas por escrito en las actas de referencia en la cual se Computaron en primer lugar catorce paquetes electorales de diferentes secciones que quedaron pendientes en la sesión anterior de resultados preliminares, en forma extraña de diecisiete que eran tres desaparecieron y posteriormente después de una exhaustiva búsqueda se encontraron dichos paquetes tal y Como quedo asentado en el acta circunstanciada, así también manifestó el Presidente del Consejo Municipal que el día lunes de fecha 8 de octubre alrededor de las once de la mañana se presentaron personas las cuales presumió que supuestamente eran Presidentes de Casilla, quienes le entregaron cuatro paquetes más, las cuales también quedaron asentadas en dicha acta circunstanciada, en esta sesión solo se Computaron los veintiún paquetes que se detallaron con anterioridad, dejando de llevar el procedimiento legal en cuatrocientos cuatro paquetes electorales extrayendo el resultado de la sesión anterior en base a los resultados preliminares, de la cual en una forma muy cómoda para él, sumó las cifras actuales con las cifras anteriores y de esta manea obtuvo el resultado de la supuesta elección de Ayuntamiento, no dejando de mencionar su parcial criterio para cotejar actas que extraían de estos veintiún paquetes del computo en mención para cotejarlas con las que tenía en su poder el representante del Partido Acción Nacional, así mismo amparó y protegió a un universos de irregularidades graves que se suscitaron durante la jornada electoral, así como errores y dolo en el escrutinio y computo y llenado de actas que no daban certeza ni legalidad en diversas casillas, de las cuales muchas de ellas se manifiestan en el presente recurso de queja, dejando fuera de todo fundamento legal y constitucional el acto celebrado y la resolución emitida en dicha sesión, haciendo mención al acervo obedece al principio rector de nulidad en el sentido de que un acto nulo produce efectos nulos, y que el acto afectado de nulidad debe ser declarado nulo y no revocado porque solo son susceptibles de revocación los actos válidos.

De esta manera queda fundamentalmente constituido el agravio constitucional e irreparable y no se puede aplicar el principio de conservación por que el procedimiento del computo de validez y calificación de la elección de ayuntamiento lo realizan funcionarios electorales debidamente especializados en la materia por lo consiguiente con las actas de sesión y circunstanciada de dicho computo se encuadra el dolo por dejar esta etapa del proceso electoral en la incertidumbre e ilegalidad.

A este respecto, la autoridad muestra su silencio en perjuicio de la administración de la Justicia de manera completa y que debió operar a favor de esta representación política, no obstante que de los argumentos vertidos en la instancia previa se demostró que órgano electoral municipal con su actuación violento los principios constitucionales de certeza y legalidad.

TABLA GENERAL.
(se transcriben cuadros con datos de llenado)

Diversas normas jurídicas detallan el cúmulo de responsabilidades que la autoridad electoral municipal incurrió, y que la responsable no tomó en cuenta a la hora de emitir su sentencia, no obstante que en su oportunidad se le planteó a su potestad, y que se estima se hubiesen analizado de manera armónica y detallada el sentido de la resolución sería necesariamente conforme a los principios rectores que emanan de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tales como la Procuración de la Justicia de manera pronta y completa, de la Legalidad, la Certeza, la Imparcialidad, la Imparcialidad (sic) y la Objetividad, principios derivados de los artículos 14, 16, 17 y 41.

Dentro de las consideraciones a su estudio a la responsable del acto que se combate, y que no se estudió se hizo valer la forma en se realizaron (sic) irregularidades de manera sistemáticas, fueron fundamentales en las violaciones substanciales por generalizadas producidas en la jornada electoral.

Las irregularidades encontradas por la coalición que represento ascienden al 60% sobre el universo de casillas instaladas en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, este margen es considerable bajo cualquier circunstancia, y deja entre dicho la labor del órgano electoral, de los funcionarios de casillas, de los partidos que participaron, de las autoridades que coadyuvaron en dicho proceso, por lo que validamente podemos hablar de la conculcación del principio de certeza, y legalidad que establece nuestra constitución para el desarrollo de los procesos electorales, en detrimento de la legitimación de quien pudiera ser declarado ganador y de la credibilidad del sistema en su conjunto, y de sus instituciones, dentro y fuera de las fronteras del Estado de Chiapas, las irregularidades son las siguientes:

[illegible]

1608	CONTIGUA "A"		X										
1609	CONTIGUA "A"						X					X	
1609	CONTIGUA "B"						X					X	
1610	CONTIGUA "C"		X				X					X	
1611	CONTIGUA "A"		X				X					X	
1611	CONTIGUA "B"									X			
1612	BÁSICA			X			X			X		X	
1612	CONTIGUA "A"			X								X	
1612	CONTIGUA "B"		X									X	
1614	BÁSICA				X		X						
1614	CONTIGUA "A"											X	
1614	CONTIGUA "B"											X	
1615	BÁSICA											X	
1616	CONTIGUA "A"	X	X	X	X			X				X	
1616	BÁSICA											X	
1616	CONTIGUA "B"											X	
1617	BÁSICA											X	
1617	CONTIGUA "B"											X	
1617	CONTIGUA "C"											X	
1618	CONTIGUA "A"				X		X					X	
1618	CONTIGUA "B"				X					X			
1619	BÁSICA			X									
1619	CONTIGUA "B"				X								
1621	CONTIGUA "A"			X			X						
1622	BÁSICA				X								
1622	CONTIGUA "A"											X	
1622	CONTIGUA "B"				X								
1622	CONTIGUA "C"				X							X	
1623	BÁSICA				X								
1623	CONTIGUA "A"		X				X						
1624	BÁSICA						X					X	
1625	CONTIGUA "C"											X	
1626	BÁSICA						X			X			
1626	CONTIGUA "A"						X						
1627	BÁSICA	X					X			X			
1627	CONTIGUA "A"						X						
1630	CONTIGUA "A"						X						
1632	CONTIGUA "A"		X	X			X					X	
1633	BÁSICA											X	
1636	BÁSICA											X	
1636	CONTIGUA "A"									X			
1636	CONTIGUA "B"									X		X	
1638	BÁSICA						X			X			
1638	CONTIGUA "B"									X			

1639	CONTIGUA "A"						X						
1640	BÁSICA									X			
1640	CONTIGUA "C"						X			X			
1641	CONTIGUA "B"						X						
1642	CONTIGUA "A"									X			
1643	CONTIGUA "A"						X						
1644	BÁSICA									X			
1646	BÁSICA							X					
1646	CONTIGUA "A"							X					
1646	CONTIGUA "B"							X					
1647	BÁSICA									X		X	
1647	CONTIGUA "A"						X			X		X	
1647	CONTIGUA "B"						X						
1648	BÁSICA						X						
1649	BÁSICA									X		X	
1650	BÁSICA											X	
1650	CONTIGUA "A"											X	
1651	CONTIGUA "B"											X	
1652	BÁSICA				X								
1652	CONTIGUA "A"											X	
1653	CONTIGUA "B"						X						
1653	CONTIGUA "A"											X	
1654	BÁSICA											X	
1654	CONTIGUA "A"						X			X		X	
1655	BÁSICA									X		X	
1655	CONTIGUA "A"				X					X		X	
1655	CONTIGUA "B"						X					X	
1657	BÁSICA											X	
1657	CONTIGUA "A"									X		X	
1657	CONTIGUA "B"						X						
1658	CONTIGUA "A"		X										
1658	CONTIGUA "B"		X				X						
1659	CONTIGUA "A"						X					X	
1660	BÁSICA		X										
1660	CONTIGUA "A"											X	
1661	BÁSICA											X	
1661	CONTIGUA "A"									X		X	
1661	CONTIGUA "B"				X							X	
1662	BÁSICA									X		X	
1662	CONTIGUA "A"									X		X	
1663	BÁSICA		X		X	X							
1663	CONTIGUA "A"				X							X	
1664	BÁSICA						X					X	

1664	CONTIGUA "A"		X	X							X	
1666	CONTIGUA "A"			X							X	
1666	CONTIGUA "B"								X		X	
1667	CONTIGUA "A"								X		X	
1668	CONTIGUA "A"			X							X	
1668	CONTIGUA "B"			X							X	
1669	BÁSICA										X	
1669	CONTIGUA "A"					X						
1671	BÁSICA					y						
1671	CONTIGUA "A"								X			
1671	CONTIGUA "B"								X		X	
1672	BÁSICA					X						
1675	CONTIGUA "A"		X			X	X				X	
1676	BÁSICA										X	
1677	CONTIGUA "A"			X								
1678	BÁSICA			X							X	
1678	CONTIGUA "A"										X	
1679	CONTIGUA "A"										X	
1680	BÁSICA										X	
1685	CONTIGUA "B"										X	
1686	BÁSICA		X	X	X							
1687	CONTIGUA "A"		X		X						X	
1688	CONTIGUA "A"				X						X	
1689	BÁSICA				X	X			X			
1689	CONTIGUA "B"				X				X			
1691	BÁSICA				X							
1691	CONTIGUA "A"				X							
1693	BÁSICA					X					X	
1694	BÁSICA						X				X	
1694	CONTIGUA "A"								X		X	
1695	CONTIGUA "A"										X	
1696	CONTIGUA "A"								X		X	
1696	BÁSICA								X		X	
1697	CONTIGUA "A"					X			X		X	
1698	BÁSICA										X	
1698	CONTIGUA "B"										X	
1700	BÁSICA				X						X	
1700	CONTIGUA "B"		X		X							
1701	CONTIGUA "A"					X						
1702	BÁSICA				X	X			X		X	
1702	CONTIGUA "A"										X	
1703	BÁSICA	X						X		X		
1703	CONTIGUA "A"				X						X	

[illegible]

1728	BÁSICA		X		X								
1728	CONTIGUA "A"											X	
1729	BÁSICA		X							X		X	
1729	CONTIGUA "A"							X					
1730	BÁSICA				X								
1730	CONTIGUA "A"				X					X			
1731	CONTIGUA "B"											X	
1734	CONTIGUA "B"											X	
1734	BÁSICA				X							X	
1734	CONTIGUA "A"				X							X	
1735	CONTIGUA "B"				X							X	
1736	CONTIGUA "B"				X							X	
1736	CONTIGUA "D"				X							X	
1737	BÁSICA									X		X	
1737	CONTIGUA "A"				X							X	
1737	CONTIGUA "B"											X	
1738	BÁSICA							X					
1738	CONTIGUA "A"				X							X	
1738	CONTIGUA "B"											X	
1739	BÁSICA		X				X			X		X	
1739	CONTIGUA "A"				X					X		X	
1739	CONTIGUA "B"									X		X	
1740	BÁSICA									X		X	
1742	CONTIGUA "C"				X							X	
1743	BÁSICA						X			X		X	
1743	CONTIGUA "B"				X					X		X	
1745	BÁSICA						X						
1746	BÁSICA						X						
1746	CONTIGUA "A"						X			X			
1747	CONTIGUA "A"						X						
1747	CONTIGUA "B"						X						
1748	BÁSICA				X								
1749	BÁSICA						X						
1749	CONTIGUA "A"											X	
1749	CONTIGUA "B"			X			X						
1750	CONTIGUA "A"				X		X			X		X	
1751	BÁSICA											X	
1751	CONTIGUA "A"									X		X	
1753	BÁSICA		X		X							X	
1754	CONTIGUA "B"									X			

La autoridad responsable, deja de analizar en su aspecto cualitativo, el gran cúmulo de irregularidades presentadas en la jornada electoral, que si bien es cierto muchas de ellas adolecen de forma mínima, también lo es, que desde un aspecto

cualitativo, la suma de las mismas nos habla que en realidad la elección municipal de Tuxtla Gutiérrez, fue una elección sin los elementos mínimos de certeza y legalidad.

En este orden ideas, es pertinente señalar, que dentro los argumentos vertidos en la instancia local, y que la responsable no estudie, se sostuvo que el ejercicio del derecho al sufragio, es el derecho sustantivo, activo y pasivo. El proceso electoral no constituye un fin en sí mismo, sino que es un instrumento para que el referido derecho pueda ser ejercido. Como todo proceso, el proceso electoral se integra con una serie de actos sucesivos para lograr el fin indicado. La universalidad del sufragio se funda en el principio de un hombre, un voto. Con la misma se pretende el máximo ensanchamiento del cuerpo electoral en orden a asegurar la coincidencia del electorado activo con la capacidad de derecho público.

De los principios referidos se puede desprender cuáles son los elementos fundamentales de una elección democrática, cuyo cumplimiento debe ser imprescindible para que una elección se considere producto del ejercicio popular de la soberanía, dentro del sistema jurídico-político construido en la Carta Magna del Estado y en la ley electoral estatal, que están inclusive elevadas a rango constitucional, y son imperativos, de orden público, de obediencia inexcusable y no son renunciables. Dichos principio son, entre otros, las elecciones libres, auténticas y periódicas; el sufragio universal, libre, secreto y directo; que en el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales prevalezcan los recursos públicos sobre los de origen privado; la organización de las elecciones a través de un organismo público y autónomo; la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad como principio rectores del proceso electoral, el establecimiento de condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social, el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales.

Como consecuencia de lo anterior, y en términos de los argumentos sustentado por este alto Tribunal al resolver, el expediente SUP-JRC- 487/2000, y acumulados, y que dieron origen a la nulidad de la elección de gobernador en el Estado de Tabasco, si esos principios son fundamentales en una elección libre, auténtica y periódica, es admisible arribar a la conclusión de que cuando en una elección, donde se consigne una fórmula abstracta de nulidad de una elección, se constate que alguno de estos principios ha sido perturbado de manera importante, trascendente, que impida la posibilidad de tenerlo como satisfecho cabalmente, y que por esto se ponga en duda fundada la credibilidad y la legitimidad de los comicios y de quienes resulten de ellos, resulta procedente considerar actualizada la nulidad de la elección, situación que en la especie ocurre de manera concreta puesto que la suma de las irregularidades cometidas en la jornada electoral ponen en duda fundada la credibilidad del proceso celebrado en este Municipio.

En este orden de ideas y a manera de corolario de lo hasta aquí vertido, me permito reproducir las ideas centrales presentadas ante el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, quien de manera ilegítima ignoró, pero que pido sean tomadas en consideración al momento de dictar sentencia definitiva por este Alto Tribunal Constitucional.

Los elementos de prueba presentados y que obran hasta este momento en el expediente que Ustedes Magistrados conocen, constituyen indicios que de manera aislada pudiera pensarse de primera instancia no son aptos para producir por sí solos plena fuerza probatoria; pero adminiculados y apreciados en conjunto llevan a la convicción de que a la ciudadanía de Tuxtla Gutiérrez, no tuvo la oportunidad para ejercer realmente el sufragio en condiciones de libertad y de manera verdaderamente democrática, tomando en consideración desde luego, que el elector debe tener oportunidad de elegir y gozar de la libertad de elección, pues solo quien tiene la opción entre dos alternativas reales, por lo menos, puede ejercer verdaderamente el sufragio. Además, debe tener libertad para decidirse por cualquiera de ellas; de lo contrario, no tendría opción para la obtención del voto, esta circunstancia sumada a que el Partido Acción Nacional se benefició de una actividad ilegal, proveniente un poder de gobierno del Estado de Chiapas, como es el Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, representado por su Presidente C. Francisco Rojas Toledo, creo una atmósfera de inequidad respecto de los demás participantes del proceso electoral.

Si cada una de las circunstancias que se han relatado se apreciara de manera individual, sin establecer ninguna relación, es claro que con tal manera de proceder ningún resultado se desprendería, cuando los elementos probatorios fueron valorados de modo particular. Pero el enlace de los elementos descritos sí produce la convicción de que en la elección de renovación del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, se afectaron los principios de legalidad, certeza, imparcialidad e independencia, pues quedó claro que se infringió la ley cuando, por ejemplo, se realizó una campaña electoral paralela en beneficio del Partido Acción Nacional; que no hubo neutralidad por parte del Presidente Municipal del gobierno Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, por su afinidad, simpatía y militancia a favor del Partido Acción Nacional y de su candidata C. Victoria Isabel Rincón Carrillo, como lo demuestra la desproporción y calidad de la publicidad emitida durante el

proceso electoral y especialmente en el plazo prohibido por el artículo 69 primer párrafo del Código Estatal, de la campaña de desprestigio orquestada por los partidos políticos, autoridades municipales y medios de comunicación en contra de nuestro candidato Carlos Morales Vázquez, y que provocaron el abstencionismo generalizado de los electores hasta el porcentaje del 63% respecto del padrón electoral, del cúmulo de irregularidades acontecidas durante el desarrollo de la jornada electoral, de la inactividad del Instituto Electoral del Estado de Chiapas, por si, y a través de sus órganos desconcentrados para hacer cumplir el mandato constitucional de la organización, preparación, desarrollo, vigilancia, de las elecciones basados en los principios de certeza, objetividad y legalidad de los que participaron en la contienda electoral del siete de octubre de 2001, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

En virtud de lo anterior, en el caso fueron conculcados los artículos 19 , y 58 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas.

Incluso, debe otorgárseles la razón, cuando afirmamos, que la voluntad del pueblo, expresada mediante elecciones auténticas, que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto, constituye es una garantía de los ciudadanos "tuxtlecos" materia del artículo 21.1, párrafo 3, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que no fue respetada. Igual tema forma parte del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político, así como del artículo 23, inciso b), de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. De ahí la importancia de que quede salvaguardado el derecho al sufragio.

Se debe destacar por la concurrencia de todas las irregularidades que se han descrito, tales como los testimonios notariales sobre actas en las que se hicieron constar distintos hechos; las denuncias que dieron origen a averiguaciones penales; documentales privadas y pruebas técnicas como las cintas de video y de audio; porque todo ese material apreciado en conjunto, refuerza la conclusión a la que antes se arribó.

La salvaguarda de los principios rectores de la función pública electoral, evidencia la importancia de las irregularidades de la elección de renovación de Ayuntamiento del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas que se han venido mencionando, no queden impunes porque el surgimiento de cualquiera de ellas pudo ser la causa de que un determinado partido fuera el triunfador, puesto que si las anomalías no se hubieran producido, el resultado podría haber sido otro.

Se destaca la circunstancia de que con anterioridad se señaló, que en el presente caso, una autoridad del poder público del Estado de Chiapas no se condujo con neutralidad, lo cual contribuyó a que se tuvieran por demostradas las conculcaciones aducidas. Con relación a este punto existen antecedentes de esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de que se han nulificado elecciones, cuando ha quedado evidenciado que las autoridades no observaron una actitud neutral en los comicios. A este respecto, se tiene presente lo resuelto en la ejecutoria de diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, dictada en el expediente SUP-JRC-124/98, relativo a la elección de concejales del Ayuntamiento de Santiago Jamiltepec, Oaxaca; el expediente SUP-JRC- 487/ 2000 y acumulados, relativa a la elección de Gobernador de Tabasco; el expediente SUP-JRC-196/2001, relativa a la elección municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde se analiza de manera detallada el papel que juega la equidad de los medios de comunicación en el proceso electoral, y la ejecutoria respecto a un caso del estado de San Luis Potosí, analizado en la ejecutoria de once de septiembre de mil novecientos noventa y siete, dictada en el juicio de revisión constitucional electoral, expediente SUP-JRC-036/97. En esta ejecutoria se sostuvo la siguiente tesis relevante, y que ha sido utilizada en el cuerpo del presente escrito y publicada en el Suplemento número 1 de la Revista Justicia Electoral, páginas 51 y 52, que dice:

"NULIDAD DE ELECCIÓN. VIOLACIONES SUSTANCIALES QUE SON DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA ELECCIÓN (LEGISLACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ). (Se transcribe)

La existencia de las conculcaciones mencionadas, relacionada con el hecho de que en el Estado de Chiapas es legalmente posible declarar la nulidad de la elección de una elección de Ayuntamiento, por lo que se debe dar lugar a que este Tribunal Federal revoque los actos reclamados, y a declarar la nulidad de la elección municipal del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, a revocar la constancia de mayoría y validez expedida a favor de Victoria Isabel Rincón Carrillo, candidato del Partido Acción Nacional y a comunicar esta decisión al congreso de dicho Estado, para los efectos legales conducentes.

SEGUNDA PARTE.

DE LA INEGIBILIDAD DE LA CIUDADANA VICTORIA ISABEL RINCÓN CARILLO, CANDIDATA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL,

Sostiene la Sala "A" del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, en el considerando Décimo Séptimo, lo siguiente:

"DÉCIMO SÉPTIMA.- En la tercera parte de su recurso de queja, el jinconforme impugna la elegibilidad de la ciudadana Victoria Isabel Rincón Carrillo, para ser elegida como Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez, por que a juzgar por el promovente, no tiene la calidad de chiapaneca, en virtud de que nació en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz; y que a pesar de ser hija de padre chiapaneco, esto no implica que su nacimiento haya sido de manera accidental. Al respecto, la parte actora, hace una serie de razonamientos con los cuales pretende que se declare la inelegibilidad de la ciudadana que fue nombrada al inicio de esta consideración.

Antes de entrar al análisis de los agravios, conviene precisar, en lo que nos compete, el marco normativo en el que se señalan los requisitos de elegibilidad que deben cumplir los candidatos a miembros de Ayuntamiento y las características de este último.

Así tenemos que, según lo dispuesto en el **Artículo 7 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, son chiapanecos** por nacimiento: a) las personas que nazcan en el territorio del estado; y **b) los hijos de padre o madre chiapanecos que accidentalmente hayan nacido fuera del mismo.** Y por residencia: Los mexicanos por nacimiento o naturalización conforme a las leyes del país, que no estén en los supuestos a que se refiere la fracción I del artículo en estudio, y que residan en el estado más de cinco años consecutivos. Mientras que en el **artículo 8 de la propia Constitución Política Local** se dispone que son ciudadanos chiapanecos: I los varones y las mujeres que **satisfagan los requisitos de la fracción I**, inciso a) y b) antes mencionados, que hayan cumplido 18 años de edad y que tengan modo honesto de vivir; y los mexicanos en general, que tengan más de cinco años de residencia consecutiva en el estado y modo honesto de vivir. Por tanto, quienes cumplan con lo dispuesto por estos preceptos, gozan de los derechos que otorga el artículo 10 del mismo ordenamiento.

Ahora bien, aunado a lo anterior en el **artículo 60 de la Constitución Política del Estado de Chiapas** se establece que: (Se transcribe)

Por su parte, el artículo 22 de la Ley Orgánica Municipal, establece que para ser miembro de un ayuntamiento se requiere:
(Se transcribe)

Del mismo modo, el **Código Electoral del Estado** en su **artículo 8**, determina que son elegibles para los cargos de Gobernador, Diputados al Congreso del Estado y miembros de los Ayuntamientos, los ciudadanos del Estado que teniendo la calidad de electores reúnan los requisitos de elegibilidad que en los términos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y el presente Código.

Una vez asentado lo anterior, se toma en cuenta que de una interpretación gramatical del artículo 7 de la Constitución Local resulta que, al expresar el artículo en mención, en su inciso b) los hijos de padre o madre chiapanecos, que accidentalmente hayan nacido fuera del Estado de Chiapas son chiapanecos por nacimiento, la palabra chiapanecos debe ser entendida en el sentido natural, es decir, sin agregar algún otro elemento que limite la extensión del término. Esto es así, por que el propio texto no proporciona base alguna para atribuir a la palabra chiapanecos, el sentido restringido a que se refiere el actor, al considerar, que la expresión en comento comprende únicamente a los chiapanecos por nacimiento.

Por el contrario, si el precepto constitucional que se analiza reconoce como chiapanecos a los que tienen tal calidad, tanto por razón de su nacimiento, como por razón de su residencia, es de considerarse, que al aplicarse el principio general de interpretación, que prevé que una determinada palabra utilizada varias veces en la ley, debe dársele siempre el mismo sentido, entonces no hay razón para considerar, como en el presente caso concreto, que en un mismo precepto la palabra chiapanecos se utilice en sentidos distintos.

Debe estimarse que tanto los chiapanecos que nacieron en el Estado de Chiapas como a los que siendo hijos de padre o madre chiapaneca hayan nacido accidentalmente fuera del territorio del mismo y, a los que residen en la propia entidad, se consideran chiapanecos, en observancia al derecho fundamental de igualdad, debe estimarse que todos los chiapanecos gozan de los mismos derechos, prerrogativas, cargas, etcétera, salvo los casos que expresamente prevea la referida Constitución.

Además, en el multicitado artículo 7 de la Constitución Local no se advierte algún elemento que permita considerar que los chiapanecos que hayan nacido en el territorio del estado estén sujetos a una condición distinta que los chiapaneco hijos de padre o madre que accidentalmente hayan nacido fuera del mismo, lo mismo sucede con los chiapanecos por residencia; por tanto, debe partirse de la base que ambas clases de chiapanecos se encuentran en las mismas condiciones jurídicas en lo atinente al referido artículo.

Ahora bien, por cuanto a los argumentos vertidos por el recurrente en relación a que el nacimiento de la candidata electa, Victoria Isabel Rincón Carrillo, no aconteció de manera accidental en la ciudad y puerto de Coatzacoalcos, Veracruz; este órgano jurisdiccional, estima que son insuficientes para decretar la inelegibilidad de la aludida.

Primeramente, porque sus aseveraciones son simples suposiciones, toda vez que respecto de las cuales no aporta medio de convicción alguna; pues esta obligado a probar el que niega, cuando su negación implica la afirmación expresa de un hecho, tal como lo previene el artículo 20 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral. En segundo lugar, robustece lo anterior, el hecho de que la calidad de chiapaneco únicamente pierde quien deje de ser ciudadano mexicano, es decir, que en el supuesto sin conceder, de que los padres de la citada candidata electa hubieran adquirido la calidad de veracruzanos, no por eso dejan de ser chiapanecos; atentos a lo prescrito por el artículo 12 de la Constitución Política del Estado de Chiapas.

Vertidas las consideraciones anteriores, concluimos que:

a) La ciudadana Victoria Isabel Rincón Carrillo, candidata del Partido Acción Nacional a la Presidencia Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, es chiapaneca por nacimiento toda vez que es hija de padre chiapaneco (Gilberto Rincón, oriundo del municipio de Motozintla, Chiapas, como se desprende de la copia certificada del acta de nacimiento expedida por el entonces oficial 01 del Registro Civil de Motozintla, Chiapas) esto de conformidad con el inciso b) de la fracción I del artículo 7 de la Constitución Local y, a la vez, cumple el requisito exigido en el párrafo A de la fracción I del artículo 60 del mismo ordenamiento que dice " Ser ciudadano chiapaneco por nacimiento en pleno goce de todos sus derechos"

Ahora bien, al quedar comprobado que los puntos controvertidos en el presente concepto de impugnación, no se acreditan por parte del recurrente, quien además, de conformidad con el artículo 20 de la ley General de Medios, al encerrar su negación una afirmación expresa de un hecho, obligación que en la especie ha sido omitida por el representante de la Coalición " Por un Gobierno Diferente". Consecuentemente, se DESESTIMAN los agravios esgrimidos."

La responsable viola en este considerando los artículos 14, 16, 17 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación a los artículos 7 y 60 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, por lo siguiente:

De los argumentos vertidos por parte del órgano jurisdiccional, los mismos se resumen esencialmente a:

a) Que de una interpretación gramatical del artículo 7 de la Constitución Local resulta que, al expresar el artículo en mención, en su inciso b) los hijos de padre o madre chapanecos, **que accidentalmente hayan nacido fuera del Estado de Chiapas son chiapanecos por nacimiento**, la palabra chiapanecos debe ser entendida en el sentido natural, es decir, sin agregar algún otro elemento que limite la extensión del término. Esto es así, por que el propio texto no proporciona base alguna para atribuir a la palabra chiapanecos, el sentido restringido a que se refiere el actor, al considerar, que la expresión en comento comprende únicamente a los chiapanecos por nacimiento.

b) La ciudadana Victoria Isabel Rincón Carrillo, candidata del Partido Acción Nacional a la Presidencia Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, es chiapaneca por nacimiento toda vez que es hija de padre chiapaneco (Gilberto Rincón, oriundo del municipio de Motozintla, Chiapas, como se desprende de la copia certificada del acta de nacimiento expedida por el entonces oficial 01 del Registro Civil de Motozintla, Chiapas) esto de conformidad con el inciso b) de la fracción I del artículo 7 de la Constitución Local y, a la vez, cumple el requisito exigido en el inciso A) de la fracción I del artículo 60 del mismo ordenamiento que dice " Ser ciudadano chiapaneco por nacimiento en pleno goce de todos sus derechos"

Las consideraciones vertidas por la autoridad responsable son equivocadas y vulneran los principios de certeza y legalidad que ordena el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación al principio de exhaustividad electoral al cual esta obligado todas las autoridades jurisdiccionales en virtud de lo siguiente:

Tal como lo sostiene la responsable de una recta interpretación del artículo 7 de la Constitución Local resulta que la son considerados como chiapanecos:

a) Las personas que nazcan dentro del territorio del Estado;

b) Los hijos de padre o madre chiapanecos, **que accidentalmente hayan nacido fuera del Estado de Chiapas.**

Quien se encuentre en estos supuestos son chiapanecos por nacimiento, sobre este respecto no existe ninguna divergencia.

Sin embargo se acusa a la responsable de un estudio parcial y tendencioso, pues no analiza de forma integral de todas y cada una de las constancias de autos, de tal manera que su resolución en la parte conducente no aprecia hechos objetivos que se encuentran lejos de cualquier tergiversación, este particular se refiere a que la candidata del Partido Acción Nacional Victoria Isabel Rincón Carrillo, nació y fue registrada en la ciudad de Coatzacoalcos, Estado de Veracruz, hecho comprobable a través del atestado que obra en el expediente formado con motivo del recurso de Queja, y que la responsable omite estudiar, cabe hacer la consideración que la copia certificada de esta documental fue exhibida por la misma impugnada con

motivo de su registro como candidata a Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y que en caso de divergencia al respecto, el mismo obra en poder del Consejo Electoral Municipal de dicha ciudad, no obstante que el suscrito exhibió copia de dicha instrumental, de ahí que si la autoridad hubiese sido exhaustivo en el análisis de los argumentos vertidos pudo perfectamente verificar este primer elemento del planteamiento de la litis, esto es así pues de la lectura de la expresión de agravios claramente señale como antecedente del acto reclamado lo siguiente:

"Así, resultó ser que el 3 de agosto del año dos mil uno, el Consejo Municipal Electoral de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, acordó por unanimidad de votos lo siguiente:

PRIMERO. No es procedente el registro de la planilla de candidatos a miembros del Ayuntamiento del municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, solicitadas por el Partido Acción Nacional, en términos de lo dispuesto en el considerando cuarto del presente dictamen.

SEGUNDO. Notifíquese el presente dictamen al representante del Partido Acción Nacional, acreditado ante este organismo electoral, en términos del artículo 83 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas.

TERCERO. Notifíquese el contenido del presente dictamen al Consejo General del Instituto Estatal Electoral para todos los efectos legales a que haya lugar. Las consideraciones por el órgano municipal de dirección electoral para determinar la improcedencia del registro de la planilla municipal postulada por el Partido Acción Nacional, fueron las siguientes:

PRIMERO. Que este consejo municipal electoral es competente para conocer y resolver sobre la solicitud de registro de las planillas de candidatos a miembros de ayuntamiento, presentadas por los partidos políticos acreditados ante este Consejo Municipal Electoral, en términos de lo dispuesto por los artículos 19 de la Constitución Política del Estado, 132 fracción III y 182, del Código Electoral del Estado.

SEGUNDO. Que los partidos políticos por conducto de sus representante presentaron en tiempo y forma sus solicitudes de registro de candidaturas para miembros de Ayuntamiento, para la elecciones a celebrarse el 7 de octubre del año 2001.

TERCERO. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 184 del Código Electoral del Estado, las solicitudes de registro de las planillas de candidatos a miembros de ayuntamiento, deben contener los siguientes datos:

- Nombres y apellidos de los candidatos;
- Edad, lugar de nacimiento, domicilio y ocupación;
- Cargo para el que son postulados;
- Denominación, color y combinación de colores de los partidos políticos que los postulan;
- Datos de la credencial de elector con fotografía;
- Que los candidatos fueron seleccionados de conformidad con las bases estatutarias de los partidos políticos solicitantes de registro de las planillas de candidatos a miembros de ayuntamientos; y
- La firma de los funcionarios o representantes de los partidos políticos postulantes.

Asimismo, en términos de lo dispuesto por el artículo 185 del Código Electoral del Estado, los solicitantes de registro deben anexar a solicitud los siguientes documentos:

1. Original de las cartas de aceptación de la candidatura y declaración bajo protesta de decir verdad de: No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto religioso; saber leer y escribir; tener un modo honesto de vivir; no prestar servicios a gobiernos o instituciones extranjeros; y no encontrarse en algunos de los supuestos previstos en los artículos 11 de la Constitución Política del Estado y 22 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal.

2. Copias certificadas de las constancias de las Actas de Nacimiento de los candidatos, con las que se acrediten los nombres y apellidos, la ciudadanía chiapaneca, la edad y lugar de nacimiento.

3. Original de las constancias de residencia, con la que se acrediten lo dispuesto por los artículos 6 y 60 inciso D) de la Constitución Política del Estado de

Chiapas.

4. Copias fotostáticas de la credencial para votar con fotografía, con la que acredite tener la calidad de elector.

5. Copias fotostáticas de la licencia o renuncia que acredite la separación del cargo noventa días antes de la fecha de la elección, en términos de artículo 8 del Código Electoral del Estado, en su caso.

CUARTO. Que el Secretario Técnico, procedió al análisis del expediente conformados con motivo a las (sic) solicitud de registro de la planilla de candidatos a miembros del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, presentadas por el Partido Acción Nacional, a efecto de verificar si cumplieron con los requisitos de elegibilidad que establece el artículo 11 de la propia Constitución Política del Estado y 22 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal.

Del estudio y análisis de los expedientes formados con motivo a las solicitudes de la planilla de candidatos a miembros de Ayuntamiento por el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, presentada por el Partido Acción Nacional, se llega al conocimiento, que si bien es cierto, los solicitantes de registro anexaron los documentos necesarios que los ordenamientos legales para el caso exigen, como consta en el expediente formado con motivo a la solicitud de registro, también lo es, que para estar en condiciones de que los candidatos a miembros de Ayuntamientos sean elegibles para desempeñar los cargos para el que son postulados, es necesario que éstos cumplan con todos y cada uno de los requisitos de elegibilidad a que hacen referencia los artículos 8 del párrafo primero del Código Electoral del Estado, 60 de la Constitución Política del Estado y 22 de la Ley Orgánica Municipal y que no se encuentren en los supuestos previstos por el artículo 11 de la Constitución Política Local y 22 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal, y en el caso que nos ocupa tenemos que la ciudadana **Victoria Isabel Rincón Carillo, candidata en la planilla a miembros del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, presentada por su representante legal a ocupar la Presidencia Municipal, no reúne los requisitos de elegibilidad anteriormente mencionados, pues como se desprende de su propia acta de nacimiento resulta claramente que no es ciudadana Chiapaneca, ya el atestado de nacimiento exhibido a la solicitud de registro, fue expedida legalmente por el Oficial del Registro Civil de la Ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, lo que nos permite concluir que Victoria Isabel Rincón Carillo, no es chiapaneca por nacimiento, requisito fundamental para poder reunir los requisitos de elegibilidad, tal como lo requieren los artículos 8 del párrafo primero del estado. 60 de la Constitución Política del Estado y 22 de la Ley Orgánica Municipal. Razón por la cual, al no reunir ese requisito esencial de elegibilidad que establecen los artículos que anteceden, lo procedente es negar el registro de la planilla de los candidatos solicitada, ante ese Consejo Municipal Electoral.**

Por las razones y consideraciones antes expuestas, se impone negar el registro de solicitud de candidatos a miembros de Ayuntamiento, solicitada por el Partido Acción Nacional, por no reunir su candidato a la presidencia municipal los requisitos de elegibilidad a que se contraen los artículo 8 del párrafo primero del Código Electoral del Estado, 60 de la Constitución Política del Estado y 22 de la Ley Orgánica Municipal.

Ahora bien, del estudio minucioso de dicha documental pública en términos del artículo 21 inciso c) de la Legislación del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y que gozan de fuerza probatoria plena, se desprende que existió un acto voluntario y libre expresado de los padres de la impugnada ante un fedatario público que dan origen a concluir que, Victoria Isabel Rincón Carrillo:

- a) Nació en el estado de Veracruz;
- b) Es hija de Padre oriundo del Estado de Chiapas;
- c) Que es hija de madre oriunda del Estado de Veracruz;
- d) Que sus padres manifestaron como **domicilio** la calle Juárez # 64, infiriéndose que de la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz.
- e) Que su Padre manifestó como ocupación ser Cirujano Dentista.
- f) Que su madre manifestó dedicarse a las labores del hogar.

En este sentido es claro que la responsable no es exhaustiva, pues si tuvo duda sobre el nacimiento de la impugnada bastaba la simple lectura del acta de nacimiento de la ahora impugnada, y que forma parte de las pruebas ofrecidas por el suscrito, como documento anexo del expediente formado por virtud del cual, el Consejo municipal Electoral de Tuxtla Gutiérrez, analizo con motivo del registro de Victoria Isabel Rincón Carrillo como candidata a Presidente Municipal de esta ciudad, y cuyo órgano electoral decidió negar en primera instancia tal registro por

que en su correcta apreciación dicha candidata no cumplió con los requisitos constitucionales y legales para tal eventualidad; por lo que el primer elemento objetivo para declarar su ilegitimidad ha sido parcialmente satisfecho.

Por lo que la litis se restringe al aspecto accidental a que se refiere el inciso b) del artículo 7 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, para que una persona pueda ser considerado como chiapaneco.

A este respecto y por razón de método y lógica me permito analizar primeramente la palabra "accidental", conforme al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española en su Vigésima Primera Edición, que señala:

Accidental.

Del lat. accidentalis.

1. adj. No esencial.
2. Casual, contingente.

De un análisis gramatical del significado de la palabra en cuestión, se desprende que accidental establece una relación extraordinaria o casual por virtud de la cual el agente o participante no quiere el resultado material del evento que se trate, esto es, que el resultado se produzca derivados por causas provenientes del hombre o la naturaleza, en suma que su voluntad se encuentre ajena al resultado del evento.

A este respecto, debe decirse entre algunas de los supuestos que se establecen en la legislación de Chiapas y aunque estos se refieren a la cuestiones de residencia y vecindad, pero que pueden aplicarse al caso concreto tenemos que: la Constitución estatal establece que la vecindad no se pierde con motivo de un cargo de elección popular, de función pública, o la reclamada con motivo del deber de todo mexicano de defender a la patria y a sus instituciones. En tanto que el artículo 16 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas establece, que la vecindad no se perderá cuando el vecino se traslade a otro lugar para el desempeño de un cargo público, de una comisión de carácter oficial del municipio, del estado o de la federación, o de sus entidades, o para la realización de estudios científicos o artísticos.

Manifesté que estos supuestos pueden ser aplicables al caso concreto, pues en todos ellos concurren un elemento coincidente el traslado de una persona del lugar de origen, (aspecto que comienza de modo ontológico desde el nacimiento por ser este un atributo de la personalidad) a lugar distinto influido por una causa que motiva su traslado por un deber o con motivo de preparación académica.

En el caso concreto, del acta de nacimiento se desprende que los padres de la impugnada manifestaron ante el oficial del Registro Civil de la Ciudad de Coatzacoalcos, los siguiente:

- a) Que los padres manifestaron como **domicilio** la calle Juárez # 64, infiriéndose que corresponde a la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz.
- b) Que el Padre manifestó como ocupación ser **Cirujano Dentista**.
- c) Que la madre manifestó dedicarse a las labores del hogar.
- d) Esta acta se levanto el día 23 octubre de 1951.
- e) Se consigno como fecha de nacimiento de la presentada Victoria Isabel Rincón Carrillo, el día 11 de septiembre de 1951.

Manifesté que la accidentalidad se refiere a que no debe existir una voluntad expresa para que se den sucesos determinados.

Ahora bien, derivado de la acta de matrimonio número de folio 0046469, expedida por el encargado del Registro Civil, Dirección General del Registro Civil del estado Libre y Soberano de Veracruz- Llave, correspondiente a la celebración del enlace matrimonial de los señores Gilberto Rincón Castillejos y Bertha María Carrillo Carrillo, padres de la ahora impugnada y que manifiesto bajo palabra de decir verdad no tenía conocimiento real y cierto de ella y que tuve en mi poder hasta el día 02 de diciembre de 2001, razón por la cual no me fue posible aportar a la instancia jurisdiccional previa, por lo que en términos los artículo 16 párrafo 4. y 91 párrafo 2. de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, la presento como prueba superveniente, se desprende:

- a) Que Gilberto Rincón Carrillo, manifestó tener 26 años, ser soltero, de profesión cirujano dentista y con **habitación (domicilio)** en la calle Juárez #33, Coatzacoalcos y nativo de Motozintla, Chiapas.
- b) Que la celebración del enlace matrimonial se celebró el día 12 octubre de 1946.

De los atestados que se han detallado se desprende elementos que deben considerarse a la hora de emitir el fallo, que esencialmente se reducen a lo

siguiente:

- a) Que al momento del matrimonio el padre de la impugnada manifestó tener residencia en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz.
- b) Se podría inferir que el padre de la impugnada tuvo residencia desde antes de la celebración del matrimonio, sin embargo para efectos se estima prudente que se tome como base de su residencia el día de la celebración del matrimonio, esto es el día 12 de octubre de 1946.
- c) Ahora bien el día del registro de nacimiento de la impugnada ocurrió el día 23 octubre de 1951.

De los datos anteriores, podemos concluir que realizando un computo de años de la fecha del matrimonio de los padres de la impugnada al del registro de nacimiento de la candidata, esto es, del 12 de octubre de 1946 al 23 de Octubre del año 1951, transcurrieron CUATRO AÑOS ONCE MESES ONCE DÍAS, de lo cual se deduce claramente que era voluntad de los contrayentes radicar en la ciudad de Coatzacoalcos, y por consiguiente los efectos que este acto conlleva, relaciones familiares, negocios y adquisición de derechos ante el Estado entre otros, y fue también su voluntad que su hija y ahora impugnada naciera en Estado de Veracruz, y adquiriera por ese hecho los derechos y obligaciones que la misma Constitución de dicha entidad le otorga, debe decirse que dicha voluntad se expresa en el registro de hechos históricos plasmados para su debida constancia en documentos oficiales.

A este respecto, aplica la siguiente tesis de Jurisprudencia:

**VECINDAD Y RESIDENCIA. ELEMENTOS QUE DEBEN ACREDITARSE
PARA TENER POR CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD.-
(Se transcribe)**

De los anteriores asertos debe decirse que al haberse acreditado como hecho objetivo fuera de toda controversia constituido en el nacimiento de la impugnada fuera de la entidad de Chiapas, ya que como se ha explicado y demostrado el mismo ocurrió en el Estado de Veracruz, no puede considerarse a Victoria Isabel Rincón Carrillo como chiapaneca, términos del artículo 7 inciso a) de la Constitución local.

Por lo que su elegibilidad estará supeditada al inciso b) del artículo 7 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, que otorga la calidad de chiapaneco a quien haya nacido accidentalmente fuera del Estado, situación que al contrario de lo que sostiene la responsable le corresponderá a la impugnada que fu nacimiento fue de forma casual o extraordinaria, derivado de una circunstancia invencible o temporal proveniente de algún hecho ocurrido a sus padres, motivo por lo cual si la impugnada alegara la casualidad o accidentalidad para estar en la hipótesis normativa que señalada en el inciso b) del artículo 7 de la Constitución local, esta circunstancia implica una afirmación que debe probar por medio idóneo e indubitable, toda vez que el suscrito ha acreditado que de su nacimiento ocurrió fuera del estado de Chiapas, y no obstante que no es válido que se pretenda que el suscrito tenga la carga de la prueba de un hecho negativo, en la narración de los argumentos expresados en el presente escrito se acredita a través de la prueba indiciaria que los padres de la impugnada manifestaron su voluntad de forma expresa de residir en lugar distinto al Estado de Chiapas y que su hija Victoria Isabel Rincón Carrillo, naciera en el Estado de Veracruz, actos verificables de las manifestaciones de voluntad de tener su enlace matrimonial y registro de su hija en el Estado de Veracruz, y que derivado del segundo de los hechos la entonces menor adquiriera los derechos y obligaciones que la propia Constitución de dicha entidad le otorga, de ahí y en opinión del suscrito la condición de accidentalidad no se actualiza en el caso concreto, pero que desde luego, es salvo prueba en contrario, correspondiéndole a la impugnada demostrar dicha eventualidad.

Aunque de la expresión de lo hasta aquí narrado, es claro que la impugnada no cumple los requisitos de elegibilidad, quisiera abundar un poco más al respecto, el suscrito actuando en nombre de la Coalición Electoral "Por un Gobierno Diferente" llega a la conclusión de que la intención del legislador común fue el de permitir que de manera accidental los nacimientos que se realizan fuera del estado, se considerarán también como chiapanecos por nacimiento, pero, obviamente que al utilizar el término accidental, lo refiere al hecho de la temporalidad en un lugar distinto al estado, esto es, que no existiera el animus de residir fuera del estado de manera indeterminada y permanente, porque de no considerarse así, no tendría ningún caso que en la redacción del citado artículo se estableciera el término accidental, ya que bien se hubiera podido mencionar que cualquier nacimiento fuera del estado cuyo padre o madre fueran originarios de esta entidad, por ese simple hecho, serían considerados chiapanecos por nacimiento.

De esta manera, es obvio para el que suscribe que no se cumple el requisito de elegibilidad respecto al ser chiapaneca por nacimiento, ya que no puede considerarse que la C. Victoria Isabel Rincón Carrillo, hubiere nacido de manera

accidental, fuera del estado, pues de lo asentado en la propia acta de nacimiento, se deduce que sus padres tuvieron la voluntad y animo de avecindarse y tener su domicilio en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, de manera ininterrumpida y por tiempo indeterminado, por lo que la intención primaria de dicho asentamiento lo era el de dejar constancia y registro de que la citada persona es originaria de dicha ciudad. A mayor abundamiento, en el referido documento, también se señala que el nacimiento lo fue en el domicilio de sus padres, lo que corrobora, el animus manifestado en el registro y que lo es, que no existía ningún elemento que me lleve a la conclusión, que dicho nacimiento lo fuera de manera accidental, como lo contempla nuestra Constitución Política.

Por lo anteriormente demostrado, le corresponde a la candidata Victoria Isabel Rincón Carrillo la carga de la prueba, de demostrar fehacientemente la accidentalidad de su nacimiento, situación esta que debe ser demostrada a través de manera fehaciente; ya que como se demuestra a través del atestado de nacimiento ella no cumple con lo estipulado en el artículo 7 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, que a la letra dice:

Artículo 7. Son chiapanecos:

I.- POR NACIMIENTO

A).- LAS PERSONAS QUE NAZCAN EN EL TERRITORIO DEL ESTADO;

**B).- LOS HIJOS DE PADRE O MADRE CHIAPANECOS
ACCIDENTALMENTE HAYAN NACIDO FUERA DEL MISMO.**

Como ha quedado demostrado mediante los sendos atestados de matrimonio y nacimiento la candidata impugnada no cumple con los requisitos de elegibilidad que señala el artículo 7 de la Constitución Política del Estado de Chiapas. Ya que fue voluntad del ciudadano Gilberto Rincón Castillejos, cambiar su vecindad y residencia a la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz.

Por lo que se refiere al atestado de nacimiento se desprende que la C. Victoria Isabel Rincón Carrillo nació en la Ciudad de Coatzacoalcos, lo que la hace ciudadana Veracruzana por nacimiento.

Según la parte juzgadora establece que " debe estimarse que tanto los chiapanecos que nacieron en el Estado de Chiapas como a los que siendo hijos de padre o madre chiapaneca hayan nacido accidentalmente fuera del territorio del mismo y, a los que residen en la propia entidad, se consideran Chiapanecos, en observancia al derecho fundamental de igualdad, debe estimarse que todos los chiapanecos gozan de los mismos derechos, prerrogativas, cargas, etcétera, **salvo los casos que expresamente prevea la referida Constitución.**"

Ahora bien, parte juzgadora se equivoca en diversa parte de la sentencia en la que se refiere al simple hecho de que la candidata impugnada por haber nacido en otro estado no pierde su condición de ciudadano chiapaneco, por que este derecho se encuentra supeditado a la nacionalidad mexicana y consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo que omite el juzgador es que si bien es cierto existe una supremacía de la norma constitucional federal; también se debe analizar los principios fundamentales de la clasificación de la norma constitucional, destacándose para este caso lo concerniente a la teoría de el ámbito territorial de validez constitucional; ya que si bien es cierto la Constitución Federal establece como garantía individual el derecho de votar y ser votado, tal como se colige del artículo 35 de dicho ordenamiento, más es cierto que la misma Ley Suprema establece en sus artículos:

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta en estados libres y soberanos en todo lo concerniente a sus **regímenes interiores**, y **las particulares de los Estados**, [...]

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los estados, en lo que toca a sus **regímenes interiores**, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y **las particulares de los Estados** [...]

De tal suerte que establecido la garantía de todo ciudadano mexicano a votar y ser votado, como garantía federal de todo gobernado, en términos de los artículos 40 y 41 del mismo ordenamiento, cada estado ejerce su soberanía y establece bases y modalidades para que este ejercicio sea efectivo, expresión reproducida en la Constitución Política del Estado de Chiapas que sienta las bases para establecer la elegibilidad de los ciudadanos de este estado para ser votados, esto es, la elegibilidad constituye las características del ciudadano para acceder a un cargo público, bases que puede imponer el legislador común como facultad del estado chiapaneco por ser parte intrínseca de su régimen interior.

En este tenor, la Constitución Política del Estado de Chiapas establece los requisitos que debe cumplir una persona para poder ser elegible, en esencia, norma

los casos que expresamente prevea la referida Constitución para alcanzar la elegibilidad como requisito indispensable para poder competir en elecciones democráticas y equitativas, de tal suerte que si un ciudadano no cumple el requisito de vecindad y residencia, no es elegible y no se conculca su derecho a ser votado, así si no se cumple la condición de chiapaneco, no puede ser votado, estas expresiones encuentran eco en disposiciones normativas aún constitucionales en el ámbito federal, pues la Constitución Federal establece como prohibición que quien haya tenido el cargo de Presidente de la República pueda ocuparlo nuevamente, no importando el carácter o denominación con que lo haya ejercido, esto es así, pues la misma Constitución establece sus bases de elegibilidad para acceder a dicho cargo, o antes a la reforma del artículo 82 de la Ley Suprema existía la prohibición a acceder a dicho cargo si el ciudadano era hijo de padre o madre extranjera, esto es, las bases para acceder a los puestos de elección popular en cada entidad están supeditados a las condiciones de elegibilidad que el legislador común imponga para tales efectos, por ser esta una facultad del régimen interior de esta entidad.

Ahora bien, en el caso concreto los requisitos para ser elegibles, es decir para ocupar cargos de elección popular en esta entidad, y específicamente los que recaen sobre la ahora impugnada, en ninguno pueden considerarse que pudieran ser conculcados, ya que ella como ciudadana por nacimiento del Estado de Veracruz y de conformidad con la Constitución local de esa entidad, puede ser elegible en su natal Coatzacoalcos, por ser veracruzana por nacimiento, salvo los casos que expresamente prevea la propia Constitución del estado libre y soberano de Veracruz.

Por lo anteriormente expuesto, se concluye fehacientemente que la C. Victoria Isabel Rincón Carrillo, no cumple con lo establecido en el artículo 7 de la Constitución local del Estado de Chiapas; y artículo 8, del Código Electoral del Estado de Chiapas. Por lo tanto, le solicito a este Tribunal con base a sus facultades declare fundada la inegibilidad de la candidata en referencia por no cumplir con los requisitos constitucionales previstos para este caso.

TERCERA PARTE

DEL ANÁLISIS PARTICULAR DE CASILLAS.

APARTADO CORRESPONDIENTE A LAS CASILLAS IMPUGNADAS Y RESUELTAS RESPECTO A LA CAUSAL DE NULIDAD DE ERRORES EN EL ESCRUTINIO Y COMPUTO.

CASILLA 1602 BÁSICA

En este caso el Tribunal determina que aún cuando se existieron errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1602 CONTIGUA A

En este caso el Tribunal determina que aún cuando se existieron errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1602 CONTIGUA B

En este caso el Tribunal determina que aún cuando se existieron errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1602 CONTIGUA C

Omitiendo el punto donde se hace mención del error del escrutinio y cómputo con boletas excedentes.

CASILLA 1603 CONTIGUA B

Omitiendo el punto donde se hace mención del error del escrutinio y cómputo con boletas excedentes.

CASILLA 1604 CONTIGUA A

En este caso el Tribunal determina que aún cuando se existieron errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1605 CONTIGUA A

En este caso el Tribunal determina que aún cuando se existieron errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1606 BÁSICA

Respecto a los errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, determina que estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1606 CONTIGUA A

Respecto a los errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, determina que estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1606 CONTIGUA B

Respecto a los errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, determina que estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1606 CONTIGUA C

En este caso el Tribunal determina que aún cuando se existieron errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1606 CONTIGUA E

En este caso el Tribunal determina que aún cuando se existieron errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1606 CONTIGUA F

Respecto a los errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, determina que estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1606 CONTIGUA G

Respecto a los errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, determina que estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1610 CONTIGUA C

Respecto a los errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, determina que estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1611 CONTIGUA A

Respecto a esta casilla el Tribunal dicta una resolución sobre funcionarios de casilla, siendo que lo que se impugna es sobre errores en el escrutinio y cómputo, sobre lo que resuelve que estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1611 CONTIGUA B

En este caso el Tribunal determina que aún cuando se existieron errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1612 BÁSICA

En este caso el Tribunal determina que aún cuando se existieron errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1612 CONTIGUA A

En este caso el Tribunal determina que aún cuando se existieron errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1612 CONTIGUA B

Respecto a los errores en el escrutinio y cómputo determina el citado Tribunal que aún cuando se existieron errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1614 CONTIGUA A

Respecto a los errores en el escrutinio y cómputo determina el citado Tribunal que aún cuando se existieron errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1614 CONTIGUA B

En esta casilla el TEE resolvió que aún cuando se existieron errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1615 BÁSICA

En esta casilla el TEE resolvió que aún cuando se existieron errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1615 CONTIGUA A

En esta casilla el TEE resolvió que aún cuando se existieron errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1616 BÁSICA

En esta casilla el TEE resolvió que aún cuando se existieron errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1616 CONTIGUA A

Respecto a los errores en el escrutinio y cómputo determina el citado Tribunal que aún cuando se existieron errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1616 CONTIGUA B

En esta casilla el TEE resolvió que aún cuando se existieron errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1617 BÁSICA

En esta casilla el TEE resolvió que aún cuando se existieron errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1617 CONTIGUA C

En esta casilla el TEE resolvió que aún cuando se existieron errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1622 CONTIGUA A

Respecto a esta casilla el TEE resuelve que no procede la causal de nulidad invocada respecto a la omisión del llenado de algunos rubros en el acta, porque esto puede ser sustituido de alguna manera para dar claridad en el resultado de la votación. Sin embargo no determinan nada respecto a que el Instituto Estatal Electoral entregó 89 boletas menos para la elección de ayuntamiento respecto al número de electores correspondientes a tal casilla.

CASILLA 1622 CONTIGUA C

En esta casilla el TEE resolvió que aún cuando se existieron errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1625 CONTIGUA C

El TEE determina que no se acredita la causal de nulidad invocada ya que al comparar los datos relativos al número de electores que votaron conforme a la Lista Nominal, votos extraídos de la urna y votación emitido, se aprecia que los votos emitidos por los ciudadanos que votaron fueron aplicados a los partidos políticos, candidatos no registrados y votos nulos.

CASILLA 1626 BÁSICA

En esta casilla el TEE resolvió que aún cuando se existieron errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1627 BÁSICA

En esta casilla el TEE resolvió que aún cuando se existieron errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1632 CONTIGUA A

Además emiten una resolución sobre una falta de llenado en el rubro de total de boletas extraídas de la urna, determinando que esto no es un error en el cómputo; sin embargo esto no es una causal impugnada por la Coalición.

Se impugna sí, error total en el escrutinio y cómputo de la casilla, sobre lo que el Tribunal en comento no resuelve nada.

CASILLA 1633 BÁSICA

En esta casilla el TEE resolvió que aún cuando se existieron errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1636 BÁSICA

En esta casilla el TEE resolvió que aún cuando se existieron errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1637 CONTIGUA B

En esta casilla el TEE resolvió que aún cuando se existieron errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1638 BÁSICA

En esta casilla el TEE resolvió que aún cuando se existieron errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1638 CONTIGUA B

En esta casilla el TEE resolvió que aún cuando se existieron errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1640 BÁSICA

El Tribunal Electoral del Estado determinó que respecto de la causal invocada, el "error" puede ser subsanado al comparar los rubros "número de electores que votaron conforme a la lista nominal", "votos extraídos de la urna" y "votación emitida".

CASILLA 1640 CONTIGUA C

Resuelve el Tribunal que el error habido en esta casilla puede ser subsanado contando directamente de la lista nominal, por lo que la causal de nulidad impugnada resulta improcedente.

CASILLA 1642 CONTIGUA A

En esta casilla el TEE resolvió que aún cuando se existieron errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1644 BÁSICA

En esta casilla el TEE resolvió que aún cuando se existieron errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1647 BÁSICA

En esta casilla el TEE resolvió que aún cuando se existieron errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1647 CONTIGUA A

En esta casilla el TEE resolvió que aún cuando se existieron errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1649 BÁSICA

Resuelve el Tribunal que el error habido en esta casilla puede ser subsanado contando directamente de la lista nominal, por lo que la causal de nulidad impugnada resulta improcedente.

Omite su resolución sobre la existencia de dos actas de la misma casilla pero con nombres y resultados distintos.

CASILLA 1650 CONTIGUA A

En esta casilla el TEE resuelve que no procede la causal de nulidad ya que el error es menor a la diferencia de votos emitidos entre el primero y segundo lugar, es decir, que no es determinante en el resultado.

CASILLA 1651 CONTIGUA B

El Tribunal Electoral del Estado determinó que respecto de la causal invocada, el "error" puede ser subsanado al comparar los rubros "número de electores que votaron conforme a la lista nominal", "votos extraídos de la urna" y "votación emitida".

CASILLA 1653 CONTIGUA A

El Tribunal Electoral del Estado determinó que respecto de la causal invocada, el "error" puede ser subsanado al comparar los rubros "número de electores que votaron conforme a la lista nominal", "votos extraídos de la urna" y "votación emitida".

CASILLA 1654 BÁSICA

El TEE resuelve que no es causal de nulidad la causal impugnada, ya que el error es menor a la diferencia de votos emitidos entre el primero y el segundo lugar, es decir que no es determinante en el resultado.

CASILLA 1655 BÁSICA

El Tribunal Electoral del Estado determinó que respecto de la causal invocada, el "error" puede ser subsanado al comparar los rubros "número de electores que votaron conforme a la lista nominal", "votos extraídos de la urna" y "votación emitida".

CASILLA 1655 CONTIGUA A

En esta casilla el TEE resolvió que aún cuando se existieron errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1657 CONTIGUA A

El Tribunal Electoral del Estado determinó que respecto de la causal invocada, el "error" puede ser subsanado al comparar los rubros "número de electores que votaron conforme a la lista nominal", "votos extraídos de la urna" y "votación emitida".

CASILLA 1657 CONTIGUA B

El Tribunal Electoral del Estado determinó que respecto de la causal invocada, el "error" puede ser subsanado al comparar los rubros "número de electores que votaron conforme a la lista nominal", "votos extraídos de la urna" y "votación emitida".

CASILLA 1659 CONTIGUA A

En esta casilla el TEE resolvió que aún cuando se existieron errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1660 CONTIGUA A

En esta casilla el TEE resolvió que aún cuando se existieron errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1661 CONTIGUA A

En esta casilla el TEE resolvió que aún cuando se existieron errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1662 BÁSICA

En esta casilla el TEE resolvió que aún cuando se existieron errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1662 CONTIGUA A

En esta casilla el TEE resolvió que aún cuando se existieron errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1663 CONTIGUA A

El Tribunal Electoral del Estado determinó que respecto de la causal invocada, el "error" puede ser subsanado al comparar los rubros "número de electores que votaron conforme a la lista nominal", "votos extraídos de la urna" y "votación emitida". Sin embargo el Tribunal omite su resolución sobre la existencia de dos actas.

CASILLA 1663 CONTIGUA B

En esta casilla el TEE resolvió que aún cuando se existieron errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1666 CONTIGUA B

En esta casilla el TEE resolvió que aún cuando se existieron errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1667 CONTIGUA A

El Tribunal Electoral del Estado determinó que respecto de la causal invocada, el "error" puede ser subsanado al comparar los rubros "número de electores que votaron conforme a la lista nominal", "votos extraídos de la urna" y "votación emitida".

CASILLA 1669 BÁSICA

El Tribunal Electoral del Estado determinó que respecto de la causal invocada, el "error" puede ser subsanado al comparar los rubros "número de electores que votaron conforme a la lista nominal", "votos extraídos de la urna" y "votación emitida".

CASILLA 1669 CONTIGUA A

En esta casilla el TEE determina que las anomalías encontradas en el escrutinio y cómputo no son suficientes para determinar la nulidad de la casilla, ya que el error es menor a la diferencia de votos.

CASILLA 1671 BÁSICA

Respecto a la causal invocada sobre el error en el escrutinio y cómputo, determina que tal "error" puede ser subsanado al comparar los rubros "número de electores que votaron conforme a la lista nominal", "votos extraídos de la urna" y "votación emitida".

CASILLA 1671 CONTIGUA A

En esta casilla el TEE resolvió que aún cuando se existieron errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1675 CONTIGUA A

En esta casilla se impugna que el secretario se ausentó y en el cierre de casilla no estuvo presente el cual no firmó las actas, que se canceló un acta con folio 007133 por error en el llenado y que esta acta no apareció.

CASILLA 1676 BÁSICA

El Tribunal Electoral del Estado determinó que respecto de la causal invocada, el "error" puede ser subsanado al comparar los rubros "número de electores que votaron conforme a la lista nominal", "votos extraídos de la urna" y "votación emitida".

CASILLA 1685 CONTIGUA B

En esta casilla el TEE resolvió que aún cuando se existieron errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1688 CONTIGUA A

En este caso el Tribunal omitió analizar respecto de los errores en el escrutinio y cómputo en el acta de esta casilla.

CASILLA 1689 BÁSICA

En esta casilla el TEE resolvió que aún cuando se existieron errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1689 CONTIGUA B

En esta casilla el Tribunal determina sobre supuestos espacios en blanco en el rubro relativo a boletas extraídas de la urna; sin embargo la causal de nulidad impugnada por la Coalición fue respecto a errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla.

CASILLA 1694 CONTIGUA A

El Tribunal Electoral del Estado determinó que respecto de la causal invocada, el "error" puede ser subsanado al comparar los rubros "número de electores que votaron conforme a la lista nominal", "votos extraídos de la urna" y "votación emitida". Sin embargo esto no fue lo impugnado por la Coalición.

CASILLA 1695 CONTIGUA A

En esta casilla el TEE resolvió que aún cuando se existieron errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

Respecto a los errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1696 CONTIGUA A

En esta casilla el TEE resolvió que aún cuando se existieron errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1697 CONTIGUA A

El Tribunal Electoral del Estado determinó que respecto de la causal invocada, el "error" puede ser subsanado al comparar los rubros "número de electores que votaron conforme a la lista nominal", "votos extraídos de la urna" y "votación emitida".

CASILLA 1698 BÁSICA

En esta casilla el TEE resolvió que aún cuando se existieron errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1700 BÁSICA

En esta casilla en TEE resuelve en relación a que hubo un rubro en blanco relativo a boletas extraídas de la urna, que no es lo que impugna la Coalición, sino los errores habidos en el escrutinio y cómputo en esa casilla.

CASILLA 1702 CONTIGUA A

En esta casilla el TEE resolvió que aún cuando se existieron errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1703 CONTIGUA A

En esta casilla el TEE resolvió que aún cuando se existieron errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1704 CONTIGUA A

En esta casilla el TEE resolvió que aún cuando se existieron errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1705 CONTIGUA B

En esta casilla el TEE resolvió que aún cuando se existieron errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección. Si embargo aquí se impugnan porque, según asentado en el acta se computaron 66 votos más de los sufragados.

CASILLA 1706 BÁSICA

En esta casilla el TEE resolvió que aún cuando se existieron errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1706 CONTIGUA A

El Tribunal Electoral del Estado determinó que respecto de la causal invocada, el "error" puede ser subsanado al comparar los rubros "número de electores que votaron conforme a la lista nominal", "votos extraídos de la urna" y "votación emitida".

CASILLA 1706 CONTIGUA B

Respecto a esta casilla el TEE resolvió en relación a un rubro en blanco, estableciendo que esto no es determinante ya que el resultado se puede rescatar de otra forma. Sin embargo esto no es lo impugnado por la Coalición, ya que en el acta de esta casilla no hay ningún rubro en blanco, sino errores en el escrutinio y cómputo, que arrojan como resultado el sobrante de una boleta.

CASILLA 1707 BÁSICA

En esta casilla el TEE resolvió que no se dio la clausura anticipada de la casilla ya que la hora de clausura debe entenderse como la hora en que se cerró dicha casilla.

CASILLA 1707 CONTIGUA C

En esta casilla el TEE resolvió que aún cuando se existieron errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1708 BÁSICA

En esta casilla el Tribunal resuelve en razón a que se encontró un espacio en blanco en el acta. Sin embargo, lo que se impugna es en relación a los errores que hubieron en el escrutinio y cómputo de esta casilla.

CASILLA 1709 BÁSICA

El Tribunal Electoral del Estado determinó que respecto de la causal invocada, el "error" puede ser subsanado al comparar los rubros "número de electores que votaron conforme a la lista nominal", "votos extraídos de la urna" y "votación emitida".

CASILLA 1715 CONTIGUA A

El Tribunal Electoral del Estado determinó que respecto de la causal invocada, el "error" puede ser subsanado al comparar los rubros "número de electores que votaron conforme a la lista nominal", "votos extraídos de la urna" y "votación emitida".

CASILLA 1716 CONTIGUA B

El Tribunal Electoral del Estado determinó que respecto de la causal invocada, el "error" puede ser subsanado al comparar los rubros "número de electores que votaron conforme a la lista nominal", "votos extraídos de la urna" y "votación emitida".

CASILLA 1717 BÁSICA

En esta casilla el TEE resolvió que aún cuando se existieron errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1717 CONTIGUA A

En esta casilla el TEE resolvió que aún cuando se existieron errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, estos no son causal suficiente de nulidad, ya

que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1721 BÁSICA

El TEE resolvió sobre los errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, pero determinando que estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1723 CONTIGUA A

El Tribunal Electoral del Estado determina que aún cuando existen discrepancias en algunos rubros del acta, el error que resulta es menor a la diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar de la votación de esa casilla, así que con esto se desestima el agravio vertido. Sin embargo el error de esta casilla es de todos los rubros correspondiente al acta de esta casilla, es decir que no hay claridad en toda el acta.

CASILLA 1724 CONTIGUA A

El Tribunal Electoral del Estado determina que aún cuando existen discrepancias en algunos rubros del acta, el error que resulta es menor a la diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar de la votación de esa casilla, así que con esto se desestima el agravio vertido. Sin embargo el error de esta casilla es de todos los rubros correspondiente al acta de esta casilla, es decir que no hay claridad en toda el acta.

CASILLA 1725 BÁSICA

En esta casilla el TEE resolvió que aún cuando se existieron errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1725 CONTIGUA A

Respecto a la existencia de errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1725 CONTIGUA B

En esta casilla el TEE resolvió que aún cuando se existieron errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1726 CONTIGUA A

El TEE da una resolución sobre una causal de nulidad que no fue solicitada en nuestra impugnación, ya que lo que se argumentó es lo relativo al error en el escrutinio y cómputo de la casilla, y sobre esto resuelve que aún cuando se existieron errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1728 CONTIGUA A

En esta casilla el TEE resolvió que aún cuando se existieron errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1736 CONTIGUA B

En lo que respecta a los errores en el escrutinio y cómputo, el Tribunal resuelve que estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1737 BÁSICA

El Tribunal Electoral del Estado determinó que respecto de la causal invocada, el "error" puede ser subsanado al comparar los rubros "número de electores que votaron conforme a la lista nominal", "votos extraídos de la urna" y "votación emitida".

CASILLA 1739 CONTIGUA A

Respecto a los errores en el escrutinio y cómputo el Tribunal resuelve que estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1739 CONTIGUA B

En esta casilla el TEE resolvió que aún cuando se existieron errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1740 BÁSICA

El Tribunal Electoral del Estado determinó que respecto de la causal invocada, el "error" puede ser subsanado al comparar los rubros "número de electores que votaron conforme a la lista nominal", "votos extraídos de la urna" y "votación emitida".

CASILLA 1740 CONTIGUA B

Omitieron análisis sobre error en el escrutinio y cómputo en esta casilla.

CASILLA 1742 CONTIGUA C

Respecto a los errores en el escrutinio y cómputo el Tribunal resuelve que estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1743 BÁSICA

Respecto a los errores en el escrutinio y cómputo el Tribunal resuelve que estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1746 CONTIGUA A

En esta casilla el Tribunal Electoral del Estado, resuelve sobre los rubros que aparecen en blanco en el acta respectiva, determina que no procede la nulidad ya que el error es menor a la diferencia de votos entre el primer y el segundo lugar de la votación en esa casilla.

CASILLA 1751 BÁSICA

En esta casilla el TEE resolvió que aún cuando se existieron errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1751 CONTIGUA A

El Tribunal Electoral del Estado determinó que respecto de la causal invocada, el "error" puede ser subsanado al comparar los rubros "número de electores que votaron conforme a la lista nominal", "votos extraídos de la urna" y "votación emitida".

FUENTE DE AGRAVIO.- Lo constituye el hecho de que en el cómputo de diversas casillas, medió error manifiesto en el cómputo de votos que benefició a la candidata postulada por el Partido Acción Nacional, siendo esto determinante para el resultado final de la votación en cada una de las casillas impugnadas; en virtud de que, con las Actas de Escrutinio y Cómputo levantadas en las casillas puede acreditarse el cómputo de votos realizado en forma irregular, existiendo diferencias entre las cifras relativas a los siguientes rubros: ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal, boletas extraídas de la urna y votación emitida y depositada en la urna, hechos que la sala responsables no tomo en consideración

De los datos asentados en las actas finales de escrutinio y cómputo levantadas en las casillas que se impugnan por esta vía y que forma parte del expediente de queja, se desprende las irregularidades consistentes en el error en el cómputo de los votos en las casillas señaladas ponen en duda la certeza de la votación recibida en estas casillas y atentan contra el principio de legalidad que debe regir todos y cada uno de los actos que se celebren con motivo de los comicios, tal y como lo establecen los artículos 19 de la Constitución Política del Estado de Chiapas y los numerales correspondientes del Código en la materia en el estado, que establecen como una obligación para las Mesas Directivas de Casilla, la de velar por la autenticidad y efectividad del sufragio, respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del sufragio, garantizando el secreto del voto y asegurando la autenticidad del escrutinio y cómputo, así como observar en todos sus actos los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

El error (y en algunos casos dolo) en el cómputo de votos de estas casillas es determinante para el resultado final de la votación, en virtud de que la diferencia entre el partido que obtuvo el primer lugar de la votación en el cómputo que se impugna con el partido que obtuvo el segundo lugar que es mi representado, es sumamente reducida, y todas las irregularidades en el cómputo arrojaron un resultado final distinto al anotado en el acta levantada en las casillas, que de haber sido computadas debidamente, hubieran arrojado la mayoría de votos al instituto político que en este acto represento. Beneficia por tanto al partido ganador en cada una de las casillas y de manera final a la candidata del Partido Acción Nacional, al haberle otorgado el Consejo la constancia de mayoría respectiva sin existir certeza de los resultados reales de la votación emitida en estas casillas, y que como se ha comentado hubiera determinado un resultado distinto, favorable a mi representado.

En este caso, es claro que en todas estas casillas se actualiza la causal de nulidad de la votación recibida en las mismas, prevista en el artículo 73 del código sustantivo en la materia en el estado; por existir error en el cómputo de la votación, siendo determinante para el resultado de la votación. Es pertinente otorgarles el calificativo de grave, dado que proviene de autoridades como son las mesas directivas de casilla y el Consejo municipal, que tienen la obligación de cumplir con las normas de orden público emanadas de las leyes en la materia; de vigilar la observancia de tales ordenamientos y de cumplir con los principios rectores que deben regir su actividad electoral que son los de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad e independencia.

Se violentan por tanto los principios de certeza y legalidad que están obligados a tutelar todos los órganos electorales por mandato constitucional y legal, ya que no se respeta el procedimiento que debe seguirse para el cómputo de la votación recibida en las casillas previsto en la legislación electoral estatal, normas de orden público en términos de lo dispuesto por el artículo 1 del mismo código, que dejaron de observarse.

Todo lo antes descrito viola la normatividad del código electoral del estado que establece para que como autoridades durante la jornada electoral cumplan y hagan cumplir las leyes aplicables, respeten y hagan respetar la libre emisión y efectividad del sufragio, de garantizar el secreto del voto y de asegurar la autenticidad del escrutinio y el cómputo, y actualiza la causal de nulidad recibida en estas casillas, que prevé el artículo 73 del código de la materia.

Es claro que los referidos actos causan agravio al partido político que represento, por ser corresponsable en la preparación, vigilancia, observación y desarrollo de la jornada electoral, velando por que los ciudadanos accedan al poder público mediante el sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible y además por que, todas las anteriores irregularidades en el cómputo de los votos ponen de manifiesto que se viola nuestro derecho a participar en la contienda electoral, así como nuestras garantías para acceder al poder público con las reglas que tutelan la Constitución Federal, la Constitución particular del Estado y el código electoral, al otorgársele el triunfo en este municipio a candidatos que no cuentan con la legitimidad del voto emitido el día de los comicios.

Aplican las siguientes jurisprudencias:

DOLO. PRUEBA DEL- (Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN.- (Se transcribe)

ERROR EN EL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LOS VOTOS. EL INTERÉS PARA IMPUGNARLO CORRESPONDE A CUALQUIERA DE LOS PARTIDOS CONTENDIENTES EN LA ELECCIÓN. (Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN EL NÚMERO DE VOTOS COMPUTADOS EN EXCESO EN RELACIÓN AL TOTAL DE ELECTORES QUE SUFRAGARON.- (Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUZGADOR PARA EL ANÁLISIS DE LA CAUSA DE NULIDAD POR.- (Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EL PARTIDO POLÍTICO RECURRENTE DEBE DISTINGUIR A CUAL DE LAS DOS IRREGULARIDADES SE REFIERE EN SU IMPUGNACIÓN.- (Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA IMPUGNACIÓN DE LOS VOTOS. ESTUDIO DE LA IMPUGNACIÓN GENÉRICA.- (Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. ANÁLISIS DE LA CAUSAL DE NULIDAD CUANDO APARECEN EN BLANCO DATOS CONTENIDOS EN EL ACTA DE ESCRUTINIO Y COMPUTO.- (Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EN QUE CASO LA DIFERENCIA ENTRE EL NÚMERO DE BOLETAS ENTREGADAS Y LAS SOBRANTES E INUTILIZADAS CONFIGURA LA CAUSAL DE NULIDAD.- (Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. QUE DEBE ENTENDERSE POR BOLETAS CONTABILIZADAS DE MANERA IRREGULAR PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD.- (Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. QUE DEBE ENTENDERSE POR VOTACIÓN EMITIDA Y DEPOSITADA EN LA URNA PARA EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD.- (Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. QUE DEBE ENTENDERSE POR VOTOS COMPUTADOS DE MANERA IRREGULAR PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD.- (Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO EXISTA UNA GRAN DISPARIDAD SIN JUSTIFICACIÓN EN LOS DATOS NUMÉRICOS ASENTADOS EN EL ACTA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO SE ALTERE EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN EN LA CASILLA, PROCEDE DECLARAR LA NULIDAD POR LA CAUSAL DE.- (Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. ALCANCE DE LA FACULTAD DE SUPLENCIA CUANDO SE HACE VALER LA CAUSAL DE NULIDAD.- (Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CASO EN QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD POR VIOLARSE EL PRINCIPIO DE CERTEZA.- (Se transcribe)

APARTADO CORRESPONDIENTE A LAS CASILLAS IMPUGNADAS Y RESUELTAS RESPECTO A LA CAUSAL DE NULIDAD DE APERTURA TARDÍA Y CLAUSURA ANTICIPADA DE LAS CASILLAS. (Se transcribe)

CASILLA 1602 BÁSICA

El recurso interpuesto no procedió argumentando el TEE que en el apartado del cierre de la votación no se asentó dato alguno y en las actas de clausura de dicha casilla se asentó a las 18:00 horas. Cabe hacer mención que la anterior circunstancia no significa que se haya clausurado a esa hora y por lo tanto el cierre de la votación haya sido con anterioridad.

CASILLA 1602 CONTIGUA A

No resuelven nada sobre la clausura "anticipada" de la casilla.

CASILLA 1602 CONTIGUA B

No resuelven nada sobre la clausura "anticipada" de la casilla.

CASILLA 1602 CONTIGUA C

En este caso el TEE resuelve improcedente el recurso interpuesto, argumentando que se asentó que en el apartado del cierre de la votación la hora de clausura, por lo que se presume que la casilla mencionada fue cerrada y no clausurada a esa hora.

CASILLA 1603 CONTIGUA B

En este caso el TEE resuelve improcedente el recurso interpuesto, argumentando que se asentó que en el apartado del cierre de la votación la hora de clausura, por lo que se presume que la casilla mencionada fue cerrada y no clausurada a esa hora.

CASILLA 1605 CONTIGUA A

El recurso interpuesto no procedió argumentando el TEE que en el apartado del cierre de la votación no se asentó dato alguno y en las actas de clausura de dicha casilla se asentó a las 18:00 horas. Cabe hacer mención que la anterior circunstancia no significa que se haya clausurado a esa hora y por lo tanto el cierre de la votación haya sido con anterioridad.

CASILLA 1606 BÁSICA

En este caso el TEE resuelve improcedente el recurso interpuesto, argumentando que se asentó que en el apartado del cierre de la votación la hora de clausura, por lo que se presume que la casilla mencionada fue cerrada y no clausurada a esa hora.

CASILLA 1606 CONTIGUA E

En este caso el TEE resuelve improcedente el recurso interpuesto, argumentando que se asentó que en el apartado del cierre de la votación la hora de clausura, por lo que se presume que la casilla mencionada fue cerrada y no clausurada a esa hora.

CASILLA 1606 CONTIGUA G

En esta casilla el TEE hace mención que el recurso es improcedente, por el motivo que se limitó el derecho al voto, porque fueron instaladas con posterioridad a la hora legalmente señalada, debido a que hubo corrimientos y habilitaciones de funcionarios de casilla.

CASILLA 1607 BÁSICA

En este caso el TEE resuelve que es improcedente el recurso interpuesto, debido a que se asentó la misma hora de clausura en el cierre de la votación, por lo que se presume que la casilla en comento fue cerrada y no clausurada a esa hora.

CASILLA 1607 CONTIGUA A

En este caso el TEE resuelve que es improcedente el recurso interpuesto, debido a que la hora del cierre de casilla se asentó en el recuadro de la hora de clausura. Omitiendo el punto que dicha casilla se instaló fuera de la hora que marca el Código Electoral vigente, sin justificación alguna.

CASILLA 1612 BÁSICA

En este caso el TEE resuelve que es improcedente el recurso interpuesto, argumentando que la casilla se cerró y no se clausuró a las 18:00 horas, por lo que hubo un error involuntario del funcionario de casilla. Omitió que en esta casilla hubieron dos personas que emitieron su voto no se encontraban en la lista nominal.

CASILLA 1614 BÁSICA

En este caso el TEE resuelve que es improcedente el recurso interpuesto, debido a que fue un error involuntario de parte del funcionario de casilla y que se cerró y no

se clausuró a las 18:00 horas.

CASILLA 1615 CONTIGUA A

En este caso el TEE resuelve que es improcedente el recurso interpuesto en lo que respecta al acta de cierre y clausura de la votación, debido a que hubo un error involuntario de parte del funcionario de casilla.

CASILLA 1617 BÁSICA

En este caso el TEE resuelve que es improcedente el recurso interpuesto, argumentando que se asentó la hora de clausura en la hora del cierre de la casilla, por lo que se presume que fue cerrada y no cerrada a las 18:00 horas.

CASILLA 1617 CONTIGUA B

En este caso el TEE resuelve que es improcedente el recurso interpuesto, argumentando que hubo error involuntario en el llenado del acta de clausura por lo que el TEE presume que esa es la hora del cierre de la casilla.

CASILLA 1617 CONTIGUA C

Omitieron su resolución respecto a la clausura anticipada de la casilla.

CASILLA 1619 CONTIGUA B

En este caso el TEE resuelve que es improcedente el recurso interpuesto, argumentando que en la instalación de la casilla hubo corrimiento y se habilitaron funcionarios de casilla, por tal motivo hubo razón de aperturar la casilla fuera del tiempo como lo marca la Ley.

CASILLA 1621 CONTIGUA A

En este caso el TEE resuelve que es improcedente el recurso interpuesto argumentando que la hora de clausura es el cierre de la casilla.

CASILLA 1622 CONTIGUA A

Respecto a esta casilla el TEE resuelve que no procede la causal de nulidad invocada respecto a la omisión del llenado de algunos rubros en el acta, porque esto puede ser sustituido de alguna manera para dar claridad en el resultado de la votación.

CASILLA 1622 CONTIGUA B

En este caso el TEE resuelve que es improcedente el recurso interpuesto, basándose en que hubo error en el llenado del acta de clausura a las 18:00 horas y se presume que se trata del cierre y no de la clausura.

CASILLA 1622 CONTIGUA C

En este caso el TEE resuelve que es improcedente el recurso interpuesto, basándose de que el acta tiene las 18:00 horas la clausura de la casilla y se presume que esa hora se trata del cierre y no de la clausura, habiendo error involuntario por parte del funcionario de casilla.

CASILLA 1623 BÁSICA

En este caso el TEE resuelve que es improcedente el recurso interpuesto, toda vez que la hora señalada como clausura se presume que es la hora del cierre de la casilla, habiendo un error al momento del llenado de la misma.

CASILLA 1623 CONTIGUA A

En este caso el TEE resuelve que es improcedente el recurso interpuesto, basándose que en la instalación de la casilla se realizó con posterioridad a la hora señalada ya que hubo corrimiento y habilitación de funcionarios de casilla, por tal motivo se apertura después de la hora que marca la Ley respectiva.

CASILLA 1626 BÁSICA

En este caso el TEE resuelve que es improcedente el recurso interpuesto, argumentando que hubo corrimiento y se habilitaron funcionarios, por lo que la casilla se aperturó después de la hora que marca la Ley respectiva.

CASILLA 1626 CONTIGUA A

En este caso el Tribunal resuelve que no es causal de nulidad lo impugnado por la Coalición respecto a la clausura anticipada de la casilla ya que la hora de clausura es en sí la hora del cierre de la casilla en comento.

CASILLA 1627 BÁSICA

Respecto a lo relativo a la instalación tardía de la casilla, argumenta que dicho retraso se dio por la sustitución de los funcionarios de casilla, por la ausencia de alguno de los nombrados oficialmente, de tal forma que esto no es causa suficiente para decretar la nulidad de la casilla.

CASILLA 1627 CONTIGUA A

En esta casilla el TEE resolvió que no es causa de nulidad el hecho de que la casilla se haya instalado tardíamente, ya que dicho retraso se dio por la sustitución de los funcionarios de casilla, por la ausencia de alguno de los nombrados

oficialmente, de tal forma que esto no es causa suficiente para decretar la nulidad de la casilla.

CASILLA 1630 CONTIGUA A

En este caso el Tribunal resuelve que no es causal de nulidad lo impugnado por la Coalición respecto a la clausura anticipada de la casilla ya que la hora de clausura es en sí la hora del cierre de la casilla en comento.

CASILLA 1632 CONTIGUA A

Respecto a la apertura de casilla fuera de tiempo determina que tal retraso se dio por la necesidad de sustituir algunos funcionarios de casilla que no llegaron a cumplir con su función; y en cuanto a la clausura anticipada, se determina que la hora asentada como hora de clausura en realidad es la hora del cierre de la casilla.

CASILLA 1638 BÁSICA

Respecto a la clausura anticipada de la casilla, el Tribunal en comento determina que la hora señalada como clausura es la hora en que se cerró la casilla, por lo que no procede esto como causal de nulidad.

CASILLA 1639 CONTIGUA A

En esta casilla el TEE resuelve, respecto a la clausura anticipada de la casilla, el Tribunal en comento determina que la hora señalada como clausura es la hora en que se cerró la casilla, por lo que no procede esto como causal de nulidad.

CASILLA 1640 CONTIGUA C

Respecto a la clausura anticipada de la casilla, el Tribunal en comento determina que la hora señalada como clausura es la hora en que se cerró la casilla, por lo que no procede esto como causal de nulidad.

CASILLA 1641 CONTIGUA B

En esta casilla el Tribunal Electoral del Estado determino en relación a la clausura anticipada de la casilla, que la hora señalada como clausura es la hora en que se cerró la casilla, por lo que no procede esto como causal de nulidad.

CASILLA 1643 CONTIGUA A

En esta casilla el Tribunal Electoral del Estado determino en relación a la clausura anticipada de la casilla, que la hora señalada como clausura es la hora en que se cerró la casilla, por lo que no procede esto como causal de nulidad.

CASILLA 1647 CONTIGUA A

Respecto a la clausura anticipada de la casilla, el Tribunal determina que la hora señalada como clausura es la hora en que se cerró la casilla, por lo que no procede esto como causal de nulidad.

CASILLA 1647 CONTIGUA B

En esta casilla el Tribunal Electoral del Estado determino en relación a la clausura anticipada de la casilla, que la hora señalada como clausura es la hora en que se cerró la casilla, por lo que no procede esto como causal de nulidad.

CASILLA 1648 BÁSICA

En esta casilla el Tribunal Electoral del Estado determino en relación a la clausura anticipada de la casilla, que la hora señalada como clausura es la hora en que se cerró la casilla, por lo que no procede esto como causal de nulidad.

CASILLA 1652 BÁSICA

En esta casilla el Tribunal Electoral del Estado determino en relación a la clausura anticipada de la casilla, que la hora señalada como clausura es la hora en que se cerró la casilla, por lo que no procede esto como causal de nulidad.

CASILLA 1653 CONTIGUA B

En esta casilla el Tribunal Electoral del Estado determinó en relación a la clausura anticipada de la casilla, que la hora señalada como clausura es la hora en que se cerró la casilla, por lo que no procede esto como causal de nulidad.

CASILLA 1654 BÁSICA

Respecto a la clausura anticipada de la casilla, determina el Tribunal Electoral que la hora señalada como clausura es la hora en que se cerró la casilla, por lo que no procede esto como causal de nulidad.

CASILLA 1654 CONTIGUA A

En esta casilla el Tribunal Electoral del Estado determinó en relación a la clausura anticipada de la casilla, que la hora señalada como clausura es la hora en que se cerró la casilla, por lo que no procede esto como causal de nulidad.

CASILLA 1655 BÁSICA

En relación a que la casilla fue instalada fuera de tiempo, resuelve el Tribunal que esto se debió a la necesidad que hubo de sustituir a algunos funcionarios de casilla, por lo que esto no es causa de nulidad de la casilla.

CASILLA 1655 CONTIGUA A

En relación a que la casilla fue instalada fuera de tiempo, resuelve el Tribunal que esto se debió a la necesidad que hubo de sustituir a algunos funcionarios de casilla, por lo que esto no es causa de nulidad de la casilla. En cuanto a la clausura anticipada determina que la hora señalada como clausura se debe tomar como la hora en que se cerró la casilla, por lo tanto no procede la causal de nulidad impugnada por la Coalición.

CASILLA 1655 CONTIGUA B

En esta casilla el TEE resolvió sobre la causal de nulidad interpuesta respecto a que la casilla fue instalada fuera de tiempo, determinando que esto se debió a la necesidad que hubo de sustituir a algunos funcionarios de casilla, por lo que esto no es causa de nulidad de la casilla. En cuanto a la clausura anticipada determina que la hora señalada como clausura se debe tomar como la hora en que se cerró la casilla, por lo tanto no procede la causal de nulidad impugnada por la Coalición.

CASILLA 1657 CONTIGUA A

Respecto a la clausura anticipada establece que la hora señalada como clausura se debe tomar como la hora en que se cerró la casilla, por lo tanto no procede la causal de nulidad impugnada.

CASILLA 1657 CONTIGUA B

Respecto a la clausura anticipada establece que la hora señalada como clausura se debe tomar como la hora en que se cerró la casilla, por lo tanto no procede la causal de nulidad impugnada.

CASILLA 1658 CONTIGUA B

Respecto a la clausura anticipada establece que la hora señalada como clausura se debe tomar como la hora en que se cerró la casilla, por lo tanto no procede la causal de nulidad impugnada.

CASILLA 1659 CONTIGUA A

Respecto a la clausura anticipada establece que la hora señalada como clausura se debe tomar como la hora en que se cerró la casilla, por lo tanto no procede la causal de nulidad impugnada.

CASILLA 1663 BÁSICA

Respecto a la clausura anticipada establece que la hora señalada como clausura se debe tomar como la hora en que se cerró la casilla, por lo tanto no procede la causal de nulidad impugnada.

CASILLA 1664 BÁSICA

Respecto a la clausura anticipada establece que la hora señalada como clausura se debe tomar como la hora en que se cerró la casilla, por lo tanto no procede la causal de nulidad impugnada.

CASILLA 1664 CONTIGUA A

Respecto a la clausura anticipada establece que la hora señalada como clausura se debe tomar como la hora en que se cerró la casilla, por lo tanto no procede la causal de nulidad impugnada.

CASILLA 1666 CONTIGUA A

En esta casilla el TEE resuelve en relación a la clausura anticipada de la casilla, determinando que la hora señalada como clausura se debe tomar como la hora en que se cerró la casilla, por lo tanto no procede la causal de nulidad impugnada.

CASILLA 1668 CONTIGUA A

En esta casilla el TEE resuelve en relación a la clausura anticipada de la casilla, determinando que la hora señalada como clausura se debe tomar como la hora en que se cerró la casilla, por lo tanto no procede la causal de nulidad impugnada.

CASILLA 1669 CONTIGUA A

Respecto a la clausura anticipada establece que la hora señalada como clausura se debe tomar como la hora en que se cerró la casilla, por lo tanto no procede la causal de nulidad impugnada.

CASILLA 1671 BÁSICA

Respecto a la clausura anticipada establece que la hora señalada como clausura se debe tomar como la hora en que se cerró la casilla, por lo tanto no procede la causal de nulidad impugnada.

CASILA 1672 BÁSICA

En esta casilla el Tribunal Electoral del Estado determina que el retraso en la apertura de la casilla se debió a que hubo necesidad de sustituir a algunos funcionarios que no se presentaron, por lo que no procede la causal de nulidad impugnada.

CASILLA 1675 CONTIGUA A

Respecto a la clausura anticipada establece que la hora señalada como clausura se debe tomar como la hora en que se cerró la casilla, por lo tanto no procede la causal de nulidad impugnada.

CASILLA 1689 BÁSICA

Respecto a que la casilla fue abierta fuera de tiempo, el Tribunal determina que fue porque se tuvo que hacer sustitución de funcionarios de casilla que no se presentaron, así que esto no es causal de nulidad.

CASILLA 1689 CONTIGUA B

Respecto a que la casilla fue abierta fuera de tiempo, el Tribunal determina que fue porque se tuvo que hacer sustitución de funcionarios de casilla que no se presentaron, así que esto no es causal de nulidad. En lo que respecta a la clausura anticipada de la casilla establece que no es causal de nulidad porque lo establecido como hora de clausura en el acta debe tomarse como la hora en que dicha casilla fue cerrada.

CASILLA 1691 BÁSICA

En esta casilla el TEE resolvió que no es causal de nulidad el hecho de que la casilla se haya abierto fuera de tiempo, ya que esto se debió a que se tuvo que sustituir a algunos funcionarios de casilla que no se presentaron.

CASILLA 1691 CONTIGUA A

En esta casilla el TEE resolvió que no es causal de nulidad el hecho de que la casilla se haya abierto fuera de tiempo, ya que esto se debió a que se tuvo que sustituir a algunos funcionarios de casilla que no se presentaron, sin embargo se puede apreciar del acta que los funcionarios que actuaron fueron los designados por el Instituto Estatal Electoral, es decir que el retraso se dio porque no llegaron a tiempo, no así porque hubiera corrimiento de los funcionarios en comento.

CASILLA 1693 BÁSICA

En esta casilla el TEE resolvió que no se dio la clausura anticipada de la casilla ya que la hora de clausura debe entenderse como la hora en que se cerró dicha casilla.

CASILLA 1694 BÁSICA

En esta casilla se impugna el hecho de que se haya suspendido la votación por un tiempo considerable durante la jornada electoral debido a que surgió confusión en cuanto a las boletas de Diputados, por el hecho de los distritos electorales de este municipio, el Tribunal Electoral del Estado resuelve que esto se subsanó desde el momento en que llegó un funcionario del Instituto Estatal Electoral que llegó a resolver esta situación, por lo tanto esto no considera el IEE que sea causal de nulidad de la casilla.

CASILLA 1697 CONTIGUA A

En lo referente a la clausura anticipada de esta casilla el TEE determina que esto no es causa de improcedencia ya que el dato ingresado en el acta como hora de clausura debe entenderse como hora de cierre de esta casilla.

CASILLA 1698 BÁSICA

En lo referente a la clausura anticipada de esta casilla el TEE determina que esto no es causa de improcedencia ya que el dato ingresado en el acta como hora de clausura debe entenderse como hora de cierre de esta casilla.

CASILLA 1700 BÁSICA

En lo referente a la apertura tardía de la casilla el Tribunal Electoral aduce a que esto se debió a que hubo sustitución de funcionarios y esto fue lo que retardó la apertura de la casilla, pero en realidad no hubo tal sustitución de funcionarios, es decir que el inicio de la casilla fue después de las 8:00 a.m. debido a que los funcionarios se retrasaron.

CASILLA 1701 CONTIGUA A

En esta casilla el TEE resolvió que no se dio la clausura anticipada de la casilla ya que la hora de clausura debe entenderse como la hora en que se cerró dicha casilla.

CASILLA 1703 CONTIGUA A

En lo que respecta a la clausura anticipada de la casilla el Tribunal determina que no procede dicha causal de nulidad, ya que la hora de clausura debe entenderse como la hora en que se cerró dicha casilla.

CASILLA 1704 CONTIGUA A

En lo que respecta a la clausura anticipada de la casilla el Tribunal determina que no procede dicha causal de nulidad, ya que la hora de clausura debe entenderse como la hora en que se cerró dicha casilla.

CASILLA 1705 CONTIGUA A

En esta casilla el TEE resolvió que no se dio la clausura anticipada de la casilla ya que la hora de clausura debe entenderse como la hora en que se cerró dicha casilla.

CASILLA 1707 BÁSICA

En esta casilla el TEE resolvió que no se dio la clausura anticipada de la casilla ya que la hora de clausura debe entenderse como la hora en que se cerró dicha casilla.

CASILLA 1707 CONTIGUA A

En esta casilla el TEE resolvió que no se dio la clausura anticipada de la casilla ya que la hora de clausura debe entenderse como la hora en que se cerró dicha casilla.

CASILLA 1707 CONTIGUA B

En esta casilla el TEE resolvió que no se dio la clausura anticipada de la casilla ya que la hora de clausura debe entenderse como la hora en que se cerró dicha casilla.

CASILLA 1708 BÁSICA

Respecto a que la casilla fue abierta fuera de tiempo, el Tribunal determina que esto se debió a que se tuvo que hacer sustitución de funcionarios de casilla que no se presentaron, así que esto no es causal de nulidad, sin embargo no hubo sustitución de ningún funcionario como se puede constatar en el acta de esta casilla. En lo que respecta a la clausura anticipada de la casilla establece que no es causal de nulidad porque lo establecido como hora de clausura en el acta debe tomarse como la hora en que dicha casilla fue cerrada.

CASILLA 1708 CONTIGUA A

En esta casilla el TEE resuelve que la casilla fue abierta fuera de tiempo, el Tribunal determina que esto se debió a que se tuvo que hacer sustitución de funcionarios de casilla que no se presentaron, así que esto no es causal de nulidad, sin embargo no hubo sustitución de ningún funcionario como se puede constatar en el acta de esta casilla. En lo que respecta a la clausura anticipada de la casilla establece que no es causal de nulidad porque lo establecido como hora de clausura en el acta debe tomarse como la hora en que dicha casilla fue cerrada.

CASILLA 1709 CONTIGUA A

En esta casilla el TEE resuelve que la casilla fue abierta fuera de tiempo, el Tribunal determina que esto se debió a que se tuvo que hacer sustitución de funcionarios de casilla que no se presentaron, así que esto no es causal de nulidad de la casilla respectiva.

CASILLA 1710 BÁSICA

En esta casilla el TEE resolvió que no se dio la clausura anticipada de la casilla ya que la hora de clausura debe entenderse como la hora en que se cerró dicha casilla.

CASILLA 1711 BÁSICA

En esta casilla el TEE resuelve que la casilla fue abierta fuera de tiempo, el Tribunal determina que esto se debió a que se tuvo que hacer sustitución de funcionarios de casilla que no se presentaron, así que esto no es causal de nulidad de la casilla respectiva.

CASILLA 1714 CONTIGUA B

En lo que respecta a la apertura tardía de la casilla el Tribunal determina que se debió a que tuvieron que hacer sustituciones de funcionarios, pero realmente se debió a que dichos funcionarios llegaron tarde, sin hacer sustitución de ninguno de ellos, como se puede corroborar en el acta de la casilla en comento.

CASILLA 1715 CONTIGUA A

Respecto a la clausura anticipada de esta casilla el TEE resolvió que no se dio, ya que la hora de clausura debe entenderse como la hora en que se cerró dicha casilla.

CASILLA 1716 CONTIGUA A

En esta casilla el TEE resuelve que la casilla fue abierta fuera de tiempo, el Tribunal determina que esto se debió a que se tuvo que hacer sustitución de funcionarios de casilla que no se presentaron, así que esto no es causal de nulidad de la casilla respectiva. En lo relativo a la clausura anticipada de la casilla, determina que la hora de clausura debe entenderse como la hora en que se cerró dicha casilla.

CASILLA 1716 CONTIGUA B

En lo relativo a la apertura tardía de la casilla el Tribunal resuelve que el Tribunal determina que esto se debió a que se tuvo que hacer sustitución de funcionarios de casilla que no se presentaron, así que esto no es causal de nulidad de la casilla respectiva.

CASILLA 1717 BÁSICA

Se marcó también la omisión en el acta de instalación de la hora de apertura de la casilla, a lo que el Tribunal no emitió resolución alguna.

CASILLA 1720 BÁSICA

En esta casilla el TEE resolvió que no se dio la clausura anticipada de la casilla ya que la hora de clausura debe entenderse como la hora en que se cerró dicha casilla.

CASILLA 1721 CONTIGUA B

En esta casilla el TEE resolvió que no se dio la clausura anticipada de la casilla ya que la hora de clausura debe entenderse como la hora en que se cerró dicha casilla.

CASILLA 1724 CONTIGUA A

Respecto a la clausura anticipada de la casilla el Tribunal resuelve que la hora de clausura debe entenderse como la hora en que se cerró dicha casilla.

CASILLA 1725 BÁSICA

En lo relativo a la apertura fuera de tiempo de la casilla, el Tribunal resuelve que se debió a que su tuvieron que sustituir algunos funcionarios que no llegaron.

CASILLA 1734 BÁSICA

En esta casilla el TEE resolvió que se cerró a las seis de la tarde porque ya no había electores esperando, y en cuanto a que se dio la clausura anticipada de la casilla toman el criterio de que la hora de clausura debe entenderse como la hora en que se cerró dicha casilla.

CASILLA 1734 CONTIGUA A

En esta casilla el TEE resolvió que no se dio la clausura anticipada de la casilla ya que la hora de clausura debe entenderse como la hora en que se cerró dicha casilla.

CASILLA 1735 CONTIGUA B

En esta casilla el TEE resolvió que no se dio la clausura anticipada de la casilla ya que la hora de clausura debe entenderse como la hora en que se cerró dicha casilla.

CASILLA 1736 CONTIGUA B

En esta casilla el TEE resolvió que no se dio la clausura anticipada de la casilla ya que la hora de clausura debe entenderse como la hora en que se cerró dicha casilla.

CASILLA 1736 CONTIGUA D

En lo referente a la clausura anticipada de la casilla, el Tribunal determinó que no hubo tal, ya que la hora de clausura debe entenderse como la hora en que se cerró dicha casilla.

CASILLA 1737 CONTIGUA A

En esta casilla el TEE resolvió que no se dio la clausura anticipada de la casilla ya que la hora de clausura debe entenderse como la hora en que se cerró dicha casilla.

CASILLA 1738 CONTIGUA A

Respecto a la clausura anticipada de la casilla el Tribunal resuelve que la hora de clausura debe entenderse como la hora en que se cerró dicha casilla, por lo que no hay causal de nulidad para dicha casilla.

CASILLA 1739 CONTIGUA A

En esta casilla el TEE resolvió que no procede la nulidad de esta casilla por haberse instalado fuera de tiempo, ya que dicho retraso se debió a que se tuvieron que hacer sustituciones en los funcionarios de casilla.

CASILLA 1742 CONTIGUA C

En esta casilla el TEE resolvió que no se dio la clausura anticipada de la casilla ya que la hora de clausura debe entenderse como la hora en que se cerró dicha casilla.

CASILLA 1743 BÁSICA

En esta casilla el TEE resolvió que no se dio la clausura anticipada de la casilla ya que la hora de clausura debe entenderse como la hora en que se cerró dicha casilla.

CASILLA 1745 BÁSICA

En esta casilla el TEE resolvió que no se dio la clausura anticipada de la casilla ya que la hora de clausura debe entenderse como la hora en que se cerró dicha casilla.

CASILLA 1746 BÁSICA

En esta casilla el TEE resolvió que no procede la nulidad de esta casilla por haberse instalado fuera de tiempo, ya que dicho retraso se debió a que se tuvieron que hacer sustituciones en los funcionarios de casilla.

CASILLA 1747 CONTIGUA A

En esta casilla el TEE resolvió que no procede la nulidad de esta casilla por haberse instalado fuera de tiempo, ya que dicho retraso se debió a que se tuvieron que hacer sustituciones en los funcionarios de casilla.

CASILLA 1747 CONTIGUA B

En esta casilla el TEE resolvió que no se dio la clausura anticipada de la casilla ya que la hora de clausura debe entenderse como la hora en que se cerró dicha casilla.

CASILLA 1748 BÁSICA

En esta casilla el TEE resolvió que no procede la nulidad de esta casilla por haberse instalado fuera de tiempo, ya que dicho retraso se debió a que se tuvieron que hacer sustituciones en los funcionarios de casilla.

CASILLA 1749 BÁSICA

En esta casilla el TEE resolvió que no procede la nulidad de esta casilla por haberse instalado fuera de tiempo, ya que dicho retraso se debió a que se tuvieron que hacer sustituciones en los funcionarios de casilla.

CASILLA 1749 CONTIGUA A

En esta casilla el TEE resolvió que no se dio la clausura anticipada de la casilla ya que la hora de clausura debe entenderse como la hora en que se cerró dicha casilla.

CASILLA 1749 CONTIGUA B

En esta casilla el TEE resolvió que no procede la nulidad de esta casilla por haberse instalado fuera de tiempo, ya que dicho retraso se debió a que se tuvieron que hacer sustituciones en los funcionarios de casilla.

Respecto a las causas invocada por el Tribunal Estatal debe decirse las mismas son ilegales por lo siguiente:

El artículo la normatividad del estado de Chiapas contempla como una de las etapas del proceso electoral a la Jornada Electoral, la instalación y por otra el cierre de la casilla, esta misma normatividad determina que la Jornada Electoral comprende los actos, tareas y resoluciones de los órganos electorales, los partidos políticos y los ciudadanos, desde la instalación de la casilla hasta el escrutinio y cómputo.

Así las cosas se establece que el día de la elección la casilla deberá entrar en funcionamiento a las 8:00 horas, y se cerrará a las 18:00 horas a menos que se encuentre formados electores o antes de esa hora si hubiesen votado todos los electores de la lista nominal, y se establece que la clausura de la casilla será una vez hechos los paquetes y expedientes electorales y fijación de resultados en el exterior de la casilla.

Sobre el término "fecha" el este Tribunal ha establecido que para efectos de la causal de nulidad, debe entenderse como fecha no solamente el día de la realización de la votación, sino también el horario en el que se desenvuelve la misma, esto es, entre el lapso de las 8:00 y de las 18:00 horas del día señalado para la jornada electoral, salvo los casos de excepción previstos por el propio ordenamiento electoral, de ahí que la apertura o cierre de la casilla anterior o posterior sin que medie causa justificada, vulnera los principios de certeza y legalidad, amén que la responsable no realiza un análisis detallado de las constancias de autos, motivo que igualmente violenta el principio de exhaustividad, toda vez que de las mismas actas de la jornada y cierre de las casillas impugnadas se desprende que los actos denunciados son ciertos, esto es, que las mismas hubo cierre anticipado, sin que mediara causa razonable para la actualización de esta eventualidad.

Aplican los siguientes criterios.

94. RECIBIR LA VOTACIÓN EN FECHA DISTINTA A LA SEÑALADA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA ELECCIÓN. SU INTERPRETACIÓN PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD. Criterios de jurisprudencia, Sala central, segunda época

La ausencia del señalamiento que se haga de las actas presume que la casilla se instaló a la hora legal.

CASILLA. CASO EN QUE DEBEN PRESUMIRSE SU INSTALACIÓN A LA HORA QUE ESTABLECE EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.

Criterios de jurisprudencia, Sala Central, Segunda época

APARTADO CORRESPONDIENTE A LAS CASILLAS IMPUGNADAS Y RESUELTAS RESPECTO A LA DEFICIENCIAS EN LA INTEGRACIÓN DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA (FUNCIONARIOS DE CASILLAS).

CASILLA 1605 CONTIGUA B

En esta casilla el TEE determinó respecto a lo impugnado, que la persona que fungió como segundo escrutador no aparece en la Lista Nominal, sin embargo, ellos aducen que dicha persona salió publicada en el encarte del Instituto como primer suplente en la misma sección pero de la casilla contigua B.

CASILLA 1606 CONTIGUA G

El Tribunal resuelve respecto a las causales de nulidad de esta casilla, que los funcionarios si corresponden a la Lista Nominal.

CASILLA 1608 CONTIGUA A

En esta casilla se impugnó que uno de los funcionarios no aparecía en la publicación, pero si aparece pero en la casilla básica de la misma sección.

CASILLA 1609 CONTIGUA A

El Tribunal no resuelve nada sobre los funcionarios ni sobre la omisión de los funcionarios al no poner tinta en el dedo de los votantes.

CASILLA 1609 CONTIGUA B

Además no resuelven nada sobre los funcionarios ni sobre la omisión de los funcionarios al no poner tinta en el dedo de los votantes.

1610 CONTIGUA C

En esta casilla el TEE resolvió que existieron sustituciones de funcionarios, con ciudadanos, cuyos nombres no coinciden en el encarte respectivo, sin embargo, en todos los casos tales nombres si fueron encontrados en las listas nominales correspondientes.

CASILLA 1611 CONTIGUA A

Respecto a esta casilla el Tribunal dicta una resolución sobre funcionarios de casilla, siendo que lo que se impugna es sobre errores en el escrutinio y cómputo, la clausura de la casilla y la actuación de un representante del PAN, que no es el que se encuentra registrado en la lista presentada ante el Consejo Municipal Electoral.

CASILLA 1612 CONTIGUA B

En esta casilla el TEE resolvió que existieron sustituciones de funcionarios, con ciudadanos, cuyos nombres no coinciden en el encarte respectivo, sin embargo, en todos los casos tales nombres si fueron encontrados en las listas nominales correspondientes,

CASILLA 1614 CONTIGUA A

En esta casilla el TEE resolvió que la casilla nos se anula por falta de un escrutador.

CASILLA 1616 CONTIGUA A

En esta casilla el TEE, resolvió únicamente por la ratificación de los funcionarios de esta casilla, sin dar ninguna otra explicación.

CASILLA 1623 CONTIGUA A

En esta casilla el TEE resolvió como en el caso anterior, pero dentro del análisis estos omitieron que el funcionario escrutador (2do) no se presento y ejerció la función una persona no designada por el IEE, además no se encontró registrada en listas de integrantes de casilla, de igual forma no perteneciente a la sección, esta persona responde al nombre de Juan Santiz López, así mismo se omitió en este análisis que la casilla fue clausurada a las 18:00 hrs., excluyendo todas las series de pasos que le siguen después de haber efectuado el cierre. Dejando sin ejercer el voto a quienes deseaban y por derecho a realizar su sufragio, esto estipulado en el art. 57 en el "k".

CASILLA 1632 CONTIGUA A

Esta casilla el TEE resolvió que la falta de un escrutador no es causal de nulidad.

CASILLA 1657 CONTIGUA A

El TEE resuelve que los funcionarios que actuaron el día de la elección son los publicados en el encarte, sin embargo lo que se impugna es que el Presidente de la casilla no está en la Lista Nominal.

CASILLA 1658 CONTIGUA B

En esta casilla el TEE resuelve sobre los funcionarios de casilla que actuaron en esta, sin embargo se impugna sobre la clausura "anticipada" de la casilla, es decir que el análisis del Tribunal es incorrecto porque resuelve sobre algo que no se está impugnando y sin embargo no resuelve sobre la petición hecha por la Coalición.

CASILLA 1660 CONTIGUA B

En esta casilla el TEE determinó que la falta de un escrutador no es determinante para la anulación de una casilla.

CASILLA 1663 BÁSICA

Esta casilla el TEE resolvió, que la casilla no se anula por falta de un escrutador, por lo que no procede esta causal de nulidad.

CASILLA 1664 BÁSICA

En esta casilla el TEE resolvió basándose en un criterio jurisprudencial que la falta de un escrutador no es determinante para la anulación de la casilla.

1664 CONTIGUA A

En esa casilla el TEE resolvió que existieron sustituciones de funcionarios con ciudadanos cuyos nombres no coinciden en el encarte respectivo sin embargo en todos los casos tales nombres si fueron encontrados en la Lista Nominal correspondiente.

• Nosotros impugnamos a los funcionarios porque no aparecen en la Lista Nominal, aun cuando el TEE, dice que si. (MAURILIA CARMELA SÁNCHEZ CASTRO).

CASILLA 1675 CONTIGUA A

En esta casilla se impugna que el secretario se ausentó y en el cierre de casilla no estuvo presente el cual no firmó las actas, que se canceló un acta con folio 007133 por error en el llenado y que esta acta no apareció.

Sin embargo sí resuelve haciendo una aclaración sobre los funcionarios que actuaron el día de la elección, sin que nosotros hayamos impugnado nada al respecto.

CASILLA 1677 CONTIGUA A

En el sentido de que dos electores votaron en esta casilla, sin aparecer en la lista nominal el TEE resolvió que estos votos no son determinantes para el resultado de la casilla, por lo tanto no se ejerce como causal de nulidad.

CASILLA 1688 CONTIGUA A

En este caso el Tribunal resuelve que los funcionarios que actuaron en esta casilla si corresponden a la Lista Nominal.

CASILLA 1696 BÁSICA

Esta casilla el TEE resolvió, la falta de un escrutador en la mesa directiva de casilla no es causal de nulidad de esta.

CASILLA 1702 CONTIGUA A

En esta casilla el TEE resolvió que aún cuando se existieron errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

CASILLA 1709 CONTIGUA B

En esta casilla el Tribunal resuelve que las sustituciones de funcionarios que hubieron, fueron con hechas con personas que si corresponden a la sección en la que actuaron, sin embargo el escrutador no pertenece a la sección correspondiente.

CASILLA 1714 CONTIGUA B

En esta casilla el TEE resolvió, basándose en un tesis, que la casilla no se anula por falta de un escrutador.

CASILLA 1721 BÁSICA

El Tribunal resolvió que los funcionarios que actuaron en esta casilla fueron los publicados, pero que a falta de algunos propietarios actuaron los suplentes. Sin embargo lo impugnado en nuestro recurso era sobre una persona de nombre distinto al publicado, pero que puede crear confusión por ser un nombre muy similar, ya que fungió una persona de nombre ARMANDO BALLINAS MARTÍNEZ, y en el encarte está publicado el nombre de ARMANDO BALLINAS HERNÁNDEZ, análisis que no fue hecho por el TEE.

CASILLA 1722 BÁSICA

El Tribunal resuelve que las sustituciones de los funcionarios en esta casilla fueron hechas de acuerdo a lo previsto en el Código, es decir que si pertenecen a la sección.

CASILLA 1723 CONTIGUA A

Respecto a la falta de un escrutador en la casilla el Tribunal determina que esto no es causal de nulidad de la casilla.

CASILLA 1725 BÁSICA

En relación a la falta de un escrutador resuelve que esto no es causal de nulidad de la casilla.

CASILLA 1728 BÁSICA

En esta casilla el TEE resolvió que los funcionarios pueden ser sustituidos por los demás miembros que pertenecen a esa casilla omitiendo el estudio de la persona que fungió como funcionario "sustituyendo" al nombrado oficialmente.

CASILLA 1729 BÁSICA

En esta casilla el TEE resolvió, que existieron sustituciones de funcionarios, con ciudadanos, cuyos nombres no coinciden con el encarte respectivo, sin embargo en todos los casos, tales nombres si fueron encontrados en la lista nominal, correspondiente; omitiendo dentro de su análisis que la persona que fungió como funcionario en la casilla, pertenece a la sección 1722 de nombre Noemí Nacías Pérez, incluyendo también otros tres nombres que son: Yasset Alegría Estrada, Dolores de la Cruz Hernández y Marco Antonio Paniagua Conjama, que están dentro de la lista nominal que proporciona el IEE, así mismo se dejo de analizar la hoja de incidencia en la cual se registro, que un funcionario del Ayuntamiento

CASILLA 1734 CONTIGUA B

En esta casilla el TEE resolvió, que no se anula una casilla por falta de un escrutador.

CASILLA 1736 CONTIGUA D

En esta casilla el TEE resolvió, que existieron sustituciones de funcionarios, con ciudadanos, cuyos nombres no coinciden con el encarte respectivo, ya que estos funcionarios fueron tomados de la cola de votantes, y aún así no hubo un escrutador, sin embargo en todos los casos, tales nombres si fueron encontrados en la lista nominal, correspondiente.

CASILLA 1738 CONTIGUA A

En esta casilla el TEE resolvió, que no se anula una casilla por falta de un escrutador.

CASILLA 1740 CONTIGUA B

En esta casilla el Tribunal resolvió que existieron sustituciones de funcionarios, con ciudadanos, cuyos nombres no coinciden en el encarte respectivo, sin embargo, en todos los casos tales nombres si fueron encontrados en las listas nominales correspondientes.

Los hechos citados constituyen irregularidades sustanciales que configuran la causal de nulidad de la votación recibida en las casillas, prevista en el artículo 73 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación; y consisten fundamentalmente en lo siguiente:

Como se desprende de las Actas de la Jornada Electoral y las Actas de Escrutinio y Cómputo de casilla señaladas, el hecho de que se procedió a la instalación de la casilla y fungieron como funcionarios de la misma durante toda la jornada electoral personas que no se encuentran en la publicación oficial y definitiva de integración e ubicación de casillas expedida por el Consejo electoral correspondiente; ni como propietarios, ni como suplentes. Aún más, en la mayoría de los casos no se puede constatar si los referidos ciudadanos aparecen en el listado nominal correspondiente a la sección en que fungieron como funcionarios de casilla; y en otros supuestos no aparecen en las referidas listas nominales.

Lo anterior ocasiona la falta de certeza en la integración las mesas directivas señaladas, al estar imposibilitados de verificar si las personas que recibieron los sufragios reunían los requisitos que deben cumplir conforme a la legislación vigente.

Se violentan por tanto los principios de certeza y legalidad que están obligados a tutelar todos los órganos electorales por mandato constitucional y legal, ya que no se respeta el procedimiento que debe seguirse para integrar las mesas directivas de casilla previsto en los artículos 188 y 191 del Código de la materia, imponiéndose arbitrariamente como funcionarios de casillas, a diversas personas que no son las autorizadas legalmente y no se encontraban debidamente identificadas.

Al haber en estas casillas recibido la votación personas distintas a las legalmente designadas se rompe con el principio de legalidad violentando normas de carácter público y de observancia general según lo establece el artículo 1 del Código Electoral citado; máxime que el código electoral determina el procedimiento a seguir para designar y capacitar a los funcionarios de las mesas directivas de casilla, los requisitos que deben cumplir para poder ser designados.

No debe pasar desapercibido para esta autoridad, que la violación a tales ordenamientos tuvo como consecuencia lógica y necesaria que se vulnerara en perjuicio del partido político que represento la garantía de seguridad jurídica tutelada por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; pues el penúltimo párrafo del citado artículo 188 establece el derecho de audiencia ineludible con el que contamos los institutos políticos para hacer valer durante el plazo de cinco días observaciones y objeciones respecto a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.

No existe ninguna constancia levantada en la casilla que nos ocupa que nos permita corroborar que actuaron en alguno de los casos de excepción que establece el Código; y en consecuencia durante toda la jornada electoral estuvieron recibiendo la votación diversas personas sin estar facultadas para ello como puede desprenderse también del acta final de escrutinio y cómputo levantada en la casilla.

Como se ha dicho, con las constancias que obran en los expedientes de casilla no puede acreditarse que se haya respetado el procedimiento que señala la ley en estos artículos, y singular relevancia representa el hecho de que en varias de estas casillas existen personas que actuaron como funcionarios de casilla sin aparecer en las listas nominales correspondientes a la sección en que fueron instaladas las casillas.

Las Mesas Directivas de Casilla y en su momento el Consejo municipal, al validar la elección en el Acta de Cómputo que se impugnó en su momento, vulneraron así mismo los artículos 116 fracción IV incisos a), b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el artículo 19 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco que establecen como una obligación para dichos órganos del Instituto Electoral de Chiapas, la de velar por la autenticidad y efectividad del sufragio, respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del sufragio, garantizando el secreto del voto y asegurando la autenticidad del escrutinio y cómputo, así como observar en todos sus actos los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

Se violan en consecuencia, y en perjuicio del instituto político que represento - como corresponsable en la organización y vigilancia del proceso electoral- los artículos legales citados como violados, en virtud de que la recepción de la votación por personas distintas a las legalmente facultadas y la instalación de las casillas en condiciones diferentes a las que establece el Código Electoral, vulneran los principios de certeza y legalidad, puesto que se incumple con los procedimientos para el nombramiento y designación de los funcionarios de casilla; el de certeza, al no reunir los funcionarios de estas casillas los requisitos de capacitación, selección e imparcialidad a las que tienden las normas para su designación y habilitación de esta función pública.

Por las razones expuestas es claro que se actualiza la causal de nulidad de la votación recibida en las casillas señaladas por acreditarse la hipótesis prevista en el artículo 73 del la Ley de Medios de Impugnación; por lo que resulta procedente que esta autoridad jurisdiccional decrete la nulidad de la votación recibida en estas casillas.

Aplican las siguientes jurisprudencias.

RECIBIR LA VOTACIÓN EN FECHA DISTINTA A LA SEÑALADA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA ELECCIÓN. SU INTERPRETACIÓN PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD.- (Se transcribe)

V. La recepción de la votación por personas u organismos distintos a los facultados por este Código;

SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL. (Se transcribe)

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR). (Se transcribe)

PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA. (Se transcribe)

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS FACULTADOS POR EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. CASO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD.- (Se transcribe)

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS FACULTADOS POR EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. ELEMENTOS PROBATORIOS QUE DEBEN TOMARSE EN CUENTA PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD.- (Se transcribe)

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS FACULTADOS POR EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. LA ACTUACIÓN DEL SECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA QUE HAYA SIDO ACREDITADO ANTE EL CONSEJO DISTRITAL COMO REPRESENTANTE DE PARTIDO ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD.- (Se transcribe)

ANÁLISIS DE CASILLAS IMPUGNADAS POR IRREGULARIDADES DURANTE LA JORNADA ELECTORAL, REFERENTES A INDUCCIÓN AL VOTO, GENTE PORTANDO PROPAGANDA DE PARTIDOS O CASILLAS INSTALADAS EN DONDE HAY PROPAGANDA DE ALGÚN CANDIDATO. (Se transcribe)

CASILLA 1606 BÁSICA

En esta casilla se impugnó la causal de nulidad por presión o inducción al voto, sobre la cual el TEE, determinó que no procede porque no existen pruebas físicas de esto.

CASILLA 1606 CONTIGUA A

Sobre esta casilla el Tribunal resuelve únicamente respecto a la inducción al voto que se dio en esta casilla, argumentando que esta casilla no puede ser anulada por esta causal porque no hay pruebas físicas que determinen que efectivamente hubo inducción al voto.

CASILLA 1606 CONTIGUA B

Sobre esta casilla el Tribunal resuelve únicamente respecto a la inducción al voto que se dio en esta casilla, argumentando que esta casilla no puede ser anulada por esta causal porque no hay pruebas físicas que determinen que efectivamente hubo inducción al voto.

CASILLA 1606 CONTIGUA F

Sobre esta casilla el Tribunal resuelve únicamente respecto a la inducción al voto que se dio en esta casilla, argumentando que esta casilla no puede ser anulada por esta causal porque no hay pruebas físicas que determinen que efectivamente hubo inducción al voto.

CASILLA 1609 CONTIGUA A

En esta casilla el Tribunal determinó que no es válido lo establecido respecto al perifoneo invitando a la ciudadanía a votar a favor de la candidata del PAN, ya que esto solo está evidenciado en la hoja de incidentes anexa al acta y porque además no se establece la hora en que se dio tal perifoneo.

CASILLA 1609 CONTIGUA B

En esta casilla el Tribunal determinó que no es válido lo establecido respecto al perifoneo invitando a la ciudadanía a votar a favor de la candidata del PAN, ya que esto solo está evidenciado en la hoja de incidentes anexa al acta y porque además no se establece la hora en que se dio tal perifoneo.

CASILLA 1616 BÁSICA

Además el Tribunal omite su determinación respecto al acarreo de gente que hubo en esta casilla, a pesar de haber especificado que presentan pruebas en video sobre ello.

CASILLA 1616 CONTIGUA A

Omitieron su resolución en lo relativo al escrito de protesta presentado ante el Presidente de la casilla, en el que se le notificaba que había una camioneta aproximadamente a 80 metro de distancia, esto se asentó en acta, y se especificó que se cuenta con pruebas en video donde claramente se percibe que hubo acarreo de electores a favor de un partido, induciendo con esto al voto.

CASILLA 1616 CONTIGUA B

Además el Tribunal omite su determinación respecto al acarreo de gente que hubo en esta casilla, a pesar de haber especificado que presentan pruebas en video sobre ello.

CASILLA 1646 BÁSICA

El Tribunal determinó en esta casilla respecto a la presencia de una persona portando una banderola de la candidata del PAN, que aún cuando se consigna en la hoja de incidentes, esto no es suficiente para anular la casilla, argumentando que no se sabe el tiempo que dicha persona permaneció en la casilla y si se trataba de un elector este solo estuvo el tiempo necesario para votar.

CASILLA 1675 CONTIGUA A

Se impugna que la casilla se instaló frente a una casa de campaña del PAN, y el Tribunal determina que esto no es causal de nulidad, sin tomar en cuenta que el propio Código Electoral del Estado en su artículo 190 establece que no deben instalarse casilla entre otros lados, en los locales de partidos políticos.

CASILLA 1725 BÁSICA

El Tribunal omitió resolver sobre las personas que asistieron a votar con propaganda del PAN, aún cuando se marcan las placas y el modelo del carro en el que estas personas llegaron.

CASILLA 1729 CONTIGUA A

El Tribunal determina que aún cuando aparece registrado en el acta de incidentes la intervención del Coordinador General del PAN, no se especifica el tiempo exacto que duró esto y en que consistió esto, así que no es causal de nulidad.

AGRAVIO.- Como se mencionando en párrafos anteriores, en las casillas que se identificarán más adelante existieron violaciones sustanciales, al haberse ejercido presión sobre los ciudadanos encargados de la mesa directiva de casilla y sobre los electores de tal manera que afectaron la libertad y el secreto del voto, lo cual tuvo relevancia en los resultados de la votación recibida en las referidas casillas.

Las circunstancias apuntadas en mi escrito recursal y que la responsable no estudio a profundidad, elementos constatables de las hojas y escritos de incidentes que se ejerció presión sobre los electores en esta casilla, siendo determinantes para los resultados de la votación recibida, en virtud de que, como puede desprenderse

de las constancias que obran en autos, las referidas irregularidades se desarrollaron durante gran parte de la jornada electoral, y de no haber existido esta presión sobre los electores el resultado final que se arrojó hubiera favorecido al Instituto Político que represento. Ponen en duda también la certeza de la votación recibida en estas casillas y atentan contra el principio de legalidad que debe regir todos y cada uno de los actos que se celebren con motivo de los comicios, tal y como lo establecen los artículos 19 de la Constitución estatal y de la normatividad electoral que establecen como una obligación para dichos órganos del Instituto Electoral de Chiapas, la de observar en todos sus actos los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

Se violenta el mandato del código electoral del estado que establece la obligación para las mesas directivas de las casillas señaladas de que, como autoridades durante la jornada electoral cumplan y hagan cumplir las leyes aplicables, respeten y hagan respetar la libre emisión y efectividad del sufragio, de garantizar el secreto del voto y de asegurar la autenticidad del escrutinio y cómputo.

No debe olvidarse que los presidentes de las Mesas Directivas de Casilla omitieron garantizar el secreto al voto y matener la estricta observancia del código en la materia, omitiendo así mismo suspender temporal o definitivamente la votación, al existir las circunstancias y hechos que han sido narrados y que impidieron la libre emisión y secreto del sufragio, atentando en contra de la seguridad personal de los electores, representantes de partidos y miembros de las mesas directivas de casilla.

En mérito, de lo anterior y de la inactividad de los presidentes de las mesas directivas correspondientes, omitieron retirar de las casillas a las personas que incurrieron en alteración grave del orden, impidieron la libre emisión del voto, violaron el secreto del sufragio, realizaron actos que afectaron la autenticidad del escrutinio o cómputo, e intimidaron y ejercieron violencia sobre los electores, los representantes de partidos y de los miembros de la mesa directiva.

Por otra parte se atentó en contra del marco normativo constitucional y legal en el estado, cuya tutela está directamente encaminada la prohibición a los actos que generen presión o coacción a los electores y a garantizar el voto libre y secreto. Así, se vulneraron los principios que establece la Constitución de comicios libres y auténticos, a través del sufragio universal, libre, secreto y directo. Se dejó de cumplir así mismo con el numeral 5 del código electoral del estado, el cual en los mismos términos, impera el respeto al sufragio universal, libre, secreto y directo y prohíbe las conductas que generen presión o coacción a los electores.

Por otra parte, los actos de presión a los electores en todos los casos fueron realizados por el Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional, y este último beneficiado de actos ilícitos se les entregó la constancia de mayoría y validez de la elección que se impugno, no obstante que había incurrido en clara violación al artículo del código en la materia, el cual establece las obligaciones a que están sujetos los partidos políticos en el estado.

La coacción realizada en las casillas de referencia, también se actualizó en forma de presión singular, mediante proselitismo realizado por los simpatizantes del citado instituto político **en la zona de las casillas**, lo cual se tradujo en una forma de presión sobre los electores, puesto que el fin fue influir en su ánimo para obtener votos en favor de dicho partido político, lesionando con ello la **libertad y el secreto del sufragio** tutelado por los artículos constitucionales y legales a que se ha hecho mención.

Todo lo antes descrito encuadra en la hipótesis normativa que prevé la causal de nulidad de votación recibida en estas casillas prevista en el artículo 73 IX del código electoral del estado.

PRESIÓN SOBRE EL ELECTORADO. LA INTERRUPCIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN SIN CAUSA JUSTIFICADA PODRÍA EQUIVALER (LEGISLACIÓN DE QUERÉTARO). (Se transcribe)

VIOLENCIA FÍSICA, COHECHO, SOBORNO O PRESIÓN SOBRE LOS FUNCIONARIOS DE LA MESA DIRECTIVA O DE LOS ELECTORES, COMO CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA (LEGISLACIÓN DE JALISCO). (Se transcribe)

VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA O LOS ELECTORES COMO CAUSAL DE NULIDAD. CONCEPTO DE. (LEGISLACIÓN DE GUERRERO Y LAS QUE CONTENGAN DISPOSICIONES SIMILARES). (Se transcribe)

VIOLENCIA FÍSICA O PERSONAL. EXTREMOS QUE SE DEBEN ACREDITAR PARA QUE SE CONFIGURE LA CAUSAL DE NULIDAD POR.- (Se transcribe)

PRESIÓN SOBRE LOS ELECTORES. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN.- (Se transcribe)

APARTADO CORRESPONDIENTE A LAS CASILLAS IMPUGNADAS Y RESUELTAS RESPECTO A LA CAUSAL DE NULIDAD DE ELECTORES QUE VOTARON EN ESTAS SIN APARECER EN LA LISTA NOMINAL.

CASILLA 1612 BÁSICA

En el sentido de que dos electores votaron en esta casilla, sin aparecer en la lista nominal el TEE resolvió que estos dos votos no son determinantes para el resultado de la casilla, por lo tanto no se ejerce como causal de nulidad.

CASILLA 1612 CONTIGUA A

En el sentido de que dos electores votaron en esta casilla, sin aparecer en la lista nominal el TEE resolvió que estos dos votos no son determinantes para el resultado de la casilla, por lo tanto no se ejerce como causal de nulidad.

CASILLA 1616 CONTIGUA A

En el sentido de que un elector votó en esta casilla, sin aparecer en la lista nominal el TEE resolvió que este voto no es determinante para el resultado de la casilla, por lo tanto no se ejerce como causal de nulidad.

CASILLA 1619 BÁSICA

En el sentido de que un elector votó en esta casilla, sin aparecer en la lista nominal el TEE resolvió que este voto no es determinante para el resultado de la casilla, por lo tanto no se ejerce como causal de nulidad.

CASILLA 1621 CONTIGUA A

En el sentido de que un elector votó en esta casilla, sin aparecer en la lista nominal el TEE resolvió que este voto no es determinante para el resultado de la casilla, por lo tanto no se ejerce como causal de nulidad.

CASILLA 1632 CONTIGUA A

En el sentido de que un elector votó en esta casilla, sin aparecer en la lista nominal el TEE resolvió que este voto no es determinante para el resultado de la casilla, por lo tanto no se ejerce como causal de nulidad.

CASILLA 1677 CONTIGUA A

En el sentido de que dos electores votaron en esta casilla, sin aparecer en la lista nominal el TEE resolvió que estos votos no son determinantes para el resultado de la casilla, por lo tanto no se ejerce como causal de nulidad.

CASILLA 1720 BÁSICA

El Tribunal omitió resolver sobre una persona que votó en esa casilla sin aparecer en la Lista Nominal de esa casilla.

CASILLA 1749 CONTIGUA B

En el sentido de que un elector votó en esta casilla, sin aparecer en la lista nominal el TEE resolvió que este voto no es determinante para el resultado de la casilla, por lo tanto no se ejerce como causal de nulidad.

CASILLA IMPUGNADA POR HABERSE INSTALADO EN LUGAR DISTINTO AL PUBLICADO EN EL ENCARTE OFICIAL.

CASILLA 1627 BÁSICA

El Tribunal omitió analizar la causal de nulidad respecto a la ubicación de la casilla, es decir lo relativo a que esta fue instalada en lugar distinto al lugar publicado en el encarte del Instituto Estatal Electoral.

El tribunal electoral omite estudiar que conforme a la normatividad estatal establece que, para el ejercicio del sufragio es necesario contar con credencial de elector, estar inscrito en el padrón y por tanto aparecer en la lista nominal de electores.

En tanto que el mismo código electoral establece que los Presidentes de las Mesas Directivas de Casilla deben respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del sufragio, estableciendo el procedimiento de votación, mediante la presentación de la credencial de elector y verificando el nombre en la lista nominal de electores, respectivamente.

En este orden de ideas si el tribunal no analizó de manera cualitativa la violación que se adujo de manera integral, sin que estudiara de manera particular las constancias que al efecto se indicaron es claro que falta al principio de exhaustividad, certeza y legalidad, como puede verse si el aquo no estudio esta causal, es claro que este tribunal en amplitud de jurisdicción debe hacerlo, para así garantizar un adecuado acceso a la justicia.

Interpretación del tribunal para la actualización de esta causal de nulidad:

- No basta que se pruebe que sufragaron sin tener derecho a ello un número determinado de electores, sino que además esa conducta debe ser determinante para el resultado de la votación.

40. SUFRAGAR SIN CREDENCIAL PARA VOTAR O SIN APARECER EN LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES. SU INTERPRETACIÓN PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSA DE NULIDAD. Criterios de jurisprudencias, Sala Central, Primer época

102. SUFRAGAR SIN CREDENCIAL PARA VOTAR O SIN APARECER EN LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES Y SIEMPRE QUE ELLO SEA DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN. CUANDO NO SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD.

Criterios de jurisprudencia, Sala central, segunda época

A continuación se presenta la relación de casillas en donde se presentaron diversas y graves irregularidades que causaron perjuicio a la coalición **"POR UN GOBIERNO DIFERENTE"**, motivo por el que se hace necesario un análisis exhaustivo a cada irregularidad y por lo consiguiente la nulidad de aquellas casillas en que se actualizan las causales que señala el artículo 57 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral, sirviendo de apoyo a estos razonamientos la tesis de jurisprudencia que a la letra dicen:

EXHAUSTIVIDAD PRINCIPIO DE. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN. (Se transcribe)

EXHAUSTIVIDAD, MODO DE CUMPLIR ESTE PRINCIPIO CUANDO SE CONSIDEREN INSATISFECHAS LAS FORMALIDADES ESENCIALES. (Se transcribe)

EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. COMO SE CUMPLE. (Se transcribe)

En esta tesitura, me permito presentar el análisis particular de cada una de las casillas en orden al número progresivo de sección electoral y a la causa de nulidad prevista en el artículo 57 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que establece que la votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite fehacientemente alguna de las siguientes causales:

A) QUE SE INSTALE Y FUNCIONE LA CASILLA SIN CAUSA JUSTIFICADA EN LUGAR DISTINTO AL SEÑALADO Y AUTORIZADO POR EL CONSEJO ELECTORAL CORRESPONDIENTE.

SECCIÓN 1607, CONTIGUA A

UBICACIÓN LEGAL: ESCUELA PRIMARIA FEDERAL LEONA VICARIA, AVENIDA ARRIAGA ENTRE CALLES REFORMA Y ALTAMIRANO, COLONIA LAS GRANJAS, 2a SECCIÓN KM 4.

La causal de nulidad de mérito se actualiza en dicha sección electoral, ya que analizadas las documentales públicas consistentes en acta de instalación y cierre de casilla y el encarte de ubicación e integración de casillas, se advierte que se instaló y funcionó en **Avenida Tonalá No. 59 Colonia Km. 4**, es decir, en lugar distinto al autorizado por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, sin que hubiese existido causa justificada para dicho cambio, debiendo ser su instalación y funcionamiento en el domicilio ubicado en la **"Escuela Primaria Federal Leona Vicario, Av. Arriaga entre Calles Reforma y Altamirano, Col. Las Granjas, 2a Sección Km.4"**, por lo que se vulnera el principio de certeza y legalidad al provocar confusión y desorientación a los electores respecto al lugar exacto en donde debían emitir su voto y como consecuencia no se reflejó la voluntad ciudadana en los resultados electorales, siendo dicha causa determinante en el resultado de la votación emitida en dicha casilla. Sirven de apoyo a esta argumentación, los criterios de jurisprudencia que a continuación se citan:

ACTAS ELECTORALES. LA FIRMA SIN PROTESTA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO CONVALIDA VIOLACIÓN LEGAL ALGUNA. (Se transcribe)

INSTALACIÓN DE LA CASILLA SIN CAUSA JUSTIFICADA EN LUGAR DISTINTO AL SEÑALADO POR LA JUNTA DISTRITAL CORRESPONDIENTE. INTERPRETACIÓN PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSA DE NULIDAD. (Se transcribe)

SECCIÓN 1616, CONTIGUA A

UBICACIÓN LEGAL: ESCUELA PRIMARIA FEDERAL PROF. MANUEL AGUILAR ALVAREZ, CALLE ANGOSTURA S/N, ENTRE ITZANTUM Y LINEA DE TRANSMISIONES MANZANA 85 FRACCIONAMIENTO 1º DE MAYO.

La causal de nulidad de mérito se actualiza en dicha sección electoral, ya que analizadas el acta de instalación y cierre de casilla y el encarte de ubicación e integración de casillas, así como de la hoja de incidentes se advierte que se instaló

y funcionó en el **Kinder Margarita Salazar de la Colonia 1° de Mayo**, es decir, en lugar distinto al autorizado por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, sin que hubiese existido causa justificada para dicho cambio, debiendo ser su instalación y funcionamiento en el domicilio ubicado en **"Escuela Primaria Federal Prof. Manuel Aguilar Álvarez, Calle Angostura s/n entre Itzantum y línea de Transmisión Manzana 85, Fraccionamiento 1° de Mayo"**, no obstante, dicha casilla se instalo y funciono en domicilio distinto, y si bien es cierto que el cambio de ubicación fue asentado en la hoja de incidentes por motivo de que la escuela se encontraba cerrada, cierto es también que las casillas **1616 Básica, 1616 Contigua B, 1616 Contigua C y 1616 Contigua D**, si fueron instaladas en el domicilio legal que aparece en el encarte, es decir en la **"Escuela Primaria Federal Prof. Manuel Aguilar Álvarez, Calle Angostura s/n entre Itzantum y Línea de Transmisión Manzana 85, Fraccionamiento 1° de Mayo"**, de lo que se infiere que el cambio de instalación fue injustificado y existió dolo en el cambio de ubicación, además, que los funcionarios de casilla, no dejaron el aviso o cartel de cambio de ubicación de casilla, infringiendo lo dispuesto por el numeral 213 del Código Sustantivo de la Materia, que literalmente preceptúa : **"En los casos de cambio de casilla por causa justificada, el nuevo sitio deberá estar ubicado dentro de la misma sección y en el lugar adecuado más próximo debiendo dejar aviso visible de la nueva ubicación en el exterior del lugar original ..."** por lo que se vulnera el principio de certeza y legalidad al provocar confusión y desorientación a los electores respecto al lugar exacto en donde debían emitir su voto y como consecuencia no se reflejo la voluntad ciudadana en los resultados electorales, siendo dicha circunstancia determinante en el resultado de la votación emitida el dicha casilla, por lo que es fundado el agravio que se hace valer, de acuerdo con el artículo 57 inciso a) de la Ley Adjetiva de la Materia. Sirven de apoyo a esta argumentación, los criterios de jurisprudencia que a continuación se citan:

ACTAS ELECTORALES. LA FIRMA SIN PROTESTA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO CONVALIDA VIOLACIÓN LEGAL ALGUNA. (Se transcribe)

INSTALACIÓN DE LA CASILLA SIN CAUSA JUSTIFICADA EN LUGAR DISTINTO AL SEÑALADO POR LA JUNTA DISTRITAL CORRESPONDIENTE. INTERPRETACIÓN PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSA DE NULIDAD. (Se transcribe)

B) QUE LA RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN SE REALICE POR PERSONAS U ÓRGANOS DISTINTOS A LAS FACULTADAS POR EL CÓDIGO ELECTORAL

SECCIÓN 1605, CONTIGUA B.

Del análisis al acta de instalación y cierre de casilla, acta de escrutinio y computo, acta de hoja de incidentes y constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales, se desprende que la **C. JUANA GÓMEZ VELASCO**, desempeño el cargo de **segundo escrutador**, sin aparecer incluida en la lista nominal de la sección que comprende la casilla de referencia, acto que viola el principio de legalidad al vulnerarse lo dispuesto en el numeral 136 del Código Sustantivo de la Materia que a la letra dice: **"Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos residentes en la sección respectiva..."**, actualizándose la causal de nulidad contemplada en el artículo 57, inciso b) de la Ley Adjetiva de la Materia, por lo que, es fundado el agravio que se hace valer, toda vez que se acredita la actuación de una persona no facultada por la ley para recibir la votación. Fundamentando estos razonamientos en las tesis de Jurisprudencia que a continuación se mencionan:

SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL. (Se transcribe)

PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA. (Se transcribe)

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR).(Se transcribe)

SECCIÓN 1606, CONTIGUA F.

Del análisis al acta de instalación y cierre de casilla, acta de escrutinio y computo, acta de hoja de incidentes y constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales, se desprende que el **C. ROSSEL MAGIAS CANCINO**, desempeño el cargo de primer escrutador, no aparece incluido en la lista nominal de la sección que comprende la casilla de referencia, acto que viola el principio de legalidad al vulnerarse lo dispuesto en el numeral 136 del Código Sustantivo de la Materia que a la letra dice: **"Las mesas directivas de casilla estarán integradas por**

ciudadanos residentes en la sección respectiva...7', actualizándose la causal de nulidad contemplada en el artículo 57, inciso b) de la Ley Adjetiva de la Materia, por lo que, es fundado el agravio que se hace valer, toda vez que se acredita la actuación de una persona no facultada por la ley para recibir la votación. Fundamentando estos razonamientos en las tesis de Jurisprudencia siguientes:

SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL. (Se transcribe)

PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA. (Se transcribe)

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR). (Se transcribe)

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS FACULTADOS POR EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. CASO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD. (Se transcribe)

SECCIÓN 1610, CONTIGUA C.

En esta casilla el TRIBUNAL ELECTORAL ESTATAL resolvió que existieron sustituciones de funcionarios, con ciudadanos, cuyos nombres no coinciden en el encarte respectivo, sin embargo, en todos los casos tales nombres si fueron encontrados en las listas nominales correspondientes.

Del análisis al acta de instalación y cierre, acta de escrutinio y computo, acta de hoja de incidentes y constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales, se desprende que el C. ABRAHAM SÁNCHEZ JIMÉNEZ, desempeño el cargo de segundo escrutador, sin aparecer incluido en la lista nominal de la sección que comprende a la referida casilla, acto que viola el principio de legalidad al vulnerarse lo dispuesto en el numeral 136 del Código Sustantivo de la Materia que a la letra dice: "Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos residentes en la sección respectiva...", actualizándose la causal de nulidad contemplada en el artículo 57, inciso b) de la Ley Adjetiva de la Materia, por lo que, es fundado el agravio que se hace valer, toda vez que se acredita la actuación de una persona no facultada por la ley para recibir la votación. Fundamentando estos razonamientos en las siguientes tesis de Jurisprudencia:

SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL. (Se transcribe)

PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA. (Se transcribe)

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR). (Se transcribe)

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS FACULTADOS POR EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. CASO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD. (Se transcribe)

SECCIÓN 1612, CONTIGUA B.

En esta casilla el TRIBUNAL ELECTORAL ESTATAL resolvió que existieron sustituciones de funcionarios, con ciudadanos, cuyos nombres no coinciden en el encarte respectivo, sin embargo, en todos los casos tales nombres si fueron encontrados en las listas nominales correspondientes, del análisis al acta de instalación y cierre de casilla, acta de escrutinio y computo, acta de hoja de incidentes y constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales, se desprende que el C. EDUARDO SUAREZ VILLATORO, desempeño el cargo de primer escrutador, sin aparecer incluido en la lista nominal de la sección que comprende a la referida casilla, acto que viola el principio de legalidad al vulnerarse lo dispuesto en el numeral 136 del Código Sustantivo de la Materia que a la letra dice: "Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos residentes en la sección respectiva...", actualizándose la causal de nulidad contemplada en el artículo 57, inciso b) de la Ley Adjetiva de la Materia, por lo que, es fundado el agravio que se hace valer, toda vez que se acredita la actuación de una persona no facultada por la ley para recibir la votación.

Fundamentando estos razonamientos en las tesis de Jurisprudencia que a la letra dicen:

SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL. (Se transcribe)

PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA. (Se transcribe)

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR). (Se transcribe)

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS FACULTADOS POR EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. CASO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD. (Se transcribe)

SECCIÓN 1614, CONTIGUA B.

Del análisis al acta de instalación y cierre de casilla, acta de escrutinio y computo, acta de hoja de incidentes y constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales, se desprende que la C. SARA JAZO GRANADOS, desempeño el cargo de segundo escrutador, sin aparecer incluida en la lista nominal de la sección que comprende a la referida casilla, acto que viola el principio de legalidad al vulnerarse lo dispuesto en el numeral 136 del Código Sustantivo de la Materia que a la letra dice: "Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos residentes en la sección respectiva...", actualizándose la causal de nulidad contemplada en el artículo 57, inciso b) de la Ley Adjetiva de la Materia, por lo que, es fundado el agravio que se hace valer, toda vez que se acredita la actuación de una persona no facultada por la ley para recibir la votación. Fundamentando estos razonamientos en las siguientes tesis de Jurisprudencia:

SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL. (Se transcribe)

PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA. (Se transcribe)

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR). (Se transcribe)

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS FACULTADOS POR EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. CASO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD.(Se transcribe)

SECCIÓN 1615, CONTIGUA A.

Del análisis al acta de instalación y cierre de casilla, acta de escrutinio y computo, acta de hoja de incidentes y constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales, se desprende que la C. JOSEFA DEL CARMEN GÓMEZ MEDINA, desempeño el cargo de segundo escrutador, sin aparecer incluida en la lista nominal de la sección que comprende a la referida casilla, acto que viola el principio de legalidad al vulnerarse lo dispuesto en el numeral 136 del Código Sustantivo de la Materia que a la letra dice: "Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos residentes en la sección respectiva...", actualizándose la causal de nulidad contemplada en el artículo 57, inciso b) de la Ley Adjetiva de la Materia, por lo que, es fundado el agravio que se hace valer, toda vez que se acredita la actuación de una persona no facultada por la ley para recibir la votación. Fundamentando estos razonamientos en las tesis de Jurisprudencia siguientes:

SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL. (Se transcribe)

PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA(Se transcribe)

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLACON UNA PERSONA NO DESIGNADA

NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR). (Se transcribe)

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS FACULTADOS POR EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. CASO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD. (Se transcribe)

SECCIÓN 1622, CONTIGUA A.

Del análisis al acta de instalación y cierre de casilla, acta de escrutinio y computo, acta de hoja de incidentes y constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales, se desprende que la C. ZENEYDA LÓPEZ LÓPEZ, desempeño el cargo de primer escrutador, sin aparecer incluida en la lista nominal de la sección que comprende a la referida casilla, acto que viola el principio de legalidad al vulnerarse lo dispuesto en el numeral 136 del Código Sustantivo de la Materia que a la letra dice: "Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos residentes en la sección respectiva...", actualizándose la causal de nulidad contemplada en el artículo 57, inciso b) de la Ley Adjetiva de la Materia, por lo que, es fundado el agravio que se hace valer, toda vez que se acredita la actuación de una persona no facultada por la ley para recibir la votación. Fundamentando estos razonamientos en las tesis de Jurisprudencia que dicen:

SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL. (Se transcribe)

PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA. (Se transcribe)

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR). (Se transcribe)

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS FACULTADOS POR EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. CASO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD. (Se transcribe)

SECCIÓN 1623, CONTIGUA A.

Del análisis al acta de instalación y cierre de casilla, acta de escrutinio y computo, acta de hoja de incidentes y constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales, se desprende que el C. JUAN SANTIZ LÓPEZ, desempeño el cargo de segundo escrutador, sin aparecer incluido en la lista nominal de la sección que comprende a la referida casilla, acto que viola el principio de legalidad al vulnerarse lo dispuesto en el numeral 136 del Código Sustantivo de la Materia que a la letra dice: "Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos residentes en la sección respectiva...", actualizándose la causal de nulidad contemplada en el artículo 57, inciso b) de la Ley Adjetiva de la Materia, por lo que, es fundado el agravio que se hace valer, toda vez que se acredita la actuación de una persona no facultada por la ley para recibir la votación. Fundamentando estos razonamientos en las siguientes tesis de Jurisprudencia:

SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL. (Se transcribe)

PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA. (Se transcribe)

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE ACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR). (Se transcribe)

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS FACULTADOS POR EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. CASO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD. (Se transcribe)

SECCIÓN 1623, CONTIGUA A.

Del análisis al acta de instalación y cierre de casilla y al acta de escrutinio y computo se advierte que no se integro debidamente ya que el C. JAVIER DE JESÚS CARPIÓ LIEVANO, aparece en el encarte de ubicación e integración de casillas como secretario, siendo que en las actas de instalación y cierre de casilla, de escrutinio y computo, hojas de actas de incidentes y constancia de clausura de

casilla y remisión de los paquetes electorales, aparece fungiendo a la vez como presidente y secretario, debiendo en todo caso haber aplicado el procedimiento de instalación que señala el numeral 210 del Código Electoral Local, usurpándose la función de presidente de casilla, por lo que, al no integrarse legalmente la casilla carece de validez todo lo actuado, puesto que viola el principio de legalidad y objetividad así como vulnera lo dispuesto por el artículo 137 del Código Sustantivo de la Materia, que señala que: " Las mesas directivas de casilla se integraran con un presidente, un secretario, dos escrutadores y tres suplentes comunes designados por el Consejo Municipal Electoral, por insaculación del listado nominal de electores, de conformidad con lo previsto por el presente Código...". Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia de texto:

ESCRUTADORES. SU AUSENCIA TOTAL DURANTE LA FASE DE RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN, ES MOTIVO SUFICIENTE PARA CONSIDERAR QUE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA SE INTEGRÓ INDEBIDAMENTE. (Se transcribe)

SECCIÓN 1624, BÁSICA.

Del análisis al acta de instalación y cierre de casilla, acta de escrutinio y computo, acta de hoja de incidentes y constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales, se desprende que el C. ROSARIO G RAM AJOS MARTÍNEZ, desempeño el cargo de primer escrutador, sin aparecer y estar incluido en la lista nominal de la sección que comprende a la casilla de referencia, acto que viola el principio de legalidad al vulnerarse lo dispuesto en el numeral 136 del Código Sustantivo de la Materia que a la letra dice: "Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos residentes en la sección respectiva...", actualizándose la causal de nulidad contemplada en el artículo 57, inciso b) de la Ley Adjetiva de la Materia, por lo que, es fundado el agravio que se hace valer, toda vez que se acredita la actuación de una persona no facultada por la ley para recibir la votación. Sirven de apoyo a los razonamientos expuestos las tesis de Jurisprudencia:

SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL. (Se transcribe)

PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA. (Se transcribe)

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR). (Se transcribe)

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS FACULTADOS POR EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. CASO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD. (Se transcribe)

SECCIÓN 1640, BÁSICA.

Del análisis al acta de instalación y cierre de casilla, acta de escrutinio y computo, acta de hoja de incidentes y constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales, se desprende que la C. MARTHA MARÍA SÁNCHEZ PÉREZ, desempeño el cargo de primer escrutador, sin aparecer incluido en la lista nominal de la sección que comprende a la casilla de referencia, acto que viola el principio de legalidad al vulnerarse lo dispuesto en el numeral 136 del Código Sustantivo de la Materia que a la letra dice: "Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos residentes en la sección respectiva...", actualizándose la causal de nulidad contemplada en el artículo 57, inciso b) de la Ley Adjetiva de la Materia, por lo que, es fundado el agravio que se hace valer, toda vez que se acredita la actuación de una persona no facultada por la ley para recibir la votación. Sirven de apoyo a los razonamientos expuestos las tesis de Jurisprudencia:

SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL. (Se transcribe)

PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA. (Se transcribe)

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR). (Se transcribe)

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS FACULTADOS POR EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. CASO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD. (Se transcribe)

SECCIÓN 1650, BÁSICA.

Del análisis al acta de instalación y cierre de casilla, acta de escrutinio y computo, acta de hoja de incidentes y constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales, se desprende que el C. AROLDO VELASCO MEDINA, desempeño el cargo de segundo escrutador, sin aparecer incluido en la lista nominal de la sección que comprende a la casilla en mención, acto que viola el principio de legalidad al vulnerarse lo dispuesto en el numeral 136 del Código Sustantivo de la Materia que a la letra dice: "Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos residentes en la sección respectiva...", actualizándose la causal de nulidad contemplada en el artículo 57, inciso b) de la Ley Adjetiva de la Materia, por lo que, es fundado el agravio que se hace valer, toda vez que se acredita la actuación de una persona no facultada por la ley para recibir la votación. Sirven de apoyo a los razonamientos expuestos las tesis de Jurisprudencia:

SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL. (Se transcribe)

PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA. (Se transcribe)

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR). (Se transcribe)

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS FACULTADOS POR EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. CASO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD. (Se transcribe)

SECCIÓN 1650, BÁSICA.

Del análisis al acta de instalación y cierre de casilla, el acta de escrutinio y computo, la hoja de acta de incidentes y la constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales, se advierte que al faltar la C. MARTHA GARCÍA RUIZ, segundo escrutador de la casilla, según encarte de ubicación e integración de casillas, tomando su lugar el C. ALDO VELASCO MEDINA, Representante Suplente del Partido Acción Nacional ante la casilla 1651 Básica, con el cargo de segundo escrutador, justificándose dicha aseveración con la prueba consistente en la relación de representantes de partidos políticos acreditados ante la casilla, por lo que, se actualiza la causal de nulidad ya que constituye una violación sustancial al proceso electoral y a los fines que persigue el órgano electoral en la emisión y recepción del voto, como son la certeza y legalidad de las actuaciones de los funcionarios de casillas, en virtud de la parcialidad del segundo escrutador en el desempeño de su actuación a favor de la candidata postulada por el Partido Político Acción Nacional, por encontrarse afiliado a dicho ente político y como consecuencia tener compromisos partidarios, siendo razón suficiente para tenerse por acreditada la causal invocada, en virtud de que el Código Electoral del Estado de Chiapas establece la ciudadanización de la integración y funcionamiento de las casillas, excluyendo de toda posibilidad a los representantes de partidos políticos, esto de conformidad con el artículo 210, Párrafo Segundo de la Ley en comento, que señala, que: " Ningún representante de Partido Político podrá asumir las funciones de Presidente, Secretario o Escrutador de la mesa directiva de casilla". Sirviendo de apoyo a lo antes expuesto la tesis de Jurisprudencia que a la letra expresa:

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS FACULTADOS POR EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. LA ACTUACIÓN DEL SECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA QUE HAYA SIDO ACREDITADO ANTE EL CONSEJO DISTRITAL COMO REPRESENTANTE DE PARTIDO ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD.- (Se transcribe)

SECCIÓN 1650, CONTIGUA A.

Del análisis al acta de instalación y cierre de casilla, acta de escrutinio y computo, hojas de incidentes y constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales, se desprende que la casilla se instaló y funcionó sin el secretario, ya que no se presentó la C. ALEJANDRA SEGURA TORRES, quien aparece en el encarte de ubicación e integración de casillas como secretario, debiendo en todo caso haber aplicado el procedimiento de instalación que señala el numeral 210 del

Código Electoral Local, de lo que se infiere que la actividad del secretario fue usurpado por uno de los que integro la casilla, por lo que, al no integrarse legalmente la casilla carece de validez todo lo actuado, puesto que viola el principio de legalidad y objetividad así como vulnera lo dispuesto por el artículo 137 del Código Sustantivo de la Materia, que señala que: Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia de texto:

ESCRUTADORES. SU AUSENCIA TOTAL DURANTE LA FASE DE RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN, ES MOTIVO SUFICIENTE PARA CONSIDERAR QUE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA SE INTEGRÓ INDEBIDAMENTE. (Se transcribe)

SECCIÓN 1652, CONTIGUA A.

Del análisis al acta de instalación y cierre de casilla, acta de escrutinio y cómputo, acta de hoja de incidentes y constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales, se desprende que la C. NELLY SALAZAR VALENCIA, desempeño el cargo de primer escrutador, sin aparecer incluida en la lista nominal de la sección que comprende a la casilla, acto que viola el principio de legalidad al vulnerarse lo dispuesto en el numeral 136 del Código Sustantivo de la Materia que a la letra dice: "Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos residentes en la sección respectiva...", actualizándose la causal de nulidad contemplada en el artículo 57, inciso b) de la Ley Adjetiva de la Materia, por lo que, es fundado el agravio que se hace valer, toda vez que se acredita la actuación de una persona no facultada por la ley para recibir la votación. Sirven de apoyo a los razonamientos expuestos las tesis de Jurisprudencia:

SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL. (Se transcribe)

PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA. (Se transcribe)

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR). (Se transcribe)

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS FACULTADOS POR EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. CASO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD. (Se transcribe)

SECCIÓN 1658, CONTIGUA A.

Del análisis al acta de instalación y cierre de casilla, acta de escrutinio y cómputo, acta de hoja de incidentes y constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales, se desprende que el C. ENRIQUE IBARRA PINEDA, desempeño el cargo de presidente, sin aparecer incluido en la lista nominal de la sección que comprende a la referida casilla, acto que viola el principio de legalidad al vulnerarse lo dispuesto en el numeral 136 del Código Sustantivo de la Materia que a la letra dice: "Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos residentes en la sección respectiva...", actualizándose la causal de nulidad contemplada en el artículo 57, inciso b) de la Ley Adjetiva de la Materia, por lo que, es fundado el agravio que se hace valer, toda vez que se acredita la actuación de una persona no facultada por la ley para recibir la votación. Sirven de apoyo a los razonamientos expuestos las tesis de Jurisprudencia:

SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON LAS PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL. (Se transcribe)

PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA. (Se transcribe)

PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA. (Se transcribe)

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS FACULTADOS POR EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. CASO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD. (Se transcribe)

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS . LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR) (Se transcribe)

SECCIÓN 1660, BÁSICA.

Del análisis al acta de instalación y cierre de casilla, acta de escrutinio y cómputo, acta de hoja de incidente y constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales, se desprende que el C. FRANCISCO JAVIER CASTELLANOS HERNÁNDEZ, desempeño el cargo secretario, sin aparecer incluido en la lista nominal de la sección que comprende a la casilla en mención, acto que viola el principio de legalidad al vulnerarse lo dispuesto en el numeral 136 del Código Sustantivo de la Materia que a la letra dice: “Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos residentes en la sección respectiva...”, actualizándose la causal de nulidad contemplada en el artículo 57, inciso b) de la Ley Adjetiva de la Materia, por lo que, es fundado el agravio que se hace valer, toda vez que se acredita la actuación de una persona no facultada por la ley para recibir la votación. Sirven de apoyo a los razonamientos expuestos las tesis de Jurisprudencia:

SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL. (Se transcribe)

PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA. (Se transcribe)

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR). (Se transcribe)

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS FACULTADOS POR EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. CASO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD. (Se transcribe)

SECCIÓN 1660, CONTIGUA A

Del análisis al acta de instalación y cierre de casilla, acta de escrutinio y cómputo, acta de hoja de incidente y constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales, se desprende que la C. SUSANA MABEL MICELI, desempeño el cargo de segundo escrutador, sin aparecer incluida en la lista nominal de la sección que comprende a la casilla de referencia, acto que viola el principio de legalidad al vulnerarse lo dispuesto en el numeral 136 del Código Sustantivo de la Materia, que a la letra dice: “Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos residentes en la sección respectiva...”, actualizándose la causal de nulidad contemplada en el artículo 57, inciso b) de la Ley Adjetiva de la Materia, por lo que, es fundado el agravio que se hace valer, toda vez que se acredita la actuación de una persona no facultada por la ley para recibir la votación. Sirven de apoyo a los razonamientos expuestos las tesis de Jurisprudencia:

SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL. (Se transcribe)

PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA. (Se transcribe)

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR). (Se transcribe)

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS FACULTADOS POR EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. CASO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD. (Se transcribe)

SECCIÓN 1663, CONTIGUA A.

Del análisis al acta de instalación y cierre de casilla, acta de escrutinio y cómputo, acta de hoja de incidentes y constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales, se desprende que la C. GUADALUPE SÁNCHEZ BAUTISTA, desempeño el cargo de presidente, sin aparecer incluida en la lista nominal de la sección que comprende a la casilla en mención, acto que viola el principio de legalidad al vulnerarse lo dispuesto en el numeral 136 del Código Sustantivo de la Materia que a la letra dice: “Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos residente en la sección respectiva...”, actualizándose la causal de nulidad contemplada en el artículo 57, inciso b) de la Ley Adjetiva de la Materia, por lo que, es fundado el agravio que se hacer valer, toda vez que se acredita la actuación de una persona no facultada por la ley para

recibir la votación. Sirven de apoyo a los razonamientos expuestos las tesis de Jurisprudencia:

SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL. (Se transcribe)

PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA. (Se transcribe)

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR). (Se transcribe)

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS FACULTADOS POR EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. CASO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD.(Se transcribe)

SECCIÓN 1664, CONTIGUA A.

Del análisis al acta de instalación y cierre de casilla, acta de escrutinio y cómputo, acta de hoja de incidentes y constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales, se desprende que la C. MAURILIA CARMELA SÁNCHEZ CASTRO, desempeño el cargo de secretario, sin aparecer incluida en la lista nominal de la sección que comprende a la casilla, acto que viola el principio de legalidad al vulnerarse lo dispuesto en el numeral 136 del Código Sustantivo de la Materia que a la letra dice: “Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos residentes en la sección respectiva...”, actualizándose la causal de nulidad contemplada en el artículo 57, inciso b) de la Ley Adjetiva de la Materia, por lo que, es fundado el agravio que se hace valer, toda vez que se acredita la actuación de una persona no facultada por la ley para recibir la votación. Sirven de apoyo a los razonamientos expuestos las tesis de Jurisprudencia:

SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL. (Se transcribe)

PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA. (Se transcribe)

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR). (Se transcribe)

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS FACULTADOS POR EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. CASO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD.(Se transcribe)

SECCIÓN 1675, CONTIGUA A

De la documental pública consistente en la hoja de acta de incidentes, se percibe que a las 2:30 horas el C. JOSE ALFREDO AGUILAR RUBIO, secretario de la casilla se ausentó de manera definitiva sin que otra persona lo sustituyera, así lo hacen constar y sirven de prueba el acta de instalación y cierre, el acta de escrutinio y cómputo y la constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales, de lo que se deduce que la actividad del secretario fue usurpado por una de las personas que integró la casilla, por lo que, al no integrarse legalmente la casilla carece de validez todo lo actuado en ella puesto que viola el principio de legalidad y objetividad así como vulnera lo dispuesto por el artículo 137 del Código Sustantivo de la Materia, que señala, que: “Las mesas directivas de casilla se integraran con un presidente, un secretario, dos escrutadores y tres suplentes comunes designados por el Consejo Municipal Electoral, por insaculación del listado nominal de electores, de conformidad con lo previsto por el presente Código...”Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia de texto:

ESCRUTADORES. SU AUSENCIA TOTAL DURANTE LA FASE DE RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN, ES MOTIVO SUFICIENTE PARA CONSIDERAR QUE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA SE INTEGRÓ IDEBIDAMENTE. (Se transcribe)

SECCIÓN 1685, CONTIGUA B

Del análisis al acta de instalación y cierre de casilla, el acta de escrutinio y cómputo, la hoja de acta de incidentes y la constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales, se advierte que al faltar la C. JUANA

OCHOA GONZALEZ, secretario de la casilla y el C. GILBERTO EUGENIO JIMÉNEZ CAMERAS, primer escrutador de la casilla, la C. IVETTE CAROLINA RUEDA LÓPEZ, segundo escrutador tomó el cargo de secretario y la C. LUZ AMÉRICA SANTIZO MUÑOZ, el cargo de primer escrutador, según encarte de ubicación e integración de casillas, tomando el cargo de segundo escrutador la C. ROCIO DEL CARMEN LOZANO ROBLES, quien fungió como Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante la casilla 1710 Contigua A, dicha circunstancia se acredita plenamente con la relación de representantes de partidos políticos acreditados ante las casillas, actualizándose en dicha casilla la causal de nulidad invocada, ya que constituye una violación sustancial al proceso electoral y a los fines que persigue el órgano electoral en la emisión y recepción del voto, como son la certeza y legalidad de las actuaciones de los funcionarios de casillas, en virtud de la parcialidad en el desempeño de su actuación a favor de la candidata postulada por el Partido Acción Nacional, además de encontrarse afiliado a dicho ente político y como consecuencia tener compromisos partidarios, siendo razón por demás suficiente y determinante para la procedencia de la nulidad de la votación recibida en la casilla de referencia, en virtud de que el Código Electoral del Estado de Chiapas, establece la ciudadanización de la integración y funcionamiento de las casillas, excluyendo de toda posibilidad a los representantes de los partidos políticos, esto de conformidad con el artículo 210, Párrafo Segundo de la citada Ley, que señala, que: “Ningún representante de Partido Político podrá asumir las funciones de Presidente, Secretario o Escrutador de la mesa directiva de casilla”. Sirve de apoyo a lo antes expuesto la tesis de Jurisprudencia que a la letra dice:

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS FACULTADOS POR EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. LA ACTUACIÓN DEL SECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA QUE HAYA SIDO ACREDITADO ANTE EL CONSEJO DISTRITAL COMO REPRESENTANTES DE PARTIDO ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD.- (Se transcribe)

SECCIÓN 1686, BÁSICA.

Del análisis al acta de instalación y cierre de casilla, acta de escrutinio y cómputo, acta de hoja de incidentes y constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales, se desprende que la C. OLGA CATALINA REYES LIY, desempeño el cargo de presidente, asimismo la C. KARLA BONIFAZ GÁLVEZ, desempeño el cargo de secretario y la C. MARIA DE LOURDES SÁNCHEZ RAFAEL, desempeño el cargo de segundo escrutador, sin aparecer incluidos en la lista nominal de la sección que comprende a la casilla en mención, acto que viola el principio de legalidad al vulnerarse lo dispuesto en el numeral 136 del Código Sustantivo de la Materia que a la letra dice: “Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos residentes en la sección respectiva...”, actualizándose la causal de nulidad contemplada en el artículo 57, inciso b) de la Ley Adjetiva de la Materia, por lo que, es fundado el agravio que se hace valer, toda vez que se acredita la actuación de una persona no facultada por la ley para recibir la votación. Sirven de apoyo a los razonamientos expuestos las siguientes tesis de Jurisprudencia con el rubro:

SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL. (Se transcribe)

PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA. (Se transcribe)

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR). (Se transcribe)

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS FACULTADOS POR EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. CASO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD. (Se transcribe)

SECCIÓN 1687, CONTIGUA A.

Del análisis de la hoja de acta de incidentes, la cual merece valor probatorio pleno de conformidad con la Ley de la Materia, se advierte que a las 8:00 horas, al faltar la secretaria de la casilla, según encarte de ubicación e integración de casillas la C. LORENA ALEJANDRA RUIZ MORALES, tomando su lugar el primer escrutador y el segundo escrutador el lugar del primero y no habiendo quien participara el C. ARMANDO CRUZ LÓPEZ, Representante Suplente del Partido Acción Nacional ante la casilla, ocupo el cargo de segundo escrutador, dicha circunstancia se demuestra con dicha documental y con la relación de los representantes de partidos políticos acreditados ante las casillas, el acta de instalación y cierre, el acta de escrutinio y cómputo, la hoja de acta de incidentes y

la constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales, por lo que, se actualiza la causal de nulidad invocada, ya que constituye una violación sustancial al proceso electoral y a los fines que persigue el órgano electoral en la emisión y recepción del voto, como son la certeza y legalidad de las actuaciones de los funcionarios de casillas, en virtud de la parcialidad en el desempeño de su actuación a favor de la candidata postulada por el Partido Acción Nacional, además de encontrarse afiliado a un partido político y como consecuencia tener compromisos partidarios, siendo razón suficiente esta grave irregularidad para declararse nula la votación recibida en la casilla antes citada, en virtud de que el Código Electoral del Estado de Chiapas, establece la ciudadanización de la integración y funcionamiento de las casillas, excluyendo de toda posibilidad a los representantes de los partidos políticos, esto de conformidad con el artículo 210, Párrafo Segundo de la Ley invocada, que señala, que: “Ningún representantes de Partido Político podrá asumir las funciones de Presidente, Secretario o Escrutador de la mesa directiva de casilla”. Sirve de apoyo a lo antes expuesto la tesis de Jurisprudencia a la letra dice:

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS FACULTADOS POR EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. LA ACTUACIÓN DEL SECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA QUE HAYA SIDO ACREDITADO ANTE EL CONSEJO DISTRITAL COMO REPRESENTANTE DE PARTIDO ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD.- (Se transcribe)

SECCIÓN 1687, CONTIGUA A.

Del análisis al acta de instalación y cierre de casilla, acta de escrutinio y cómputo, acta de hoja de incidentes y constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales, se desprende que el C. ARMANDO CRUZ LÓPEZ, desempeño el cargo de segundo escrutador, sin aparecer incluido en la lista nominal de la sección que comprende a la casilla en mención, acto que viola el principio de legalidad al vulnerarse lo dispuesto en el numeral 136 del Código Sustantivo de la Materia que a la letra dice: “Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos residentes en la sección respectiva...”, actualizándose la causal de nulidad contemplada en el artículo 57, inciso b) de la Ley Adjetiva de la Materia, por lo que, es fundado el agravio que se hace valer, toda vez que se acredita la actuación de una persona no facultada por la ley para recibir la votación. Sirven de apoyo a los razonamientos expuestos las tesis de Jurisprudencia:

SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL. (Se transcribe)

PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SOLO VIVIR EN ELLA. (Se transcribe)

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR). (Se transcribe).

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS FACULTADOS POR EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. CASO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD. (Se transcribe)

SECCIÓN 1694, CONTIGUA A.

Del análisis a la hoja de acta de incidentes, la cual merece valor probatorio pleno de conformidad con la Ley de la Materia, se percibe que a las 8:45 horas, se abrió la casilla con un retraso de 45 minutos, debido a que no se presentaron ni el secretario, el segundo escrutador y los suplentes, así lo hacen constar los CC. VIANNEY MUÑOZ LLAVEN y RIGOBERTO MANCILLA COUTIÑO, presidente y primer escrutador de la casilla, quienes si aparecen en el encarte de ubicación e integración de casillas como secretario y primer escrutador y sirven de prueba el acta de instalación y cierre, el acta de escrutinio y cómputo y la constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales, de lo que se infiere que la actividad del se (sic) integrantes de la casilla, por lo que, al no integrarse legalmente la casilla carece de validez todo lo actuado, puesto que viola el principio de legalidad y objetividad así como vulnera lo dispuesto por el artículo 137 del Código Sustantivo de la Materia, que señala, que: “Las mesas directivas de casilla se integraran con un presidente, un secretario, dos escrutadores y tres suplentes comunes designados por el Consejo Municipal Electoral, por insaculación del listado nominal de electores, de conformidad con lo previsto por el presente Código...”Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia de texto:

ESCRUTADORES. SU AUSENCIA TOTAL DURANTE LA FASE DE RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN, ES MOTIVO SUFICIENTE PARA CONSIDERAR QUE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA SE INTEGRO INDEBIDAMENTE. (Se transcribe)

SECCIÓN 1700, CONTIGUA B

Del análisis al acta de instalación y cierre de casilla, acta de escrutinio y cómputo, acta de hoja de incidentes y constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales, se desprende que el C. GUADALUPE FERNÁNDEZ ESTRADA, desempeño el cargo de primer escrutador, sin aparecer incluido en la lista nominal de la sección que comprende a la casilla, acto que viola el principio de legalidad al vulnerarse lo dispuesto en el numeral 136 del Código Sustantivo de la Materia que a la letra dice: “Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos residentes en la sección respectiva....”, actualizándose la causal de nulidad contemplada en el artículo 57, inciso b) de la Ley Adjetiva de la Materia, por lo que, es fundado el agravio que se hace valer, toda vez que se acredita la actuación de una persona no facultada por la ley para recibir la votación. Sirven de apoyo a los razonamientos expuestos las tesis de Jurisprudencia:

SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL. (Se transcribe)

PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA. (Se transcribe)

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR). (Se transcribe)

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS FACULTADOS POR EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. CASO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD. (Se transcribe)

SECCIÓN 1703, BÁSICA

Del análisis al acta de instalación y cierre de casilla, el acta de escrutinio y cómputo, la hoja de acta de incidentes y la constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales, se advierte que al faltar el C. JOSÉ EDEL VÁZQUEZ MENDOZA, primer escrutador de la casilla, según encarte de ubicación e integración de casillas, tomando su lugar el C. CIPRIANO CHÁVEZ MARTÍNEZ, Representante Suplente del Partido Acción Nacional ante la casilla, ocupo el cargo de primer escrutador, acreditándose fehacientemente dicha circunstancia con las citadas documentales públicas y con la relación de representantes de partidos políticos acreditados ante la casilla, por lo que, se actualiza la causal de nulidad ya que constituye una violación sustancial al proceso electoral y a los fines que persigue el órgano electoral en la emisión y recepción del voto, como son la certeza y legalidad de las actuaciones de los funcionarios de casillas, en virtud de la parcialidad en el desempeño de su actuación a favor de la candidata postulada por el Partido Acción Nacional, además de encontrarse afiliado a un partido político y como consecuencia tener compromisos partidarios, siendo razón suficiente para tener por debidamente acreditada la causa de nulidad invocada, en virtud de que el Código Electoral del Estado de Chiapas, establece la ciudadanización de la integración y funcionamiento de las casillas, excluyendo de toda posibilidad a los representantes de partidos, esto de conformidad con el artículo 210, Párrafo Segundo de la Ley en Comento, que señala, que: “Ningún representantes de Partido Político podrá asumir las funciones de Presidente, Secretario o Escrutador de la mesa directiva de casilla”. Sirve de apoyo a lo antes expuesto la tesis de Jurisprudencia:

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS FACULTADOS POR EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. LA ACTUACIÓN DEL SECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA QUE HAYA SIDO ACREDITADO ANTE EL CONSEJO DISTRITAL COMO REPRESENTANTE DE PARTIDO ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD.-(Se transcribe)

SECCIÓN 1703, BÁSICA

Del análisis al acta de instalación y cierre de casilla, acta de escrutinio y cómputo, acta de hoja de incidentes y constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales, se desprende que el C. CIPRIANO CHÁVEZ MARTÍNEZ, desempeño el cargo de primer escrutador, sin aparecer incluido en la lista nominal de la sección que comprende a la casilla de referencia, acto que viola el principio de legalidad al vulnerarse lo dispuesto en el numeral 136 del Código Sustantivo de la Materia que a la letra dice: “Las mesas directivas de casilla estarán integradas

por ciudadanos residentes en la sección respectiva...”, actualizándose la causal de nulidad contemplada en el artículo 57, inciso b) de la Ley Adjetiva de la Materia, por lo que, es fundado el agravio que se hace valer, toda vez que se acredita la actuación de una persona no facultada por la ley para recibir la votación. Sirven de apoyo a los razonamientos expuestos las tesis de Jurisprudencia:

SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL. (Se transcribe)

PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA.(Se transcribe)

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR). (Se transcribe)

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS FACULTADOS POR EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. CASO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD. (Se transcribe)

SECCIÓN 1704, CONTIGUA A.

Del análisis al acta de instalación y cierre de casilla, el acta de escrutinio y cómputo, la hoja de acta de incidentes y la constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales, se advierte que al faltar el C. HULBER PALACIOS RAMÍREZ, secretario de la casilla, la C. MARIA EUGENIA LÓPEZ VELÁZQUEZ, primer escrutador ocupó el cargo de secretario, según encarte de ubicación e integración de casillas la c.-----, tomando su lugar la C. MARTHA CUNDAPI DE LA CRUZ, Representante Suplente del Partido Acción Nacional ante la casilla, ocupó el cargo de primer escrutador, circunstancia que se acredita plenamente con las documentales de referencia y con la relación de representantes de los partidos políticos acreditados ante las casillas, por lo que, se actualiza la causal de nulidad invocada, ya que constituye una violación sustancial al proceso electoral y a los fines que persigue el órgano electoral en la emisión y recepción del voto, como son la certeza y legalidad de las actuaciones de los funcionarios de casillas, en virtud de la parcialidad en el desempeño de su actuación a favor de la candidata postulada por el Partido Acción Nacional, además de encontrarse afiliado a un partido político y como consecuencia tener compromisos partidarios, siendo razón suficiente para tener por acreditada la causa de nulidad en mención, en virtud de que el Código Electoral del Estado de Chiapas establece la ciudadanización de la integración y funcionamiento de las casillas, excluyendo de toda posibilidad a los representantes de partidos, esto de conformidad con el artículo 210, Párrafo Segundo, que señala, que: “Ningún representante de Partido Político podrá asumir las funciones de Presidente, Secretario o Escrutador de la mesa directiva de casilla”. Sirve de apoyo a lo antes expuesto la tesis de Jurisprudencia:

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS FACULTADOS POR EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. LA ACTUACIÓN DEL SECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA QUE HAYA SIDO ACREDITADO ANTE EL CONSEJO DISTRITAL COMO REPRESENTANTE DE PARTIDO ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD.- (Se transcribe)

SECCIÓN 1704, CONTIGUA B.

Del análisis al acta de instalación y cierre de casilla, acta de escrutinio y cómputo, acta de hoja de incidentes y constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales, se desprende que el C. OSCAR ANDRÉS MÉNDEZ CAMACHO, desempeñó el cargo de secretario, sin aparecer incluido en la lista nominal de la sección que comprende a la casilla, acto que viola el principio de legalidad al vulnerarse lo dispuesto en el numeral 136 del Código Sustantivo de la Materia que a la letra dice: “Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos residentes en la sección respectiva...”, actualizándose la causal de nulidad contemplada en el artículo 57, inciso b) de la Ley Adjetiva de la Materia, por lo que, es fundado el agravio que se hace valer, toda vez que se acredita la actuación de una persona no facultada por la ley para recibir la votación. Sirven de apoyo a los razonamientos expuestos las tesis de Jurisprudencia:

SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL. (Se transcribe)

PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA. (Se transcribe)

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR) (Se transcribe)

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS FACULTADOS POR EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. CASO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD. (Se transcribe)

SECCIÓN 1707, CONTIGUA C.

Del análisis al acta de instalación y cierre de casilla, acta de escrutinio y cómputo, acta de hoja de incidentes y constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales, se desprende que el C. LORENZO GUZMÁN ROBLES, desempeño el cargo de primer escrutador, no aparece incluido en la lista nominal de la sección que comprende a la casilla, acto que viola el principio de legalidad al vulnerarse lo dispuesto en el numeral 136 del Código Sustantivo de la Materia que a la letra dice: “Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos residentes en la sección respectiva...”, actualizándose la causal de nulidad contemplada en el artículo 57, inciso b) de la Ley Adjetiva de la Materia, por lo que, es fundado el agravio que se hace valer, toda vez que se acredita la actuación de una persona no facultada por la ley para recibir la votación. Sirven de apoyo a los razonamientos expuestos las tesis de Jurisprudencia:

SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL. (Se transcribe)

PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA. (Se transcribe)

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR). (Se transcribe)

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS FACULTADOS POR EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. CASO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD. (Se transcribe)

SECCIÓN 1709, CONTIGUA B.

Del análisis al acta de instalación y cierre de casilla, acta de escrutinio y cómputo, acta de hoja de incidentes y constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales, se desprende que el C. CRISTÓBAL ULISES GURRIA PÉREZ, desempeño el cargo de secretario, no aparece incluido en la lista nominal de la sección que comprende a la casilla, acto que viola el principio de legalidad al vulnerarse lo dispuesto en el numeral 136 del Código Sustantivo de la Materia que a la letra dice: “Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos residentes en la sección respectiva...”, actualizándose la causal de nulidad contemplada en el artículo 57, inciso b) de la Ley Adjetiva de la Materia, por lo que, es fundado el agravio que se hace valer, toda vez que se acredita la actuación de una persona no facultada por la ley para recibir la votación. Sirven de apoyo a los razonamientos expuestos las tesis de Jurisprudencia:

SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL. (Se transcribe)

PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA. (Se transcribe)

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR). (Se transcribe)

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS FACULTADOS POR EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. CASO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD. (Se transcribe)

SECCIÓN 1713, BÁSICA

Del análisis al acta de escrutinio y cómputo de la casilla, se observa que se instalo y funciono la casilla, solamente con los CC. ULISES ABENAMAR SÁNCHEZ

PÉREZ y HERLINDA MARGARITA GRAJALES NUCAMENDI, quienes si aparecen en el encarte de ubicación e integración de casillas con el cargo de presidente y primer escrutador y que el día de la jornada electoral participaron en la casilla como presidente y secretario respectivamente, quedando ausentes los puestos de primero y segundo escrutador con la ausencia de los dos escrutadores designados y sirven de prueba el acta de instalación y cierre, el acta de escrutinio y cómputo y la constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales, de lo que se infiere que la actividad del primero y segundo escrutador fueron usurpados por los integrantes de la casilla, por lo que, al no integrarse legalmente la casilla carece de validez todo lo actuado, puesto que viola el principio de legalidad y objetividad así como vulnera lo dispuesto por el artículo 137 del Código Sustantivo de la Materia, que señala que “Las mesas directivas de casilla se integran con un presidente, un secretario, dos escrutadores y tres suplentes comunes designados por el Consejo Municipal Electoral, por insaculación del listado nominal de electores, de conformidad con lo previsto por el presente Código...” Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia de texto:

ESCRUTADORES. SU AUSENCIA TOTAL DURANTE LA FASE DE RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN, ES MOTIVO SUFICIENTE PARA CONSIDERAR QUE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA INTEGRÓ INDEBIDAMENTE. (Se transcribe)

SECCIÓN 1717, CONTIGUA B.

Del análisis al acta de instalación y cierre de la casilla, acta de escrutinio y cómputo, acta de hoja de incidentes y constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales, se desprende que el C. LUVIN DE JESÚS SELVAS OZUNA, desempeño el cargo de primer escrutador y la C. BRENDA LUCERO TIPAS SELVAS, desempeño el cargo de segundo escrutador, no aparecen incluidos en la lista nominal de la sección que comprende a la casilla, acto que viola el principio de legalidad al vulnerarse lo dispuesto en el numeral 136 del Código Sustantivo de la Materia que a la letra dice: "Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos residentes en la sección respectiva...", actualizándose la causal de nulidad contemplada en el artículo 57, inciso b) de la Ley Adjetiva de la Materia, por lo que, es fundado el agravio que se hace valer, toda vez que se acredita la actuación de una persona no facultada por la ley para recibir la votación. Sirven de apoyo a los razonamientos expuestos las tesis de Jurisprudencia:

SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL. (Se transcribe)

PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA.(Se transcribe)

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR).(Se transcribe)

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS FACULTADOS POR EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. CASO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD. (Se transcribe)

SECCIÓN 1721, BÁSICA.

Del análisis al acta de instalación y cierre de la casilla, acta de escrutinio y cómputo, acta de hoja de incidentes y constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales, se desprende que la C. MARIA DEL ROSARIO ROSAS DIEGO, desempeño el cargo de secretario, no aparece incluido en la lista nominal de la sección que comprende a la casilla, acto que viola el principio de legalidad al vulnerarse lo dispuesto en el numeral 136 del Código Sustantivo de la Materia que a la letra dice: "Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos residentes en la sección respectiva...", actualizándose la causal de nulidad contemplada en el artículo 57, inciso b) de la Ley Adjetiva de la Materia, por lo que, es fundado el agravio que se hace valer, toda vez que se acredita la actuación de una persona no facultada por la ley para recibir la votación. Sirven de apoyo a los razonamientos expuestos las tesis de Jurisprudencia:

SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL. (Se transcribe)

PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA

NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA. (Se transcribe)

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR). (Se transcribe)

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS FACULTADOS POR EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. CASO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD. (Se transcribe)

SECCIÓN 1722, BÁSICA.

Del análisis al acta de instalación y cierre de la casilla, acta de escrutinio y cómputo, acta de hoja de incidentes y constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales, se desprende que el C. MARTHA MACIAS PÉREZ, desempeño el cargo de segundo escrutador, no aparece incluido en la lista nominal de la sección que comprende a la casilla, acto que viola el principio de legalidad al vulnerarse lo dispuesto en el numeral 136 del Código Sustantivo de la Materia que a la letra dice: "Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos residentes en la sección respectiva...", actualizándose la causal de nulidad contemplada en el artículo 57, inciso b) de la Ley Adjetiva de la Materia, por lo que, es fundado el agravio que se hace valer, toda vez que se acredita la actuación de una persona no facultada por la ley para recibir la votación. Sirven de apoyo a los razonamientos expuestos las tesis de Jurisprudencia :

SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL. (Se transcribe)

PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA. (Se transcribe)

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR).Se transcribe)

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS FACULTADOS POR EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. CASO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD.(Se transcribe)

SECCIÓN 1724, BÁSICA.

Del análisis a la hoja de acta de incidentes se desprende que siendo las 8:50 horas se instaló y funcionó la casilla, solamente con los CC. ROBERTO CIBERIO AVENDAÑO GÓMEZ y BEATRIZ ANGELINA COUTIÑO AGUILAR, quienes si aparecen en el encarte de ubicación e integración de casillas con el cargo de presidente y secretario y que el día de la jornada electoral participaron en la casilla como presidente y secretario respectivamente, quedando ausentes los puestos de primero y segundo escrutador con la ausencia de los dos escrutadores designados y sirven de prueba el acta de instalación y cierre, el acta de escrutinio y cómputo y la constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales, de lo que se infiere que la actividad del primero y segundo escrutador fueron usurpados por los integrantes de la casilla, por lo que, al no integrarse legalmente la casilla carece de validez todo lo actuado, puesto que viola el principio de legalidad y objetividad, así como vulnera lo dispuesto por el artículo 137 del Código Sustantivo de la Materia, que señala que " Las mesas directivas de casilla se integran con un presidente, un secretario, dos escrutadores y tres suplentes comunes designados por el Consejo Municipal Electoral, por insaculación del listado nominal de electores, de conformidad con lo previsto por el presente Código...", Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia de texto:

ESCRUTADORES. SU AUSENCIA TOTAL DURANTE LA FASE DE RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN, ES MOTIVO SUFICIENTE PARA CONSIDERAR QUE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA SE INTEGRO INDEBIDAMENTE. (Se transcribe)

SECCIÓN 1724, CONTIGUA A.

Del análisis al acta de instalación y cierre de la casilla, el acta de escrutinio y cómputo, la hoja de acta de incidentes y la constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales, se advierte que al faltar la C. MARIA DOLORES CORDOVA SÁNCHEZ, secretario de la casilla, según encarte de

ubicación e integración de casillas, tomando el cargo de secretario la C. TERESA DE JESÚS MONTERO VELAZQUEZ, Representante General Suplente de la coalición " por un Gobierno Diferente, y sirve de prueba la relación de representantes generales de partidos acreditados, por lo que, se actualiza la causal de nulidad ya que constituye una violación sustancial al proceso electoral y los fines que persigue el órgano electoral en la emisión y recepción del voto, como son la certeza y legalidad de las actuaciones de los funcionarios de casillas, en virtud de la parcialidad en el desempeño de su actuación por encontrarse afiliado a un partido político y como consecuencia tener compromisos partidarios, siendo razón suficiente por el que el Código Electoral del Estado de Chiapas establece la ciudadanización de la integración y funcionamiento de las casillas, excluyendo de toda posibilidad a los representantes de partidos, esto de conformidad con el artículo 210, párrafo segundo que señala que " Ningún representante de Partido Político podrá asumir las funciones de Presidente, Secretario o Escrutador de la mesa directiva de casilla", Sirve de apoyo a lo antes expuesto la tesis de Jurisprudencia:

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS FACULTADOS POR EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. LA ACTUACIÓN DEL SECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA QUE HAYA SIDO ACREDITADO ANTE EL CONSEJO DISTRITAL COMO REPRESENTANTE DE PARTIDO ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD.- (Se transcribe)

SECCIÓN 1724, CONTIGUA A.

Del análisis al acta de instalación y cierre de la casilla, acta de escrutinio y cómputo, acta de hoja de incidentes y constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales, se desprende que la C. TERESA DE JESÚS MONTERO VELAZQUEZ, desempeño el cargo de secretario, no aparece incluido en la lista nominal de la sección que comprende a la casilla, acto que viola el principio de legalidad al vulnerarse lo dispuesto en el numeral 136 del Código Sustantivo de la Materia que a la letra dice: "Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos residentes en la sección respectiva...", actualizándose la causal de nulidad contemplada en el artículo 57, inciso b) de la Ley Adjetiva de la Materia, por lo que, es fundado el agravio que se hace valer, toda vez que se acredita la actuación de una persona no facultada por la ley para recibir la votación. Sirven de apoyo a los razonamientos expuestos las tesis de Jurisprudencia:

SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL. (Se transcribe)

PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA.(Se transcribe)

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR).(Se transcribe)

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS FACULTADOS POR EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. CASO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD. (Se transcribe)

SECCIÓN 1725, CONTIGUA B.

Del análisis al acta de instalación y cierre de la casilla, acta de escrutinio y cómputo, acta de hoja de incidentes y constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales, se desprende que la C. MARIA MAGDALENA ALVAREZ VAZQUEZ, desempeño el cargo de segundo escrutador, no aparece incluido en la lista nominal de la sección que comprende a la casilla, acto que viola el principio de legalidad al vulnerarse lo dispuesto en el numeral 136 del Código Sustantivo de la Materia que a la letra dice: "Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos residentes en la sección respectiva...", actualizándose la causal de nulidad contemplada en el artículo 57, inciso b) de la Ley Adjetiva de la Materia, por lo que, es fundado el agravio que se hace valer, toda vez que se acredita la actuación de una persona no facultada por la ley para recibir la votación. Sirven de apoyo a los razonamientos expuestos las tesis de Jurisprudencia :

SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL. (Se transcribe)

PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA.(Se transcribe)

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UN APERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR) (Se transcribe)

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN Y PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS FACULTADOS POR EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. ASO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD.(Se transcribe)

SECCIÓN 1726, CONTIGUA B.

Del análisis al acta de instalación y cierre de la casilla, acta de escrutinio y cómputo, acta de hoja de incidentes y constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales, se desprende que el C. OSCAR SANCHEZ RODRIGUEZ, desempeño el cargo de presidente, no aparece incluido en la lista nominal de la sección que comprende a la casilla, acto que viola el principio de legalidad al vulnerarse lo dispuesto en el numeral 136 del Código Sustantivo de la Materia que a la letra dice: "Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos residentes en la sección respectiva...", actualizándose la causal de nulidad contemplada en el artículo 57, inciso b) de la Ley Adjetiva de la Materia, por lo que, es fundado el agravio que se hace valer, toda vez que se acredita la actuación de una persona no facultada por la ley para recibir la votación. Sirven de apoyo a los razonamientos expuestos las tesis de Jurisprudencia:

SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL. (Se transcribe)

PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA.(Se transcribe)

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN, ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN. DE BAJA CALIFORNIA SUR).(Se transcribe)

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS FACULTADOS POR EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. CASO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD. (Se transcribe).

SECCIÓN 1727, CONTIGUA A.

Del análisis al acta de instalación y cierre, acta de escrutinio y cómputo, acta de hoja de incidentes y constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales, se desprende que la C. ADRIANA ELIZABETH LÓPEZ HIDALGO, desempeño el cargo de secretario, no aparece incluido en la lista nominal de la sección que comprende a la casilla, acto que viola el principio de legalidad al vulnerarse lo dispuesto en el numeral 136 del Código Sustantivo de la Materia que a la letra dice: "Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos residentes en la sección respectiva...", actualizándose la causal de nulidad contemplada en el artículo 57, inciso b) de la Ley Adjetiva de la Materia, por lo que, es fundado el agravio que se hace valer, toda vez que se acredita la actuación de una persona no facultada por la ley para recibir la votación. Sirven de apoyo a los razonamientos expuestos las tesis de Jurisprudencia:

SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL.(Se transcribe)

PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA. (Se transcribe)

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR)(Se transcribe)

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS FACULTADOS POR EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. CASO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD. (Se transcribe)

SECCIÓN 1739, BASICA.

Del análisis al acta de instalación y cierre de la casilla, acta de escrutinio y cómputo, acta de hoja de incidentes y constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales, se desprende que la C. DEYSI CASTELLANOS VELAZQUEZ, desempeño el cargo de primer escrutador, no aparece incluido en la lista nominal de la sección que comprende a la casilla, acto que viola el principio de legalidad al vulnerarse lo dispuesto en el numeral 136 del Código Sustantivo de la Materia que a la letra dice: "Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos residentes en la sección respectiva...", actualizándose la causal de nulidad contemplada en el artículo 57, inciso b) de la Ley Adjetiva de la Materia, por lo que, es fundado el agravio que se hace valer, toda vez que se acredita la actuación de una persona no facultada por la ley para recibir la votación. Sirven de apoyo a los razonamientos expuestos las tesis de Jurisprudencia:

SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL.(Se transcribe)

PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA.(Se transcribe)

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR) (Se transcribe)

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS FACULTADOS POR EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. CASO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD. (Se transcribe)

SECCIÓN 1750, CONTIGUA A.

Del análisis al acta de instalación y cierre de la casilla, acta de escrutinio y cómputo, acta de hoja de incidentes y constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales, se desprende que la C. EDITH HERNÁNDEZ CALYMAYOR, desempeño el cargo de secretario, no aparece incluido en la lista nominal de la sección que comprende a la casilla, acto que viola el principio de legalidad al vulnerarse lo dispuesto en el numeral 136 del Código Sustantivo de la Materia que a la letra dice: "Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos residentes en la sección respectiva...", actualizándose la causal de nulidad contemplada en el artículo 57, inciso b) de la Ley Adjetiva de la Materia, por lo que, es fundado el agravio que se hace valer, toda vez que se acredita la actuación de una persona no facultada por la ley para recibir la votación. Sirven de apoyo a los razonamientos expuestos las tesis de Jurisprudencia:

SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL. (Se transcribe)

PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SOLO VIVIR EN ELLA. (Se transcribe)

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR).(Se transcribe)

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS FACULTADOS POR EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. CASO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD.(Se transcribe)

SECCIÓN 1751 CONTIGUA A.

Del análisis al acta de instalación y cierre de la casilla, acta de escrutinio y cómputo, acta de hoja de incidentes y constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales, se desprende que la C. MAGNOLIA MOGUEL

ESQUIPULA, desempeño el cargo de secretario, no aparece incluido en la lista nominal de la sección que comprende a la casilla, acto que viola el principio de legalidad al vulnerarse lo dispuesto en el numeral 136 del Código Sustantivo de la Materia que a la letra dice: "Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos residentes en la sección respectiva...", actualizándose la causal de nulidad contemplada en el artículo 57, inciso b) de la Ley Adjética de la Materia, por lo que, es fundado el agravio que se hace valer, toda vez que se acredita la actuación de una persona no facultada por la ley para recibir la votación. Sirven de apoyo a los razonamientos expuestos las tesis de Jurisprudencia:

SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL. (Se transcribe)

PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA. (Se transcribe)

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR).(Se transcribe)

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS FACULTADOS POR EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. CASO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD. (Se transcribe)

SECCIÓN 1753, BÁSICA

Del análisis al acta de instalación y cierre de casilla advierte que siendo las 8:00 horas se instaló y funcionó la casilla, con los CC. JORGE OSWALDO BEJARANO ROMERO, EDGAR ANTONIO DOMÍNGUEZ HENING y HERIBERTO AMBROSIO ZARATE, quienes sí aparecen en el encarte de ubicación e integración de casillas con el cargo de presidente, secretario y segundo suplente y que el día de la jornada electoral se instaló la casilla participando como presidente secretario y primer escrutador respectivamente, quedando ausente el puesto de segundo escrutador con la ausencia del escrutador designado, no obstante, de la hoja de incidentes se desprende que a las 15:00 horas, el C. JORGE OSWALDO BEJARANO ROMERO, se retiró de la casilla por causa de fuerza mayor tomando su lugar el C. EDGAR ANTONIO DOMÍNGUEZ HENING y sustituyendo al secretario el C. HERIBERTO AMBROSIO ZARATE, dejando totalmente abandonados y desocupados los cargos de primero y segundo escrutador y sirven de prueba el acta de instalación y cierre, el acta de escrutinio y cómputo, la hoja de acta de incidentes y la constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales, de lo que se infiere que la actividad del primero y segundo escrutador fueron usurpados por los integrantes de la casilla, por lo que, al no integrarse legalmente la casilla carece de validez todo lo actuado, puesto que viola el principio de legalidad y objetividad, así como vulnera lo dispuesto por el artículo 137 del Código Sustantivo de la Materia, que señala que "Las mesas directivas de casilla se integran con un presidente, un secretario, dos escrutadores y tres suplentes comunes designados por el Consejo Municipal Electoral, por insaculación del listado nominal de electores, de conformidad con lo previsto por el presente Código...", Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia de texto:

ESCRUTADORES. SU AUSENCIA TOTAL DURANTE LA FASE DE RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN, ES MOTIVO SUFICIENTE PARA CONSIDERAR QUE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA SE INTEGRÓ INDEBIDAMENTE.(Se transcribe)

C) PERMITIR A CIUDADANOS SUFRAGAR SIN CONTAR CON CREDENCIAL PARA VOTAR O CUYO NOMBRE NO APAREZCA EN LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES, A EXCEPCIÓN DE LOS CASOS CONTEMPLADOS POR EL CÓDIGO ELECTORAL, Y SIEMPRE Y CUANDO ELLO SEA DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN.

SECCIÓN 1612, CONTIGUA A

Del análisis a la hoja de incidentes se observa que siendo las 10:10 horas, la C. ENMA LOPEZ MORALES, con clave de credencial de elector LPMREM630331207M500, no aparece en la lista nominal de electores y se le permitió votar; a las 10:30 horas el C. JOSE LUIS MARTÍNEZ ROSAS, con clave de elector MRRSLS60010607301, no aparece en la lista nominal de electores y se le permitió votar y a las 2:18 horas el C. JOSE EDUARDO HDZ. GORDILLO, con clave de elector HRGRED79051707HOOO, no aparece en la lista nominal de electores y se le permitió votar, lo que constituye una transgresión al numeral 4 de la Ley Sustantiva de la materia, que estipula que solo "Tendrán

derecho de voto los ciudadanos que tengan credencial de elector y estén anotados en la lista nominal, en pleno uso de sus derechos civiles" y el 36, base III de la Ley Suprema de la Federación Mexicana que ordena que "son obligaciones del ciudadano de la Republica: III.- Votar en las elecciones populares en los términos que señale la Ley," por lo que se vulnera el principio de legalidad y certeza al permitir sufragar a ciudadanos no inscritos legalmente y se actualiza la causal de nulidad prevista en el numeral 57, inciso c) de la Ley Adjetiva de la Materia, toda vez que es determinante la diferencia obtenida entre el primero y segundo lugar de la votación que fue de 3 tres votos, puesto que de no haber existido el mal procedimiento, el segundo lugar pudo haber obtenido el primer lugar. Tiene aplicación la tesis de jurisprudencia, que señala:

SUFRAGAR SIN CREDENCIAL PARA VOTAR O SIN APARECER EN LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES. SU INTERPRETACIÓN PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSA DE NULIDAD. (Se transcribe)

SECCIÓN 1666, CONTIGUA A.

Del análisis a la hoja de incidentes se observa que siendo las 10:20 horas, el C. LUIS ANTONIO LÓPEZ HERNÁNDEZ, se presento a votar, mostrando su credencial de elector, con domicilio en 3a. Av. Nte. Ote. 1635 barrio hidalgo c.p. 29040, número de folio 060300191, sección 1666 no apareció en la lista nominal, lo que constituye una transgresión al numeral 4 de la Ley Sustantiva de la materia, que estipula que solo "Tendrán derecho de voto los ciudadanos que tengan credencial de elector y estén anotados en la lista nominal, en pleno uso de sus derechos civiles" y el 36, base III de la Ley Suprema de la Federación Mexicana que ordena que "son obligaciones del ciudadano de la Republica: III.- Votar en las elecciones populares en los términos que señale la Ley," por lo que se vulnera el principio de legalidad y certeza al permitir sufragar a ciudadanos no inscritos legalmente y se actualiza la causal de nulidad prevista en el numeral 57 , inciso c) de la Ley Adjetiva de la Materia, toda vez que es determinante la diferencia obtenida entre el primero y segundo lugar de la votación que fue de un voto, puesto que de no haber existido el mal procedimiento, el segundo lugar pudo haber obtenido el primer lugar. Tiene aplicación la tesis de jurisprudencia, que señala:

SUFRAGAR SIN CREDENCIAL PARA VOTAR O SIN APARECER EN LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES. SU INTERPRETACIÓN PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSA DE NULIDAD. (Se transcribe)

SECCION 1715, CONTIGUA A.

Del análisis a la hoja de incidentes se observa que a ciudadanos no inscritos en la lista nominal de electores se les permitió votar en el siguiente orden, siendo las 12:00 horas el C. FRANCISCO OVILLA PONTIGO, a las 14:20 horas el C. HECTOR LÓPEZ RUEDA, después a las 16:30 horas al C. FABRICIO IVAN URBINA GOMEZ y posteriormente a las 17:14 horas al C. ELMER AMAURY MOLINA GÓNZALEZ, lo que constituye una transgresión al numeral 4 de la Ley Sustantiva de la materia, que estipula que solo " Tendrán derecho de voto los ciudadanos que tengan credencial de elector y estén anotados en la lista nominal, en pleno uso de sus derechos civiles" 36, base III de la Ley Suprema de la Federación Mexicana que ordena que "son obligaciones del ciudadano de la Republica: Votar en las elecciones populares en los términos que señale la Ley," por lo que se vulnera el principio de legalidad y certeza al permitir sufragar a ciudadanos no inscritos legalmente y se actualiza la causal de nulidad prevista en el numeral 57, inciso c) de la Ley Adjetiva de la Materia, toda vez que es determinante la diferencia obtenida entre el primero y segundo lugar de la votación que fue de 3 tres votos, puesto que de no haber existido el mal procedimiento, el segundo lugar pudo haber obtenido el primer lugar. Tiene aplicación la tesis de jurisprudencia, que señala:

SUFRAGAR SIN CREDENCIAL PARA VOTAR O SIN APARECER EN LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES. SU INTERPRETACIÓN PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSA DE NULIDAD.(Se transcribe)

SECCIÓN 1716, CONTIGUA A.

Del análisis a la hoja de incidentes se desprende que a las 18:20 horas, los Representantes de los Partidos Políticos aceptaron que votaran ciudadanos no registrados en la lista nominal de electores, así como también, en la constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales se advierte que la casilla fue clausurada a las 18:00 horas, es decir, que se permitió votar a ciudadanos no inscritos en el listado nominal de electores después de clausurada la casilla, irregularidad grave en el procedimiento de la votación que pone en duda la certeza de la votación, lo que constituye una transgresión al numeral 4 de la Ley Sustantiva de la materia, que estipula que solo " Tendrán derecho de voto los ciudadanos que tengan credencial de elector y estén anotados en la lista nominal, en pleno uso de sus derechos civiles" y el 36, base III de la Ley Suprema de la Federación Mexicana que ordena que "son obligaciones del ciudadano de la

República: Votar en las elecciones populares en los términos que señale la Ley," en virtud de que se vulnera el principio de legalidad y certeza al permitir sufragar a ciudadanos no inscritos legalmente y se actualiza la causal de nulidad prevista en el numeral 57, inciso c) de la Ley Adjetiva de la Materia, toda vez que es determinante la diferencia obtenida entre el primero y segundo lugar de la votación que fue de 12 votos, puesto que de no haber existido el mal procedimiento, el segundo lugar pudo haber obtenido el primer lugar. Tiene aplicación la tesis de jurisprudencia, que señala:

SUFRAGAR SIN CREDENCIAL PARA VOTAR O SIN APARECER EN LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES. SU INTERPRETACIÓN PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSA DE NULIDAD. (Se transcribe)

D) QUE SE IMPIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA EL EJERCICIO DEL DERECHO DEL VOTO A LOS CIUDADANOS Y ESTO SEA DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN.

SECCIÓN 1694, BÁSICA.

Del análisis a la hoja de acta de incidentes se advierte que siendo las 10:05 horas, ocurrieron los siguientes hechos: "se suspende la votación por inconformidad de los votantes por las boletas de diputados ya que no pertenecen a la zona. Habiendo votado hasta este momento 47 personas, reiniciando a las 11:15 a.m." acto que sin duda impide el ejercicio del derecho del voto durante una hora con diez minutos y sin que exista causa justificada, toda vez que la única causa por la que se autoriza al presidente de casilla para suspender la votación lo señala la base V del numeral 219 del Código Sustantivo de la Materia, que dice: "El presidente de la casilla, tiene la responsabilidad de mantener el orden durante la elección con el auxilio de la fuerza pública, si lo estimare conveniente, conforme a las disposiciones siguientes: V.-suspenderá la votación en el caso de que alguna persona trate de intervenir por la fuerza, con el propósito de alterar el orden en la casilla y cuando lo considere conveniente dispondrá que se reanude dejando constancia de los hechos en el acta de cierre de votación," por lo que, se actualiza la causal de nulidad prevista en el artículo 57, inciso d) de la Ley Adjetiva de la Materia, toda vez que es determinante en los resultados al existir una diferencia de 8 votos entre el primero y segundo lugar, puesto que de no haber existido este mal procedimiento el segundo lugar pudo haber alcanzado el primer lugar de la votación en la casilla. Sirve de apoyo a este razonamiento la tesis de jurisprudencia de rubro:

PRESIÓN SOBRE EL ELECTORADO. LA INTERRUPCIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN SIN CAUSA JUSTIFICADA PODRÍA EQUIVALER (LEGISLACIÓN DE QUERÉTARO).(Se transcribe)

E) QUE SE IMPIDA EL ACCESO A LA CASILLA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS FORMALMENTE ACREDITADOS ANTE LA MISMA O SE LES EXPULSEN SIN CAUSA JUSTIFICADA. (Se transcribe)

SECCIÓN 1614, BÁSICA.

Del análisis a la hoja de incidentes se desprende que siendo las 17:48 horas, los funcionarios de casilla, le impidieron el acceso a la casilla sin causa justificada al Representante General del Partido Revolucionario Institucional, transgrediendo el artículo 198, fracción I del Código Sustantivo de la Materia que establece que " La actuación de los representantes generales de los partidos políticos se sujetara a las normas siguientes: I.- Coadyuvar el día de la elección, con las autoridades electorales, en el cumplimiento de las disposiciones de este Código relativas a la emisión y efectividad del sufragio," por lo que es vulnerado el principio de certeza y legalidad que debe prevalecer en toda elección, y se actualiza la causal de nulidad prevista en el artículo 57, inciso e) de la Ley Adjetiva de la Materia. Tomando como sustento la siguiente tesis de jurisprudencia:

ACTAS ELECTORALES. LA FIRMA SIN PROTESTA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO CONVALIDA VIOLACIÓN LEGAL ALGUNA. (Se transcribe)

F) QUE SE RECIBA LA VOTACIÓN EN FECHA DISTINTA A LA SEÑALADA POR LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE LA ELECCIÓN.

SECCIÓN 1738, CONTIGUA B.

Del análisis a la hoja de incidentes se desprende que a las 18:00 horas, cuando los integrantes de casilla ya habían empezado a realizar el escrutinio y cómputo, se presentaron ciudadanos a la casilla con el propósito de votar, accediendo los funcionarios de casilla a la petición de los electores, dejándolos votar, el agravio consiste específicamente en que habiéndose cerrado la votación a las dieciocho horas, en virtud de que ya no había electores presentes en la casilla, después de las dieciocho horas se recibió la votación de un número no especificado de personas,

acto que vulnera los principios de legalidad y certeza al permitir que sufragaran en fecha distinta, en la inteligencia de que por fecha, para los efectos de la causal de nulidad respectiva, debe entenderse no solo el día de la realización de la votación, sino también el horario en el que se desenvuelve la misma esto es, entre el periodo de las 8:00 a las 18:00 horas del día de la jornada electoral, debiéndose hacer hincapié en cuanto a la instalación anticipada de la casilla no se alega justificación alguna, sin embargo, por lo que hace al cierre de la votación, los casos de excepción los señala el numeral 222 del Código Sustantivo de la Materia, que literalmente dice: " A las 18:00 horas o antes si ya hubieran votado todos los electores incluidos en la lista nominal, se cerrara la casilla, si a la hora señalada aun se encontraren en la casilla electores sin votar se continuara recibiendo la votación hasta que los electores presentes hayan sufragado." Fundamentando este razonamiento en la siguiente tesis de jurisprudencia:

RECIBIR LA VOTACIÓN EN FECHA DISTINTA A LA SEÑALADA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA ELECCIÓN. SU INTERPRETACIÓN PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD. (Se transcribe)

G) QUE SE EJERZA VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA O LOS ELECTORES POR ALGUNA AUTORIDAD O PARTICULAR, DE TAL MANERA QUE SE AFECTE LA LIBERTAD Y SECRETO DEL VOTO, SIEMPRE QUE SEA DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN.

SECCIÓN 1609, CONTIGUA A.

En esta casilla el Tribunal determinó que no es válido lo establecido respecto al perifoneo invitando a la ciudadanía a votar a favor de la candidata del PAN, ya que esto solo está evidenciado en la hoja de incidentes anexa al acta y porque además no se establece la hora en que se dio tal perifoneo. Además no resuelven nada sobre los funcionarios ni sobre la omisión de los funcionarios al no poner tinta en el dedo de los votantes.

Del análisis de la hoja de incidentes se desprende que a las 8:30 horas A.M. se hizo propaganda a través de perifoneo y voceo a favor del Partido Acción Nacional, invitando a votar a los colonos y ciudadanos de la colonia santa cruz y colonias circunvecinas, existiendo grabaciones de audio y video del domicilio que se identifico de donde procedía el perifoneo siendo en calle tulipanes a una cuadra de la av. Santa teresa, por lo que se viola el principio de legalidad que debe regir en las votaciones, vulnerando el artículo 66, párrafo segundo del Código Sustantivo de la Materia que literalmente estipula que “Las campañas electorales de los partidos políticos se iniciaran a partir del día siguiente al de la sesión de registro de las candidaturas para la elección respectiva, debiendo concluir tres días antes de celebrarse la Jornada Electoral.” Sirven de apoyo a estos argumentos las tesis de jurisprudencia:

PROSELITISMO. CUANDO CONSTITUYE CAUSAL DE NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN LA CASILLA. (Se transcribe)

VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN. EXTREMOS QUE SE DEBEN ACREDITAR PARA QUE SE CONFIGURE LA CAUSAL DE NULIDAD POR. (Se transcribe)

VIOLENCIA FÍSICA, COHECHO, SOBORNO O PRESIÓN SOBRE LOS FUNCIONARIOS DE LA MESA DIRECTIVA O DE LOS ELECTORES, COMO CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA (LEGISLACIÓN DE JALISCO). (Se transcribe)

VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA O LOS ELECTORES COMO CAUSAL DE NULIDAD. CONCEPTO DE (LEGISLACIÓN DE GUERRERO Y LAS QUE CONTENGAN DISPOSICIONES.SIMILARES).

SECCIÓN 1617, CONTIGUA B.

Del análisis de la hoja de incidentes se desprende que a las 18:30 horas, en el momento de dismantelar la mampara, la Representante del Partido Acción Nacional se percató que en la parte interna de la mampara había propaganda una leyenda a favor del candidato de la coalición "por un Gobierno Diferente" el C. CARLOS MORALES, acto que sin duda es violatorio del principio de legalidad y certeza y existe presión sobre los electores en el momento de emitir su voto, vulnerándose el artículo 66, párrafo segundo del Código Sustantivo de la Materia que literalmente estipula que “Las campañas electorales de los partidos políticos se iniciaran a partir del día siguiente al de la sesión de registro de las candidaturas para la elección respectiva, debiendo concluir tres días antes de celebrarse la Jornada Electoral.” toda vez que es determinante en los resultados al existir empate entre el Partido Acción Nacional y la coalición,”por un Gobierno Diferente”, puesto que de no haber existido dicha propaganda uno de los dos contendientes pudo haber alcanzado el primer lugar de la votación en la casilla. Sirven de apoyo a estos argumentos las tesis de jurisprudencia :

PROSELITISMO. CUANDO CONSTITUYE CAUSAL DE NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN LA CASILLA. (Se transcribe)

VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN. EXTREMOS QUE SE DEBEN ACREDITAR PARA QUE SE CONFIGURE LA CAUSAL DE NULIDAD POR. (Se transcribe)

VIOLENCIA FÍSICA, COHECHO, SOBORNO O PRESIÓN SOBRE LOS FUNCIONARIOS DE LA MESA DIRECTIVA O DE LOS ELECTORES, COMO CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA (LEGISLACIÓN DE JALISCO).(Se transcribe)

VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA O LOS ELECTORES COMO CAUSAL DE NULIDAD. CONCEPTO DE (LEGISLACIÓN DE GUERRERO Y LAS QUE CONTENGAN DISPOSICIONES SIMILARES). (Se transcribe)

SECCIÓN 1653, CONTIGUA A.

Del análisis de la hoja de incidentes se desprende que a las 16:20 horas, un elector desconocido escribió las siglas PRD en el interior de la mampara, propaganda que influyo a favor del candidato de la coalición "por un Gobierno Diferente", acto que sin duda es violatorio del principio de legalidad y certeza, puesto que existe presión sobre los electores en el momento de emitir su voto, vulnerándose el artículo 66, párrafo segundo del Código Sustantivo de la Materia que literalmente estipula que "Las campañas electorales de los partidos políticos se iniciaran a partir del día siguiente al de la sesión de registro de las candidaturas para la elección respectiva, debiendo concluir tres días antes de celebrarse la Jornada Electoral." toda vez que es determinante en los resultados al existir una diferencia de 10 votos entre el primer lugar que fue la coalición "por un Gobierno Diferente" y el segundo lugar que fue el Partido Acción Nacional, puesto que de no haber existido dicha propaganda el segundo lugar pudo haber alcanzado el primer lugar de la votación en la casilla. Sirven de apoyo a estos argumentos las tesis de jurisprudencia:

PROSELITISMO. CUANDO CONSTITUYE CAUSAL DE NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN LA CASILLA. (Se transcribe)

VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN. EXTREMOS QUE SE DEBEN ACREDITAR PARA QUE SE CONFIGURE LA CAUSAL DE NULIDAD POR. (Se transcribe)

VIOLENCIA FÍSICA, COHECHO, SOBORNO O PRESIÓN SOBRE LOS FUNCIONARIOS DE LA MESA DIRECTIVA O DE LOS ELECTORES, COMO CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA (LEGISLACIÓN DE JALISCO).(Se transcribe)

VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA O LOS ELECTORES COMO CAUSAL DE NULIDAD. CONCEPTO DE (LEGISLACIÓN DE GUERRERO Y LAS QUE CONTENGAN DISPOSICIONES SIMILARES).(Se transcribe)

SECCIÓN 1675, CONTIGUA A.

Del análisis de la hoja de incidentes se desprende que a las 8:00 horas P.M. el Representante del Partido Revolucionario Institucional ante la casilla presentó escrito de protesta, por encontrarse la casilla frente a la casa de campaña del candidato del Partido Acción Nacional, por lo que en el momento de la instalación de la casilla debió haberse cambiado de ubicación, acto que sin duda es violatorio del principio de legalidad y certeza, puesto que existió presión sobre los electores en el momento de emitir su voto, por lo que se viola el principio de legalidad que debe regir en las votaciones, vulnerando los numerales 190, párrafo segundo que estipula que " En ningún caso, las casillas se ubicaran en establecimientos fabriles, iglesias o locales de partidos políticos," 66, párrafo segundo que literalmente estipula que "Las campañas electorales de los partidos políticos se iniciaran a partir del día siguiente al de la sesión de registro de las candidaturas para la elección respectiva, debiendo concluir tres días antes de celebrarse la Jornada Electoral" ambos del Código Sustantivo de la Materia. Sirven de apoyo a estos argumentos las tesis de jurisprudencia:

PROSELITISMO. CUANDO CONSTITUYE CAUSAL DE NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN LA CASILLA. (Se transcribe)

VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN. EXTREMOS QUE SE DEBEN ACREDITAR PARA QUE SE CONFIGURE LA CAUSAL DE NULIDAD POR. (Se transcribe)

VIOLENCIA FÍSICA, COHECHO, SOBORNO O PRESIÓN SOBRE LOS FUNCIONARIOS DE LA MESA DIRECTIVA O DE LOS ELECTORES, COMO CAUSAL DE NULIDAD DE, VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA (LEGISLACIÓN DE JALISCO). (Se transcribe)

VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA O LOS ELECTORES COMO CAUSAL DE NULIDAD. CONCEPTO DE (LEGISLACIÓN DE GUERRERO Y LAS QUE CONTENGAN DISPOSICIONES SIMILARES).

SECCIÓN 1679, CONTIGUA A.

Del análisis de la hoja de incidentes se desprende que a las 8:00 horas, había presencia de propaganda de los partidos: PAN y PAS, propaganda que influyo a favor de la candidata del Partido Acción Nacional, así mismo a las 15:00 horas, se observo que en la 4a. Poniente norte entre 2a. y 3a. Norte aproximadamente a 30 metros de donde se encuentra la casilla, un vehículo con una persona que ondeaba una bandera del PAN, y cuyo resultado fue que le favoreció en las preferencias electorales, como se puede observar en el acta de escrutinio y cómputo, actos que sin duda son violatorios del principio de legalidad y certeza, puesto que existe presión sobre los electores en el momento de emitir su voto, vulnerándose el artículo 66, párrafo segundo del Código Sustantivo de la Materia que literalmente estipula que " Las campañas electorales de los partidos políticos se iniciaran a partir del día siguiente al de la sesión de registro de las candidaturas para la elección respectiva, debiendo concluir tres días antes de celebrarse la Jornada Electoral," toda vez que son determinantes en los resultados de la votación en la casilla. Sirven de apoyo a estos argumentos las tesis de jurisprudencia:

PROSELITISMO. CUANDO CONSTITUYE CAUSAL DE NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN LA CASILLA. (Se transcribe)

VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN. EXTREMOS QUE SE DEBEN ACREDITAR PARA QUE SE CONFIGURE LA CAUSAL DE NULIDAD POR. (Se transcribe)

VIOLENCIA FÍSICA, COHECHO, SOBORNO O PRESIÓN SOBRE LOS FUNCIONARIOS DE LA MESA DIRECTIVA O DE LOS ELECTORES, COMO CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA (LEGISLACIÓN DE JALISCO).(Se transcribe).

VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA O LOS ELECTORES COMO CAUSAL DE NULIDAD. CONCEPTO DE (LEGISLACIÓN DE GUERRERO Y LAS QUE CONTENGAN DISPOSICIONES SIMILARES).(Se transcribe)

SECCIÓN 1685, CONTIGUA B.

Del análisis de la hoja de incidentes se desprende que a las 9:00 horas, enfrente de la casilla, existió propaganda política de la coalición y de otros partidos políticos: dos espectaculares de la coalición y gallardetes de los demás partidos políticos que no fue retirada instalándose la casilla ya las 17:20 horas, se encontraban vehículos con logotipos denominados " guardianes de voto" y personas en la puerta de la casilla intimidando a los votantes, propaganda que influyo ilegalmente en favor de los candidatos contendientes, por lo que sin lugar a dudas son actos violatorios del principio de legalidad y certeza, puesto que existió presión sobre los electores en el momento de emitir su voto, vulnerándose el artículo 66, párrafo segundo del Código Sustantivo de la Materia que literalmente estipula que" Las campañas electorales de los partidos políticos se iniciaran a partir del día siguiente al de la sesión de registro de las candidaturas para la elección respectiva, debiendo concluir tres días antes de celebrarse la Jornada Electoral." toda vez que es determinante en los resultados al existir una diferencia de 10 votos entre el primer lugar que fue el Partido Acción Nacional y el segundo lugar que fue la coalición "por un Gobierno Diferente", puesto que de no haber existido dicha propaganda el segundo lugar pudo haber alcanzado el primer lugar de la votación en la casilla. Sirven de apoyo a estos argumentos las tesis de jurisprudencia:

PROSELITISMO. CUANDO CONSTITUYE CAUSAL DE NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN LA CASILLA. (Se transcribe)

VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN. EXTREMOS QUE SE DEBEN ACREDITAR PARA QUE SE CONFIGURE LA CAUSAL DE NULIDAD POR.(Se transcribe)

VIOLENCIA FÍSICA, COHECHO, SOBORNO O PRESIÓN SOBRE LOS FUNCIONARIOS DE LA MESA DIRECTIVA O DE LOS ELECTORES, COMO CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA (LEGISLACIÓN DE JALISCO). (Se transcribe)

VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVAS DE CASILLA O LOS ELECTORES COMO CAUSAL DE NULIDAD. CONCEPTO DE (LEGISLACIÓN DE GUERRERO Y LAS QUE CONTENGAN DISPOSICIONES SIMILARES).(Se transcribe)

SECCIÓN 1708, BÁSICA.

Del análisis de la hoja de acta de incidentes se desprende que a las 8:45 horas, en el lugar en donde se instaló la casilla había propaganda de partidos políticos, propaganda que influyó ilegalmente en favor de los candidatos contendientes, por lo que sin lugar a dudas son actos violatorios del principio de legalidad y certeza, puesto que existió presión sobre los electores en el momento de emitir su voto, vulnerándose el artículo 66, párrafo segundo del Código Sustantivo de la Materia que literalmente señala que "Las campañas electorales de los partidos políticos se iniciaran a partir del día siguiente al de la sesión de registro de las candidaturas para la elección respectiva, debiendo concluir tres días antes de celebrarse la Jornada Electoral." toda vez que es determinante en los resultados al existir una diferencia de 15 votos entre el primero y segundo lugar, puesto que de no haber existido dicha propaganda el segundo lugar pudo haber alcanzado el primer lugar de la votación en la casilla. Sirven de apoyo a estos argumentos las tesis de jurisprudencia:

PROSELITISMO. CUANDO CONSTITUYE CAUSAL DE NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN LA CASILLA. (Se transcribe)

VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN. EXTREMOS QUE SE DEBEN ACREDITAR PARA QUE SE CONFIGURE LA CAUSAL DE NULIDAD POR. (Se transcribe)

VIOLENCIA FÍSICA, COHECHO, SOBORNO O PRESIÓN SOBRE LOS FUNCIONARIOS DE LA MESA DIRECTIVA O DE LOS ELECTORES, COMO CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA (LEGISLACIÓN DE JALISCO). (Se transcribe)

VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA O LOS ELECTORES COMO CAUSAL DE NULIDAD. CONCEPTO DE (LEGISLACIÓN DE GUERRERO Y LAS QUE CONTENGAN DISPOSICIONES SIMILARES).(Se transcribe)

SECCIÓN 1725, BÁSICA.

Del análisis a la hoja de incidentes se observa que a las 9:40 horas, se presentaron a la casilla a votar llevando consigo en los automóviles propaganda electoral del Partido Acción Nacional y la coalición “por un Gobierno Diferente” y de otros partidos políticos, propaganda que influyó ilegalmente en favor de los candidatos contendientes, por lo que sin lugar a dudas son hechos violatorios del principio de legalidad y certeza, puesto que existió presión sobre los electores en el momento de emitir su voto, vulnerándose el artículo 66, párrafo segundo del Código Sustantivo de la Materia que literalmente establece que " Las campañas electorales de los partidos políticos se iniciaran a partir del día siguiente al de la sesión de registro de las candidaturas para la elección respectiva, debiendo concluir tres días antes de celebrarse la Jornada Electoral." toda vez que al existir presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla y electores al momento de emitir su voto, se afecta la libertad y secreto del voto siendo determinante para el resultado de la votación en la casilla. Sirven de apoyo a estos argumentos las tesis de jurisprudencia:

PROSELITISMO. CUANDO CONSTITUYE CAUSAL DE NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN LA CASILLA. (Se transcribe)

VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN. EXTREMOS QUE SE DEBEN ACREDITAR PARA QUE SE CONFIGURE LA CAUSAL DE NULIDAD POR.(Se transcribe)

VIOLENCIA FÍSICA, COHECHO, SOBORNO O PRESIÓN SOBRE LOS FUNCIONARIOS DE LA MESA DIRECTIVA O DE LOS ELECTORES, COMO CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA (LEGISLACIÓN DE JALISCO).(Se transcribe)

VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA O LOS ELECTORES COMO CAUSAL DE NULIDAD. CONCEPTO DE (LEGISLACIÓN DE GUERRERO Y LAS QUE CONTENGAN DISPOSICIONES SIMILARES). (Se transcribe)

SECCIÓN 1726, CONTIGUA A.

Del análisis de la hoja de incidentes se advierte que enfrente de la casilla, hubo propaganda política del Partido Acción Nacional, propaganda que influyó ilegalmente en favor de la candidata del PAN, por lo que sin lugar a dudas es un hecho que vulnera los principios de legalidad y certeza, puesto que existió presión sobre los electores en el momento de emitir su voto, violando lo dispuesto por el numeral 66, párrafo segundo del Código Sustantivo de la Materia que literalmente preceptúa que "Las campañas electorales de los partidos políticos se iniciaran a partir del día siguiente al de la sesión de registro de las candidaturas para la elección respectiva, debiendo concluir tres días antes de celebrarse la Jornada Electoral." toda vez que es determinante en los resultados al existir una diferencia de 6 votos entre el primer lugar que fue el Partido Acción Nacional y el segundo lugar que fue la coalición "por un Gobierno Diferente", puesto que de no haber existido dicha propaganda el segundo lugar pudo haber alcanzado el primer lugar

de la votación en la casilla. Sirven de apoyo a estos argumentos las tesis de jurisprudencia:

PROSELITISMO. CUANDO CONSTITUYE CAUSAL DE NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN LA CASILLA. (Se transcribe)

VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN. EXTREMOS QUE SE DEBEN ACREDITAR PARA QUE SE CONFIGURE LA CAUSAL DE NULIDAD POR. (Se transcribe)

VIOLENCIA FÍSICA, COHECHO, SOBORNO O PRESIÓN SOBRE LOS FUNCIONARIOS DE LA MESA DIRECTIVA O DE LOS ELECTORES, COMO CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA (LEGISLACIÓN DE JALISCO).(Se transcribe)

VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA O LOS ELECTORES COMO CAUSAL DE NULIDAD. CONCEPTO DE (LEGISLACIÓN DE GUERRERO Y LAS QUE CONTENGAN DISPOSICIONES SIMILARES). (Se transcribe)

SECCIÓN 1726, CONTIGUA B

Del análisis de la hoja de incidentes se advierte que a las 9:25 horas, enfrente de la casilla, existió propaganda política del Partido Acción Nacional, propaganda que influyo ilegalmente en favor de la candidata del PAN, por lo que sin lugar a dudas es un hecho que vulnera los principios de legalidad y certeza, puesto que existió presión sobre los electores en el momento de emitir su voto, violando lo dispuesto por el numeral 66, párrafo segundo del Código Sustantivo de la Materia que literalmente preceptúa que "Las campañas electorales de los partidos políticos se iniciaran a partir del día siguiente al de la sesión de registro de las candidaturas para la elección respectiva, debiendo concluir tres días antes de celebrarse la Jornada Electoral" toda vez que es determinante en los resultados al existir una diferencia de 7 votos entre el primer lugar que fue el Partido Acción Nacional y el segundo lugar que fue la coalición "por un Gobierno Diferente", puesto que de no haber existido dicha propaganda el segundo lugar pudo haber alcanzado el primer lugar de la votación en la casilla. Sirven de apoyo a estos argumentos las tesis de jurisprudencia:

PROSELITISMO. CUANDO CONSTITUYE CAUSAL DE NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN LA CASILLA. (Se transcribe)

VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN. EXTREMOS QUE SE DEBEN ACREDITAR PARA QUE SE CONFIGURE LA CAUSAL DE NULIDAD POR. (Se transcribe)

VIOLENCIA FÍSICA, COHECHO, SOBORNO O PRESIÓN SOBRE LOS FUNCIONARIOS DE LA MESA DIRECTIVA O DE LOS ELECTORES, COMO CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA (LEGISLACIÓN DE JALISCO) (Se transcribe)

VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA O LOS ELECTORES COMO CAUSAL DE NULIDAD. CONCEPTO DE (LEGISLACIÓN DE GUERRERO Y LAS QUE CONTENGAN DISPOSICIONES SIMILARES).(Se transcribe)

SECCIÓN 1738, BÁSICA.

Del análisis de la hoja de incidentes se desprende que en el horario de las 8:20 a 12:00 horas, la señora ANDREA NINFA MONTUFAR ESPINOSA, se dedico a hacer proselitismo individualmente a cada ciudadano que acudía a la casilla a emitir su voto, no obstante, se desconoció a favor de que partido o candidato al Ayuntamiento Municipal, hecho que sin duda es violatorio del principio de legalidad y certeza y existe presión sobre los electores en el momento de emitir su voto, vulnerándose el artículo 66, párrafo segundo del Código Sustantivo de la Materia que literalmente estipula que "Las campañas electorales de los partidos políticos se iniciaran a partir del día siguiente al de la sesión de registro de las candidaturas para la elección respectiva, debiendo concluir tres días antes de celebrarse la Jornada Electoral," toda vez que al existir presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla y electores al momento de emitir su voto, se afecta la libertad y secreto del voto siendo determinante para el resultado de la votación en la casilla. Sirven de apoyo a estos argumentos las tesis de jurisprudencia:

PROSELITISMO. CUANDO CONSTITUYE CAUSAL DE NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN LA CASILLA. (Se transcribe)

VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN. EXTREMOS QUE SE DEBEN ACREDITAR PARA QUE SE CONFIGURE LA CAUSAL DE NULIDAD POR. (Se transcribe)

VIOLENCIA FÍSICA, COHECHO, SOBORNO O PRESIÓN SOBRE LOS FUNCIONARIOS DE LA MESA DIRECTIVA O DE LOS ELECTORES, COMO

CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA (LEGISLACIÓN DE JALISCO).(Se transcribe).

VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA O LOS ELECTORES COMO CAUSAL DE NULIDAD. CONCEPTO DE (LEGISLACIÓN DE GUERRERO Y LAS QUE CONTENGAN DISPOSICIONES SIMILARES). (Se transcribe)

SECCIÓN 1740, BÁSICA.

Del análisis de la hoja de incidentes se desprende que a las 4:40 horas p.m., en el departamento de votación que se infiere es la mampara se observo una leyenda puesta por alguno de los votantes que dice: "POR FAVOR VOTE POR EL PRI", acto que sin duda es violatorio del principio de legalidad y certeza y existe presión sobre los electores en el momento de emitir su voto, vulnerándose el artículo 66, párrafo segundo del Código Sustantivo de la Materia que literalmente estipula que "Las campañas electorales de los partidos políticos se iniciaran a partir del día siguiente al de la sesión de registro de las candidaturas para la elección respectiva, debiendo concluir tres días antes de celebrarse la Jornada Electoral." toda vez que es determinante en los resultados al desorientar al electorado en el momento de emitir su voto. Sirven de apoyo a estos argumentos las tesis de jurisprudencia:

PROSELITISMO. CUANDO CONSTITUYE CAUSAL DE NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN LA CASILLA. (Se transcribe)

VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN. EXTREMOS QUE SE DEBEN ACREDITAR PARA QUE SE CONFIGURE LA CAUSAL DE NULIDAD POR. (Se transcribe)

VIOLENCIA FÍSICA, COHECHO, SOBORNO O PRESIÓN SOBRE LOS FUNCIONARIOS DE LA MESA DIRECTIVA O DE LOS ELECTORES, COMO CAUSAL DE NULIDAD DE, VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA (LEGISLACIÓN DE JALISCO).(Se transcribe)

VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA O LOS ELECTORES COMO CAUSAL DE NULIDAD. CONCEPTO DE (LEGISLACIÓN DE GUERRERO Y LAS QUE CONTENGAN DISPOSICIONES SIMILARES).(Se transcribe)

H) QUE SE REALICE SIN CAUSA JUSTIFICADA, EL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO EN LO CAL DIFERENTE AL DE LA CASILLA. (Se transcribe)

SECCIÓN 1616, CONTIGUA A.

Del análisis a la hoja de acta de incidentes, se desprende que siendo las 19:20 horas, se infiere se realizo el escrutinio y cómputo de casilla en lugar diferente al, autorizado por el Consejo Municipal debiendo ser en el domicilio ubicado en la "escuela primaria federal prof. Manuel Aguilar Álvarez, calle angostura s/n entre itzantum y línea de transmisión mzna. 85, fracc. Primero de mayo" no obstante, la casilla llevo a cabo el escrutinio y cómputo en el kinder margaritas Salazar de la col. 1° de mayo si bien es cierto que el cambio de ubicación fue asentado en la hoja de incidentes por motivo de que la escuela se encontraba cerrada, así también lo es que las casillas 1616 básica, 1616 contigua b, 1616 contigua c y 1616 contigua d si llevaron a cabo el escrutinio y cómputo en el domicilio que aparece en el encarte, es decir en la "escuela primaria federal prof. Manuel Aguilar Álvarez, calle angostura s/n entre itzantum y línea de transmisión mzna. 85, fracc. Primero de mayo", de lo que se concluye que fue injustificado y existió dolo en la realización del escrutinio y cómputo en local diferente al de la casilla, por lo que se vulnera el principio de certeza y legalidad, puesto que pone en duda la certeza de la votación toda vez que no se respeto el local autorizado por el Consejo Municipal Electoral, por lo que es fundado el agravio que se hace valer, de acuerdo con el artículo 57 inciso h) de la Ley Adjetiva de la Materia. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia:

ACTAS ELECTORALES. LA FIRMA SIN PROTESTA DE LOS REPRESENTANTES, DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO CONVALIDA VIOLACIÓN LEGAL ALGUNA. (Se transcribe)

I) POR HABER MEDIADO DOLO O ERROR EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS, SIEMPRE QUE ELLO SEA DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN. (Se transcribe)

SECCIÓN 1602, BÁSICA.

En este caso el Tribunal determina que aún cuando se existieron errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

No resuelven nada sobre la clausura "anticipada" de la casilla.

El recurso interpuesto no procedió argumentando el TRIBUNAL ELECTORAL ESTATAL que en el apartado del cierre de la votación no se asentó dato alguno y en las actas de clausura de dicha casilla se asentó a las 18:00 horas. Cabe hacer mención que la anterior circunstancia no significa que se haya clausurado a esa hora y por lo tanto el cierre de la votación haya sido con anterioridad.

Omitiendo también, que en esta misma casilla se hizo la observación que hubo error en el escrutinio y cómputo con boletas excedentes.

Del análisis al acta de escrutinio y cómputo, se advierte que el rubro número de boletas sobrantes aparece en blanco, tanto con número como con letra, dicho dolo vulnera el principio de certeza, toda vez que se pone en duda las cantidades que se precisaron en el rubro relativo a total de boletas extraídas de la urna, total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal y a la votación emitida, puesto que evidentemente a la falta del resultado de boletas sobrantes es imposible sumar los resultados y que estos no coincidan por lo que no se pueden subsanar o deducir de los elementos que obran en las actas, en consecuencia, al quedar plenamente acreditados los supuestos normativos que establece el inciso I) del artículo 57 de la Ley Adjetiva de la Materia, es fundado el agravio que se hace valer. Fundamentando estos razonamientos en las siguientes tesis de jurisprudencia:

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN. (Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS, ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUZGADOR PARA EL ANÁLISIS DE LA CAUSA DE NULIDAD POR.(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN EL NÚMERO DE VOTOS COMPUTADOS EN EXCESO EN RELACIÓN AL TOTAL DE ELECTORES QUE SUFRAGARON.(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. QUE DEBE ENTENDERSE POR VOTOS COMPUTADOS DE MANERA IRREGULAR PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD.(Se transcribe)

ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE ZACATECAS). (Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CASO EN QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD POR VIOLARSE EL PRINCIPIO DE CERTEZA. (Se transcribe)

SECCIÓN 1602, CONTIGUA B.

Del análisis al acta de escrutinio y cómputo, se advierte que el rubro número de boletas sobrantes aparece en blanco, tanto con número como con letra, dicho dolo vulnera el principio de certeza, toda vez que se pone en duda las cantidades que se precisaron en el rubro relativo a total de boletas extraídas de la urna, total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal y a la votación emitida, puesto que evidentemente a la falta del resultado de boletas sobrantes es imposible sumar los resultados y que estos no coincidan por lo que no se pueden subsanar o deducir de los elementos que obran en las actas, en consecuencia, al quedar plenamente acreditados los supuestos normativos que establece el inciso I) del artículo 57 de la Ley Adjetiva de la Materia, es fundado el agravio que se hace valer. Fundamentando estos razonamientos en las siguientes tesis de jurisprudencia:

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN.- (Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS, ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUZGADOR PARA EL ANÁLISIS DE LA CAUSA DE NULIDAD POR. (Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN EL NÚMERO DE VOTOS COMPUTADOS EN EXCESO EN RELACIÓN AL TOTAL DE ELECTORES QUE SUFRAGARON. (Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. QUE DEBE ENTENDERSE POR VOTOS COMPUTADOS DE MANERA IRREGULAR PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD. (Se transcribe)

ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE ZACATECAS) (Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CASO EN QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD POR VIOLARSE EL PRINCIPIO DE CERTEZA. (Se transcribe)

SECCIÓN 1606, BÁSICA

En este caso el Tribunal determina que aún cuando se existieron errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

No resuelve nada sobre la clausura “anticipada” de la casilla.

Del análisis al acta de escrutinio y cómputo, se desprende que en el rubro de votos nulos de los resultados de la votación, esta alterado con tachaduras y enmendaduras tanto con número como con letra, asentando la cantidad de 497 (cuatrocientos noventa y siete) lo que poner en duda la certeza de la votación y vulnera el principio de certeza, así como también el de objetividad por lo que se actualiza la causal de nulidad prevista en el inciso I) del artículo 57 de la Ley Adjetiva de la Materia, siendo fundado el agravio que se hace valer. Fundamentando estos razonamientos en las siguientes tesis de jurisprudencia:

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN. (Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS, ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUZGADOR PARA EL ANÁLISIS DE LA CAUSA DE NULIDAD POR. (Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN EL NÚMERO DE VOTOS COMPUTADOS EN EXCESO EN RELACIÓN AL TOTAL DE ELECTORES QUE SUFRAGARON. (Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. QUE DEBE ENTENDERSE POR VOTOS COMPUTADOS DE MANERA IRREGULAR PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD. (Se transcribe)

ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN. (LEGISLACIÓN DE ZACATECAS) (Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CASO EN QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD POR VIOLARSE EL PRINCIPIO DE CERTEZA. (Se transcribe)

SECCIÓN 1606, BÁSICA.

Del análisis al acta de escrutinio y cómputo, se advierte que en existió dolo al asentar 4 votos a favor del Partido de la Sociedad Nacionalista, puesto que este instituto político no participo en los comicios por el ayuntamiento municipal de Tuxtla Gutiérrez y por otro lado, los rubros de total de boletas extraídas de la urna y número de electores que votaron conforme a la lista nominal fue de 211, no coincide con la suma total de la votación emitida que es de 172, por lo que al sumar 172 mas el rubro de número de boletas sobrantes que es de 492 hacen un total de 664 no coincide con el número de boletas recibidas que fue de 703, dicho error o dolo vulnera el principio de certeza, toda vez que se pone en duda la certeza de las votaciones ya que estos no coinciden por lo que no se pueden subsanar o deducir de los elementos que obran en las actas, en consecuencia, al quedar plenamente acreditados los supuestos normativos que establece el inciso I) del artículo 57 de la Ley Adjetiva de la Materia, es fundado el agravio que se hace valer. Fundamentando estos razonamientos en las siguientes tesis de jurisprudencia:

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN.- (Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS, ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUZGADOR PARA EL ANÁLISIS DE LA CAUSA DE NULIDAD POR. (Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN EL NÚMERO DE VOTOS COMPUTADOS EN EXCESO EN RELACIÓN AL TOTAL DE ELECTORES QUE SUFRAGARON. (Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. QUE DEBE ENTENDERSE POR VOTOS COMPUTADOS DE MANERA IRREGULAR

PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD.(Se transcribe)

ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE ZACATECAS).(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CASO EN QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD POR VIOLARSE EL PRINCIPIO DE CERTEZA. (Se transcribe)

SECCIÓN 1606, CONTIGUA D.

Del análisis al acta de escrutinio y cómputo, se advierte que los rubros número de boletas recibidas, número de boletas sobrantes, total de boletas extraídas de la urna y total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal aparecen en blanco, tanto con número como con letra, dicho dolo vulnera el principio de certeza, toda vez que se pone en duda las cantidades que se precisaron en el rubro relativo a la votación emitida, puesto que evidentemente a la falta de los rubros totales es imposible sumar los resultados y que estos se pudieran subsanar o deducir de los elementos que obran en las actas, en consecuencia, al quedar plenamente acreditados los supuestos normativos que establece el inciso I) del artículo 57 de la Ley Adjetiva de la Materia, es fundado el agravio que se hace valer. Fundamentando estos razonamientos en las siguientes tesis de jurisprudencia:

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN.(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS, ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUZGADOR PARA EL ANÁLISIS DE LA CAUSA DE NULIDAD POR.(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN EL NÚMERO DE VOTOS COMPUTADOS EN EXCESO EN RELACIÓN AL TOTAL DE ELECTORES QUE SUFRAGARON. (Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. QUE DEBE ENTENDERSE POR VOTOS COMPUTADOS DE MANERA IRREGULAR PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD.(Se transcribe)

ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE ZACATECAS). (Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CASO EN QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD POR VIOLARSE EL PRINCIPIO DE CERTEZA. (Se transcribe)

SECCIÓN 1606, CONTIGUA G.

El Tribunal resuelve respecto a las causales de nulidad de esta casilla, que los funcionarios si corresponden a la Lista Nominal.

Respecto a los errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, determina que estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

En esta casilla el TRIBUNAL ELECTORAL ESTATAL hace mención que el recurso es improcedente, por el motivo que se limitó el derecho al voto, porque fueron instaladas con posterioridad a la hora legalmente señalada, debido a que hubo corrimientos y habilitaciones de funcionarios de casilla.

Ahora bien, del análisis al acta de escrutinio y cómputo, se desprende que en el rubro de resultados de la votación el PAN aparece con número 78+3 y con letra ochenta y uno; el PRI aparece con número 59+7 y con letra sesenta y seis y la COALICIÓN POR UN Gobierno Diferente con número 67+2 y con letra sesenta y nueve, al existir deficiencia en el llenado de resultados se pone en duda la certeza de la votación, en consecuencia se viola el principio de certeza, por lo que, al quedar plenamente acreditados los supuestos normativos que establece el inciso I) del artículo 57 de la Ley Adjetiva de la Materia, es fundado el agravio que se hace valer. Fundamentando estos razonamientos en las siguientes tesis de jurisprudencia:

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN.(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS, ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUZGADOR PARA EL ANÁLISIS DE LA CAUSA DE NULIDAD POR.(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN EL NÚMERO DE VOTOS COMPUTADOS EN EXCESO EN RELACIÓN AL TOTAL DE ELECTORES QUE SUFRAGARON.(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. QUE DEBE ENTENDERSE POR VOTOS COMPUTADOS DE MANERA IRREGULAR PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD.(Se transcribe)

ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE ZACATECAS).(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CASO EN QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD POR VIOLARSE EL PRINCIPIO DE CERTEZA. (Se transcribe)

SECCIÓN 1608 BÁSICA

Del análisis al acta de escrutinio y cómputo, se advierte que el rubro número de boletas sobrantes aparece en blanco, tanto con número como con letra, dicho dolo vulnera el principio de certeza, toda vez que se pone en duda las cantidades que se precisaron en el rubro relativo a total de boletas extraídas de la urna, total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal y a la votación emitida, puesto que evidentemente a la falta del resultado de boletas sobrantes es imposible sumar los resultados y que estos no coincidan por lo que no se pueden subsanar o deducir de los elementos que obran en las actas, en consecuencia, al quedar plenamente acreditados los supuestos normativos que establece el inciso I) del artículo 57 de la Ley Adjetiva de la Materia, es fundado el agravio que se hace valer. Fundamentado estos razonamientos en las siguientes tesis de jurisprudencia:

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN. (Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS, ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUZGADOR PARA EL ANÁLISIS DE LA CAUSA DE NULIDAD POR.(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN EL NÚMERO DE VOTOS COMPUTADOS EN EXCESO EN RELACIÓN AL TOTAL DE ELECTORES QUE SUFRAGARON.

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. QUE DEBE ENTENDERSE POR VOTOS COMPUTADOS DE MANERA IRREGULAR PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD.(Se transcribe)

ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE ZACATECAS) (Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CASO EN QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD POR VIOLARSE EL PRINCIPIO DE CERTEZA. (Se transcribe)

SECCIÓN 1609, CONTIGUA A.

Del análisis al acta de escrutinio y cómputo, se advierte que los rubros total de boletas extraídas de la urna y total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal aparecen en blanco, tanto con número como con letra, dicho dolo vulnera el principio de certeza, toda vez que se pone en duda las cantidades que se precisaron en el rubro relativo a la votación emitida, puesto que evidentemente a la falta de los rubros totales es imposible sumar los resultados y que estos se pudieran subsanar o deducir de los elementos que obran en las actas, en consecuencia, al quedar plenamente acreditados los supuestos normativos que establece el inciso I) del artículo 57 de la Ley Adjetiva de la Materia, es fundado el agravio que se hace valer.

Fundamentado estos razonamientos en las siguientes tesis de jurisprudencia:

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN.(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS, ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUZGADOR PARA EL ANÁLISIS DE LA CAUSA DE NULIDAD POR.(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN EL NÚMERO DE VOTOS COMPUTADOS EN EXCESO EN RELACIÓN AL TOTAL DE ELECTORES QUE SUFRAGARON.(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. QUE DEBE ENTENDERSE POR VOTOS COMPUTADOS DE MANERA IRREGULAR PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD.(Se transcribe)

ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL, RESULTADO DE LA VOTACIÓN LEGISLACIÓN DE ZACATECAS). (Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CASO EN QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD POR VIOLARSE EL PRINCIPIO DE CERTEZA.(Se transcribe)

SECCIÓN 1610, CONTIGUA C

Respecto a los errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, determina que estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de elección.

Analizada el acta de escrutinio y cómputo se observa que el rubro relativo al número de electores que votaron conforme a la lista nominal, aparece en blanco tanto con número como con letra, puesto que no es posible subsanarlo con el rubro del total de boletas extraídas de la urna es de 212 y no coincide con el rubro de resultados de la votación emitida que fue de 201, siendo violatorio del principio de certeza que debe prevalecer en toda elección, en consecuencia, al quedar plenamente acreditados los supuestos normativos que establece el inciso I) del artículo 57 de la Ley Adjetiva de la Materia, es fundado el agravio que se hace valer. Fundamentando estos razonamientos en las siguientes tesis de jurisprudencia:

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN. (Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS, ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUZGADOR PARA EL ANÁLISIS DE LA CAUSA DE NULIDAD POR. (Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES, DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN EL NÚMERO DE VOTOS COMPUTADOS EN EXCESO EN RELACIÓN AL TOTAL DE ELECTORES QUE SUFRAGARON.(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. QUE DEBE ENTENDERSE POR VOTOS COMPUTADOS DE MANERA IRREGULAR PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD. (Se transcribe)

ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL, RESULTADO DE LA VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE ZACATECAS).(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CASO EN QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD POR VIOLARSE EL PRINCIPIO DE CERTEZA. (Se transcribe)

SECCIÓN 1611, CONTIGUA B.

En este caso el Tribunal determina que aún cuando se existieron errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

Analizada el acta de escrutinio y computo se observa que el rubro relativo al total de boletas extraídas de la urna, aparece en blanco tanto con número como con letra, puesto que no es posible subsanarlo con el rubro del número de electores que votaron conforme a la lista nominal que es de 239 y no coincide con el rubro de resultados de la votación emitida que fue de 253, siendo violatorio el principio de certeza que debe prevalecer en toda elección, en consecuencia, al queda plenamente acreditados los supuestos normativos que establece el inciso i) del artículo 57 de la Ley Adjetiva de la Materia, es fundado el agravio que se hace valer. Fundamentando estos razonamientos en las siguientes tesis de jurisprudencia:

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN.-
(Se transcribe) . . .

Clave de publicación: Sala Central. SCIELJ 12/91.

....
ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS, ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUZGADOR PARA EL ANÁLISIS DE LA CAUSA DE NULIDAD POR.
(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN EL NÚMERO DE VOTOS COMPUTADOS EN EXCESO EN RELACIÓN AL TOTAL DE ELECTORES QUE SUFRAGARON.
(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. QUE DEBE ENTENDERSE POR VOTOS COMPUTADOS DE MANERA IRREGULAR PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD.
(Se transcribe)

ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE ZACATECAS)
(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CASO EN QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD POR VIOLARSE EL PRINCIPIO DE CERTEZA.
(Se transcribe)

SECCIÓN 1615, BÁSICA.

En esta casilla el TRIBUNAL ELECTORAL ESTATAL resolvió que aún cuando se existieron errores en el escrutinio y cómputo de esta casilla, estos no son causal suficiente de nulidad, ya que dichos errores no son determinantes para el resultado de la elección.

Del análisis al acta de escrutinio y cómputo, se desprende que en el rubro número de boletas sobrantes, aparece alterado tanto con número como con letra, con número la cantidad de 582 y con letra quinientas noventa y ocho, lo que pone en duda la certeza de la votación y vulnera el principio de certeza, así como también el de objetividad por lo que se actualiza la causal de nulidad prevista en el inciso I) del artículo 57 de la Ley Adjetiva de la Materia, siendo fundado el agravio que se hace valer. Fundamentando estos razonamientos en las siguientes tesis de jurisprudencia:

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN.
(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS, ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUZGADOR PARA EL ANÁLISIS DE LA CAUSAL DE NULIDAD POR.
(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN EL NÚMERO DE VOTOS COMPUTADOS EN EXCESO EN RELACIÓN AL TOTAL DE ELECTORES QUE SUFRAGARON.
(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. QUE DEBE ENTENDERSE POR VOTOS COMPUTADOS DE MANERA IRREGULAR PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD.
(Se transcribe)

ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE ZACATECAS).
(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CASO EN QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD POR VIOLARSE EL PRINCIPIO DE CERTEZA.
(Se transcribe)

SECCIÓN 1617. CONTIGUA C.

Analizada la constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales, se advierte que siendo las 18:00 horas se clausuro la casilla y que de acuerdo a la hoja de incidentes a las 9:00 horas: “Después de realizar el conteo de

boletas se encontraron una boleta nula, una para el Partido del Trabajo una del PAN cuatro del PRD” sin embargo, existe dolo puesto que el Partido del Trabajo y el Partido de la Revolución Democrática conformaron la coalición “por un Gobierno Diferente” además de que hacen un total de 6 boletas nulas y que como esto fue después del conteo lo hicieron constar los funcionarios de la casilla y Representantes del Partido en la hoja de incidentes, esto constituye una irregularidad grave ya que se alteran las cantidades asentadas en el acta de escrutinio y computo en donde la diferencia entre el primero y segundo lugar fue 2 votos y 11 votos nulos, por lo que de no haber existido esta irregularidad en el procedimiento el segundo lugar pudo haber alcanzado el primer lugar y pone en duda la certeza de la votación por que se viola el principio de certeza actualizando la causal de nulidad prevista en el inciso I) del artículo 57 de la Ley Adjetiva de la Materia, siendo fundado el agravio que se hace valer. Fundamentando estos razonamientos en las siguientes tesis de jurisprudencia:

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN.-

(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS, ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUZGADOR PARA EL ANÁLISIS DE LA CAUSA DE NULIDAD POR.

(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN EL NÚMERO DE VOTOS COMPUTADOS EN EXCESO EN RELACIÓN AL TOTAL DE ELECTORES QUE SUFRAGARON.

(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. QUE DEBE ENTENDERSE POR VOTOS COMPUTADOS DE MANERA IRREGULAR PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD.

(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. QUE DEBE ENTENDERSE POR VOTOS COMPUTADOS DE MANERA IRREGULAR PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD.

(Se transcribe)

ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE ZACATECAS).

(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CASO EN QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD POR VIOLARSE EL PRINCIPIO DE CERTEZA.

(Se transcribe)

SECCIÓN 1621, CONTIGUA A.

Del análisis al acta de escrutinio y computo, se advierte que el rubro número de boletas sobrantes aparece en blanco, tanto con número como con letra, dicho dolo vulnera el principio de certeza, toda vez que se pone en duda las cantidades que se precisaron en el rubro relativo a total de boletas extraídas de la urna, total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal y a la votación emitida, puesto que evidentemente a la falta del resultado de boletas sobrantes es imposible sumar los resultados y que estos no coincidan, por lo que no se pueden subsanar o deducir de los elementos que obran en las actas, en consecuencia, al quedar plenamente acreditados los supuestos normativos que establece el inciso I) del artículo 57 de la Ley Adjetiva de la Materia, es fundado el agravio que se hace valer. Fundamentando estos razonamientos en las siguientes tesis de jurisprudencia:

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN.

(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN.

(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS, ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUZGADOR PARA EL ANÁLISIS DE LA CAUSA DE NULIDAD POR.

(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN EL NÚMERO DE VOTOS COMPUTADOS EN EXCESO EN RELACIÓN AL TOTAL DE ELECTORES QUE SUFRAGARON.-
(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. QUE DEBE ENTENDERSE POR VOTOS COMPUTADOS DE MANERA IRREGULAR PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD.
(Se transcribe)

ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE ZACATECAS).
(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CASO EN QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD POR VIOLARSE EL PRINCIPIO DE CERTEZA.
(Se transcribe)

SECCIÓN 1622, BÁSICA.

Del análisis al acta de escrutinio y cómputo, se advierte que los rubros, número de boletas sobrantes, total de boletas extraídas de la urna y total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal aparecen en blanco, tanto con número como con letra, dicho dolo vulnera el principio de certeza, toda vez que se pone en duda las cantidades que se precisaron en el rubro relativo a la votación emitida, puesto que evidentemente a la falta de los rubros totales es imposible sumar los resultados y que estos se pudieran subsanar o deducir de los elementos que obran en las actas, además de que en el rubro de resultados de la votación emitida el PRI aparece alterado con tachaduras con número y con letra, en consecuencia, al quedar plenamente acreditados los supuestos normativos que establece el inciso I) del artículo 57 de la Ley Adjetiva de la Materia, es fundado el agravio que se hace valer. Fundamentando estos razonamientos en las siguientes tesis de jurisprudencia:

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN.
(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS, ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUZGADOR PARA EL ANÁLISIS DE LA CAUSA DE NULIDAD POR.
(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN EL NÚMERO DE VOTOS COMPUTADOS EN EXCESO EN RELACIÓN AL TOTAL DE ELECTORES QUE SUFRAGARON.-
(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. QUE DEBE ENTENDERSE POR VOTOS COMPUTADOS DE MANERA IRREGULAR PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD.
(Se transcribe)

ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE ZACATECAS).
(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CASO EN QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD POR VIOLARSE EL PRINCIPIO DE CERTEZA.
(Se transcribe)

SECCIÓN 1622, CONTIGUA A.

Del análisis al acta de escrutinio y cómputo, se advierte que los rubros, número de boletas sobrantes, total de boletas extraídas de la urna y total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal aparecen en blanco, tanto con número como con letra, dicho dolo vulnera el principio de certeza, toda vez que se pone en duda las cantidades que se precisaron en el rubro relativo a la votación emitida, puesto que evidentemente a la falta de los rubros totales es imposible sumar los resultados y que estos se pudieran subsanar o deducir de los elementos que obran en las actas, además de que hicieron falta 90 boletas, en consecuencia, al quedar plenamente acreditados los supuestos normativos que establece el inciso I) del artículo 57 de la Ley Adjetiva de la Materia, es fundado el agravio que se hace

valer. Fundamentando estos razonamientos en las siguientes tesis de jurisprudencia:

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN.
(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS, ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUZGADOR PARA EL ANÁLISIS DE LA CAUSA DE NULIDAD POR.
(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN EL NÚMERO DE VOTOS COMPUTADOS EN EXCESO EN RELACIÓN AL TOTAL DE ELECTORES QUE SUFRAGARON.
(Se transcribe)

ERROR. O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. QUE DEBE ENTENDERSE POR VOTOS COMPUTADOS DE MANERA IRREGULAR PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD.
(Se transcribe)

ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE ZACATECAS).
(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CASO EN QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD POR VIOLARSE EL PRINCIPIO DE CERTEZA.
(Se transcribe)

SECCIÓN 1641, CONTIGUA B.

Del análisis al acta de escrutinio y cómputo, se advierte que los rubros, número de boletas sobrantes, total de boletas extraídas de la urna y total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal, aparecen en blanco, tanto con número como con letra, dicho dolo vulnera el principio de certeza, toda vez que se pone en duda los resultados de la votación puesto que a la falta de los rubros totales es imposible sumar los resultados obtenidos en la casilla y estos no se pueden subsanar o deducir de los elementos que obran en las actas, en consecuencia, al quedar plenamente acreditados los supuestos normativos que establece el inciso I) del artículo 57 de la Ley Adjetiva de la Materia, es fundado el agravio que se hace valer. Fundamentando estos razonamientos en las siguientes tesis de jurisprudencia:

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN.
(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS, ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUZGADOR PARA EL ANÁLISIS DE LA CAUSA DE NULIDAD POR.
(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN EL NÚMERO DE VOTOS COMPUTADOS EN EXCESO EN RELACIÓN AL TOTAL DE ELECTORES QUE SUFRAGARON.
(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS, ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUZGADOR PARA EL ANÁLISIS DE LA CAUSA DE NULIDAD POR.
(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN EL NÚMERO DE VOTOS COMPUTADOS EN EXCESO EN RELACIÓN AL TOTAL DE ELECTORES QUE SUFRAGARON.
(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. QUE DEBE ENTENDERSE POR VOTOS COMPUTADOS DE MANERA IRREGULAR PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD.
(Se transcribe)

ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE ZACATECAS).
(Se transcribe) . . .

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CASO EN QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD POR VIOLARSE EL PRINCIPIO DE CERTEZA.
(Se transcribe)

SECCIÓN 1647, CONTIGUA B.

Del análisis al acta de escrutinio y cómputo, se advierte que el rubro número de boletas sobrantes tanto con número como con letra, aparecen en blanco, dicho dolo vulnera el principio de certeza, toda vez que se pone en duda las cantidades que se precisaron en el rubro relativo al total de boletas extraídas de la urna, total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal y a la votación emitida, puesto que evidentemente a la falta del resultado de boletas sobrantes es imposible sumar los resultados y que estos no coincidan, por lo que no se pueden subsanar o deducir de los elementos que obran en las actas, en consecuencia, al quedar plenamente acreditados los supuestos normativos que establece el inciso I) del artículo 57 de la Ley Adjetiva de la Materia, es fundado el agravio que se hace valer. Fundamentando estos razonamientos en las siguientes tesis de jurisprudencia:

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN.
(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS, ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUZGADOR PARA EL ANÁLISIS DE LA CAUSA DE NULIDAD POR.
(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN EL NÚMERO DE VOTOS COMPUTADOS EN EXCESO EN RELACIÓN AL TOTAL DE ELECTORES QUE SUFRAGARON.
(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. QUE DEBE ENTENDERSE POR VOTOS COMPUTADOS DE MANERA IRREGULAR PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD.
(Se transcribe)

ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE ZACATECAS).
(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CASO EN QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD POR VIOLARSE EL PRINCIPIO DE CERTEZA.
(Se transcribe)

SECCIÓN 1649, BÁSICA.

Del análisis al acta de escrutinio y cómputo, se advierte que el rubro número de boletas sobrantes aparecen en blanco, tanto con número como con letra, dicho dolo vulnera el principio de certeza, toda vez que se pone en duda las cantidades que se precisaron en el rubro relativo a total de boletas extraídas de la urna, total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal y a la votación emitida, puesto que evidentemente a la falta del resultado de boletas sobrantes es imposible sumar los resultados y que estos no coincidan, por lo que no se pueden subsanar o deducir de los elementos que obran en las actas, en consecuencia, al quedar plenamente acreditados los supuestos normativos que establece el inciso I) del artículo 57 de la Ley Adjetiva de la Materia, es fundado el agravio que se hace valer. Fundamentando estos razonamientos en las siguientes tesis de jurisprudencia:

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN.
(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS, ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUZGADOR PARA EL ANÁLISIS DE LA CAUSA DE NULIDAD POR.
(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN EL NÚMERO DE VOTOS COMPUTADOS EN EXCESO EN RELACIÓN AL TOTAL DE ELECTORES QUE SUFRAGARON.
(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. QUE DEBE ENTENDERSE POR VOTOS COMPUTADOS DE MANERA IRREGULAR PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD.
(Se transcribe)

ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE ZACATECAS).
(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CASO EN QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD POR VIOLARSE EL PRINCIPIO DE CERTEZA.
(Se transcribe)

SECCIÓN 1650, CONTIGUA A.

Del análisis al acta de escrutinio y cómputo, se advierte que los rubros total de boletas de la urna y total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal aparecen en blanco, tanto con número como con letra, dicho dolo vulnera el principio de certeza, toda vez que se pone en duda las cantidades que se precisaron en el rubro relativo a la votación emitida, puesto que evidentemente a la falta de los rubros totales es imposible sumar con los rubros de número de boletas sobrantes y número de boletas recibidas y estos no se pueden subsanar o deducir de los elementos que obran en las actas, en consecuencia, al quedar plenamente acreditados los supuestos normativos que establece el inciso I) del artículo 57 de la Ley Adjetiva de la Materia, es fundado el agravio que se hace valer. Fundamentando estos razonamientos en las siguientes tesis de jurisprudencia:

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN.
(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS, ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUZGADOR PARA EL ANÁLISIS DE LA CAUSA DE NULIDAD POR.
(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN EL NÚMERO DE VOTOS COMPUTADOS EN EXCESO EN RELACIÓN AL TOTAL DE ELECTORES QUE SUFRAGARON.
(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS, ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUZGADOR PARA EL ANÁLISIS DE LA CAUSA DE NULIDAD POR.
(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN EL NÚMERO DE VOTOS COMPUTADOS EN EXCESO EN RELACIÓN AL TOTAL DE ELECTORES QUE SUFRAGARON.
(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. QUE DEBE ENTENDERSE POR VOTOS COMPUTADOS DE MANERA IRREGULAR PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD.
(Se transcribe)

ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS, CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE ZACATECAS).
(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CASO EN QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD POR VIOLARSE EL PRINCIPIO DE CERTEZA.
(Se transcribe)

SECCIÓN 1654, BASICA.

Del análisis al acta de escrutinio y cómputo, se advierte que los rubros, número de boletas sobrantes, total de boletas extraídas de la urna y total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal, aparecen en blanco, tanto con número como con letra, dicho dolo vulnera el principio de certeza, toda vez que se pone en duda los resultados de la votación puesto que a la falta de los rubros totales es imposible sumar los resultados obtenidos en la casilla y estos no se pueden subsanar o deducir de los elementos que obran en las actas, en consecuencia, al queda plenamente acreditados los supuestos normativos que establece el inciso I) del artículo 57 de la Ley Adjetiva de la Materia, es fundado el agravio que se hace valer. Fundamentando estos razonamientos en las siguientes tesis de jurisprudencia:

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN.

(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS, ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUZGADOR PARA EL ANÁLISIS DE LA CAUSA DE NULIDAD POR.

(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN EL NÚMERO DE VOTOS COMPUTADOS EN EXCESO EN RELACIÓN AL TOTAL DE ELECTORES QUE SUFRAGARON.

(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. QUE DEBE ENTENDERSE POR VOTOS COMPUTADOS DE MANERA IRREGULAR PARA LOS EFECTOS DELA CAUSAL DE NULIDAD.

(Se transcribe)

ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE ZACATECAS).

(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CASO EN QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD POR VIOLARSE EL PRINCIPIO DE CERTEZA.

(Se transcribe)

SECCIÓN 1658, CONTIGUA B.

Del análisis al acta de escrutinio y cómputo, se advierte que los rubros, número de boletas sobrantes, total de boletas extraídas de la urna y total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal, aparecen en blanco, tanto con número como con letra, dicho dolo vulnera el principio de certeza, toda vez que se pone en duda los resultados de la votación puesto que a la falta de los rubros totales es imposible sumar los resultados obtenidos en la casilla y estos no se pueden subsanar o deducir de los elementos que obran en las actas, en consecuencia, al quedar plenamente acreditados los supuestos normativos que establece el inciso I) del artículo 57 de la Ley Adjetiva de la Materia, es fundado el agravio que se hace valer. Fundamentando estos razonamientos en las siguientes tesis de jurisprudencia:

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN.

(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS, ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUZGADOR PARA EL ANÁLISIS DE LA CAUSA DE NULIDAD POR.

(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN EL NÚMERO DE VOTOS COMPUTADOS EN EXCESO EN RELACIÓN AL TOTAL DE ELECTORES QUE SUFRAGARON.

(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. QUE DEBE ENTENDERSE POR VOTOS COMPUTADOS DE MANERA IRREGULAR PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD.

(Se transcribe)

ERROR GRAVE EN LA CÓMPUTO DE VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE ZACATECAS).

(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CASO EN QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD POR VIOLARSE EL PRINCIPIO DE CERTEZA.

(Se transcribe)

SECCIÓN 1661, BASICA.

Del análisis al acta de escrutinio y cómputo, se advierte que los rubros, número de boletas sobrantes, total de boletas extraídas de la urna y total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal, aparecen en blanco, tanto con número como con letra, dicho dolo vulnera el principio de certeza, toda vez que se pone en duda los resultados de la votación puesto que a la falta de los rubros totales es imposible sumar los resultados obtenidos en la casilla y estos no se pueden subsanar o deducir de los elementos que obran en las actas, en consecuencia, al quedar plenamente acreditados los supuestos normativos que establece el inciso I) del artículo 57 de la Ley Adjetiva de la Materia, es fundado el agravio que se hace valer. Fundamentando estos razonamientos en las siguientes tesis de jurisprudencia:

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN.

(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS, ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUZGADOR PARA EL ANÁLISIS DE LA CAUSA DE NULIDAD POR.

(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS, CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN EL NÚMERO DE VOTOS COMPUTADOS EN EXCESO EN RELACIÓN AL TOTAL DE ELECTORES QUE SUFRAGARON.

(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. QUE DEBE ENTENDERSE POR VOTOS COMPUTADOS DE MANERA IRREGULAR PARA LOS EFETOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD.

(Se transcribe)

ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE ZACATECAS).

(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CASO EN QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD POR VIOLARSE EL PRINCIPIO DE CERTEZA.

(Se transcribe)

SECCIÓN 1664, CONTIGUA A.

Del análisis al acta de escrutinio y cómputo, se advierte que el rubro número de boletas sobrantes aparecen en blanco, tanto con número como con letra, dicho dolo vulnera el principio de certeza, toda vez que se pone en duda las cantidades que se precisaron en el rubro relativo a total de boletas extraídas de la urna, total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal y a la votación emitida, puesto que evidentemente a la falta del resultado de boletas sobrantes es imposible sumar los resultados y que estos no coincidan, por lo que no se pueden subsanar o deducir de los elementos que obran en las actas, en consecuencia, al quedar plenamente acreditados los supuestos normativos que establece el inciso I) del artículo 57 de la Ley Adjetiva de la Materia, es fundado el agravio que se hace valer. Fundamentando estos razonamientos en las siguientes tesis de jurisprudencia:

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN.

(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS, ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUZGADOR PARA EL ANÁLISIS DE LA CAUSA DE NULIDAD POR.

(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN EL NÚMERO DE VOTOS COMPUTADOS EN EXCESO EN RELACIÓN AL TOTAL DE ELECTORES QUE SUFRAGARON.

(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. QUE DEBE ENTENDERSE POR VOTOS COMPUTADOS DE MANERA IRREGULAR PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD.

(Se transcribe)

ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE ZACATECAS).

(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CASO EN QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD POR VIOLARSE EL PRINCIPIO DE CERTEZA.

(Se transcribe)

SECCIÓN 1669, CONTIGUA A.

Del análisis del acta de escrutinio y cómputo, se advierte que los rubros, número de boletas sobrantes, total de boletas extraídas de la urna y total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal, aparecen en blanco, tanto con número como con letra, dicho dolo vulnera el principio de certeza, toda vez que se pone en duda los resultados de la votación puesto que a la falta de los rubros totales es imposible sumar los resultados obtenidos en la casilla y estos no se pueden subsanar o deducir de los elementos que obran en las actas, en consecuencia, al quedar plenamente acreditados los supuestos normativos que establece el inciso I) del artículo 57 de la Ley Adjetiva de la Materia, es fundado el agravio que se hace valer. Fundamentando estos razonamientos en las siguientes tesis de jurisprudencia:

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN.

(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS, ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUZGADOR PARA EL ANÁLISIS DE LA CAUSA DE NULIDAD POR.

(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN EL NÚMERO DE VOTOS COMPUTADOS EN EXCESO EN RELACIÓN AL TOTAL DE ELECTORES QUE SUFRAGARON.

(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. QUE DEBE ENTENDERSE POR VOTOS COMPUTADOS DE MANERA IRREGULAR PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD.

(Se transcribe)

ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE ZACATECAS).

(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CASO EN QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD POR VIOLARSE EL PRINCIPIO DE CERTEZA.

(Se transcribe)

SECCIÓN 1688, CONTIGUA A.

Analizada la hoja de acta de incidentes, se observa que siendo las 19:00 horas, en el momento de contabilizar los votos extraídos de la urna de miembros de ayuntamiento hacían falta 14 votos de la elección de ayuntamiento y 22 de la elección de diputados y que aparecieron mas tarde en la casilla 1688, básica, de la cual pertenecen a la casilla 1688, contigua A, esto constituye una irregularidad grave respecto de los resultados puesto que las cantidades asentadas en el acta de escrutinio y cómputo, en donde la diferencia entre el primero y segundo lugar fue 10 votos y de los 14 votos desaparecidos y aparecidos posteriormente, por lo que de no haber existido esta irregularidad en el procedimiento el segundo lugar pudo haber alcanzado el primer lugar y pone en duda la certeza de la votación por que se viola el principio de certeza actualizando la causal de nulidad prevista en el inciso I) del artículo 57 de la Ley Adjetiva de la Materia, siendo fundado el agravio que se hace valer. Fundamentando estos razonamientos en las siguientes tesis de jurisprudencia:

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN.
(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS, ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUZGADOR PARA EL ANÁLISIS DE LA CAUSA DE NULIDAD POR.
(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN EL NÚMERO DE VOTOS COMPUTADOS EN EXCESO EN RELACIÓN AL TOTAL DE ELECTORES QUE SUFRAGARON.
(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. QUE DEBE ENTENDERSE POR VOTOS COMPUTADOS DE MANERA IRREGULAR PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD.
(Se transcribe)

ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE ZACATECAS).
(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTO. CASO EN QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD POR VIOLARSE EL PRINCIPIO DE CERTEZA.
(Se transcribe)

SECCIÓN 1702, BÁSICA.

Del análisis al acta de escrutinio y cómputo, se advierte que los rubros total de boletas extraídas de la urna y total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal aparecen en blanco, tanto con número como con letra, dicho dolo vulnera el principio de certeza, toda vez que se pone en duda las cantidades que se precisaron en el rubro relativo a la votación emitida, puesto que evidentemente a la falta de los rubros totales es imposible sumar con los rubros de número de boletas sobrantes y número de boletas recibidas y estos no se pueden subsanar o deducir de los elementos que obran en las actas, en consecuencia, al quedar plenamente acreditados los supuestos normativos que establece el inciso I) del artículo 57 de la Ley Adjetiva de la Materia, es fundado el agravio que se hace valer. Fundamentando estos razonamientos en las siguientes tesis de jurisprudencia:

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN.
(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS, ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUZGADOR PARA EL ANÁLISIS DE LA CAUSA DE NULIDAD POR.
(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN EL NÚMERO DE VOTOS COMPUTADOS EN EXCESO EN RELACIÓN AL TOTAL DE ELECTORES QUE SUFRAGARON.
(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. QUE DEBE ENTENDERSE POR VOTOS COMPUTADOS DE MANERA IRREGULAR PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD.
(Se transcribe)

ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE ZACATECAS).
(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CASO EN QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD POR VIOLARSE EL PRINCIPIO DE CERTEZA.
(Se transcribe)

SECCIÓN 1707, CONTIGUA B.

Del análisis al acta de escrutinio y cómputo, se advierte que los rubros, número de boletas recibidas aparece solamente con número 591 y total de ciudadanos que

votaron conforme a la lista nominal, solamente aparece con número 238, así mismo los rubros de boletas sobrantes y total de boletas extraídas de la urna, aparecen en blanco, tanto con número como con letra, dicho dolo vulnera el principio de certeza toda vez que se pone en duda los resultados de la votación puesto que a la falta de los rubros totales es imposible sumar los resultados obtenidos en la casilla y estos no se pueden subsanar o deducir de los elementos que obran en las actas, en consecuencia, al quedar plenamente acreditados los supuestos normativos que establece el inciso I) del artículo 57 de la Ley Adjetiva de la Materia, es fundado el agravio que se hace valer. Fundamentando estos razonamientos en las siguientes tesis de jurisprudencia:

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN.

(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS, ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUZGADOR PARA EL ANÁLISIS DE LA CAUSA DE NULIDAD POR.

(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN EL NÚMERO DE VOTOS COMPUTADOS EN EXCESO EN RELACIÓN AL TOTAL DE ELECTORES QUE SUFRAGARON.

(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. QUE DEBE ENTENDERSE POR VOTOS COMPUTADOS DE MANERA IRREGULAR PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD.

(Se transcribe)

ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE ZACATECAS).

(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CASO EN QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD POR VIOLARSE EL PRINCIPIO DE CERTEZA.

(Se transcribe)

SECCIÓN 1723, CONTIGUA A.

Del análisis al acta de escrutinio y cómputo, se advierte que los rubros, número de boletas recibidas, número de boletas sobrantes, total de boletas extraídas de la urna y total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal, aparecen en blanco, tanto con número como con letra, dicho dolo vulnera el principio de certeza, toda vez que se ponen en duda los resultados de la votación puesto que a la falta de los rubros totales es imposible sumar los resultados obtenidos en las casillas y estos no se pueden subsanar o deducir de los elementos que obran en las actas, en consecuencia, al quedar plenamente acreditados los supuestos normativos que establece el inciso I) del artículo 57 de la Ley Adjetiva de la Materia, es fundado el agravio que se hace valer. Fundamentando estos razonamientos en las siguientes tesis de jurisprudencia:

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN.

(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS, ELEMENTO QUE DEBE CONSIDERAR EL JUZGADOR PARA EL ANÁLISIS DE LA CAUSA DE NULIDAD POR.

(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN EL NÚMERO DE VOTOS COMPUTADOS EN EXCESO EN RELACIÓN AL TOTAL DE ELECTORES QUE SUFRAGARON.

(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. QUE DEBE ENTENDERSE POR VOTOS COMPUTADOS DE MANERA IRREGULAR PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD.

(Se transcribe)

ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE ZACATECAS).

(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CASO EN QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD POR VIOLARSE EL PRINCIPIO DE CERTEZA.
(Se transcribe)

SECCIÓN 1730, BÁSICA.

Del análisis al acta de escrutinio y cómputo, se advierte que los rubros total de boletas extraídas de la urna y total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal aparecen en blanco, tanto con número como con letra, dicho dolo vulnera el principio de certeza, toda vez que se pone en duda las cantidades que se precisaron en el rubro relativo a la votación emitida, puesto que evidentemente a la falta de los rubros totales es imposible sumar con los rubros de número de boletas sobrantes y número de boletas recibidas y estos no se pueden subsanar o deducir de los elementos que obran en las actas, en consecuencia, al quedar plenamente acreditados los supuestos normativos que establece el inciso I) del artículo 57 de la Ley Adjetiva de la Materia, es fundado el agravio que se hace valer. Fundamentando estos razonamientos en las siguientes tesis de jurisprudencia:

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN.
(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS, ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUZGADOR PARA EL ANÁLISIS DE LA CAUSA DE NULIDAD POR.
(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN EL NÚMERO DE VOTOS COMPUTADOS EN EXCESO EN RELACIÓN AL TOTAL DE ELECTORES QUE SUFRAGARON.
(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. QUE DEBE ENTENDERSE POR VOTOS COMPUTADOS DE MANERA IRREGULAR PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD.
(Se transcribe)

ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (LEGISLACIÓN ZACATECAS).
(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CASO EN QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD POR VIOLARSE EL PRINCIPIO DE CERTEZA.
(Se transcribe)

SECCIÓN 1734, CONTIGUA A.

Del análisis al acta de escrutinio y cómputo, se advierte que los rubros, número de boletas sobrantes, total de boletas extraídas de la urna y total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal, aparecen en blanco, tanto con número como con letra, dicho dolo vulnera el principio de certeza, toda vez que se pone en duda los resultados de la votación puesto que a la falta de los rubros totales es imposible sumar los resultados obtenidos en la casilla y estos no se pueden subsanar o deducir de los elementos que obran en las actas, en consecuencia, al quedar plenamente acreditados los supuestos normativos que establece el inciso I) del artículo 57 de la Ley Adjetiva de la Materia, es fundado el agravio que se hace valer. Fundamentando estos razonamientos en las siguientes tesis de jurisprudencia:

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LO VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN.
(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS, ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERA EL JUZGADOR PARA EL ANÁLISIS DE LA CAUSA DE NULIDAD POR.
(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN EL NÚMERO DE VOTOS COMPUTADOS EN EXCESO EN RELACIÓN AL TOTAL DE ELECTORES QUE SUFRAGARON.
(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. QUE DEBE ENTENDERSE POR VOTOS COMPUTADOS DE MANERA IRREGULAR PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD.

(Se transcribe)

ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE ZACATECAS).

(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CASO EN QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD POR VIOLARSE EL PRINCIPIO DE CERTEZA.

(Se transcribe)

SECCIÓN 1739, CONTIGUA B.

Del análisis al acta de escrutinio y cómputo, se advierte que el rubro, número de boletas sobrantes, aparece en blanco, tanto con número como con letra, así mismo los rubros totales de boletas extraídas de la urna y total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal aparecen solamente con número la cantidad de 123 y en blanco con letra, no coinciden con el rubro de resultados de la votación emitida que es de 117 votos, dicho dolo vulnera el principio de certeza, toda vez que se pone en duda los resultados de la votación puesto que a la falta de los rubros totales es imposible sumar los resultados obtenidos en la casilla y estos no se pueden subsanar o deducir de los elementos que obran en las actas, en consecuencia, al quedar plenamente acreditados los supuestos normativos que establece el inciso I) del artículo 57 de la Ley Adjetiva de la Materia, es fundado el agravio que se hace valer. Fundamentando estos razonamientos en las siguientes tesis de jurisprudencia:

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN.

(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS, ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUZGADOR PARA EL ANÁLISIS DE LA CAUSA DE NULIDAD POR.

(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN EL NÚMERO DE VOTOS COMPUTADOS EN EXCESO EN RELACIÓN AL TOTAL DE ELECTORES QUE SUFRAGARON.

(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. QUE DEBE ENTENDERSE POR VOTOS COMPUTADOS DE MANERA IRREGULAR PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD.

(Se transcribe)

ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE ZACATECAS).

(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CASO EN QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD POR VIOLARSE EL PRINCIPIO DE CERTEZA.

(Se transcribe)

SECCIÓN 1746, CONTIGUA A.

Del análisis al acta de escrutinio y cómputo, se advierte que los rubros, número de boletas sobrantes, total de boletas extraídas de la urna y total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal, aparecen en blanco, tanto con número como con letra, dicho dolo vulnera el principio de certeza, toda vez que se pone en duda los resultados de la votación puesto que a la falta de los rubros totales es imposible sumar los resultados obtenidos en la casilla y estos no se pueden subsanar o deducir de los elementos que obran en las actas, en consecuencia, al quedar plenamente acreditados los supuestos normativos que establece el inciso I) del artículo 57 de la Ley Adjetiva de la Materia, es fundado el agravio que se hace valer. Fundamentando estos razonamientos en las siguientes tesis de jurisprudencia:

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN.

(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS, ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUZGADOR PARA EL ANÁLISIS DE LA CAUSA DE NULIDAD POR.
(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN EL NÚMERO DE VOTOS COMPUTADOS EN EXCESO EN RELACIÓN AL TOTAL DE ELECTORES QUE SUFRAGARON.
(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. QUE DEBE ENTENDERSE POR VOTOS COMPUTADOS DE MANERA IRREGULAR PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD.
(Se transcribe)

ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE ZACATECAS).
(Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CASO EN QUE SE ACTUALIZA LA NULIDAD POR VIOLARSE EL PRINCIPIO DE CERTEZA.
(Se transcribe)

Con el propósito de clarificar las casillas impugnadas por la causal señalada en el inciso I) del artículo 57 de la Ley Adjetiva de la Materia, a la luz de los datos contenidos en las respectivas actas de instalación y cierre y de escrutinio y cómputo de las casillas, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, párrafo 1 inciso a) de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas, les confiere valor probatorio, se obtienen las cantidades que se indican en la siguiente tabla.

Cabe destacar, que para obtener las cifras que deba contener el rubro de boletas computadas, se toman de dos elementos, siendo los correspondientes a boletas sobrantes e inutilizadas y el otro, puede ser la que resulte mayor de: total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal, boletas extraídas de la urna o votación emitida cuando los tres últimos rubros citados sean iguales y el resultado de sumar boletas sobrantes e inutilizadas, con cualquiera de ellos no coincida con el rubro de boletas recibidas, se confirmara que existe dolo en el resultado.

En el supuesto de que alguna de las cantidades que aparecen en los rubros de: A. Total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal, B. Boletas extraídas de la urna o C. Votación emitida, o en su caso las relativas a boletas computadas y boletas recibidas resulten discrepantes entre si obteniéndose en consecuencia los votos de menos o de más, se debe considerar que existió dolo en el escrutinio y cómputo, por lo que en este caso se asentara en el rubro respectivo la cantidad que resulte mayor de dichas diferencias.

Asimismo, la cantidad de rubro diferencia entre el primero y segundo lugar de la votación será la que resulte de restarle al partido que obtuvo la votación más alta, la correspondiente al partido que obtuvo el segundo lugar de la votación, tomando como base las cantidades asentadas en las actas de escrutinio y cómputo de casilla, identificándose con un asterisco (*) a la derecha en aquellos resultados en donde existió dolo y fueron determinantes en los resultados.

CASILLA	TIPO	BOLETAS RECIBIDAS	TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL A	BOLETAS EXTRAÍDAS DE LA URNA B	VOTACIÓN EMITIDA C	BOLETAS SOBRANTES O INUTILIZADAS	BOLETAS COMPUTADAS	DIFERENCIA ENTRE BOLETAS RECIBIDAS Y BOLETAS COMPUTADAS	DIFERENCIA MAYOR DE A, B Y C	DIFERENCIA ENTRE EL 1º Y 2º LUGAR DE LA VOTACIÓN
1602	BÁSICA	587	204	204	*408	-----	408	179	204	3*
1602	CONTIGUA “A”	587	161	161	161	426	587	0	0	44
1602	CONTIGUA “B”	587	173	173	*179	-----	179	408	0	13*
1602	CONTIGUA “C”	587	181	181	181	406	587	0	0	19
1603	CONTIGUA “B”	525	165	165	165	360	525	0	0	24
1604	CONTIGUA “A”	619	202	215	215	409	624	5	13	43
1605	CONTIGUA “A”	571	*595	180	180	391	986	415	415	10*
1605	CONTIGUA “B”	572	182	182	182	390	572	0	0	0
1605	BÁSICA	703	211	211	*707	492	1199	496	496	13*
1606	CONTIGUA “A”	686	215	215	216	471	687	1	1	7

1606	CONTIGUA “B”	685	216	216	216	468	684	1	0	20
1606	CONTIGUA “C”	686	197	198	*396	488	594	92	199	1*
1606	CONTIGUA “D”	EN BLANCO	EN BLANCO	EN BLANCO	210	EN BLANCO	SE	VULNERA	LA	CERTEZA
1606	CONTIGUA “E”	685	224	224	223	462	686	1	1	2
1606	CONTIGUA “F”	686	208	211	211	473	684	2	3	3*
1606	CONTIGUA “G”	685	223	226	226	461	687	2	3	12
1607	BÁSICA	583	153	153	153	430	583	0	0	11
1607	CONTIGUA “A”	583	154	154	154	429	583	0	0	34
1608	BÁSICA	655	190	187	188	-----	190	465	3	23*
1608	CONTIGUA “A”	656	181	181	*183	473	656	0	2	51
1609	CONTIGUA “A”	750	EN BLANCO	EN BLANCO	216	220	SE	VULNERA	LA	CERTEZA
1609	CONTIGUA “B”									
1610	CONTIGUA “C”	669	-----	212	201	457	669	0	11	13
1611	CONTIGUA “A”	720	245	231	241	475	720	0	14	7*
1611	CONTIGUA “B”	720	239	-----	*253	468	721	1	14	23
1612	BÁSICA	660	198	195	195	465	663	3	3	15
1612	CONTIGUA “A”	661	219	219	219	442	661	0	0	3
1612	CONTIGUA “B”	660	182	179	183	478	661	1	4	7

CASILLA	TIPO	BOLETAS RECIBIDAS	TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL A	BOLETAS EXTRAÍDAS DE LA URNA B	VOTACIÓN EMITIDA C	BOLETAS SOBRRANTES O INUTILIZADAS	BOLETAS COMPUTADAS	DIFERENCIA ENTRE BOLETAS RECIBIDAS Y BOLETAS COMPUTADAS	DIFERENCIA ENTRE EL 1º Y 2º LUGAR DE LA VOTACIÓN
1614	BÁSICA	656	221	221	221	435	656	0	29
1614	CONTIGUA “A”	656	199	205	205	451	656	0	42
1614	CONTIGUA “B”	657	1	193	193	464	657	0	30*
1615	BÁSICA	582	166	166	167	416	583	1	38
1615	CONTIGUA “A	583	163	163	163	420	583	0	2
1616	BÁSICA	625	156	155	155	471	627	2	10
1616	CONTIGUA “A”	625	175	174	174	450	625	0	3
1616	CONTIGUA “B”	625	174	174	174	451	625	0	12
1617	BÁSICA	576	193	*194	191	382	576	0	9
1617	CONTIGUA “B	576	182	-----	182	394	576	0	0
1617	CONTIGUA “C	575	209	*216	214	360	576	1	2*
1618	CONTIGUA “A”	565	*240	236	236	322	562	3	1*
1618	CONTIGUA “B	566	189	188	188	376	565	1	3
1619	BÁSICA	510	217	-----	217	293	510	0	3
1619	CONTIGUA “B	511	173	173	173	338	511	0	0
1621	CONTIGUA “A”	428	147	147	147	-----	147	281	35*
1622	BÁSICA	585	EN BLANCO	EN BLANCO	181	EN BLANCO	SE	VULNERA	CERTEZA
1622	CONTIGUA “A”	500	EN BLANCO	EN BLANCO	186	EN BLANCO	SE	VULNERA	CERTEZA
1622	CONTIGUA “B”	584	128	128	128	447	575	9	30
1622	CONTIGUA “C”	561	136	140	140	477	617	56	12*
1623	BÁSICA	795	225	224	224	571	796	1	72
1623	CONTIGUA “A”	698	221	223	223	477	700	2	72
1624	BÁSICA	627	180	180	172	447	627	0	2*
1625	CONTIGUA “C”	582	160	160	160	418	578	4	9
1626	BÁSICA	680	217	218	218	461	679	1	28
1626	CONTIGUA “A”	681	220	220	220	461	681	0	3
1627	BÁSICA	716	322	323	322	394	717	1	53
1627	CONTIGUA “A”	716	281	281	281	435	716	0	39
1630	CONTIGUA “A”	555	195	-----	195	360	555	0	16
1632	CONTIGUA “A”	402	130	-----	130	372	502	100	8*
1633	BÁSICA	612	244	244	238	332	576	36	9*
1636	BÁSICA	601	189	198	198	404	602	1	38
1636	CONTIGUA “A”	600	175	177	177	421	598	2	2

1636	CONTIGUA "B"	630	190	187	187	440	630	0	3
1638	BASICA	765	194	194	199	540	739	26	5
1638	CONTIGUA "B"	759	203	*219	203	556	775	16	16
1639	CONTIGUA "A	530	153	153	153	377	530	0	0
1640	BASICA	733	257	257	257	481	738	5	0
1640	CONTIGUA "C"	734	-----	259	259	477	736	2	0
1641	CONTIGUA "B"	563	EN BLANCO	EN BLANCO	232	EN BLANCO	SE	VULNERA	LA
1642	CONTIGUA "A"	502	233	235	235	269	504	2	2
1643	CONTIGUA "A"	621	255	256	256	363	619	2	1
1644	BASICA	597	248	252	252	345	597	0	4
1646	BASICA	574	2	236	236	338	574	0	0
1646	CONTIGUA "A"	574	265	265	265	309	574	0	0
1646	CONTIGUA "B"	573	249	249	249	324	573	0	0
1647	BASICA	627	215	217	217	452	669	42	2
1647	CONTIGUA "A"	627	233	236	236	391	627	0	3
1647	CONTIGUA "B"	627	241	241	241	386	627	0	0
1648	BASICA	703	282	282	282	421	703	0	0
1649	BASICA	666	263	263	263	-----	263	403	0
1650	BASICA	555	190	190	190	364	554	1	0
1650	CONTIGUA "A"	525	EN BLANCO	EN BLANCO	352	353	SE	VULNERA	LA
1651	CONTIGUA "B"	632	226	226	226	408	634	2	0
1652	BASICA	708	265	265	265	443	708	0	0
1652	CONTIGUA "A"	713	266	266	266	447	713	0	0
1653	CONTIGUA "A"	555	207	207	207	348	555	0	0
1653	CONTIGUA "B"	551	237	237	237	314	551	0	0
1654	BÁSICA	667	EN BLANCO	EN BLANCO	278	EN BLANCO	SE	VULNERA	LA
1654	CONTIGUA "A"	669	255	255	255	413	668	1	0
1655	BÁSICA	553	241	241	241	307	548	5	0
1655	CONTIGUA "A"	555	259	259	260	296	556	1	1
1655	CONTIGUA "B"	554	-----	249	249	305	554	0	0
1657	BASICA	707	*699	-----	544	707	1406	699	155

CASILLA	TIPO	BOLETAS RECIBIDAS	TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL A	BOLETAS EXTRAÍDAS DE LA URNA B	VOTACIÓN EMITIDA C	BOLETAS SOBRRANTES O INUTILIZADAS	BOLETAS COMPUTADAS	DIFERENCIA ENTRE BOLETAS RECIBIDAS Y BOLETAS COMPUTADAS	DIFERENCIA MAYOR DE A, B Y C	DIFERENCIA ENTRE EL 1º Y 2º LUGAR DE LA VOTACIÓN
1657	CONTIGUA "A"	673	284	0	284	389	673	0	0	2
1657	CONTIGUA "B"	708	270	270	270	438	708	0	0	34
1658	CONTIGUA "A"	616	245	245	245	616	861	245	0	31*
1658	CONTIGUA "B"	630	EN BLANCO	EN BLANCO	245	EN BLANCO	SE	VULNERA	LA	CERTEZA
1659	CONTIGUA "A"	588	210	210	206	378	588	0	4	10
1660	BASICA	674	211	211	211	463	674	0	0	7
1660	CONTIGUA "A"	665	194	192	192	471	665	0	2	20
1661	BÁSICA	740	EN BLANCO	EN BLANCO	231	EN BLANCO	SE	VULNERA	LA	CERTEZA
1661	CONTIGUA "A"	741	197	200	200	543	743	2	3	8
1661	CONTIGUA "B"	742	*210	206	206	532	742	0	4	1*
1662	BASICA	608	260	258	258	348	608	0	2	6
1662	CONTIGUA "A"	608	245	247	247	363	610	2	2	24
1663	BASICA	743	311	311	311	432	743	0	0	16
1663	CONTIGUA "A"	743	273	273	273	470	743	0	0	2
1664	BÁSICA	570	231	231	231	339	570	0	0	21
1664	CONTIGUA "A"	571	200	*400	200	-----	400	171	200	4*
1666	CONTIGUA "A"	546	216	-----	216	330	546	0	0	1
1666	CONTIGUA "B"	547	227	225	225	323	550	3	2	13
1667	CONTIGUA "A"	193	193	193	193	313	506	313	0	17*
1668	CONTIGUA "A"	544	230	230	230	314	544	0	0	25
1668	CONTIGUA "B"	336	225	223	225	211	436	100	2	16*
1669	BASICA	553	230	230	230	323	553	0	0	64
1669	CONTIGUA "A"	553	EN BLANCO	EN BLANCO	251	EN BLANCO	SE	VULNERA	LA	CERTEZA
1671	BÁSICA	689	-----	297	297	392	689	0	0	49
1671	CONTIGUA "A"	691	260	252	260	431	691	0	8	36
1671	CONTIGUA "B"									
1672	BASICA	697	286	286	286	411	697	0	0	17
1675	CONTIGUA "A"	465	235	235	235	230	465	0	0	41
1676	BASICA	587	267	267	267	321	588	1	0	70
1677	CONTIGUA "A"	410	153	153	153	257	410	0	0	15
1678	BÁSICA	505	199	199	199	306	505	0	0	3
1678	CONTIGUA "A"	505	196	196	196	309	505	0	0	8
1679	CONTIGUA "A"	587	233	235	235	353	588	1	2	38
1680	BASICA	690	279	279	279	411	690	0	0	33
1685	CONTIGUA "B"	751	343	342	344	406	750	1	2	10
1686	BASICA	689	232	232	232	457	689	0	0	3
1687	CONTIGUA "A"	562	235	235	235	262	497	65	0	1*
1688	CONTIGUA "A"	626	244	230	230	382	626	0	14	10*
1689	BASICA	615	241	241	242	334	576	39	1	23*
1689	CONTIGUA "B"	563	205	-	205	372	577	14	0	26
1691	BASICA	714	304	304	304	410	714	0	0	22
1691	CONTIGUA "A"	715	307	2	307	408	715	0	0	14
1693	BASICA	597	258	258	258	339	597	0	0	13
1694	BASICA	601	230	230	230	601	831	230	0	8*

	1694	CONTIGUA "A"	601	222	222	222	479	701	100	0	33*
	1695	CONTIGUA "A"	664	254	252	252	410	664	0	2	39
	1696	BASICA	514	*280	209	209	305	585	71	71	31*
	1696	CONTIGUA "A"	500	242	243	243	246	489	11	1	38
	1697	CONTIGUA "A"	496	191	191	191	305	496	0	0	4
	1698	BÁSICA	627	265	266	*532	361	893	266	267	11*
	1698	CONTIGUA "B"	628	307	307	307	321	628	0	0	10
	1700	BASICA	729	282	-	282	447	729	0	0	8
	1700	CONTIGUA "B"	730	262	262	262	468	730	0	0	51
	1701	CONTIGUA "A"	636	192	192	192	444	636	0	0	22
	1702	BÁSICA	769	EN BLANCO	EN BLANCO	312	431	SE	VULNERA	LA	CERTEZA
	1702	CONTIGUA "B"	739	287	293	293	449	742	3	6	25
	1703	BASICA	572	*159	1	158	413	572	0	158	50*
	1703	CONTIGUA "A"	573	122	122	123	451	574	1	1	2
	1704	CONTIGUA "A"	631	176	179	179	454	633	2	3	19
	1704	CONTIGUA "B"	632	169	169	169	463	632	0	0	14
	1705	CONTIGUA "A"	570	157	157	157	413	570	0	0	36
	1705	CONTIGUA "B"	570	176	176	110	394	570	0	66	54*
	1706	BASICA	691	230	233	233	458	691	0	3	11
	1706	CONTIGUA "A"	698	199	199	199	500	699	1	0	24
	1706	CONTIGUA "B"	790	196	-	195	594	790	0	1	12
	1707	BASICA	602	217	217	217	385	602	0	0	38
	1707	CONTIGUA "A"									
	1707	CONTIGUA "B"	591	238	-	238	-	238	353	0	69*
	1707	CONTIGUA "C"	710	246	246	247	456	703	7	1	53
	1708	BÁSICA	663	254	254	253	254	508	155	1	15*
	1708	CONTIGUA "A"	656	243	244	244	412	656	0	1	1*
	1708	CONTIGUA "D"									
	1709	BASICA	573	234	234	234	337	571	2	0	47
	1709	CONTIGUA "A"	572	214	0	215	358	573	1	1	52
	1709	CONTIGUA "B"	574	203	203	203	371	574	0	0	24
	1710	BASICA	456	178	178	178	278	456	0	0	33
	1713	BASICA	550	178	178	178	372	550	0	0	10
	1714	CONTIGUA "B"	610	248	248	248	362	610	0	0	5
	1715	CONTIGUA "A"	755	272	270	272	483	755	0	2	3
	1716	CONTIGUA "A"	517	217	222	222	295	517	0	5	12
	1716	CONTIGUA "B"	583	231	231	231	343	574	9	0	34
	1717	BASICA	755	244	246	246	1024	1270	515	2	27*
	1717	CONTIGUA "B"	769	-----	261	261	508	769	0	0	10
	1717	CONTIGUA "A"	752	222	232	232	530	762	10	10	11
	1718	CONTIGUA "A"	575	228	231	229	347	578	3	3	8
	1718	BASICA	572	0	193	191	382	575	3	2	0*
	1720	BASICA	531	202	202	202	339	541	10	0	4*
	1721	BASICA	571	194	195	195	377	572	1	1	13
	1721	CONTIGUA "B"	572	170	170	170	402	572	0	0	14
	1722	BASICA	578	210	210	210	368	578	0	0	180
	1723	BASICA	613	*220	198	218	393	613	0	22	18*
	1723	CONTIGUA "A"	EN BLANCO	EN BLANCO	EN BLANCO	207	EN BLANCO	SE	VULNERA	LA	CERTEZA
	1724	BASICA	534	4	179	179	355	534	0	175	13*
	1724	CONTIGUA "A"	534	180	-----	198	-----	198	336	18	25*
	1725	BASICA	559	187	186	186	742	929	370	1	39*
	1725	CONTIGUA "A"	559	193	192	192	366	559	0	1	18
	1725	CONTIGUA "B"	559	187	193	189	371	564	5	6	23
	1726	CONTIGUA "A"	593	186	188	188	403	591	2	2	6
	1726	CONTIGUA "B"	594	186	189	189	405	594	0	3	7
	1727	CONTIGUA "A"	746	226	226	226	520	746	0	0	16
	1728	BASICA	522	180	181	181	341	522	0	1	17
	1728	CONTIGUA "A"	521	204	204	205	318	523	2	1	12
	1729	BASICA	751	218	218	212	533	751	0	6	7
	1729	CONTIGUA "A"	722	187	191	189	525	716	6	4	5*
	1730	BÁSICA	627	EN BLANCO	EN BLANCO	197	430	SE	VULNERA	LA	CERTEZA
	1730	CONTIGUA "A"	627	208	*210	202	417	627	0	8	6*
	1731	CONTIGUA "B"	692	2	242	242	450	692	0	240	25*
	1734	BASICA	549	164	165	165	385	550	1	1	25
	1734	CONTIGUA "A"	549	EN BLANCO	EN BLANCO	164	EN BLANCO	SE	VULNERA	LA	CERTEZA
	1734	CONTIGUA "B"	550	137	137	137	413	550	0	0	9
	1735	CONTIGUA "B"	690	201	201	201	489	690	0	0	32
	1736	CONTIGUA "B"	684	189	189	186	495	684	0	3	38
	1736	CONTIGUA "D"	699	234	234	234	465	699	0	0	21
	1737	BASICA	675	173	173	173	503	676	1	0	3
	1737	CONTIGUA "A"	688	171	171	171	517	688	0	0	36
	1737	CONTIGUA "B"	677	167	167	167	509	676	1	0	6
	1738	BASICA	633	-----	169	169	464	633	0	0	38
	1738	CONTIGUA "A"	605	185	185	185	420	605	0	0	62
	1738	CONTIGUA "B"	625	155	155	156	470	626	1	1	24
	1739	BASICA	422	130	130	130	502	632	210	0	39*
	1739	CONTIGUA "A"	582	23	125	127	457	584	2	104	23*
	1739	CONTIGUA "B"	583	123	123	117	-----	123	460	6	34*
	1740	BASICA	656	193	193	193	437	630	26	0	14*

1742	CONTIGUA “C”	584	158	162	159	426	588	4	4	20
1743	BASICA	715	260	261	261	454	715	0	1	44
1743	CONTIGUA “B”	766	219	219	214	545	764	2	5	1*
1745	BASICA	718	261	261	261	457	718	0	0	61
1746	BASICA	566	226	226	226	340	566	0	0	53
1746	CONTIGUA “A”	566	EN BLANCO	EN BLANCO	217	EN BLANCO	SE	VULNERA	LA	CERTEZA
1747	CONTIGUA “A”	554	173	173	173	381	554	0	0	34
1747	CONTIGUA “B”	554	2	221	221	333	554	0	219	46*
1748	BASICA	602	298	299	299	303	602	0	1	127
1749	BASICA	588	209	209	209	379	588	0	0	39
1749	CONTIGUA “A”	588	213	213	213	375	588	0	0	43
1749	CONTIGUA “B”	588	227	227	227	361	588	0	0	45
1750	CONTIGUA “A”	695	----	281	281	423	704	9	0	2*
1751	BASICA	701	198	198	196	503	701	0	2	10
1751	CONTIGUA “A”	168	169	169	169	525	694	526	0	29*
1753	BASICA	495	173	173	173	322	495	0	0	46
1754	CONTIGUA “B”									

Fundamentando estos análisis en las siguientes tesis de jurisprudencia:

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN.
(Se transcribe) . . .

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS, ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUZGADOR PARA EL ANÁLISIS DE LA CAUSA DE NULIDAD POR.
(Se transcribe) . . .

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN EL NÚMERO DE VOTOS COMPUTADOS EN EXCESO EN RELACIÓN AL TOTAL DE ELECTORES QUE SUFRAGARON.
(Se transcribe) . . .

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. QUE DEBE ENTENDERSE POR VOTOS COMPUTADOS DE MANERA IRREGULAR PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD.
(Se transcribe) . . .

ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE ZACATECAS).
(Se transcribe) . . .

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CASO EN QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD POR VIOLARSE EL PRINCIPIO DE CERTEZA.
(Se transcribe) . . .

J) POR ENTREGAR, SIN QUE EXISTA CAUSA JUSTIFICADA, AL CONSEJO RESPECTIVO EL PAQUETE ELECTORAL FUERA DE LOS PLAZOS QUE EL CÓDIGO ELECTORAL SEÑALA. ASIMISMO, CUANDO EL PAQUETE ELECTORAL SE ENTREGUE A UN CONSEJO DISTINTO DEL QUE LE CORRESPONDA.

SECCIÓN 1611, BÁSICA.

Del análisis al acta circunstanciada de la sesión permanente para el seguimiento de la jornada electoral y la recepción y salvaguarda de los paquetes electorales de la elección de miembros de ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se desprende que no fue recepcionado el paquete electoral correspondiente a esta casilla, sin que existiera causa justificada para ello, dentro del plazo que señala la ley, vulnerándose el principio de certeza y legalidad, puesto que pone en duda la certeza de la votación toda vez que fue entregado al Consejo Municipal Electoral al día siguiente de la jornada electoral y se incumplió lo dispuesto por el numeral 234, base I, párrafo segundo del Código Electoral Local, que dice: **“Los integrantes de las mismas, en compañía de los representantes de los partidos políticos entregaran al consejo respectivo los paquetes y los expedientes de casilla dentro de los plazos siguientes, contados a partir de la hora de clausura: I.- Inmediatamente, cuando se trate de casillas ubicadas en la cabecera del distrito y/o del municipio,”** por lo que es fundado el agravio que se hace valer al acreditarse determinantemente la causal de nulidad prevista en el inciso j) del artículo 57 de la Ley Adjetiva de la Materia. Se sustenta el razonamiento en la tesis de jurisprudencia:

PAQUETES ELECTORALES. QUE DEBE ENTENDERSE POR ENTREGA INMEDIATA DE LOS.

(Se transcribe) . . .

PAQUETES ELECTORALES. PLAZO INMEDIATO PARA SU ENTREGA (LEGISLACIÓN DE SONORA).

(Se transcribe) . . .

PAQUETES ELECTORALES. EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA ESTÁ OBLIGADO A HACERLOS LLEGAR BAJO SU RESPONSABILIDAD A LA AUTORIDAD COMPETENTE (LEGISLACIÓN DE SONORA).

(Se transcribe) . . .

SECCIÓN 1669, CONTIGUA B.

Del análisis al acta circunstanciada de la sesión permanente para el seguimiento de la jornada electoral y la recepción y salvaguarda de los paquetes electorales de la elección de miembros de ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se desprende que no fue recepcionado el paquete electoral correspondiente a esta casilla, sin que existiera causa justificada para ello, dentro del plazo que señala la ley, vulnerándose el principio de certeza y legalidad, puesto que pone en duda la certeza de la votación toda vez que fue entregado al Consejo Municipal Electoral al día siguiente de la jornada electoral y se incumplió lo dispuesto por el numeral 234, base I, párrafo segundo del Código Electoral Local, que dice: "Los integrantes de las mismas, en compañía de los representantes de los partidos políticos entregaran al consejo respectivo los paquetes y los expedientes de casilla dentro de los plazos siguientes, contados a partir de la hora de clausura: I.- Inmediatamente, cuando se trate de casillas ubicadas en la cabecera del distrito y /o del municipio," por lo que es fundado el agravio que se hace valer al acreditarse determinadamente la causal de nulidad prevista en el inciso j) del artículo 57 de la Ley Adjativa de la Materia. Se sustenta el razonamiento en la tesis de jurisprudencia :

PAQUETES ELECTORALES. QUE DEBE ENTENDERSE POR ENTREGA INMEDIATA DE LOS.

(Se transcribe) . . .

PAQUETES ELECTORALES. PLAZO INMEDIATO PARA SU ENTREGA (LEGISLACIÓN DE SONORA).

(Se transcribe) . . .

PAQUETES ELECTORALES. EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA ESTÁ OBLIGADO A HACERLOS LLEGAR BAJO SU RESPONSABILIDAD A LA AUTORIDAD COMPETENTE (LEGISLACIÓN DE SONORA).

(Se transcribe) . . .

SECCIÓN 1720, CONTIGUA A.

Del análisis al acta circunstanciada de la sesión permanente para el seguimiento de la jornada electoral y la recepción y salvaguarda de los paquetes electorales de la elección de miembros de ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se desprende que no fue recepcionado el paquete electoral correspondiente a esta casilla, sin que existiera causa justificada para ello, dentro del plazo que señala la ley, vulnerándose el principio de certeza y legalidad, puesto que pone en duda la certeza de la votación toda vez que fue entregado al Consejo Municipal Electoral al día siguiente de la jornada electoral y se incumplió lo dispuesto por el numeral 234, base I, párrafo segundo del Código Electoral Local, que dice: "Los integrantes de las mismas, en compañía de los representantes de los partidos políticos entregaran al consejo respectivo los paquetes y los expedientes de casilla dentro de los plazos siguientes, contados a partir de la hora de clausura: I.- Inmediatamente, cuando se trate de casillas ubicadas en la cabecera del distrito y/o del municipio," por lo que es fundado el agravio que se hace valer al acreditarse determinadamente la causal de nulidad prevista en el inciso j) del artículo 57 de la Ley Adjativa de la Materia. Se sustenta el razonamiento en la tesis de jurisprudencia:

PAQUETES ELECTORALES. QUE DEBE ENTENDERSE POR ENTREGA INMEDIATA DE LOS.

(Se transcribe) . . .

PAQUETES ELECTORALES. PLAZO INMEDIATO PARA SU ENTREGA (LEGISLACIÓN DE SONORA).

(Se transcribe) . . .

PAQUETES ELECTORALES. EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA ESTÁ OBLIGADO A HACERLOS LLEGAR BAJO SU RESPONSABILIDAD A LA AUTORIDAD COMPETENTE (LEGISLACIÓN DE SONORA).

(Se transcribe) . . .

SECCIÓN 1736, CONTIGUAA.

Del análisis al acta circunstanciada de la sesión permanente para el seguimiento de la jornada electoral y la recepción y salvaguarda de los paquetes electorales de la elección de miembros de ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se desprende que no fue recepcionado el paquete electoral correspondiente a esta casilla, sin que existiera causa justificada para ello, dentro del plazo que señala la ley, vulnerándose el principio de certeza y legalidad, puesto que pone en duda la certeza de la votación toda vez que fue entregado al Consejo Municipal Electoral al día siguiente de la jornada electoral y se incumplió lo dispuesto por el numeral 234, base I, párrafo segundo del Código Electoral Local, que dice: "Los integrantes de las mismas, en compañía de los representantes de los partidos políticos entregaran al consejo respectivo los paquetes y los expedientes de casilla dentro de los plazos siguientes, contados a partir de la hora de clausura: I.- Inmediatamente, cuando se trate de casillas ubicadas en la cabecera del distrito y/o del municipio," por lo que es fundado el agravio que se hace valer al acreditarse determinadamente la causal de nulidad prevista en el inciso j) del artículo 57 de la Ley Adjetiva de la Materia. Se sustenta el razonamiento en la tesis de jurisprudencia:

PAQUETES ELECTORALES. QUE DEBE ENTENDERSE POR ENTREGA INMEDIATA DE LOS.

(Se transcribe)

PAQUETES ELECTORALES. PLAZO INMEDIATO PARA SU ENTREGA (LEGISLACIÓN DE SONORA)

(Se transcribe)

PAQUETES ELECTORALES. EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA ESTÁ OBLIGADO A HACERLOS LLEGAR BAJO SU RESPONSABILIDAD A LA AUTORIDAD COMPETENTE (LEGISLACIÓN DE SONORA).

(Se transcribe)

Mención aparte lo constituye el número de casillas que el Tribunal responsable no analizó sin que mediara causa justificada para ello, en perjuicio de los intereses del instituto político que represento, lo que nos causa agravios la falta de manifestación por parte del C. Magistrado resolutor, ya que como se advierte en la exposición de motivos de la interposición del Recurso de Queja, interpuesto por lo hoy agraviados, ya que como se observa que no se entro al estudio de los agravios y por consiguiente el Tribunal Electoral no resolvió nada con respecto a los agravios manifestados por el que suscribe, violándose de esta forma lo consagrado por la Constitución General de la Republica en sus artículos 8 y 16 que a la letra dicen.

Artículo 8 de la Constitución General de la Republica.- LOS FUNCIONARIOS y EMPLEADOS PÚBLICOS RESPETARAN EL EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN, SIEMPRE QUE ESTA SE FORMULE POR ESCRITO, DE MANERA PACIFICA y RESPETUOSA PERO EN MATERIAS POLÍTICA SOLO PODRÁ HACER USO DE ESE DERECHO LOS CIUDADANOS DE LA REPÚBLICA.

A TODA PETICIÓN DEBERÁ RECAER UN ACUERDO ESCRITO DE LA AUTORIDAD A QUIEN SE HAYA DIRIGIDO, LA CUAL TIENE OBLIGACIÓN DE HACERLO CONOCER EN BREVE TERMINO AL PETICIONARIO.

Artículo 16 Constitución General de la Republica.- NADIE PUEDE SER MOLESTADO EN SU PERSONA, FAMILIA, DOMICILIO, PAPELES O POSESIONES, SI NO EN VIRTUD DE MANDAMIENTO ESCRITO DE LA AUTORIDAD COMPETENTE, QUE FUNDE Y MOTIVE LA CAUSA LEGAL DE SU PROCEDIMIENTO.

Que los agravios manifestados por el suscrito en lo que respecta a las casillas en las cuales el Tribunal Electoral del Estado no emitió Resolución alguna respecto a los agravios que nos causaron fueron las siguientes:

Casilla 1603 "contigua B"

Se presume que esta casilla cerró a las 17:00 hrs. Ya que se clausuró a las 18:00hrs. por lo que impidieron el ejercicio al derecho al voto y no se respeto el tiempo que el Instituto Estatal Electoral asigna, por lógica se requiere de un periodo de tiempo para realizar el escrutinio y cómputo de las boletas, documentación y el paquete final.

CASILLA 1607, básica

Inciso f)

En lo que respecta a la casilla 1607, casilla básica, se limitó el derecho ciudadano al voto, lo anterior es mencionado en virtud de que la casilla de referencia, fue clausurada a las 18:00 horas, como se puede apreciar fehacientemente en el acta respectiva .

De tal forma que, si tomamos en cuenta que posterior al cierre de casilla, el cual se debe realizar a las 18:00 horas, le siguen una serie de procedimientos como son el escrutinio y cómputo, el embalaje del material y de los documentos electorales, así como la publicación de resultados los cuales requieren de una cantidad de tiempo considerable para llevarlos a cabo, es lógicamente imposible que el cierre y la clausura transcurran al mismo tiempo, por tanto se infiere, de un sano raciocinio que para llevar a a cabo los procedimientos antes referidos se tuvo que limitar el voto ciudadano por lo menos desde las 17:00 horas, causa suficiente para que sea decretada la nulidad de la votación en la casilla en comentario.

inciso f)

CASILLA 1607, contigua A

En lo que respecta a la casilla 1607 contigua A se hace saber que la hora en que fue instalada esta casilla fue a las 9:10 a.m. sin presentar justificación alguna de porque se instalo a dicha hora. Por lo que existió una limitante en tiempo para los votantes, actualizando la causal de nulidad preceptuada en el inciso f) del arábigo citado al inicio del presente párrafo.

Artículo 57 inciso f)

CASILLA 1607, contigua A

En lo que respecta a la casilla 1607, contigua A, se limitó el derecho ciudadano al voto, lo anterior es mencionado en virtud de que la casilla de referencia, fue clausurada a las 18:00 horas, como se puede apreciar fehacientemente en el acta respectiva.

De tal forma que, si tomamos en cuenta que posterior al cierre de casilla, el cual se debe realizar a las 18:00 horas, le siguen una serie de procedimientos como son el escrutinio y cómputo, el embalaje del material y de los documentos electorales, así como la publicación de resultados los cuales requieren de una cantidad de tiempo considerable para llevarlos a cabo, es lógicamente imposible que el cierre y la clausura transcurran al mismo tiempo, por tanto se infiere, de un sano raciocinio que para llevar a cabo los procedimientos antes referidos se tuvo que limitar el voto ciudadano por lo menos desde las 17:00 horas, causa suficiente para que sea decretada la nulidad de la votación en la casilla en comentario.

Artículo 57 inciso K

CASILLA 1608 básica

En lo que respecta a la casilla 1608, se percato del extravío de dos boletas de ayuntamiento a las 8:30 horas, mismas que no fueron depositadas por los votantes en su respectiva urna por lo cual el conteo de boletas no coincide con el número de boletas recibidas por el Instituto electoral.

CASILLA 1618 "Contigua B"

Inciso i)

En esta casilla se enviaron 566 boletas de las cuales votaron conforme a la lista nominal 189 votantes, de la urna que contaba con 188 votos, en los cuales fueron sobrantes 376 boletas, donde se presenta una variación de dos boletas faltantes.

D)

CASILLA 1618 "Contigua B"

Se presume que esta casilla cerró a las 17:00 hrs. Ya que se clausuró a las 18:00 hrs. por lo que impidieron el ejercicio al derecho al voto y no se respetó el tiempo que el instituto estatal electoral asigna, por lógica se requiere de un período de tiempo para realizar el escrutinio y computo de las boletas, documentación y el paquete final.

C)

CASILLA 1619 "básica"

Siendo las 9:20 a.m. se presentó un ciudadano de nombre C. Lizbeth Castillejos Antonio con credencial de elector correspondiente a esa sección pero que **no se**

encontraba en la lista nominal, y dejándola votar los de la mesa directiva, por lo que esto incurre a la nulidad de dicha casilla.

D)
CASILLA 1619 "contigua B"

Esta casilla se terminó de instalar a las 8:54 a.m., por lo que evidentemente se actualiza la figura de limitación al voto ciudadano por casi una hora, es decir, son 54 minutos que no se pudo receptar la votación respectiva.

CASILLA 1621 CONTIGUAA

ARTÍCULO 57 INCISO C) y F)

De igual forma, se presentó en esta misma casilla el incidente, por demás grave, **de que a las 6:30 p.m.** donde la representación de un partido ante esta mesa directiva de casilla manifestó la inconformidad debido a que **se le permitió el sufragio a un ciudadano cuyo nombre no aparecía en la lista nominal**, y de nombre Gustavo Paredes Gómez; tomando el acuerdo la mesa directiva y aceptar el voto (se anexa hoja de incidentes). Por lo que se considera como una acción no permitida dentro de los casos contemplados en el código electoral, por lo cual es causa de anulación de dicha casilla.

ARTÍCULO 57 inciso F)

En la casilla Contigua A de la Sección 1621, se incurrió en una limitante al derecho ciudadano de sufragar, lo anterior, en virtud de que la casilla de referencia se instaló hasta las 8:15 horas como se hace constar plenamente en el acta de la jornada electoral en lo que corresponde al apartado de "instalación de la casilla", empero, no omito manifestar que debido a que los funcionarios de la mesa directiva de casilla no procedieron de conformidad a lo que estipula el artículo 206 de la norma electoral vigente, no se pudo aperturar legalmente el órgano receptor del voto, por retraso de parte de los representantes designados por el Instituto.

Así mismo, la clausura de la casilla fue a las 18:00 hrs., de tal forma que, si tomamos en cuenta que posterior al cierre de casilla, el cual se debe realizar a las 18:00 horas, le siguen una serie de procedimientos como son el escrutinio y cómputo, el embalaje del material y de los documentos electorales, así como la publicación de resultados los cuales requieren de una cantidad de tiempo considerable para llevarlos a cabo, es lógicamente imposible que el cierre y la clausura transcurran al mismo tiempo, por tanto se infiere, de un sano raciocinio que para llevar a cabo los procedimientos antes referidos **se tuvo que limitar el voto ciudadano por lo menos desde las 17:00 horas**, causa suficiente para que sea decretada la nulidad de la votación en la casilla en comento.

D)
CASILLA 1622 "contigua B"

Se presume que esta casilla cerró a las 17:00 hrs. Ya que se clausuró a las 18:00hrs. por lo que impidieron el ejercicio al derecho al voto y no se respeto el tiempo que el instituto estatal electoral asigna, por lógica se requiere de un período de tiempo para realizar el escrutinio y cómputo de las boletas, documentación y el paquete final.

CASILLA 1623 BÁSICA

INCISO d)

En lo que toca a la sección 1623 casilla Básica, se limitó el derecho ciudadano al voto, lo anterior es mencionado en virtud de que la casilla de referencia, fue clausurada a las 18:00 horas, como se puede apreciar fehacientemente en el acta respectiva.

De tal forma que, si tomamos en cuenta que posterior al cierre de casilla, el cual se debe realizar a las 18:00 horas, le siguen una serie de procedimientos como son el escrutinio y cómputo, el embalaje del material y de los documentos electorales, así como la publicación de resultados los cuales requieren de una cantidad de tiempo considerable para llevarlos a cabo, es lógicamente imposible que el cierre y la clausura transcurran al mismo tiempo, por tanto se infiere, de un sano raciocinio que para llevar a a cabo los procedimientos antes referidos se tuvo que limitar el voto ciudadano por lo menos desde las 17:00 horas, causa suficiente para que sea decretada la nulidad de la votación en la casilla en comento.

CASILLA 1626 CONTIGUAA

INCISO F)

La clausura de la casilla fue a las 18:00 horas, de tal forma que, si tomamos en cuenta que posterior al cierre de casilla, el cual se debe realizar a las 18:00 horas, le siguen una serie de procedimientos como son el escrutinio y cómputo, el embalaje del material y de los documentos electorales, así como la publicación de resultados los cuales requieren de una cantidad de tiempo considerable para llevarlos a cabo, es lógicamente imposible que el cierre y la clausura transcurran al mismo tiempo, por tanto se infiere, de un sano raciocinio que para llevar a a cabo los procedimientos antes referidos se tuvo que limitar el voto ciudadano por lo menos desde las 17:00 horas, causa suficiente para que sea decretada la nulidad de la votación en la casilla en comento.

CASILLA 1627 CONTIGUAA

INCISO F)

En la casilla Contigua A de la Sección 1627, se incurrió en una limitante al derecho ciudadano de sufragar, lo anterior, en virtud de que la casilla de referencia se instaló hasta las 8:15 horas como se hace constar plenamente en el acta de la jornada electoral en lo que corresponde al apartado de "instalación de la casilla", empero, no omito manifestar que debido a que los funcionarios de la mesa directiva de casilla no procedieron de conformidad a lo que estipula el artículo 206 de la norma electoral vigente, no se pudo aperturar legalmente el órgano receptor del voto, por retraso de parte de los representantes designados por el Instituto.

CASILLA 1630 "Contigua A"

Inciso f)

Se presume que se cerró dicha casilla a las 17:00 hrs. Puesto que la clausura se efectuó a las 18 hrs. por lo que impidieron el ejercicio al derecho al voto y no se respeto el tiempo que el instituto estatal electoral asigna, ya que por lógica se requiere de un período de tiempo para realizar el escrutinio y computo de las boletas, documentación y preparación del paquete final.

CASILLA 1639 CONTIGUA "A"

INCISO "F"

En el caso de la casilla 1638 básica como se observa en el acta de cierre y clausura de casilla que toca a la sección 1639 contigua "a", es notorio que se limitó el derecho a votar de ciudadano, lo anterior es mencionado en virtud de que la casilla de referencia, fue clausurada a las 18:15 horas, como se puede apreciar fehacientemente en el acta respectiva.

Si tomamos en cuenta que el cierre de casilla se debe realizar a las 18:00 horas, le siguen una serie de procedimientos como son el escrutinio y cómputo, el embalaje del material y de los documentos electorales, así como la publicación de resultados los cuales requieren de una cantidad de tiempo considerable para llevarlos a cabo, no es lógico que el cierre sea a las 18:00 y la clausura de la casilla sea a las 18:15 causa suficiente para que sea decretada la nulidad de la votación en la casilla según lo marca el artículo 57 inciso f.

CASILLA 1641 CONTIGUA "B"

INCISO "F"

Como se puede constatar en el acta de cierre y clausura de la casilla 1641 contigua "b" es notorio que se limito el derecho a los ciudadanos de votar lo anterior en virtud que la casilla de referencia fue cerrada y clausurada a las 18:00 horas como se puede apreciar en el acta respectiva.

Cabe hacer mención de que el cierre de casilla debe realizarse a las 18:00 es evidente que la clausura no puede ser a la misma hora ya que se tiene que dejar un tiempo considerable en el escrutinio y computo entonces es obvio que se limito el voto ciudadano por lo menos desde las 17:00 horas causa suficiente

Para que sea decretada nula la votación en la casilla según lo marca el artículo 57 inciso f.

CASILLA 1643 CONTIGUA "A"

INCISO "F"

Como se puede constatar en el acta de cierre y clausura de la casilla 1643 contigua "a" es notorio que se limito el derecho a los ciudadanos de votar lo anterior en virtud que la casilla de referencia fue cerrada y clausurada son a las 18:00 horas como se puede apreciar en el acta respectiva.

Cabe hacer mención de que el cierre de casilla debe realizarse a las 18:00 es evidente que la Clausura no puede ser a las 18:00 ya que para hacer el escrutinio y computo, tomando en cuenta de que para realizar todo el procedimiento de cierre y clausura se debe tomar un tiempo aproximado de una hora por lo tanto se limitó el derecho a votar a los electores desde las 17:00 hrs.

Por tal motivo hay razón suficiente para que sea decretada nula la votación en la casilla según lo marca el artículo 57 inciso f.

CASILLA 1647 CONTIGUA "A" y "B"

INCISO "F"

Como se puede constatar en el acta de cierre y clausura de la casilla 1647 contigua "a" y "b" es notorio que se limitó el derecho a los ciudadanos de votar lo anterior en virtud que la casilla de referencia fue cerrada y clausurada son a las 18:00 horas como se puede apreciar en el acta respectiva.

Cabe hacer mención de que el cierre de casilla debe realizarse a las 18:00 es evidente que la clausura no puede ser a las 18:00 ya que para hacer el escrutinio y computo, tomando en cuenta de que para realizar todo el procedimiento de cierre y clausura se debe tomar un tiempo aproximado de una hora por lo tanto se limitó el derecho a votar a los electores desde las 17:00 hrs.

Por tal motivo hay razón suficiente para que sea decretada nula la votación en la casilla según lo marca el artículo 57 inciso f.

CASILLA 1648 BÁSICA

INCISO f)

Como se puede constatar en el acta de cierre y clausura de la casilla 1648 básica es notorio que se limitó el derecho a los ciudadanos de votar lo anterior en virtud que la casilla de referencia fue cerrada y clausurada a las 18:00 horas como se puede apreciar en el acta respectiva.

Cabe hacer mención de que el cierre de casilla debe realizarse a las 18:00 es evidente que la clausura no puede ser a las 18:00 ya que para hacer el escrutinio y computo, tomando en cuenta de que para realizar todo el procedimiento de cierre y clausura se debe tomar un tiempo aproximado de una hora por lo tanto se limitó el derecho a votar a los electores desde las 17:00 hrs.

Por tal motivo hay razón suficiente para que sea decretada nula la votación en la casilla según lo marca el artículo 57 inciso f.

CASILLA 1652 Básica

INCISO D)

En lo que respecta a esta casilla se incurrió en una violación a lo establecido en el artículo 57 inciso d), respecto a la limitante al derecho ciudadano de sufragar, lo anterior, en virtud de que la casilla de referencia fue clausurada a las 18:00 horas, de tal forma que, si tomamos en cuenta que posterior al cierre de casilla, el cual se debe realizar a las 18:00 horas, le siguen una serie de procedimientos como son el escrutinio y cómputo, el embalaje del material y de los documentos electorales, así como la publicación de resultados los cuales requieren de una cantidad de tiempo considerable para llevarlos a cabo, es lógicamente imposible que el cierre y la clausura transcurran al mismo tiempo, por tanto se infiere, de un sano raciocinio que para llevar a cabo los procedimientos antes referidos se tuvo que limitar el voto ciudadano por lo menos desde las 17:00 horas, causa suficiente para que sea decretada la nulidad de la votación en la casilla en comento.

CASILLA 1652 Contigua A

INCISO K)

Conforme a lo dispuesto en el artículo 57, incisos K, respecto a la certeza de la votación, en la sección 1652 contigua A, encontramos que esta casilla funcionó toda la jornada y se clausuró con un solo escrutador, es decir que hubo deficiencia por parte del Instituto Estatal Electoral en cuanto a la integración de la casilla. Con esto **se pone en duda la certeza de la votación y esto es determinante para el resultado del conteo final de la misma.**

CASILLA 1653 contigua "b".

INCISO "F"

Como se puede constatar en el acta de cierre y clausura de la casilla 1653 contigua "b" es notorio que se limitó el derecho a los ciudadanos de votar lo anterior en

virtud que la casilla de referencia fue cerrada y clausurada a las 18:00 como se puede apreciar en el acta respectiva.

Cabe hacer mención de que el cierre de casilla debe realizarse a las 18:00 es evidente que la clausura no puede ser a las 18:00 ya que es un tiempo muy limitado para hacer el escrutinio y cómputo, tomando en cuenta de que para realizar todo el procedimiento de cierre y clausura se debe tomar un tiempo aproximado de una hora por lo tanto se limitó el derecho a votar a los electores desde las 17:00 hrs.

Por tal motivo hay razón suficiente para que sea decretada nula la votación en la casilla según lo marca el artículo 57 inciso f.

CASILLA 1655 Contigua B

INCISOS F) y k)

En lo que respecta a esta casilla se incurrió en una violación a lo establecido en el artículo 57 inciso d), respecto a la limitante al derecho ciudadano de sufragar, lo anterior, en virtud de que la casilla de referencia fue aperturada a las 8:20 de la mañana y clausurada a las 18:00 horas, de tal forma que, si tomamos en cuenta que posterior al cierre de casilla, el cual se debe realizar a las 18:00 horas, le siguen una serie de procedimientos como son el escrutinio y cómputo, el embalaje del material y de los documentos electorales, así como la publicación de resultados los cuales requieren de una cantidad de tiempo considerable para llevarlos a cabo, es lógicamente imposible que el cierre y la clausura transcurran al mismo tiempo, por tanto se infiere, de un sano raciocinio que para llevar a cabo los procedimientos antes referidos se tuvo que limitar el voto ciudadano por lo menos desde las 17:00 horas, causa suficiente para que sea decretada la nulidad de la votación en la casilla en comento.

CASILLA 1668 CONTIGUAA

INCISO D y k)

En lo que toca a la sección 1668, casilla contigua "A", se limitó el derecho ciudadano al voto, lo anterior es mencionado en virtud de que la casilla de referencia, fue clausurada a las 18:00 horas, como se puede apreciar fehacientemente en el acta respectiva.

De tal forma que, si tomamos en cuenta que posterior al cierre de casilla, el cual se debe realizar a las 18:00 horas, le siguen una serie de procedimientos como son el escrutinio y cómputo, el embalaje del material y de los documentos electorales, así como la publicación de resultados los cuales requieren de una cantidad de tiempo considerable para llevarlos a cabo, es lógicamente imposible que el cierre y la clausura transcurran al mismo tiempo, por tanto se infiere, de un sano raciocinio que para llevar a cabo los procedimientos antes referidos se tuvo que limitar el voto ciudadano por lo menos desde las 17:00 horas, causa suficiente para que sea decretada la nulidad de la votación en la casilla de acuerdo al artículo 57 incisos d y k del código electoral.

CASILLA 1668 CONTIGUAA

INCISO D y k)

En lo que toca a la sección 1668, casilla contigua "B", se limitó el derecho ciudadano al voto, lo anterior es mencionado en virtud de que la casilla de referencia, fue clausurada a las 18:00 horas, como se puede apreciar fehacientemente en el acta respectiva .

De tal forma que, si tomamos en cuenta que posterior al cierre de casilla, el cual se debe realizar a las 18:00 horas, le siguen una serie de procedimientos como son el escrutinio y cómputo, el embalaje del material y de los documentos electorales, así como la publicación de resultados los cuales requieren de una cantidad de tiempo considerable para llevarlos a cabo, es lógicamente imposible que el cierre y la clausura transcurran al mismo tiempo, por tanto se infiere, de un sano raciocinio que para llevar a cabo los procedimientos antes referidos se tuvo que limitar el voto ciudadano por lo menos desde las 17:00 horas, causa suficiente para que sea decretada la nulidad de la votación en la casilla de acuerdo al artículo 57 incisos d y k del código electoral.

CASILLA 1671 "Contigua B"

INCISO K)

Según acta de instalación y cierre se recibieron 554 quinientas cincuenta y cuatro boletas debiendo ser según el listado nominal 553 quinientos cincuenta y tres, observando una boleta de más.

CASILLA 1671 "Contigua B"

INCISO I)

Según el resultado de la votación del acta final de escrutinio y computo arroja un total de 253, sin embargo en dicha acta aparece un total de 254 debido a una persona que voto sin aparecer en el listado nominal, pero tampoco coincide con el total de boletas extraídas de las urnas ya que da un total de 255 boletas teniendo una diferencia de una boleta de más, por lo que no coincide el total de boletas sobrantes con el número de votantes.

CASILLA 1672 "Básica"

INCISO F)

Esta casilla se terminó de instalar a las 8:45 a.m., los representantes del instituto se presentaron tarde sin justificación alguna, por lo que se restringió a la ciudadanía a sufragar su voto por un lapso aproximado de una hora y esto fue determinante para el resultado de la votación.

SECCIÓN 1677 CONTIGUA "A"

Inciso C)

En lo que respecta al artículo 57 inciso C del código electoral en la casilla 1677 contigua "a", **se permito votar a dos personas cuyos nombres no aparecen en la lista nominal**, por lo cual quedo asentado en un acta de protesta e impugnación, firmada por el secretario de casilla, ante la mesa directiva y el representante de casilla la coalición por un gobierno diferente, de tal forma que existe una causal de nulidad de dicha casilla de acuerdo a ley como lo marca el inciso "C",

CASILLA 1678 BÁSICA

INCISOS D) y K)

En lo que toca a la sección 1678, casilla básica, se limitó el derecho ciudadano al voto, lo anterior es mencionado en virtud de que la casilla de referencia, fue clausurada a las 18:00 horas, como se puede apreciar fehacientemente en el acta respectiva.

De tal forma que, si tomamos en cuenta que posterior al cierre de casilla, el cual se debe realizar a las 18:00 horas, le siguen una serie de procedimientos como son el escrutinio y cómputo, el embalaje del material y de los documentos electorales, así como la publicación de resultados los cuales requieren de una cantidad de tiempo considerable para llevarlos a cabo, es lógicamente imposible que el cierre y la clausura transcurran al mismo tiempo, por tanto se infiere, de un sano raciocinio que para llevar a cabo los procedimientos antes referidos se tuvo que limitar el voto ciudadano por lo menos desde las 17:00 horas, causa suficiente para que sea decretada la nulidad de la votación en la casilla de acuerdo al artículo 57 incisos d y k del código electora.

CASILLA 1691 básica

Inciso D)

En la casilla Básica de la Sección 1691, se incurrió en una limitante al derecho ciudadano de sufragar, lo anterior, en virtud de que la casilla de referencia se instaló hasta las 8:20 horas como se hace constar plenamente en el acta de la jornada electoral en lo que corresponde al apartado de "instalación de la casilla", empero, no omito manifestar que debido a que los funcionarios de la mesa directiva de casilla no procedieron de conformidad a lo que estipula el artículo 206 de la norma electoral vigente, no se pudo aperturar legalmente el órgano receptor del voto, por retraso de parte de los representantes designados por el Instituto.

CASILLA 1691 CONTIGUA A

INCISO D)

En la Sección 1691, contigua A se incurrió en una limitante al derecho ciudadano de sufragar, lo anterior, en virtud de que la casilla de referencia se instaló hasta las 8:48 horas como se hace constar plenamente en el acta de la jornada electoral en lo que corresponde al apartado de "instalación de la casilla", empero, no omito manifestar que debido a que los funcionarios de la mesa directiva de casilla no procedieron de conformidad a lo que estipula el artículo 206 de la norma electoral vigente, no se pudo aperturar legalmente el órgano receptor del voto, por retraso de parte de los representantes designados por el Instituto.

CASILLA 1693 básica

INCISO F) y K)

En lo que respecta a la casilla 1693 básica se limitó el derecho ciudadano al voto, lo anterior es mencionado en virtud de que la casilla de referencia, fue clausurada a las 18:00 horas, como se puede apreciar fehacientemente en el acta respectiva.

De tal forma que, si tomamos en cuenta que posterior al cierre de casilla, el cual se debe realizar a las 18:00 horas, le siguen una serie de procedimientos como son el escrutinio y cómputo, el embalaje del material y de los documentos electorales, así como la publicación de resultados los cuales requieren de una cantidad de tiempo considerable para llevarlos a cabo, es lógicamente imposible que el cierre y la clausura transcurran al mismo tiempo, por tanto se infiere, de un sano raciocinio que para llevar a cabo los procedimientos antes referidos se tuvo que limitar el voto ciudadano por lo menos desde las 17:00 horas, causa suficiente para que sea decretada la nulidad de la votación en la casilla en comento.

CASILLA 1694 básica

Inciso k) y G)

No se presentaron los escrutadores propietarios la casilla se abrió a las 9:00 y se suspende la votación a las 10:05 por inconformidad de los votantes a causa de las boletas de los diputados que dicen: no pertenecían a la zona, habiendo votado hasta este momento 47 personas

CASILLA 1701 Contigua A

INCISO F)

En la Sección 1701 contigua A, se incurrió en una limitante al derecho ciudadano de sufragar, lo anterior, en virtud de que la casilla de referencia fue clausurada a las 18:00 hrs., de tal forma que, si tomamos en cuenta que posterior al cierre de casilla, el cual se debe realizar a las 18:00 horas, le siguen una serie de procedimientos como son el escrutinio y cómputo, el embalaje del material y de los documentos electorales, así como la publicación de resultados los cuales requieren de una cantidad de tiempo considerable para llevarlos cabo, es lógicamente imposible que el cierre y la clausura transcurran al mismo tiempo, por tanto se infiere, de un sano raciocinio que para llevar a cabo los procedimientos antes referidos se tuvo que limitar el voto ciudadano por lo menos desde las 17:00 horas, causa suficiente para que sea decretada la nulidad de la votación en la casilla en comento.

CASILLA 1705 Contigua A

Inciso d)

En la sección 1705 contigua A, se incurrió en una violación a lo establecido en el artículo 57 inciso d), respecto a la limitante al derecho ciudadano de sufragar, lo anterior, en virtud de que la casilla de referencia fue clausurada a las 18:00 hrs., de tal forma que, si tomamos en cuenta que posterior al cierre de casilla, el cual se debe realizar a las 18:00 horas, le siguen una serie de procedimientos como son el escrutinio y cómputo, el embalaje del material y de los documentos electorales, así como la publicación de resultados los cuales requieren de una cantidad de tiempo considerable para llevarlos cabo, es lógicamente imposible que el cierre y la clausura transcurran al mismo tiempo, por tanto se infiere, de un sano raciocinio que para llevar a cabo los procedimientos antes referidos se tuvo que limitar el voto ciudadano por lo menos desde las 17:00 horas, causa suficiente para que sea decretada la nulidad de la votación en la casilla en comento.

CASILLA 1707 Básica

INCISO f)

En la sección 1707 Básica, se incurrió en una violación a lo establecido en el artículo 57 inciso d), respecto a la limitante al derecho ciudadano de sufragar, lo anterior, en virtud de que la casilla de referencia fue clausurada a las 18:00 horas, de tal forma que, si tomamos en cuenta que posterior al cierre de casilla, el cual se debe realizar a las 18:00 horas, le siguen una serie de procedimientos como son el escrutinio y cómputo, el embalaje del material y de los documentos electorales, así como la publicación de resultados los cuales requieren de una cantidad de tiempo considerable para llevarlos cabo, es lógicamente imposible que el cierre y la clausura transcurran al mismo tiempo, por tanto se infiere, de un sano raciocinio que para llevar a cabo los procedimientos antes referidos se tuvo que limitar el voto ciudadano por lo menos desde las 17:00 horas, causa suficiente para que sea decretada la nulidad de la votación en la casilla en comento.

CASILLA 1707 contigua A

INCISO I)

En la sección 1707 Básica, se incurrió en una violación a lo establecido en el artículo 57 inciso d), respecto a la limitante al derecho ciudadano de sufragar, lo anterior, en virtud de que la casilla de referencia fue clausurada a las 18:00 horas, de tal forma que, si tomamos en cuenta que posterior al cierre de casilla, el cual se debe realizar a las 18:00 horas, le siguen una serie de procedimientos como son el escrutinio y cómputo, el embalaje del material y de los documentos electorales, así como la publicación de resultados los cuales requieren de una cantidad de tiempo considerable para llevarlos a cabo, es lógicamente imposible que el cierre y la clausura transcurran al mismo tiempo, por tanto se infiere, de un sano raciocinio que para llevar a cabo los procedimientos antes referidos se tuvo que limitar el voto ciudadano por lo menos desde las 17:00 horas, causa suficiente para que sea decretada la nulidad de la votación en la casilla en comentario.

CASILLA 1707 contigua B

Inciso d)

En la sección 1707 Básica, se incurrió en una violación a lo establecido en el artículo 57 inciso d), respecto a la limitante al derecho ciudadano de sufragar, lo anterior, en virtud de que la casilla de referencia fue clausurada a las 18:00 horas, de tal forma que, si tomamos en cuenta que posterior al cierre de casilla, el cual se debe realizar a las 18:00 horas, le siguen una serie de procedimientos como son el escrutinio y cómputo, el embalaje del material y de los documentos electorales, así como la publicación de resultados los cuales requieren de una cantidad de tiempo considerable para llevarlos a cabo, es lógicamente imposible que el cierre y la clausura transcurran al mismo tiempo, por tanto se infiere, de un sano raciocinio que para llevar a cabo los procedimientos antes referidos se tuvo que limitar el voto ciudadano por lo menos desde las 17:00 horas, causa suficiente para que sea decretada la nulidad de la votación en la casilla en comentario.

CASILLA 1708 contigua A

INCISO D)

En lo que respecta a la casilla 1708 Básica se da a conocer que la apertura de esta casilla fue a las 8:30 horas sin presentar justificación alguna de porque se instalo a dicha hora por lo que existió una limitante en tiempo para los votantes.

CASILLA 1708 contigua A

INCISO F) y K)

En lo que respecta a la casilla 1708, contigua A se limitó el derecho ciudadano al voto, lo anterior es mencionado en virtud de que la casilla de referencia, fue clausurada a las 18:00 horas, como se puede apreciar fehacientemente en el acta respectiva.

De tal forma que, si tomamos en cuenta que posterior al cierre de casilla, el cual se debe realizar a las 18:00 horas, le siguen una serie de procedimientos como son el escrutinio y cómputo, el embalaje del material y de los documentos electorales, así como la publicación de resultados los cuales requieren de una cantidad de tiempo considerable para llevarlos a cabo, es lógicamente imposible que el cierre y la clausura transcurran al mismo tiempo, por tanto se infiere, de un sano raciocinio que para llevar a cabo los procedimientos antes referidos se tuvo que limitar el voto ciudadano por lo menos desde las 17:00 horas, causa suficiente para que sea decretada la nulidad de la votación en la casilla en comentario.

CASILLA 1708 contigua D

INCISO K)

En lo que respecta a la casilla 1708, contigua D, omitieron apertura y cierre, por lo cual existe una causal de nulidad de dicha casilla de acuerdo con inciso "D".

INCISO D)

Casilla 1709 Contigua A

En la Sección 1709 contigua A, se incurrió en una limitante al derecho ciudadano de sufragar, lo anterior, en virtud de que la casilla de referencia se instaló hasta las 9:15 horas como se hace constar plenamente en el acta de la jornada electoral en lo que corresponde al apartado de "instalación de la casilla", empero, no omito manifestar que debido a que los funcionarios de la mesa directiva de casilla no procedieron de conformidad a lo que estipula el artículo 206 de la norma electoral vigente, no se pudo aperturar legalmente el órgano receptor del voto, por retraso de parte de los representantes designados por el Instituto.

CASILLA 1710 BÁSICA

INCISO D)

En lo que toca a la sección 1710 casilla Básica, se limitó el derecho ciudadano al voto, lo anterior es mencionado en virtud de que la casilla de referencia, fue clausurada a las 18:00 horas, como se puede apreciar fehacientemente en el acta respectiva.

De tal forma que, si tomamos en cuenta que posterior al cierre de casilla, el cual se debe realizar a las 18:00 horas, le siguen una serie de procedimientos como son el escrutinio y cómputo, el embalaje del material y de los documentos electorales, así como la publicación de resultados los cuales requieren de una cantidad de tiempo considerable para llevarlos cabo, es lógicamente imposible que el cierre y la clausura transcurran al mismo tiempo, por tanto se infiere, de un sano raciocinio que para llevar a cabo los procedimientos antes referidos se tuvo que limitar el voto ciudadano por lo menos desde las 17:00 horas, causa suficiente para que sea decretada la nulidad de la votación en la casilla en comentario.

CASILLA 1711 BÁSICA

INCISO D)

En la Sección 1711 básica, se incurrió en una limitante al derecho ciudadano de sufragar, lo anterior, en virtud de que la casilla de referencia se instaló hasta las 8:30 horas como se hace constar plenamente en el acta de la jornada electoral en lo que corresponde al apartado de "instalación de la casilla", empero, no omito manifestar que debido a que los funcionarios de la mesa directiva de casilla no procedieron de conformidad a lo que estipula el artículo 206 de la norma electoral vigente, no se pudo aperturar legalmente el órgano receptor del voto, por retraso de parte de los representantes designados por el Instituto.

CASILLA 1716 contigua A

INCISO D)

En lo que respecta a la casilla 1716 contigua A se da a conocer que la apertura de esta casilla fue a las 8:30 horas sin presentar justificación alguna de porque se instalo a dicha hora por lo que existió una limitante en tiempo para los votantes.

Artículo 57 inciso D

Sección 1716 contigua A

En lo que respecta a la casilla 1746 contigua A se limitó el derecho ciudadano al voto, lo anterior es mencionado en virtud de que la casilla de referencia, fue clausurada a las 18:00 horas, como se puede apreciar fehacientemente en el acta respectiva.

De tal forma que, si tomamos en cuenta que posterior al cierre de casilla, el cual se debe realizar a las 18:00 horas, le siguen una serie de procedimientos como son el escrutinio y cómputo, el embalaje del material y de los documentos electorales, así como la publicación de resultados los cuales requieren de una cantidad de tiempo considerable para llevarlos a cabo, es lógicamente imposible que el cierre y la clausura transcurran al mismo tiempo, por tanto se infiere, de un sano raciocinio que para llevar a cabo los procedimientos antes referidos se tuvo que limitar el voto ciudadano por lo menos desde las 17:00 horas, causa suficiente para que sea decretada la nulidad de la votación en la casilla en comentario.

CASILLA 1718 contigua A

INCISO K)

En lo que respecta a la casilla 1718 contigua A se da a conocer que la apertura de esta casilla fue a las 9:00 horas sin presentar justificación alguna de porque se instalo a dicha hora por lo que existió una limitante en tiempo para los votantes.

CASILLA 1718 contigua A

INCISO K)

En lo que respecta a la casilla 1718, contigua A se limitó el derecho ciudadano al voto, lo anterior es mencionado en virtud de que la casilla de referencia, fue clausurada a las 18:00 horas, como se puede apreciar fehacientemente en el acta respectiva.

De tal forma que, si tomamos en cuenta que posterior al cierre de casilla, el cual se debe realizar a las 18:00 horas, le siguen una serie de procedimientos como son el escrutinio y cómputo, el embalaje del material y de los documentos electorales, así como la publicación de resultados los cuales requieren de una cantidad de tiempo

considerable para llevarlos a cabo, es lógicamente imposible que el cierre y la clausura transcurran al mismo tiempo, por tanto se infiere, de un sano raciocinio que para llevar a cabo los procedimientos antes referidos se tuvo que limitar el voto ciudadano por lo menos desde las 17:00 horas, causa suficiente para que sea decretada la nulidad de la votación en la casilla en comento.

CASILLA 1720 básica

INCISO f)

En lo que respecta a la casilla 1720 básica se da a conocer que la clausura de la casilla fue a las 6:00 p.m. sin presentar justificación alguna ya que por lógica el cierre de la casilla es a las 6:00 p.m. pero aunado a esto se necesita de un tiempo considerable para realizar el escrutinio y computo de las boletas por lo que existió una limitante en tiempo para los votantes, ya que se presume se cerro alrededor de las 5:00 p.m.

CASILLA 1720 básica

INCISO D)

En lo que respecta a la casilla 1720 básica se da a conocer que una persona se presento a votar y no aparecía en la lista nominal, dejando la mesa directiva que votara.

CASILLA 1721 Contigua B

INCISO D)

En lo que respecta a esta casilla se incurrió en una violación a lo establecido en el artículo 57 inciso d), respecto a la limitante al derecho ciudadano de sufragar, lo anterior, en virtud de que la casilla de referencia fue clausurada a las 18:00 hrs., de tal forma que, si tomamos en cuenta que posterior al cierre de casilla, el cual se debe realizar a las 18:00 horas, le siguen una serie de procedimientos como son el escrutinio y cómputo, el embalaje del material y de los documentos electorales, así como la publicación de resultados los cuales requieren de una cantidad de tiempo considerable para llevarlos cabo, es lógicamente imposible que el cierre y la clausura transcurran al mismo tiempo, por tanto se infiere, de un sano raciocinio que para llevar a cabo los procedimientos antes referidos se tuvo que limitar el voto ciudadano por lo menos desde las 17:00 horas, causa suficiente para que sea decretada la nulidad de la votación en la casilla en comento.

CASILLA 1734 CONTIGUA "B"

INCISO k)

Teniendo en cuenta que en la casilla 1734 contigua "B", no se presentaron todos los funcionarios ante la mesa directiva de casilla, funcionando esta casilla únicamente con presidente, secretario y primer escrutador, teniendo como obligación, el presidente de casilla de tomar a una persona de la cola con forme a la ley del código electoral lo marca, esta casilla trabajo sin el segundo escrutador, causa suficiente para que sea decretada la nulidad de la votación en esta casilla, de acuerdo a la ley como lo marca el artículo 57 inciso K del código electoral.

CASILLA 1134 BÁSICA

ARTÍCULO 57 INCISO D y K

En lo que toca a la sección 1734, casilla básica, se limitó el derecho ciudadano al voto, lo anterior es mencionado en virtud de que la casilla de referencia, fue clausurada a las 18:05 horas, como se puede apreciar fehacientemente en el acta respectiva.

De tal forma que, si tomamos en cuenta que posterior al cierre de casilla, el cual se debe realizar a las 18:00 horas, le siguen una serie de procedimientos como son el escrutinio y cómputo, el embalaje del material y de los documentos electorales, así como la publicación de resultados los cuales requieren de una cantidad de tiempo considerable para llevarlos cabo, es lógicamente imposible que el cierre y la clausura transcurran al mismo tiempo, por tanto se infiere, de un sano raciocinio que para llevar a cabo los procedimientos antes referidos se tuvo que limitar el voto ciudadano por lo menos desde las 17:00 horas, causa suficiente para que sea decretada la nulidad de la votación en la casilla de acuerdo al artículo 57 incisos d y k del código electoral.

CASILLA 1734 CONTIGUA "A"

ARTÍCULO 57 INCISO D y K

En lo que toca a la sección 1734, casilla contigua "A", se limitó el derecho ciudadano al voto, lo anterior es mencionado en virtud de que la casilla de referencia, fue clausurada a las 18:00 horas, como se puede apreciar fehacientemente en el acta respectiva.

De tal forma que, si tomamos en cuenta que posterior al cierre de casilla, el cual se debe realizar a las 18:00 horas, le siguen una serie de procedimientos como son el escrutinio y cómputo, el embalaje del material y de los documentos electorales, así como la publicación de resultados los cuales requieren de una cantidad de tiempo considerable para llevarlos cabo, es lógicamente imposible que el cierre y la clausura transcurran al mismo tiempo, por tanto se infiere, de un sano raciocinio que para llevar a cabo los procedimientos antes referidos se tuvo que limitar el voto ciudadano por lo menos desde las 17:00 horas, causa suficiente para que sea decretada la nulidad de la votación en la casilla de acuerdo al artículo 57 incisos d y k del código electoral.

CASILLA 1737 CONTIGUA "A"

ARTÍCULO 57 INCISO D y K

En lo que toca a la sección 1737, casilla contigua " A ", se limitó el derecho ciudadano al voto, lo anterior es mencionado en virtud de que la casilla de referencia, fue clausurada a las 18:00 horas, como se puede apreciar fehacientemente en el acta respectiva.

De tal forma que, si tomamos en cuenta que posterior al cierre de casilla, el cual se debe realizar a las 18:00 horas, le siguen una serie de procedimientos como son el escrutinio y cómputo, el embalaje del material y de los documentos electorales, así como la publicación de resultados los cuales requieren de una cantidad de tiempo considerable para llevarlos cabo, es lógicamente imposible que el cierre y la clausura transcurran al mismo tiempo, por tanto se infiere, de un sano raciocinio que para llevar a cabo los procedimientos antes referidos se tuvo que limitar el voto ciudadano por lo menos desde las 17:00 horas, causa suficiente para que sea decretada la nulidad de la votación en la casilla de acuerdo al artículo 57 incisos d y k del código electoral.

CASILLA 1737 CONTIGUA "B"

ARTÍCULO 57 INCISO K

Respecto a esta casilla, 1737 contigua "B" se suscito la siguiente anomalía, se le entregaron dos boletas para presidente a una misma persona error grave que no se debe de cometer, siendo esto una causa suficiente para que sea decretada la nulidad de la votación en la casilla de acuerdo al artículo 57 inciso k del código electoral.

CASILLA 1738 CONTIGUA "B"

INCISO k)

Debido a que en la casilla 1738 contigua "b" se presentaron las siguientes anomalías:

Se dejó votar a personas después de el cierre de casilla, ya que los representantes de la mesa directiva lo autorizaron, a un cuando ya habían empezado a anular las boletas sobrantes del folio No 119301 al 119373, reiniciando la votación del folio No 119374 al 119387, según acta de incidentes con folio No 007477, es causa suficiente de nulidad de la votación en la casilla de acuerdo al artículo 57 inciso K.

CASILLA 1745 básica

Inciso f)

En lo que respecta a la casilla 1745 básica se limitó el derecho ciudadano al voto, lo anterior es mencionado en virtud de que la casilla de referencia, fue clausurada a las 18:00 horas, como se puede apreciar fehacientemente en el acta respectiva.

De tal forma que, si tomamos en cuenta que posterior al cierre de casilla, el cual se debe realizar a las 18:00 horas, le siguen una serie de procedimientos como son el escrutinio y cómputo, el embalaje del material y de los documentos electorales, así como la publicación de resultados los cuales requieren de una cantidad de tiempo considerable para llevarlos cabo, es lógicamente imposible que el cierre y la clausura transcurran al mismo tiempo, por tanto se infiere, de un sano raciocinio que para llevar a cabo los procedimientos antes referidos se tuvo que limitar el voto ciudadano por lo menos desde las 17:00 horas, causa suficiente para que sea decretada la nulidad de la votación en la casilla en comentario.

CASILLA 1746 básica

Inciso F)

En lo que respecta a la casilla 1746 básica se da a conocer que la apertura de esta casilla fue a las 8:30 horas sin presentar justificación alguna de porque se instaló a dicha hora por lo que existió una limitante en tiempo para los que el electorado emitiera su sufragio.

CASILLA 1747 contigua A

INCISO F)

En lo que respecta a la casilla 1747 contigua A se da a conocer que la apertura de esta casilla fue a las 8:20 horas sin presentar justificación alguna de porque se instaló a dicha hora por lo que existió una limitante en tiempo para los votantes.

CASILLA 1747 contigua B

INCISO F)

En lo que respecta a la casilla 1747 contigua B se limitó el derecho ciudadano al voto, lo anterior es mencionado en virtud de que la casilla de referencia, fue clausurada a las 18:00 horas, como se puede apreciar fehacientemente en el acta respectiva.

De tal forma que, si tomamos en cuenta que posterior al cierre de casilla, el cual se debe realizar a las 18:00 horas, le siguen una serie de procedimientos como son el escrutinio y cómputo, el embalaje del material y de los documentos electorales, así como la publicación de resultados los cuales requieren de una cantidad de tiempo considerable para llevarlos cabo, es lógicamente imposible que el cierre y la clausura transcurran al mismo tiempo, por tanto se infiere, de un sano raciocinio que para llevar a cabo los procedimientos antes referidos se tuvo que limitar el voto ciudadano por lo menos desde las 17:00 horas, causa suficiente para que sea decretada la nulidad de la votación en la casilla en comento.

CASILLA 1748 básica

En lo que respecta a la casilla 1748 básica se da a conocer que la apertura de esta casilla fue a las 8:30 horas sin presentar justificación alguna de porque se instaló a dicha hora por lo que existió una limitante en tiempo para los votantes.

CASILLA 1748 básica

INCISO D)

En lo que respecta a la casilla 1748 básica se limitó el derecho ciudadano al voto, lo anterior es mencionado en virtud de que la casilla de referencia, fue clausurada a las 18:00 horas, como se puede apreciar fehacientemente en el acta respectiva.

De tal forma que, si tomamos en cuenta que posterior al cierre de casilla, el cual se debe realizar a las 18:00 horas, le siguen una serie de procedimientos como son el escrutinio y cómputo, el embalaje del material y de los documentos electorales, así como la publicación de resultados los cuales requieren de una cantidad de tiempo considerable para llevarlos cabo, es lógicamente imposible que el cierre y la clausura transcurran al mismo tiempo, por tanto se infiere, de un sano raciocinio que para llevar a cabo los procedimientos antes referidos se tuvo que limitar el voto ciudadano por lo menos desde las 17:00 horas, causa suficiente para que sea decretada la nulidad de la votación en la casilla en comento.

CASILLA 1749 Básica

INCISO F)

En lo que respecta a la casilla 1749 Básica se da a conocer que la apertura de esta casilla fue a las 8:40 horas sin presentar justificación alguna de porque se instaló a dicha hora por lo que existió una limitante en tiempo para los votantes.

CASILLA 1749 contigua A

INCISO K)

En lo que respecta a la casilla 1749, contigua A se limitó el derecho ciudadano al voto, lo anterior es mencionado en virtud de que la casilla de referencia, fue clausurada a las 16:05 horas, como se puede apreciar fehacientemente en el acta respectiva.

De tal forma que, si tomamos en cuenta que posterior al cierre de casilla, el cual se debe realizar a las 18:00 horas, le siguen una serie de procedimientos como son el escrutinio y cómputo, el embalaje del material y de los documentos electorales, así

como la publicación de resultados los cuales requieren de una cantidad de tiempo considerable para llevarlos cabo, es lógicamente imposible que el cierre y la clausura transcurran al mismo tiempo, por tanto se infiere, de un sano raciocinio que para llevar a cabo los procedimientos antes referidos se tuvo que limitar el voto ciudadano por lo menos desde las 17:00 horas, causa suficiente para que sea decretada la nulidad de la votación en la casilla en comento.

CASILLA 1749 contigua B

INCISO C)

En lo que respecta a la casilla 1749, contigua B se presento una persona que emitió el voto y no aparecía en la lista nominal por lo cual existe una causal de nulidad de dicha casilla de acuerdo con inciso "D".

CASILLA 1749 contigua B

INCISO F)

En lo que respecta a la casilla 1749 contigua B se da a conocer que la apertura de esta casilla fue a las 8:27 horas sin presentar justificación alguna de porque se instalo a dicha hora por lo que existió una limitante en tiempo para los votantes.

CASILLA 1749 contigua B

INCISO C)

En lo que respecta a la casilla 1749 contigua B se hace mención de que emitió el voto en esta casilla un ciudadano quien a pesar de identificarse no aparece en la lista nominal, por lo cual se considera como una causa de anulación de esa casilla.

CASILLA 1754 CONTIGUA B

ARTÍCULO 57 INCISO I)

Considerando que en esta casilla y por los datos asentados en el acta hay un error por el que se presentan **308 boletas como votos nulos, encontrando un error de computo de las boletas ya que deberían ser 309 boletas sobrantes.** Se considera causa suficiente de nulidad para dicha casilla.

Lo cual en ningún momento se acredita por parte del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas que haya dado debidamente cumplimentación a lo consagrado por los artículos 8° de la Constitución General de la Republica (Derecho de Petición) y 16 de la propia Constitución (Fundamentación y Motivación por parte de la Autoridad Competente) ya que como se puede se puede observar el Tribunal resolutor en ningún momento realizan manifestación alguna en la petición que legalmente se le realizo, dejando en esta forma en estado de indefensión a suscrito y violando con ello las garantías consagradas por los artículos 8° y 16 de la Constitución General de la Republica, y por ende en un total desconocimiento acerca del resultado de nuestra petición la cual en ningún momento fue contestada violando así nuestro derecho de petición y por lo consiguiente la falta de motivación y fundamentación por parte del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, por lo que es procedente que al momento de resolver determine la improcedencia de la resolución que hoy se combate y determine la notoria parcialidad por parte del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, anulando las casillas antes mencionadas ya que el multicitado Tribunal no observo las garantiza Individuales que nos consagra la Constitución General de la Republica y por ende este Tribunal Federal que hoy resuelve deberá emitir su opinión en el sentido de que existieron flagrantes violaciones a las Garantías Constitucionales y por lo consiguiente que dicha resolución combatida nos causa agravios y nos lesiona nuestros Derechos Fundamentales.

Así pues la violación al derecho de petición que se invoco en el Recurso de Queja da como consecuencia que El Tribunal Electoral del Estado de Chiapas no haya realizado una debida Fundamentación y Motivación de su resolución al momento de analizar las casillas que en este apartado se hace referencia, ya que la molestia que dicha resolución me causa en la persona del Candidato por la Coalición Por un Gobierno Diferente, LIC. CARLOS MORALES VÁZQUEZ, a la cual represento, es en el sentido de que se omitió realizar el estudio correspondiente de los agravios expresados en el Recuso de Queja, de todo lo antes manifestado tienen aplicación las siguientes Tesis Jurisprudenciales:

SÉPTIMA ÉPOCA.
INSTANCIA TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO.
FUENTE SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.
PAGINA: 358.

PETICIÓN, DERECHO DE.
(Se transcribe)

Amparo en revisión 1324/25. Cristian Dior, S de R. L. 16 de Enero de 1986.
Unanimidad de votos. Ponente ANGEL SUAREZ TORREZ: ANTONIO MEZA ALARCÓN.
SÉPTIMA ÉPOCA.
INSTANCIA SEGUNDA SALA.
FUENTE SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.
PAGINA: 127.

PETICIÓN, DERECHO DE. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD COMUNICAR AL INTERESADO, EN BREVE TERMINO, TANTO LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA COMO, EN SU CASO, LOS TRAMITES RELATIVOS A SU PETICIÓN. (Se transcribe)

AMPARO EN REVISIÓN 6537/85. Comité Particular Ejecutivo del poblado San Antonio Tecumulco Tres Cabezas, Municipio de Quatepec, Edo. De Hidalgo, 13 de febrero de 1986. Unanimidad de 4 votos. Ausente Manuel Gutiérrez de Velasco. Ponente: Carlos Del Río Rodríguez, Secretario: Carlos Arturo Lazalde Montoya.

SÉPTIMA ÉPOCA.
INSTANCIA TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO.
FUENTE SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.
PAGINA. 39.

FUNDAMENTACIÓN y MOTIVACIÓN. OMISIONES O ABSTENCIONES. (Se transcribe)

El artículo 16 constitucional señala que nadie podrá ser afectado en sus personas ni en sus derechos, sin una resolución que funde y motive la causa de la afectación. y si se dicta una resolución que lesiona a un gobernado, sin fundar ni motivar debidamente la lesión, se viola directamente la garantía constitucional. Pero es claro que también hay una violación directa de esta garantía cuando se afecta a una persona en sus derechos no mediante una resolución positiva y concreta, si no mediante omisión o abstención de dictar una resolución legalmente obligada para la autoridad sin petición del gobernado, y que debió dictarse favorablemente a este: la omisión relativa priva al afectado de sus derechos, sin que haya mandamiento escrito que funde y motive la causa legal del procedimiento, lo que constituye una violación directa de la garantía constitucional, independientemente de que pueda constituir también una violación de legalidad, a un ordenamiento secundario. Luego tales omisiones de actos legalmente debidos pueden combatirse legalmente en el juicio de amparo, sin necesidad de agotar recursos ordinarios. Sin embargo, como sería imposible que hubiese fundamentación y motivación y audiencia previa, en un caso de abstención o de omisión, y como sería incorrecto conceder todos los amparos que se solicitaran contra tales actos, es claro que la fundamentación y motivación de los mismos pueden legalmente hacerse en el informe justificado, lo que dará lugar a que el quejoso tenga derecho a ampliar su demanda dentro del termino de 15 días, al conocer ese informe, o promover un nuevo juicio, según las circunstancias del caso, y solicitar el deferimiento de la audiencia cuando sea necesario para la aplicación de la demanda y la rendición de las pruebas pertinentes, así pues, contra de la abstención u omisión de actos que debieron legalmente dictarse, procede el amparo sin necesidad de agotar recursos ordinarios, cuando en el se plantea la infundada e inmotivada omisión de un acto que era legalmente debido, y la litios constitucional se contrae a la inmotivada afectación, por omisión, de los derechos del quejoso, aunque ello implique, por estar las dos cuestiones íntimamente vinculadas, el examen de legalidad de la fundamentación y motivación dadas en el informe justificado. O sea que en estos casos hay una violación constitucional directa, que hace optativo el agotar recursos ordinarios o acudir desde luego al juicio de amparo, y el estudio de esta cuestión constitucional, por la naturaleza del acto, viene a quedar estrecha e inseparablemente vinculado al estudio de la legalidad de la fundamentación y motivación dadas en el informe justificado. En estos casos, puede decirse que se plantea una violación constitucional en forma substancial" cuyo estudio, por la naturaleza del acto, está inseparablemente unido a cuestiones de legalidad que también puedan ser substanciales. Solo resta aclarar que se está tratando aquí de casos en que el acto omitido debió dictarse de oficio sin acción, petición o gestión del interesado, pues no era el caso examinar en esta oportunidad las características y peculiaridades del amparo por violación al derecho de petición consagrado por el artículo 8º Constitucional. y la conclusión alcanzada se justifica porque si la autoridad debe fundar y motivar la afectación, sería ilógico que se sacudiera esa obligación constitucional mediante una conducta omisiva, que obligara al quejoso acudir a recursos ordinarios o investigaciones ante la autoridad, en busca de los fundamentos y motivos que la autoridad debió dar y no dio.

AMPARO EN REVISIÓN 471/75. Mario J. Carrillo Vélez. 15 de octubre de 1975. unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

A efecto de acreditar lo anterior ofrezco las siguientes:

PRUEBAS

1.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en todas las constancias que obran en el expediente que se forme con motivo del presente recurso, en todo lo que beneficie a la parte que represento, misma que se relaciona con todos y cada uno de los hechos y agravios del presente recurso.

2.- LA PRESUNCIONAL LEGAL y HUMANA, en todo lo que beneficie a los intereses de la parte que represento.

3. LA DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el acta de matrimonio número de folio a la vista 0046469, expedida el 03 de agosto de 2001, por el Oficial encargado del Registro Civil del Municipio de Coatzacoalcos: Veracruz, en el cual consta el enlace matrimonial de los señores GILBERTO RINCON CASTILLEJOS y BERHA MARIA CARRILLO CARRILLO, padres de la ciudadana Victoria Isabel Rincón Carrillo, candidata del Partido Acción Nacional al Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, misma que se ofrece en términos de los artículos 16 párrafo 4. y 91 párrafo 2. de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, como prueba superveniente, en razón de que bajo palabra de decir verdad no tenía conocimiento real y cierto de ella y que tuve en mi poder hasta el día 02 de diciembre de 2001, razón por la cual no me fue posible aportar a la instancia jurisdiccional previa, misma que la relaciono con la parte segunda de este escrito en donde se analiza la inegibilidad de la candidata declaradora ganadora del Municipio de Tuxtla Gutiérrez.

Por lo anterior expuesto, atentamente solicito:

PRIMERO.- Tener por interpuesto el presente recurso en los términos del mismo y por reconocida la personalidad de quien suscribe, resolviendo todo lo que en el presente se plantea.

SEGUNDO.- Dejar sin efecto el acto o resolución que se impugna, emitiendo una nueva conforme a derecho.

B. A su vez, el Partido Revolucionario Institucional esgrimió, en su escrito de demanda, los siguientes:

AGRAVIOS

I. Causa agravios al partido que represento el que en las casillas, se configuran causales de nulidad previstas por el artículo 57 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia electoral de la Entidad, ello en virtud de que se llevaron a cabo diversas irregularidades en el procedimiento de las casillas que se instalaron y funcionaron en dicho Municipio, así como de irregularidades del Consejo Municipal durante el cómputo de Ayuntamiento municipal, situación no reparable durante la jornada electoral y cómputo municipal, que en forma evidente pone en duda la certeza de la votación y es determinante para el resultado de la misma.

Lo preceptuado por el artículo 86, párrafo 1 del inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, referente al juicio de revisión constitucional electoral que solicitamos contra los actos y resoluciones ya que hay violación a los principios rectores describiéndolos a continuación como son:

Certeza, según el diccionario de la lengua española es un sustantivo femenino que alude al conocimiento seguro y claro de un hecho conocible, entonces, el significado de este principio radica en que la acción o acciones que se efectúen, serán del todo veraces, reales y apegadas a los hechos, esto es, que el resultado de los procesos sean completamente verificables, fidedignos y confiables de esta forma, la certeza se convierte en supuesto obligado de la democracia.}

Legalidad, el principio constitucional supremo principio rector en el ejercicio de la función estatal electoral, no es otra cosa que el estricto cumplimiento de la normatividad política vigente, la adecuación o fidelidad a la ley en toda la actuación electoral de los ciudadanos, asociaciones, agrupaciones y partidos políticos, pero fundamentalmente de las autoridades electorales, en todos sus ordenes jerárquicos y de competencia.

Imparcialidad. Este principio para el organismo responsable de la función electoral, significa que en realización de sus actividades, todos sus integrantes deben reconocer y velar permanentemente por el interés de la sociedad y por los valores fundamentales de la democracia, la imparcialidad, no debe reducirse exclusivamente a la ausencia de inclinaciones predeterminadas o buena intención. El concepto en este campo debe entenderse también como la voluntad de decidir o juzgar

rectamente, con base a la experiencia, en la capacidad profesional, y conocimiento con lo que se está resolviendo.

En base a lo anterior mencionado se encuadra el flagrante agravio al artículo 116 de la CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Asimismo, el artículo 19 de la Constitución Política Local, ya que en ambas se contempla el cumplimiento estricto de los principios rectores.

A continuación se presenta la relación de casillas en donde se presentaron diversas irregularidades que causaron perjuicio al Partido Revolucionario Institucional, motivo por el que se hace necesario un análisis exhaustivo a cada irregularidad y por lo consiguiente la nulidad de aquellas casillas en que se actualizan aquellas causales que señala el artículo 57 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia electoral, sirviendo de apoyo a estos razonamientos la tesis de jurisprudencia: **EXHAUSTIVIDAD PRINCIPIO DE. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN.** (se transcribe)

Sala Superior. **S3EL 005/97** Juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano. SUP-JDC-010/97. Organización Política “Partido de la Sociedad Nacionalista”. 12 de marzo de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata.

EXHAUSTIVIDAD, MODO DE CUMPLIR ESTE PRINCIPIO CUANDO SE CONSIDEREN INSATISFECHAS LAS FORMALIDADES ESENCIALES. (se transcribe)

Sala Superior, S3EL 026/99. Recurso de apelación SUP-RAP-001-99. Partido de la Revolución Democrática. 23 de marzo de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Ángel Ponce Peña.

EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. COMO SE CUMPLE. (se transcribe)

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-167/2000. Partido Revolucionario Institucional. 16 de agosto de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-309/2000. Partido de la Revolución Democrática. 9 de septiembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo.

En esta tesitura, me permito presentar el análisis particular de cada una de las casillas en orden al número progresivo de sección electoral y a las causales de nulidad, de conformidad con el artículo 57 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que establece que la votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite fehacientemente alguna de las siguientes causales:

QUE SE INSTALE Y FUNCIONE LA CASILLA SIN CAUSA JUSTIFICADA EN LUGAR DISTINTO AL SEÑALADO Y AUTORIZADO POR EL CONSEJO ELECTORAL CORRESPONDIENTE.

SECCIÓN 1607, CONTIGUAA

Analizadas el acta de instalación y cierre de casilla y el encarte de ubicación e integración de casillas, se advierte que se instaló y funcionó en lugar diferente al autorizado por el Consejo Municipal, debiendo ser en el domicilio ubicado en la “Escuela Primaria Federal Leona Vicario, Av. Arriaga entre calles Reforma y Altamirano, Col. Las Granjas, 2ª. Sección Km. 4” no obstante, la casilla se instaló y funcionó en Av. Tonalá No. 59, Col. Km.4, por lo que se vulnera el principio de certeza y legalidad al provocar emitir su voto y como consecuencia no se reflejó la voluntad ciudadana en los resultados electorales. Sirven de apoyo a esta argumentación, los criterios de jurisprudencia que a continuación se citan: **ACTAS ELECTORALES. LA FIRMA SIN PROTESTA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO CONVALIDA VIOLACIÓN LEGAL ALGUNA.** (se transcribe)

Sala Superior. S3EL 022/98. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-001/96. Partido de la Revolución Democrática. 23 de diciembre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Ángel Ponce Peña. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-045/98. Partido Revolucionario Institucional. 26 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Eloy Fuentes Cerda. Secretaria: Adriana Margarita Favela Herrera.

INSTALACIÓN DE LA CASILLA SIN CAUSA JUSTIFICADA EN LUGAR DISTINTO AL SEÑALADO POR LA JUNTA DISTRITAL CORRESPONDIENTE. INTERPRETACIÓN PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSA DE NULIDAD. (se transcribe)

SECCIÓN 1616, CONTIGUAA

Analizadas el acta de instalación y cierre de casilla y el encarte de ubicación e integración de casillas, así como de la hoja de incidentes se advierte que se instaló y funcionó en lugar diferente al autorizado por el Consejo Municipal debiendo ser en el domicilio ubicado en la “Escuela Primaria Federal Prof. Manuel Aguilar Álvarez, calle angostura s/n entre itzantum y línea de transmisión mzna. 85, fracc. Primero de Mayo” no obstante, la casilla se instaló y funcionó en la Col. 1° de Mayo en el kinder Margarita Salazar, si bien es cierto que el cambio de ubicación fue asentado en la hoja de incidentes por motivo de que la escuela se encontraba cerrada, así también lo es que las casillas 1616 básica, 1616 contigua b, 1616 contigua c y 1616 contigua d sí fueron instaladas en el domicilio que aparece en el encarte, es decir en la “Escuela Primaria Federal Prof. Manuel Aguilar Álvarez, calle angostura s/n entre itzantum y línea de transmisión mzna. 85, fracc. Primero de Mayo”, de lo que se infiere que fue injustificado y existió dolo en el cambio de ubicación, además de que los funcionarios de casilla, no dejaron el aviso o cartel de cambio de ubicación de casilla, infringiendo lo dispuesto por el numeral 213 del código sustantivo de la materia que literalmente preceptúa: “En los casos de cambio de casilla por causa justificada, el nuevo sitio deberá estar ubicado dentro de la misma sección y en el lugar adecuado más próximo debiendo dejar aviso visible ala nueva ubicación en el exterior del lugar original...” por lo que se vulnera el principio de certeza y legalidad al provocar confusión y desorientación a los electores respecto al lugar exacto en donde debían emitir su voto y como consecuencia no se reflejó la voluntad ciudadana en los resultados electorales, pro lo que es fundado el agravio que se hace valer, de acuerdo con el artículo 57, inciso a), de la ley adjetiva de la materia. Sirven de apoyo a esta argumentación, los criterios de jurisprudencia que a continuación se citan: **ACTAS ELECTORALES. LA FIRMA SIN PROTESTA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO CONVALIDA VIOLACIÓN LEGAL ALGUNA.** (se transcribe)

Sala Superior. S3EL 022/98. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-001/96. Partido de la Revolución Democrática. 23 de diciembre de 1966. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Ángel Ponce Peña. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-045/98. Partido Revolucionario Institucional. 26 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Eloy Fuentes Cerda. Secretaria: Adriana Margarita Favela Herrera.

INSTALACIÓN DE LA CASILLA SIN CAUSA JUSTIFICADA EN LUGAR DISTINTO AL SEÑALADO POR LA JUNTA DISTRITAL CORRESPONDIENTE. INTERPRETACIÓN PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSA DE NULIDAD. (se transcribe)

QUE LA RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN SE REALICE POR PERSONAS U ÓRGANOS DISTINTOS A LAS FACULTADAS POR EL CÓDIGO ELECTORAL.

SECCIÓN 1605, CONTIGUA B

Del análisis al acta de instalación y cierre, acta de escrutinio y cómputo, acta de hoja de incidentes y constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales, se desprende que la C. JUANA GÓMEZ VELASCO, desempeñó el cargo de segundo escrutador, no aparece incluido en la lista nominal de la sección que comprende a la casilla, acto que viola el principio de legalidad al vulnerarse lo dispuesto en el numeral 136 del código sustantivo de la materia que a la letra dice: “Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos residentes en la sección respectiva...”, actualizándose la causal de nulidad contemplada en el artículo 57, inciso b) de la ley adjetiva de la materia, por lo que, es fundado el agravio que se hace valer, toda vez que se acredita la actuación de una persona no facultada por la ley para recibir la votación. Fundamentando estos razonamientos en las tesis de jurisprudencia: **SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL.** (se transcribe)

Sala Superior. S3EL 019/97. Recurso de reconsideración. SUP-REC-011/97. Partido Revolucionario Institucional. 16 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González.

PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA. (se transcribe)

Recurso de reconsideración. SUP-REC-011/97. Partido Revolucionario Institucional. 16 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-035/99. Partido Revolucionario Institucional. 7 de abril de 1999. Unanimidad de votos. Recurso de reconsideración. SUP-REC-015/2000 y acumulado. Coalición Alianza por México. 16 de agosto de 2000. Unanimidad de votos. TESIS DE JURISPRUDENCIA J. 16/2000. Tercera Época. Sala Superior. Materia Electoral.

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO

DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR). (se transcribe)

Sala Superior. S3EL 046/99. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-035/99. Partido Revolucionario Institucional. 7 de abril de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis de la Peza. Secretario: Rubén Becerra Rojasvertiz.

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS FACULTADOS POR EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. CASO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD. (se transcribe)

SECCIÓN 1606, CONTIGUA F

Del análisis al acta de instalación y cierre, acta de escrutinio y cómputo, acta de hoja de incidentes y constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales, se desprende que el C. ROSSEL MACIAS CANCINO, desempeñó el cargo de primer escrutador, no aparece incluido en la lista nominal de la sección que comprende a la casilla, acto que viola el principio de legalidad al vulnerarse lo dispuesto en el numeral 136 del código sustantivo de la materia que a la letra dice: “Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos residentes en la sección respectiva...”, actualizándose la causal de nulidad contemplada en el artículo 57, inciso b), de la ley adjetiva de la materia, por lo que, es fundado el agravio que se hace valer, toda vez que se acredita la actuación de una persona no facultada por la ley para recibir la votación. Fundamentando estos razonamientos en las tesis de jurisprudencia:

SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS DE CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL. (se transcribe)

Sala Superior. S3EL 019/97. Recurso de reconsideración. SUP-REC-011/97. Partido Revolucionario Institucional. 16 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González.

PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA. (se transcribe)

Recurso de reconsideración. SUP-REC-011/97. Partido Revolucionario Institucional. 16 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-035/99. Partido Revolucionario Institucional. 7 de abril de 1999. Unanimidad de votos. Recurso de reconsideración. SUP-REC-015/2000 y acumulado. Coalición Alianza por México. 16 de agosto de 2000. Unanimidad de votos. TESIS DE JURISPRUDENCIA J.16/2000. Tercera Época. Sala Superior. Materia Electoral.

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR). (se transcribe)

Sala Superior. S3EL 046/99. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-035/99. Partido Revolucionario Institucional. 7 de abril de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis de la Peza. Secretario: Rubén Becerra Rojasvertiz.

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS FACULTADOS POR EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. CASO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD. (se transcribe)

SECCIÓN 1610, CONTIGUA C

Del análisis al acta de instalación y cierre, acta de escrutinio y cómputo, acta de hoja de incidentes y constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales, se desprende que el C. ABRAHAM SÁNCHEZ JIMÉNEZ, desempeñó el cargo de segundo escrutador, no aparece incluido en la lista nominal de la sección que comprende a la casilla, acto que viola el principio de legalidad al vulnerarse lo dispuesto en el numeral 136 del código sustantivo de la materia que a la letra dice: “Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos residentes en la sección respectiva...”, actualizándose la causal de nulidad contemplada en el artículo 57, inciso b) de la ley adjetiva de la materia, por lo que, es fundado el agravio que se hace valer, toda vez que se acredita la actuación de una persona no facultada por la ley para recibir la votación. Fundamentando estos razonamientos en las tesis de jurisprudencia: **SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL.** (se transcribe)

Sala Superior. S3EL 019/97. Recurso de reconsideración. SUP-REC-011/97. Partido Revolucionario Institucional. 16 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González.

PERSONAS AUTORIZADA PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA. (se transcribe)

Recurso de reconsideración. SUP-REC-011/97. Partido Revolucionario Institucional. 16 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-035/99. Partido Revolucionario Institucional. 7 de abril de 1999. Unanimidad de votos. Recurso de reconsideración. SUP-REC-015/2000 y acumulado. Coalición Alianza por México. 16 de agosto de 2000. Unanimidad de votos. TESIS DE JURISPRUDENCIA J.16/2000. Tercera Época. Sala Superior. Materia Electoral.

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONA U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR). (se transcribe)

Sala Suprior. SE3L 046/99. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-035/99. Partido Revolucionario Institucional. 7 de abril de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis de la Peza. Secretario: Rubén Becerra Rojasvertiz.

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS FACULTADOS POR EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. CASO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD. (se transcribe)

SECCIÓN 1612, CONTIGUA B

Del análisis al acta de instalación y cierre, acta de escrutinio y cómputo, acta de hoja de incidentes y constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales, se desprende que el C. EDUARDO SUÁREZ VILLATORO, desempeñó el cargo de primer escrutador, no aparece incluido en la lista nominal de la sección que comprende a la casilla, acto que viola el principio de legalidad al vulnerarse lo dispuesto en el numeral 136 del código sustantivo de la materia que a la letra dice: “Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos residentes en la sección respectiva...”, actualizándose la causal de nulidad contemplada en el artículo 57, inciso b), de la ley adjetiva de la materia, por lo que, es fundado el agravio que se hace valer, toda vez que se acredita la actuación de una persona no facultada por la ley para recibir la votación. Fundamentando estos razonamientos en las tesis de jurisprudencia: **SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL.** (se transcribe)

Sala Superior. S3EL 019/97. Recurso de reconsideración. SUP-REC-011/97. Partido Revolucionario Institucional. 16 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González.

PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA. (se transcribe)

Recurso de reconsideración. SUP-REC-011/97. Partido Revolucionario Institucional. 16 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-035/99. Partido Revolucionario Institucional. 7 de abril de 1999. Unanimidad de votos. Recurso de reconsideración. SUP-REC-015/2000 y acumulado. Coalición Alianza por México. 16 de agosto de 2000. Unanimidad de votos. TESIS DE JURISPRUDENCIA J. 16/2000. Tercera Época. Sala Superior. Materia Electoral.

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR). (se transcribe)

Sala Superior. S3EL 046/99. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-035/99. Partido Revolucionario Institucional. 7 de abril de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis de la Peza. Secretario: Rubén Becerra Rojasvertiz.

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS FACULTADOS POR EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. CASO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD. (se transcribe)

SECCIÓN 1614, CONTIGUA B

Del análisis al acta de instalación y cierre, acta de escrutinio y cómputo, acta de hoja de incidentes y constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales, se desprende que la C. SARA JAZO GRANADOS, desempeñó el cargo de segundo escrutador, no aparece incluido en la lista nominal de la sección que comprende a la casilla, acto que viola el principio de legalidad al vulnerarse lo dispuesto en el numeral 136 del código sustantivo de la materia que a la letra dice: “Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos residentes en la sección respectiva...”, actualizándose la causal de nulidad contemplada en el artículo 57, inciso b), de la ley adjetiva de la materia, por lo que, es fundado el agravio que se hace valer, toda vez que se acredita la actuación de una persona no facultada por la ley para recibir la votación. Fundamentando estos razonamientos en las tesis de jurisprudencia: **SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL.** (se transcribe)

Sala Superior. S3EL 019/97. Recurso de reconsideración. SUP-REC-011/97. Partido Revolucionario Institucional. 16 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Ponente. Leonel Castillo González.

PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA. (se transcribe)

Recurso de reconsideración. SUP-REC-011/97. Partido Revolucionario Institucional. 16 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-035/99. Partido Revolucionario Institucional. 7 de abril de 1999. Unanimidad de votos. Recurso de reconsideración. SUP-REC-015/2000 y acumulado. Coalición Alianza por México. 16 de agosto de 2000. Unanimidad de votos. TESIS DE JURISPRUDENCIA J. 16/2000. Tercera Época. Sala Superior. Materia Electoral.

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR) (se transcribe)

Sala Superior. S3EL 046/99. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-035/99. Partido Revolucionario Institucional. 7 de abril de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis de la Peza. Secretario: Rubén Becerra Rojasvertiz.

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS FACULTADOS POR EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. CASO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD. (se transcribe)

SECCIÓN 1615, CONTIGUA A

Del análisis al acta de instalación y cierre, acta de escrutinio y cómputo, acta de hoja de incidentes y constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales, se desprende que la C. JOSEFA DEL CARMEN GÓMEZ MEDINA, desempeñó el cargo de segundo escrutador, no aparece incluido en la lista nominal de la sección que comprende a la casilla, acto que viola el principio de legalidad al vulnerarse lo dispuesto en el numeral 136 del código sustantivo de la materia que a la letra dice: “Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos residentes en la sección respectiva...”, actualizándose la causal de nulidad contemplada en el artículo 57, inciso b) de la ley adjetiva de la materia, por lo que, es fundado el agravio que se hace valer, toda vez que se acredita la actuación de una persona no facultada por la ley para recibir la votación. Fundamentando estos razonamientos en las tesis de jurisprudencia: **SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL.** (se transcribe)

Sala Superior. S3EL 019/97. Recurso de reconsideración. SUP-REC-011/97. Partido Revolucionario Institucional. 16 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González.

PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA. (se transcribe)

Recurso de reconsideración. SUP-REC-011/97. Partido Revolucionario Institucional. 16 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-035/99. Partido Revolucionario Institucional. 7 de abril de 1999. Unanimidad de votos. Recurso de Reconsideración SUP-REC-015/2000 y acumulado. Coalición Alianza por México. 16 de agosto de 2000. Unanimidad de

votos. TESIS DE JURISPRUDENCIA J.16/2000. Tercera Época. Sala Superior. Materia Electoral.

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR) (se transcribe)

Sala Superior. S3EL 046/99. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-035/99. Partido Revolucionario Institucional. 7 de abril de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis de la Peza. Secretario: Rubén Becerra Rojasvertiz.

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS FACULTADOS POR EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. CASO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD. (se transcribe)

SECCIÓN 1622, CONTIGUA A

Del análisis al acta de instalación y cierre, acta de escrutinio y cómputo, acta de hoja de incidentes y constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales, se desprende que la C. ZENEYDA LÓPEZ LÓPEZ, desempeñó el cargo de primer escrutador, no aparece incluido en la lista nominal de la sección que comprende a la casilla, acto que viola el principio de legalidad al vulnerarse lo dispuesto en el numeral 136 del código sustantivo de la materia que a la letra dice: “Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos residentes en la sección respectiva...”, actualizándose la causal de nulidad contemplada en el artículo 57, inciso b) de la ley adjetiva de la materia, por lo que, es fundado el agravio que se hace valer, toda vez que se acredita la actuación de una persona no facultada por la ley para recibir la votación. Fundamentando estos razonamientos en las tesis de jurisprudencia: **SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL.** (se transcribe)

Sala Superior. S3EL 019/97. Recurso de reconsideración. SUP-REC-011/97. Partido Revolucionario Institucional. 16 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González.

PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA. (se transcribe)

Recurso de reconsideración. SUP-REC-011/97. Partido Revolucionario Institucional. 16 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-035/99. Partido Revolucionario Institucional. 7 de abril de 1999. Unanimidad de votos. Recurso de reconsideración. SUP-REC-015/2000 y acumulado. Coalición Alianza por México. 16 de agosto de 2000. Unanimidad de votos. TESIS DE JURISPRUDENCIA J.16/2000. Tercera Época. Sala Superior. Materia Electoral.

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR). (se transcribe)

Sala Superior. S3EL 046/99. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-035/99. Partido Revolucionario Institucional. 7 de abril de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis de la Peza. Secretario: Rubén Becerra Rojasvertiz.

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS FACULTADOS OR EL CÓDIGO FEDERAL E INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. CASO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD. (se transcribe)

SECCIÓN 1623, CONTIGUA A

Del análisis al acta de instalación y cierre, acta de escrutinio y cómputo, acta de hoja de incidentes y constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales, se desprende que el C. JUAN SANTIZ LÓPEZ, desempeñó el cargo de segundo escrutador, no aparece incluido en la lista nominal de la sección que comprende a la casilla, acto que viola el principio de legalidad al vulnerarse lo dispuesto en el numeral 136 del código sustantivo de la materia, que a la letra dice: “Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos residentes en la sección respectiva...”, actualizándose la causal de nulidad contemplada en el artículo 57, inciso b) de la ley adjetiva de la materia, por lo que, es fundado el agravio que se hace valer, toda vez que se acredita la actuación de una persona no facultada por la ley para recibir la votación. Fundamentando estos razonamientos en las tesis de

jurisprudencia: **SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL.** (se transcribe)

Sala Superior. S3EL 019/97. Recurso de reconsideración. SUP-REC-011/97. Partido Revolucionario Institucional. 16 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González.

PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA. (se transcribe)

Recurso de reconsideración. SUP-REC-011/97. Partido Revolucionario Institucional. 16 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-035/99. Partido Revolucionario Institucional. 7 de abril de 1999. Unanimidad de votos. Recurso de reconsideración. SUP-REC-015/2000 y acumulado. Coalición Alianza por México. 16 de agosto de 2000. Unanimidad de votos. TESIS DE JURISPRUDENCIA J.16/2000. Tercera Época. Sala Superior. Materia Electoral.

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR). (se transcribe)

Sala Superior. S3EL 046/99. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-035/99. Partido Revolucionario Institucional. 7 de abril de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis de la Peza. Secretario: Rubén Becerra Rojasvertiz.

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS FACULTADOS POR EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. CASO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD. (se transcribe)

SECCIÓN 1623, CONTIGUA A

Del análisis al acta de instalación y cierre de casilla y al acta de escrutinio y cómputo se advierte que no se integró debidamente ya que el C. JAVIER DE JESÚS CARPIO LIEVANO, aparece en el encarte de ubicación e integración de casillas como secretario, siendo que en las actas de instalación y cierre de casilla, de escrutinio y cómputo, hojas de actas de incidentes y constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales, aparece fungiendo a la vez como presidente y secretario, debiendo en todo caso haber aplicado el procedimiento de instalación que señala el numeral 210 del código electoral local. Usurpándose la función de presidente de casilla, por lo que, al no integrarse legalmente la casilla carece de validez todo lo actuado, puesto que viola el principio de legalidad y objetividad así como vulnera lo dispuesto por el artículo 137 del código sustantivo de la materia, que señala que “Las mesas directivas de casilla se integrarán con un presidente, un secretario, dos escrutadores y tres suplentes comunes designados por el Consejo Municipal Electoral, por insaculación del listado nominal de electores, de conformidad con lo previsto por el presente código...” Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia de texto: **ESCRUTADORES. SU AUSENCIA TOTAL DURANTE LA FASE DE RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN, ES MOTIVO SUFICIENTE PARA CONSIDERAR QUE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA SE INTEGRÓ DEBIDAMENTE.** (se transcribe)

Sala Superior. S3EL 020/97. Recurso de reconsideración. SUP-REC-012/97 y acumulado. Partido de la Revolución Democrática. 16 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis de la Peza.

SECCIÓN 1624, BÁSICA

Del análisis al acta de instalación y cierre, acta de escrutinio y cómputo, acta de hoja de incidentes y constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales, se desprende que el C. ROSARIO GRAMAJOS MARTÍNEZ, desempeñó el cargo de primer escrutador, no aparece incluido en la lista nominal de la sección que comprende a la casilla, acto que viola el principio de legalidad al vulnerarse lo dispuesto en el numeral 136 del código sustantivo de la materia que a la letra dice: “Las mesas directivas de casilla están integradas por ciudadanos residentes en la sección respectiva...”, actualizándose la causal de nulidad contemplada en el artículo 57, inciso b) de la ley adjetiva de la materia, por lo que, es fundado el agravio que se hace valer, toda vez que se acredita la actuación de una persona no facultada por la ley para recibir la votación. Sirven de apoyo a los razonamientos expuestos las tesis de jurisprudencia: **SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL.** (se transcribe)

Sala Superior. S3El 019/97. Recurso de reconsideración. SUP-REC-011/97. Partido Revolucionario Institucional. 16 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Ponente:

PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLAS. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA. (se transcribe)

Recurso de reconsideración. SUP-REC-011/97. Partido Revolucionario Institucional. 16 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-035/99. Partido Revolucionario Institucional. 7 de abril de 1999. Unanimidad de votos. Recurso de reconsideración. SUP-REC-015/2000 y acumulado. Coalición Alianza por México. 16 de agosto de 2000. Unanimidad de votos. TESIS DE JURISPRUDENCIA J.16/2000. Tercera Época. Sala Superior. Materia Electoral.

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR) (se transcribe)

Sala Superior. S3EL 046/99. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-035/99. Partido Revolucionario Institucional. 7 de abril de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis de la Peza. Secretario: Rubén Becerra Rojasvertiz.

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS FACULTADOS POR EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. CASO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD. (se transcribe)

SECCIÓN 1640, BÁSICA

Del análisis al acta de instalación y cierre, acta de escrutinio y cómputo, acta de hoja de incidentes y constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales, se desprende que la C. MARTHA MARÍA SÁNCHEZ PÉREZ, desempeñó el cargo de primer escrutador, no aparece incluido en la lista nominal de la sección que comprende a la casilla, acto que viola el principio de legalidad al vulnerarse lo dispuesto en el numeral 136 del código sustantivo de la materia que a la letra dice: “Las mesas directivas de casilla, estarán integradas por ciudadanos residentes en la sección respectiva...”, actualizándose la causal de nulidad contemplada en el artículo 57, inciso b) de la ley adjetiva de la materia, por lo que, es fundado el agravio que se hace valer, toda vez que se acredita la actuación de una persona no facultada por la ley para recibir la votación. Sirven de apoyo a los razonamientos expuestos las tesis de jurisprudencia: **SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL.** (se transcribe)

Sala Superior. S3EL 019/97. Recurso de reconsideración. SUP-REC-011/97. Partido Revolucionario Institucional. 16 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González.

PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA. (se transcribe)

Recurso de reconsideración. SUP-REC-011/97. Partido Revolucionario Institucional. 16 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-035/99. Partido Revolucionario Institucional. 7 de abril de 1999. Unanimidad de votos. Recurso de reconsideración. SUP-REC-015/2000 y acumulado. Coalición Alianza por México. 16 de agosto de 200. Unanimidad de votos. TESIS DE JURISPRUDENCIA J.16/2000. Tercera Época. Sala Superior. Materia Electoral.

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR). (se transcribe)

Sala Superior. S3EL 046/99. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-035/035/99. Partido Revolucionario Institucional. 7 de abril de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis de la Peza. Secretario: Rubén Becerra Rojasvertiz.

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS FACULTADOS POR EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. CASO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD. (se transcribe)

SECCIÓN 1650, BÁSICA

Del análisis al acta de instalación y cierre, acta de escrutinio y cómputo, acta de hoja de incidentes y constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales, se desprende que el C. AROLD VELASCO MEDINA, desempeñó el cargo de segundo escrutador, no aparece incluido en la lista nominal de la sección que comprende a la casilla, acto que viola el principio de legalidad al vulnerarse lo dispuesto en el numeral 136 del código sustantivo de la materia que a la letra dice: “Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos residentes en la sección respectiva...”, actualizándose la causal de nulidad contemplada en el artículo 57, inciso b) de la ley adjetiva de la materia, por lo que, es fundado el agravio que se hace valer, toda vez que se acredita la actuación de una persona no facultada por la ley para recibir la votación. Sirven de apoyo a los razonamientos expuestos las tesis de jurisprudencia: **SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL.** (se transcribe).

Sala Superior. S3EL 019/97. Recurso de reconsideración. SSUP-REC-011/97. Partido Revolucionario Institucional. 16 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González.

PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCION Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA. (se transcribe)

Recurso de reconsideración. SUP-REC-011/97. Partido Revolucionario Institucional. 16 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-035/99. Partido Revolucionario Institucional. 7 de abril de 1999. Unanimidad de votos. Recurso de reconsideración. SUP-REC-015/2000 y acumulado. Coalición Alianza por México. 16 de agosto de 2000. Unanimidad de votos. TESIS DE JURISPRUDENCIA J.16/2000. Tercera Época. Sala Superior. Materia Electoral.

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR). (se transcribe)

Sala Superior. S3EL 046/99. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-035/99. Partido Revolucionario Institucional. 7 de abril de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis de la Peza. Secretario: Rubén Becerra Rojasvertiz.

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS FACULTADOS POR EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. CASO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD. (se transcribe)

SECCIÓN 1650, BÁSICA

Del análisis al acta de instalación y cierre, el acta de escrutinio y cómputo, la hoja de acta de incidentes y la constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales, se advierte que al falta la C. MARTHA GARCÍA RUIZ, segundo escrutador de la casilla, según encarte de ubicación e integración de casillas, tomando su lugar el C. ALDO VELASCO MEDINA, representante suplente del Partido Acción Nacional ante la casilla 1651, Básica, ocupó el cargo de segundo escrutador, y sirve de prueba la relación representantes de partidos acreditados ante la casilla, por lo que, se actualiza la causal de nulidad ya que constituye una violación sustancial al proceso electoral y a los fines que persigue el órgano electoral en la emisión y recepción del voto, como son la certeza y legalidad de las actuaciones de los funcionarios de casillas, en virtud de la parcialidad en el desempeño de su actuación por encontrarse afiliado a un partido político y como consecuencia tener compromisos partidarios, siendo razón suficiente por el que el Código Electoral del Estado de Chiapas establece la ciudadanización de la integración y funcionamiento de las casillas, excluyendo de toda posibilidad a los representantes de partidos, esto de conformidad con el artículo 210, párrafo segundo que señala que: “Ningún representante de partido político podrá asumir las funciones de Presidente, Secretario o Escrutador de la mesa directiva de casilla”. Sirve de apoyo a lo antes expuesto la tesis de jurisprudencia: **RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS FACULTADOS POR EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. LA ACTUACIÓN DEL SECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA QUE HAYA SIDO ACREDITADO ANTE EL CONSEJO DISTRITAL COMO REPRESENTANTE DE PARTIDO ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD.** (se transcribe)

SECCIÓN 1650, CONTIGUA A

Del análisis al acta de instalación y cierre de casilla, acta de escrutinio y cómputo, hojas de incidentes y constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales, se desprende que la casilla se instaló y funcionó sin el secretario, ya que no se presentó la C. ALEJANDRA SEGURA TORRES, quien aparece en el encarte

de integración e integración de casillas como secretario, debiendo en todo caso haber aplicado el procedimiento de instalación que señala el numeral 210 del código electoral local de lo que se infiere que la actividad del secretario fue usurpado por uno de los que integró la casilla, por lo que, al no integrarse legalmente la casilla carece de validez todo lo actuado, puesto que viola el principio de legalidad y objetividad así como vulnera lo dispuesto por el artículo 137 del código sustantivo de la materia, que señala que “Las mesas directivas de casilla se integrarán con un presidente, un secretario, dos escrutadores y tres suplentes comunes designados por el Consejo Municipal Electoral, por insaculación del listado nominal de electores, de conformidad con lo previsto por el presente código...” Sirve de apoyo a la tesis de jurisprudencia de texto: **ESCRUTADORES. SU AUSENCIA TOTAL DURANTE LA FASE DE RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN, ES MOTIVO SUFICIENTE PARA CONSIDERAR QUE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA SE INTEGRÓ INDEBIDAMENTE.** (se transcribe)

Sala Superior. S3EL 020/97. Recurso de reconsideración. SSUP-REC-012/97 y acumulado. Partido de la Revolución Democrática. 16 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis de la Peza.

SECCIÓN 1652, CONTIGUA A

Del análisis al acta de instalación y cierre. Acta de escrutinio y cómputo, acta de hoja de incidentes y constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales, se desprende que la C. NELLY SALAZAR VALENCIA, desempeñó el cargo de primer escrutador, no aparece incluido en la lista nominal de la sección que comprende a la casilla, acto que viola el principio de legalidad al vulnerarse lo dispuesto en el numeral 136 del código sustantivo de la materia que a la letra dice: “Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos residentes en la sección respectiva...”, actualizándose la causal de nulidad contemplada en el artículo 57, inciso b), de la ley adjetiva de la materia, por lo que, es fundado el agravio que se hace valer, toda vez que se acredita la actuación de una persona no facultada por la ley para recibir la votación. Sirven de apoyo a los razonamientos expuestos las tesis de jurisprudencia: **SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL.** (se transcribe)

Sala Superior. S3EL 019/97. Recurso de reconsideración. SUP-REC-011/97. Partido Revolucionario Institucional. 16 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González.

PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA. (se transcribe)

Recurso de reconsideración. SUP-REC-011/97. Partido Revolucionario Institucional. 16 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-035/99. Partido Revolucionario Institucional. 7 de abril de 1999. Unanimidad de votos. Recurso de reconsideración. SUP-REC-015/2000 y acumulado. Coalición Alianza por México. 16 de agosto de 2000. Unanimidad de votos. TESIS DE JURISPRUDENCIA J.16/2000. Tercera Época. Sala Superior. Materia Electoral.

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR). (se transcribe)

Sala Superior. S3EL 046/99. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-035/99. Partido Revolucionario Institucional. 7 de abril de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis de la Peza. Secretario: Rubén Becerra Rojasvertiz.

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS FACULTADOS POR EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. CASO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD. (se transcribe)

SECCIÓN 1663, CONTIGUA A

Del análisis al acta de instalación y cierre, acta de escrutinio y cómputo, acta de hoja de incidentes y constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales, se desprende que la C. GUADALUPE SÁNCHEZ BAUTISTA, desempeñó el cargo de presidente, no aparece incluido en la lista nominal de la sección que comprende a la casilla, acto que viola el principio de legalidad al vulnerarse lo dispuesto en el numeral 136 del código sustantivo de la materia que a la letra dice: “Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos residentes en el sección respectiva...”, actualizándose la causal de nulidad contemplada en el artículo 57, inciso b) de la ley adjetiva de la materia, por lo que, es fundado el agravio que se hace valer, toda vez que se acredita la actuación de una persona no facultada por la ley para recibir la votación. Sirven de apoyo a los

razonamientos expuestos las tesis de jurisprudencia: **SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL.** (se transcribe)

Sala Superior. S3EL 019/97. Recurso de reconsideración. SUP-REC-011/97. Partido Revolucionario Institucional. 16 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González.

PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA. (se transcribe)

Recurso de reconsideración. SSUP-REC-011/97. Partido Revolucionario Institucional. 16 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-035/99. Partido Revolucionario Institucional. 7 de abril de 1999. Unanimidad de votos. Recurso de reconsideración. SUP-REC-015/2000 y acumulado. Coalición Alianza por México. 16 de agosto de 2000. Unanimidad de votos. TESIS DE JURISPRUDENCIA J.16/2000. Tercera Época. Sala Superior. Materia Electoral.

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR). (se transcribe)

Sala Superior. S3EL 046/99. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-035/99. Partido Revolucionario Institucional. 7 de abril de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis de la Peza. Secretario: Rubén Becerra Rojasvertiz.

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS FACULTADOS POR EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. CASO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD. (se transcribe)

SECCIÓN 1664, CONTIGUA A

Del análisis al acta de instalación y cierre, acta de escrutinio y cómputo, acta de hoja de incidentes y constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales, desprende que la C. MAURILIA CARMELA SÁNCHEZ SÁNCHEZ, desempeñó el cargo de secretario, no aparece incluido en la lista nominal de la sección que comprende a la casilla, acto que viola el principio de legalidad al vulnerarse lo dispuesto en el numeral 136 del código sustantivo de la materia que a la letra dice: “Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos residentes en la sección respectiva...”, actualizándose la causal de nulidad contemplada en el artículo 57, inciso b) de la ley adjetiva de la materia, por lo que, es fundado el agravio que se hace valer, toda vez que se acredita la actuación de una persona no facultada por la ley para recibir la votación. Sirven de apoyo a los razonamientos expuestos las tesis de jurisprudencia: **SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL.** (se transcribe)

Sala Superior. S3EL 019/97. Recurso de reconsideración. SUP-REC-011/97. Partido Revolucionario Institucional. 16 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González.

PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA. (se transcribe)

Recurso de Reconsideración. SUP-REC-011/97. Partido Revolucionario Institucional. 16 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-035/99. Partido Revolucionario Institucional. 7 de abril de 1999. Unanimidad de votos. Recurso de reconsideración. SUP-REC-015/2000 y acumulado. Coalición Alianza por México. 16 de agosto de 2000. Unanimidad de votos. TESIS DE JURISPRUDENCIA J.16/2000. Tercera Época. Sala Superior. Materia Electoral.

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE LA VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR). (se transcribe)

Sala Superior. S3EL 046/99. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-035/99. Partido Revolucionario Institucional. 7 de abril de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis de la Peza. Secretario: Rubén Becerra Rojasvertiz.

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS FACULTADOS POR EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. CASO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD. (se transcribe)

SECCIÓN 1675, CONTIGUA A

Analizada la hoja de incidentes se percibe que a las 2:30 horas el C. JOSÉ ALFREDO AGUILAR RUBIO, secretario de la casilla se ausentó de manera definitiva sin que otra persona lo sustituyera, así lo hacen constar y sirven de prueba el acta de instalación y cierre, el acta de escrutinio y cómputo y la constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales, de lo que se deduce que la actividad del secretario fue usurpado por una de las personas que integró la casilla, por lo que, al no integrarse legalmente la casilla carece de validez todo lo actuado, puesto que viola el principio de legalidad y objetividad así como vulnera lo dispuesto por el artículo 137 del código sustantivo de la materia, que señala que “Las mesas directivas de casilla se integrarán con un presidente, un secretario, dos escrutadores y tres suplentes comunes designados por el Consejo Municipal Electoral, por insaculación del listado nominal de electores, de conformidad con lo previsto por el presente código...” Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia de texto: **ESCRUTADORES. SU AUSENCIA TOTAL DURANTE LA FASE DE RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN, ES MOTIVO SUFICIENTE PARA CONSIDERAR QUE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA SE INTEGRÓ INDEBIDAMENTE.** (se transcribe)

Sala Superior. S3EL 020/97. Recurso de reconsideración. SUP-REC-012/97 y acumulado. Partido de la Revolución Democrática. 16 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis de la Peza.

SECCIÓN 1685, CONTIGUA B

Del análisis al acta de instalación y cierre, el acta de escrutinio y cómputo, la hoja de acta de incidentes y la constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales, se advierte que al faltar la C. JUANA OCHOA GONZÁLEZ, secretario de la casilla y el C. GILBERTO EUGENIO JIMÉNEZ CAMERAS, primer escrutador de la casilla, la C. IVETTE CAROLINA RUEDA LÓPEZ, segundo escrutador tomó el cargo de secretario y la C. LUZ AMÉRICA SANTIZO MUÑOZ, el cargo de primer escrutador, según encarte de ubicación e integración de casillas, tomando el cargo de segundo escrutador la C. ROCÍO DEL CARMEN LOZANO ROBLES, representante propietario del Partido Acción Nacional ante la casilla 1710, Contigua A, y sirve de prueba la relación de representantes de partidos acreditados ante las casillas, por lo que, se actualiza la causal de nulidad ya que constituye una violación sustancial al proceso electoral y a los fines que persigue el órgano electoral en la emisión y recepción del voto, como son la certeza y legalidad de las actuaciones de los funcionarios de casillas, en virtud de la parcialidad en el desempeño de su actuación por encontrarse afiliado a un partido político y como consecuencia tener compromisos partidarios, siendo razón suficiente por el que el Código Electoral del Estado de Chiapas establece la ciudadanización de la integración y funcionamiento de las casillas, excluyendo de toda posibilidad a los representantes de partidos, esto de conformidad con el artículo 210, párrafo segundo, que señala que “Ningún representante de partido político podrá asumir las funciones de presidente, secretario o escrutador de la mesa directiva de casilla”. Sirve de apoyo a lo antes expuesto la tesis de jurisprudencia: **RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS FACULTADOS POR EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. LA ACTUACIÓN DEL SECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA QUE HAYA SIDO ACREDITADO ANTE EL CONSEJO DISTRITAL COMO REPRESENTANTE DE PARTIDO ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD.**

SECCIÓN 1694, CONTIGUA A

Del análisis a la hoja de incidentes se percibe que a las 8:45 horas, se abrió la casilla con un retraso de 45 minutos, debido a que no se presentaron ni el secretario, el segundo escrutador y los suplentes, así lo hacen constar los CC. VIANNEY MUÑOZ LLAVEN y RIGOBERTO MANCILLA COUTIÑO, presidente y primer escrutador de la casilla, quienes sí aparecen en el encarte de ubicación e integración de casillas como secretario y primer escrutador y sirven de prueba el acta de instalación y cierre, el acta de escrutinio y cómputo y la constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales, de lo que se infiere que la actividad del secretario y segundo escrutador fueron usurpados por los integrantes de la casilla, por lo que, al no integrarse legalmente la casilla carece de validez todo lo actuado, puesto que viola el código sustantivo de la materia, que señala que “Las mesas directivas de casilla se integrarán con un presidente, un secretario, dos escrutadores y tres suplentes comunes designados por el Consejo Municipal Electoral, por insaculación de listado nominal de electores, de conformidad con lo previsto por el presente código...” Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia de texto: **ESCRUTADORES. SU AUSENCIA TOTAL DURANTE LA FASE DE RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN, ES MOTIVO SUFICIENTE PARA CONSIDERAR QUE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA SE INTEGRÓ INDEBIDAMENTE.** (se transcribe)

Sala Superior. S3EL 020/97. Recurso de reconsideración. SUP-REC-012/97 y acumulado. Partido de la Revolución Democrática. 16 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis de la Peza.

SECCIÓN 1703, BÁSICA

Del análisis al acta de instalación y cierre, el acta de escrutinio y cómputo, la hoja de acta de incidentes y la constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales, se advierte que al faltar el C. JOSÉ EDEL VÁZQUEZ MENDOZA, primer escrutador de la casilla, según encarte de ubicación e integración de casillas, tomando su lugar el C. CIPRIANO CHÁVEZ MARTÍNEZ, representante suplente del Partido Acción Nacional ante la casilla, ocupó el cargo de primer escrutador y sirve de prueba la relación representantes de partidos acreditados ante la casilla, por lo que, se actualiza la causal de nulidad ya que constituye una violación sustancial al proceso electoral y a los fines que persigue el órgano electoral en la emisión y recepción del voto, como son la certeza y legalidad de las actuaciones de los funcionarios de casillas, en virtud de la parcialidad en el desempeño de su actuación por encontrarse afiliado a un partido político y como consecuencia tener compromisos partidarios, siendo razón suficiente por el que el código Electoral del Estado de Chiapas establece la ciudadanización de la integración y funcionamiento de las casillas, excluyendo de toda posibilidad a los representantes de partidos, esto de conformidad con el artículo 210, párrafo segundo, que señala que “Ningún representante de partido político podrá asumir las funciones de presidente, secretario o escrutador de la mesa directiva de casilla”. Sirve de apoyo a lo antes expuesto la tesis de jurisprudencia: **RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS FACULTADOS POR EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. LA ACTUACIÓN DEL SECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA QUE HAYA SIDO ACREDITADO ANTE EL CONSEJO DISTRITAL COMO REPRESENTANTE DE PARTIDO ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD.** (se transcribe)

SECCIÓN 1703, BÁSICA

Del análisis al acta de instalación y cierre, acta de escrutinio y cómputo, acta de hoja de incidentes y constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales, se desprende que el C. CIPRIANO CHÁVEZ MARTÍNEZ, desempeñó el cargo de primer escrutador, no aparece incluido en la lista nominal de la sección que comprende a la casilla, acto que viola el principio de legalidad al vulnerarse lo dispuesto en el numeral 136 del código sustantivo de la materia que a la letra dice: “Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos residentes en la sección respectiva...”, actualizándose la causal de nulidad contemplada en el artículo 57, inciso b) de la ley adjetiva de la materia, por lo que, es fundado el agravio que se hace valer, toda vez que se acredita la actuación de una persona no facultada por la ley para recibir la votación. Sirven de apoyo a los razonamientos expuestos las tesis de jurisprudencia: **SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL.** (se transcribe)

Sala Superior. S3EL 019/97. Recurso de reconsideración. SUP-REC-011/97. Partido Revolucionario Institucional. 16 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González.

PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA. (se transcribe)

SECCIÓN 1621, CONTIGUA A

Del análisis al acta de escrutinio y cómputo, se advierte que el rubro número de boletas sobrantes aparece en blanco, tanto con el número como con letra, dicho dolo vulnera el principio de certeza, toda vez que se pone en duda las cantidades que se precisaron en el rubro relativo a total de boletas extraídas de la urna, total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal y a la votación emitida, puesto que evidentemente a la falta del resultado de boletas sobrantes es imposible sumar los resultados y que estos no coincidan, por lo que no se pueden subsanar o deducir de los elementos que obran en las actas, en consecuencia, al quedar plenamente acreditados los supuestos normativos que establece el inciso I) del artículo 57 de la Ley Adjetiva de la Materia, es fundado el agravio que se hace valer. Fundamentando estos razonamientos en las siguientes tesis de jurisprudencia:

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN.- (Se transcribe).

TESIS DE JURISPRUDENCIA. J. 12/91. Primera Época. Sala Central. Materia Electoral (SC012.1 EL9) J.12/91.

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS, ELEMENTOS QUE DEBEN CONSIDERAR EL JUZGADOR PARA EL ANÁLISIS DE LA CAUSA DE NULIDAD POR. (Se transcribe).

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN EL NÚMERO DE VOTOS COMPUTADOS EN EXCESO EN RELACIÓN AL TOTAL DE ELECTORES QUE SUFRAGARON.- (Se transcribe).

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. QUE DEBE ENTENDERSE POR VOTOS COMPUTADOS DE MANERA IRREGULAR PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD. (Se transcribe).

ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE ZACATECAS). (Se transcribe).

Sala Superior. S3EL 033/98 Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-046/98. Partido Revolucionario Institucional. 26 de agosto de 1998. Unanimidad de votos.

Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario: Jesús Armando Pérez González.

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CASO EN QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD POR VIOLARSE EL PRINCIPIO DE CERTEZA. (Se transcribe).

SECCIÓN 1622, CONTIGUA A

Del análisis al acta de escrutinio y cómputo, se advierte que los rubros, número de boletas sobrantes, total de boletas extraídas de la urna y total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal aparecen en blanco, tanto con número como con letra, dicho dolo vulnera el principio de certeza, toda vez que se pone en duda las cantidades que se precisaron en el rubro relativo a la votación emitida, puesto que evidentemente a la falta de los rubros totales es imposible sumar los resultados y que estos se pudieran subsanar o deducir de los elementos que obran en las actas, además de que hicieron falta 90 boletas, en consecuencia, al quedar plenamente acreditados los supuestos normativos que establece el inciso I) del artículo 57 de la Ley Adjetiva de la Materia, es fundado el agravio que se hace valer. Fundamentando estos razonamientos en las siguientes tesis de jurisprudencia:

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN. (Se transcribe).

TESIS DE JURISPRUDENCIA. J.12/91. Primera Época. Sala Central. Materia Electoral. (SC012.1 EL9) J.12/91.

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS, ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUZGADOR PARA EL ANÁLISIS DE LA CAUSA DE NULIDAD POR. (Se transcribe).

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN EL NÚMERO DE VOTOS COMPUTADOS EN EXCESO EN RELACIÓN AL TOTAL DE ELECTORES QUE SUFRAGARON.- (Se transcribe).

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. QUE DEBE ENTENDERSE POR VOTOS COMPUTADOS DE MANERA IRREGULAR PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD. (Se transcribe).

ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE ZACATECAS). (Se transcribe).

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CASO EN QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD POR VIOLARSE EL PRINCIPIO DE CERTEZA. (Se transcribe).

SECCIÓN 1641, CONTIGUA B

Del análisis al acta de escrutinio y cómputo, se advierte que los rubros, número de boletas sobrantes, total de boletas extraídas de la urna y total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal, aparecen en blanco, tanto con número como con letra dicho dolo vulnera el principio de certeza, toda vez que se pone en duda los resultados de la votación puesto que a la falta de los rubros totales es imposible sumar los resultados obtenidos en la casilla y estos no se pueden subsanar o deducir de los elementos que obran en las actas, en consecuencia, al quedar plenamente acreditados los supuestos normativos que establece el inciso i) del artículo 57 de la Ley Adjetiva de la Materia, es fundado el agravio que se hace valer. Fundamentando estos razonamientos en las siguientes tesis de jurisprudencia:

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN.- (Se transcribe).

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS, ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUZGADOR PARA EL ANÁLISIS DE LA CAUSA DE NULIDAD POR. (Se transcribe).

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN EL NÚMERO DE VOTOS COMPUTADOS EN EXCESO EN RELACIÓN AL TOTAL DE ELECTORES QUE SUFRAGARON.- (Se transcribe).

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. QUE DEBE ENTENDERSE POR VOTOS COMPUTADOS EN MANERA IRREGULAR PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD. (Se transcribe).

ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE ZACATECAS). (Se transcribe).

Sala Superior. S3EL 033/98 Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-046/98. Partido Revolucionario Institucional. 26 de agosto de 1998. Unanimidad de votos.

Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario: Jesús Armando Pérez González.

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CASO EN QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD POR VIOLARSE EL PRINCIPIO DE CERTEZA. (Se transcribe).

SECCIÓN 1647, CONTIGUA B

Del análisis al acta de escrutinio y cómputo, se advierte que el rubro número de boletas sobrantes tanto con número como con letra, aparecen en blanco, dicho dolo vulnera el principio de certeza, toda vez que se pone en duda las cantidades que se precisaron en el rubro relativo a total de boletas extraídas de la urna, total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal y a la votación emitida, puesto que evidentemente a falta del resultado de boletas sobrantes es imposible sumar los resultados y que estos no coincidan, por lo que no se pueden subsanar o deducir de los elementos que obran en las actas, en consecuencia, al quedar plenamente acreditados los supuestos normativos que establece el inciso I) del artículo 57 de la Ley Adjetiva de la Materia, es fundado el agravio que se hace valer. Fundamentando estos razonamientos en las siguientes tesis de jurisprudencia:

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS, CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN.- (Se transcribe).

TESIS DE JURISPRUDENCIA. J.12/91. Primera Época. Sala Central. Materia Electoral. (SC012.1 EL9) J.12/91.

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS, ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUZGADOR PARA EL ANÁLISIS DE LA CAUSA DE NULIDAD POR. (Se transcribe).

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN EL NÚMERO DE VOTOS COMPUTADOS EN EXCESO EN RELACIÓN AL TOTAL DE ELECTORES QUE SUFRAGARON.- (Se transcribe).

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. QUE DEBE ENTENDERSE POR VOTOS COMPUTADOS DE MANERA IRREGULAR PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD. (Se transcribe).

ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE ZACATECAS). (Se transcribe).

Sala Superior. S3EL 033/98 Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-046/98. Partido Revolucionario Institucional. 26 de agosto de 1998. Unanimidad de votos.

Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario: Jesús Armando Pérez González.

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CASO EN QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD POR VIOLARSE EL PRINCIPIO DE CERTEZA. (Se transcribe).

SECCIÓN 1649, BÁSICA

Del análisis al acta de escrutinio y cómputo, se advierte que el rubro número de boletas sobrantes aparecen en blanco, tanto con número como con letra, dicho dolo vulnera el principio de certeza, toda vez que se pone en duda las cantidades

que se precisaron en el rubro relativo a total de boletas extraídas de la urna, total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal y a la votación emitida, puesto que evidentemente a la falta del resultado de boletas sobrantes es imposible sumar los resultados y que estos no coincidan, por lo que no se pueden subsanar o deducir de los elementos que obran en las actas, en consecuencia, al quedar plenamente acreditados los supuestos normativos que establece el inciso I del artículo 57 de la Ley Adjetiva de la Materia, es fundado el agravio que se hace valer. Fundamentando estos razonamientos en las siguientes tesis de jurisprudencia:

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN.- (Se transcribe).

TESIS DE JURISPRUDENCIA. J.12/91. Primera Época. Sala Central. Materia Electoral. (SC012.1 EL9) J.12/91.

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS, ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUZGADOR PARA EL ANÁLISIS DE LA CAUSA DE NULIDAD POR. (Se transcribe).

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN EL NÚMERO DE VOTOS COMPUTADOS EN EXCESO EN RELACIÓN AL TOTAL DE ELECTORES QUE SUFRAGARON.- (Se transcribe).

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. QUE DEBE ENTENDERSE POR VOTOS COMPUTADOS DE MANERA IRREGULAR PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD. (Se transcribe).

ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE ZACATECAS). (Se transcribe).

Sala Superior. S3EL 033/98 Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-046/98. Partido Revolucionario Institucional. 26 de agosto de 1998. Unanimidad de votos.

Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario: Jesús Armando Pérez González.

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CASO EN QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD POR VIOLARSE EL PRINCIPIO DE CERTEZA. (Se transcribe).

SECCIÓN 1650, CONTIGUA A

Del análisis al acta de escrutinio y cómputo, se advierte que los rubros total de boletas extraídas de la urna y total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal aparecen en blanco, tanto con número como con letra, dicho dolo vulnera el principio de certeza, toda vez que se pone en duda las cantidades que se precisaron en el rubro relativo a la votación emitida, puesto que evidentemente a la falta de los rubros totales es imposible sumar con los rubros de número de boletas sobrantes y número de boletas recibidas y estos no se pueden subsanar o deducir de los elementos que obran en las actas, en consecuencia, al quedar plenamente acreditados los supuestos normativos que establece el inciso I) del artículo 57 de la Ley Adjetiva de la Materia, es fundado el agravio que se hace valer. Fundamentando estos razonamientos en las siguientes tesis de jurisprudencia:

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN. (Se transcribe).

TESIS DE JURISPRUDENCIA. J. 12/91. Primera Época. Sala Central. Materia Electoral (SC012.1 EL9) J.12/91.

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS, ELEMENTOS QUE DEBEN CONSIDERAR EL JUZGADOR PARA EL ANÁLISIS DE LA CAUSA DE NULIDAD POR. (Se transcribe).

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN EL NÚMERO DE VOTOS COMPUTADOS EN EXCESO EN RELACIÓN AL TOTAL DE ELECTORES QUE SUFRAGARON.- (Se transcribe).

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. QUE DEBE ENTENDERSE POR VOTOS COMPUTADOS DE MANERA IRREGULAR PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD. (Se transcribe).

ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE ZACATECAS). (Se transcribe).

Sala Superior. S3EL 033/98 Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-046/98. Partido Revolucionario Institucional. 26 de agosto de 1998. Unanimidad de votos.
Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario: Jesús Armando Pérez González.

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CASO EN QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD POR VIOLARSE EL PRINCIPIO DE CERTEZA. (Se transcribe).

SECCIÓN 1654, BÁSICA

Del análisis al acta de escrutinio y cómputo, se advierte que los rubros, número de boletas sobrantes, total de boletas extraídas de la urna y total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal, aparecen en blanco, tanto con número como con letra, dicho dolo vulnera el principio de certeza, toda vez que se pone en duda los resultados de la votación puesto que a la falta de los rubros totales es imposible sumar los resultados obtenidos en la casilla y estos no se pueden subsanar o deducir de los elementos que obran en las actas, en consecuencia, al quedar plenamente acreditados los supuestos normativos que establece el inciso I) del artículo 57 de la Ley Adjetiva de la Materia, es fundado el agravio que se hace valer. Fundamentando estos razonamientos en las siguientes tesis de jurisprudencia:

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN.- (Se transcribe).

TESIS DE JURISPRUDENCIA. J. 12/91. Primera Época. Sala Central. Materia Electoral (SC012.1 EL9) J.12/91.

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS, ELEMENTOS QUE DEBEN CONSIDERAR EL JUZGADOR PARA EL ANÁLISIS DE LA CAUSA DE NULIDAD POR. (Se transcribe).

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN EL NÚMERO DE VOTOS COMPUTADOS EN EXCESO EN RELACIÓN AL TOTAL DE ELECTORES QUE SUFRAGARON.- (Se transcribe).

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. QUE DEBE ENTENDERSE POR VOTOS COMPUTADOS DE MANERA IRREGULAR PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD. (Se transcribe).

ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE ZACATECAS). (Se transcribe).

Sala Superior. S3EL 033/98 Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-046/98. Partido Revolucionario Institucional. 26 de agosto de 1998. Unanimidad de votos.

Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario: Jesús Armando Pérez González.

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CASO EN QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD POR VIOLARSE EL PRINCIPIO DE CERTEZA. (Se transcribe).

SECCIÓN 1658, CONTIGUA B

Del análisis al acta de escrutinio y cómputo, se advierte que los rubros, número de boletas sobrantes, total de boletas extraídas de la urna y total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal, aparecen en blanco, tanto con número como con letra, dicho dolo vulnera el principio de certeza, toda vez que se pone en duda los resultados de la votación puesto que a la falta de los rubros totales es imposible sumar los resultados obtenidos en la casilla y estos no se pueden subsanar o deducir de los elementos que obran en las actas, en consecuencia, al quedar plenamente acreditados los supuestos normativos que establece el inciso I) del artículo 57 de la Ley Adjetiva de la Materia, es fundado el agravio que se hace valer. Fundamentando estos razonamientos en las siguientes tesis de jurisprudencia:

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN.- (Se transcribe).

TESIS DE JURISPRUDENCIA. J. 12/91. Primera Época. Sala Central. Materia Electoral (SC012.1 EL9) J.12/91.

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS, ELEMENTOS QUE DEBEN CONSIDERAR EL JUZGADOR PARA EL ANÁLISIS DE LA CAUSA DE NULIDAD POR. (Se transcribe).

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN EL NÚMERO DE VOTOS COMPUTADOS EN EXCESO EN RELACIÓN AL TOTAL DE ELECTORES QUE SUFRAGARON.- (Se transcribe).

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. QUE DEBE ENTENDERSE POR VOTOS COMPUTADOS DE MANERA IRREGULAR PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD. (Se transcribe).

ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE ZACATECAS). (Se transcribe).

Sala Superior. S3EL 033/98 Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-046/98. Partido Revolucionario Institucional. 26 de agosto de 1998. Unanimidad de votos.

Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario: Jesús Armando Pérez González.

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CASO EN QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD POR VIOLARSE EL PRINCIPIO DE CERTEZA. (Se transcribe).

SECCIÓN 1664, CONTIGUA A

Del análisis al acta de escrutinio y cómputo, se advierte que el rubro número de boletas sobrantes aparecen en blanco, tanto con número como con letra, dicho dolo vulnera el principio de certeza, toda vez que se pone en duda las cantidades que se precisaron en el rubro relativo a total de boletas extraídas de la urna, total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal y a la votación emitida, puesto que evidentemente a la falta de resultado de boletas sobrantes es imposible sumar los resultados y que estos no coincidan, por lo que no se pueden subsanar o deducir de los elementos que obran en las actas, en consecuencia, al quedar plenamente acreditados los supuestos normativos que establece el inciso I) del artículo 57 de la Ley Adjetiva de la Materia, es fundado el agravio que se hace valer. Fundamentando estos razonamientos en las siguientes tesis de jurisprudencia:

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN.- (Se transcribe).

TESIS DE JURISPRUDENCIA. J. 12/91. Primera Época. Sala Central. Materia Electoral (SC012.1 EL9) J.12/91.

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS, ELEMENTOS QUE DEBEN CONSIDERAR EL JUZGADOR PARA EL ANÁLISIS DE LA CAUSA DE NULIDAD POR. (Se transcribe).

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN EL NÚMERO DE VOTOS COMPUTADOS EN EXCESO EN RELACIÓN AL TOTAL DE ELECTORES QUE SUFRAGARON.- (Se transcribe).

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. QUE DEBE ENTENDERSE POR VOTOS COMPUTADOS DE MANERA IRREGULAR PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD. (Se transcribe).

ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE ZACATECAS). (Se transcribe).

Sala Superior. S3EL 033/98 Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-046/98. Partido Revolucionario Institucional. 26 de agosto de 1998. Unanimidad de votos.

Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario: Jesús Armando Pérez González.

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CASO EN QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD POR VIOLARSE EL PRINCIPIO DE CERTEZA. (Se transcribe).

SECCIÓN 1669, CONTIGUA A

Del análisis al acta de escrutinio y cómputo, se advierte que los rubros, número de boletas sobrantes, total de boletas extraídas de la urna y total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal, aparecen en blanco, tanto con número como con letra, dicho dolo vulnera el principio de certeza, toda vez que se pone en duda los resultados de la votación puesto que a la falta de los rubros totales es imposible sumar los resultados obtenidos en la casilla y estos no se pueden subsanar o deducir de los elementos que obran en las actas, en consecuencia, al quedar plenamente acreditados los supuestos normativos que establece el inciso I) del artículo 57 de la Ley Adjetiva de la Materia, es fundado el agravio que se hace

valer. Fundamentando estos razonamientos en las siguientes tesis de jurisprudencia:

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN.- (Se transcribe).

TESIS DE JURISPRUDENCIA. J. 12/91. Primera Época. Sala Central. Materia Electoral (SC012.1 EL9) J.12/91.

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS, ELEMENTOS QUE DEBEN CONSIDERAR EL JUZGADOR PARA EL ANÁLISIS DE LA CAUSA DE NULIDAD POR. (Se transcribe).

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN EL NÚMERO DE VOTOS COMPUTADOS EN EXCESO EN RELACIÓN AL TOTAL DE ELECTORES QUE SUFRAGARON.- (Se transcribe).

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. QUE DEBE ENTENDERSE POR VOTOS COMPUTADOS DE MANERA IRREGULAR PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD. (Se transcribe).

ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE ZACATECAS). (Se transcribe).

Sala Superior. S3EL 033/98 Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-046/98. Partido Revolucionario Institucional. 26 de agosto de 1998. Unanimidad de votos.

Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario: Jesús Armando Pérez González.

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CASO EN QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD POR VIOLARSE EL PRINCIPIO DE CERTEZA. (Se transcribe).

SECCIÓN 1707, CONTIGUA B

Del análisis al acta de escrutinio y cómputo, se advierte que los rubros, número de boletas recibidas aparece solamente con número 591 y total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal, solamente aparece con número 238; asimismo los rubros número de boletas sobrantes y total de boletas extraídas de la urna, aparecen en blanco, tanto con número como con letra, dicho dolo vulnera el principio de certeza, toda vez que se pone en duda los resultados de la votación puesto que a la falta de los rubros totales es imposible sumar los resultados obtenidos en la casilla y estos no se pueden subsanar o deducir de los elementos que obran en las actas, en consecuencia al quedar plenamente acreditados los supuestos normativos que establece el inciso I) del artículo 57 de la Ley Adjetiva de la Materia, es fundado el agravio que se hace valer. Fundamentando estos razonamientos en las siguientes tesis de jurisprudencia:

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN.- (Se transcribe).

TESIS DE JURISPRUDENCIA. J. 12/91. Primera Época. Sala Central. Materia Electoral (SC012.1 EL9) J.12/91.

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS, ELEMENTOS QUE DEBEN CONSIDERAR EL JUZGADOR PARA EL ANÁLISIS DE LA CAUSA DE NULIDAD POR. (Se transcribe).

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN EL NÚMERO DE VOTOS COMPUTADOS EN EXCESO EN RELACIÓN AL TOTAL DE ELECTORES QUE SUFRAGARON.- (Se transcribe).

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. QUE DEBE ENTENDERSE POR VOTOS COMPUTADOS DE MANERA IRREGULAR PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD. (Se transcribe).

ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE ZACATECAS). (Se transcribe).

Sala Superior. S3EL 033/98 Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-046/98. Partido Revolucionario Institucional. 26 de agosto de 1998. Unanimidad de votos.

Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario: Jesús Armando Pérez González.

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CASO EN QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD POR VIOLARSE EL

PRINCIPIO DE CERTEZA. (Se transcribe).

SECCIÓN 1723, CONTIGUA A

Del análisis al acta de escrutinio y cómputo, se advierte que los rubros, número de boletas recibidas, número de boletas sobrantes, total de boletas extraídas de la urna y total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal, aparecen en blanco, tanto con número como con letra, dicho dolo vulnera el principio de certeza, toda vez que se ponen en duda los resultados de la votación puesto que a la falta de los rubros totales es imposible sumar los resultados obtenidos en la casilla y estos no se pueden subsanar o deducir de los elementos que obran en las actas, en consecuencia, al quedar plenamente acreditados los supuestos normativos que establece el inciso I) del artículo 57 de la Ley Adjetiva de la Materia, es fundado el agravio que se hace valer. Fundamentando estos razonamientos en las siguientes tesis de jurisprudencia:

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN.- (Se transcribe).

TESIS DE JURISPRUDENCIA. J. 12/91. Primera Época. Sala Central. Materia Electoral (SC012.1 EL9) J.12/91.

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS, ELEMENTOS QUE DEBEN CONSIDERAR EL JUZGADOR PARA EL ANÁLISIS DE LA CAUSA DE NULIDAD POR. (Se transcribe).

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN EL NÚMERO DE VOTOS COMPUTADOS EN EXCESO EN RELACIÓN AL TOTAL DE ELECTORES QUE SUFRAGARON.- (Se transcribe).

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. QUE DEBE ENTENDERSE POR VOTOS COMPUTADOS DE MANERA IRREGULAR PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD. (Se transcribe).

ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE ZACATECAS). (Se transcribe).

Sala Superior. S3EL 033/98 Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-046/98. Partido Revolucionario Institucional. 26 de agosto de 1998. Unanimidad de votos.

Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario: Jesús Armando Pérez González.

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CASO EN QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD POR VIOLARSE EL PRINCIPIO DE CERTEZA. (Se transcribe).

SECCIÓN 1730, BÁSICA

Del análisis al acta de escrutinio y cómputo, se advierte que los rubros total de boletas extraídas de la urna y total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal aparecen en blanco, tanto con número como con letra, dicho dolo vulnera el principio de certeza, toda vez que se pone en duda las cantidades que se precisaron en el rubro relativo a la votación emitida, puesto que evidentemente a la falta de rubros totales es imposible sumar con los rubros de número de boletas sobrantes y número de boletas recibidas y estos no se pueden subsanar o deducir de los elementos que obran en las actas, en consecuencia, al quedar plenamente acreditados los supuestos normativos que establece el inciso I) del artículo 57 de la Ley Adjetiva de la Materia, es fundado el agravio que se hace valer. Fundamentando estos razonamientos en las siguientes tesis de jurisprudencia:

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN.- (Se transcribe).

TESIS DE JURISPRUDENCIA. J. 12/91. Primera Época. Sala Central. Materia Electoral (SC012.1 EL9) J.12/91.

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS, ELEMENTOS QUE DEBEN CONSIDERAR EL JUZGADOR PARA EL ANÁLISIS DE LA CAUSA DE NULIDAD POR. (Se transcribe).

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN EL NÚMERO DE VOTOS COMPUTADOS EN EXCESO EN RELACIÓN AL TOTAL DE ELECTORES QUE SUFRAGARON.- (Se transcribe).

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. QUE DEBE ENTENDERSE POR VOTOS COMPUTADOS DE MANERA IRREGULAR PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD. (Se transcribe).

ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE ZACATECAS). (Se transcribe).

Sala Superior. S3EL 033/98 Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-046/98. Partido Revolucionario Institucional. 26 de agosto de 1998. Unanimidad de votos.

Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario: Jesús Armando Pérez González.

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CASO EN QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD POR VIOLARSE EL PRINCIPIO DE CERTEZA. (Se transcribe).

SECCIÓN 1734, CONTIGUA A

Del análisis al acta de escrutinio y cómputo, se advierte que los rubros, número de boletas sobrantes, total de boletas extraídas de la urna y total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal, aparecen en blanco, tanto con número como con letra, dicho dolo vulnera el principio de certeza, toda vez que se pone en duda los resultados de la votación puesto que a la falta de los rubros totales es imposible sumar los resultados obtenidos en la casilla y estos no se pueden subsanar o deducir de los elementos que obran en las actas, en consecuencia, al quedar plenamente acreditados los supuestos normativos que establece el inciso I) del artículo 57 de la Ley Adjetiva de la Materia, es fundado el agravio que se hace valer. Fundamentando estos razonamientos en las siguientes tesis de jurisprudencia:

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN.- (Se transcribe).

TESIS DE JURISPRUDENCIA. J. 12/91. Primera Época. Sala Central. Materia Electoral (SC012.1 EL9) J.12/91.

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS, ELEMENTOS QUE DEBEN CONSIDERAR EL JUZGADOR PARA EL ANÁLISIS DE LA CAUSA DE NULIDAD POR. (Se transcribe).

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN EL NÚMERO DE VOTOS COMPUTADOS EN EXCESO EN RELACIÓN AL TOTAL DE ELECTORES QUE SUFRAGARON.- (Se transcribe).

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. QUE DEBE ENTENDERSE POR VOTOS COMPUTADOS DE MANERA IRREGULAR PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD. (Se transcribe).

ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE ZACATECAS). (Se transcribe).

Sala Superior. S3EL 033/98 Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-046/98. Partido Revolucionario Institucional. 26 de agosto de 1998. Unanimidad de votos.

Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario: Jesús Armando Pérez González.

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CASO EN QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD POR VIOLARSE EL PRINCIPIO DE CERTEZA. (Se transcribe).

SECCIÓN 1739, CONTIGUA B

Del análisis al acta de escrutinio y cómputo, se advierte que el rubro, número de boletas sobrantes, aparece en blanco, tanto con número como con letra, asimismo los rubros total de boletas extraídas de la urna y total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal aparecen solamente con número la cantidad de 123 y en blanco con letra, no coinciden con el rubro de resultados de la votación emitida que es de 117 votos, dicho dolo vulnera el principio de certeza, toda vez que se pone en duda los resultados de la votación puesto que a la falta de los rubros totales es imposible sumar los resultados obtenidos en la casilla y estos no se pueden subsanar o deducir de los elementos que obran en las actas, en consecuencia, al quedar plenamente acreditados los supuestos normativos que establece el inciso I) del artículo 57 de la Ley Adjetiva de la Materia, es fundado el agravio que se hace valer. Fundamentando estos razonamientos en las siguientes tesis de jurisprudencia:

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN.- (Se transcribe).

TESIS DE JURISPRUDENCIA. J. 12/91. Primera Época. Sala Central. Materia Electoral (SC012.1 EL9) J.12/91.

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS, ELEMENTOS QUE DEBEN CONSIDERAR EL JUZGADOR PARA EL ANÁLISIS DE LA CAUSA DE NULIDAD POR. (Se transcribe).

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN EL NÚMERO DE VOTOS COMPUTADOS EN EXCESO EN RELACIÓN AL TOTAL DE ELECTORES QUE SUFRAGARON.- (Se transcribe).

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. QUE DEBE ENTENDERSE POR VOTOS COMPUTADOS DE MANERA IRREGULAR PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD. (Se transcribe).

ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE ZACATECAS). (Se transcribe).

Sala Superior. S3EL 033/98 Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-046/98. Partido Revolucionario Institucional. 26 de agosto de 1998. Unanimidad de votos.

Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario: Jesús Armando Pérez González.

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CASO EN QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD POR VIOLARSE EL PRINCIPIO DE CERTEZA. (Se transcribe).

SECCIÓN 1746, CONTIGUA A

Del análisis al acta de escrutinio y cómputo, se advierte que los rubros, número de boletas sobrantes, total de boletas extraídas de la urna y total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal, aparecen en blanco, tanto con número como con letra, dicho dolo vulnera el principio de certeza, toda vez que se pone en duda los resultados de la votación puesto que a la falta de los rubros totales es imposible sumar los resultados obtenidos en la casilla y estos no se pueden subsanar o deducir de los elementos que obran en las actas, en consecuencia, al quedar plenamente acreditados los supuestos normativos que establece el inciso I) del artículo 57 de la Ley Adjetiva de la Materia, es fundado el agravio que se hace valer. Fundamentando estos razonamientos en las siguientes tesis de jurisprudencia:

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN.- (Se transcribe).

TESIS DE JURISPRUDENCIA. J. 12/91. Primera Época. Sala Central. Materia Electoral (SC012.1 EL9) J.12/91.

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS, ELEMENTOS QUE DEBEN CONSIDERAR EL JUZGADOR PARA EL ANÁLISIS DE LA CAUSA DE NULIDAD POR. (Se transcribe).

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN EL NÚMERO DE VOTOS COMPUTADOS EN EXCESO EN RELACIÓN AL TOTAL DE ELECTORES QUE SUFRAGARON.- (Se transcribe).

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. QUE DEBE ENTENDERSE POR VOTOS COMPUTADOS DE MANERA IRREGULAR PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD. (Se transcribe).

ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE ZACATECAS). (Se transcribe).

Sala Superior. S3EL 033/98 Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-046/98. Partido Revolucionario Institucional. 26 de agosto de 1998. Unanimidad de votos.

Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario: Jesús Armando Pérez González.

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CASO EN QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD POR VIOLARSE EL PRINCIPIO DE CERTEZA. (Se transcribe).

Con el propósito de clarificar las casillas impugnadas por la causal señalada en el inciso i) del artículo 57 de la Ley Adjetiva de la materia, a la luz de los datos contenidos en las respectivas actas de instalación y cierre y de escrutinio y cómputo de las casillas, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, párrafo 1 inciso a) de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas, les confiere valor probatorio, se obtienen las cantidades que se indican en la siguiente tabla.

Cabe destacar, que para obtener las cifras que deba contener el rubro de boletas computadas, se toman de dos elementos, siendo los correspondientes a boletas sobrantes e inutilizadas y el otro, puede ser la que resulte la que resulte mayor de: total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal, boletas extraídas de la urna o votación emitida, cuando los tres últimos rubros citados sean iguales y el resultado de sumar boletas sobrantes e inutilizadas, con cualquiera de ellos no coincida con el rubro de boletas recibidas, se confirma que existe dolo en el resultado.

En el supuesto de que alguna de las cantidades que aparecen en los rubros de: A. Total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal, B. Boletas extraídas de la urna o C. Votación emitida, o en su caso las relativas a boletas computadas y boletas recibidas resulten discrepantes entre si obteniéndose en consecuencia votos de menos o de más, se debe considerar que existió dolo en el escrutinio y cómputo, por lo que en este caso se asentará en el rubro respectivo la cantidad que resulte mayor de dichas diferencias.

Asimismo, la cantidad del rubro diferencia entre el primero y segundo lugar de la votación será la que resulte de restarle al partido que obtuvo la votación más alta, la correspondiente al partido que obtuvo el segundo lugar de la votación, tomando como base las cantidades asentadas en las actas de escrutinio y cómputo de casilla, identificándose con un asterisco (*) a la derecha en aquellos resultados en donde existió dolo y fueron determinantes en los resultados.

(El Partido Revolucionario Institucional incluye el mismo cuadro en relación con la causal de error y dolo, que la Coalición Por un Gobierno Diferente en su escrito de demanda que ha quedado previamente transcrito)

Fundamentado estos análisis en las siguientes tesis de jurisprudencia:

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN.- (Se transcribe).

TESIS DE JURISPRUDENCIA. J. 12/91. Primera Época. Sala Central. Materia Electoral (SC012.1 EL9) J.12/91.

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS, ELEMENTOS QUE DEBEN CONSIDERAR EL JUZGADOR PARA EL ANÁLISIS DE LA CAUSA DE NULIDAD POR. (Se transcribe).

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN EL NÚMERO DE VOTOS COMPUTADOS EN EXCESO EN RELACIÓN AL TOTAL DE ELECTORES QUE SUFRAGARON.- (Se transcribe).

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. QUE DEBE ENTENDERSE POR VOTOS COMPUTADOS DE MANERA IRREGULAR PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD. (Se transcribe).

ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE ZACATECAS). (Se transcribe).

Sala Superior. S3EL 033/98 Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-046/98. Partido Revolucionario Institucional. 26 de agosto de 1998. Unanimidad de votos.

Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario: Jesús Armando Pérez González.

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CASO EN QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD POR VIOLARSE EL PRINCIPIO DE CERTEZA. (Se transcribe).

J) POR ENTREGAR, SIN QUE EXISTA CAUSA JUSTIFICADA, AL CONSEJO RESPECTIVO EL PAQUETE ELECTORAL FUERA DE LOS PLAZOS QUE EL CÓDIGO ELECTORAL SEÑALA. ASIMISMO, CUANDO EL PAQUETE ELECTORAL SE ENTREGUE A UN CONSEJO DISTINTO DEL QUE LE CORRESPONDA.

SECCIÓN 1611 BÁSICA

Del análisis al acta circunstanciada de la sesión permanente para el seguimiento de la jornada electoral y la recepción y salvaguarda de los paquetes electorales de la elección de miembros de ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se desprende que no fue recepcionado el paquete electoral correspondiente a esta casilla, sin que existiera causa justificada para ello, dentro del plazo que señala la ley, vulnerándose el principio de certeza y legalidad, puesto que pone en duda la certeza de la votación toda vez que fue entregado al Consejo Municipal Electoral al día siguiente de la jornada electoral y se incumplió lo dispuesto por el numeral 234, base I, párrafo segundo del Código Electoral Local, que dice: “Los integrantes de las mismas, en compañía de los representantes de los partidos

políticos entregarán al consejo respectivo los paquetes y los expedientes de casilla dentro de los plazos siguientes, contaos a partir de la hora de clausura: I.- Inmediatamente, cuando se trate de casillas ubicadas en la cabecera del distrito y/o del municipio,” por lo que es fundado el agravio que se hace valer al acreditarse determinadamente la causal de nulidad prevista en el inciso j) del artículo 57 de la Ley Adjetiva de la Materia. Se sustenta el razonamiento en la tesis de jurisprudencia:

PAQUETES ELECTORALES. QUE DEBE ENTENDERSE POR ENTREGA INMEDIATA DE LOS. (Se transcribe)

TESIS DE JURISPRUDENCIA JD.2/97. Tercera época. Sala Superior. Materia Electoral. Declarada por unanimidad de votos al resolver el juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-085/97. Partido Acción Nacional. 5 de septiembre de 1997. unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez

PAQUETES ELECTORALES. PLAZO INMEDIATO PARA SU ENTREGA (LEGISLACIÓN DE SONORA). (Se transcribe).

Sala Superior. S3EL 039/97 Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-085/97. Partido Acción Nacional. 5 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez.

PAQUETES ELECTORALES. EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA ESTÁ OBLIGADO A HACERLOS LLEGAR BAJO SU RESPONSABILIDAD A LA AUTORIDAD COMPETENTE (LEGISLACIÓN DE SONORA). (Se transcribe).

Sala Superior. S3EL 038/97 Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-084/97. Partido Acción Nacional. 5 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez.

SECCIÓN 1669, CONTIGUA B

Del análisis al acta circunstanciada de la sesión permanente para el seguimiento de la jornada electoral y la recepción y salvaguarda de los paquetes electorales de la elección de miembros de ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se desprende que no fue recepcionado el paquete electoral correspondiente a esta casilla, sin que existiera causa justificada para ello, dentro del plazo que señala la ley, vulnerándose el principio de certeza y legalidad, puesto que pone en duda la certeza de la votación toda vez que fue entregado al Consejo Municipal Electoral al día siguiente de la jornada electoral y se incumplió lo dispuesto por el numeral 234, base I, párrafo segundo del Código Electoral Local, que dice:”Los integrantes de las mismas, en compañía de los representantes de los partidos políticos entregarán al consejo respectivo los paquetes y los expedientes de casilla dentro de los plazos siguientes, contaos a partir de la hora de clausura: I.- Inmediatamente, cuando se trate de casillas ubicadas en la cabecera del distrito y/o del municipio,” por lo que es fundado el agravio que se hace valer al acreditarse determinadamente la causal de nulidad prevista en el inciso j) del artículo 57 de la Ley Adjetiva de la Materia. Se sustenta el razonamiento en la tesis de jurisprudencia:

PAQUETES ELECTORALES. QUE DEBE ENTENDERSE POR ENTREGA INMEDIATA DE LOS. (Se transcribe)

TESIS DE JURISPRUDENCIA JD.2/97. Tercera época. Sala Superior. Materia Electoral. Declarada por unanimidad de votos al resolver el juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-085/97. Partido Acción Nacional. 5 de septiembre de 1997. unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez

PAQUETES ELECTORALES. PLAZO INMEDIATO PARA SU ENTREGA (LEGISLACIÓN DE SONORA). (Se transcribe).

Sala Superior. S3EL 039/97 Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-085/97. Partido Acción Nacional. 5 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez.

PAQUETES ELECTORALES. EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA ESTÁ OBLIGADO A HACERLOS LLEGAR BAJO SU RESPONSABILIDAD A LA AUTORIDAD COMPETENTE (LEGISLACIÓN DE SONORA). (Se transcribe).

Sala Superior. S3EL 038/97 Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-084/97. Partido Acción Nacional. 5 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez.

SECCIÓN 1720, CONTIGUA A

Del análisis al acta circunstanciada de la sesión permanente para el seguimiento de la jornada electoral y la recepción y salvaguarda de los paquetes electorales de la elección de miembros de ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se desprende que no fue recepcionado el paquete electoral correspondiente a esta casilla, sin que existiera causa justificada para ello, dentro del plazo que señala la ley, vulnerándose el principio de certeza y legalidad, puesto que pone en duda la certeza de la votación toda vez que fue entregado al Consejo Municipal Electoral

al día siguiente de la jornada electoral y se incumplió lo dispuesto por el numeral 234, base I, párrafo segundo del Código Electoral Local, que dice:”Los integrantes de las mismas, en compañía de los representantes de los partidos políticos entregarán al consejo respectivo los paquetes y los expedientes de casilla dentro de los plazos siguientes, contaos a partir de la hora de clausura: I.- Inmediatamente, cuando se trate de casillas ubicadas en la cabecera del distrito y/o del municipio,” por lo que es fundado el agravio que se hace valer al acreditarse determinadamente la causal de nulidad prevista en el inciso j) del artículo 57 de la Ley Adjetiva de la Materia. Se sustenta el razonamiento en la tesis de jurisprudencia:

PAQUETES ELECTORALES. QUE DEBE ENTENDERSE POR ENTREGA INMEDIATA DE LOS. (Se transcribe)

TESIS DE JURISPRUDENCIA JD.2/97. Tercera época. Sala Superior. Materia Electoral. Declarada por unanimidad de votos al resolver el juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-085/97. Partido Acción Nacional. 5 de septiembre de 1997. unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez

PAQUETES ELECTORALES. PLAZO INMEDIATO PARA SU ENTREGA (LEGISLACIÓN DE SONORA). (Se transcribe).

Sala Superior. S3EL 039/97 Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-085/97. Partido Acción Nacional. 5 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez.

PAQUETES ELECTORALES. EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA ESTÁ OBLIGADO A HACERLOS LLEGAR BAJO SU RESPONSABILIDAD A LA AUTORIDAD COMPETENTE (LEGISLACIÓN DE SONORA). (Se transcribe).

Sala Superior. S3EL 038/97 Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-084/97. Partido Acción Nacional. 5 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez.

SECCIÓN 1736, CONTIGUA A

Del análisis al acta circunstanciada de la sesión permanente para el seguimiento de la jornada electoral y la recepción y salvaguarda de los paquetes electorales de la elección de miembros de ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se desprende que no fue recepcionado el paquete electoral correspondiente a esta casilla, sin que existiera causa justificada para ello, dentro del plazo que señala la ley, vulnerándose el principio de certeza y legalidad, puesto que pone en duda la certeza de la votación toda vez que fue entregado al Consejo Municipal Electoral al día siguiente de la jornada electoral y se incumplió lo dispuesto por el numeral 234, base I, párrafo segundo del Código Electoral Local, que dice:”Los integrantes de las mismas, en compañía de los representantes de los partidos políticos entregarán al consejo respectivo los paquetes y los expedientes de casilla dentro de los plazos siguientes, contaos a partir de la hora de clausura: I.- Inmediatamente, cuando se trate de casillas ubicadas en la cabecera del distrito y/o del municipio,” por lo que es fundado el agravio que se hace valer al acreditarse determinadamente la causal de nulidad prevista en el inciso j) del artículo 57 de la Ley Adjetiva de la Materia. Se sustenta el razonamiento en la tesis de jurisprudencia:

PAQUETES ELECTORALES. QUE DEBE ENTENDERSE POR ENTREGA INMEDIATA DE LOS. (Se transcribe)

TESIS DE JURISPRUDENCIA JD.2/97. Tercera época. Sala Superior. Materia Electoral. Declarada por unanimidad de votos al resolver el juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-085/97. Partido Acción Nacional. 5 de septiembre de 1997. unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez

PAQUETES ELECTORALES. PLAZO INMEDIATO PARA SU ENTREGA (LEGISLACIÓN DE SONORA). (Se transcribe).

Sala Superior. S3EL 039/97 Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-085/97. Partido Acción Nacional. 5 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez.

PAQUETES ELECTORALES. EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA ESTÁ OBLIGADO A HACERLOS LLEGAR BAJO SU RESPONSABILIDAD A LA AUTORIDAD COMPETENTE (LEGISLACIÓN DE SONORA). (Se transcribe).

Sala Superior. S3EL 038/97 Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-084/97. Partido Acción Nacional. 5 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez.

Por otra parte, la neutralidad gubernamental constituye un factor fundamental en la salvaguarda de la libertad con que debe ejercerse el derecho al sufragio; pero si no existe una actitud en ese sentido, la libertad en el ejercicio en el sufragio se ve afectada.

Esta afectación es decisiva en una elección cuyos resultados son muy cerrados, como ocurre en la elección del ayuntamiento tanta veces referido del Estado de Chiapas, en la que, según el cómputo realizado por el Consejo Electoral Municipal con sede en Tuxtla Gutiérrez, del Instituto Electoral de Chiapas, la diferencia entre los partidos que ocuparon el primero y segundo lugar es de apenas 4.60 puntos porcentuales.

Podría partirse de la base que esta irregularidad, por sí sola, no pudiera constituir un factor determinante en el resultado de la elección de Presidente Municipal de Chiapas; sin embargo, esta no es la única anomalía que aparece demostrada en esta demanda, puesto que en el presente caso acontecieron otras que se mencionarán en seguida.

En efecto, según quedó asentado en otra parte de este sumario, en la sesión de cómputo Municipal el consejo Municipal la actuación del consejo fue parcial como se desprende de la acta circunstanciada del cómputo municipal de fecha diez de octubre de 2001.

La sesión del cómputo municipal realizada por el Consejo Municipal Electoral de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, con la finalidad de calificar la validez de la elección de Ayuntamiento, fue sustentado en un procedimiento de violaciones constitucionales posteriores al día de la jornada electoral, en base a la realización del cómputo con fundamento de hechos superficiales y no apegados al procedimiento legal que señala la Ley Electoral, dicho cómputo es claro y preciso con todo lujo de detalles tal y como quedaron insertadas por escrito en las actas de referencia en la cual se computaron en primer lugar catorce paquetes electorales de diferentes secciones que quedaron pendientes en la sesión anterior de resultados preliminares, en forma extraña de diecisiete que eran tres desaparecieron y posteriormente después de una exhaustiva búsqueda se encontraron dichos paquetes tal y como quedó asentado en la acta circunstanciada, así también manifestó el Presidente del Consejo Municipal que el día lunes de fecha 8 de octubre alrededor de las once de la mañana se presentaron personas las cuales presumió que supuestamente eran Presidente de Casilla, quienes le entregaron cuatro paquetes siendo los siguientes: 1611 Básica, 1669, Contigua B, 1720 Contigua A y 1736 Contigua A, que del análisis al acta circunstanciada de la sesión permanente para el seguimiento de la jornada electoral y la recepción y salvaguarda de los paquetes electorales de la elección de miembros de ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se desprende que no fue recepcionado el paquete electoral correspondiente a esta casilla, sin que existiera causa justificada para ello, dentro del plazo que señala la ley, vulnerándose el principio de certeza y legalidad, puesto que pone en duda la certeza de la votación toda vez que fue entregado al Consejo Municipal Electoral al día siguiente de la jornada electoral y se incumplió lo dispuesto por el numeral 234, base I, párrafo segundo del Código Electoral Local, que dice: “Los integrantes de las mismas, en compañía de los representantes de los partidos políticos entregarán al consejo respectivo los paquetes y los expedientes de casilla dentro de los plazos siguientes, contados a partir de la hora de clausura: I.- Inmediatamente, cuando se trate de casillas ubicadas en la cabecera del distrito y/o del municipio,” por lo que es fundado el agravio que se hace valer al acreditarse determinadamente la causal de nulidad prevista en el inciso j) del artículo 57 de la Ley Adjética de la Materia, y se sustenta el razonamiento en la tesis de jurisprudencia:

PAQUETES ELECTORALES. QUE DEBE ENTENDERSE POR ENTREGA INMEDIATA DE LOS. (Se transcribe)

TESIS DE JURISPRUDENCIA JD.2/97. Tercera época. Sala Superior. Materia Electoral. Declarada por unanimidad de votos al resolver el juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-085/97. Partido Acción Nacional. 5 de septiembre de 1997. unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez. Las cuales también quedaron asentadas en dicha acta circunstanciada, en esta sesión solo se computaron los veintiún paquetes que se detallaron con anterioridad, dejando de llevar el procedimiento legal en cuatrocientos cuatro paquetes electorales extrayendo el resultado de la sesión anterior en base a los resultados preliminares, de la cual en una forma muy cómoda para él, sumó las cifras actuales con las cifras anteriores y de esta manea obtuvo el resultado de la supuesta elección de Ayuntamiento, no dejando e mencionar su parcial criterio para cotejar actas que extraían de estos veintiún paquetes del cómputo en mención para cotejarlas con las que tenía en su poder el representante del Partido Acción Nacional, así mismo amparó y protegió a un universos de irregularidades graves que se suscitaron durante la jornada electoral, así como errores y dolo en el escrutinio y cómputo y llenado de actas que no deban certeza ni legalidad en diversas casilla, de las cuales muchas de ellas se manifiestan en el presente recurso de queja, dejando fuera de todo fundamento legal y constitucional el acto celebrado y la resolución emitida en dicha sesión, haciendo mención al acervo obedece al principio rector de nulidad en el sentido de que un acto nulo produce efectos nulos, y que el acto afectado de nulidad debe ser declarado nulo y no revocado porque solo son susceptibles de revocación los actos válidos.

De esta manera queda fundamentalmente constituido el agravio constitucional e irreparable y no se puede aplicar el principio de conservación por que el procedimiento del cómputo de validez y calificación de la elección de ayuntamiento lo realizan funcionarios electorales debidamente especializados en la materia por lo que consiguiente con las actas de sesión y circunstanciada de dicho cómputo se encuadra el dolo por dejar esta etapa del proceso electoral en la incertidumbre e ilegalidad.

Por demostrar con su actuación la violación a los principios constitucionales de certeza y legalidad.

Para mayor interpretación de lo antes mencionado presentamos la siguiente tabla en el que se realiza un estudio minucioso en base al agravio en una de las etapas del proceso electoral en el cual se debieron y en las que se podrían haber abierto los paquetes electorales y sin embargo el órgano electoral en una forma absurda al procedimiento electoral no lo hicieron siendo la siguiente:

TABLA GENERAL

...

(Se proporcionan datos a base a cuadros)

...

Detallando la responsabilidad jurídica de las infracciones en que incurrieron con su proceder en esta etapa del proceso electoral quienes intervinieron en acuerdo a la presente sesión en relación al cómputo municipal y declaración de validez en la elección de ayuntamiento.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Artículo 116.
(Se transcribe)

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS

Artículo 19.-
(Se transcribe)

CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

ARTÍCULO 104.-
(Se transcribe)

ARTÍCULO 236.-
(Se transcribe)

ARTÍCULO 237.-
(Se transcribe)

TÍTULO DÉCIMO SEXTO
DE LOS CÓMPUTOS Y DE LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ
DE LAS ELECCIONES

CAPÍTULO I
DE LOS CÓMPUTOS MUNICIPALES Y DE
LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LAS ELECCIONES

ARTÍCULO 238.-
(Se transcribe)

ARTÍCULO 239.-
(Se transcribe)

ARTÍCULO 240.-
(Se transcribe)

ARTÍCULO 241.-
(Se transcribe)

LEY DE MEDIO DE IMPUGNACIÓN
DEL ESTADO DE CHIAPAS.

ARTÍCULO 5

...

C) (Se transcribe)

FECHA DE SESIÓN: 17 de Noviembre de 1998. INSTANCIA: Sala Superior. FUENTE: Sentencia. CLAVE DE PUBLICACIÓN: S3EL 055/98 ÉPOCA: Tercera MATERIA: Electoral.
REGIMEN ELECTORAL DISCIPLINARIO. PRINCIPIOS JURÍDICOS APLICABLES. (Se transcribe) ... Sala Superior. S3EL 055/98 Recurso de apelación. SUP-RAP-013/98. Partido Revolucionario institucional. 24 de Septiembre de 1998. unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez. Secretario: Juan Carlos Silva Adaya.

Cada uno de estos elementos de prueba constituyen indicios que de manera aislada no son aptos para producir por sí solos plena fuerza probatoria; pero adminiculados y apreciados en conjunto llevan a la convicción de que a la población no tuvo la oportunidad para ejercer realmente el sufragio, tomando en consideración desde luego, que el elector debe tener oportunidad de elegir y gozar de la libertad de elección. Sólo quien tiene la opción entre dos alternativas reales, por lo menos, puede ejercer verdaderamente el sufragio. Además, debe tener libertad para decidirse por cualquiera de ellas; de lo contrario, no tendría opción para la obtención del voto, esta circunstancia sumada que a favor del Partido Acción Nacional se realizó una actividad ilegal ñeque intervino al menos un poder de gobierno del Estado de Chiapas, como es el Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, representado por su Presidente C. Francisco Rojas Toledo, creando una inequidad respecto de los demás participantes del proceso electoral.

Esto constituye un elemento más para considerar que el gobierno del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Estado de Chiapas no fue neutral en la elección de gobernador, lo cual implica una afectación en la libertad del posible sufragio.

Si cada una de las circunstancias que se han relatado se apreciará de manera individual, sin establecer ninguna relación, es claro que con tal manera de proceder ningún resultado se desprendería, cuando los elementos probatorios fueron valorados de modo particular. Pero el enlace de los elementos descritos sí produce la convicción de que en la elección de renovación del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, se afectaron los principios de legalidad, certeza, imparcialidad e independencia, pues quedó claro que se infringió la ley cuando, por ejemplo, se realizó una campaña electoral paralela en beneficio del Partido Acción Nacional; que no hubo neutralidad por parte del Presidente Municipal del gobierno Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, por su afinidad, simpatía y militancia a favor del Partido Acción Nacional y de su candidata C. Victoria Isabel Rincón Carrillo, como lo demuestra la desproporción y calidad de la publicidad emitida durante el proceso electoral y especialmente en el plazo prohibido por el artículo 69 primer párrafo del Código Estatal, de la campaña de desprestigio orquestada por los partidos políticos, autoridades municipales y medios de comunicación en contra de nuestro candidato Carlos Morales Vázquez, y que provocaron el abstencionismo generalizado de los electores hasta el porcentaje del 63% respecto del padrón electoral, del cúmulo de irregularidades acontecidas durante el desarrollo de la jornada electoral, que sumadas en su conjunto representan el universo de OSWALD % sobre el total de las casillas instaladas, de la inactividad del Instituto Electoral del Estado de Chiapas, por si, y a través de sus órganos desconcentrados para hacer cumplir el mandato constitucional de la organización, preparación, desarrollo, vigilancia, de las elecciones basados en los principios de certeza, objetividad y legalidad de los que participaron en la contienda electoral del siete de octubre de 2001, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

En virtud de lo anterior, en el caso fueron conculcados los artículos 19, y 58 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas.

Incluso, debe otorgársenos la razón, cuando afirmamos, que la voluntad del pueblo, expresada mediante elecciones auténticas, que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto, constituye es una garantía de los ciudadanos “tuxtlecos” materia del artículo 21.1, párrafo 3, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que no fue respetada. Igual tema forma parte del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como del artículo 23, inciso b), de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. De ahí la importancia de que quede salvaguardado el derecho al sufragio.

Se debe destacar por la concurrencia de todas las irregularidades que se han descrito, tales como los testimonios notariales sobre actas en las que se hicieron contar distintos hechos; las denuncias que dieron origen a averiguaciones penales; documentales privadas y pruebas técnicas como las cintas de video y de audio;

porque todo ese material apreciado en conjunto, refuerza la conclusión a la que antes se arribó.

Todo lo anterior debe relacionarse a su vez, con la circunstancia particular de que en el presente caso, los resultados de la elección son muy cerrados, puesto que si se atiende a la votación que obtuvieron los partidos que ocuparon el primero y el segundo lugar en la elección, se encuentra lo siguiente:

En el cómputo estatal, el Partido Acción Nacional obtuvo 39,028 votos; la coalición electoral “por un gobierno diferente” obtuvo 34,889 votos. La diferencia es de 4,139 votos, lo cual es equivalente a 4.60 puntos porcentuales.

Esta escasa diferencia en la votación evidencia la importancia de las irregularidades de la elección de renovación de Ayuntamiento del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas que se han venido mencionando, porque el surgimiento de cualquiera de ellas pudo ser la causa de que un determinado partido fuera el triunfador, puesto que si las anomalías no se hubieran producido, el resultado podría haber sido otro.

Se destaca la circunstancia de que con anterioridad se señaló, que en el presente caso, una autoridad del poder público del Estado de Chiapas no se condujo con neutralidad, lo cual contribuyó a que se tuvieran por demostradas las conculcaciones aducidas. Con relación a este punto existen antecedentes en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de que se han nulificado elecciones, cuando ha quedado evidenciado que las autoridades no observaron una actitud neutral en los comicios. A este respecto, se tiene presente lo resuelto en la ejecutoria de diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, dictada en el expediente SUP-JRC-124/98, relativo a la elección de concejales de Ayuntamiento de Santiago Jamiltepec, Oaxaca, el expediente SUP-JRC-487/2001 y acumulados, relativa a la elección de Gobernador de Tabasco; el expediente SUP-JRC-196/2001, relativa a la elección municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde se analiza de manera detallada el papel que juega la equidad de los medios de comunicación en el proceso electoral, y la ejecutoria respecto a un caso del estado de San Luis Potosí, analizado en la ejecutoria de once de septiembre de mil novecientos noventa y siete, dictada en el juicio de revisión constitucional electoral, expediente SUP-JRC-036/97. En esta ejecutoria se sostuvo la siguiente tesis relevante, publicada en el Suplemento número 1 de la Revista Justicia Electoral, páginas 51 y 52, que dice:

“NULIDAD DE ELECCIÓN. VIOLACIONES SUSTANCIALES QUE SON DETERMINANTES PARA EL RESULTADO DE LA ELECCIÓN (LEGISLACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ). (Se transcribe).”

La existencia de las conculcaciones mencionadas, relacionada con el hecho de que en el Estado de Chiapas es legalmente posible declarar la nulidad de la elección de una elección de Ayuntamiento, por lo que se debe dar lugar a que este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, revoque los actos reclamados, y a declarar la nulidad de la elección municipal del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, a revocar la constancia de mayoría y validez expedida a favor de Victoria Isabel Rincón Carrillo, candidata del Partido Acción Nacional y a comunicar esta decisión al congreso de dicho Estado, para los efectos legales conducentes.

A todo lo expuesto con anterioridad, sirve de apoyo la tesis de Jurisprudencia de rubro:

JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, PÁRRAFO 1, INCISO B), DE LA LEY DE LA MATERIA. (Se transcribe).

TESIS DE JURISPRUDENCIA J.2/97. Tercera Época Sala Superior. Materia Electoral. Aprobada por unanimidad de votos.

VI. El siete de diciembre de dos mil uno, en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior, se recibieron los oficios identificados con los números TEE/P/1116/2001 y TEE/P/1117/2001, por medio de los cuales el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, entre otros documentos, remitió: **A)** Escritos de demanda de los respectivos juicios de revisión constitucional electoral; **B)** Los autos originales del expediente TEE/RQ/044-“A”/2001 y TEE/RQ/-045”A”/2001 acumulados y sus anexos, y **C)** Informes circunstanciados de ley.

VII. El siete de diciembre de dos mil uno, el Magistrado Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acordó integrar los expedientes y registrarlos bajo las claves SUP-JRC-349/2001 y SUP-JRC-350/2001, así como turnarlos al Magistrado José de Jesús Orozco Henríquez, para los efectos establecidos en los artículos 19 y 92 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

VIII. El doce de diciembre de dos mil uno, en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior, se recibieron los oficios TEE/P/1127/2001 y TEE/P/1128/2001, suscritos por el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Chiapas, por el cual remite el escrito por el que el Partido Acción Nacional, por conducto del ciudadano Jorge Luis Mendoza Cruz, comparece como tercero interesado, en los juicios SUP-JRC-349/2001 y SUP-JRC-350/2001 acumulados.

IX. El veintinueve de diciembre del presente año, el magistrado electoral encargado de la sustanciación y elaboración de los proyectos de sentencia acordó:

A) Tener por recibidos los expedientes SUP-JRC-349/2001 y SUP-JRC-350/2001, radicándolos para su trámite y sustanciación; **B)** Reconocer la personería de los ciudadanos Martín García Cruz y José Luis González Díaz, representantes de la “Coalición por un Gobierno Diferente” y Partido Revolucionario Institucional, respectivamente, con fundamento en el artículo 88, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por ser ambos las mismas personas que promovieron los medios de impugnación cuya resolución se combate a través de los presentes juicios, teniendo por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones y por autorizados para tales efectos a las personas que mencionan en los escritos respectivos; **C)** Admitir a trámite, en cada caso, los presentes juicios de revisión constitucional electoral, en virtud de que se cumplen los requisitos generales y especiales de procedencia establecidos en los artículos 9º, párrafo 1, y 86, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en particular el relativo a que la violación reclamada pueda ser determinante para el resultado final de las elecciones, toda vez que, de resultar fundadas las pretensiones de la “Coalición por un Gobierno Diferente” y el Partido Revolucionario Institucional, eventualmente darían lugar a decretar la nulidad de la votación recibida en casillas, lo cual provocaría la nulidad de la elección de miembros del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, según se dispone en el artículo 58, párrafo 1, inciso a), de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral de dicha entidad federativa, en virtud de que el universo de casillas impugnadas, doscientas treinta y cinco, considerando incluso las casillas cuya votación fue anulada por el Tribunal electoral señalado como responsable, constituye el 54.15% de las cuatrocientas treinta y cuatro instaladas en el municipio, además de que ello implicaría anular cincuenta mil trescientos setenta y cuatro votos, que son el 54.54% de la votación recibida en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, que fue de noventa y dos mil trescientos cincuenta y ocho sufragios, en el proceso electoral para renovar la integración de su ayuntamiento, lo que implica que además de anularse más del 20% de las casillas instaladas en el municipio, ello sería cualitativamente determinante para el resultado final de las elecciones, toda vez que dejar insubsistentes más de la mitad de los votos emitidos en el municipio, despojaría de legitimidad a la fórmula que resultara triunfadora al efecto, por lo que, en consecuencia, se admitieron a trámite las correspondientes demandas de juicio de revisión constitucional electoral, y **D)** En virtud de que no

existía algún trámite pendiente de realizar, declarar cerrada la instrucción, quedando los asuntos en estado de dictar sentencia, y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver los presentes medios de impugnación en materia electoral, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso b), y 189, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 4 y 87 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en virtud de que se trata de dos juicios de revisión constitucional electoral promovidos por partidos políticos en contra de la resolución de una autoridad electoral de una entidad federativa, competente para resolver las controversias que surjan durante los procesos electorales locales.

SEGUNDO. Toda vez que los expedientes SUP-JRC-349/2001 y SUP-JRC-350/2001 se integraron con motivo de la interposición de dos distintos juicios de revisión constitucional electoral; el primero, por parte de la Coalición “Por un Gobierno Diferente”, y el segundo, por el Partido Revolucionario Institucional, para impugnar, en ambos casos, la sentencia de treinta de noviembre del año en curso, dictada por la Sala “A” del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, recaída a los recursos de queja acumulados, cuyo expediente se identifica con los números TEE/RQ/044-“A”/2001 Y TEE/RQ/045“A”/2001 acumulados, en virtud de que existe identidad en el acto reclamado y la autoridad responsable, además de que el resultado de uno se encuentra estrechamente vinculado con el del otro, en forma recíproca, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y 73, fracción VII, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, debe decretarse la acumulación de los juicios de revisión constitucional electoral con números de expediente SUP-JRC-349/2001 y SUP-JRC-350/2001, para que sean resueltos de manera conjunta, quedando como índice el primero de ellos, por ser el más antiguo.

TERCERO. En virtud de que el estudio de las causas de improcedencia es una cuestión de orden público y, por tanto, de análisis preferente, ya sea que las hagan valer las partes o se adviertan de oficio, más por el hecho de que están relacionadas con la no actualización de los requisitos para la válida instauración del proceso y la consecuente verificación de una sentencia de fondo, en términos de lo dispuesto en los artículos 1º, 9º, 10, 11 y 86 al 88 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se procede a analizar la opuesta por el Partido Acción Nacional en su carácter de tercero interesado, en el juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-349/2001, de acuerdo con lo siguiente:

A juicio del partido político tercero interesado, en el referido medio de impugnación no se acredita el requisito especial de procedencia previsto en el

artículo 86, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que el representante de la coalición actora simplemente retoma lo manifestado en su escrito original y no plantea argumentación alguna mediante la cual señale violación a algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por parte de la autoridad responsable, además de que se abstiene de enderezar agravio alguno en relación con las consideraciones torales de la propia responsable.

La causal de improcedencia bajo análisis es **inatendible**, en virtud de que de la lectura del escrito de demanda se desprende que la coalición hoy actora manifiesta que se violan, en su perjuicio, los artículos 14; 16; 17; 41, y 116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo que se cumple con el requisito de procedencia previsto por el inciso b) del primer párrafo del artículo 86, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en la medida de que dicho requisito debe entenderse como una exigencia formal y no como el resultado del análisis de los agravios propuestos por la coalición actora, en razón de que ello implicaría entrar al fondo del juicio antes de su admisión y substanciación.

Por consiguiente, tal requisito debe estimarse satisfecho cuando, como en el presente caso, se hacen valer agravios en los que se exponen razones encaminadas a demostrar la afectación al interés jurídico de la accionante, porque con ello se trata de señalar la violación de los principios de constitucionalidad y legalidad tutelados en los artículos 41, párrafo cuarto y 116, párrafo segundo, fracción IV, de la Constitución federal.

Ello encuentra apoyo en la jurisprudencia número J.2/97, dictada por esta Sala Superior, publicada en las páginas 25 y 26 del Suplemento número uno de *Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación*, que a la letra dice:

“JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, PÁRRAFO 1, INCISO B), DE LA LEY DE LA MATERIA. Lo preceptuado por el artículo 86, párrafo 1, inciso b), de la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, referente a que el juicio de revisión constitucional electoral sólo procederá contra actos o resoluciones *“Que violen algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”*, debe entenderse en un sentido formal, relativo a su establecimiento como requisito de procedencia, y no al análisis propiamente de los agravios esgrimidos por el partido impugnante, toda vez que ello supone entrar al fondo del juicio; por lo tanto, dicho requisito debe considerarse que se acredita cuando en el escrito correspondiente se hacen valer agravios debidamente configurados, esto es, que éstos precisen claramente los argumentos o razonamientos enderezados a acreditar la afectación del interés jurídico del promovente, derivado de la indebida aplicación o incorrecta interpretación de determinada norma jurídica en el acto o resolución impugnado, por virtud de los cuales se pudiera infringir algún precepto constitucional en materia electoral, toda vez que ello supondría la presunta violación de los principios de constitucionalidad y legalidad electoral tutelados en los artículo 41, párrafo segundo, fracción IV y 116, párrafo segundo, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; o sea, que de los agravios esgrimidos se advierte la posibilidad de que se haya conculcado algún precepto constitucional en la materia, resultando irrelevante que se citen o no los artículos constitucionales presuntamente violados, ya que, de conformidad con el artículo 23, párrafo 3, de la Ley General citada, en la presente vía este órgano jurisdiccional, ante la omisión de los preceptos jurídicos presuntamente violados o su cita equivocada, resuelve tomando en consideración los que debieron ser invocados o los que resultaron aplicables al caso concreto. Por lo anterior, la omisión o cita errónea de los

Igualmente, el partido político tercero interesado en el juicio de revisión constitucional con número de expediente SUP-JRC-350/2001, señala que el referido juicio electoral presentado por el Partido Revolucionario Institucional es extemporáneo, en términos de los artículos 7, párrafo 1; 8, párrafo 1, y 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ya que del análisis de la copia de la recepción del escrito de demanda ante la autoridad responsable, se aprecia que éste se presentó a las “00:00” horas del día cuatro de diciembre del año en curso y que, en concepto del partido tercero interesado, el día cuatro de diciembre de ese mismo año había concluido a las veinticuatro horas y que la anotación de los dígitos “00:00” corresponden al cinco del mismo mes y año, en virtud de que los días computan su inicio a las 00:00 horas y concluyen a las veinticuatro horas, y si se toma en cuenta que la recepción en la oficialía de partes se marcó a las 00:00 horas necesariamente se refería al inicio del cinco de diciembre del dos mil uno, razón por la cual el juicio intentado se presentó en forma extemporánea.

La causa de improcedencia bajo estudio, hecha valer por el Partido Acción Nacional, también es **inatendible**, en virtud de lo siguiente:

En el artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se previene que los medios de impugnación serán improcedentes respecto de actos o resoluciones contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación respectivo **dentro de los plazos señalados en la propia ley**.

En el artículo 7° de la ley electoral mencionada se precisa que durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles, así como que los plazos que se encuentren fijados por días, éstos se considerarán de veinticuatro horas, de lo cual se desprende que cada uno de esos días comienza a las cero horas con un segundo y concluye a las veinticuatro horas.

En el artículo 8° del mismo ordenamiento se establece que los medios de impugnación previstos en él deberán presentarse dentro de los **cuatro días** contados a partir del siguiente a aquel en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable.

En tales condiciones, es claro que por encontrarse en curso un proceso electoral, el plazo de cuatro días previsto para la presentación del juicio de revisión constitucional electoral se integra con todos y cada uno de los días que transcurran, sin excepción alguna, es decir, incluyendo los que en otras circunstancias se consideran inhábiles; en el caso específico si la notificación de la sentencia impugnada el ahora actor se realizó el día treinta de noviembre, según se desprende de la cédula de notificación que obra a fojas 2074 del cuaderno accesorio número 4 del expediente que se resuelve, por lo que el plazo para la promoción del presente juicio corrió del primero de diciembre a las veinticuatro horas del cuatro de diciembre del año en curso, por lo que la

presentación de la demanda que dio origen al presente medio impugnativo resulta oportuna por las razones siguientes:

En efecto, si el escrito mediante el que se promovió el juicio de revisión constitucional electoral se recibió en la Oficialía de Partes del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas el cuatro de diciembre del año en curso, a las 00:00 horas, según consta en la razón asentada en el acuse de recibo, impreso en la promoción del escrito de juicio de revisión constitucional electoral, debe concluirse que el mismo fue presentado oportunamente, sin que sea obstáculo para lo anterior, el hecho de que la autoridad responsable, en el acuerdo de cinco de diciembre del año en curso, haya establecido que el momento preciso en que el escrito fue presentado por el Partido Revolucionario Institucional, ante su Oficialía de Partes, fue a las 24:00 (veinticuatro horas) del día de ayer (cuatro de diciembre), toda vez que aun en este último supuesto el multicitado escrito de demanda habría sido presentado en tiempo, pues el plazo para tal efecto, como se mencionó, vencía hasta las veinticuatro horas del referido cuatro de diciembre.

En este sentido, debe desestimarse la interpretación que propone el partido político tercero interesado de que las 00:00 horas del día cuatro de diciembre del año en curso se refieren al día cinco de diciembre de ese mismo año, es ilógica, ya que si en el escrito de demanda se encuentra asentado las 00:00 horas, del cuatro de diciembre del año en curso, debe entenderse que se hace referencia a los primeros segundos y minutos de ese mismo día y no del cinco de diciembre, como incorrectamente lo sugiere el compareciente, máxime, que no existe probanza alguna aportada por parte del partido tercero interesado que acredite que se hubiere interpuesto el cinco de diciembre del presente año sino, al contrario, atendiendo a las reglas de la lógica y la experiencia, cabe la posibilidad que el propio escrito se hubiese presentado instantes previos, en tanto que generalmente transcurre cierto tiempo mientras el receptor coloca el sello de agua y llena los espacios correspondientes a la fecha y hora, además de revisar cuántas fojas integraban la demanda y sus anexos, e imprimir su nombre y su firma.

En estas condiciones y como las causas de improcedencia de los medios de impugnación se deben probar plenamente, cuando exista duda sobre la actualización de alguna de ellas, la misma se debe resolver en favor de la procedencia y en beneficio de quien quiere acceder a la administración de justicia electoral, criterio que ha sido sostenido por este órgano jurisdiccional federal en el expediente SUP-JRC-184/99 resuelto en sesión pública de diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

Igualmente, el tercero interesado hace valer como causa de improcedencia que el juicio de revisión electoral intentado por el Partido Revolucionario Institucional es improcedente, en virtud de que no se cumplió con lo previsto en el artículo 9, párrafo 1, inciso d), de la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ya que no se identificó el acto o resolución impugnado, ni a la autoridad responsable del mismo.

La causa de improcedencia bajo análisis es **inatendible**, ya que si bien es cierto que el promovente, en el rubro denominado acto o resolución que se impugna del escrito de demanda, señala que es el cómputo municipal de la elección de ayuntamiento del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y, consecuentemente, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia respectiva entregada a la candidata postulada por el Partido Acción Nacional, mientras que, en el rubro autoridad responsable de la propia demanda, señala que es el Consejo Municipal Electoral de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, también es verdad que, la demanda constituye un todo y se debe revisar en su integridad, por lo que el hecho de que por una equivocación se designó otro acto y otra autoridad en los rubros aludidos, este hecho, por sí mismo no debe ser causa suficiente para el desechamiento de la demanda, ya que en los numerales III y IV del capítulo de hechos del multicitado escrito de demanda, se aprecia que el Partido Revolucionario Institucional interpuso el recurso de queja ante el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, en contra de los actos arriba mencionados y, además, que el treinta de noviembre del año dos mil uno, la Sala del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas dictó resolución dentro del referido recurso. Asimismo, en el punto petitorio segundo del multireferido escrito de demanda, se solicita a este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que requiera al tribunal responsable el expediente del recurso de queja, para que este órgano jurisdiccional emita su fallo en el presente juicio de revisión constitucional electoral.

Bajo estas circunstancias, se llega al convencimiento de que, en el texto íntegro del escrito de demanda del juicio de revisión constitucional electoral presentado por el Partido Revolucionario Institucional, sí se identifica el acto o resolución impugnado, así como a la autoridad responsable, cumpliendo con el requisito previsto en el inciso d) del párrafo 1 del artículo 9º de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Toda vez que han sido desestimadas las causas de improcedencia hechas valer por el partido político tercero interesado, así como atendiendo al hecho de que esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de oficio, tampoco advierte que se actualice alguna otra, se procede a realizar el estudio de fondo en los presentes juicios de revisión constitucional electoral.

CUARTO. En los respectivos escritos de demanda de juicio de revisión constitucional electoral, la Coalición por un Gobierno Diferente y el Partido Revolucionario Institucional, aducen violaciones a diversos preceptos constitucionales y legales, expresando los conceptos de agravio que estimaron pertinentes.

Para el estudio de dichos agravios, por razón de método, en el presente considerando se analiza el agravio de la coalición actora identificado como segunda parte, relativo a la inelegibilidad de la ciudadana Victoria Isabel Rincón Carrillo, candidata electa del Partido Acción Nacional a la Presidencia Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; asimismo, en el considerando quinto de esta ejecutoria se procederá a analizar conjuntamente los agravios hechos valer tanto por la coalición actora, como los esgrimidos por el Partido Revolucionario Institucional, respecto de las causales de nulidad de votación de casillas

impugnadas y resueltas por la autoridad responsable; finalmente en el considerando sexto del presente fallo se analizará el agravio del Partido Revolucionario Institucional, como de la coalición enjuiciante, relativo a la omisión del Tribunal responsable de pronunciarse respecto a la apertura de paquetes por parte de la autoridad administrativa electoral, en el correspondiente cómputo municipal; igualmente, se analizarán los agravios expresados por la Coalición por un Gobierno Diferente, identificados como primera parte, apartados primero, segundo y cuarto, relativos a diversas violaciones procesales que le imputa a la ahora responsable en la sustanciación de dichos recursos, así como en la emisión de la sentencia impugnada, así como de supuestas irregularidades graves que a juicio de la coalición hoy actora pudieran actualizar una causa de nulidad de la elección del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Esgrime la coalición actora que la autoridad responsable transgrede los artículos 14, 16, 17 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 7° y 60 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, al haber considerado que la candidata del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, sí reunía el requisito de elegibilidad consistente en ser ciudadana chiapaneca por nacimiento, al ubicarse dentro de la hipótesis prevista en el referido artículo 7°, fracción I, inciso b) de la constitución estatal (que otorga la calidad de chiapanecos por nacimiento a los hijos de padre o madre chiapanecos que accidentalmente hubiesen nacido fuera del territorio del Estado).

En tal sentido, indica la enjuiciante, la autoridad responsable vulneró los principios de certeza, legalidad y exhaustividad, al efectuar una indebida interpretación de este último precepto constitucional invocado y haber realizado un estudio parcial y tendencioso de las constancias de autos, toda vez que, afirma la promovente, no obstante haberse acreditado que tanto el matrimonio de los padres de la referida candidata, así como el nacimiento y registro de esta última, ocurrieron en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz (lo cual demuestra, al decir de la actora, que el nacimiento de esa persona fuera del territorio del Estado de Chiapas no ocurrió en forma accidental), y sin tener en consideración que el propio Consejo Municipal Electoral de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, acordó en principio que no era procedente registrar a la planilla de candidatos propuesta por el Partido Acción Nacional en virtud de que la multicitada candidata a la presidencia municipal no reunía el requisito de elegibilidad consistente en ser ciudadana chiapaneca, la autoridad responsable determinó que la entonces quejosa no había probado su dicho por lo que era de concluirse que la candidata a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, era ciudadana chiapaneca por nacimiento y, en consecuencia, sí reunía el referido requisito de elegibilidad previsto en el artículo 60 del mencionado ordenamiento constitucional de esa entidad federativa.

Al decir de la ahora enjuiciante, quien alude incluso a los conceptos de residencia y vecindad, “la accidentalidad se refiere a que no debe existir una voluntad expresa para que se den sucesos determinados”, lo que a su parecer no se actualiza en cuanto al lugar de nacimiento de la candidata impugnada, en razón de que, alega la promovente, del matrimonio de los padres de tal persona,

así como del nacimiento y registro de la misma, se debe desprender una voluntad expresa de radicar en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, por lo que en forma alguna podría inferirse que la candidata a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cuya elegibilidad hoy se controvierte, hubiese nacido accidentalmente fuera del territorio de esta entidad federativa, es decir, del Estado de Chiapas.

Asimismo, agrega la coalición impetrante, la autoridad responsable consideró en forma indebida que no se había demostrado que el nacimiento de la candidata impugnada, ocurrido fuera del Estado de Chiapas, hubiese sucedido de manera no accidental, cuando según alega la actora, correspondía a la mencionada candidata haber probado el carácter accidental, casual o eventual en cuanto al lugar de su nacimiento, a efecto de cumplimentar el aludido requisito de elegibilidad, mediante la actualización de la referida hipótesis prevista en el artículo 7º, fracción I, inciso b) de la Constitución Política del Estado de Chiapas. Finalmente, la coalición enjuiciante señala que si bien es un derecho de todo ciudadano el votar y ser votado, de acuerdo con el régimen federal del Estado mexicano es una atribución de cada entidad federativa establecer en su régimen interior los requisitos que debe reunir una persona para poder ser elegible a un cargo público estatal, por lo que, esgrime la promovente, si el constituyente local consideró que la calidad de chiapaneco por nacimiento se otorgaría a quien siendo hijo de padre o madre chiapaneco naciera accidentalmente fuera del territorio del Estado de Chiapas, se debe entender que el requisito de “accidentalidad” debe acreditarse, pues, de no ser así, carecería de sentido haberlo incluido expresamente en el texto de dicho precepto constitucional estatal.

El referido requisito previsto en la normativa chiapaneca, continúa razonando el promovente, no implica afectación alguna a los derechos ciudadanos de la mencionada candidata impugnada, quien en su caso, concluye la actora, podría ser elegible en su natal Coatzacoalcos, por ser veracruzana por nacimiento, salvo los casos expresamente previstos en la Constitución del Estado Libre y Soberano de Veracruz.

En relación con el agravio sintetizado previamente, e identificado por la coalición actora en su escrito inicial de demanda como “SEGUNDA PARTE. DE LA INELEGIBILIDAD (*sic*) DE LA CIUDADANA VICTORIA ISABEL RINCON CARILLO (*sic*), CANDIDATA DEL PARTIDO ACCION NACIONAL, PARA ACCEDER AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS”, esta Sala Superior lo considera **inatendible**, toda vez que como lo reconoció la propia enjuiciante en su escrito de queja (consultable, en lo conducente, de fojas cuatrocientos veintisiete a cuatrocientos cincuenta y siete, del Cuaderno Accesorio número uno del expediente SUP-JRC-349/2001), el acto que ahora pretende controvertir, consistente en el reconocimiento del requisito de elegibilidad de la candidata del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas (relativo a ser ciudadana chiapaneca por nacimiento, en términos de lo previsto en los artículos 7º, fracción I, inciso b); 8, y 60, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Chiapas) ya fue objeto de pronunciamiento por parte de la autoridad electoral local al haber resuelto el recurso de

revocación que fue sometido a su conocimiento, sin que, en contra de tal resolución que reconoció a la candidata impugnada tal requisito de elegibilidad, la hoy actora hubiese interpuesto en su oportunidad el medio de impugnación respectivo.

Es decir, el punto que ahora controvierte la coalición impetrante fue resuelto, en su oportunidad, a través de un fallo emitido por la autoridad electoral local dentro de la respectiva instancia administrativa de recurso de revocación, sin que en contra de ella la hoy actora hubiese interpuesto el medio de impugnación atinente para combatirla, razón por la cual dicha resolución debe considerarse como un acto definitivo y firme, que no puede ser controvertido otra vez, como si se tratase de un acto novedoso respecto del cual no hubiese existido pronunciamiento previo derivado de alguna impugnación cierta y determinada.

En efecto, según expone la propia enjuiciante, el tres de agosto de dos mil uno el Consejo Municipal Electoral de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, acordó que no era procedente el registro de la planilla de candidatos del Partido Acción Nacional a miembros del ayuntamiento del municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en razón de que su candidata a la presidencia municipal no reunía el requisito de elegibilidad consistente en ser ciudadana chiapaneca por nacimiento. Sin embargo, como lo expone la propia ocurrente en su escrito de queja, el Partido Acción Nacional interpuso recurso de revocación en contra de dicho acuerdo, mismo que fue resuelto por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Chiapas en los términos que, en lo conducente, se transcriben a continuación:

...

SEPTIMO.- (...)

Los conceptos de agravios que hace valer el recurrente resultan fundados y operantes en la medida que a continuación se expresan:

En efecto; de las constancias que constituyen el recurso de revocación número IEE/CME/0102/RR/005/2001, de donde deriva el acto reclamado; se desprende, que el pleno del Consejo Municipal hoy recurrido, al tratar el punto VII del orden del día, de la sesión extraordinaria de fecha 3 de agosto del presente año, en el que se desahogó lo relativo al dictamen que determinó la improcedencia de registro de la planilla de candidatos a miembros del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la que se postuló a la C. Victoria Isabel Rincón Carrillo, como candidata a la Presidencia Municipal, por no reunir los requisitos de elegibilidad a que se contraen los artículos 8 párrafo primero del Código Electoral del Estado, 60, de la Constitución Política del Estado y 22 de la Ley Orgánica Municipal, presentada por el Partido Acción Nacional, para contender en el presente proceso electoral ordinario del 7 de octubre del 2001. Y que como consecuencia se negó el registro de la planilla de candidatos postulados, habiéndose aprobado por unanimidad de votos, tal y como aparece relatado en el considerando tercero del presente dictamen.

Ahora bien; que atento a lo anterior, el recurrente en su escrito recursal a guisa de agravios expuso medularmente lo siguiente: que le causa agravios la resolución impugnada, toda vez, que la responsable dejó de aplicar los principios fundamentales constitucionales en materia electoral incumpliendo con los principios rectores de imparcialidad, objetividad, certeza y legalidad, excediéndose en sus funciones al efectuar una incorrecta apreciación en la resolución a la que arribó, tomando en consideración que la supuesta falta de ciudadanía no se da pues la actual Diputada Local electa en las elecciones de octubre de 1998 acreditó que es chiapaneca por nacimiento, pues además de haber sido votada en una elección local y después de haber ganado dichas elecciones, hasta la presente fecha desempeña la representación otorgada por mandato popular situación que resulta definitivo al momento de estudiar su ciudadanía, pues en su momento demostró haber cumplido con los requisitos que la ley establecía, y que se requería para tal efecto la ciudadanía chiapaneca por nacimiento, asimismo, refiere que se cumple con el requisito establecido por el artículo 7 fracción I, inciso b) de la Constitución Política del Estado, acreditándose lo anterior con la copia certificada del acta de nacimiento exhibida por el recurrente, mediante la

cual acredita que el C. Gilberto Rincón, padre de la C. Victoria Isabel Rincón Carrillo nació en Motozintla, Chiapas, por ende, al acreditar que es hija de padre chiapaneco, es chiapaneca por nacimiento.

En ese contexto y al confrontar las consideraciones en que se sustentó el acto reclamado con los agravios esgrimidos por el accionante, se advierte con diáfana claridad, que el proceder de la responsable pone de manifiesto; que efectuó una incorrecta apreciación al resolver la solicitud de registro de candidatos a miembros de Ayuntamiento del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Lo anterior tomando en consideración que; si bien es cierto, la C. Victoria Isabel Rincón Carrillo, fue registrado su nacimiento en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, como se desprende del atestado de nacimiento expedido por el Oficial del Registro Civil, de aquella ciudad, también lo es, que del expediente conformado con motivo a dicha solicitud, aparece agregada copia certificada por el notario público número 23 del Estado, Licenciado Donaciano Martínez Flores, de acta de nacimiento del C. Gilberto Rincón e Isabel C. De Rincón; luego entonces, es evidente que al ser hija de padre chiapaneco por nacimiento se cumple con el requisito previsto por el artículo 7 párrafo I, inciso B), DE LA constitución Política del Estado de Chiapas, que a la letra dice:

Artículo 7.- Son chiapanecos:

I. Por Nacimiento;

A) ...

B).- Los hijos de padre o madre chiapanecos que accidentalmente hayan nacido fuera del mismo.

Por lo anteriormente expuesto, es evidente que la C. Victoria Isabel Rincón Carrillo, satisface el requisito de elegibilidad, a que se contrae el artículo 60, fracción I, inciso a), de la Constitución Política del Estado, 8 párrafo primero del Código Electoral del Estado y 22 fracción I de la Ley Orgánica Municipal. A mayor abundamiento, es importante destacar que es un hecho notorio, público, que para ocupar el cargo que ostenta la Diputada, hoy cuestionada, cumplió en su momento con los requisitos que para tal efecto exigía la Ley; es decir, que para cumplir con los requisitos de elegibilidad se hace necesario contar con la ciudadanía chiapaneca por nacimiento, y en su momento para obtener su registro como candidata a Diputada Local, demostró como en el caso que nos ocupa, que no obstante haber nacido fuera del Estado de Chiapas, al ser hija de padre chiapaneco por nacimiento, le asiste la ciudadanía chiapaneca por nacimiento a la referida ciudadana.

Por otra parte, y entrando al estudio del elemento “accidentalidad”, del nacimiento de la precandidata a la Presidencia Municipal de Tuxtla, Victoria Isabel Rincón Carrillo, se considera oportuno recalcar, que atento a lo que dispone el artículo 185 fracción V, del Código Electoral del Estado, es facultad del Consejo General de este Instituto señalar cuales son los documentos probatorios de los requisitos de elegibilidad previstos en la Constitución Política del Estado, Código Electoral y Ley Orgánica Municipal, lo que desde luego se señala en el formato expedido por dicho Consejo General para solicitar el registro de candidatos; en el que de ninguna manera se señaló la inclusión de documental alguna tendente a la comprobación “accidentalidad” del nacimiento de los candidatos; por lo que en esa tesitura, tampoco el órgano electoral puede legalmente negar el registro solicitado por la C. Victoria Isabel Rincón Carrillo.

Por último, también este particular de “accidentalidad”, es pertinente considerar que el órgano electoral no puede entrar al estudio oficioso de dicha circunstancia, si con antelación a la emisión del acuerdo del dictamen correspondiente, alguien con interés jurídico no hace del conocimiento de la autoridad responsable la posible causa de inelegibilidad de alguno de los candidatos, antes de que el órgano se haya pronunciado sobre dicho tópico. Por lo tanto al apreciarse de las constancias de autos que nadie hizo tal observación sobre la inelegibilidad de la C. Victoria Isabel Rincón Carrillo, por el lugar de nacimiento, el Consejo Municipal Electoral y el Consejo General de este Instituto, carecen de facultades para hacer consideración jurídica alguna sobre el particular, al efecto es aplicable por analogía la tesis aislada cuyo texto reza lo siguiente: **INELEGIBILIDAD DE CANDIDATOS A DIPUTADOS.- LOS CONSEJOS DISTRITALES DEBEN DECIDIR SOBRE LAS CAUSAS QUE SE HAGAN VALER.** Sala Superior. S3EL014/2000. Recurso de Reconsideración. SUP-REC-004/2000. Coalición Alianza por México. 16 de agosto de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario Osmar Espinoza Hoyó.

(...)

PRIMERO.- Se revoca el dictamen emitido por el Consejo Municipal Electoral de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con fecha 3 de agosto del 2001, mediante el cual negó el registro de la planilla de candidatos a miembros del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, solicitada por el Partido Acción Nacional, por los razonamientos expuestos en el considerando séptimo del presente dictamen.

SEGUNDO.- Es procedente otorgar el registro de la planilla de candidatos a miembros del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mencionados en el considerando séptimo del presente dictamen.

TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que expida la constancia de registro correspondiente de la planilla de candidatos a miembros del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, presentada por el Partido Acción Nacional, mencionados en el considerando séptimo.

...

De lo antes expuesto, esta Sala Superior advierte que el pronunciamiento de la autoridad administrativa electoral local, sobre la elegibilidad de la candidata a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, debe ser considerado como un acto definitivo y firme en tanto que contra el mismo no se promovió medio de impugnación alguno para combatirlo y, por certeza y seguridad jurídicas, ya no puede ser objeto de nueva impugnación, en atención al principio de definitividad de las etapas de los procesos electorales previsto en los artículos 41, fracción IV, y 116, fracción IV, inciso e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 19, penúltimo párrafo, de la Constitución Política del Estado de Chiapas.

Al respecto, no escapa a este órgano jurisdiccional federal el criterio contenido en la tesis de jurisprudencia de rubro “ELEGIBILIDAD DE CANDIDATOS. OPORTUNIDAD PARA SU ANALISIS E IMPUGNACION”, consultable en *Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación*, Suplemento número 1, Año 1997, páginas 21 y 22, si bien se debe precisar que el mismo no resulta aplicable al caso bajo estudio toda vez que la oportunidad para impugnar la elegibilidad de un candidato no implica que se puedan volver a plantear en una segunda ocasión, como cuestiones novedosas o previamente desconocidas, aspectos que fueron controvertidos, resueltos y consentidos con antelación, como ocurre en la especie. Así, si la supuesta inelegibilidad de la candidata mencionada ya fue objeto de estudio y pronunciamiento, dentro de un medio de impugnación local cierto y determinado, por parte de una autoridad electoral competente, y tal resolución no fue combatida por la ahora actora, la misma debe considerarse como definitiva y firme, sin que sea dable interpretar que las oportunidades para el análisis e impugnación de la elegibilidad de los candidatos implique una segunda ocasión para volver a controvertir actos que ya fueron analizados, resueltos y consentidos, por lo que no pueden ser ventilados nuevamente como si se tratase de una cuestión distinta y novedosa.

En tal sentido, los dos momentos u oportunidades para impugnar la elegibilidad de un candidato a que alude la jurisprudencia de mérito, se refiere a dos ocasiones concretas y distintas en las que se puede plantear dicho evento, mas no a una segunda ocasión u oportunidad de replantear lo que ya fue impugnado, analizado, resuelto y consentido, pues ello atentaría, como ya se expresó, en contra del principio constitucional de definitividad, rector de las etapas del proceso electoral.

Asimismo, no es óbice a lo anteriormente planteado el hecho de que la ahora autoridad responsable se hubiese pronunciado en relación con la supuesta inelegibilidad de la candidata impugnada, toda vez que si bien ésta debió manifestarse en el sentido que ya se ha expuesto, del contenido del agravio bajo

estudio esta Sala Superior advierte que el mismo no se encuentra dirigido a cuestionar, en lo conducente, la resolución de treinta de noviembre de dos mil uno dictada por la mencionada responsable sino, más bien, y de manera sustancial, dicho concepto de agravio está enderezado a combatir indirectamente lo resuelto por la autoridad administrativa electoral local en el fallo recaído al recurso de revocación aludido (en cuanto a que la candidata del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, sí reúne el requisito de elegibilidad consistente en ser ciudadana chiapaneca por nacimiento, al ubicarse en la hipótesis prevista en el artículo 7º, fracción I, inciso b), de la Constitución Política del Estado de Chiapas, consistente en que serán chiapanecos por nacimiento los hijos de padre o madre chiapanecos que accidentalmente hayan nacido fuera del mismo), lo que imposibilita a este órgano jurisdiccional federal su estudio por tratarse de un acto definitivo y firme que ya no puede ser controvertido nuevamente a través de la impugnación de un acto que, aunque aparentemente diverso, en el fondo actualizaría una nueva oportunidad para combatir lo que no se hizo en el correspondiente momento procesal.

QUINTO. Tanto la Coalición por un Gobierno Diferente como el Partido Revolucionario Institucional, en los respectivos juicios de revisión constitucional electoral, expresan agravios en los cuales se contienen argumentos relacionados con las causales de nulidad de votación recibida en casilla, que se analizan en los siguientes términos.

I. En la “tercera parte” de su escrito de demanda, la “Coalición por un Gobierno Diferente” manifiesta razonamientos vinculados con el análisis particular que realizó la autoridad responsable respecto de cada una de las casillas impugnadas, agrupándolas en razón de la causal de nulidad que en su momento invocó, así como del tratamiento que la responsable realizó, los cuales se resumen de la siguiente manera:

A. En un primer apartado la coalición actora se refiere a las casillas impugnadas por la causal de error o dolo en el cómputo de los votos, las cuales son las siguientes: 1602 Básica, 1602 Contigua A, 1602 Contigua B, 1602 Contigua C, 1603 Contigua B, 1604 Contigua A, 1605 Contigua A, 1606 Básica, 1606 Contigua A, 1606 Contigua B, 1606 Contigua C, 1606 Contigua E, 1606 Contigua F, 1606 Contigua G, 1610 Contigua C, 1611 Contigua A, 1611 Contigua B, 1612 Básica, 1612 Contigua A, 1612 Contigua B, 1614 Contigua A, 1614 Contigua B, 1615 Básica, 1615 Contigua A, 1616 Básica, 1616 Contigua A, 1616 Contigua B, 1617 Básica, 1617 Contigua C, 1622 Contigua A, 1622 Contigua C, 1625 Contigua C, 1626 Básica, 1627 Básica, 1632 Contigua A, 1633 Básica, 1636 Básica, 1637 Contigua B, 1638 Básica, 1638 Contigua B, 1640 Básica, 1640 Contigua C, 1642 Contigua A, 1644 Básica, 1647 Básica, 1647 Contigua A, 1649 Básica, 1650 Contigua A, 1651 Contigua B, 1653 Contigua A, 1654 Básica, 1655 Básica, 1655 Contigua A, 1657 Contigua A, 1657 Contigua B, 1659 Contigua A, 1660 Contigua A, 1661 Contigua A, 1662 Básica, 1662 Contigua A, 1663 Contigua A, 1663 Contigua B, 1666 Contigua B, 1667 Contigua A, 1669 Básica, 1669 Contigua A, 1671 Básica, 1671 Contigua A, 1675 Contigua A, 1676 Básica, 1685 Contigua B, 1688 Contigua A, 1689 Básica, 1689 Contigua B, 1694 Contigua A, 1695 Contigua A, 1696 Contigua A,

1697 Contigua A, 1698 Básica, 1700 Básica, 1702 Contigua A, 1703 Contigua A, 1704 Contigua A, 1705 Contigua B, 1706 Básica, 1706 Contigua A, 1706 Contigua B, 1707 Básica, 1707 Contigua C, 1708 Básica, 1709 Básica, 1715 Contigua A, 1716 Contigua B, 1717 Básica, 1717 Contigua A, 1721 Básica, 1723 Contigua A, 1724 Contigua A, 1725 Básica, 1725 Contigua A, 1725 Contigua B, 1726 Contigua A, 1728 Contigua A, 1736 Contigua B, 1737 Básica, 1739 Contigua A, 1739 Contigua B, 1740 Básica, 1740 Contigua B, 1742 Contigua C, 1743 Básica, 1746 Contigua A, 1751 Básica, y 1751 Contigua A.

Respecto de cada una de estas casillas, la coalición impugnante sintetiza el argumento que sobre la misma realizó el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas en la sentencia ahora impugnada, formulando precisiones únicamente en los siguientes casos:

- a) En cuanto a las casillas 1602 Contigua C y 1603 Contigua B, la actora sostiene que la responsable omite hacer mención del punto de su recurso donde se hace mención del error en el escrutinio y cómputo con boletas excedentes;
- b) Respecto de la casilla 1622 Contigua A, argumenta que, en la resolución impugnada, no se determina nada con relación a que el Instituto Estatal Electoral entregó ochenta y nueve boletas menos para la elección de ayuntamiento respecto al número de electores correspondientes a tal casilla;
- c) Sobre la casilla 1663 Contigua A, la impugnante alega que el Tribunal Estatal Electoral omite, en su resolución, hacer referencia a la existencia de dos actas;
- d) En el caso de la casilla 1675 Contigua A, la coalición actora precisa que impugnó el hecho de que el secretario se ausentó y, en el cierre de casilla, no estuvo presente y, por ello, no firmó las actas, así como el que se hubiere cancelado el acta con folio 007133, por error en el llenado, y que finalmente esa acta no apareció;
- e) Respecto de la casilla 1688 Contigua A, la impetrante sostiene que el Tribunal omitió analizar los errores existentes en el acta de escrutinio y cómputo de la misma;
- f) En cuanto a la casilla 1689 Contigua B, la actora alega que Tribunal se pronunció sobre supuestos espacios en blanco del rubro relativo a boletas extraídas de la urna; sin embargo, según la actora, el motivo de impugnación fue respecto de errores en el escrutinio y cómputo en dicha casilla;
- g) En relación con la casilla 1705 Contigua B, la impetrante sostiene que en el acta se computaron sesenta y seis votos más de los sufragados, y
- h) Respecto de las casillas 1723 Contigua A y 1724 Contigua A, la inconforme alega que hay error en todos los rubros de las actas, es decir, que no hay claridad en las mismas.

Por otra parte, la impugnante sostiene que, en el cómputo de votos en diversas casillas, existió error, el cual benefició a la candidata postulada por el Partido Acción Nacional y fue determinante para el resultado final de la votación en cada una de las casillas impugnadas. Lo anterior, puede acreditarse con las actas de escrutinio y cómputo levantadas en las casillas. Ciertamente, para la coalición

el cómputo de votos realizado en forma irregular, se manifiesta por la existencia de diferencias entre las cifras relativas a los rubros: “Ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal”, “boletas extraídas de la urna”, así como “votación emitida y depositada en la urna”. Según la actora, la sala responsable no tomó en consideración dichos hechos.

En este sentido, la inconforme alega que las irregularidades consistentes en el error en el cómputo de los votos en las casillas señaladas, ponían en duda la certeza de la votación recibida y atentaban contra el principio de legalidad que debe regir todos y cada uno de los actos que se celebren con motivo de los comicios. Además, según la coalición actora, en la normativa electoral en el Estado de Chiapas, se establece como obligaciones para las mesas directivas de casilla, la de velar por la autenticidad y efectividad del sufragio, garantizando el secreto del voto y asegurando la autenticidad del escrutinio y cómputo, así como observar en todos sus actos los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

De igual forma, argumenta la impetrante, que dicha irregularidad es determinante para el resultado final de la votación, en virtud de que la diferencia entre el partido que obtuvo el primer lugar de la votación en el cómputo que se impugna con el partido que obtuvo el segundo lugar, es sumamente reducida, y todas las irregularidades en el cómputo arrojaron un resultado final distinto al anotado en las actas levantadas en las casillas, todos lo cual, de haber sido computado debidamente, le hubieran arrojado la mayoría de votos.

Asimismo, sostiene la actora que en todas estas casillas se actualizó la causal de nulidad de la votación recibida en las mismas, por existir error en el cómputo de la votación, siendo determinante para el resultado de la votación. Agrega que, en su opinión, es pertinente otorgarles el calificativo de grave, dado que provienen de autoridades como son las mesas directivas de casilla y el Consejo Municipal Electoral, los cuales tienen como obligaciones cumplir con las normas de orden público emanadas de las leyes en la materia; vigilar la observancia de tales ordenamientos, y cumplir con los principios rectores de su actividad electoral.

De igual forma, sostiene la ahora actora que se violentaron los principios de certeza y legalidad que, por mandato constitucional y legal, están obligados a tutelar todos los órganos electorales, ya que no se respetó el procedimiento que debe seguirse para el cómputo de la votación recibida en las casillas previsto en la legislación electoral estatal, siendo que se trata de normas de orden público, en términos de lo dispuesto en el artículo 1º del código electoral estatal.

En apoyo de lo anterior, la parte actora cita diversas tesis relevantes y de jurisprudencia en materia electoral, como puede advertirse en el resultando V de este fallo, en donde se transcribe la parte conducente de su escrito de demanda.

B. En un segundo apartado, la coalición ahora actora se refiere a las casillas que fueron impugnadas por apertura tardía y clausura anticipada, las cuales son las siguientes: 1602 Básica, 1602 Contigua A, 1602 Contigua B, 1602 Contigua C, 1603 Contigua B, 1605 Contigua A, 1606 Básica, 1606 Contigua E, 1606 Contigua G, 1607 Básica, 1607 Contigua A, 1612 Básica, 1614 Básica, 1615

Contigua A, 1617 Básica, 1617 Contigua B, 1617 Contigua C, 1619 Contigua B, 1621 Contigua A, 1622 Contigua A, 1622 Contigua B, 1622 Contigua C, 1623 Básica, 1623 Contigua A, 1626 Básica, 1626 Contigua A, 1627 Básica, 1627 Contigua A, 1630 Contigua A, 1632 Contigua A, 1638 Básica, 1639 Contigua A, 1640 Contigua C, 1641 Contigua B, 1643 Contigua A, 1647 Contigua A, 1647 Contigua B, 1648 Básica, 1652 Básica, 1653 Contigua B, 1654 Básica, 1654 Contigua A, 1655 Básica, 1655 Contigua A, 1655 Contigua B, 1657 Contigua A, 1657 Contigua B, 1658 Contigua B, 1659 Contigua A, 1663 Básica, 1664 Básica, 1664 Contigua A, 1666 Contigua A, 1668 Contigua A, 1669 Contigua A, 1671 Básica, 1672 Básica, 1675 Contigua A, 1689 Básica, 1689 Contigua B, 1691 Básica, 1691 Contigua A, 1693 Básica, 1694 Básica, 1697 Contigua A, 1698 Básica, 1700 Básica, 1701 Contigua A, 1703 Contigua A, 1704 Contigua A, 1705 Contigua A, 1707 Básica, 1707 Contigua A, 1707 Contigua B, 1708 Básica, 1708 Contigua A, 1709 Contigua A, 1710 Básica, 1711 Básica, 1714 Contigua B, 1715 Contigua A, 1716 Contigua A, 1716 Contigua B, 1717 Básica, 1720 Básica, 1721 Contigua B, 1724 Contigua A, 1725 Básica, 1734 Básica, 1734 Contigua A, 1735 Contigua B, 1736 Contigua B, 1736 Contigua D, 1737 Contigua A, 1738 Contigua A, 1739 Contigua A, 1742 Contigua C, 1743 Básica, 1745 Básica, 1746 Básica, 1747 Contigua A, 1747 Contigua B, 1748 Básica, 1749 Básica, 1749 Contigua A, y 1749 Contigua B.

Respecto de cada una de estas casillas, la coalición ahora actora refiere los argumentos que en cada caso formuló el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas en la sentencia ahora impugnada, formulando precisiones únicamente en los siguientes casos:

- a) Respecto de las casillas 1602 Contigua A, 1602 Contigua B y 1617 Contigua C, la actora sostiene que la responsable no resolvió nada sobre su clausura anticipada;
- b) En cuanto a las casillas 1607 Contigua A y 1717 Básica, la impugnante sostiene que el Tribunal estatal electoral omitió pronunciarse sobre su instalación fuera de la hora que se marca en el código electoral vigente, sin justificación alguna, y
- c) En la casilla 1612 Básica, la actora argumenta que la responsable omitió pronunciarse sobre el hecho de que, en esta casilla, hubo dos personas que emitieron su voto y no se encontraban en la lista nominal.

Respecto de esta causa, la actora sostiene que lo determinado por el Tribunal electoral estatal es ilegal, toda vez que, en la normativa electoral del Estado de Chiapas, se establece que el día de la elección la casilla deberá entrar en funcionamiento a las ocho horas, y se cerrará a las dieciocho horas, a menos que se encuentren formados electores, o antes de esa hora, si hubiesen votado todos los electores de la lista nominal, estableciéndose que la clausura de la casilla será una vez que se hubieren formado los paquetes y expedientes electorales, así como fijado los resultados en el exterior de la casilla.

Asimismo, la impugnante sostiene que este Tribunal ha establecido que, para efectos de la causal de nulidad, debe entenderse como fecha no solamente el día de la realización de la votación, sino también el horario en el que se desenvuelve la misma, esto es, entre el lapso de las ocho y las dieciocho horas del día

señalado para la jornada electoral, salvo los casos de excepción previstos en el propio ordenamiento electoral, de ahí que, según estima la impetrante, la apertura o cierre de la casilla anterior o posterior sin que medie causa justificada, vulnera los principios de certeza y legalidad, amén de que, según la impugnante, la responsable no realizó un análisis detallado de las constancias de autos, motivo que igualmente violenta el principio de exhaustividad, toda vez que de las mismas actas de la jornada y cierre de las casillas impugnadas, se desprende que los actos denunciados son ciertos, esto es, que en las mismas hubo un cierre anticipado, sin que mediara causa razonable para la actualización de esta eventualidad. Asimismo, el promovente considera que dicho asunto es aplicable el criterio cuyo rubro es RECIBIR LA VOTACIÓN EN FECHA DISTINTA A LA SEÑALADA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA ELECCIÓN. SU INTERPRETACIÓN PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD.

C. En el siguiente apartado de su respectivo juicio de revisión constitucional electoral, la coalición promovente esgrime agravios en los se refiere a las casillas que impugnó por deficiencias en la integración de las mesas directivas de casilla, las cuales son las siguientes: 1605 Contigua B, 1606 Contigua G, 1608 Contigua A, 1609 Contigua A, 1609 Contigua B, 1610 Contigua C, 1611 Contigua A, 1612 Contigua B, 1614 Contigua A, 1616 Contigua A, 1623 Contigua A, 1632 Contigua A, 1657 Contigua A, 1658 Contigua B, 1660 Contigua B, 1663 Básica, 1664 Básica, 1664 Contigua A, 1675 Contigua A, 1677 Contigua A, 1688 Contigua A, 1696 Básica, 1702 Contigua A, 1709 Contigua B, 1714 Contigua B, 1721 Básica, 1722 Básica, 1723 Contigua A, 1725 Básica, 1728 Básica, 1729 Básica, 1734 Contigua B, 1736 Contigua D, 1738 Contigua A, y 1740 Contigua B. Respecto de cada una de ellas, la ahora actora reitera los argumentos que, al respecto, expresó la autoridad responsable en la resolución impugnada, formulando, la propia coalición, las siguientes precisiones:

- a) En cuanto a las casillas 1609 Contigua A y 1609 Contigua B, la actora sostiene que el Tribunal no resuelve nada sobre la sustitución de funcionarios ni sobre la omisión de los mismos de impregnar con tinta en el dedo de los votantes;
- b) Por lo que se refiere a la casilla 1611 Contigua A, la impugnante argumenta que el Tribunal responsable resolvió sobre la sustitución de funcionario, siendo que la misma se impugnó por errores en el escrutinio y cómputo, la clausura de la casilla, así como la actuación de un representante del Partido Acción Nacional, el cual no era el que se encontraba registrado en la lista presentada ante el Consejo Municipal Electoral;
- c) En la casilla 1616 Contigua A, al decir de la impetrante, la autoridad responsable concluyó que debía ratificare a los funcionarios que integraron la misma, sin dar ninguna explicación;
- d) Respecto de la casilla 1623 Contigua A, la actora argumenta que el Tribunal electoral local omitió analizar el hecho de que el segundo escrutador no se presentó y, en su lugar, ejerció la función una persona no designada por el Instituto Electoral del Estado, precisamente el señor Juan Santiz López, quien no se encontraba registrado en la lista de integrantes de casilla y no pertenecía a la sección. Asimismo, la coalición impugnante señala que se omitió analizar el hecho de que la casilla fue clausurada a

las dieciocho horas, sin seguir los pasos que corresponden al momento posterior al cierre de la misma, impidiendo con ello ejercer el derecho de votar a los ciudadanos;

- e) En cuanto a la casilla 1657 Contigua A, la coalición actora sostiene que el Tribunal responsable concluyó que los funcionarios que actuaron el día de la elección son los publicados en el encarte, sin embargo, a decir de la propia inconforme, lo que se impugnó fue el hecho de el presidente de la casilla no está en la lista nominal;
- f) En la casilla 1658 Contigua B, el Tribunal resolvió sobre la sustitución de los funcionarios de casilla que actuaron en la misma; sin embargo, al decir de la ahora actora, la votación recibida en casilla fue impugnada por clausura "anticipada", es decir, el análisis de la responsable es incorrecto, porque resuelve sobre algo que no se está impugnando;
- g) Por lo que se refiere a la casilla 1664 Contigua A, el Tribunal electoral local resolvió que las sustituciones de funcionarios de la mesa directiva de casilla fue con ciudadanos cuyos nombres figuraban en la lista nominal correspondiente, sin embargo, la actora sostiene que la ciudadana Maurilia Carmela Sánchez Castro, que integró la mesa directiva de dicha casilla, no aparecía en la referida lista;
- h) En relación con la casilla 1675 Contigua A, la actora sostiene que impugnó el hecho de que el Secretario se ausentó y en el cierre de la casilla no estuvo presente, por lo que no firmó las actas, además de que, por error en el llenado, se canceló un acta con número de folio 007133, la cual, por cierto, no apareció; sin embargo, precisa la impugnante, el Tribunal responsable resolvió haciendo una aclaración sobre los funcionarios que actuaron el día de la elección, cuando ello no fue motivo de impugnación;
- i) Respecto de la casilla 1709 Contigua B, la actora sostiene que la persona que fungió como escrutador no pertenecía a la sección correspondiente;
- j) En cuanto a la casilla 1721 Básica, respecto de la cual el Tribunal responsable resolvió que los funcionarios de la mesa directiva de casilla fueron los publicados, sólo que a falta de algunos propietarios actuaron los suplentes, la inconforme alega que impugnó el hecho de que una persona de nombre distinto al publicado, actuó en la casilla, si bien admite que podía darse lugar a confusiones porque tenía un nombre muy similar al funcionario designado; según la enjuiciante, el nombre de la persona que actuó irregularmente era Armando Ballinas Martínez, mientras que, en el encarte, se había publicado el nombre de Armando Ballinas Hernández, lo cual no fue analizado por la responsable;
- k) En relación con la casilla 1728 Básica, la inconforme afirma que el Tribunal electoral estatal omitió estudiar el hecho de que la persona que fungió como funcionario "sustituyendo" indebidamente al nombrado oficialmente, y
- l) En la casilla 1729 Básica, la coalición actora sostiene que la autoridad responsable no analizó que una de las personas (Noemí Macías Pérez) que fungió como funcionario en la casilla, pertenece a la sección 1722, así como otras tres personas (Yasset Alegría Estrada, Dolores de la Cruz Hernández y Marco Antonio Paniagua Conjama), según se desprende de la lista nominal que proporciona el Instituto Electoral del Estado; asimismo, alega que se dejó de analizar la hoja de incidentes que presentó.

Por otra parte, la coalición ahora actora sostiene que los hechos que ocurrieron en las casillas respectivas, constituyen irregularidades sustanciales que configuran una causal de nulidad de la votación recibida en las mismas, toda vez que, al decir de la impugnante, se desprende de las actas de la jornada electoral y las actas de escrutinio y cómputo de casilla señaladas, que se procedió a la instalación de la casilla y fungieron como funcionarios de las mismas, durante toda la jornada electoral, personas que no se encuentran designadas como propietarios o suplentes en la publicación oficial y definitiva de integración e ubicación de casillas expedida por el Consejo electoral correspondiente. Igualmente, agrega el enjuiciante que, en la mayoría de los casos, no se puede constatar si los referidos ciudadanos aparecen en el listado nominal correspondiente a la sección en que fungieron como funcionarios de casilla y, en otros supuestos, efectivamente no aparecen en las referidas listas nominales. Lo anterior, en opinión de la inconforme, ocasiona falta de certeza en la integración las mesas directivas señaladas, al estar imposibilitados de verificar si las personas que recibieron los sufragios reunían los requisitos legales respectivos.

Asimismo, la actora sostiene que se violentan los principios de certeza y legalidad que están obligados a tutelar todos los órganos electorales por mandato constitucional y legal, ya que no se respeta el procedimiento que se debe seguir para integrar las mesas directivas de casilla, previsto en los artículos 188 y 191 del código de la materia, imponiéndose, en forma arbitraria, como funcionarios de casilla, a diversas personas que no son las legalmente autorizadas y no se encontraban debidamente identificadas. Cuando en estas casillas se recibió la votación por personas distintas a las legalmente designadas, según la impugnante, se rompió el principio de legalidad y violaron normas de carácter público, porque en el código electoral local se determina el procedimiento a seguir para designar y capacitar a los funcionarios de las mesas directivas de casilla, así como los requisitos que deben cumplirse para poder ser designados como tales.

En este sentido, la coalición actora sostiene que la violación a tales ordenamientos, tuvo como consecuencia lógica y necesaria que se vulnerara en su perjuicio, la garantía de seguridad jurídica tutelada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; pues, en el penúltimo párrafo del artículo 188 (*sic*) del código electoral local, se establece el derecho de audiencia de los partidos políticos para hacer valer, durante un plazo de cinco días, observaciones y objeciones respecto a los ciudadanos que integrarían las mesas directivas de casilla.

Asimismo, la inconforme alega que no existe constancia levantada en las casillas que impugna, con la cual se corrobore la actuación de dichas personas sustitutas en alguno de los casos de excepción establecidos en el código local. Así, según el actor, durante toda la jornada electoral, personas que no estaban facultadas para ello estuvieron recibiendo la votación, como puede desprenderse del acta final de escrutinio y cómputo levantada en cada casilla.

En efecto, la ahora actora sostiene que con las constancias que obran en los expedientes de casilla no se puede acreditar el respeto al procedimiento previsto

en la ley; además, según el promovente, en varias de estas casillas diversas personas actuaron como funcionarios de la mesa directiva de casilla, sin aparecer en las listas nominales correspondientes a la sección en que aquellas fueron instaladas.

Por otra parte, la ahora actora argumenta que los integrantes de las mesas directivas de casilla y, en su momento, el Consejo municipal, cuando validaron la elección, a través del acta de cómputo, la cual se impugnó oportunamente, vulneraron lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV, incisos a), b) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 19 de la Constitución Política del Estado, en los cuales se establece como obligación para dichos órganos del Instituto Electoral de Chiapas, la de velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del sufragio, garantizando el secreto del voto y asegurando la autenticidad del escrutinio y cómputo, así como observar en todos sus actos los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

Por estas razones, la coalición impugnante señala que debe decretarse la nulidad de la votación recibida en estas casillas, precisando las tesis relevantes y de jurisprudencia que, en su opinión, resultan aplicables.

D. En un cuarto apartado de su demanda de juicio de revisión constitucional electoral, la coalición ahora actora refiere agravios vinculados con las casillas originalmente impugnadas por irregularidades durante la jornada electoral, referentes a inducción al voto, y la presencia en la casilla de personas que portaban propaganda de partidos, o bien, casillas instaladas en donde hay propaganda de algún candidato. Para tal efecto, el promovente alude a las siguientes casillas: 1606 Básica, 1606 Contigua A, 1606 Contigua B, 1606 Contigua F, 1609 Contigua A, 1609 Contigua B, 1616 Básica, 1616 Contigua A, 1616 Contigua B, 1646 Básica, 1675 Contigua A, 1725 Básica, 1729 Contigua A. Si bien la coalición promovente se refiere concretamente al contenido de la sentencia ahora impugnada, también realiza algunas precisiones, las cuales son en los siguientes términos:

- a) En cuanto a las casillas 1616 Básica y 1616 Contigua B, al decir de la inconforme, el Tribunal omite pronunciarse respecto al acarreo de personas hacia las mismas, a pesar de que se presentaron pruebas en video sobre ello;
- b) Respecto de la casilla 1616 Contigua A, la impugnante señala que la autoridad responsable omitió estudiar lo relativo al escrito de protesta presentado ante el Presidente de la casilla, en el cual se le notificaba que, aproximadamente a ochenta metros de distancia, había una camioneta, lo cual también se asentó en el acta respectiva, lo cual está relacionado con una videocinta ofrecida como prueba, donde se percibe que hubo acarreo de electores en favor de un partido, lo cual constituyó inducción al voto;
- c) En cuanto a la casilla 1675 Contigua A, la coalición actora señala que la votación relativa fue impugnada porque se instaló frente a una casa de campaña del Partido Acción Nacional, siendo el caso de que la responsable estimó que dicho hecho no constituía causal de nulidad, sin

tomar en cuenta que, en el artículo 190 del código electoral del Estado, se establece que no deben instalarse en los locales de partidos políticos, y

- d) En el caso de la casilla 1725 Básica, la inconforme sostiene que el Tribunal responsable omitió resolver sobre el hecho de que ciertas personas que asistieron a votar, portaban propaganda del Partido Acción Nacional, lo anterior, a pesar de que se precisaron las placas y el modelo del carro en el que estas personas llegaron al lugar en que se situaba la casilla.

Por otra parte, respecto de las casillas impugnadas por la causal de referencia, la coalición ahora actora sostiene que en dichas casillas existieron violaciones sustanciales, porque se ejerció presión sobre los ciudadanos encargados de la mesa directiva de casilla y sobre los electores, de tal manera que se afectó la libertad y el secreto del voto, lo cual tuvo relevancia en los resultados de la votación recibida en las referidas casillas. Asimismo, la inconforme alega que la responsable no estudió con profundidad su escrito de queja, así como los elementos que se desprenden de las hojas y escritos de incidentes, en los cuales se asienta que se ejerció presión sobre los electores, siendo determinantes para los resultados de la elección, en virtud de que, como puede desprenderse de las constancias que obran en autos, las referidas irregularidades se desarrollaron durante gran parte de la jornada electoral. La coalición, además, advierte que, de no haber existido esta presión sobre los electores, el resultado final de la votación le hubiera favorecido.

En este sentido, la coalición impugnante señala que se puso en duda la certeza de la votación recibida en estas casillas, y se atentó contra el principio de legalidad que debe regir todos y cada uno de los actos que se celebren con motivo de los comicios, ya que, en la normativa electoral, se establece como una obligación para los órganos del Instituto Electoral de Chiapas, la de observar en todos sus actos los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. De igual forma, la inconforme considera que las mesas directivas de casilla, en tanto autoridades electorales durante la jornada electoral, no cumplieron con su obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes aplicables; de respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del sufragio, así como de garantizar el secreto del voto y de asegurar la autenticidad del escrutinio y cómputo. Esto, en razón de que los presidentes de las mesas directivas de casilla no garantizaron el secreto del voto ni mantuvieron la estricta observancia del código en la materia, pues no suspendieron temporal o definitivamente la votación, al existir las circunstancias y hechos que narra se impidió la libre emisión y el carácter secreto del sufragio, con los cuales se atentó en contra de la seguridad personal de los electores, representantes de partidos y miembros de las mesas directivas de casilla.

Según sostiene la coalición ahora actora, lo anterior y la inactividad de los presidentes de las mesas directivas correspondientes que omitieron retirar de las casillas a las personas que incurrieron en alteración grave del orden, impidió la libre emisión del voto, violándose el secreto del sufragio, pues se realizaron actos que afectaron la autenticidad del escrutinio y cómputo, intimidaron y ejercieron violencia sobre los electores, los representantes de partidos y de los miembros de la mesa directiva. Asimismo, sostiene la coalición promovente que

los actos de presión hacia los electores, en todos los casos, fueron realizados por el Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional, siendo este último el beneficiado con los actos ilícitos, ya que se le entregó la constancia de mayoría y validez de la elección, no obstante que había incurrido en una clara violación al código de la materia, en el cual se establecen las obligaciones a que están sujetos los partidos políticos en el Estado. De igual forma y con los mismos efectos ilegales, la impetrante sostiene que se realizaron actos de proselitismo por los simpatizantes de cierto partido político, en la zona de las casillas.

E. En el siguiente apartado de su demanda de juicio de revisión constitucional electoral, la coalición ahora actora esgrime agravios vinculados con el estudio que realizó la responsable sobre ciertas casillas en que se alegó la actualización de la causal de nulidad de votación recibida en casilla, cuando se permite votar a personas que no aparecieron en la lista nominal de electores. Dichas casillas son las siguientes: 1612 Básica, 1612 Contigua A, 1616 Contigua A, 1619 Básica, 1621 Contigua A, 1632 Contigua A, 1677 Contigua A, 1720 Básica, y 1749 Contigua B. Sin embargo, la coalición sólo precisa que respecto de la casilla 1720 Básica, el Tribunal responsable omitió considerar el hecho de que una persona votó en esa casilla sin aparecer en la lista nominal correspondiente.

En este sentido, la impetrante alega que el tribunal electoral local omitió estudiar que, conforme con la normativa estatal, para el ejercicio del sufragio es necesario contar con credencial de elector, estar inscrito en el padrón electoral y, por tanto, aparecer en la lista nominal de electores. Además, la coalición destaca que, durante el procedimiento de votación, era obligación de los presidentes de las mesas directivas de casilla exigir la presentación de la credencial de elector y verificar el nombre en la lista nominal de electores. Finalmente, la actora sostiene que el Tribunal no analizó de manera cualitativa e integral la violación que se adujo, ya que no estudió de manera particular las constancias que al efecto se indicaron, por lo que se faltó a los principios de exhaustividad, certeza y legalidad.

F. La coalición ahora actora sostiene que, en el caso de la casilla 1627 Básica, el tribunal electoral local omitió analizar la causal de nulidad consistente en que la misma fue instalada en lugar distinto al señalado en el encarte del Instituto Estatal Electoral, por lo cual solicita que esta Sala Superior, en plenitud de jurisdicción, lo haga, para así garantizar un adecuado acceso a la justicia.

II. De una revisión de los agravios hechos valer por el Partido Revolucionario Institucional, en su escrito de demanda, así como por la coalición Por un Gobierno Diferente, en la parte final del escrito por el cual se interpuso este medio de impugnación, se advierte que ambas fuerzas políticas esgrimen los mismos argumentos respecto de idénticas casillas, a las cuales se refieren en forma particularizada, pero agrupadas en orden a las causales de nulidad de votación recibida en casilla previstas en el código electoral local, expresando por qué consideran que se les agravia, y citando, en cada caso, los criterios de jurisprudencia que consideran aplicables, razón por la cual se procede a precisar las situaciones que, según los inconformes, les agravian en cada casilla en particular, en el mismo orden en que las citan.

A. Instalación y funcionamiento de la casilla, en lugar distinto al señalado y autorizado por el consejo electoral correspondiente, sin que exista causa justificada.

- a) 1607, Contigua A. Se instaló y funcionó en Avenida Tonalá No. 59 Colonia Km. 4, debiendo ser su instalación y funcionamiento en el domicilio ubicado en la "Escuela Primaria Federal Leona Vicario, Av. Arriaga entre Calles Reforma y Altamirano, Col. Las Granjas, 2a Sección Km.4", y
- b) 1616, Contigua A. Se instaló y funcionó en el Kinder Margarita Salazar de la Colonia 1° de Mayo, debiendo ser su instalación y funcionamiento en el domicilio ubicado en "Escuela Primaria Federal Prof. Manuel Aguilar Álvarez, Calle Angostura s/n entre Itzantun y línea de Transmisión Manzana 85, Fraccionamiento 1° de Mayo".

B. Recepción de la votación por personas u órganos distintos a los facultados por el órgano electoral.

- a) 1605 Contigua B. La C. Juana Gómez Velasco desempeñó el cargo de segundo escrutador, sin aparecer en la lista nominal de la sección que comprende esta casilla;
- b) 1606 Contigua F. El C. Rossel Macias Cancino desempeñó el cargo de primer escrutador, sin aparecer en la lista nominal de la sección que comprende la casilla de referencia;
- c) 1610 Contigua C. En esta casilla, el Tribunal Electoral Estatal resolvió que se sustituyeron funcionarios con ciudadanos cuyos nombres no coinciden en el encarte respectivo, sin embargo, en todos los casos tales nombres sí fueron encontrados en las listas nominales correspondientes. Empero, el C. Abraham Sánchez Jiménez desempeñó el cargo de segundo escrutador, sin aparecer en la lista nominal de la sección que comprende la referida casilla;
- d) 1612 Contigua B. En esta casilla, el Tribunal Electoral responsable resolvió que se sustituyeron funcionarios con ciudadanos cuyos nombres no coinciden en el encarte respectivo. Sin embargo, en todos los casos tales nombres sí fueron encontrados en las listas nominales correspondientes. Empero, el C. Eduardo Suárez Villatoro desempeñó el cargo de primer escrutador sin aparecer en la lista nominal de la sección que comprende a la referida casilla;
- e) 1614 Contigua B. La C. Sara Jazo Granados desempeñó el cargo de segundo escrutador, sin aparecer en la lista nominal de la sección que comprende a la referida casilla;
- f) 1615 Contigua A. La C. Josefa del Carmen Gómez Medina desempeñó el cargo de segundo escrutador, sin aparecer en la lista nominal de la sección que comprende a la referida casilla;
- g) 1622 Contigua A. La C. Zeneyda López López desempeñó el cargo de primer escrutador, sin aparecer en la lista nominal de la sección que comprende a la referida casilla;
- h) 1623 Contigua A. El C. Juan Santiz López desempeñó el cargo de segundo escrutador, sin aparecer en la lista nominal de la sección que

comprende a la referida casilla. Además, el C. Javier de Jesús Carpio Lievano fungió a la vez, como presidente y secretario, debiendo, en todo caso, haber aplicado el procedimiento de instalación que señala el numeral 210 del Código Electoral Local, usurpándose la función de presidente de casilla;

- i) 1624 Básica. La C. Rosario Gramajos Martínez desempeñó el cargo de primer escrutador, sin aparecer y estar incluido en la lista nominal de la sección que comprende a la casilla de referencia;
- j) 1640 Básica. La C. Martha María Sánchez Pérez desempeñó el cargo de primer escrutador, sin aparecer en la lista nominal de la sección que comprende a la casilla de referencia;
- i) 1650 Básica. El C. Aroldo Velasco Medina desempeñó el cargo de segundo escrutador, sin aparecer en la lista nominal de la sección que comprende a la casilla en mención. Asimismo, sostiene que al faltar la C. Martha García Ruiz, segundo escrutador de la casilla, tomó su lugar el C. Aldo Velasco Medina, representante suplente del Partido Acción Nacional ante la casilla 1651 Básica;
- j) 1650 Contigua A. La casilla se instaló y funcionó sin el secretario, ya que no se presentó la C. Alejandra Segura Torres, quien aparece en el encarte de ubicación e integración de casillas como tal, a pesar de que lo debido era aplicar el procedimiento de instalación que se señala en el numeral 210 del código electoral local;
- k) 1652 Contigua A. La C. Nelly Salazar Valencia desempeñó el cargo de primer escrutador, sin aparecer en la lista nominal de la sección que comprende a la casilla;
- l) 1658 Contigua A. El C. Enrique Ibarra Pineda desempeñó el cargo de presidente, sin aparecer en la lista nominal de la sección que comprende a la referida casilla;
- m) 1660 Básica. El C. Francisco Javier Castellanos Hernández desempeñó el cargo de secretario, sin aparecer en la lista nominal de la sección que comprende a la casilla en mención;
- n) 1660 Contigua A. La C. Susana Mabel Miceli desempeñó el cargo de segundo escrutador, sin aparecer en la lista nominal de la sección que comprende a la casilla de referencia;
- o) 1663 Contigua A. La C. Guadalupe Sánchez Bautista desempeñó el cargo de presidente, sin aparecer en la lista nominal de la sección que comprende a la casilla en mención;
- p) 1664 Contigua A. La C. Maurilia Carmela Sánchez Castro desempeñó el cargo de secretario, sin aparecer en la lista nominal de la sección que comprende a la casilla;
- q) 1675 Contigua A. El C. José Alfredo Aguilar Rubio, secretario de la casilla se ausentó de manera definitiva sin que otra persona lo sustituyera, así lo hacen constar y sirven de prueba el acta de instalación y cierre, el acta de escrutinio y cómputo y la constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales, de lo que se deduce que la actividad del secretario fue usurpada por una de las personas que integró la casilla;
- r) 1685 Contigua B. Al faltar la C. Juana Ochoa González, secretaria de la casilla, y el C. Gilberto Eugenio Jiménez Camaras, primer escrutador, la C. Ivette Carolina Rueda López, segundo escrutador, tomó el cargo de secretario y la C. Luz América Santizo Muñoz, el cargo de primer

- escrutador, según encarte de ubicación e integración de casillas, asumiendo el cargo de segundo escrutador la C. Rocío del Carmen Lozano Robles, quien fungió como Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante la casilla 1710 Contigua A;
- s) 1686 Básica. La C. Olga Catalina Reyes Lir desempeñó el cargo de presidente, asimismo, la C. Karla Bonifaz Gálvez, el cargo de secretario, y la C. Maria De Lourdes Sánchez Rafael, el cargo de segundo escrutador, sin aparecer en la lista nominal de la sección que comprende a la casilla en mención;
 - t) 1687 Contigua A. Al faltar la secretaria Lorena Alejandra Ruiz Morales tomó su lugar el primer escrutador, mientras que el segundo escrutador, a su vez, desempeñó el lugar del primero y dado que no había quien participara como funcionario suplente, el C. Armando Cruz López, representante suplente del Partido Acción Nacional ante la casilla, ocupó el cargo de segundo escrutador, misma persona que no aparecía en la lista nominal de la sección que comprende a dicha casilla;
 - u) 1694 Contigua A. Del análisis a la hoja de acta de incidentes, la cual, según el promovente, merece valor probatorio pleno, de conformidad con la Ley de la Materia, se percibe que a las 8:45 horas, se abrió la casilla, lo cual conllevó un retraso de 45 minutos, debido a que no se presentaron ni el secretario, el segundo escrutador y los suplentes, según lo hicieron constar los CC. Vianney Muñoz Llaven y Rigoberto Mancilla Coutiño, presidente y primer escrutador de la casilla, quienes sí aparecen en el encarte de ubicación e integración de casillas como secretario y primer escrutador;
 - v) 1700 Contigua B. La C. Guadalupe Fernández Estrada desempeñó el cargo de primer escrutador, sin aparecer en la lista nominal de la sección que comprende a la casilla;
 - w) 1703 Básica. Al faltar el C. José Edel Vázquez Mendoza, primer escrutador de la casilla, tomó su lugar el C. Cipriano Chávez Martínez, misma persona que, además de no aparecer en la lista nominal de electores correspondiente, era representante suplente del Partido Acción Nacional ante la casilla;
 - x) 1704 Contigua A. Al faltar el C. Hulber Palacios Ramírez, secretario de la casilla, la C. Maria Eugenia López Velázquez, primera escrutadora, ocupó el cargo de secretario, fungiendo como primer escrutador la C. Martha Cundapi De La Cruz, representante suplente del Partido Acción Nacional ante la casilla;
 - y) 1704 Contigua B. El C. Oscar Andrés Méndez Camacho, desempeñó el cargo de secretario, sin aparecer incluido en la lista nominal de la sección que comprende a esta casilla;
 - z) 1707 Contigua C. El C. Lorenzo Guzmán Robles, desempeñó el cargo de primer escrutador, no aparece incluido en la lista nominal de la sección que comprende a la casilla;
 - aa) 1709 Contigua B. El C. Cristóbal Ulises Gurria Pérez, quien desempeñó el cargo de secretario, no aparece incluido en la lista nominal de la sección que comprende a la casilla;
 - bb) 1713 Básica. La casilla se instaló y funcionó solamente con los CC. Ulises Abenamar Sánchez Pérez y Herlinda Margarita Grajales

- Nucamendi, presidente y primer escrutador, respectivamente, quedando ausentes los puestos de primero y segundo escrutador;
- cc) 1717 Contigua B. El C. Luvín De Jesús Selvas Ozuna desempeñó el cargo de primer escrutador y la C. Brenda Lucero Tipa Selvas, el cargo de segundo escrutador, mismas personas cuyos nombres no aparecen en la lista nominal de la sección que comprende esta casilla;
 - dd) 1721 Básica. La C. María Del Rosario Rosas Diego desempeñó el cargo de secretario, sin aparecer en la lista nominal de la sección que comprende esta casilla;
 - ee) 1722 Básica. La C. Martha Macías Pérez desempeñó el cargo de segundo escrutador, sin aparecer en la lista nominal de la sección que comprende esta casilla;
 - ff) 1724 Básica. La casilla se instaló y funcionó solamente con los CC. Roberto Ciberio Avendaño Gómez y Beatriz Angelina Coutiño Aguilar, presidente y secretario, respectivamente, quedando ausentes los puestos de primero y segundo escrutador;
 - gg) 1724 Contigua A. Al faltar la C. María Dolores Córdova Sánchez, secretario de la casilla, tomó el cargo la C. Teresa De Jesús Montero Velázquez, Representante General Suplente de la coalición " por un Gobierno Diferente, quien, además, no aparecía en la lista nominal de la sección que comprende a esta casilla;
 - hh) 1725 Contigua B. La C. María Magdalena Álvarez Vázquez desempeñó el cargo de segundo escrutador, sin aparecer en la lista nominal de la sección que comprende a esta casilla;
 - ii) 1726 Contigua B. El C. Oscar Sánchez Rodríguez desempeñó el cargo de presidente, sin aparecer en la lista nominal de la sección que comprende a esta casilla;
 - jj) 1727 Contigua A. La C. Adriana Elizabeth López Hidalgo desempeñó el cargo de secretario, sin aparecer en la lista nominal de la sección que comprende a esta casilla;
 - kk) 1739 Básica. La C. Deysi Castellanos Velázquez, desempeñó el cargo de primer escrutador, sin aparecer en la lista nominal de la sección que comprende a esta casilla;
 - ll) 1750 Contigua A. La C. Edith Hernández Calymayor, desempeñó el cargo de secretaria, sin aparecer en la lista nominal de la sección que comprende a esta casilla;
 - mm) 1751 Contigua A. La C. Magnolia Moguel Esquipula desempeñó el cargo de secretaria, sin aparecer en la lista nominal de la sección que comprende a esta casilla, y
 - nn) 1753 Básica. La casilla se instaló y funcionó con los CC. Jorge Oswaldo Bejarano Romero, Edgar Antonio Domínguez Hening y Heriberto Ambrosio Zarate, presidente, secretario y primer escrutador, respectivamente, quedando ausente el puesto de segundo escrutador; sin embargo, a las quince horas, el C. Jorge Oswaldo Bejarano Romero se retiró de la casilla, por causa de fuerza mayor, tomando su lugar el C. Edgar Antonio Domínguez Hening y sustituyendo al secretario el C. Heriberto Ambrosio Zarate, dejando totalmente abandonados y desocupados los cargos de primero y segundo escrutador.

C. Permitir a los ciudadanos sufragar sin contar con credencial para votar o cuyo nombre no aparezca en la lista nominal de electores, a excepción de los casos contemplados en el código electoral, siempre y cuando ello sea determinante para el resultado de la elección.

- a) 1612 Contigua A. Se les permitió votar a las siguientes personas que no aparecen en la lista nominal de electores, C. Enma Lopez Morales, con clave de credencial de elector LPMREM630331207M500, C. Jose Luis Martínez Rosas, con clave de elector MRRSLS60010607301, C. José Eduardo Hdz. Gordillo, con clave de elector HRGRED79051707HOOO;
- b) 1666 Contigua A. Se permitió votar al C. Luis Antonio López Hernández, quien a pesar de contar con su credencial de elector, no apareció en la lista nominal;
- c) 1687 Contigua A. Votó un ciudadano, con credencial para votar con fotografía, pero sin encontrarse en la correspondiente lista nominal;
- d) 1715 Contigua A. A lo siguientes ciudadanos, que no estaban inscritos en la lista nominal de electores, se les permitió votar, C. Francisco Ovilla Pontigo, C. Héctor López Rueda, C. Fabricio Iván Urbina Gómez Y C. Elmer Amaury Molina González, y
- e) 1716 Contigua A. Se permitió votar a ciudadanos que no aparecieron en la lista nominal de electores.

D. Sin causa justificada, impedir el ejercicio del derecho del voto a los ciudadanos y esto sea determinante para el resultado de la votación.

1694 Básica. De la hoja de acta de incidentes, advierten que, siendo las diez horas con cinco minutos, ocurrieron los siguientes hechos: "se suspende la votación por inconformidad de los votantes por las boletas de diputados ya que no pertenecen a la zona. Habiendo votado hasta este momento 47 personas, reiniciando a las 11:15 a.m." acto que sin duda impidió el ejercicio del derecho del voto durante una hora con diez minutos y sin que exista causa justificada, toda vez que la única causa por la que se autoriza al presidente de casilla para suspender la votación es la señalada en la fracción V del artículo 219 del código electoral, en la cual se dice: *"El presidente de la casilla, tiene la responsabilidad de mantener el orden durante la elección con el auxilio de la fuerza pública, si lo estimare conveniente, conforme a las disposiciones siguientes: ... V.-suspenderá la votación en el caso de que alguna persona trate de intervenir por la fuerza, con el propósito de alterar el orden en la casilla y cuando lo considere conveniente dispondrá que se reanude dejando constancia de los hechos en el acta de cierre de votación,"* por lo que, según dicho partido político, se actualiza la causal de nulidad prevista en el artículo 57, inciso d), de la Ley adjetiva de la materia, toda vez que es determinante en los resultados al existir una diferencia de ocho votos entre el primero y segundo lugar, puesto que de no haber existido este mal procedimiento el segundo lugar pudo haber alcanzado el primer lugar de la votación en la casilla.

E. Impedir el acceso a la casilla de los representantes de los partidos políticos formalmente acreditados ante la misma, o expulsarlos, sin causa justificada.

1614 Básica. De la hoja de incidentes, desprenden que siendo las 17:48 horas, los funcionarios de casilla, le impidieron el acceso a la casilla sin causa justificada al representante general del Partido Revolucionario Institucional.

F. Recibir la votación en fecha distinta a la señalada en la ley para la celebración de la elección.

1738 Contigua B. De la hoja de incidentes, desprenden que, a las 18:00 horas, cuando los integrantes de casilla ya habían empezado a realizar el escrutinio y cómputo, se presentaron ciudadanos a la casilla con el propósito de votar, accediendo los funcionarios de casilla a la petición de los electores, dejándolos votar, el agravio consiste específicamente en que habiéndose cerrado la votación a las 18:00 horas, en virtud de que ya no había electores presentes en la casilla, se recibió la votación de un número no especificado de personas.

G. Ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o los electores, por alguna autoridad o particular, de tal manera que se afecte la libertad y secreto del voto, siempre que sea determinante para el resultado de la votación.

- a) 1609 Contigua A. De la hoja de incidentes, desprenden que a las 8:30 horas se hizo propaganda a través de perifoneo y voceo en favor del Partido Acción Nacional, invitando a votar a los colonos y ciudadanos de las colonias Santa Cruz y circunvecinas, existiendo grabaciones de audio y video del domicilio de donde procedía el perifoneo, calle tulipanes a una cuadra de la avenida Santa Teresa, por lo que se violó el principio de legalidad que debe regir en las votaciones, vulnerando el artículo 66, párrafo segundo, del código electoral local. Sin embargo, a pesar de que el Tribunal determinó que no era válido realizar el referido perifoneo, desestimó el agravio sosteniendo que esto sólo estaba evidenciado en la hoja de incidentes que se encuentra anexa al acta, sin que se estableciera la hora en que se dio tal perifoneo. Asimismo, el partido político actor manifiesta que la responsable no resolvió nada sobre los funcionarios ni sobre la omisión de los funcionarios al no poner tinta en el dedo de los votantes;
- b) 1617 Contigua B. De la hoja de incidentes, desprenden que, a las 18:30 horas, en el momento de dismantelar la mampara, la representante del Partido Acción Nacional se percató que en la parte interna de la mampara había una leyenda en favor del candidato de la coalición "por un Gobierno Diferente", acto que sin duda es violatorio del principio de legalidad y certeza, porque constituyó presión sobre los electores en el momento de emitir su voto;
- c) 1653 Contigua A. De la hoja de incidentes, desprenden que, a las dieciséis horas con veinte minutos, un elector desconocido escribió las siglas "PRD" en el interior de la mampara, lo cual influyó en favor del candidato de la coalición "por un Gobierno Diferente" y, sin duda, fue un acto violatorio del principio de legalidad y certeza, puesto que existió presión sobre los electores en el momento de emitir su voto, además, fue

determinante en los resultado, al existir una diferencia de diez votos entre el primer lugar que fue la coalición "por un Gobierno Diferente" y el segundo lugar, el Partido Acción Nacional;

- d) 1675 Contigua A. De la hoja de incidentes, desprenden que, a las “8:00 horas P.M.” (*sic*), el representante del Partido Revolucionario Institucional ante la casilla, presentó escrito de protesta, por encontrarse la casilla frente a la casa de campaña del candidato del Partido Acción Nacional, sin que se hubiese cambiado de ubicación la casilla;
- e) 1679 Contigua A. De la hoja de incidentes, desprenden que, a las 8:00 horas, había presencia de propaganda de los partidos: PAN y PAS, la cual influyó en favor de la candidata del Partido Acción Nacional, asimismo, a las 15:00 horas, se observó que en la 4a. Poniente Norte entre 2a. y 3a. Norte, aproximadamente a 30 metros de donde se encontraba la casilla, estaba un vehículo con una persona que ondeaba una bandera del PAN, lo cual favoreció en las preferencias electorales, como se puede observar en el acta de escrutinio y cómputo;
- f) 1685 Contigua B. De la hoja de incidentes, desprenden que, a las nueve horas, enfrente de la casilla existió propaganda política de la coalición y de otros partidos políticos, consistentes en dos espectaculares de la coalición y gallardetes de los demás partidos políticos que no fueron retirados, y a pesar de lo cual se instaló la casilla; en tanto que a las 17:20 horas, se encontraban vehículos con logotipos denominados "guardianes de voto" y personas en la puerta de la casilla intimidando a los votantes, todo lo cual influyó ilegalmente en favor de los candidatos contendientes;
- g) 1708 Básica. De la hoja de acta de incidentes, desprenden que, a las 8:45 horas, en el lugar en donde se instaló la casilla había propaganda de partidos políticos, lo cual influyó ilegalmente en favor de los candidatos contendientes;
- h) 1725 Básica. De la hoja de incidentes, observan que, a las 9:40 horas, ciertas personas que, en los automóviles, portaban propaganda electoral del Partido Acción Nacional, la coalición “por un Gobierno Diferente” y de otros partidos políticos, se presentaron a votar en la casilla, lo cual influyó ilegalmente en favor de los candidatos contendientes;
- i) 1726 Contigua A. De la hoja de incidentes, según los actores aparecía que, enfrente de la casilla, hubo propaganda política del Partido Acción Nacional, lo cual influyó ilegalmente en favor de la candidata del PAN;
- j) 1726 Contigua B. De la hoja de incidentes, los actores advierten que, a las 9:25 horas, enfrente de la casilla, existió propaganda política del Partido Acción Nacional, lo cual influyó ilegalmente en favor de la candidata del PAN;
- k) 1738 Básica. De la hoja de incidentes, los actores desprenden que, entre las 8:20 a 12:00 horas, la señora Andrea Ninfa Montufar Espinosa se dedicó a hacer proselitismo individualmente en cada ciudadano que acudía a la casilla a emitir su voto, sin embargo, se desconoció en favor de qué partido o candidato al Ayuntamiento Municipal, y
- l) 1740 Básica. De la hoja de incidentes, los actores desprenden que, a las 16:40 horas, en la mampara se observó una leyenda puesta por alguno de los votantes que dice: "por favor vote por el PRI”.

H. Realizar, sin causa justificada, el escrutinio y cómputo en local diferente al de la casilla.

1616 Contigua A. De la hoja de incidentes, los actores desprenden que, siendo las 19:20 horas, se realizó el escrutinio y cómputo de casilla en lugar diferente al autorizado por el Consejo Municipal, cuando el domicilio indicado era "escuela primaria federal prof. Manuel Aguilar Álvarez, calle angostura s/n entre itzantum y línea de transmisión mzna. 85, fracc. Primero de mayo", y no el kinder margaritas Salazar de la col. 1° de mayo.

I. Por haber mediado dolo o error en la computación de los votos, siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación.

a) 1602 Básica. El Tribunal determinó que a pesar de que existieron errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, los mismos no eran determinantes para el resultado de la elección. Además, no resolvió nada sobre la clausura "anticipada" de la casilla, porque, según el actor, aunque en el apartado del cierre de la votación no se asentó dato alguno, en las actas de clausura de dicha casilla se estableció que ocurrió a las 18:00 horas. Sin embargo, los actores sostienen que la anterior circunstancia no significa que se haya clausurado a esa hora y por lo tanto el cierre de la votación haya sido con anterioridad.

Asimismo, los impugnantes señalan que del acta de escrutinio y cómputo, se advierte que el rubro número de boletas sobrantes aparece en blanco, y que dicho dolo vulneró el principio de certeza, toda vez que se pusieron en duda las cantidades que se precisaron en el rubro relativo a total de boletas extraídas de la urna, total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal y la votación emitida, puesto que la falta del dato de boletas sobrantes no se puede subsanar o deducir de los elementos que faltan en las actas;

b) 1602 Contigua B, 1608 Básica, 1621 Contigua A, 1647, Contigua B, 1649 Básica y 1664 Contigua A. En las actas de escrutinio y cómputo, se advierte que el rubro número de boletas sobrantes aparece en blanco, por lo que se pone en duda las cantidades que se precisaron en los rubros relativos a total de boletas extraídas de la urna, total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal y a la votación emitida, puesto que los resultados no se pueden subsanar o deducir de los elementos que obran en las actas;

c) 1606 Básica. En este caso, el Tribunal determinó que los errores en el escrutinio y cómputo no son determinantes para el resultado de la elección. Asimismo, los actores alegan que no se resolvió nada sobre la clausura "anticipada" de la casilla.

Por otra parte, los inconformes sostienen que del acta de escrutinio y cómputo, se desprende que el rubro de votos nulos en los resultados de la votación, está alterado con tachaduras y enmendaduras tanto con número como con letra, asentando la cantidad de cuatrocientos noventa y siete, lo que pone en duda la certeza de la votación.

Asimismo, los inconformes alegan que del acta de escrutinio y cómputo, se advierte que en existió dolo al asentar cuatro votos en favor del Partido de la Sociedad Nacionalista, puesto que este instituto político no participó en los

comicios por el ayuntamiento municipal de Tuxtla Gutiérrez y, por otro lado, los rubros de total de boletas extraídas de la urna y número de electores que votaron conforme a la lista nominal fue de doscientos once, lo cual no coincide con la suma total de la votación emitida que es de ciento setenta y dos, por lo que al sumar ciento setenta y dos más el rubro de número de boletas sobrantes que es de cuatrocientos noventa y dos, se obtiene un total de seiscientos sesenta y cuatro, lo cual no coincide con el número de boletas recibidas que fue de setecientos tres. Dicho error, según los actores, vulnera el principio de certeza, toda vez que se pone en duda las votaciones, ya que dichos datos no coinciden por lo que no se pueden subsanar o deducir de los elementos que obran en las actas;

- d) 1606 Contigua D, 1654 Básica y 1723 Contigua A. De las actas de escrutinio y cómputo, se advierte que los rubros número de boletas recibidas, número de boletas sobrantes, total de boletas extraídas de la urna y total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal aparecen en blanco, lo cual, según los actores, vulnera el principio de certeza, toda vez que se ponen en duda las cantidades que se precisaron en el rubro relativo a la votación emitida, puesto que la falta de los rubros faltantes no es posible subsanarlos o deducirlos de los elementos que obran en las actas;
- e) 1606 Contigua G. El Tribunal determinó que los errores en el cómputo no son determinantes para el resultado de la elección. Asimismo, la parte actora sostiene que el Tribunal sostuvo que no se limitó el derecho al voto, porque fueron instaladas con posterioridad a la hora legalmente señalada, debido a que hubo corrimientos y habilitaciones de funcionarios de casilla. Por otra parte, los actores sostienen que, del acta de escrutinio y cómputo, se desprende que en el rubro de resultados de la votación el PAN aparece con número “78+3” y con letra ochenta y uno; el PRI aparece con número “59+7” y con letra sesenta y seis y la coalición por Gobierno Diferente con número “67+2” y con letra sesenta y nueve, por lo que, según los actores, al existir deficiencia en el llenado de resultados se pone en duda la certeza de la votación;
- f) 1609 Contigua A, 1650 Contigua A, 1702 Básica, 1730 Básica y 1734 Contigua A. De las actas de escrutinio y cómputo, según los actores, se advierte que los rubros total de boletas extraídas de la urna y total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal aparecen en blanco, lo que vulnera el principio de certeza, toda vez que se pone en duda las cantidades que se precisaron en el rubro relativo a la votación emitida;
- g) 1610 Contigua C. El Tribunal determinó que los errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, no eran determinantes para el resultado de elección.
Asimismo, del acta de escrutinio y cómputo, los actores observan que el rubro relativo al número de electores que votaron conforme a la lista nominal, aparece en blanco, no siendo posible subsanarlo con el rubro del total de boletas extraídas de la urna, que es de doscientos doce, mismo que no coincide con el rubro de resultados de la votación emitida que es de doscientos uno, siendo violatorio del principio de certeza que debe prevalecer en toda elección;
- h) 1611 Contigua B. El Tribunal determinó que los errores en el escrutinio y cómputo en esta casilla, no son determinantes para el resultado de la

elección. Sin embargo, según los actores, del acta de escrutinio y cómputo se observa que el rubro relativo al total de boletas extraídas de la urna, aparece en blanco, no siendo posible subsanarlo con el rubro del número de electores que votaron conforme a la lista nominal, que es de doscientos treinta y nueve, mismo que no coincide con el rubro de resultados de la votación emitida que fue de doscientos cincuenta y tres, siendo violatorio del principio de certeza que debe prevalecer en toda elección;

- i) 1615 Básica. El Tribunal determinó que a pesar de que sí existieron errores en el escrutinio y cómputo de esta casilla, estos no son determinantes para el resultado de la elección. Sin embargo, del análisis al acta de escrutinio y cómputo, se desprende que en el rubro número de boletas sobrantes, aparece alterado, con la cantidad, en número, de quinientos ochenta y dos y con letra quinientas noventa y ocho, lo que pone en duda la certeza de la votación y vulnera el principio de certeza;
- j) 1617 Contigua C. De la constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales, los actores advierten que, siendo las 18:00 horas, se clausuró la casilla, además, de acuerdo con la hoja de incidentes, a las 9:00 horas (*sic*): “Después de realizar el conteo de boletas se encontraron una boleta nula, una para el Partido del Trabajo, una del PAN y cuatro del PRD”, sin embargo, a decir de los impugnantes, existió dolo puesto que el Partido del Trabajo y el Partido de la Revolución Democrática conformaron la coalición “por un Gobierno Diferente”, lo cual hace un total de seis boletas nulas, como lo hicieron constar los funcionarios de la casilla y representantes de partido en la hoja de incidentes, por lo que constituye una irregularidad grave, ya que se alteraron las cantidades asentadas en el acta de escrutinio y cómputo en donde la diferencia entre el primero y segundo lugar fue dos votos y se anotaron once votos nulos, por lo que de no haber existido esta irregularidad en el procedimiento, el segundo lugar pudo haber alcanzado el primer lugar, por lo que se pone en duda la certeza de la votación;
- k) 1622 Básica, 1622 Contigua A, 1641 Contigua B, 1658 Contigua B, 1661 Básica, 1669 Contigua A y 1746 Contigua A. De las actas de escrutinio y cómputo, se advierte que los rubros número de boletas sobrantes, total de boletas extraídas de la urna y total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal aparecen en blanco, lo que vulnera el principio de certeza, toda vez que se pone en duda las cantidades que se precisaron en el rubro relativo a la votación emitida, puesto que dicha la falta de los rubros totales no se puede subsanar o deducir de los elementos que obran en las actas; además, en el caso de 1622 Contigua A, al decir de los actores, faltaron noventa boletas;
- l) 1688 Contigua A. De la hoja de incidentes, se advierte que siendo las 19:00 horas, al contabilizar los votos extraídos de la urna de miembros de ayuntamiento, hacían falta catorce votos de la elección de ayuntamiento y veintidós de la elección de diputados, mismos que aparecieron más tarde en la casilla 1688 básica, lo que, en opinión de los impugnantes, constituye una irregularidad grave respecto de los resultados puesto que las cantidades asentadas en el acta de escrutinio y cómputo relacionadas con la diferencia entre el primero y segundo lugar fue de diez votos;
- m) 1707 Contigua B. Del acta de escrutinio y cómputo, se advierte que los rubros de boletas sobrantes y total de boletas extraídas de la urna,

aparecen en blanco, lo que vulnera el principio de certeza, ya que se ponen en duda los resultados de la votación;

- n) 1739, Contigua B. Del acta de escrutinio y computo, se advierte que el rubro número de boletas sobrantes, aparece en blanco, tanto con número como con letra, asimismo, los rubros totales de boletas extraídas de la urna y total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal, con número, aparece la cantidad de ciento veintitrés y, en blanco, el espacio correspondiente a la cifra en letra, lo cual no coinciden con el rubro de resultados de la votación emitida que es de 117 votos, lo que vulnera el principio de certeza, toda vez que se pone en duda los resultados de la votación, y
- o) Por otra parte, los actores presentan un cuadro con las cantidades contenidas en las respectivas actas de instalación y cierre y de escrutinio y cómputo de las casillas impugnadas, que en obvio de repeticiones, no se incluye en esta sección, ya que el mismo se transcribe en el resultando V de este fallo. Sin embargo, del mismo cabe destacar que el rubro de boletas computadas, se toma del de boletas sobrantes e inutilizadas y de la diferencia que resulte mayor de: Total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal, boletas extraídas de la urna o votación emitida. De tal forma, sostienen los ahora inconformes, cuando los tres últimos rubros citados sean iguales y el resultado de sumar boletas sobrantes e inutilizadas con cualquiera de ellos no coincida con el rubro de boletas recibidas, se confirmara, en su opinión, que existe dolo en el resultado.

En este sentido, los ahora inconformes sostienen que, en el supuesto de que alguna de las cantidades que aparecen en los rubros de: A. Total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal, B. Boletas extraídas de la urna, o C. Votación emitida o, en su caso, las relativas a boletas computadas y boletas recibidas resulten discrepantes entre sí, en consecuencia, se obtendrán los votos de menos o de más, por lo cual se debe considerar, según el criterio de los accionantes, que existió dolo en el escrutinio y computo, por lo que en este caso asientan en el rubro respectivo la cantidad que resulte mayor de dichas diferencias.

Finalmente, partiendo de la diferencia entre el primero y segundo lugar de la votación, y tomando como base las cantidades asentadas en las actas de escrutinio y cómputo de casilla, los inconformes precisan, con un asterisco (*), las casillas en las que, según su opinión, existió dolo y fue determinante en los resultados.

J. Por entregar, sin que exista causa justificada, al consejo respectivo el paquete electoral fuera de los plazos que el código electoral señala. Asimismo, cuando el paquete electoral se entregue a un consejo distinto del que le corresponda.

Del análisis del acta circunstanciada de la sesión permanente para el seguimiento de la jornada electoral y la recepción y salvaguarda de los paquetes electorales de la elección de miembros de ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, los actores concluyen que no fue recibido el paquete electoral correspondiente a las casillas 1611 Básica, 1669 Contigua B, 1720, Contigua A, y 1736, Contigua A, sin que existiera causa justificada para ello, dentro del plazo que señala la ley, vulnerándose el principio de certeza y legalidad, puesto que pone en duda la

certeza de la votación toda vez que fueron entregados al Consejo Municipal Electoral al día siguiente de la jornada electoral, incumpléndose con lo dispuesto por el artículo 234, base I, párrafo segundo, del código electoral local.

III. Por otra parte, los ahora inconformes señalan las casillas que, según su dicho, el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas omitió analizar, por los agravios que en su momento hicieron valer, lo que en opinión de los impugnantes, viola lo dispuesto en los artículos 8º y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A efecto de precisar las casillas que, en opinión de los actores, se encuentran en este supuesto, las mismas se relacionan en la siguiente tabla, cuya columna izquierda corresponde a la casilla impugnada, en tanto que, en la columna derecha, se precisa la causal invocada por los actores.

CASILLAS	AGRAVIO
1603 Contigua B	Se presume que esta casilla cerró a las 17:00 horas, porque se clausuró a las 18:00 horas, por lo que se impidió el ejercicio del derecho al voto, ya que se requiere de tiempo para llevar a cabo las diferentes actividades que se deben realizar entre el cierre de la casilla y la clausura de la misma.
1607 Básica	
1607 Contigua A	
1618 Contigua B	
1621 Contigua A	
1622 Contigua B	
1623 Básica	
1626 Contigua A	
1630 Contigua A	
1641 Contigua B	
1643 Contigua A	
1647 Contigua A	
1647 Contigua B	
1648 Básica	
1652 Básica	
1653 Contigua B	
1655 Contigua B	
1668 Contigua A	
1668 Contigua B	
1678 Básica	
1693 Básica	
1701 Contigua A	
1705 Contigua A	
1707 Básica	
1707 Contigua A	
1707 Contigua B	
1708 Contigua A	
1710 Básica	
1716 Contigua A	
1718 Contigua A	
1720 Básica	
1721 Contigua B	
1734 Básica	
1734 Contigua A	

1737 Contigua A 1745 Básica 1747 Contigua B 1748 Básica 1749 Contigua A	
1607, Contigua A	Fue instalada hasta las 9:10 a.m. sin presentar justificación alguna, por lo que se limitó el tiempo para los votantes.
1608 Básica	Extravío de dos boletas de la elección de ayuntamiento a las 8:30 horas, mismas que no fueron depositadas por los votantes en su respectiva urna, por lo cual el conteo de boletas no coincide con el número de boletas recibidas por el Instituto electoral.
1618 Contigua B	Se enviaron 566 boletas de las cuales votaron conforme a la lista nominal 189 votantes, de la urna se extrajeron 188 votos, y boletas sobrantes fueron 376, por lo que hubo dos boletas faltantes.
1619 Básica	A las 9:20 a.m. se presentó un ciudadano de nombre C. Lizbeth Castillejos Antonio, con credencial de elector correspondiente a esa sección, y se le dejó votar, a pesar de que no se encontraba en la lista nominal de electores.
1619 Contigua B	La casilla se instaló hasta las 8:54 a.m., por lo que se limitó de voto de los ciudadanos por 54 minutos.
1621 Contigua A	A las 6:30 p.m. se le permitió sufragar a un ciudadano de nombre Gustavo Paredes Gómez, que no aparecía en la lista nominal, tomando el acuerdo la mesa directiva y aceptar el voto.
1627 Contigua A	La casilla se instaló hasta las 8:15 horas, por lo que limitó el derecho a sufragar de los ciudadanos.
1639 Contigua A	Se limitó el derecho a votar de los ciudadanos, porque la casilla fue clausurada a las 18:15 horas, por lo que no es lógico que el cierre haya sido a las 18:00 horas, sino que se presume que fue anterior.
1652 Contigua A	Esta casilla funcionó toda la jornada y se clausuró con un solo escrutador, por lo que hubo deficiencia en la integración de la misma.

1671 Contigua B	Según acta de instalación y cierre se recibieron quinientas cincuenta y cuatro boletas debiendo ser según el listado nominal quinientos cincuenta y tres, por lo que hubo una boleta de más. El resultado de la votación, en el acta de escrutinio y cómputo, es de 253, sin embargo, en dicha acta aparece un total de 254, debido a una persona que votó sin aparecer en el listado nominal, pero tampoco coincide con el total de boletas extraídas de las urnas, que es de 255, por lo que no coincide el total de boletas sobrantes con el número de votantes.
1672 Básica	La casilla se instaló hasta las 8:45 a.m., sin justificación alguna, por lo que se restringió a la ciudadanía su derecho al sufragio.
1677 Contigua A	Se permitió votar a dos personas cuyos nombres no aparecieron en la lista nominal.
1691 Básica	La casilla se instaló hasta las 8:20 horas, por lo que se limitó el derecho al voto de los ciudadanos.
1691 Contigua A	La casilla se instaló hasta las 8:48 horas, por lo que se incurrió en una limitante al derecho ciudadano de sufragar.
1694 Básica	No se presentaron los escrutadores propietarios, la casilla se abrió hasta las 9:00 horas, y se suspendió la votación a las 10:05 por inconformidad de los votantes a causa de las boletas de los diputados, por que se dijo que no pertenecían a la zona, habiendo votado hasta este momento 47 personas.
1708 Básica 1711 Básica 1716 Contigua A 1746 Básica 1748 Básica	La apertura de estas casillas fue a las 8:30 horas sin presentar justificación alguna
1708 Contigua D	“Omitieron apertura y cierre, por lo cual existe una causal de nulidad de dicha casilla”
1709 Contigua A	La casilla se instaló hasta las 9:15 horas
1718 Contigua A	La casilla se instaló hasta las 9:00 horas.
1720 Básica 1749 Contigua B	Una persona se presento a votar y no aparecía en la lista nominal, sin embargo, se dejó votar.
1734 Contigua B	La casilla funcionó únicamente con presidente, secretario y primer escrutador, teniendo el presidente la obligación de integrarla debidamente.
1737 Contigua B	Se le entregaron dos boletas para presidente a una misma persona, error grave, siendo esto una causa suficiente para que sea decretada la nulidad de la votación en la casilla

1738 Contigua B	Se dejó votar a personas después del cierre de casilla.
1747 Contigua A	La apertura de la casilla se instaló hasta las 8:20 horas
1749 Básica	La apertura de la casilla se instaló hasta las 8:40 horas
1749 Contigua B	La apertura de la casilla se instaló hasta las 8:27 horas
1754 Contigua B	En el acta hay un error por el que se presentan 308 boletas como votos nulos, encontrando un error de cómputo de las boletas ya que deberían ser 309 boletas sobrantes. Se considera causa suficiente de nulidad para dicha casilla.

En este mismo sentido, la coalición ahora actora sostiene que el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas no dio cumplimiento a sus derechos fundamentales, previstos en los artículos 8º y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que se refieren al Derecho de Petición, así como a la fundamentación y motivación por parte de la autoridad competente.

Esta Sala Superior de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación llega a la convicción de que los anteriores agravios, hechos valer tanto por la Coalición por un Gobierno Diferente, así como por el Partido Revolucionario Institucional, son **infundados** en parte e **inoperantes** en otra, como se razona a continuación:

En primer término, antes de entrar al estudio de cada uno de los apartados en que se organizaron los agravios hechos valer por los ahora actores, es necesario destacar que los inconformes combaten casillas cuya votación ya fue anulada por la Sala “A” del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, al resolver los recursos de queja identificados como TEE/RQ/044-A/2001 y TEE/045-A/2001, acumulados, el treinta de noviembre del año en curso, como se puede advertir claramente en el considerando décimo quinto de la sentencia ahora impugnada, que inclusive dieron lugar a la recomposición del cómputo municipal originalmente impugnado. Dichas casillas son las siguientes: 1606 Contigua C, 1606 Contigua D, 1611 Contigua A, 1617 Contigua C, 1618 Contigua A, 1622 Básica, 1624 Básica, 1657 Básica, 1658 Contigua A, 1660 Básica, 1660 Contigua A, 1661 Básica, 1661 Contigua B, 1686 Básica, 1687 Contigua A, 1688 Contigua A, 1700 Contigua B, 1702 Básica, 1703 Básica, 1713 Básica, 1717 Contigua B, 1718 Básica, 1723 Básica, 1724 Básica, 1726 Contigua B, 1727 Contigua A, 1730 Contigua A, 1739 Básica, 1743 Contigua B, 1750 Contigua A y 1753 Básica, razón por la cual los argumentos que sobre las mismas expresan devienen en inoperantes.

I. Por lo que se refiere a los agravios que han quedado precisados en el apartado I de este considerando, en cada uno de los numerales que lo comprenden, es necesario señalar que los agravios expuestos también resultan inoperantes, con las precisiones que se realizan más adelante, toda vez que la coalición ahora

actora no controvierte todos y cada uno de los razonamientos contenidos en los considerandos quinto a décimo quinto de la resolución emitida por la Sala “A” del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, en donde ésta última autoridad jurisdiccional realizó el estudio de las causales de nulidad de votación en casilla que le invocó la parte ahora impugnante en los recursos de queja.

En efecto, en un primer momento, la impugnante se concreta a repetir, de manera sintetizada, los razonamientos que realizó el Tribunal electora local en algunas de las casillas impugnadas, para considerar que no se actualizaban las causales de nulidad de votación recibida en casilla previstas en el artículo 57, párrafo 1, de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral en el Estado de Chiapas, salvo en algunos casos que se precisan en el propio apartado y cuyo estudio se realiza más adelante. Posteriormente, respecto de cada una de las causales realiza razonamientos de carácter general, relacionado con la correspondiente causal, pero no se ocupa de formular razonamientos que desvirtúen la totalidad de las consideraciones que al respecto utilizó la responsable en la resolución impugnada y demuestren que se vulneraron las disposiciones constitucionales y legales que invoca la responsable, en forma tal que ello lleve a esta Sala Superior a concluir que se aplicaron incorrectamente esas disposiciones.

Además, es necesario destacar que en el caso de las casillas 1602 Contigua A, 1602 Contigua B, 1603 Contigua B, 1677 Contigua A, 1702 Contigua A, 1707 Básica y 1740 Contigua B, que los razonamientos que vienen a sostener los ahora inconformes, respecto de los recursos de queja planteados ante el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, constituyen hechos novedosos, de los cuales no tuvo conocimiento la Sala A del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, por lo que evidentemente la hoy responsable no tuvo oportunidad de pronunciarse respecto de dicha cuestión, razón por la cual las aseveraciones del hoy actor resultan a todas luces inatendibles, por novedosas, además de que no se aprecia en parte alguna de los recursos de queja y en la propia resolución impugnada que la responsable se pronuncie respecto de los hechos que ahora invoca la impetrante, de ahí que deba concluirse que el planteamiento de los hoy actores, en consideración de este órgano jurisdiccional federal, no fue materia de los recursos de queja, no habiendo por tanto, pronunciamiento alguno por parte de la responsable que se pueda cuestionar de ilegal o inconstitucional.

En cuanto a las referencias que en lo particular se realizan respecto de determinadas casillas, esta Sala Superior advierte lo siguiente:

A. Respecto de las casillas impugnadas por la causal de error o dolo en el cómputo de los votos, es necesario destacar que las casillas 1603 Contigua B y 1688 Contigua A, no pueden recibir pronunciamiento alguno, pues como ha quedado precisado, se trata de hechos novedosos, en el primer caso, en tanto que la votación de la segunda casilla, fue anulada.

En cuanto a las casilla 1602 Contigua C, 1622 Contigua A, 1663 Contigua A, 1675 Contigua A, 1689 Contigua B, 1705 Contigua B, 1723 Contigua A y 1724 Contigua A, la inconforme expresa aspectos concretos respecto de estas casillas, sin embargo, dichos señalamientos no están, en ningún caso, enderezados a

desvirtuar los razonamientos que la hoy responsable sostuvo en la sentencia impugnada, y que la llevaron a considerar que no se actualizaba la causal de nulidad de la votación recibida en casilla, por existir error o dolo en el cómputo de los votos, y mucho menos están enderezados a sostener el por qué se deben considerar determinantes en el resultado de la votación en dichas casillas.

B. En cuanto a las casillas impugnadas por lo que los ahora actores han denominado apertura tardía o clausura anticipada, los argumentos respecto de las casillas 1602 Contigua A y 1602 Contigua B, como quedó previamente señalado, son hechos novedosos respecto de que se planteó en los recursos de queja.

Por lo que se refiere a las casillas 1607 Contigua A, 1617 Contigua C y 1717 Básica, le asiste la razón a la impetrante, en cuanto a que el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas fue omiso en estudiar y pronunciarse respecto de la apertura tardía, en los dos primeros casos, así como de la clausura anticipada que vino alegando en el recurso de queja.

En este sentido, esta Sala Superior, en plenitud de jurisdicción, con fundamento en el artículo 6, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, procede al estudio de los agravios realizados respecto de las referidas casillas.

En primer término, respecto de la casilla 1617 Contigua C, es necesario advertir que en el *Acta de Instalación y Cierre de Casilla*, misma que obra en los autos del expediente formado con motivo de los recursos de queja que dieron origen a la resolución ahora impugnada, expresamente se anotó que la votación se cerró a las dieciocho horas, señalándose, en el recuadro del acta en que precisa el motivo de tal circunstancia, que a las seis de la tarde ya no habían electores en la casilla.

Ahora bien, de la *Constancia de clausura y remisión de los paquetes electorales*, se aprecia que también se encuentra señalado que a las dieciocho horas se clausuró la casilla de mérito, sin embargo, atendiendo al hecho de que quienes integran una mesa directiva de casilla son ciudadanos que no son expertos en la materia electoral y que a efecto de cumplir con sus tareas reciben una capacitación básica, resulta factible que la coincidencia entre la hora de cierre y la de clausura de la casilla se haya incurrido en el error de considerarlos como conceptos sinónimos, y de ahí que se hubiese anotado la misma hora, sin que ello implique, como lo pretende la parte inconforme, que la casilla se hubiese cerrado antes de las dieciocho horas.

En efecto, debe destacarse la circunstancia de que en ningún momento se hizo constar en *hoja de acta de incidentes* que hubiese ocurrido una irregularidad en tal sentido, además de que los representantes de los partidos políticos que estuvieron en dicha casilla, no firmaron bajo protesta. Asimismo, un elemento más a considerar es el que en el recibo de entrega del paquete electoral al Consejo Municipal Electoral, se encuentra asentado que el paquete electoral de la casilla 1617 Contigua C, se entregó a las 21:59 horas, lo que implica un lapso de casi cuatro horas entre el momento en que se cerró la casilla y se entregó el paquete electoral ante la correspondiente autoridad, tiempo razonablemente

necesario para realizar el escrutinio y cómputo de la votación, entre otras tareas, y remitir el paquete electoral al Consejo Municipal Electoral, por lo que se fortalece el indicio de que la casilla se cerró a la hora legalmente establecida.

Conforme con lo antes expuesto, esta Sala Superior llega a la conclusión de que no debe anularse la votación recibida en la casilla 1617 Contigua C, toda vez que no se actualizó la irregularidad alegada por la entonces actora.

En cuanto a la casilla 1717 Básica, los inconformes sostienen que, en el *Acta de Instalación y Cierre de Casilla*, misma que obra en los autos del expediente formado con motivo de los recursos de queja que dio origen a la resolución ahora impugnada, no se anotó a qué hora se instaló la casilla, lo que le permite suponer al impetrante que dicha casilla se instaló en un momento posterior al autorizado por la legislación electoral local.

Respecto de la casilla 1607 Contigua A, en el *Acta de Instalación y Cierre de Casilla*, se aprecia que la hora de instalación de la casilla fue las nueve horas con diez minutos, por lo que el impugnante sostiene que se instaló fuera de la hora que marca el código electoral local, sin justificación alguna.

Sin embargo, la existencia de tales irregularidades, en cuanto a la falta de anotación de la hora de instalación o la instalación en un momento posterior a las ocho horas, en modo alguno puede tener la consecuencia que el impugnante pretende, toda vez que contrariamente a su dicho, en el sentido de que ello fue un obstáculo para que los ciudadanos ejercieran su derecho al sufragio, dicha afirmación no se ve apoyada con elemento alguno de convicción en tal sentido. Por el contrario, en las propias actas de referencia se puede apreciar que durante la instalación de mérito no ocurrieron incidentes, además de que ninguno de los representantes de los partidos políticos que estuvieron presentes, firmaron bajo protesta.

Por otra parte, es necesario aclarar que el hecho de que una casilla no se instale a las ocho horas, como se establece en el artículo 209 del Código Electoral del Estado de Chiapas, no puede tener como consecuencia automática el que se anule la votación recibida en la misma. Por el contrario, el propio legislador ha reconocido la posibilidad de que no se logre instalar la mesa directiva de la casilla en el momento antes precisado, por lo que incluso ha establecido el procedimiento que debe seguirse ante la falta de alguno o algunos de sus integrantes, en momentos que pueden, en caso extremo, llegar hasta las diez horas. Por lo que, ante la eventualidad de que una casilla se instale en un momento posterior a las ocho horas, no implica que ello vaya en detrimento de los ciudadanos que acuden a emitir su sufragio en un momento posterior. En este sentido, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia de la Sala Superior S.3 ELJD 01/98, cuyo rubro es PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN.

Conforme a lo antes expuesto, tampoco es atendible la petición del inconforme de anular la votación recibida en las casillas 1607 Contigua A y 1717 Básica.

Por otra parte, respecto de la casilla 1612 Básica, no le asiste la razón a la inconforme cuando argumenta que la responsable no analizó el que dos personas emitieron su sufragio, sin estar inscritas en la lista nominal de electores, pues contrariamente a su dicho, de la revisión del considerando noveno de la resolución impugnada, a fojas 239 a 241 de la misma, se advierte que la impugnación de dicha casilla, por el concepto antes precisado, sí fue estudiada y resuelta.

C. Respecto de las casillas que se impugnaron por deficiencias en la integración de las mesas directivas de casilla, en primer lugar, es necesario precisar que dicho agravio no puede estudiarse respecto de las casillas 1677 Contigua A, 1702 Contigua A y 1740 Contigua B, toda vez que las mismas no fueron impugnadas por este concepto, por lo que trata de hechos novedosos en esta instancia, como ha quedado previamente precisado.

En cuanto a las casillas 1609 Contigua A y 1609 Contigua B, el impugnante se queja de que la autoridad responsable no resolvió sus alegatos respecto de que en las mismas los funcionarios fueron omisos en poner tinta en el dedo de los votantes. En efecto, de la revisión de la sentencia impugnada, se advierte que tal y como lo sostiene el inconforme, el Tribunal no expresó razonamiento alguno al respecto, sin embargo, del análisis del expediente formado con motivo de los recursos de queja, puede advertirse que el quejoso fue omiso en proporcionar algún elemento de prueba que acredite su dicho, incumpliendo con la carga procesal que se le impone en el artículo 20 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas, en el sentido de que el que afirma está obligado a probar, pues no se precisan circunstancias de modo y tiempo, en cuanto a la forma en que ocurrieron esos hechos, si fueron reiterados o esporádicos y a cuántos ciudadanos no se les aplicó la tinta indeleble, entre otros aspectos, por lo que finalmente resultan inatendibles sus argumentaciones.

En relación con la casilla 1611 Contigua A, como quedó precisado al inicio, la votación recibida en la misma sí fue anulada por la Sala A del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, por lo que es innecesario pronunciamiento alguno respecto a los argumentos que expresa en esta instancia.

Respecto de la casilla 1616 Contigua A, no le asiste la razón al impetrante, toda vez que contrariamente a su dicho, el Tribunal responsable sí expresó los argumentos tendentes a motivar por qué no debía anularse la votación recibida en dicha casilla, concretamente en su considerando octavo, particularmente en las fojas 226 y 227, así como en el cuadro que al efecto realizó para estudiar la causal de mérito.

Por lo que se refiere a la casilla 1623 Contigua A, no le asiste la razón a la actora, porque el Tribunal electoral local sí analizó el hecho de que el segundo escrutador no se presentó y ejerció la función una persona no designada por el Instituto Electoral del Estado, el señor Juan Santiz López, quien, contrariamente a lo afirmado por la impetrante, sí se encuentra registrado en la lista nominal de electores de la sección donde se instaló la casilla, concretamente en la página 3 de la lista que comprende los apellidos que comienzan con la letra L a la Z,

sección 1623, municipio 102 Tuxtla Gutiérrez, entidad 07 Chiapas, misma que obra en autos.

Por otra parte, si bien es cierto que la responsable omitió el análisis en cuanto a que la casilla se señaló que fue clausurada a las dieciocho horas, lo cierto es que de ello no puede inferirse que se cerró anticipadamente y con ello se impidió ejercer el derecho de votar a los ciudadanos, conforme con los razonamientos que sobre el particular han quedado precisados anteriormente.

En cuanto a la casilla 1657 Contigua A, no le asiste la razón a la coalición actora, porque el ciudadano que fungió como Presidente de la casilla es el que determinó la autoridad electoral, como puede advertirse del correspondiente encarte.

En la casilla 1658 Contigua B, contrariamente a lo destacado por los accionantes, el Tribunal sí resolvió sobre la supuesta clausura "anticipada", dicho análisis de la responsable se encuentra concretamente a fojas 247 y 248 de la sentencia ahora impugnada.

Por lo que se refiere a la casilla 1664 Contigua A, contrariamente a lo afirmado por los actores, la ciudadana Maurilia Carmela Sánchez Castro que integró la mesa directiva de dicha casilla, sí aparece en la lista nominal de electores, concretamente en la página 16 de la lista que comprende los apellidos que comienzan con la letra O a la Z, sección 1664, municipio 102 Tuxtla Gutiérrez, entidad 07 Chiapas, misma que obra en autos.

En relación con la casilla 1675 Contigua A, no le asiste la razón a la actora, porque aunque el Secretario se ausentó y en el cierre de la casilla no estuvo presente, lo cierto es que la casilla siguió funcionando con tres funcionarios, como lo sostuvo el Tribunal responsable, sin que existiera elemento alguno que acredite que dicha circunstancia afectó la votación expresada por los ciudadanos. De igual forma, pese a que en la hoja de incidentes se hace constar se canceló un acta con número de folio 007133 por error en el llenado, la impugnante no precisa cómo influyó ello en el resultado de la votación.

Respecto de la casilla 1709 Contigua B, contrariamente a lo alegado por la actora, y como lo sostuvo el Tribunal responsable, la persona que fue escrutador sí pertenece a la lista nominal de electores, pues se encuentra en la página 2, de la lista que comprende los apellidos que comienzan con la letra N a la Z, sección 1709, municipio 102 Tuxtla Gutiérrez, entidad 07 Chiapas, misma que obra en autos.

En cuanto a la casilla 1721 Básica, no existe la confusión a la que se refiere la inconforme, pues el Tribunal responsable resolvió correctamente al considerar que la mesa directiva se integró adecuadamente, porque Armando Ballinas Martínez es un ciudadano que se encuentra en la página 5, de la lista que comprende los apellidos que comienzan con la letra A a la G, sección 1721, municipio 102 Tuxtla Gutiérrez, entidad 07 Chiapas, misma que obra en autos.

En relación con la casilla 1728 Básica, su argumentación es inatendible, porque la inconforme no precisa en su argumento a qué funcionario se refiere, máxime que fungieron como funcionarios las personas designadas por la autoridad responsable.

Por lo que se refiere a la casilla 1729 Básica, no le asiste la razón a la coalición actora, porque la autoridad responsable sí analizó lo relativo a las personas que fungieron como funcionarios en la casilla de referencia, siendo necesario destacar que de las documentales públicas que obran en el expediente, en ningún momento se advierte que haya participado alguna de las personas a las que se refiere la inconforme.

D. Respecto de las casillas impugnadas por irregularidades durante la jornada electoral, referentes a inducción al voto, gente portando propaganda de partidos o casillas instaladas en donde hay propaganda de algún candidato, cabe hacer las siguientes precisiones:

En cuanto a las casillas 1616 Básica, 1616 Contigua A y 1616 Contigua B, le asiste la razón a la inconforme, en el sentido de que el Tribunal responsable omite analizar los agravios que sobre el particular expresó, y que consisten en que en las mismas ocurrió “acarreo de gente”. Asimismo, el ahora actor sostiene que para tal efecto ofreció como pruebas un video. Sin embargo, esta Sala Superior considera que, atendiendo a los medios probatorios que obran en el expediente del recurso de queja, el estudio de la irregularidad antes señalada no llevaría al resultado pretendido por la ahora inconforme, toda vez que de la revisión del escrito por el cual se interpuso el recurso de queja, se advierte que los motivos de agravio no se encuentran vinculados expresa y directamente con algún medio de prueba, omitiendo cumplir con su carga probatoria, tal y como se establece en el artículo 23 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas, en donde se dispone que tratándose de pruebas técnicas, como son los videos, el oferente deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo tiempo que reproduce la prueba, circunstancias que en modo alguno se encuentran dentro del escrito por el cual se interpuso el referido recurso de queja.

En cuanto a la casilla 1675 Contigua A, la coalición actora no expresa razones que desvirtúen las consideraciones que el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas expresó respecto de por qué el que dicha casilla se hubiese instalado frente a una casa de campaña del PAN, es causal de nulidad de la votación recibida en la misma, ya que se limita a señalar que el código electoral del Estado, en su artículo 190, establece que las casillas no deben instalarse en los locales de partidos políticos. En efecto, dicho alegato no es suficiente, toda vez que la propia inconforme reconoce que fue enfrente, no dentro de la casa de campaña, y no proporciona cuáles eran las características de la misma, la distancia que existió entre la casilla y el referido inmueble, por citar algunos elementos que en determinado momento puedan acreditar que efectivamente existió una indebida influencia en la voluntad de los ciudadanos que fueron a ejercer su derecho al sufragio.

Respecto de la casilla 1725 Básica, aunque nuevamente le asiste la razón a la inconforme, en el sentido de que el Tribunal responsable omitió resolver sobre las personas que asistieron a votar con propaganda del PAN, y que, como lo afirma, se hayan precisado las placas y el modelo del carro en el que estas personas llegaron, lo definitivo es que no proporciona o identifica otros elementos que den certeza sobre la influencia que ello pudo tener, como es el lapso durante el cual ocurrió la irregularidad, características particulares de la misma, por citar algunos ejemplos, por lo que el estudio de esta irregularidad no podría generar que se anulara la votación recibida en la misma.

E. Por lo que se refiere a las casillas que fueron estudiadas con relación a la causal de nulidad de votación recibida en casilla, porque se permitió que votaran personas que no aparecieron en la lista nominal de electores, de la revisión de las constancias que obran en autos, se aprecia que le asiste la razón a la inconforme respecto de que en el caso de la casilla 1720 Básica, el Tribunal responsable omitió resolver sobre una persona que votó en esa casilla sin aparecer en la lista nominal correspondiente.

Atendiendo a dicha circunstancia, esta Sala Superior procede a analizar el agravio hecho valer, en plenitud de jurisdicción, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. De tal forma, de las *Hojas de acta de incidentes* de la casilla 1720 Básica, claramente se advierte que se asentó que fueron dos ciudadanas y un ciudadano, que contaban con credencial para votar con fotografía, a los que se les permitió votar, pese a que no se encontraron en la lista nominal de electores. Sin embargo, dicha irregularidad no da lugar a declarar la nulidad de la votación recibida, toda vez que esos tres sufragios emitidos de manera irregular, no son determinantes para el resultado de la elección, toda vez que del Acta de escrutinio y cómputo de la casilla, se desprende que la diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar es de cuatro votos, por lo que aún en el supuesto de que los tres votos de referencia fueran restados del resultado que obtuvo el partido político que quedó en primer lugar, dicho instituto político seguiría conservando el triunfo.

F. Asimismo, no le asiste la razón a la coalición ahora actora cuando sostiene que respecto de la casilla 1627 Básica, el tribunal electoral local omitió analizar la causal de nulidad consistente en que la misma fue instalada en lugar distinto al lugar publicado en el encarte del Instituto Estatal Electoral, toda vez que, en el considerando séptimo de la resolución impugnada, que comprende de la foja 203 a 209, claramente se advierte que sí realizó el análisis correspondiente a la casilla impugnada, por la causal de nulidad antes precisada.

II. Respecto de los agravios hechos valer por el Partido Revolucionario Institucional en su escrito de demanda, así como de la parte final del escrito por el cual se interpuso juicio de revisión constitucional electoral la coalición “Por un Gobierno Diferente”, se advierte que ambas fuerzas políticas, respecto de las primeras causas de nulidad de votación recibida en casilla, se concretan a repetir los hechos que consideran les agravian y, por otra parte, introducen argumentos novedosos, que no fueron hechos valer cuando se promovieron los recursos de queja, razones por las cuales dichos agravios devienen en inoperantes.

A. En efecto, respecto de la causal de nulidad consistente en que la casilla se instale y funcione, sin causa justificada, en lugar distinto al señalado y autorizado por el consejo electoral correspondiente, el agravio planteado respecto de la casilla 1607 Contigua A, es un hecho novedoso que no fue planteado ante el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, por lo que esta Sala Superior se ve impedida para entrar al análisis del mismo, como ha quedado razonado al inicio del tratamiento de los agravios en este considerando. De igual forma, respecto de la casilla 1616 Contigua A, los inconformes se concretan a reiterar los argumentos expresados en su recurso de queja, pero sin combatir los razonamientos que la Sala “A” del Tribunal Electoral expresó para considerar que las irregularidades argumentadas no daban lugar a declarar la nulidad de la votación recibida en dicha casilla.

B. Respecto de la causal de nulidad de votación recibida en casilla porque la recepción de la votación se realice por personas u órganos distintos a los facultados por el órgano electoral, es necesario advertir que los impugnantes incurrir en el equívoco de impugnar nuevamente casillas cuya votación ya fue anulada por la Sala “A” del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, razón por la cual resulta inútil realizar pronunciamiento alguno sobre las mismas. Dichas casillas son: 1624 Básica, 1658 Contigua A, 1660 Básica, 1660 Contigua A, 1686 Básica, 1687 Contigua A, 1700 Contigua B, 1703 Básica, 1713 Básica, 1717 Contigua B, 1724 Básica, 1726 Contigua B, 1727 Contigua A, 1739 Básica, 1750 Contigua A y 1753 Básica.

Por otra, constituyen hechos novedosos de los cuales no tuvo conocimiento la Sala “A” del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, y de los cuales evidentemente la hoy responsable no tuvo oportunidad de pronunciarse, siendo esta la razón por la cual son inatendibles en esta vía, los que se precisan respecto de las casillas 1606 Contigua F, 1614 Contigua B, 1615 Contigua A, 1622 Contigua A, 1640 Básica, 1650 Básica, 1650 Contigua A, 1652 Contigua A, 1663 Contigua A, 1685 Contigua B, 1694 Contigua A, 1704 Contigua A, 1707 Contigua C, 1724 Contigua A, 1725 Contigua B y 1751 Contigua A.

De igual forma, resultan inatendibles los argumentos expresados respecto de aquellas casillas en que se reiteran los hechos que la parte actora considera configuran la causal de nulidad de votación recibida en casilla, y respecto de las cuales el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas ya se pronunció, sin que los quejosos combatan los mismos, razón por la cual deben continuar rigiendo el sentido en que se resolvió por la responsable. Las casillas que se ubican en este supuesto, son las siguientes: 1605 Contigua B, 1623 Contigua A, 1664 Contigua A, 1675 Contigua A, 1704 Contigua B, 1709 Contigua B, 1721 Básica y 1722 Básica.

Por otra parte, mención especial requieren las casillas 1610, Contigua C y 1612, Contigua B, toda vez que no les asiste la razón en el sentido de que los ciudadanos Abraham Sánchez Jiménez y Eduardo Suárez Villatoro, no se encuentran en las listas nominales de las secciones donde se instalaron dichas casillas, y en consecuencia indebidamente desempeñaron el papel de funcionarios electorales en las mesas directivas de casilla, toda vez que de la

revisión de las mismas, claramente se advierte que sí se encuentran en las referidas listas.

C. En cuanto a las casillas impugnadas por que se permitió a los ciudadanos sufragar sin contar con credencial para votar o cuyo nombre no aparezca en la lista nominal de electores, a excepción de los casos contemplados en el código electoral, siempre y cuando ello sea determinante para el resultado de la elección, cabe señalar que los impugnantes, por una parte, respecto de la casilla 1612 Contigua A reiteran el argumento que hicieron valer en su momento, y sobre el cual ya se pronunció el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, sin controvertir los razonamientos que dicho órgano jurisdiccional expresó para concluir que no procedía anular la votación recibida en dicha casilla.

Por otra parte, resultan inatendibles los argumentos expuestos respecto de las casillas 1666, Contigua A, 1687 Contigua A, 1715 Contigua A y 1716 Contigua A, toda vez que los mismos constituyen hechos novedosos, respecto de los cuales la autoridad responsable no tuvo la oportunidad de analizar y pronunciarse en el momento procesal oportuno, por lo que no pueden ser estudiados en esta instancia del juicio de revisión constitucional electoral.

D. Por lo que se refiere a la causal consistente en que, sin causa justificada, se impida el ejercicio del derecho del voto a los ciudadanos y esto sea determinante para el resultado de la votación, cabe señalar que los impugnantes se concretan a reiterar los hechos relativos a la casilla 1694 Básica, los cuales fueron objeto de análisis y pronunciamiento por parte de la Sala “A” del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, sin que, los ahora inconformes, combatan, lo que al respecto consideró la responsable, razón por la cual su agravio deviene en inoperante, debiendo prevalecer lo ya determinado por la autoridad señalada como responsable.

E. Respecto de la causal consistente en que se impida el acceso a la casilla de los representantes de los partidos políticos formalmente acreditados ante la misma o se les expulse sin causa justificada, los ahora actores lo vinculan con la casilla 1614 Básica, sin embargo, el respectivo agravio es inatendible, toda vez que constituye un hecho novedoso, del cual no puede conocer esta Sala Superior, como ha quedado previamente establecido.

F. En cuanto a la causal consistente en que la votación se reciba en fecha distinta a la señalada por la ley para la celebración de la elección, el agravio que los inconformes hacen valer respecto de la casilla 1738 Contigua B es inoperante, toda vez que el Tribunal sí se pronunció respecto de la irregularidad invocada en los escritos de demanda, sin embargo, dichos impetrantes no controvierten los razonamientos que el Tribunal electoral local emitió a efecto de considerar que dicha irregularidad no tenía como consecuencia decretar la nulidad de la votación recibida en dicha casilla.

G. En cuanto a los argumentos relativos a que se ejerció violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o los electores por alguna autoridad o particular, de tal manera que se afectó la libertad y secreto del

voto, y que ello era determinante para el resultado de la votación, debe concluirse que los agravios resultan inoperantes, en atención a los siguiente.

La votación recibida en la casilla 1726 Contigua B, como ha quedado precisado desde el inicio del análisis en este considerando, fue anulada, por lo que no debe realizarse pronunciamiento alguno.

Por otra parte, los agravios hechos valer respecto de las casillas 1617 Contigua B, 1653 Contigua A, 1679 Contigua A, 1685 Contigua B, 1708 Básica, 1725 Básica y 1740 Básica, constituyen hechos novedosos, que como ha quedado razonado previamente, no deben ser objeto de análisis en esta instancia.

En cuanto a las casillas 1609 Contigua A, 1675 Contigua A, 1726 Contigua A y 1738 Básica, los agravios son igualmente inoperantes, toda vez que no se expresan razonamientos que combatan eficazmente los argumentos que el tribunal responsable empleó para determinar que no debía anularse la votación recibida en las mismas.

H. En cuanto a la casilla 1616 Contigua A, en la que se relatan hechos relacionados con la causal consistente en que se haya realizado, sin causa justificada, el escrutinio y cómputo en local diferente al de la casilla, cabe destacar que el mismo constituye un hecho novedoso y como tal no puede estudiarse en este medio de impugnación, toda vez que dicha irregularidad no se impugnó a través del recurso de queja.

I. En cuanto a los agravios vertidos por los actores en relación a que en diversas casillas medió dolo o error en la computación de los votos, y ello fue determinante para el resultado de la votación, debe señalarse, en primer término, que nuevamente los ahora actores incurren en el error de impugnar, en esta instancia, casillas cuya votación fue anulada por la autoridad jurisdiccional ahora responsable, por lo que dichos agravios devienen en inoperantes. Así ocurre respecto de las casillas 1702 Básica, 1617 Contigua C, 1622 Básica, 1661 Básica y 1688 Contigua A.

Respecto de las casillas 1602 Básica, 1602, Contigua B, 1608 Básica, 1621, Contigua A, 1647, Contigua B, 1649 Básica, 1664 Contigua A, 1606 Básica, 1606 Contigua D, 1654 Básica, 1723 Contigua A, 1606 Contigua G, 1609 Contigua A, 1650 Contigua A, 1730 Básica, 1734 Contigua A, 1610 Contigua C, 1611 Contigua B, 1615 Básica, 1622, Contigua A, 1641 Contigua B, 1658 Contigua B, 1669 Contigua A, 1746 Contigua A, 1707 Contigua B y 1739 Contigua B, los argumentos que sobre el particular expresan los impugnantes, resultan ineficaces para desvirtuar los razonamientos en que se apoyó la hoy responsable para dictar la sentencia hoy impugnada.

Al efecto, es necesario tener presente lo que esta Sala Superior sostuvo al resolver el juicio de revisión constitucional electoral con número de expediente SUP-JRC-344/2001, el pasado veintidós de diciembre del año en curso, en donde se destaca que los rubros fundamentales que son necesarios para determinar si en alguna casilla se actualiza la causa de error o dolo en el cómputo de votos, son los relativos a los **ciudadanos que votaron conforme a**

la lista nominal, el de **boletas extraídas de la urna**, y el de **votación total emitida**, porque tales rubros están vinculados con votos que posiblemente se emitieron en favor de un partido político, los cuales sirven para demostrar si las operaciones realizadas por la mesa directiva de casilla corresponden con la realidad y, por ende, con la expresión de voluntad libre, secreta y directa de los ciudadanos.

Esto se sostiene, porque si el número de personas que votaron conforme con la lista nominal, considerando los votos de los representantes de los partidos políticos, concuerda con la votación total emitida, entendiendo por ésta la que resulta de la adición de los votos en favor de los diversos partidos políticos, de los candidatos no registrados y de los votos nulos, así como con el total de boletas extraídas de la urna, evidentemente reflejará que no existió ningún error en el cómputo de los votos, pues en ese supuesto, el número de personas que sufragaron resultaría igual al de los votos extraídos de la urna y al de la votación total emitida, con lo cual se pondría de manifiesto que no se alteró la voluntad libre de los electores de esa casilla.

Por el contrario, si no hubiera coincidencia entre el número de personas que votaron conforme a la lista nominal y los representantes de los partidos políticos, con cualquiera de los otros rubros fundamentales, ya sea porque alguno de éstos o los dos, resulten con una cifra mayor que la del primero, esto se considera irregularidad grave, porque si sólo está demostrado que acudió a votar un determinado número de personas y de la urna se extraen más votos, de tal manera que esto resultara determinante para la votación, se pondría en duda de la certeza de la misma, lo cual sería inconcuso para tener por acreditada la causal citada y ello originaría la nulidad de la votación recibida.

Sin embargo, si el error se localiza respecto del número de boletas sobrantes e inutilizadas, esto no se puede considerar, por sí solo, como determinante para el resultado de la votación depositada en la casilla de que se trate, siempre que exista coincidencia plena e indubitable en los rubros sustanciales concernientes a la votación recepcionada, y que se localizan, como se dijo, en el número de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal, el número de boletas extraídas de la urna y la votación total emitida y depositada en la urna, pues sólo las boletas entregadas a los electores y depositadas en la urna se pueden convertir en votos, mientras que las boletas sobrantes o no utilizadas sólo constituyen formatos para que, en su caso, los ciudadanos que acuden a las urnas puedan asentar el sentido de su voluntad al sufragar; mientras esto no se realice, se mantienen en simples formas impresas y de esta manera, la falta de algunas de éstas o el sobrante de otras, no puede revelar fehacientemente un manejo indebido en las operaciones de conteo de los votos, en todo caso, esa situación sólo se constituiría en una irregularidad menor que no afectaría la votación concreta recibida en la respectiva casilla, pues para esto tendría que concatenarse con otros elementos, lo cual no ocurre en la especie.

Asimismo, es necesario tener presente la tesis de jurisprudencia J.08/97, de esta Sala Superior, y cuyo rubro es ERROR EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EL HECHO DE QUE DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO APAREZCAN EN BLANCO O ILEGIBLES, O

EL NÚMERO CONSIGNADO EN UN APARTADO NO COINCIDA CON OTROS DE SIMILAR NATURALEZA, NO ES CAUSA SUFICIENTE PARA ANULAR LA VOTACIÓN, ya que del contenido de la misma, se aprecia claramente que, contrariamente a lo alegado por los actores, en aras de privilegiar la recepción de la votación emitida y la conservación de los actos de las autoridades electorales válidamente celebrados, se pueden obtener o subsanar los datos faltantes o ilegibles, a partir de la demás información que se desprenda de la propia acta o de otros elementos que obren en autos.

Finalmente, cabe precisar que respecto de las casillas 1602 Básica y 1606 Básica, contrariamente a la afirmación de los actores, el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas sí se pronunció respecto de la “clausura anticipada” de dichas casillas.

J. Respecto de los agravios hechos vale en cuanto a que se entregó, sin causa justificada, al consejo respectivo, algunos de los paquetes electorales fuera de los plazos que, en el código electoral, se señalan, conviene precisar que respecto de las casillas 1669 Contigua B y 1736 Contigua A, dichos alegatos constituyen hechos novedosos, los cuales no conoció la responsable, ya que no se hicieron valer a través del recurso de queja, por lo que resultan inoperantes, como se ha razonado con anterioridad.

Asimismo, respecto de las casillas 1611 Básica y 1720 Contigua A, los agravios que se vienen expresando, en el presente juicio de revisión constitucional electoral, son igualmente inoperantes, toda vez que no se ocupan de controvertir los razonamientos del Tribunal electoral señalado como responsable, sino que se concretan a reiterar las irregularidades que consideraron se actualizaron en las mismas y que se hicieron valer en los recursos de queja.

III. En cuanto a las casillas que se precisan en el apartado III de este considerando, debe señalarse, en primer término, que respecto del agravio hecho valer en la casilla 1734 Contigua B, el mismo constituye un agravio novedoso, toda vez que la circunstancia que vienen ahora planteando los actores no fue hecha valer en el recurso de queja correspondiente, por lo que la autoridad señalada como responsable no tuvo oportunidad de pronunciarse al respecto, en este sentido, como se ha venido sosteniendo en el desarrollo de este considerando, dicho agravio es inoperante y, en consecuencia, esta instancia jurisdiccional no puede pronunciarse respecto del mismo.

Por otra parte, de la revisión de la sentencia ahora impugnada, así como del escrito por medio del cual se interpuso el recurso de queja por parte de la “Coalición por un Gobierno Diferente”, se advierte que efectivamente le asiste la razón en el sentido de que el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas fue omiso en estudiar los agravios que hizo valer respecto de las casillas 1618 Contigua B, 1668 Contigua B, 1618 Contigua B, 1652 Contigua A, 1671 Contigua B, 1708 Contigua D, por lo que con plenitud de jurisdicción, en términos del artículo 6, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, esta Sala Superior se sustituye en la actuación de la Sala “A” del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, a efecto de resolver el fondo respecto de dichos argumentos.

En cuanto a las casillas 1618 Contigua B y 1668 Contigua B, es necesario advertir que, en las *actas de instalación y cierre de casilla*, mismas que obran en los autos del expediente formado con motivo de los recursos de queja que dieron origen a la resolución ahora impugnada, expresamente se anotó que la votación se cerró a las 18:00 horas, señalándose en el recuadro en que se precisa el motivo de tal circunstancia, precisamente el hecho de que a las seis de la tarde ya no habían electores en la casilla.

Ahora bien, de la *Constancia de clausura y remisión de los paquetes electorales*, correspondiente a la casilla 1618 Contigua B, se aprecia que también se encuentra señalado que a las 18:00 horas se clausuró la casilla de mérito, sin embargo, atendiendo al hecho de que quienes integran una mesa directiva de casilla son ciudadanos que no son expertos en la materia electoral y que a efecto de cumplir con sus tareas reciben una capacitación básica, resulta factible que la coincidencia entre la hora de cierre y la de clausura de la casilla se haya incurrido en el error de considerarlos como conceptos sinónimos, y de ahí que se hubiese anotado la misma hora, sin que ello implique, como lo pretende la parte inconforme, que las casillas se hubiesen cerrado antes de las dieciocho horas.

En efecto, debe destacarse la circunstancia de que, en ningún momento, se hizo constar en las *hojas de acta de incidentes* que hubiese ocurrido una irregularidad en tal sentido, además de que los representantes de los partidos políticos que estuvieron en dichas casillas, no firmaron bajo protesta. Asimismo, un elemento más a considerar es el que en el *Recibo de entrega del paquete electoral al Consejo Municipal Electoral*, se encuentra asentado que el paquete electoral de la casilla 1618 Contigua B, se entregó a las 20:05 horas, en tanto que el de la casilla 1668 Contigua B, a las 21:20 horas, lo que implica, en ambos casos, lapsos de dos y tres horas entre el momento en que se cerraron las casillas y se entregaron los paquetes electorales ante la correspondiente autoridad, tiempo razonablemente necesario para realizar el escrutinio y cómputo de la votación, entre otras tareas, y remitir el paquete electoral al Consejo Municipal Electoral, por lo que se fortalece el indicio de que las casillas se cerraron a la hora legalmente establecida.

En cuanto a la casilla 1618 Contigua B, la coalición impugnante precisa que existió error en el cómputo de los votos, pues se enviaron quinientos sesenta y seis boletas, habiendo votado ciento ochenta y nueve ciudadanos, si bien se extrajeron ciento ochenta y ocho votos, y considerando que se señaló que quedaron trescientas setenta y seis boletas sobrantes, el inconforme señala que ello tuvo como consecuencia dos boletas faltantes. Al respecto, es necesario remitirse al razonamiento que previamente se ha hecho respecto de las boletas y los sufragios, para efecto de dilucidar si se actualiza la causal de nulidad de votación en casilla, además de que, en todo caso, dicho error no es determinante en el resultado de la votación en la casilla de mérito, toda vez que la diferencia entre el primero y el segundo lugar, fue de tres votos, en tanto que las boletas faltantes fueron dos, de tal manera que aún en el caso de que dicho error se restara a los sufragios que obtuvo el primer lugar, el correspondiente instituto político seguiría conservando el triunfo.

Respecto de la casilla 1652 Contigua A, en donde la inconforme refiere que la casilla funcionó con un solo escrutador, situación que se puede apreciar al analizar el *Acta final de escrutinio y cómputo en casilla de la elección de miembros del ayuntamiento*, así como del *Acta de instalación y cierre de casilla*, de la casilla de mérito, cabe advertir que dicha situación no es suficiente para provocar la nulidad de la votación recibida en la casilla impugnada, toda vez que su función es auxiliar y no de naturaleza sustantiva. En efecto, ante la ausencia de un escrutador se puede encomendar la labor de auxilio al Secretario o al otro escrutador, supervisados por el Presidente, sin que ello constituya una irregularidad trascendente que obstaculice el correcto desempeño de los funcionarios que integren la mesa directiva.

En ese orden de ideas, la ausencia del segundo escrutador en la instalación de la casilla, de ningún modo puede causar alguna irregularidad sustantiva en cuanto a la recepción de la votación, porque sus funciones son limitadas como auxiliar, las cuales si bien inician desde el momento de instalación de la casilla, lo cierto es que están supeditadas a la decisión y supervisión del presidente y se encaminan exclusivamente al escrutinio y cómputo de votos, lo cual ocurre después de que se cierra la votación; por tanto, la indebida integración de la mesa directiva de casilla durante su instalación, por ausencia de un escrutador, no puede ser un hecho que permita que se encuadre en la hipótesis de nulidad prevista en el artículo 57, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas, y aun cuando se dio también durante la fase de escrutinio y cómputo, ello no tuvo repercusiones en el caso concreto, porque el procedimiento sustantivo para recibir el voto del ciudadano, recae esencialmente sobre las funciones que desempeñan el presidente y el secretario, quienes, conforme con lo que se prescribe en el ordenamiento en cita, tienen atribuciones autónomas, necesarias e indispensables para que exista certeza en el sufragio del elector, siendo el escrutador solamente un auxiliar, máxime que, en todo caso, estuvo presente el primer escrutador.

En cuanto a las casillas 1672 Contigua B y 1708 Contigua D, cabe destacar que de la revisión de la publicación del Instituto Electoral del Estado de Chiapas, relativa a la integración y ubicación de las mesas directivas de casilla en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, claramente se advierte que dichas casillas no existieron, por lo que, ante la falta de mayores elementos para determinar a qué casillas se estaban refiriendo realmente los actores, no puede realizarse el estudio correspondiente.

Respecto de la casilla 1720 Básica, cabe destacar que el estudio de la misma ya fue realizado en el apartado I, numeral E, del presente considerando.

Por otro lado, respecto de las restantes casillas que han quedado precisadas en el correlativo numeral III, es necesario advertir que del análisis de la sentencia ahora impugnada, así como del escrito por medio del cual se interpuso el recurso de queja, claramente se advierte que, contrariamente a lo afirmado por la coalición ahora inconforme en su escrito de demanda, los argumentos expresados como agravios respecto de las referidas casillas, sí fueron objeto de estudio y pronunciamiento por parte de la autoridad señalada como responsable, la Sala “A” del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, por lo que devienen en

inoperantes sus manifestaciones respecto que dicha autoridad jurisdiccional omitió estudiar los agravios que en su momento hizo valer a través del recurso de queja. En este mismo sentido, es necesario señalar que la ahora actora se abstiene, en el caso de estas casillas, de realizar argumentos tendentes a desvirtuar o combatir las consideraciones en que se basó el Tribunal responsable, para determinar que no había lugar a declarar la nulidad de la votación recibida en las mismas.

Finalmente, cabe precisar, que contrariamente a lo argumentado por la “Coalición por un Gobierno Diferente”, la resolución ahora impugnada viola lo dispuesto en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el llamado derecho de petición, toda vez que la posibilidad de acudir a las instancias jurisdiccionales y obtener una sentencia de las mismas, está vinculado con el derecho de acceso a la jurisdicción, previsto en el artículo 17 de la propia Constitución federal, y además, en el caso de la materia electoral, en los artículos 41, fracción IV, y 116, fracción IV, inciso d), del citado ordenamiento federal, en donde se prevé la existencia de un sistema de medios de impugnación que, además de garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, da definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales.

Por otra parte, la resolución ahora impugnada tampoco contraviene los principios de fundamentación y motivación, pues contrariamente a lo afirmado por la coalición ahora actora, de la revisión de la sentencia dictada por la Sala “A” del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, claramente se advierte que en la misma se asientan los fundamentos legales que dicho órgano jurisdiccional estimó pertinentes invocar y aplicar, y de igual forma, se advierte que se expresan los razonamientos que llevaron a dicha autoridad a declarar la nulidad de la votación recibida en algunas casillas, o bien, a determinar que los hechos e irregularidades argumentados por los recurrentes, no daban lugar a decretar la nulidad de la votación recibida en determinadas casillas.

SEXTO. De la lectura integral del escrito inicial de demanda, se advierte que la “Coalición por un Gobierno Diferente” aduce que, con la resolución impugnada, se viola en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 14; 16; 17; 41, y 116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 19 y 58 de la Constitución Política del Estado de Chiapas; 1°; 3, y 57, párrafo primero, inciso g), de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas, así como 1°; 37, fracción XIV, y 68, fracciones VII y XI, del Código Electoral del Estado de Chiapas, en virtud de lo siguiente:

A. Asegura la impetrante que la autoridad responsable viola en su perjuicio el principio de exhaustividad, ya que no estudió en algunos casos los planteamientos vertidos en su recurso de queja, o bien, los estudió de manera parcial, y no valoró las pruebas ofrecidas en dicho recurso, lo que dio lugar a diversas violaciones procedimentales como son:

a) No requirió a la Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ni al Instituto Electoral del Estado de Chiapas,

diversa información relacionada con la contratación de publicidad por parte de esas autoridades.

b) La responsable violó el principio de exhaustividad, cuando no se allegó de la información solicitada a las referidas empresas, a pesar de que tenía la obligación ineludible de solicitar cualquier documento o información que resultara necesario para resolver, puesto que esas diligencias no representaban una dilación que jurídica o materialmente hicieran irreparable la violación reclamada, ni constituían un obstáculo para resolver dentro de los plazos legales e, inclusive, tenía la facultad de imponer las medidas de apremio a los permisionarios o concesionarios de radio o televisión con cobertura en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para hacer cumplir sus determinaciones. El mismo recurrente, para tal efecto, consideró como aplicable la tesis relevante de este órgano jurisdiccional, cuyo rubro es: **EXHAUSTIVIDAD PRINCIPIO DE. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN.**

c) En la diligencia practicada el treinta de octubre de dos mil uno, relativa a la reproducción de los videos identificados con los números 1, 2, 3, 4,5, 6, 7 y 8, la responsable asentó apreciaciones genéricas y superficiales, sin establecer cuestión alguna respecto de los guiones técnicos (audio-imagen) sobre cada promocional, razón por la cual dichos videos no fueron valorados en cuanto a su contenido.

d) La responsable no tomó en cuenta la documental consistente en la copia fotostática de la “orden de inserción” signada por el Director de Comunicación Social del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dirigida a la Empresa de Actividad Radiofónica, en la cual aquél le solicita sustituir las versiones de diversos spots publicitarios producidos por el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez a difundirse en el plazo comprendido del veintiuno de septiembre al veintiuno de octubre de dos mil uno.

e) En algunas partes de la sentencia, la responsable realizó un estudio deficiente, o bien, desvirtuó el planteamiento de la litis. Por ejemplo, de las sesenta y ocho audio cintas, aquélla sólo desprendió la difusión de información de todos los partidos políticos, aclarando que existía más publicidad en favor de la coalición que del partido ganador, y que, en los videos presentados, había imágenes de diversos canales de televisión, sin hacer un estudio circunstanciado de cada promocional, a efecto de precisar la calidad de los mismos. En el caso de los periódicos aportados, la responsable sólo apreció la naturaleza o alcance probatorio de los mismos, la cual no provoca certeza total sólo sobre la veracidad de tal información, tan sólo lo que genera es un indicio.

f) La responsable no adminiculó el contenido de las pruebas antes señaladas, las cuales, atendiendo a su naturaleza, si bien por sí mismas y de manera aisladas no generaban convicción sobre los hechos que se denunciaban, lo cierto es que en su conjunto generaban convicción y certeza sobre los eventos denunciados.

g) No se valoró el aspecto cualitativo de los *spots* difundidos por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y el Partido Acción Nacional,

los cuales se realizaron durante todo el proceso electoral e inclusive durante la jornada electoral, para lo cual realiza el promovente un cuadro comparativo del contenido y duración de dichos videos.

h) Los mensajes publicitarios del Ayuntamiento, los cuales se difundieron durante el proceso electoral, no se concretaban a la difusión de obras de carácter social, ya que se trataban de mensajes en favor de uno de los contendientes en campaña; por ejemplo, las frases: **“El Ayuntamiento sí ha cumplido, el cambio se ve”** o **“desde que tú me diste tu voto, la ciudad ha estado cambiando, los resultados están a la vista, nadie los puede negar”**, según la coalición actora, constituían una influencia indebida en el electorado, tanto en el proceso electoral, como en la época de prohibición prevista en la ley para realizar propaganda electoral.

i) La responsable omitió estudiar el aspecto cualitativo de los mensajes o spots por parte del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, destacando el mismo promovente que, en su concepto, constituían violaciones sustanciales en la jornada electoral y durante ésta, puesto que el Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez los ordenó utilizando su jerarquía dentro de la Administración Pública Municipal, y fueron pagados con recursos públicos provenientes de ese Ayuntamiento, razones por las cuales constituían una irregularidad grave, plenamente acreditada, violatoria del principio de equidad en la elección, así como del principio de certeza respecto del resultado de la elección.

j) La responsable no realizó un estudio integral la publicidad difundida por el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y la correspondiente a la candidata de Acción Nacional a la Presidencia Municipal, en las cuales se contienen mensajes de carácter subliminal que influyen en el electorado, ya que la candidata de Acción Nacional utilizó la palabra **“Cambio”**, expresión utilizada indistintamente en la publicidad del Ayuntamiento aludido, cuando se emplea la palabra **“Institucional”**, o bien, la frase **“desde que tú me diste tu voto”**. Para acreditar esa situación, el promovente expone un cuadro comparativo de los mensajes antes referidos.

k) En la sentencia combatida, según el promovente, la responsable omite valorar que, en la propaganda del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se utilizan alusiones religiosas, como **“el Doctor Paco nos atendió muy bien. ¡Gracias a Dios!”**. Con este tipo de frases, considerando que un spot siempre está dirigido, demuestra que se pretende incidir en el ánimo de la gente, a través de sus creencias más íntimas.

l) La responsable omitió el estudio de la calidad de la publicidad difundida por una autoridad municipal, lo cual era determinante para la equidad que debe existir en el proceso electoral, lo anterior a pesar de que la responsable también reconoció que el Presidente Municipal en funciones realizó acciones de inducción al voto. Por ello, según el promovente, se encuentra acreditada la irregularidad cometida, lo cual constituiría una violación sustancial a los principios rectores de la materia electoral.

Por esta razón, según el promovente, la propaganda electoral que los partidos políticos despliegan en las campañas no sólo debe entenderse en el sentido de que está dirigida a captar adeptos, sino también busca reducir el número de adeptos, simpatizantes o votos de los otros partidos políticos que participen en la contienda electoral, lo cual puede lograrse descalificando a los candidatos o partidos adversarios ante la ciudadanía, lo que puede dar lugar a dos efectos: Atraer votos en detrimento del contrincante, o bien, reducir las preferencias electorales hacia éste, lo que se traduce en abstencionismo en la jornada electoral. Para evidenciar lo anterior, el promovente expone en su demanda una tabla concentradora donde indica el grado de abstencionismo el día de la jornada electoral.

m) Arguye la impetrante que la responsable sólo abordó un aspecto de lo planteado en el recurso de queja, precisamente lo relativo a la solicitud de exhorto al Presidente Municipal para que se abstuviera de realizar proselitismo, a lo cual el órgano de dirección del proceso electoral se negó, manifestando que carecía de facultades para tal efecto, sin especificar los motivos y fundamentos respectivos, lo que violentó el principio relativo contenido en el artículo 16 constitucional.

B. La coalición ahora enjuiciante y el Partido Revolucionario Institucional, en sus respectivos juicios de revisión constitucional electoral, en forma similar, señalan que la autoridad responsable fue omisa en el estudio de los agravios enderezados a combatir la actuación del órgano electoral municipal que, en la sesión de cómputo municipal, se negó a abrir la paquetería electoral, no obstante que en dicha sesión se destacaron errores en las actas que daban origen a un nuevo cómputo. Así, según los promoventes, el órgano electoral municipal violentó los principios constitucionales de legalidad y certeza. Para ilustrar lo anterior, los promoventes proponen una tabla general en la que presentan las supuestas irregularidades que acontecieron en las etapas respectivas del proceso electoral, tomando en cuenta el agravio presentado en el recurso de queja, por el cual se demuestra que la autoridad administrativa electoral pudo abrir los paquetes electorales y no obstante ello se negó a hacerlo.

C. Afirma la coalición enjuiciante que, en la sentencia impugnada, la autoridad responsable omitió pronunciarse respecto de las irregularidades detectadas en el 60% del universo de casillas instaladas en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, lo cual ocurrió en forma sistemática, dio lugar a violaciones sustanciales y genéricas dentro de la jornada electoral que ponían en entre dicho la labor del órgano electoral estatal, los funcionarios de casillas, los partidos que participaron y las autoridades que coadyuvaban en dicho proceso electoral. Así, considera el promovente que se conculcaron los principios de certeza y legalidad previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, al respecto, propone un cuadro esquemático donde se precisan las irregularidades detectadas en las diferentes casillas instaladas en la jornada electoral, así como las causales de nulidad previstas en la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas, las cuales se actualizaron el día de la jornada electoral.

Asimismo, aduce la ahora enjuiciante que la autoridad responsable dejó de analizar el aspecto cualitativo del gran cúmulo de irregularidades presentadas en la jornada electoral, en el entendido de que si bien es cierto que muchas de ellas son mínimas,

también lo es que, atendiendo a dicho aspecto, la suma de las mismas permite arribar a la conclusión de que, en la elección municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, no existió certeza y legalidad.

Igualmente, la hoy actora aduce que la responsable no estudió los argumentos vertidos en el recurso de queja, en el sentido de que el proceso electoral no constituye un fin en sí mismo sino que es un instrumento para que el derecho de sufragio pueda ser ejercido y que, entre los principios que rigen en los procesos electorales, figuran el que las elecciones son libres, auténticas y periódicas; el sufragio universal, libre, secreto y directo; en el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales, deben prevalecer los recursos públicos sobre los de origen privado; la organización de las elecciones debe efectuarse a través de un organismo público y autónomo; el que la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad son principios rectores del proceso electoral; el establecimiento de condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social, así como el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales.

Como consecuencia de lo anterior, la enjuiciante esgrime que si, en la normativa electoral, se consigna una fórmula abstracta de nulidad de una elección, se debe constatar si algunos de los principios antes citados han sido violados de manera trascendente, poniéndose en duda fundada la credibilidad y la legitimidad de los comicios, para tener por actualizada la nulidad de la elección impugnada. De esta manera, esgrime la promovente que, en la especie, se actualiza dicha causal abstracta, ya que la suma de las irregularidades cometidas en la jornada electoral ponen en duda la credibilidad del proceso celebrado en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Por ello, solicita a este órgano jurisdiccional que sean tomadas en cuenta las consideraciones que hizo valer sobre este particular ante la autoridad responsable y que esta misma, de manera ilegítima, ignoró.

Por razón de método y debido a la relación que guardan entre sí, este órgano jurisdiccional federal estudiará conjuntamente los agravios resumidos en el apartado A del anterior resumen, para posteriormente avocarse al análisis de los resumidos en los apartados B y C de este mismo considerando.

I. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación considera que resultan **inoperantes** los agravios precisados en el apartado A del resumen anterior, en virtud de lo que enseguida se razona:

En efecto, por lo que se refiere a los agravios resumidos en el inciso a) del referido apartado A, es inexacto lo alegado por la ahora enjuiciante en el sentido de que la responsable cometió diversas violaciones procedimentales al no requerir diversa información a la Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y al Instituto Estatal Electoral de Chiapas, para perfeccionar los promocionales contenidos en los videos y audio cassettes anexados como prueba por la hoy actora.

Al respecto, es necesario tener presente lo que se dispone en los artículos 5; 10; 13, párrafo 1, inciso h); 22, 27 párrafo 1 inciso b); 28, y 29 de la Ley de Medios

de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas, en los cuales, en la parte que interesa, se establece:

ARTÍCULO 5

1.- Los medios de impugnación que proceden contra los actos y resoluciones de los organismos electorales, son los siguientes:

a) Durante el tiempo que transcurre entre dos procesos electorales:

I. Recurso de Revisión.- Para garantizar la constitucionalidad y legalidad de actos y resoluciones emitidos por el Consejo Estatal Electoral.

b) Durante la etapa preparatoria de la elección:

I. Recurso de Revocación.- Para garantizar la legalidad de actos y resoluciones emitidos por los Consejos Distritales y Municipales Electorales; y

II. Recurso de Revisión.- Para garantizar la constitucional y legalidad de actos y resoluciones emitidos por el Consejo Estatal Electoral.

c) Durante la etapa posterior a la jornada electoral:

I. Recurso de Queja.- Para garantizar la constitucionalidad y legalidad de actos y resoluciones emitidos por los consejos electorales respectivos, relativos a las elecciones de Gobernador del Estado de Chiapas, Diputados y miembros de los ayuntamientos de los municipios de la entidad, en los términos señalados por el presente ordenamiento.

ARTÍCULO 10

1.- Las autoridades estatales y municipales así como los ciudadanos, partidos políticos, candidatos, organizaciones y asociaciones políticas o de ciudadanos, que con motivo del trámite, sustanciación y resolución de los medios de impugnación a que se refieren los incisos b) de la fracción I, y a) de la fracción II, del artículo 5, no cumplan las disposiciones de esta Ley o desacaten las resoluciones que dicte el Tribunal Electoral del Estado, serán sancionados en términos del presente ordenamiento.

ARTÍCULO 13

1. En la interposición de los medios de impugnación se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

...

h) Ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos establecidos para la interposición de los medios de impugnación previstos en la presente Ley; mencionar, en su caso, las que se habrán de aportar dentro de dichos plazos legales; y las que deban requerirse, siempre y cuando el promovente justifique que habiéndolas solicitado oportunamente por escrito al órgano competente, no le fueron entregadas.

ARTÍCULO 22

1. Serán documentales privadas todos los demás documentos que se aporten al juicio y que no tengan el carácter de públicas.

ARTÍCULO 27.

1. Los medios de prueba aportados y admitidos serán valorados por el órgano competente para resolver tomando en cuenta las normas especiales señaladas en esta Ley, atendiendo las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, de conformidad con las reglas siguientes:

....

b) Las documentales privadas, las pruebas técnicas, la instrumental de actuaciones, las presunciones y los demás elementos que obren en el sumario incluidas las afirmaciones de las partes, solo harán prueba plena, cuando la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos controvertidos a juicio del órgano competente.

ARTÍCULO 28.

1. El Presidente del Tribunal podrá acordar que se practiquen diligencias o que una prueba se perfeccione o desahogue sin más limitación que se trate de las reconocidas por la legislación aplicable y que no sean contrarias a la moral, siempre que sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados.

ARTÍCULO 29.

1. Para el oportuno desahogo de las pruebas a que se refiere este capítulo, las autoridades y los órganos electorales deberán expedir, sin dilación alguna, las que obren en su poder inmediatamente de que se las soliciten.

De la interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos antes descritos, se desprende:

a) El órgano jurisdiccional local, a través de su Presidente, tiene la facultad de acordar la realización de diligencias o que una prueba se perfeccione o desahogue, siempre que sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos a dilucidar, se trate de las reconocidas en la legislación aplicable y no sean contrarias a la moral;

b) Para el oportuno desahogo de las pruebas previstas en la norma adjetiva, las autoridades y los órganos electorales deberán expedir las que obren en su poder, sin dilación alguna;

c) Por documentales privadas se entienden todos los documentos que se aporten al juicio y que no tengan el carácter de públicas;

d) Las autoridades estatales y municipales, los ciudadanos, los partidos políticos, los candidatos y las organizaciones y las asociaciones políticas o de ciudadanos que, con motivo del trámite sustanciación y resolución de los recursos de revisión y revocación, incumplan lo previsto legalmente o desacaten las resoluciones que dicte el órgano jurisdiccional estatal serán sancionados;

e) El recurso de queja procede para garantizar la constitucionalidad y legalidad de actos y resoluciones emitidos por los órganos electorales respectivos, durante las elecciones, entre otras, de miembros de los ayuntamientos de los municipios de la entidad;

f) En la interposición del recurso de queja se debe cumplir con el requisito de ofrecer y aportar las pruebas, dentro de los plazos establecidos para la interposición de los medios de impugnación previstos en la ley, **debiendo precisar el recurrente aquellas que deban requerirse, siempre y cuando justifique que, habiéndolas solicitado oportunamente por escrito al órgano competente, no le fueron entregadas, y**

g) Los medios de prueba aportados y admitidos serán valorados por el órgano jurisdiccional, atendiendo a las regla de la lógica, la sana crítica y la experiencia, en el entendido de que las documentales privadas, las pruebas técnicas, la instrumental de actuaciones, las presunciones y los demás elementos que obren en el expediente, incluidas las afirmaciones de las partes, sólo harán prueba plena, cuando la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden

entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos controvertidos a juicio del órgano competente.

En la especie, la coalición ahora enjuiciante alega que la autoridad responsable no requirió a la Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y al Instituto Estatal Electoral del Estado de Chiapas, cierta información que serviría para perfeccionar pruebas técnicas ofrecidas en el recurso de queja. Para dilucidar si le asiste la razón al ahora promovente, es necesario advertir que el Tribunal Electoral del Estado sólo estaba obligado a obsequiar la solicitud del recurrente de requerir ciertas probanzas (específicamente, cierta información a la citada Dirección de Comunicación Social y al Instituto Estatal Electoral), según se dispone en el artículo 13, párrafo 1, inciso h), de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas, en el caso en que el entonces quejoso cumpliera con las siguientes cargas procesales concretas: a) Mencionar, en su recurso, las pruebas que deben requerirse; b) Acreditar o justificar que se solicitaron oportunamente por escrito al órgano competente y que no fueron entregadas. Sin embargo, en el presente asunto, es el caso que el promovente no acredita el cumplimiento de esas obligaciones procesales, por lo que se estima inoperante su agravio específico.

En efecto, la revisión de las constancias que obran en autos, así lo evidencia. En el punto relativo a las documentales privadas del capítulo probatorio del escrito de recurso de queja presentado por la hoy actora ante el Tribunal responsable, se aprecia lo siguiente:

DOCUMENTALES PRIVADAS, consistente en los oficios signados a las concesionarias o permisionarios de cobertura local en medios de comunicación solicitando las pautas de tiempo aire contratado, transmisión de publicidad, pagado por: los partidos políticos, y el ayuntamiento municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en los términos que los mismos consignan.

OFICIO	DIRIGIDO Y PRESENTADO A:
CEPGD 01/2001	INSTITUTO ELECTORAL ESTATAL DE CHIAPAS
CEPGD 01/2002	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ
CEPGD 03/2001	COMUNICACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
CEPGD 04/2001	TV. AZTECA CHIAPAS, S.A. DE C.V.
CEPGD 05/2001	TELEVISIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.
CEPGD 06/2001	ORGANIZACIÓN RADIOFÓNICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
CEPGD 07/2001	CENTRO DE ACTIVIDAD RADIOFÓNICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.
CEPGD 08/2001	CORP. RADIO NÚCLEO, S.A. DE C.V.
CEPGD/09/2001	TV. AZTECA CHIAPAS, S.A. DE C.V.

Asimismo, en el punto petitorio tercero de su escrito de queja, el entonces recurrente precisó:

TERCERO.- Requerir las pruebas que hayan sido solicitadas para el perfeccionamiento de los hechos narrados y consideraciones de derecho, toda vez que sobre ellas manifesté la imposibilidad de presentarlas, pero que fueron requeridas en su oportunidad.

De la transcripción antes señalada se aprecia que la oferente en su escrito recursal, pretendió acreditar el cumplimiento de los extremos previstos en el artículo 13, párrafo 1, inciso h), de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas; empero, por lo que respecta al caso de la citada Dirección de Comunicación Social no cumplió con el extremo relativo a la mención de las pruebas que debían requerirse ni con el concerniente a la justificación de que, oportunamente, las solicitó por escrito ante el órgano competente y no le fueron entregadas, en tanto que por lo que respecta al Instituto Estatal Electoral de Chiapas está demostrado que la información que solicitó el entonces quejoso fue distinta de la que ahora pretende.

En efecto, contrariamente a lo que argumenta la coalición actora, esta Sala Superior advierte que la forma en que se realizaron los requerimientos por el magistrado supernumerario en funciones de juez instructor, fue ajustada a derecho y congruente con lo efectivamente solicitado por la entonces recurrente, en tanto que en el proemio del punto correspondiente de su capítulo de pruebas, así como del petitorio marcado como tercero, aquélla aludió solamente a los oficios dirigidos a las concesionarias o permisionarios de cobertura local en medios de comunicación mas no a la Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ni al Instituto Estatal Electoral de Chiapas; en todo caso, tampoco resultaba procedente que la responsable requiriera a estos últimos por las razones que a continuación se exponen.

En cuanto al supuesto escrito identificado por el promovente como CEPGD/01/2002 y el cual presuntamente se dirigió al Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y que la misma actora sostiene que presentó ante esa autoridad, esta Sala Superior advierte que, de la revisión de los anexos que se acompañaron al recurso de queja presentado por la coalición ante el Tribunal Estatal Electoral de Chiapas, se concluye que no existe el escrito dirigido a la Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por lo cual se colige que la ahora enjuiciante no cumplió cabalmente con lo dispuesto en el artículo 13, párrafo 1, inciso h), de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas, en el cual, como se indicó en líneas anteriores, además de mencionar las pruebas que deben requerirse, se exige que el oferente, en el momento de presentar su escrito de demanda, debe acreditar que solicitó por escrito y oportunamente dicha probanza a la autoridad competente y que dicha información no le fue entregada.

Por esa razón, la ahora responsable no tenía obligación alguna de requerir a la Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y al Instituto Electoral del Estado de Chiapas, en virtud de que no acredita haber solicitado por escrito tal información.

No es obstáculo para llegar a la conclusión anterior, el hecho de que, en la parte superior derecha del escrito inicial del recurso de queja, aparezca manuscrito el texto: “Recibí escrito. Recurso de queja constante de 449 fojas útiles y anexos que se relacionan. 23:35 horas. 15 de octubre del 2001. (Una rúbrica ilegible)”, el cual fue asentado por el personal que recibió el escrito de mérito y sus anexos en el Consejo Municipal Electoral de Tuxtla Gutiérrez, Estado de Chiapas. Esa inscripción y la relación de pruebas que aparece en el propio recurso de queja se menciona el escrito “CEPGD 01/2002 (*sic*). AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ”, si bien es cierto que, en principio, llevaría a pensar que efectivamente se agregó dicho acuse, como ocurrió con los otros ocho escritos que se relacionan [escritos identificados como CEPGD 01/2001, CEPGD 03/2001, CEPGD 042001 (*sic*), CEPGD 005/2001, CEPGD 006/2001, CEPGD 072001 (*sic*), CEPGD 082001 (*sic*) y CEPGD 09/2001], y que sí constan en autos (fojas 502 a 509 del cuaderno accesorio número 2 del expediente que se resuelve), también lo es que esa situación está desvirtuada por otros hechos que son inobjetables.

Ciertamente, está demostrado en autos que no se agregó dicho escrito, porque:

- a] De acuerdo con la regla de la experiencia, es común que cuando se agrega un número elevado de anexos a un escrito (el entonces recurrente agregó veinticuatro pruebas en un total de 449 fojas, videocintas y audiocintas), se haga un acuse genérico o *grosso modo*, sin que se verifique o haga un análisis detallado o minucioso de cada uno de los documentos que realmente se incorporó, por lo que de ese tipo de acuse no cabe desprender que efectivamente se presentaron todos y cada uno de los documentos relacionados como anexos;
- b] En el proemio del número 4 denominado documentales privadas del capítulo respectivo del propio escrito del recurso de queja, el recurrente sólo se refiere a los oficios dirigidos a las concesionarias o permisionarios, en los términos siguientes: “4. DOCUMENTALES PRIVADAS, **consistente en los oficios signados a las concesionarias o permisionarios** de cobertura local en medios de comunicación solicitando las pautas de tiempo aire contratado, transmisión de publicidad, pagado por: los partidos políticos, y el ayuntamiento municipal de Tuxtla Gutiérrez, en los términos que se consignan”, de lo que cabría desprender que, estrictamente, el medio de perfeccionamiento solicitado se constreñía como lo interpretó correctamente la responsable, a requerir jurisdiccionalmente sólo a esas empresas concesionarias o permisionarios de cobertura local;
- c] En el informe circunstanciado del diecinueve de octubre de dos mil uno, que, en términos de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas, fue rendido por el Secretario Técnico del Consejo Municipal Electoral de Tuxtla Gutiérrez, entre la documentación que se precisa que se adjunta al informe, se establece que se agrega el escrito del recurso de queja del representante de la Coalición Por un Gobierno Diferente, en cuatrocientas cuarenta y nueve fojas, y se hace la relación de los documentos que se exhibieron (veinticuatro documentales), sin que aparezca mencionado el oficio CEPGD 01/2002 (*sic*), en tanto que sólo se incluye la leyenda “4. Documentales Privadas: Consistente en los oficios a las concesionarias o permisionarios de cobertura local en medios de comunicación solicitando las pautas de tiempo aire contratado”;

d] La recepción de dicho informe circunstanciado ante la Oficialía de Partes del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas fue notificada por estrados al representante propietario de la citada coalición, según se ordenó por auto del Magistrado Presidente de dicho tribunal del veintitrés de octubre de dos mil uno, y consta en la cédula de notificación respectiva (fojas 4 y 5 del cuaderno accesorio número 1 de autos);

e] En el acuerdo con número de folio TEE/P/0573/2001 del veintitrés de octubre de dos mil uno, por el cual el Magistrado Presidente remitió el informe circunstanciado precisado y la documentación anexa al magistrado supernumerario en funciones de juez instructor, nuevamente sólo se hace mención de lo siguiente: “f) Copia de los Oficios dirigidos a los concesionarios o permisionarios de cobertura local en medios de comunicación, solicitando las pautas de tiempo aire contratado”, sin que se haga mención del supuesto escrito dirigido al ayuntamiento constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y

f] El auto del veintiséis de octubre de dos mil uno, signado por el magistrado supernumerario en funciones de juez instructor, por el cual se tuvo por recibido el auto precedente y al cual se agregó el expediente TEE/RQ/044-“A”/2001, el cual incluye, entre otros documentos, el recurso de queja, sus anexos, y el informe circunstanciado, mismo que fue notificado personalmente a persona autorizada para oír y recibir notificaciones por el representante de la coalición, según se desprende de las constancias que obran a fojas 950, 951 y 959 a 961 del cuaderno accesorio número 2 de autos.

Como se aprecia de lo anterior, el quejoso estuvo enterado de la documentación que se había remitido por el Secretario Técnico del Consejo Municipal Electoral, la que fue recibida en la oficialía de partes del Tribunal Estatal Electoral y sobre la que acusó recibo el magistrado presidente del propio tribunal y, en su oportunidad, el magistrado supernumerario en funciones de juez instructor, cuyos autos fueron notificados al entonces recurrente y sin que éste manifestara objeción alguna, por lo que se debe llegar a la conclusión de que no anexó dicho escrito CEPGD/01/2002 (*sic*) supuestamente dirigido al Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Estado de Chiapas, por lo que incumplió con la carga procesal preceptuada en el artículo 13, párrafo 1, inciso h), de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas y que ya se precisó por este órgano jurisdiccional federal electoral.

En este tenor, ha sido criterio de esta Sala Superior que el promovente que no acredite que haya solicitado oportunamente por escrito a las autoridades competentes, cierta información o documentación que obre en su poder y que éstas no se la haya entregado, la consecuencia, de acuerdo con la ley electoral de Chiapas, debe ser que el órgano jurisdiccional electoral no tenga la obligación de requerir lo solicitado por el promovente, resultando aplicable el criterio sostenido por esta Sala Superior en el expediente SUP-JRC-319/2001, resuelto en sesión pública el veintidós de diciembre del año en curso.

Por otra parte, también debe desestimarse la parte del agravio relativa a la supuesta omisión de la responsable en requerir al Instituto Estatal Electoral de Chiapas cierta información, porque si bien la coalición entonces recurrente sí cumplió con la carga procesal de formular previamente una solicitud a dicha autoridad electoral, lo relevante jurídicamente es que no había lugar a que se

obsequiara el requerimiento por lo que a continuación se razona. Ciertamente, la revisión física del cuaderno accesorio número 2 del expediente en que se actúa, el cual contiene el tomo II del recurso de queja con número de expediente TE/RQ/045/A/2001 y TE/RQ/044/A/2001 acumulados, permite constatar la existencia del escrito identificado como CEPGD/01/2001 del quince de octubre de dos mil uno, el cual fue dirigido al licenciado Gilberto Monzón Velasco, Presidente del Instituto Estatal Electoral de Chiapas, por Santiago Luna García, ostentándose como representante del Partido de la Revolución Democrática ante dicho órgano electoral, y en el cual se le solicitó a dicho Presidente que, en uso de las facultades que se le otorgan en la ley, requiriera a los concesionarios o permisionarios de radio y televisión con cobertura en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, así como al Ayuntamiento de dicho municipio, cierta información a efecto de que, según lo expone el peticionario, se supliera el “monitoreo” de medios de comunicación que en su oportunidad debió realizar ese organismo electoral.

No obstante lo anterior, esta Sala Superior estima que la responsable actuó correctamente al abstenerse de requerir al Instituto Estatal Electoral de Chiapas para que éste, a su vez, realizara los requerimientos a terceros de la información que previamente le había solicitado la coalición recurrente, toda vez que si bien el Instituto debió haber dado respuesta por escrito a dicha solicitud, la misma finalmente hubiera sido en el sentido de negar la petición formulada por la coalición en tanto que, estrictamente, dicho Instituto no contaba con la información que pretendía el entonces recurrente y, por otra parte, carecía de atribuciones para formular los referidos requerimientos pues no era materia de la sustanciación o resolución de algún medio de impugnación bajo su conocimiento.

A mayor abundamiento, esta Sala Superior advierte que, en sustitución del órgano jurisdiccional local, sería innecesario formular un requerimiento al Instituto Estatal Electoral de Chiapas para que éste, a su vez, solicite cierta información a los concesionarios o permisionarios de radio y televisión con cobertura en Tuxtla Gutiérrez, Estado de Chiapas, porque precisamente es la misma información que directamente se requirió por el magistrado supernumerario en funciones de juez instructor a los mismos concesionarios o permisionarios, por lo que sería reiterativo. Es decir, aunque respecto de dicha prueba se cumple con su mención en el escrito de demanda, así como se acredita que, en forma oportuna, se solicitó por escrito a dicho Instituto que requiriera a los permisionarios o concesionarios de radio y televisión, sin que se atendiera la petición, es el caso que esta Sala Superior no debe obsequiar la petición del ahora promovente porque sería inconducente por reiterativa.

En efecto, en el caso de la petición formulada al Instituto Electoral Estatal de Chiapas, se constreñía a que el titular de dicho organismo, en ejercicio de sus funciones, requiriera cierta información al aludido Ayuntamiento y a las empresa concesionarias y permisionarias de los medios de comunicación con cobertura en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mas no que él exhibiera la información y documentos que requería para perfeccionar los videos y audio cassettes ofrecidos como prueba técnica en el recurso de queja.

Por otra parte, resulta inatendible el argumento de la actora de que la autoridad responsable violó el principio de exhaustividad, al no requerir de nueva cuenta a las empresas televisoras y radiodifusoras, con cobertura en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que se abstuvieron de desahogar el requerimiento, o bien, lo contestaron tergiversando la información solicitada.

En efecto, debe desestimarse el argumento que se resumió en el inciso b) del apartado A del presente considerando, en tanto que la responsable sí obsequió la pretensión de la promovente, al requerir a los siete representantes legales de dichas empresas, la información pretendida por la hoy enjuiciante. Al respecto, esta Sala Superior considera necesario advertir lo siguiente:

Con los siete acuses de recibo de los escritos del quince de octubre de dos mil uno (agregados en las fojas 503 a 509 del cuaderno accesorio 3 del expediente de cuenta), signados por Martín García Cruz y dirigidos a igual número de funcionarios de empresas de comunicación, en los cuales aparece el día quince del mismo mes y año como fecha de recepción, el entonces partido político quejoso pretendió justificar o acreditar que oportunamente solicitó por escrito al órgano competente ciertas probanzas que no se le habían entregado, en los cuales, en la parte que interesa, invariablemente manifestó:

Por medio de la presente me permito dirigirle, para solicitar información valiosa para el instituto político que represento y de la sociedad de Tuxtla Gutiérrez, en su conjunto que pueda contener en los archivos de su empresa. Dicha información en esencia se limita a lo siguiente:

- a) Se informe de contratación de espacio tiempo-aire para la transmisión de la publicidad o “spots”, por parte del Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, de los Partidos Acción Nacional; Revolucionario Institucional y de esta misma coalición, en el periodo comprendido entre el 15 de Septiembre de 2000 al 7 de octubre de este mismo año.
- b) Se informe de las pautas de transmisión de los mismos, desglosando en cada caso, el guión técnico y/o literal, o en su caso anexando copia del promocional, así como del horario, tiempo y lapso contratado para su difusión.
- c) Se informe el nombre y en su caso del puesto de quien solicita la contratación, anexando en medida de lo posible la factura o recibo de pago del servicio.

De lo anterior, se desprende lo siguiente:

- a) Cuando se trata de información que se pretende sea requerida por una autoridad electoral a un particular, toda vez que se trata de un acto de molestia a sujetos procesales que no son parte en el proceso, en términos de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución federal, es necesario que se colme lo siguiente: El acto de requerimiento debe realizarse por una autoridad competente y estar debidamente fundado y motivado. En la especie, el Tribunal Estatal Electoral de Chiapas tiene atribuciones para requerir a las autoridades estatales y municipales, así como a los ciudadanos, partidos políticos, candidatos, organizaciones y asociaciones políticas o de ciudadanos, en términos de lo dispuesto en los artículos 10; 13, párrafo 1, inciso h); 28, y 48, párrafo 1, inciso f), de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas; los preceptos jurídicos que se citaron, son aquellos que válidamente se pueden invocar para tener por

debidamente fundado el acto, mientras que las circunstancias, causas, motivos o razones son los elementos que permiten determinar si es adecuada o válida la motivación del acto de molestia.

En la especie, debe considerarse que no había causa o razones suficientes para formular un acto de molestia como el que pretendía el quejoso, ya que, como se desprende del contenido de los acuses de recibo de los escritos dirigidos a los concesionarios o permisionarios, se trata de auténticos procesos de fiscalización, inspección, verificación o pesquisas, ya que no se precisan circunstancias de modo, tiempo y lugar y, por el contrario, la información solicitada era genérica, puesto que está referida a la contratación de espacio tiempo-aire para la transmisión de la publicidad o “spots”, por parte del ayuntamiento municipal de Tuxtla Gutiérrez, Estado de Chiapas; los partidos políticos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, así como de la propia coalición (como se puede apreciar, la información requerida era inconducente, además, porque versaba también sobre el propio quejoso y un partido político a quien no se le habían imputado actos irregulares concretos por el quejoso); pautas de transmisión de los promocionales, guiones técnicos o literales, copias de los promocionales, horarios, tiempo y lapso contratado para su difusión, nombre y puesto de quien solicitó la contratación, sin que se dieran datos concretos en cuanto a circunstancias de modo, tiempo y lugar, para que fuera procedente el obsequio de la solicitud por la responsable y no deviniera en inconducente la prueba. Lo anterior, con independencia de que se hubiere señalado un periodo específico (quince de septiembre a siete de octubre de dos mil uno) y los sujetos de quienes se solicitaba la información, pues ni siquiera, en forma indiciaria, se precisaban mensajes, tipos, guiones, días, horas y tiempo de transmisión, sujetos, o canales y estaciones en que se hubieren transmitido, así como los contratantes de ciertos mensajes irregulares o que sirvieran para tal efecto (como ocurrió en otros supuestos en que, la misma coalición quejosa, al menos, aportó diversas videocintas en que se reproducían ciertos promocionales), es decir, con dichos requerimientos se pretendía por el quejoso el rompimiento del equilibrio procesal entre las partes, porque la autoridad estaba ejerciendo sus atribuciones legales para preconstituir las pruebas y suplir las deficiencias procesales del quejoso, en detrimento de los demás sujetos procesales.

Los siete requerimientos de información por escrito que ahora se analizan estaban dirigidos a particulares (Comunicaciones del Sureste, S.A. de C.V.; TV Azteca Chiapas, S.A. de C.V. —en este caso al Lic. Mario Guillén Martínez, como representante legal; Televisión del Golfo, S.A. de C.V.; Organización Radiofónica de México, S.A. de C.V.; Centro de Actividad Radiofónica de Chiapas, S.A. de C.V.; Corporación Radio Núcleo, S.A. de C.V., y TV Azteca Chiapas, S.A. de C.V. —en este caso, simplemente, al Lic. Mario Guillén Martínez), según lo aclara el quejoso cuando afirma que se trata de información que obra en los archivos de la empresa y se

trata de concesionarios o permisionarios. Esto es, dicha información no tiene el carácter de pública ni obra en archivos públicos, por lo que, en principio, no tiene acceso a la misma cualquier particular, en tanto que se trata de una garantía individual que gozan todos los ciudadanos mexicanos prevista en el artículo 16 constitucional, de que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Lo anterior tiene razón de ser, ya que no se trataba de alguna autoridad que contara en sus archivos información de acceso al público, razón por la que so pretexto de que algún ciudadano o instituto político electoral dentro de un medio de impugnación en materia electoral pretendiera perfeccionar una prueba, esa situación daba lugar a que tales requerimientos se constituyeran en auténticos actos de molestia a los particulares;

- b) Había pruebas que estaban a su alcance, la transmisión precisamente de los mensajes o promocionales por canales de señal abierta en radio y televisión, los cuales pudo grabar, indicando circunstancias de modo, tiempo y lugar, y sí estaban al alcance del promovente, ya que el oferente de las pruebas en cuestión eran medios de perfeccionamiento, no la prueba principal en sí misma considerada.
- c) El hecho de que el magistrado supernumerario en funciones de juez instructor hubiere obsequiado las solicitudes del quejoso, a pesar de que no se colmaban los extremos previstos en el artículo 13, párrafo 1, inciso h), de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del estado de Chiapas, no significaba que se tratara de pruebas conducentes e idóneas, ya que no eran sobre hechos concretos y otras, según se anticipó, no estaban relacionadas con la litis, y
- d) Una vez que el quejoso advirtió que los irregulares requerimientos del magistrado instructor no habían sido desahogados o habían sido atendidos de manera incompleta o deficiente, debió advertírselo a la responsable, para que ésta insistiera en sus requerimientos, formulando los apercibimientos conducentes, en términos de lo previsto en los artículos 10, 87 y 88 de la ley adjetiva local citada; sin embargo, es el caso de que el quejoso consintió dichas anomalías, por lo que no se debe estimar que se trataba de omisiones o violaciones procesales que hubieren sido provocadas por la responsable y que trascendieran al resultado del fondo del asunto.

Ciertamente, si el magistrado supernumerario en funciones de juez instructor ordenó como medio de perfeccionamiento el requerimiento a las multirreferidas empresas, siendo el caso que cuatro de ellas contestaron, dentro del plazo establecido, y las restantes no dieron respuesta, el quejoso quedó vinculado con lo actuado en el proceso y lo consintió, puesto que, con las respuestas de las que si lo hicieron, se le dio vista a la actora mediante los acuerdos de veintiuno y veintidós de noviembre del año en curso, para que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que hiciera

uso del mismo, en tanto que, al tratarse de un medio de perfeccionamiento de una prueba ofrecida por la misma recurrente, al darle vista, tenía la obligación de promover ante el órgano jurisdiccional lo que a su derecho conviniera, como sería solicitar que se requiriera a las empresa contumaces, apercibiéndolas de que en caso de no cumplir se les podría imponer alguna medida de apremio. Al no haberlo realizado de una manera semejante, es claro que precluyó el derecho del quejoso; además, el órgano jurisdiccional de manera oficiosa no podría llevar a cabo el medio de perfeccionamiento, como incorrectamente lo sugiere la enjuiciante, ya que proceder de esa manera sería relevar al oferente de su carga procesal (el que afirma está obligado a probar), por ende, la autoridad no incurrió en omisión ni mucho menos violó el principio de exhaustividad al no allegarse de la información propuesta por la actora, y de esa forma resolver con los elementos que obraron en autos. Consecuentemente, tal actuación no viola el principio previsto en el artículo 17 constitucional que establece esencialmente la impartición de justicia pronta, expedita y completa. Esto es así, porque, en vía de ejemplo, en los juicios civiles, laborales, penales, etc., cuando una de las partes ofrece la testimonial de alguna persona que se niega a asistir a dicho juicio en el carácter de testigo, el oferente tiene la obligación de manifestar la imposibilidad del por qué no puede presentarlo, solicitándole al juzgador que éste lo cite en el domicilio que se señale para el efecto, para que comparezca a rendir su testimonio el día y hora que se desahogue tal probanza, por ello, cuando se procede a notificar a dicha persona en el domicilio señalado, y no lo encuentran, por ejemplo, porque no vive ahí, el funcionario encargado de tal diligencia hace constar esa situación y le da cuenta al juez de la causa, este acordará dar vista al oferente para que manifieste lo que a su derecho convenga, que puede ser desde que señale un nuevo domicilio donde se pueda notificar o bien que se desista de la prueba, toda vez que, contrariamente a lo que sostiene la ahora enjuiciante, no sería dable que el juzgador se le imponga la carga procesal de andar buscando a esa persona, como si la prueba la hubiera aportado el juez, situación similar acontece en el presente caso, cuando la hoy actora se queja de que la responsable tenía la obligación de allegarse dicha información, porque las empresas contestaron en un sentido distinto al que ella pretendía, y otras de plano no contestaron, por lo que a su juicio les debería imponer medidas de apremio para hacer cumplir sus determinaciones, situación que jurídicamente no es adecuada, ya que la carga procesal de perfeccionar la prueba ofertada le corresponde a la coalición actora.

Por lo que respecta al agravio sintetizado en el inciso c) del apartado A, concerniente a que, según la actora, existió una violación procesal consistente en que la diligencia practicada el treinta de octubre de dos mil uno relativa a la reproducción de diversas videocintas ofrecidas en el recurso de queja sólo se asentaron apreciaciones genéricas y superficiales.

El agravio de referencia resulta inoperante, en virtud de que de la lectura de la diligencia de treinta de octubre del año dos mil uno, visibles a fojas 1195 a 1196 del cuaderno accesorio número 3, relativo al tomo III del expediente TEE/RQ/045-A/2001 y TEE/RQ/044-A/2001, el cual dio origen a la resolución impugnada, se desprende que si bien efectivamente le asiste la razón a la actora en el sentido de que se asentaron apreciaciones genéricas y superficiales, sin establecer alguna conclusión específica respecto de los guiones técnicos sobre cada promocional o *spot*. Al contrastar el resultado de la referida diligencia con la reproducción del contenido de las referidas videocintas, en esta Sala Superior, se llega a la convicción de que en efecto no se asentó el contenido íntegro de las videocintas, ya que, por ejemplo, en algunos casos se refieren a aspectos de reportajes de diversos personajes de la política a nivel nacional y local, los cuales no quedaron debidamente detallados, sin embargo, la inoperancia de su agravio estriba en que no existen en autos algunas otras probanzas que administradas con el contenido de dichas videocintas, sirvan para acreditar, en primera instancia, que la propaganda que se le imputa al Presidente del Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, hubieren sido transmitidas, ni los canales de difusión, los días, horarios o frecuencia, para poder determinar su impacto o carácter determinante para el resultado de la elección. Esta misma circunstancia ocurre en el caso de los *spots* relativos al Partido Acción Nacional, ya que tampoco se precisan las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se difundieron, y a la única conclusión válida a la que se arriba, en el mejor de los supuestos, es que esos videocintas se produjeron, mas no que se hubieren difundido.

Por lo que atañe al agravio reseñado en el inciso d) del apartado A, relativo a que no se tomó en cuenta una documental ofrecida por la hoy enjuiciante, consistente en una copia fotostática de la “orden de inserción” suscrita por el Director de Comunicación Social del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dirigida a la Empresa de Actividad Radiofónica, aunque dicho agravio resulta fundado, al final de cuentas, devine en inoperante. En efecto, la revisión de la sentencia que por esta vía se combate, lleva a concluir que la ahora responsable no valoró dicha documental, razón por la cual este órgano jurisdiccional en plenitud de jurisdicción en términos del párrafo 3 del artículo 6° de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, procede al análisis y valoración de dicha probanza, sustituyendo a la autoridad responsable.

Al respecto, es necesario señalar que ha sido un criterio reiterado en la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación el hecho de que las copias fotostáticas de un documento carecen, por sí mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan una simple presunción o indicio de la existencia de los documentos que reproducen, pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran administradas con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que, como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente,

sino a uno prefabricado que, por efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer.

De tal forma, en materia federal, por ejemplo, se ha establecido el criterio de que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. En efecto, dentro de un procedimiento judicial, el valor de un documento obtenido en copia fotostática es únicamente presuncional de su existencia e insuficiente, por sí mismo, para justificar el hecho o derecho a demostrar o ejercer.

Es decir, no se le niega valor probatorio a las copias fotostáticas, sino que el mismo queda al prudente arbitrio del juzgador como indicio y, como tal, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretende probar y a los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valoración integral y relacionada de todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles.

Como se advierte el documento bajo análisis, constituye una mera copia fotostática de un oficio dirigido por una autoridad a una empresa privada, cuya valoración queda a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, en términos de lo establecido en el artículo 27 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas. En estas circunstancias, tal documental carece de eficacia para demostrar la pretensión de su oferente, pues sólo genera la presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean suficientes para acreditar lo que se pretende.

En el caso, de las constancias que obran en autos, no se aprecia la existencia de algún elemento de prueba que contribuyera a fortalecer el valor indiciario de la copia aportada por la coalición ahora enjuiciante, como podría ser el eventual reconocimiento del suscriptor, o bien, de alguna otra probanza que administrada con dicha copia fotostática generara convicción de que tal documento existe y lo que denota su contenido es verídico. De ahí lo inoperante del agravio de mérito.

Por lo que respecta al agravio resumido en el inciso e) del referido apartado A, éste resulta **inoperante**, por las razones siguientes:

La coalición política hoy actora se limita a establecer que la responsable realiza un estudio deficiente y que desvirtúa el planteamiento de la litis, ya que las diligencias de reproducción de videocintas, así como el análisis de las sesenta y un audiocintas y los periódicos aportados por la oferente en la instancia natural, se hizo de manera deficiente, por lo que la responsable indebidamente concluyó que no se acredita lo pretendido por la hoy actora, ya que se les dio un carácter de indicio.

Para esta Sala Superior, lo anterior es inatendible porque la ahora enjuiciante no establece argumentos tendentes a demostrar qué hechos concretos se desprendían de cada probanza, las circunstancias de modo, tiempo y lugar que dejó de estimar o considerar la responsable; cómo debían relacionarse o administrarse dichas probanzas; cuál era el valor probatorio de cada una de las pruebas técnicas ofrecidas, así como de los periódicos que aportó y que la responsable apreció indebidamente, o bien, dejó de valorar, además de que tampoco establece con qué otros elementos se pudieran perfeccionar, para que tales pruebas técnicas tuvieran valor probatorio pleno, lo que hace arribar a esta Sala que esa parte de la sentencia no fue debidamente controvertida, por lo que tal aspecto debe seguir incólume y regir esa parte de la sentencia.

Por lo que hace a los argumentos resumidos en los incisos f), g), h), i), j), k), l) y m) del apartado A del resumen de agravios, toda vez que se encuentran estrechamente vinculados con el agravio que se resume en el apartado C de esta sentencia, por razón de método, su análisis y estudio que abordará en el apartado **III** del presente fallo.

II. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación considera que resulta inoperante el agravio precisado en el apartado B del resumen anterior, en virtud de lo que enseguida se razona.

De la lectura de los agravios vertidos en los escritos de queja interpuestos por la Coalición por un Gobierno Diferente y por el Partido Revolucionario Institucional (el primero de ellos, constante de fojas 13 a 471 del cuaderno accesorio número 1, y el segundo, de fojas 972 a 1123 del cuaderno accesorio número 3 del expediente en que se actúa), se desprende que los enjuiciantes en ningún momento hicieron valer como agravio específico que el Consejo Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se haya negado a abrir los paquetes electorales de las casillas instaladas en la jornada electoral, como ahora lo pretenden introducir en esta instancia constitucional e, incluso, agregando una tabla en la que al parecer examinan diversas irregularidades que, según su decir, se suscitaron en las etapas del proceso electoral en ciento diecisiete casillas electorales. Dichos aspectos no se hicieron valer en la instancia natural, como se aprecia en la parte conducente del recurso de queja de la coalición Alianza por un Gobierno Diferente, visible a fojas 175 y 176 del cuaderno accesorio número 1, puesto que la quejosa sólo describe hechos que supuestamente acontecieron el día en que se calificó la elección de ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, destacando que el referido cómputo se basó en hechos superficiales, no apegados al procedimiento previsto en la ley electoral.

Asimismo, el Partido Revolucionario Institucional, en su recurso de queja, tampoco hizo valer como agravio el que el Consejo Municipal Electoral de Tuxtla Gutiérrez tenía la obligación de abrir la paquetería electoral, porque existían razones y fundamentos legales para hacerlo. El mismo quejoso tampoco invocó alguno de los presupuestos legales previstos en el artículo 240, fracciones III y IV, del Código Electoral del Estado de Chiapas, relativos a la existencia de errores o alteraciones evidentes en las actas para que se procediera a la realización de un nuevo escrutinio.

Adicionalmente, en el acta circunstanciada de la sesión permanente de la jornada electoral y la recepción y salvaguarda de los paquetes electorales de la elección de miembros de Ayuntamientos de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, realizada el siete de octubre de dos mil uno, en la que participaron el licenciado Martín García Cruz, representante de la coalición Por un Gobierno Diferente, y el licenciado José Luis Díaz González, representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, precisamente en la parte que importa, se hizo constar que a las diecinueve horas del siete de octubre de dos mil uno, inició la recepción de los paquetes electorales, estableciéndose diversas tablas concentradoras de información de los Distritos 1 y 2, en las que se precisó “la sección”, “tipo de casilla”, “hora”, “paquete con muestra de alteración”, con dos rubros “sí” y “no”, y otro rubro denominado “sobre por fuera”, de lo que se puede apreciar, en lo que es materia de este asunto, que en todas las casillas que integran los dos distritos se asentó con una X que no existían muestras de alteración. Esa circunstancia es la razón por la cual debe concluirse que existe un fuerte indicio de que en el momento de la celebración del cómputo municipal no tenían por qué abrirse los paquetes electorales, ya que no se actualizaba, en principio, alguno de los supuestos jurídicos previstos en el artículo 240, fracciones I, III y IV, del Código Electoral del Estado de Chiapas, para que se procediera a su apertura.

En consecuencia, los agravios bajo análisis están referidos a cuestiones novedosas en razón de que aquellos aspectos no fueron planteados ante la autoridad responsable y, por tanto, no pueden ser objeto de pronunciamiento por parte de este órgano jurisdiccional, dado que, por un lado, el principio de congruencia de las sentencias lo obliga a resolver conforme con la litis que se configura entre lo considerado y resuelto por la autoridad responsable y los agravios que en contra de tales consideraciones esgriman los enjuiciantes para poner de manifiesto que lo resuelto contraviene disposiciones constitucionales o legales y, por otra parte, el estudio de las cuestiones novedosas implicaría la generación de un estado de indefensión tanto para los terceros interesados como para la autoridad responsable, pues los primeros no habrían tenido oportunidad de alegar lo que a su interés conviniera en relación con tales aspectos novedosos y, en relación con la segunda, podría darse el caso de que la resolución emitida se revocara o modificara como consecuencia de cuestiones en relación con las cuales no hizo pronunciamiento alguno.

A mayor abundamiento, la coalición ahora enjuiciante, en su recurso de queja, alegó que en el acta circunstanciada del cómputo municipal impugnado sólo se registró que se computaron veintiún paquetes, sin observar el procedimiento legal en cuatrocientos cuatro paquetes electorales, extrayendo del resultado de la sesión anterior con base en los resultados preliminares, sumando las cifras actuales con las cifras anteriores, y así obtener el resultado final de la elección de ayuntamiento, y que en el caso de los citados veintiún paquetes referidos el cómputo se realizó cotejando las actas que tenía en su poder el representante del Partido Acción Nacional; asimismo, que, a su juicio, existió un universo de irregularidades graves que se suscitaron durante la jornada electoral, así como errores y dolo en el escrutinio y cómputo y llenado de actas que no daban certeza ni legalidad en diversas casillas, por las cuales se hicieron valer las causales de nulidad respectivas en esas casillas.

Del anterior agravio, el cual pudiera encuadrarse en los supuestos previstos de las causales de nulidad señaladas en los incisos i) y k) del artículo 57 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas, para tener por actualizada la causal de nulidad relativa a que existieron irregularidades graves plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pusieron en duda la certeza de la votación y fueron determinantes para el resultado de la misma, es necesario señalar que esta Sala Superior ha sostenido, al resolver lo expedientes SUP-REC-046/97 y SUP-REC-021/2000, en sus sesiones del diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y siete y el dieciséis de agosto de dos mil, respectivamente, que las causas específicas de nulidad de la votación recibida en una casilla son distintas a la causa de nulidad que se ha identificado como genérica, y que en el caso concreto se encuentra en el inciso k) del artículo 57 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas, en virtud de que esta última se integra por elementos o causas diversos a las enunciados en los incisos que le preceden en el mismo precepto legal.

Para una mejor ilustración, es necesario transcribir el contenido del referido precepto:

Artículo 57

1. La votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite fehacientemente alguna de las siguientes causales:

...

k) Cuando existan irregularidades graves plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación y sea determinante para el resultado de la misma.

De dicha precepto jurídico, se deduce que para tener por actualizada la causa de nulidad indicada, es necesaria la concurrencia de las siguientes circunstancias:

1. La existencia de irregularidades;
2. La gravedad de esas irregularidades;
3. La plena acreditación de esas irregularidades;
4. La irreparabilidad, durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo, de dichas irregularidades;
5. La evidente duda sobre la certeza de la votación, por causa de esa irregularidades, y
6. El carácter determinante para el resultado de la votación.

La causa de nulidad de que se trata, pese a guardar identidad con el elemento normativo de eficacia que califica a ciertas causas específicas, como es el de que sean determinantes para el resultado de la votación, a fin de que se justifique la anulación de la votación recibida en una casilla, lo concluyente es que la existencia de la causa en estudio depende de circunstancias diversas, en esencia, de que se presenten irregularidades graves y que concurren los requisitos restantes, lo que automáticamente descarta la posibilidad de que dicha causa de nulidad se integre con hechos que pueden llegar a estimarse inmersos en las hipótesis para la actualización de alguna o algunas de las causas de nulidad de la votación recibida en casilla identificadas en los incisos que le preceden; es decir,

las demás causas específicas de nulidad tienen un ámbito material de validez distinto al de la llamada causa genérica prevista en el inciso k) precisado. Acceder a lo que pretende el recurrente ciertamente implicaría confundir los ámbitos de validez diferenciados de los distintos supuestos de nulidad de votación recibida en casilla, lo que sería inadecuado, además de que también rompería con una regla de interpretación por la cual se impide que se uniformen los significados de distintas expresiones utilizadas en diversos preceptos jurídicos, para que no se haga que resulten inútiles o devengan en meras reiteraciones.

Además, si un hecho no colma íntegramente los específicos extremos de una causal de nulidad de la votación recibida en casilla de las comprendidas en los incisos a) al j) del párrafo 1 del artículo 57 de la ley citada, se debe considerar que no se afectó el valor que se tutela y, por esa razón, no hay causa suficiente para que se pretenda, en forma subsidiaria e indistinta, encuadrarla en el supuesto previsto en el inciso k), porque se lograría que las causas de nulidad no fueran excepcionales.

Lo hasta aquí considerado permite desestimar los argumentos expresados por la coalición Por un Gobierno Diferente a guisa de agravios que se resumen en el estudio conjunto de las diversas irregularidades que, por sí mismas, se reputan como causas de nulidad específicas y que, según alega el recurrente, por su gravedad y trascendencia, aun cuando se hagan valer o actualicen como tales, dan lugar a anular la votación recibida en casilla por la causa genérica, lo cual para esta Sala Superior deriva de una errónea interpretación que hace el recurrente y que, de obsequiarse, equivaldría al trastocamiento de la estructura legal del sistema de nulidades.

III. Para esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resulta **inoperante** el agravio resumido en el apartado C precedente, en virtud de lo que enseguida se razona:

En efecto, este órgano jurisdiccional federal considera que en el presente asunto no se actualiza lo previsto en el artículo 59 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas, y carece de sentido determinar si en la legislación electoral del Estado de Chiapas está prevista alguna causa abstracta o no específica de nulidad de la elección, porque del estudio y adminiculación de los hechos y agravios expresados como irregularidades en el recurso de queja, así como de los agravios expresados en esta instancia constitucional y de los medios de convicción aportados en la instancia previa, en última instancia, no queda acreditada irregularidad alguna de las que la hoy actora adujo y, como consecuencia, no existe presupuesto alguno sobre el cual analizar si se configura o no la supuesta causa genérica de nulidad de la elección, según se prevé en el artículo 59 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral en el Estado de Chiapas, o bien, si deriva en alguna de las que se ha dado en llamar como no específica o abstracta.

Para arribar a la anterior conclusión, se tiene presente que la hoy actora se queja fundamentalmente de que antes y durante la jornada electoral e, incluso, después de ésta, existieron circunstancias que afectaron los principios de imparcialidad,

certeza, independencia, legalidad y objetividad, rectores de los procesos electorales, las cuales las hizo consistir, en esencia, en las siguientes: a) En la etapa previa a la jornada electoral no existió equidad en el uso de los medios de comunicación, entre los partidos políticos contendientes a la elección municipal; b) Las campañas publicitarias del Presidente del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y el Partido Acción Nacional, influyeron en el sentido de que los ciudadanos de ese municipio no tuvieron oportunidad de conocer las propuestas de la Coalición Por un Gobierno Diferente; c) En la etapa de preparación de la jornada electoral, así como durante el desarrollo de la jornada electoral y después de ésta, se difundieron *spots* publicitarios por parte del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, lo cual benefició a la candidata de Acción Nacional a la Presidencia Municipal; d) El manejo no equitativo del acceso y cobertura de los medios de comunicación, no sólo fue cuantitativo sino cualitativo y consistió en la transmisión de hechos negativos o distorsionados de la coalición actora, lo cual influyó en una campaña de difamación en contra de su candidato a la Presidencia Municipal; e) El Instituto Estatal Electoral de Chiapas permitió constantes irregularidades en el proceso electoral y, a pesar de que se solicitó su intervención, no realizó medida alguna tendente a detener dichas irregularidades; f) La autoridad responsable no estudió las irregularidades detectadas por la ahora enjuiciante en el 60% sobre el universo de las casillas instaladas en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, las cuales se realizaron de manera sistemática que dieron lugar a violaciones sustanciales y generalizadas durante la jornada electoral.

Cabe precisar que en el considerando décimo sexto de la sentencia impugnada, el tribunal responsable realizó el estudio y valoración de diversos medios de prueba aportados por la hoy actora, a efecto de acreditar lo que denomina “causa genérica de nulidad” y, como se advirtió en el apartado II anterior, la hoy enjuiciante hizo valer agravios relativos a esa parte de la sentencia, en cuanto a que se violaron sus derechos, porque, desde su punto de vista, la responsable no realizó la valoración de las pruebas desde la perspectiva de la supuesta causa de nulidad de la elección alegada. En esa virtud, el estudio de ellos se abordará en forma conjunta con los relativos a los diversos argumentos esgrimidos por la actora ante la responsable, en relación con cada una de las presuntas irregularidades identificadas en los seis incisos que anteceden.

Respecto de las campañas publicitarias del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, así como la del candidato a Presidente Municipal postulado por el Partido Acción Nacional, la entonces inconforme sostuvo que esencialmente se encontraban dirigidas a destacar la actividad del Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez en favor del Partido Acción Nacional, mediante mensajes subliminales difundidos durante el proceso electoral y, por otro, una campaña de desprestigio en contra de la coalición “Por un Gobierno Diferente” y de su candidato Carlos Morales Vázquez, respecto de lo cual no quedó acreditado, según la responsable, el volumen de difusión, días y horarios en los que se transmitió. Asimismo, la misma quejosa esgrime que no se valoró el aspecto cualitativo de los *spots* del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, durante todo el proceso electoral e inclusive dentro de la jornada electoral, ya que esos mensajes se encontraban dirigidos a favorecer a alguno de los candidatos contendientes en la campaña, en específico al de Acción Nacional, en virtud de que las frases

contenidas en dichos *spots* eran las siguientes: **“(E)l ayuntamiento si ha cumplido el cambio se ve”**, o bien, **”desde que tu me diste tu voto, la ciudad ha estado cambiando, los resultados están a la vista nadie lo puede negar..”**, expresiones que no se concretaron a difundir la obra pública, sino que constituyen, según el ahora actor, una influencia indebida en el electorado en el transcurso del proceso electoral e inclusive en la etapa de prohibición prevista en la ley para realizar propaganda electoral.

Asimismo, que esas campañas fueron financiadas con recursos públicos del ayuntamiento, ordenados por el Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez, utilizando su jerarquía en la administración pública municipal. Igualmente, el promovente expone que esos mensajes o *spots* constituyen una violación sustancial en la jornada electoral, así como una irregularidad grave, plenamente acreditada, conculcatoria de los principios de equidad y de certeza, ya que, de la misma manera, se utilizaron alusiones religiosas en esas campañas publicitarias, al igual que las frases **“cambio”, “desde que tú me diste tu voto”, “no pueden negar los cambios realizados”** o **“la ciudad está cambiando”**, los cuales son una serie de mensajes tendenciosos para valorar negativamente el pasado y positivamente el presente, en perjuicio de la coalición ahora enjuiciante.

Para acreditar dichas supuestas irregularidades la hoy inconforme ofreció las pruebas técnicas consistentes en ocho videocintas, y sesenta y un audiocintas, en donde, según la enjuiciante, constan los promocionales realizados por el Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, del Partido Acción Nacional, así como de la candidata del Partido Acción Nacional a la Presidencia Municipal; de noticieros y entrevistas celebradas durante el proceso electoral de siete de octubre de dos mil uno. Igualmente, diversos ejemplares y copias de síntesis informativas de los periódicos de circulación local publicados durante la etapa de preparación de la jornada electoral, precisamente el siete de octubre de dos mil uno.

Por lo que respecta a las ocho videocintas ofrecidas por la enjuiciante, las cuales la autoridad responsable reprodujo en la diligencia realizada el treinta de octubre del año en curso, en cuya acta hizo constar el contenido de las mismas, esta Sala Superior procedió a verificar el contenido de las ocho videocintas, para verificar si, como lo alegaba la enjuiciante, se había realizado un estudio no circunstanciado de cada promocional, sin determinar a detalle la calidad de los mismos. De la reproducción del contenido de estas videocintas lo cual se asentó en la diligencia respectiva por este órgano jurisdiccional y obra a fojas 678 a 683 del expediente principal, se pudo constatar que el contenido de dichas videocintas, coincide, en esencia, con lo asentado en la diligencia de mérito, razón por la cual, como acertadamente lo sostuvo la responsable, debe concluirse que del contenido de las probanzas bajo estudio no se podía derivar que se hubieran transmitido al público televidente en días y horarios específicos. Es decir, de las referidas videocintas lo único que se acreditaba era la grabación de los mensajes o su producción, pero no el volumen de difusión que pudieran haber tenido.

En efecto, en la videocinta uno se aprecian cuatro *spots* de televisión de campaña publicitaria por parte del Partido Acción Nacional, los cuales son del siguiente

VIDEOCINTA IDENTIFICADA CON EL NÚMERO 1

Relación de su contenido:

Primer *spot*: Transcripción: “Después de setenta y un años todavía no te haz dado cuenta de que entre éste y este otro no existe ninguna diferencia son los mismos de siempre, no te dejes engañar. Por eso este siete de octubre vota por el PAN, el partido del cambio.”

Segundo *spot*: Transcripción: “Después de setenta y un años ellos siguen creyendo que tú todavía no te haz dado cuenta que entre éste y este otro no existe ninguna diferencia, son los mismos de siempre, no te dejes engañar. Por eso este siete de octubre vota por el PAN, el partido del cambio.”

Tercer *spot*: Transcripción: “Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Ya sé, hay que inventar que somos un gobierno diferente, pero, Carlos, se van a dar cuenta, además, como decimos que no tenemos nada que ver con el PRD, no nada más me pongo un fondito morado, escondemos el logotipo del PRD y ya está. Pero eso sí, nada de mencionar a mi hermano ¿eh? si Carlos ¿y qué?, vas a decir que no eres priísta. Eso ya lo dije. No cabe duda, hay quienes no pueden negar su cuna, por eso en Tuxtla vamos a votar para fortalecer el cambio de verdad. Por eso este siete de octubre vota por el PAN, el partido del cambio.”

Cuarto *spot*: Transcripción: “Este hombre era inocente. Sin pruebas este otro señor abusó de su autoridad para meterlo a la cárcel. Un gobierno perredista fabricó pruebas para incriminar gente inocente. ¿Este es el gobierno diferente que necesitas? No te dejes engañar. Por eso este siete de octubre vota por el PAN, el partido del cambio.”

SEGUNDA BARRA DE SPOTS:

Primer *spot*: Transcripción: “Los mexicanos que son gobernados por ayuntamientos emanados del PAN viven a plenitud la democracia, por ello ya son más de treinta y tres y medio millones de mexicanos gobernados por Acción Nacional. Sabemos gobernar y lo hacemos bien. Por eso este siete de octubre vota por el PAN, el partido del cambio.”

Segundo *spot*: Transcripción: “Mira a tu alrededor juntos estamos construyendo una gran ciudad, con tu voto hoy decides un mejor presente para ti y un gran futuro para nuestros hijos. El triunfo es nuestro, ya ganamos. Vota por Vicky Rincón. Vota por el PAN, el partido del cambio.”

Tercer *spot*: Transcripción: Tuxtla y tuxtleco, hoy tú eres testigo de lo que he hecho por Tuxtla y sigo cumpliendo con mis compromisos desde que tú me diste tu voto. La ciudad ha estado cambiando, los resultados están a la vista, nadie los puede negar, por eso me comprometo a seguir trabajando por Tuxtla hasta el último día de mi gobierno. Todos por Tuxtla.

Cuarto *spot*: Transcripción: “El ayuntamiento sí ha cumplido, el cambio se ve: desayunos escolares, aulas, apoyos a los proyectos, alcalde por un día, Paco se la rifó por la niñez, y el que lucha por un niño está luchando por su municipio. Estos son resultados que se sienten.”

Igualmente, se aprecia una filmación en donde aparece el señor Francisco Rojas Toledo, Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez, en la que al parecer se trata de un acto público de entrega de Obra, cuyo contenido se transcribe de la siguiente manera:

“...sobre todo vengo porque cuando empezó mi campaña exactamente hace un año me tocó en aquellas lluvias de ir a aquella parte de la quinta poniente allá donde está el puente y era un cochinerito; es todavía, y ya no va a ser, y hoy vengo ante ustedes porque el tiempo se está viniendo, yo recuerdo que había hecho un compromiso con ustedes que lo íbamos a arreglar, desafortunadamente no puede ser con asfalto porque no va a durar nada las corrientes de agua que lleguen ahí y ustedes saben un día se pavimenta y al otro día está igual, bueno, quiero decirles que vale la pena hoy recordar en Tuxtla que hace seis años, hace seis años el pueblo tuxtleco decidió buscar otra opción de gobiernos cansado de la corrupción, de los malos manejos y la falta de respuesta. Recuerdo este parque cómo estaba hace seis años, Don Enoch, porque hay que reconocer el trabajo de cada quien, empezó con el arreglo de este parque, lo alumbró, lo pintó y lo arregló. Y también esta avenida, la novena norte, estaba oscura, y ya tiene alumbrado, esto fue obra mía empezamos el año pasado o antepasado, no recuerdo bien, y ahí están viéndose los resultados de un gobierno de continuidad. Estoy consciente, falta mucho por hacer porque la ciudad estuvo abandonada por muchos años, y no es

posible reconstruir en seis años lo que se destruyó por setenta años, por eso a mí me da risa lo que le están haciendo al pobre Fox, le están pegando una cachetiza, quieren que en nueve meses arregle lo que se destruyó por setenta años, pues no se puede, por más que uno quiera, ni hay paga ni tiempo. Pero hoy ante ustedes, valdría la pena recordarles el Tuxtla que hablábamos de hace seis años que ustedes decidieron buscar el cambio fíjense ustedes que cuando empezó el Enoch no había camiones de basura, eran siete camiones, la ciudad era una ciudad muy cochina recuerdo que pasaba tiempo para que pasara el camión. Cuando él terminó me entregó veinticuatro camiones de basura, hoy tenemos casi cincuenta camiones y no solamente tenemos camiones, tenemos trailers para transportar basura. Yo les puedo decir, no sé si han escuchado viene gente de fuera que comenta que Tuxtla se ve una ciudad muy limpia, se barren novecientos kilómetros diarios, se barre la ciudad, con Enoch se barrían trescientos. Entonces, esta continuidad empieza a demostrar resultados, asimismo, estamos por dar un paso importante, esto es el reflejo de un gobierno con proyectos no de personas sino un programa que traemos ahí vamos caminando, yo les puedo decir que esta continuidad se ha visto por ejemplo, en León, Guanajuato lleva cinco gobiernos de continuidad y resultados importantes, Mérida, lleva cinco gobiernos de continuidad y ustedes pueden ver una ciudad completamente desarrollada y una división clara. Yo por eso diría: ahí están los resultados, por qué que quieren algo diferente, si esas cosas están dando resultados. Claro, no se pretende cambiar de un día para otro lo que se destruyó en setenta años pero paso día con día se está viendo que en un gobierno con honradez, con principios, con valores y programas definidos estamos mejorando día con día, yo quiero expresarles hoy, porque estoy dejando un gobierno súper mejor organizada, y además, les puedo decir que Don Enoch hizo los cimientos de una forma de gobierno yo he hecho la pared, y si ustedes deciden continuar con el cambio el próximo gobierno hará el techo, pero es decisión de ustedes. Yo los invito a que el siete de octubre salgan a votar si ustedes esta forma de gobierno con Enoch y servidor han visto que ha habido resultados ustedes definirán si continúan con el cambio y si consideran que hemos hecho mal las cosas y no ha habido resultados, bueno, pues tendrán libertad de buscar otro espacio, otra opción, es su libertad, o sea que van a dar regalitos, aunque no he visto muchas tareas de cochitos, pollitos, despensas..... pero si lo dan agarrémoslo, pues a la hora de votar, el voto es secreto ¿no?. Bueno, yo quiero hoy, me duele mi choya, este, decir lo siguiente, mi compromiso está aquí con ustedes, yo sé que hay más calles que pavimentar, lo entiendo, y entiendo la desesperación de muchos de ustedes, pero el presupuesto no me alcanza. Si con los ahorros del presupuesto que podamos tener podemos a lo mejor entrar a algunas calles más, pero eso se los voy decir hasta después del día veinticinco de, veinte de septiembre, vamos a ver cuanto más tenemos, pero mis amigas y mis amigos todos yo quiero hoy terminar dando las gracias a mis hijos: a Brenda, a mi hija Sara que ya no está conmigo, pero está con Dios y seguramente ella hace mucho porque interceda ante Dios. Yo solamente espero a ustedes pues el siete de octubre va a ser mi calificación. Así como a Enoch lo calificaron pues yo espero que ustedes decidan cuál va a ser mi calificación. Si creen que he sido un buen gobierno y he hecho bien las cosas, he entregado mi corazón he hice todo lo mejor, ahí me van a calificar, y si consideran que no lo merezco también me van a reprobar. Ustedes sabrán si realmente merezco ser bien calificado o merezco ser reprobado. Este siete de octubre en la casa de ustedes yo voy a estar esperando en la noche con mis familias, con mi familia, los resultados y voy a saber si realmente el pueblo tuxtleco dijo: Valió la pena seguir con el Paco Rojas o merece ser castigado el Paco Rojas porque no hizo bien las cosas. Los resultados están ahí, son resultados que se sienten, como dicen en la tele, ahí están los resultados de alumbrado público, de limpia, de seguridad, de agua, falta mucho por hacer en pavimentos, estoy consciente, falta mucho hacer de seguridad, ahí están los resultados en educación, pero hemos avanzado, aquí estoy viendo aquí voy ir a inaugurar cuatro aulas en esta escuela, entonces quiere decir que estamos trabajando, así pues, que yo solamente esperaré su calificación el siete de octubre, pero tienen que salir a votar porque el que no vota no tiene derecho a criticar al gobierno ni mucho menos a exigir obras. Es una obligación ciudadana. Bueno, mis amigas y amigos y todos, les doy las gracias, a mi Tuxtla querido por darme la oportunidad de gobernar, a mi Tuxtla querido dar las gracias por darme la oportunidad de vivir aquí. Gracias Tuxtla también por darle la vida a mis hijos en esta ciudad y gracias Tuxtla por tener un pueblo que me siento orgulloso de él. Que Dios los bendiga y que pasen muy buenas noches, gracias por todo lo que me han dado.”

De las anteriores transcripciones se desprenden seis *spots* de publicidad del Partido de Acción Nacional y dos *spots* de publicidad por parte del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, de los cuales, los primeros mencionados, según las reglas de la experiencia, son mensajes del Partido Acción Nacional que, por su contenido, no se advierte que puedan repercutir en forma indebida en los ciudadanos a los cuales están dirigidos dentro de una campaña electoral; igualmente, tampoco se encuentran adminiculados con

alguna otra probanza que obre en autos que pudieran determinar en qué canales de televisión y los horarios en que fueron transmitidos, ni tampoco algún estudio que determinara el grado de influencia de su difusión en el electorado. Lo único que se acredita con estas probanzas es la existencia de dichos *spots*, pero no su transmisión en algún medio de comunicación con cobertura en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Por lo que hace a los dos mensajes restantes del ayuntamiento, lo único que reflejan es la difusión de las obras sociales que ha realizado el ayuntamiento en ese municipio, las cuales, en ningún momento, se vinculan con algún partido político, ya que no se encuentra algún signo o señal de la que se pudiera inferir el apoyo al Partido Acción Nacional. La única situación que pudiera establecer cierta relación con dicho partido es un franja de color azul en los mensajes transmitidos, lo que no necesariamente debe estimarse como los colores del Partido Acción Nacional, ya que el logotipo del ayuntamiento se encuentra conformado de los colores rojo, azul y verde, razón por la cual esa circunstancia, aislada y por sí misma, no puede llevar a la convicción de que tales mensajes impactaron al electorado para votar en favor del Partido Acción Nacional, máxime que no existe indicio o elemento alguno que acredite que efectivamente se hayan transmitido por la televisión.

Asimismo, cabe advertir que de la transcripción del discurso contenido en la filmación en donde aparece el actual Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez, al parecer en el inicio de la obra de pavimentación de calles en el barrio “Niño de Atocha”, del cuatro de septiembre del año dos mil uno, se desprende que no existe mensaje alguno en favor de algún partido político, si acaso se hace referencia a diversas expresiones de carácter circunstancial, como son la descripción de cómo encontró la calle que se iba a inaugurar, así como comentarios sobre obras que ha entregado el municipio y los logros obtenidos durante su gobierno. Además, en la pared de fondo que figura en la filmación, se aprecia que este acto de entrega de obra pública aconteció el siete de septiembre del año en curso, situación que permite inferir, contrariamente a lo aducido por el actor, que este evento no fue realizado en el tiempo que se prohíbe en la ley para la campaña de los partidos políticos, ni mucho menos dentro de la jornada electoral. Lo anterior, sin que se aprecie dato que lleve a entender que se hizo en forma parcial para el partido que postuló y llevó al poder a dicho servidor público.

Aunado a lo anterior, cabe destacar que, por sus características, se trata de una filmación de tipo casera que se incrustó en una videocinta, sin que haya elementos para considerar que se transmitió en algún canal de televisión, ni los horarios y días, ya que, como se observa de la transcripción hecha en líneas que antecede, el tiempo que dura la filmación de esta entrega de obra, sería poco factible que se transmitiera íntegramente por televisión, atendiendo a lo costoso de los segundos de tiempo aire en televisión, razón por la cual la actividad del Presidente Municipal contenida en esta videocinta, no se puede considerar como actividad proselitista en favor de algún partido político, ya que su contenido y la ausencia de otro medio de prueba del cual se pudiera inferir que dicho mensaje estuviera concertado en favor del referido partido político, así lo permiten concluir.

Por lo que hace a la videocinta identificada con el número dos, se aprecia publicidad transmitida por parte del Ayuntamiento Municipal aludido, así como mensajes de campaña del Partido Acción Nacional, al tenor de lo siguiente:

VIDEOCINTA IDENTIFICADA CON EL NÚMERO 2

Relación de su contenido:

Primer *spot*: Transcripción: “El ayuntamiento ha apoyado a la gente que menos tiene: con vigilancia, iluminación, agua potable, alcantarillado, Paco ha trabajado, digan lo que digan, ha tenido obras concretas. Estos son resultados que se sienten.”

Segundo *spot*: Transcripción: “Pueblo de Tuxtla Gutiérrez, después de esta campaña de hostigamiento en contra de mi persona a través de la mentira, de injuria, la difamación y la descalificación. He tomado la determinación de denunciar penalmente a aquellos que han afectado mi integridad como persona pero sobre todo a la de mi familia, a quien la voy a defender. Hoy Tuxtla merece ser informado con la verdad y yo me comprometo a seguir trabajando por Tuxtla, hasta el último día de mi gobierno. Muchas gracias.”

Tercer *spot*: Transcripción: “¿Sabes a dónde va nuestro pago predial? Nos estamos beneficiando con el pago de nuestro predial en obras como: la ampliación del centro de salud, canchas para usos múltiples, puentes peatonales, puentes que ya muy pronto podrán circular autos. Porque tu pago predial sí vale. Estos son resultados que se sienten.”

Cuarto *spot*: Transcripción: “¿Sabes a dónde va nuestro pago predial? El doctor Paco nos atendió muy bien, gracias a Dios, nos ha echado la mano aquí bastante, ha arreglado las calles, nomás que va parte por parte... Porque tu pago predial sí vale. Estos son resultados que se sienten.”

Quinto *spot*: Transcripción: “Tuxtleca y tuxtleco hoy tú eres testigo de lo que he hecho por Tuxtla y sigo cumpliendo con mis compromisos desde que tú me diste tu voto. La ciudad ha estado cambiando, los resultados están a la vista, nadie los puede negar. Por eso me comprometo a seguir trabajando por Tuxtla, hasta el último día de mi gobierno. Todos por Tuxtla.”

Sexto *spot*: Transcripción: “Tuxtleca y tuxtleco, vamos a festejar nuestras fiestas patrias, sintámonos orgullosos de ser chiapanecos y ser mexicanos. Con esos hechos con estas acciones, un respeto sintiéndonos buenos ciudadanos. Viva Méxco, viva Chiapas, viva Tuxtla.”

Séptimo *spot*: Transcripción: “El ayuntamiento se ha cumplido, el cambio se ve: desayunos escolares, aulas, apoyos a los proyectos, alcance por un día, Paco se la rifo por la niñez, y el que lucha por un niño está luchando por su municipio. Estos son resultados que se sienten.” (ESTÁ REPETIDO EN EL OTRO CASSETTE)

Octavo *spot*: Transcripción: “En asistencia social seguimos cambiando. Estos son resultados que se sienten”.

Noveno *spot*: Transcripción: “En asistencia social seguimos cambiando. Estos son resultados que se sienten.”

Del análisis de los *spots* antes precisados se observa que se refieren a mensajes del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dirigidos a los habitantes de dicho municipio, de los que se aprecia sustancialmente los logros obtenidos durante esa administración en favor de la ciudadanía tuxtleca, sin que en ningún momento se observen mensajes dirigidos a votar por algún determinado partido político o que dejen de hacerlo para propiciar el abstencionismo, además de que, se insiste, no existe evidencia de en qué medida fueron difundidos en las televisoras con cobertura en el multicitado municipio, ni tampoco los horarios de programación, ni quién cubrió o realizó el pago de dichos mensajes, para poder inferir que se hayan realizado con recursos públicos; en consecuencia, resulta inatendible el argumento de la enjuiciante de que el Presidente Municipal utilizando su jerarquía dentro de la administración Pública Municipal influyó en

favor del candidato del Partido Acción Nacional a la Presidencia Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

En las videocintas identificadas con los números tres y cinco, se aprecian imágenes que supuestamente corresponden al día de la jornada electoral, donde según el actor existe acarreo de personas y, en otras, se está regalando pintura a los vecinos de esos lugares; sin embargo, las imágenes correspondientes no sólo no acreditan que se hayan verificado durante la jornada electoral ni los hechos que adujo el actor, en el entendido de que tales imágenes, por sí mismas, no acreditan la pretensión de la ahora enjuiciante respecto del uso inícuo de los medios de comunicación o del impacto de la publicidad que se analiza. En suma, la información que es objeto de análisis no demuestra las circunstancias de modo, tiempo y lugar de cuántas personas fueron acarreadas o inducidas en favor del partido ganador, ni tampoco existe algún otro medio de convicción aportado por el oferente que administrado llevara a la convicción de que esos hechos acontecieron el día de la jornada electoral.

Por lo que hace a las videocintas identificadas con los números cuatro, seis, siete y ocho, sustancialmente contienen una entrevista a la candidata del Partido Acción Nacional a la Presidencia Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, efectuada el veintisiete de septiembre del año en curso, así como de diversos noticieros en el que se incluyen en sus reportajes notas políticas a nivel local y nacional, y algunos *spots* de publicidad del Partido Acción Nacional y del Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Asimismo, por lo que se refiere a las audiocintas que fueron aportadas por la enjuiciante en el recurso de queja, las cuales fueron valoradas por la autoridad responsable, tomando en cuenta el acta circunstanciada realizada con motivo del desahogo de la documental técnica, para describir el contenido de las sesenta y un audiocintas, en la cual se asentó el contenido de cada una de ellas en el orden en que fueron numeradas al ser recibidas en el Tribunal responsable, este órgano jurisdiccional procede a revisar el resultado de esa diligencia, para establecer el alcance y valor de dicha prueba técnica, de la cual se aprecia que se trata de grabaciones en audiocintas relativas a programas de radio en las que concedieron entrevistas los candidatos de los diferentes Partidos Políticos a la Presidencia Municipal de Tuxtla Gutiérrez, además, algunas otras contienen diversos *spots* transmitidos en radio en favor de los Partidos Acción Nacional y de la Coalición “Por un Gobierno Diferente”.

En lo que atañe al material contenido en las videocintas cuatro, seis, siete y ocho, así como a las sesenta y un audiocintas, esta Sala Superior considera que a lo sumo, con esas pruebas técnicas, se acredita su producción o grabación, mas no que hubiere sido transmitido su contenido, ya que el oferente no aporta o señala otros elementos probatorios con los que administradas aquellas probanzas, en forma suficiente, se acreditara su difusión por ciertos canales de televisión o estaciones radiofónicas; además, no se precisan circunstancias de modo, tiempo y lugar, que permitan desprender los canales de televisión, estaciones radiofónicas, en que se difundieron, los días y horarios. Ahora bien, para esta Sala Superior resulta fundamental mencionar que, la coalición promovente, incumplió con su carga procesal contenida en el artículo 23 de la

Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas, ya que el oferente omitió expresar concretamente lo que pretendía acreditar, asimismo, tampoco identifica a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que se reproducen en dichas probanzas.

Por lo que respecta a los periódicos y las síntesis informativas que la hoy actora aportó como documentales privadas al recurso de queja, este órgano jurisdiccional considera que los mismos, en el mejor de los casos, sólo podrían generar leves indicios respecto de los hechos aducidos, en el entendido de que no obra en autos elemento probatorio alguno con el cual pudieran adminicularse para acreditar la veracidad de los mismos; adicionalmente, cabe destacar que la actora los ofreció de manera deficiente, ya que no los relacionó con los hechos que pretende probar y sólo los ofreció en forma general, lo que hace imposible vincularlos con la pretensión que intenta acreditar, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 13, párrafo 1, incisos g) y h); y 20 de la ley adjetiva electoral de Chiapas, resultando aplicable la tesis sustentada por esta Sala Superior bajo el rubro “NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA”, publicada en el Informe anual 2000-2001 del Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, p. 244, en tanto que la coalición actora no expresa por qué deba otorgárseles a dichas notas mayor grado convictivo como indicios.

No obstante lo anterior, en vía de ejemplo, se procede a verificar los encabezados de diversas notas periodísticas y su publicación en los diferentes periódicos de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para analizar el contenido de los mismos, los cuales a continuación se relacionan: 1) Notas periodísticas del primero de agosto de este año, publicada en *El Sol de Chiapas*, con el encabezado **Seguirá Paco Rojas promocionando la obra pública**; 2) Notas periodísticas del dos de agosto de este año, publicadas en *La Tribuna*, con el encabezado **Arremete el PAN contra de candidatos del PRI y PRD a la alcaldía de la capital chiapaneca**; 3) Notas periodísticas del tres de agosto de este año, publicadas en el diario *Cuarto Poder*, bajo el título **Paco Rojas no acatará indicaciones del IEE; inaugurará diariamente obras públicas durante el proceso electoral**; 4) Notas periodísticas del cuatro de agosto de este año, publicadas en *La República*, con el encabezado **Rincón Fuera de la contienda**, y en *La Voz del Sureste* **Rechazan registros de Vicki**; 5) Notas periodísticas del cuatro de agosto de este año, publicadas en *Cuarto Poder*, **Rechaza Paco Rojas apoyo a la candidatura de Vicki Rincón** y *Diario de Chiapas*, **Denuncia PRD, campaña sucia del PAN**; 6) Notas periodísticas del cinco de agosto de este año, publicadas en el *Expreso Cuarto Poder*, **Indigna a Paco Rojas cancelación de registro de Vicki**; 7) Notas periodísticas del seis de agosto de este año en *La Voz del Sureste*, **Intenta Carlos Morales tomar alcaldía**, y *El Sol de Chiapas*, **Con violencia inicia campaña del PRD**; 8) Notas periodísticas del nueve de agosto de este año en *La Voz del Sureste*, **Implican a Carlos Morales en invasiones** y *Cuarto Poder*, **Refrendan apoyo a la candidatura de Vicki Rincón**; 9) Notas periodísticas del once de agosto de este año en *Es Amenazan a Carlos Morales*; 10) Notas periodísticas del catorce de agosto de este año en *Diario de Chiapas*, **El PRD no sabe gobernar, sostiene Zepeda Constantino** y *Expreso*; 11) Notas periodísticas del cuatro de septiembre de este año en *El Diario de Chiapas*, **Empleados del Ayuntamiento,**

en labores de proselitismo revelan; 12) Notas periodísticas del ocho de septiembre de este año en *La Voz del Sureste*, **Campaña de Chismes hacen PRD y PT, asegura Paco Rojas**; 13) Notas periodísticas del diez de septiembre de este año en *La Voz del Sureste*, **Prevén violencia en Elecciones; Dice el alcalde tuxtleco que por culpa del PRD**, y *Diario de Chiapas*, **Advierte Paco Rojas violencia electoral; Buscará Carlos Morales, justificar su derrota con violencia, adelanta**; 14) Notas periodísticas del doce de septiembre de este año en el *Cuarto Poder*, **Paco Rojas ha gastado más de 10 mdp en publicidad en 3 años**; 15) Notas periodísticas del dieciocho de septiembre de este año en el *Cuarto Poder*, **No a la violencia Vicki Rincón**; 16) Notas periodísticas del diecinueve de septiembre de este año en el *Cuarto Poder*, **Vicki Rincón prevé violencia en las elecciones**; 17) Notas periodísticas del veinte de septiembre de este año en *Cuarto Poder*, **Edil capitalino, reitera triunfo de Vicki Rincón**; 18) Notas periodísticas del veintiuno de septiembre de este año en *Es*, **Al augurar violencia electoral, Victoria Rincón Carrillo incita al abstencionismo: Blanca Ruth Esponda** y *Cuarto Poder* **No quiero broncas electorales: Paco Rojas**; 19) Notas periodísticas del veintidós de septiembre de este año en el *Diario de Chiapas*, **Los Tuxtlecos quieren un gobierno de continuidad**; 20) Notas periodísticas del veintitrés de septiembre de este año en el *Cuarto Poder*, **No dejarse engañar pide Vicki Rincón**; 21) Notas periodísticas del veintiséis de septiembre de este año en el *Cuarto Poder* **Paco Rojas procederá penalmente contra Carlos Morales**, *El Sol de Chiapas* y *La Voz del Sureste*, **Tendrá Tuxtla comicios “cerrados” confía alcalde en triunfo panista**; 22) Notas periodísticas del veintisiete de septiembre de este año en el *Cuarto Poder*, **Aunque las elecciones estén a la vuelta, dice, Paco Rojas inaugurará más obras**; 23) Notas periodísticas del tres de octubre de este año en el *Cuarto Poder*, **El PAN prepara fraude electoral**; 24) Notas periodísticas del seis de octubre de este año *Cuarto Poder* **Paco canjearía los votos**, y 25) Notas periodísticas del diez de octubre de este año, publicadas en *Es*, **Improbable la nulificación de elecciones en la capital. Afirma consejero electoral**.

Al respecto, este órgano jurisdiccional federal considera que de dichos recortes de periódico, se deriva un indicio de que en los días referidos fueron publicadas esas notas periodísticas a que se ha hecho referencia, sin que de dicho indicio se pueda desprender como injustificadamente lo pretende la inconforme, que efectivamente hubieren ocurrido en la realidad los hechos que se describen en las correspondientes notas periodísticas ni, mucho menos, que la supuesta publicidad a favor del Partido Acción Nacional haya sido ordenada por el Presidente Municipal del Ayuntamiento y/o cubierta con fondos del erario público, máxime que se trata de meras notas periodísticas por parte de presuntos periodistas, mas no de inserciones publicitarias, además de que el periodo en que fueron publicadas la gran mayoría se refiere a actos de campaña permitidos por la ley electoral, ya que de acuerdo con el listado antes señalado esa publicidad fue desde el primero de agosto hasta el tres de octubre. Asimismo, en cuanto a las notas periodísticas publicadas en los diarios *Cuarto Poder* y en el *Diario Es* del seis y diez de octubre del año en curso, en los cuales, precisamente en el primero de ellos, aparece como encabezado **“Paco canjearía los votos”**, y del texto de la referida nota se aprecia que un ciudadano denunció al Alcalde Francisco Rojas Toledo porque supuestamente le expropió un predio para

donarlo a un grupo de ancianos a cambio de su voto, cabe insistir en que tampoco existe elemento probatorio alguno en autos con el que pudiera adminicularse, por lo que no genera convicción alguna sobre la veracidad de los hechos respectivos; igualmente, por lo que hace a la nota periodística cuyo título “es improbable la nulificación de elecciones en la capital afirma Consejero Electoral”, del texto de la aludida nota, en esencia, se refiere a una opinión de un consejero del Instituto Estatal Electoral, irrelevante para la litis bajo análisis.

En este orden de ideas, contrariamente a lo aducido por el actor, tampoco se puede inferir indicio alguno de que los mensajes utilizados en la campaña de la candidata de Acción Nacional como en los del Presidente Municipal en los eventos en los que participó difundiendo obra pública, hubieren indebidamente influenciado o afectado el subconsciente de los electores, de manera tal que éstos no pudieran distinguir entre la publicidad de los mensajes del gobierno municipal y los del Partido Político Acción Nacional, ni mucho menos que ello se hubiere traducido en la inducción al voto en beneficio de ese instituto político, o bien, propiciado un abstencionismo generalizado el día de la jornada electoral.

Finalmente, es necesario tener presente que el artículo 23 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas, considera como pruebas técnicas a las fotografías o cualquier otro medio de reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia, razón por la cual las partes en los diversos medios de impugnación previstos en la ley adjetiva electoral, al ofrecer la prueba técnica, tienen la obligación de señalar concretamente lo que pretenden acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba; en la especie, la coalición actora no cumplió en el momento procesal oportuno con dicha carga procesal prevista en el dispositivo legal invocado, por tanto, éste órgano jurisdiccional federal estima que, al no ofrecerse este tipo de pruebas en los términos antes precisados, tales probanzas no generan convicción en el juzgador sobre los hechos controvertidos.

Por ello, esta Sala Superior considera que la autoridad responsable efectuó una correcta valoración de las pruebas ofrecidas por la hoy enjuiciante, pues efectivamente del análisis de las videocintas, audiocintas y recortes periodísticos en copias fotostáticas, precisados en líneas precedentes, no generan convicción sobre los hechos controvertidos, pues de ninguna manera se identificaron a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproducen dicha prueba, consecuentemente las mencionadas no logran acreditar la existencia de la iniquidad en el uso de los medios de comunicación entre los partidos políticos contendientes en la elección de ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y mucho menos que la publicidad que ahí se contenía hubiere sido transmitida y difundida por los medios de comunicación electrónica o en forma impresa, con cobertura en dicho municipio, ni tampoco de que influyera indebidamente en el electorado el día de la jornada electoral.

Por lo que hace al argumento de que la responsable omitió el análisis de las irregularidades acontecidas en el 60% del universo de casillas instaladas en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, el día de la jornada electoral, las que en su concepto se traducen en violaciones sustanciales por generalizarse en dicha

jornada, el mismo resulta inatendible, en la medida que, como ha quedado razonado en los considerandos precedentes, así como los argumentos contenidos en este apartado, en primer lugar, es claro que las causas específicas de nulidad de la votación recibida en una casilla son distintas a la causa de nulidad que se ha identificado como genérica, en tanto que el argumento de la hoy enjuiciante cuando establece que existieron “irregularidades de manera sistemática” y que “fueron fundamentales las violaciones sustanciales por generalizadas” en el 60% sobre el universo de casillas instaladas en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, precisamente durante la jornada electoral, este presupuesto de la ley no se actualiza, en virtud de que del análisis de las casillas impugnadas en esta instancia constitucional, no fueron anuladas o revocadas en el porcentaje que se menciona (de un total de cuatrocientas treinta y cuatro casillas sólo se anuló por la responsable la votación correspondiente a treinta y una casillas, lo cual apenas representa el 7.14% de las instaladas en el municipio) sino, antes al contrario, se estimó que debe confirmarse la resolución en los términos que la emitió la autoridad responsable, razón por la cual no se puede hablar de que existieron irregularidades de manera sistemática y que se puedan considerar como violaciones sustanciales generalizadas en la jornada electoral, para que se actualice el extremo previsto en el artículo 59 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como tampoco se encuentran las mismas acreditadas, además de que, al confirmarse el sentido de la sentencia y al no existir anulación de alguna otra de las casillas impugnadas, el resultado tampoco es determinante para la elección.

En suma, las violaciones reclamadas en este juicio de revisión constitucional electoral podrían ser determinantes para el resultado de la elección, siempre y cuando que en caso de resultar fundada tal impugnación y el número de casillas cuya votación fuera anulada alcanzara el porcentaje que se exige en ley electoral del Estado de Chiapas. Finalmente, cabe advertir que las tres hipótesis que establece el artículo 59 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas no se actualizan, porque aun ante el escenario más favorable a la coalición actora en que resultara anulada la votación recibida en las casillas que fueron objeto de impugnación y se procediera a la recomposición de los votos obtenidos por cada partido político, la enjuiciante seguiría colocada en segundo lugar, en tanto que el Partido Acción Nacional conservaría el primer lugar obtenido, razón por la cual las violaciones sustanciales que alega la actora y que acontecieron en la jornada electoral como se ha acreditado en los considerandos anteriores no demuestran las violaciones sustanciales en forma generalizada, ni que las mismas fueran determinantes para el resultado de la elección, así como el que tampoco, en vía de consecuencia, se afectarían los principios que rigen en la materia electoral que destaca la coalición actora en el presente juicio.

En este sentido, al haber resultado inoperantes e infundados, según el caso, los agravios esgrimidos por la Coalición Por un Gobierno Diferente y el Partido Revolucionario Institucional, debe confirmarse la resolución de treinta de noviembre de dos mil uno, dictada por la Sala “A” del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, en el expediente del recurso de queja TEE/RQ/044-A/2001 y TEE/045-A/2001

Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 1º, 184, 185, 187 y 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1º; 2º; 3º, párrafos 1, inciso a), y 2, inciso d); 6º, párrafos 1 y 3; 16; 19; 29, y 86 a 93 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se:

RESUELVE:

PRIMERO. Se decreta la acumulación del juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-350/2001, al diverso SUP-JRC-349/2001, quedando como índice este último, por ser el más antiguo. En consecuencia, glósese copia certificada de la presente sentencia en el primero de los expedientes referidos.

SEGUNDO. Se confirma la resolución de treinta de noviembre de dos mil uno, dictada por la Sala “A” del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, en el expediente del recurso de queja TEE/RQ/044-A/2001 y TEE/RQ/045-A/2001.

NOTIFÍQUESE, personalmente a la Coalición por un Gobierno Diferente, en el domicilio ubicado en Viaducto Tlalpan número 100, planta baja, edificio A, colonia Arenal Tepepan, código postal 14610, México, Distrito Federal; por **correo certificado** al Partido Revolucionario Institucional en el domicilio ubicado en 6ª. Oriente Norte número 1215 de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; por **fax**, los puntos resolutivos y, posteriormente, por **oficio**, con copia certificada de la presente sentencia, al Tribunal responsable y al Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Chiapas, así como por **estrados** a los demás interesados.

Devuélvanse los documentos que correspondan a la autoridad responsable y, en su oportunidad, archívese el expediente como total y definitivamente concluido.

Así por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron los Magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE

**JOSÉ FERNANDO OJESTO
MARTÍNEZ PORCAYO**

MAGISTRADO

**LEONEL CASTILLO
GONZÁLEZ**

MAGISTRADO

JOSÉ LUIS DE LA PEZA

MAGISTRADO

ELOY FUENTES CERDA

MAGISTRADA

**ALFONSINA BERTA
NAVARRO HIDALGO**

MAGISTRADO

MAGISTRADO

**JOSÉ DE JESÚS OROZCO
HENRÍQUEZ**

**MAURO MIGUEL REYES
ZAPATA**

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

FLAVIO GALVÁN RIVERA